

**法規名稱：**所得稅法

**修正日期：**民國 114 年 12 月 26 日

**生效狀態：**※本法規部分或全部條文尚未生效

一百零五年七月二十七日增訂之第 43-4 條條文，施行日期，由行政院定之。

## **第 一 章 總 則**

### **第 一 節 一般規定**

#### **第 1 條**

所得稅分為綜合所得稅及營利事業所得稅。

#### **第 2 條**

- 1 凡有中華民國來源所得之個人，應就其中華民國來源之所得，依本法規定，課徵綜合所得稅。
- 2 非中華民國境內居住之個人，而有中華民國來源所得者，除本法另有規定外，其應納稅額，分別就源扣繳。

#### **第 3 條**

- 1 凡在中華民國境內經營之營利事業，應依本法規定，課徵營利事業所得稅。
- 2 營利事業之總機構在中華民國境內者，應就其中華民國境內外全部營利事業所得，合併課徵營利事業所得稅。但其來自中華民國境外之所得，已依所得來源國稅法規定繳納之所得稅，得由納稅義務人提出所得來源國稅務機關發給之同一年度納稅憑證，並取得所在地中華民國使領館或其他經中華民國政府認許機構之簽證後，自其全部營利事業所得結算應納稅額中扣抵。扣抵之數，不得超過因加計其國外所得，而依國內適用稅率計算增加之結算應納稅額。
- 3 營利事業之總機構在中華民國境外，而有中華民國來源所得者，應就其中華民國境內之營利事業所得，依本法規定課徵營利事業所得稅。

#### **第 3-1 條**

（刪除）

#### **第 3-2 條**

- 1 委託人為營利事業之信託契約，信託成立時，明定信託利益之全部或一部之受益人為非委託人者，該受益人應將享有信託利益之權利價值，併入成立年度之所得額，依本法規定課徵所得稅。
- 2 前項信託契約，明定信託利益之全部或一部之受益人為委託人，於信託關係存續中，變更為非委託人者，該受益人應將其享有信託利益之權利價值，併入變更年度之所得額，依本法規定課徵所得稅。

- 3 信託契約之委託人為營利事業，信託關係存續中追加信託財產，致增加非委託人享有信託利益之權利者，該受益人應將其享有信託利益之權利價值增加部分，併入追加年度之所得額，依本法規定課徵所得稅。
- 4 前三項受益人不特定或尚未存在者，應以受託人為納稅義務人，就信託成立、變更或追加年度受益人享有信託利益之權利價值，於第七十一條規定期限內，按規定之扣繳率申報納稅；其扣繳率由財政部擬訂，報請行政院核定發布之。

### 第 3-3 條

- 1 信託財產於左列各款信託關係人間，基於信託關係移轉或為其他處分者，不課徵所得稅：
  - 一、因信託行為成立，委託人與受託人間。
  - 二、信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
  - 三、信託關係存續中，受託人依信託本旨交付信託財產，受託人與受益人間。
  - 四、因信託關係消滅，委託人與受託人間或受託人與受益人間。
  - 五、因信託行為不成立、無效、解除或撤銷，委託人與受託人間。
- 2 前項信託財產在移轉或處分前，因受託人管理或處分信託財產發生之所得，應依第三條之四規定課稅。

### 第 3-4 條

- 1 信託財產發生之收入，受託人應於所得發生年度，按所得類別依本法規定，減除成本、必要費用及損耗後，分別計算受益人之各類所得額，由受益人併入當年度所得額，依本法規定課稅。
- 2 前項受益人有二人以上時，受託人應按信託行為明定或可得推知之比例計算各受益人之各類所得額；其計算比例不明或不能推知者，應按各類所得受益人之人數平均計算之。
- 3 受益人不特定或尚未存在者，其於所得發生年度依前二項規定計算之所得，應以受託人為納稅義務人，於第七十一條規定期限內，按規定之扣繳率申報納稅，其依第八十九條之一第二項規定計算之已扣繳稅款，得自其應納稅額中減除；其扣繳率，由財政部擬訂，報請行政院核定。
- 4 受託人未依第一項至第三項規定辦理者，稽徵機關應按查得之資料核定受益人之所得額，依本法規定課稅。
- 5 符合第四條之三各款規定之公益信託，其信託利益於實際分配時，由受益人併入分配年度之所得額，依本法規定課稅。
- 6 依法經行政院金融監督管理委員會核准之共同信託基金、證券投資信託基金、期貨信託基金或其他信託基金，其信託利益於實際分配時，由受益人併入分配年度之所得額，依本法規定課稅。

### 第 4 條

- 1 下列各種所得，免納所得稅：
  - 一、(刪除)
  - 二、(刪除)
  - 三、傷害或死亡之損害賠償金，及依國家賠償法規定取得之賠償金。

- 四、個人因執行職務而死亡，其遺族依法令或規定領取之撫卹金或死亡補償。個人非因執行職務而死亡，其遺族依法令或規定一次或按期領取之撫卹金或死亡補償，應以一次或全年按期領取總額，與第十四條第一項規定之退職所得合計，其領取總額以不超過第十四條第一項第九類規定減除之金額為限。
- 五、公、教、軍、警人員及勞工所領政府發給之特支費、實物配給或其代金及房租津貼。公營機構服務人員所領單一薪俸中，包括相當於實物配給及房租津貼部分。
- 六、依法令規定，具有強制性質儲蓄存款之利息。
- 七、人身保險、勞工保險及軍、公、教保險之保險給付。
- 八、中華民國政府或外國政府，國際機構、教育、文化、科學研究機關、團體，或其他公私組織，為獎勵進修、研究或參加科學或職業訓練而給與之獎學金及研究、考察補助費等。但受領之獎學金或補助費，如係為授與人提供勞務所取得之報酬，不適用之。
- 九、各國駐在中華民國使領館之外交官、領事官及其他享受外交官待遇人員在職務上之所得。
- 十、各國駐在中華民國使領館及其附屬機關內，除外交官、領事官及享受外交官待遇之人員以外之其他各該國國籍職員在職務上之所得。但以各該國對中華民國駐在各該國使領館及其附屬機關內中華民國籍職員，給與同樣待遇者為限。
- 十一、自國外聘請之技術人員及大專學校教授，依據外國政府機關、團體或教育、文化機構與中華民國政府機關、團體、教育機構所簽訂技術合作或文化教育交換合約，在中華民國境內提供勞務者，其由外國政府機關、團體或教育、文化機構所給付之薪資。
- 十二、(刪除)
- 十三、教育、文化、公益、慈善機關或團體，符合行政院規定標準者，其本身之所得及其附屬作業組織之所得。
- 十四、依法經營不對外營業消費合作社之盈餘。
- 十五、(刪除)
- 十六、個人及營利事業出售土地，或個人出售家庭日常使用之衣物、家具，或營利事業依政府規定為儲備戰備物資而處理之財產，其交易之所得。
- 個人或營利事業出售中華民國六十二年十二月三十一日前所持有股份有限公司股票或公司債，其交易所得額中，屬於中華民國六十二年十二月三十一日前發生之部分。
- 十七、因繼承、遺贈或贈與而取得之財產。但取自營利事業贈與之財產，不在此限。
- 十八、各級政府機關之各種所得。
- 十九、各級政府公有事業之所得。
- 二十、外國國際運輸事業在中華民國境內之營利事業所得。但以各該國對中華民國之國際運輸事業給與同樣免稅待遇者為限。
- 二十一、營利事業因引進新生產技術或產品，或因改進產品品質，降低生產成本，而使用外國營利事業所有之專利權、商標權及各種特許權利，經政府主管機關專案核准者，其所給付外國事業之權利金；暨經政府主管機關核定之重要生產事業因建廠而支付外國事業之技

術服務報酬。

二十二、外國政府或國際經濟開發金融機構，對中華民國政府或中華民國境內之法人所提供之貸款，及外國金融機構，對其在中華民國境內之分支機構或其他中華民國境內金融事業之融資，其所得之利息。

外國金融機構，對中華民國境內之法人所提供用於重要經濟建設計畫之貸款，經財政部核定者，其所得之利息。

以提供出口融資或保證為專業之外國政府機構及外國金融機構，對中華民國境內之法人所提供或保證之優惠利率出口貸款，其所得之利息。

二十三、個人稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費之收入。但全年合計數以不超過十八萬元為限。

二十四、政府機關或其委託之學術團體辦理各種考試及各級公私立學校辦理入學考試，發給辦理試務工作人員之各種工作費用。

2 前項第四款所稱執行職務之標準，由行政院定之。

#### **第 4-1 條**

自中華民國七十九年一月一日起，證券交易所停止課徵所得稅，證券交易損失亦不得自所得額中減除。

#### **第 4-2 條**

依期貨交易稅條例課徵期貨交易稅之期貨交易所，暫行停止課徵所得稅；其交易損失，亦不得自所得額中減除。

#### **第 4-3 條**

營利事業提供財產成立、捐贈或加入符合左列各款規定之公益信託者，受益人享有該信託利益之權利價值免納所得稅，不適用第三條之二及第四條第一項第十七款但書規定：

一、受託人為信託業法所稱之信託業。

二、各該公益信託除為其設立目的舉辦事業而必須支付之費用外，不得以任何方式對特定或可得特定之人給予特殊利益。

三、信託行為明定信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於各級政府、有類似目的之公益法人或公益信託。

#### **第 4-4 條**

- 1 個人及營利事業交易中華民國一百零五年一月一日以後取得之房屋、房屋及其坐落基地或依法得核發建造執照之土地（以下合稱房屋、土地），其交易所應依第十四條之四至第十四條之八及第二十四條之五規定課徵所得稅。
- 2 個人及營利事業於中華民國一百零五年一月一日以後取得以設定地上權方式之房屋使用權或預售屋及其坐落基地，其交易視同前項之房屋、土地交易。

- 3 個人及營利事業交易其直接或間接持有股份或出資額過半數之國內外營利事業之股份或出資額，該營利事業股權或出資額之價值百分之五十以上係由中華民國境內之房屋、土地所構成者，該交易視同第一項房屋、土地交易。但交易之股份屬上市、上櫃及興櫃公司之股票者，不適用之。
- 4 第一項規定之土地，不適用第四條第一項第十六款規定；同項所定房屋之範圍，不包括依農業發展條例申請興建之農舍。

#### 第 4-5 條

- 1 前條交易之房屋、土地有下列情形之一者，免納所得稅。但符合第一款規定者，其免稅所得額，以按第十四條之四第三項規定計算之餘額不超過四百萬元為限：
  - 一、個人與其配偶及未成年子女符合下列各目規定之自住房屋、土地：
    - (一) 個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿六年。
    - (二) 交易前六年內，無出租、供營業或執行業務使用。
    - (三) 個人與其配偶及未成年子女於交易前六年內未曾適用本款規定。
  - 二、符合農業發展條例第三十七條及第三十八條之一規定得申請不課徵土地增值稅之土地。
  - 三、被徵收或被徵收前先行協議價購之土地及其土地改良物。
  - 四、尚未被徵收前移轉依都市計畫法指定之公共設施保留地。
- 2 前項第二款至第四款規定之土地、土地改良物，不適用第十四條之五規定；其有交易損失者，不適用第十四條之四第二項損失減除、第二十四條之五第三項損失減除及同條第四項後段自營利事業所得額中減除之規定。

#### 第 5 條

- 1 綜合所得稅之免稅額，以每人全年六萬元為基準。免稅額每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之三以上時，按上漲程度調整之。調整金額以千元為單位，未達千元者按百元數四捨五入。
- 2 綜合所得稅課稅級距及累進稅率如下：
  - 一、全年綜合所得淨額在五十二萬元以下者，課徵百分之五。
  - 二、超過五十二萬元至一百十七萬元者，課徵二萬六千元，加超過五十二萬元部分之百分之十二。
  - 三、超過一百十七萬元至二百三十五萬元者，課徵十萬零四千元，加超過一百十七萬元部分之百分之二十。
  - 四、超過二百三十五萬元至四百四十萬元者，課徵三十四萬元，加超過二百三十五萬元部分之百分之三十。
  - 五、超過四百四十萬元者，課徵九十五萬五千元，加超過四百四十萬元部分之百分之四十。
- 3 前項課稅級距之金額每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之三以上時，按上漲程度調整之。調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。
- 4 綜合所得稅免稅額及課稅級距之金額，於每年度開始前，由財政部依據第一項及前項之規定計算後公告之。所稱消費者物價指數，指行政院主計總處公布至上年度十月底為止十二個月平均消費



者物價指數。

5 營利事業所得稅起徵額及稅率如下：

- 一、營利事業全年課稅所得額在十二萬元以下者，免徵營利事業所得稅。
- 二、營利事業全年課稅所得額超過十二萬元者，就其全部課稅所得額課徵百分之二十。但其應納稅額不得超過營利事業課稅所得額超過十二萬元部分之半數。
- 三、營利事業全年課稅所得額超過十二萬元未逾五十萬元者，就其全部課稅所得額按下列規定稅率課徵，不適用前款規定。但其應納稅額不得超過營利事業課稅所得額超過十二萬元部分之半數：
  - (一) 一百零七年度稅率為百分之十八。
  - (二) 一百零八年度稅率為百分之十九。

**第 5-1 條**

- 1 綜合所得稅之標準扣除額、薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額以第十七條規定之金額為基準，其計算調整方式，準用第五條第一項及第四項之規定。
- 2 前項扣除額及第五條免稅額之基準，應依所得水準及基本生活變動情形，每三年評估一次。

**第 6 條**

本法規定各種金額，均以新臺幣為單位。

**第 6-1 條**

個人及營利事業成立、捐贈或加入符合第四條之三各款規定之公益信託之財產，適用第十七條及第三十六條有關捐贈之規定。

**第 6-2 條**

信託行為之受託人就各信託，應分別設置帳簿，詳細記載各信託之收支項目，其支出並應取得憑證。

**第 二 節 名詞定義**

**第 7 條**

- 1 本法稱人，係指自然人及法人。本法稱個人，係指自然人。
- 2 本法稱中華民國境內居住之個人，指左列兩種：
  - 一、在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內者。
  - 二、在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿一百八十三天者。
- 3 本法稱非中華民國境內居住之個人，係指前項規定以外之個人。
- 4 本法稱納稅義務人，係指依本法規定，應申報或繳納所得稅之人。
- 5 本法稱扣繳義務人，係指依本法規定，應自付與納稅義務人之給付中扣繳所得稅款之人。

**第 8 條**

本法稱中華民國來源所得，係指左列各項所得：

- 一、依中華民國公司法規定設立登記成立之公司，或經中華民國政府認許在中華民國境內營業之外國公司所分配之股利。
- 二、中華民國境內之合作社或合夥組織營利事業所分配之盈餘。
- 三、在中華民國境內提供勞務之報酬。但非中華民國境內居住之個人，於一課稅年度內在中華民國境內居留合計不超過九十天者，其自中華民國境外僱主所取得之勞務報酬不在此限。
- 四、自中華民國各級政府、中華民國境內之法人及中華民國境內居住之個人所取得之利息。
- 五、在中華民國境內之財產因租賃而取得之租金。
- 六、專利權、商標權、著作權、秘密方法及各種特許權利，因在中華民國境內供他人使用所取得之權利金。
- 七、在中華民國境內財產交易之增益。
- 八、中華民國政府派駐國外工作人員，及一般雇用人員在國外提供勞務之報酬。
- 九、在中華民國境內經營工商、農林、漁牧、礦冶等業之盈餘。
- 十、在中華民國境內參加各種競技、競賽、機會中獎等之獎金或給與。
- 十一、在中華民國境內取得之其他收益。

## 第 9 條

本法稱財產交易所得及財產交易損失，係指納稅義務人並非為經常買進、賣出之營利活動而持有之各種財產，因買賣或交換而發生之增益或損失。

## 第 10 條

- 1 本法稱固定營業場所係指經營事業之固定場所，包括管理處、分支機構、事務所、工廠、工作場、棧房、礦場及建築工程場所。但專為採購貨品用之倉棧或保養場所，其非用以加工製造貨品者，不在此限。
- 2 本法稱營業代理人係指合於左列任一條件之代理人：
  - 一、除代理採購事務外，並有權經常代表其所代理之事業接洽業務，並簽訂契約者。
  - 二、經常儲備屬於其所代理之事業之產品，並代表其所代理之事業將此項貨品交付與他人者。
  - 三、經常為其所代理之事業接受訂貨者。

## 第 11 條

- 1 本法稱執行業務者，係指律師、會計師、建築師、技師、醫師、藥師、助產士、著作人、經紀人、代書人、工匠、表演人及其他以技藝自力營生者。
- 2 本法稱營利事業，係指公營、私營或公私合營，以營利為目的，具備營業牌號或場所之獨資、合夥、公司及其他組織方式之工、商、農、林、漁、牧、礦、冶等營利事業。
- 3 本法稱公有事業，係指各級政府為達成某項事業目的而設置，不作損益計算及盈餘分配之事業組織。
- 4 本法稱教育、文化、公益、慈善機關或團體，係以合於民法總則公益社團及財團之組織，或依其

他關係法令，經向主管機關登記或立案成立者為限。

- 5 本法稱合作社，係指依合作社法組織，向所在地主管機關登記設立，並依法經營業務之各種合作社。但不合上項規定之組織，雖其所營業務具有合作性質者，不得以合作社論。
- 6 本法所稱課稅年度，於適用於有關個人綜合所得稅時，係指每年一月一日起至十二月三十一日止。

## 第 12 條

(刪除)

## 第二章 綜合所得稅

## 第 13 條

個人之綜合所得稅，就個人綜合所得總額，減除免稅額及扣除額後之綜合所得淨額計徵之。

## 第 14 條

- 1 個人之綜合所得總額，以其全年下列各類所得合併計算之：

第一類：營利所得：公司股東所獲分配之股利、合作社社員所獲分配之盈餘、其他法人出資者所獲分配之盈餘、合夥組織營利事業之合夥人每年度應分配之盈餘、獨資資本主每年自其獨資經營事業所得之盈餘及個人一時貿易之盈餘皆屬之。

合夥人應分配之盈餘或獨資資本主經營獨資事業所得之盈餘，應按核定之營利事業所得額計算之。

第二類：執行業務所得：凡執行業務者之業務或演技收入，減除業務所房租或折舊、業務上使用器材設備之折舊及修理費，或收取代價提供顧客使用之藥品、材料等之成本、業務上雇用人員之薪資、執行業務之旅費及其他直接必要費用後之餘額為所得額。

執行業務者至少應設置日記帳一種，詳細記載其業務收支項目；業務支出，應取得確實憑證。帳簿及憑證最少應保存五年；帳簿、憑證之設置、取得、保管及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

執行業務者為執行業務而使用之房屋及器材、設備之折舊，依固定資產耐用年數表之規定。

執行業務費用之列支，準用本法有關營利事業所得稅之規定；其帳簿、憑證之查核、收入與費用之認列及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

第三類：薪資所得：凡公、教、軍、警、公私事業職工薪資及提供勞務者之所得：

一、薪資所得之計算，以在職務上或工作上取得之各種薪資收入，減除第十七條第一項第二款第三目之 2 薪資所得特別扣除額後之餘額為所得額，餘額為負數者，以零計算。但與提供勞務直接相關且由所得人負擔之下列必要費用合計金額超過該扣除額者，得檢附相關證明文件核實自薪資收入中減除該必要費用，以其餘額為所得額：

(一) 職業專用服裝費：職業所必需穿著之特殊服裝或表演專用服裝，其購置、租用、清潔及維護費用。每人全年減除金額以其從事該職業薪資收入總額之百分之三為限。

(二) 進修訓練費：參加符合規定之機構開設職務上、工作上或依法令要求所需特定技能或



專業知識相關課程之訓練費用。每人全年減除金額以其薪資收入總額之百分之三為限。

(三) 職業上工具支出：購置專供職務上或工作上使用書籍、期刊及工具之支出。但其效能非二年內所能耗竭且支出超過一定金額者，應逐年攤提折舊或攤銷費用。每人全年減除金額以其從事該職業薪資收入總額之百分之三為限。

二、依前款規定計算之薪資所得，於依第十五條規定計算稅額及依第十七條規定計算綜合所得淨額時，不適用第十七條第一項第二款第三目之 2 薪資所得特別扣除之規定。

三、第一款各目費用之適用範圍、認列方式、應檢具之證明文件、第二目符合規定之機構、第三目一定金額及攤提折舊或攤銷費用方法、年限及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

四、第一款薪資收入包括：薪金、俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利及各種補助費。但為雇主之目的，執行職務而支領之差旅費、日支費及加班費不超過規定標準者，及依第四條規定免稅之項目，不在此限。

五、依勞工退休金條例規定自願提繳之退休金或年金保險費，合計在每月工資百分之六範圍內，不計入提繳年度薪資收入課稅；年金保險費部分，不適用第十七條有關保險費扣除之規定。

第四類：利息所得：凡公債、公司債、金融債券、各種短期票券、存款及其他貸出款項利息之所得：

一、公債包括各級政府發行之債票、庫券、證券及憑券。

二、有獎儲蓄之中獎獎金，超過儲蓄額部分，視為存款利息所得。

三、短期票券指期限在一年期以內之國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司與公營事業機構發行之本票或匯票及其他經目的事業主管機關核准之短期債務憑證。

短期票券到期兌償金額超過首次發售價格部分為利息所得，除依第八十八條規定扣繳稅款外，不併計綜合所得總額。

第五類：租賃所得及權利金所得：凡以財產出租之租金所得，財產出典典價經運用之所得或專利權、商標權、著作權、秘密方法及各種特許權利，供他人使用而取得之權利金所得：

一、財產租賃所得及權利金所得之計算，以全年租賃收入或權利金收入，減除必要損耗及費用後之餘額為所得額。

二、設定定期之永佃權及地上權取得之各種所得，視為租賃所得。

三、財產出租，收有押金或任何款項類似押金者，或以財產出典而取得典價者，均應就各該款項按當地銀行業通行之一年期存款利率，計算租賃收入。

四、將財產借與他人使用，除經查明確係無償且非供營業或執行業務者使用外，應參照當地一般租金情況，計算租賃收入，繳納所得稅。

五、財產出租，其約定之租金，顯較當地一般租金為低，稽徵機關得參照當地一般租金調整計算租賃收入。

第六類：自力耕作、漁、牧、林、礦之所得：全年收入減除成本及必要費用後之餘額為所得額。

第七類：財產交易所得：凡財產及權利因交易而取得之所得：

- 一、財產或權利原為出價取得者，以交易時之成交價額，減除原始取得之成本，及因取得、改良及移轉該項資產而支付之一切費用後之餘額為所得額。
- 二、財產或權利原為繼承或贈與而取得者，以交易時之成交價額，減除繼承時或受贈與時該項財產或權利之時價及因取得、改良及移轉該項財產或權利而支付之一切費用後之餘額為所得額。
- 三、個人購買或取得股份有限公司之記名股票或記名公司債、各級政府發行之債券或銀行經政府核准發行之開發債券，持有滿一年以上者，於出售時，得僅以其交易所得之半數作為當年度所得，其餘半數免稅。

第八類：競技、競賽及機會中獎之獎金或給與：凡參加各種競技比賽及各種機會中獎之獎金或給與皆屬之：

- 一、參加競技、競賽所支付之必要費用，准予減除。
- 二、參加機會中獎所支付之成本，准予減除。
- 三、政府舉辦之獎券中獎獎金，除依第八十八條規定扣繳稅款外，不併計綜合所得總額。

第九類：退職所得：凡個人領取之退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付之養老金及依勞工退休金條例規定辦理年金保險之保險給付等所得。但個人歷年自薪資收入中自行繳付之儲金或依勞工退休金條例規定提繳之年金保險費，於提繳年度已計入薪資收入課稅部分及其孳息，不在此限：

- 一、一次領取者，其所得額之計算方式如下：
  - (一) 一次領取總額在十五萬元乘以退職服務年資之金額以下者，所得額為零。
  - (二) 超過十五萬元乘以退職服務年資之金額，未達三十萬元乘以退職服務年資之金額部分，以其半數為所得額。
  - (三) 超過三十萬元乘以退職服務年資之金額部分，全數為所得額。退職服務年資之尾數未滿六個月者，以半年計；滿六個月者，以一年計。
- 二、分期領取者，以全年領取總額，減除六十五萬元後之餘額為所得額。
- 三、兼領一次退職所得及分期退職所得者，前二款規定可減除之金額，應依其領取一次及分期退職所得之比例分別計算之。

第十類：其他所得：不屬於上列各類之所得，以其收入額減除成本及必要費用後之餘額為所得額。

但告發或檢舉獎金、與證券商或銀行從事結構型商品交易之所得，除依第八十八條規定扣繳稅款外，不併計綜合所得總額。

- 2 前項各類所得，如為實物、有價證券或外國貨幣，應以取得時政府規定之價格或認可之兌換率折算之；未經政府規定者，以當地時價計算。
- 3 個人綜合所得總額中，如有自力經營林業之所得、受僱從事遠洋漁業，於每次出海後一次分配之報酬、一次給付之撫卹金或死亡補償，超過第四條第一項第四款規定之部分及因耕地出租人收回耕地，而依平均地權條例第七十七條規定，給予之補償等變動所得，得僅以半數作為當年度所得，

其餘半數免稅。

- 4 第一項第九類規定之金額，每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之三以上時，按上漲程度調整之。調整金額以千元為單位，未達千元者按百元數四捨五入。其公告方式及所稱消費者物價指數準用第五條第四項之規定。

#### 第 14-1 條

- 1 自中華民國九十六年一月一日起，個人持有公債、公司債及金融債券之利息所得，應依第八十八條規定扣繳稅款，不併計綜合所得總額。
- 2 自中華民國九十九年一月一日起，個人取得下列所得，應依第八十八條規定扣繳稅款，扣繳率為百分之十，不併計綜合所得總額：
  - 一、短期票券到期兌償金額超過首次發售價格部分之利息所得。
  - 二、依金融資產證券化條例或不動產證券化條例規定發行之受益證券或資產基礎證券分配之利息所得。
  - 三、以前項或前二款之有價證券或短期票券從事附條件交易，到期賣回金額超過原買入金額部分之利息所得。
  - 四、與證券商或銀行從事結構型商品交易之所得。
- 3 第一項及前項第一款至第三款之利息所得，不適用第十七條第一項第二款第三目之三儲蓄投資特別扣除之規定。

#### 第 14-2 條

（刪除）

#### 第 14-3 條

- 1 個人、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體與國內外其他個人或營利事業、教育、文化、公益、慈善機關或團體相互間，如有藉資金、股權之移轉或其他虛偽之安排，不當為他人或自己規避或減少納稅義務者，稽徵機關為正確計算相關納稅義務人之所得額及應納稅額，得報經財政部核准，依查得資料，按實際交易事實依法予以調整。
- 2 公司、合作社或其他法人如有以虛偽安排或不正當方式增加股東、社員或出資者所獲配之股利或盈餘，致虛增第十五條第四項之可抵減稅額者，稽徵機關得依查得資料，按實際應分配或應獲配之股利或盈餘予以調整。

#### 第 14-4 條

- 1 第四條之四規定之個人房屋、土地交易所得或損失之計算，其為出價取得者，以交易時之成交價額減除原始取得成本，與因取得、改良及移轉而支付之費用後之餘額為所得額；其為繼承或受贈取得者，以交易時之成交價額減除繼承或受贈時之房屋評定現值及公告土地現值按政府發布之消費者物價指數調整後之價值，與因取得、改良及移轉而支付之費用後之餘額為所得額。但依土地稅法規定繳納之土地增值稅，除屬當次交易未自該房屋、土地交易所得額減除之土地漲價總數額

部分之稅額外，不得列為成本費用。

- 2 個人房屋、土地交易損失，得自交易日以後三年內之房屋、土地交易所得減除之。
- 3 個人依前二項規定計算之房屋、土地交易所得，減除當次交易依土地稅法第三十條第一項規定公告土地現值計算之土地漲價總數額後之餘額，不併計綜合所得總額，按下列規定稅率計算應納稅額：
  - 一、中華民國境內居住之個人：
    - (一) 持有房屋、土地之期間在二年以內者，稅率為百分之四十五。
    - (二) 持有房屋、土地之期間超過二年，未逾五年者，稅率為百分之三十五。
    - (三) 持有房屋、土地之期間超過五年，未逾十年者，稅率為百分之二十。
    - (四) 持有房屋、土地之期間超過十年者，稅率為百分之十五。
    - (五) 因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在五年以下之房屋、土地者，稅率為百分之二十。
    - (六) 個人以自有土地與營利事業合作興建房屋，自土地取得之日起算五年內完成並銷售該房屋、土地者，稅率為百分之二十。
    - (七) 個人提供土地、合法建築物、他項權利或資金，依都市更新條例參與都市更新，或依都市危險及老舊建築物加速重建條例參與重建，於興建房屋完成後取得之房屋及其坐落基地第一次移轉且其持有期間在五年以下者，稅率為百分之二十。
    - (八) 符合第四條之五第一項第一款規定之自住房屋、土地，按本項規定計算之餘額超過四百萬元部分，稅率為百分之十。
  - 二、非中華民國境內居住之個人：
    - (一) 持有房屋、土地之期間在二年以內者，稅率為百分之四十五。
    - (二) 持有房屋、土地之期間超過二年者，稅率為百分之三十五。
- 4 第四條之五第一項第一款及前項有關期間之規定，於繼承或受遺贈取得者，得將被繼承人或遺贈人持有期間合併計算。

#### 第 14-5 條

個人有前條之交易所得或損失，不論有無應納稅額，應於下列各款規定日期起算三十日內自行填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，向該管稽徵機關辦理申報；其有應納稅額者，應一併檢附繳納收據：

- 一、第四條之四第一項所定房屋、土地完成所有權移轉登記日之次日。
- 二、第四條之四第二項所定房屋使用權交易日之次日、預售屋及其坐落基地交易日之次日。
- 三、第四條之四第三項所定股份或出資額交易日之次日。

#### 第 14-6 條

個人未依前條規定申報或申報之成交價額較時價偏低而無正當理由者，稽徵機關得依時價或查得資料，核定其成交價額；個人未提示原始取得成本之證明文件者，稽徵機關得依查得資料核定其



成本，無查得資料，得依原始取得時房屋評定現值及公告土地現值按政府發布之消費者物價指數調整後，核定其成本；個人未提示因取得、改良及移轉而支付之費用者，稽徵機關得按成交價額百分之三計算其費用，並以三十萬元為限。

#### 第 14-7 條

- 1 個人未依第十四條之五規定期限辦理申報者，稽徵機關得依前條規定核定所得額及應納稅額，通知其依限繳納。
- 2 稽徵機關接到個人依第十四條之五規定申報之申報書後之調查核定，準用第八十條第一項規定。
- 3 前項調查結果之核定通知書送達及查對更正，準用第八十一條規定。
- 4 第二項調查核定個人有應退稅款者，準用第一百條第二項及第四項規定。
- 5 個人依第十四條之四及前條規定列報減除之各項成本、費用或損失等超過規定之限制，致短繳自繳稅款，準用第一百條之二規定。

#### 第 14-8 條

- 1 個人出售自住房屋、土地依第十四條之五規定繳納之稅額，自完成移轉登記之日或房屋使用權交易之日起算二年內，重購自住房屋、土地者，得於重購自住房屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算五年內，申請按重購價額占出售價額之比率，自前開繳納稅額計算退還。
- 2 個人於先購買自住房屋、土地後，自完成移轉登記之日或房屋使用權交易之日起算二年內，出售其他自住房屋、土地者，於依第十四條之五規定申報時，得按前項規定之比率計算扣抵稅額，在不超過應納稅額之限額內減除之。
- 3 前二項重購之自住房屋、土地，於重購後五年內改作其他用途或再行移轉時，應追繳原扣抵或退還稅額。

#### 第 15 條

- 1 自中華民國一百零三年一月一日起，納稅義務人、配偶及合於第十七條規定得申報減除扶養親屬免稅額之受扶養親屬，有第十四條第一項各類所得者，除納稅義務人與配偶分居，得各自依本法規定辦理結算申報及計算稅額外，應由納稅義務人合併申報及計算稅額。納稅義務人主體一經選定，得於該申報年度結算申報期間屆滿之次日起算六個月內申請變更。
- 2 前項稅額之計算方式，納稅義務人應就下列各款規定擇一適用：
  - 一、各類所得合併計算稅額：納稅義務人就其本人、配偶及受扶養親屬之第十四條第一項各類所得，依第十七條規定減除免稅額及扣除額，合併計算稅額。
  - 二、薪資所得分開計算稅額，其餘各類所得合併計算稅額：
    - （一）納稅義務人就其本人或配偶之薪資所得分開計算稅額。計算該稅額時，僅得減除分開計算稅額者依第十七條規定計算之免稅額及薪資所得特別扣除額。
    - （二）納稅義務人就其本人、配偶及受扶養親屬前目以外之各類所得，依第十七條規定減除前目以外之各項免稅額及扣除額，合併計算稅額。
  - 三、各類所得分開計算稅額：



- (一) 納稅義務人就其本人或配偶之第十四條第一項各類所得分開計算稅額。計算該稅額時，僅得減除分開計算稅額者依第十七條規定計算之免稅額、財產交易損失特別扣除額、薪資所得特別扣除額、儲蓄投資特別扣除額及身心障礙特別扣除額。
  - (二) 納稅義務人就前目分開計算稅額之他方及受扶養親屬之第十四條第一項各類所得，依第十七條規定減除前目以外之各項免稅額及扣除額，合併計算稅額。
  - (三) 納稅義務人依前二目規定計算得減除之儲蓄投資特別扣除額，應於第十七條第一項第二款第三目之三所定扣除限額內，就第一目分開計算稅額之他方及受扶養親屬符合該限額內之所得先予減除；減除後如有餘額，再就第一目分開計算稅額者之所得於餘額內減除。
- 3 第一項分居之認定要件及應檢附之證明文件，由財政部定之。
  - 4 自中華民國一百零七年一月一日起，納稅義務人、配偶及合於第十七條規定得申報減除扶養親屬免稅額之受扶養親屬，獲配第十四條第一項第一類營利所得，其屬所投資之公司、合作社及其他法人分配八十七年度或以後年度之股利或盈餘，得就股利及盈餘合計金額按百分之八點五計算可抵減稅額，抵減當年度依第二項規定計算之綜合所得稅結算申報應納稅額，每一申報戶每年抵減金額以八萬元為限。
  - 5 納稅義務人得選擇就其申報戶前項股利及盈餘合計金額按百分之二十八之稅率分開計算應納稅額，由納稅義務人合併報繳，不適用第二項稅額之計算方式及前項可抵減稅額之規定。

## 第 16 條

- 1 按前兩條規定計算個人綜合所得總額時，如納稅義務人及其配偶經營兩個以上之營利事業，其中有虧損者，得將核定之虧損就核定之營利所得中減除，以其餘額為所得額。
- 2 前項減除，以所營營利事業均係使用本法第七十七條所稱「藍色申報書」申報者為限；但納稅義務人未依期限申報綜合所得稅者，不得適用。

## 第 17 條

- 1 按第十四條及前二條規定計得之個人綜合所得總額，減除下列免稅額及扣除額後之餘額，為個人之綜合所得淨額：
  - 一、免稅額：納稅義務人按規定減除其本人、配偶及合於下列規定扶養親屬之免稅額；納稅義務人及其配偶年滿七十歲者，免稅額增加百分之五十：
    - (一) 納稅義務人及其配偶之直系尊親屬，年滿六十歲，或無謀生能力，受納稅義務人扶養者。其年滿七十歲受納稅義務人扶養者，免稅額增加百分之五十。
    - (二) 納稅義務人之子女未成年，或已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者。
    - (三) 納稅義務人及其配偶之同胞兄弟、姊妹未成年，或已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者。
    - (四) 納稅義務人其他親屬或家屬，合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定，未成年，或已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力，確係受納稅義務

人扶養者。

二、扣除額：納稅義務人就下列標準扣除額或列舉扣除額擇一減除外，並減除特別扣除額：

(一) 標準扣除額：納稅義務人個人扣除十二萬元；有配偶者加倍扣除之。

(二) 列舉扣除額：

1. 捐贈：納稅義務人、配偶及受扶養親屬對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分之二十為限。但有關國防、勞軍之捐贈及對政府之捐獻，不受金額之限制。
2. 保險費：納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬之人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險之保險費，每人每年扣除數額以不超過二萬四千元為限。但全民健康保險之保險費不受金額限制。
3. 醫藥及生育費：納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。但受有保險給付部分，不得扣除。
4. 災害損失：納稅義務人、配偶或受扶養親屬遭受不可抗力之災害損失。但受有保險賠償或救濟金部分，不得扣除。
5. 購屋借款利息：納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買自用住宅，向金融機構借款所支付之利息，其每一申報戶每年扣除數額以三十萬元為限。但申報有儲蓄投資特別扣除額者，其申報之儲蓄投資特別扣除金額，應在上項購屋借款利息中減除；納稅義務人依上述規定扣除購屋借款利息者，以一屋為限。

(三) 特別扣除額：

1. 財產交易損失：納稅義務人、配偶及受扶養親屬財產交易損失，其每年度扣除額，以不超過當年度申報之財產交易之所得為限；當年度無財產交易所得可資扣除，或扣除不足者，得以以後三年度之財產交易所得扣除之。財產交易損失之計算，準用第十四條第一項第七類關於計算財產交易增益之規定。
2. 薪資所得特別扣除：納稅義務人、配偶或受扶養親屬之薪資所得，每人每年扣除數額以二十萬元為限。
3. 儲蓄投資特別扣除：納稅義務人、配偶及受扶養親屬於金融機構之存款利息、儲蓄性質信託資金之收益及公司公開發行並上市之記名股票之股利，合計全年扣除數額以二十七萬元為限。但依郵政儲金匯兌法規定免稅之存簿儲金利息及本法規定分離課稅之利息，不包括在內。
4. 身心障礙特別扣除：納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為領有身心障礙手冊或身心障礙證明者，及精神衛生法第三條第四款規定之病人，每人每年扣除二十萬元。
5. 教育學費特別扣除：納稅義務人就讀大專以上院校之子女之教育學費每人每年之扣除數額以二萬五千元為限。但空中大學、專校及五專前三年及已接受政府補助者，不得扣除。
6. 幼兒學前特別扣除：自中華民國一百十三年一月一日起，納稅義務人六歲以下之子女，第一名字女每年扣除十五萬元，第二名及以上子女每人每年扣除二十二萬五千元。

7. 長期照顧特別扣除：自中華民國一百十四年一月一日起，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除十八萬元。
8. 房屋租金支出特別扣除：自中華民國一百十三年一月一日起，納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在中華民國境內租屋供自住且非供營業或執行業務使用者，其所支付之租金減除接受政府補助部分，每一申報戶每年扣除數額以十八萬元為限。但納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬在中華民國境內有房屋者，不得扣除。
- 2 依第七十一條規定應辦理結算申報而未辦理，經稽徵機關核定應納稅額者，均不適用前項第二款第二目列舉扣除額之規定。
- 3 納稅義務人有下列情形之一者，不適用第一項第二款第三目之 7 長期照顧特別扣除及之 8 房屋租金支出特別扣除之規定：
  - 一、經減除長期照顧特別扣除額及房屋租金支出特別扣除額後，納稅義務人或其配偶依第十五條第二項規定計算之稅額適用稅率在百分之二十以上。
  - 二、納稅義務人依第十五條第五項規定選擇就其申報戶股利及盈餘合計金額按百分之二十八稅率分開計算應納稅額。
  - 三、納稅義務人依所得基本稅額條例第十二條規定計算之基本所得額超過同條例第十三條規定之扣除金額。

#### **第 17-1 條**

個人於年度進行中因死亡或離境，依第七十一條之一規定辦理綜合所得稅結算申報者，其免稅額及標準扣除額之減除，應分別按該年度死亡前日數，或在中華民國境內居住日數，占全年日數之比例，換算減除。

#### **第 17-2 條**

- 1 納稅義務人出售自用住宅之房屋所繳納該財產交易所得部分之綜合所得稅額，自完成移轉登記之日起二年內，如重購自用住宅之房屋，其價額超過原出售價額者，得於重購自用住宅之房屋完成移轉登記之年度自其應納綜合所得稅額中扣抵或退還。但原財產交易所得已依本法規定自財產交易損失中扣抵部分不在此限。
- 2 前項規定於先購後售者亦適用之。

#### **第 17-3 條**

納稅義務人及與其合併報繳之配偶暨受其扶養親屬，自中華民國八十八年一月一日起取得公司公開發行並上市之記名股票之股利，不適用第十七條第一項第二款第三目第三小目儲蓄投資特別扣除之規定。

#### **第 17-4 條**

- 1 納稅義務人、配偶及受扶養親屬以非現金財產捐贈政府、國防、勞軍、教育、文化、公益、慈善機構或團體者，納稅義務人依第十七條第一項第二款第二目之一規定申報捐贈列舉扣除金額之計

算，除法律另有規定外，應依實際取得成本為準。但有下列情形之一者，由稽徵機關依財政部訂定之標準核定之：

- 一、未能提出非現金財產實際取得成本之確實憑證。
  - 二、非現金財產係受贈或繼承取得。
  - 三、非現金財產因折舊、損耗、市場行情或其他客觀因素，致其捐贈時之價值與取得成本有顯著差異。
- 2 前項但書之標準，由財政部參照捐贈年度實際市場交易情形定之。
  - 3 本法中華民國一百零五年七月十二日修正之條文施行前，納稅義務人、配偶及受扶養親屬已以非現金財產捐贈，而納稅義務人個人綜合所得稅尚未核課或尚未核課確定之案件，其捐贈列舉扣除金額之計算，適用第一項規定。

### 第 三 章 營利事業所得稅

#### 第 一 節 登記

##### 第 18 條

（刪除）

##### 第 19 條

（刪除）

##### 第 20 條

（刪除）

#### 第 二 節 帳簿憑證與會計紀錄

##### 第 21 條

- 1 營利事業應保持足以正確計算其營利事業所得額之帳簿憑證及會計紀錄。
- 2 前項帳簿憑證及會計紀錄之設置、取得、使用、保管、會計處理及其他有關事項之管理辦法，由財政部定之。

##### 第 22 條

- 1 會計基礎，凡屬公司組織者，應採用權責發生制，其非公司組織者，得因原有習慣或因營業範圍狹小，申報該管稽徵機關採用現金收付制。
- 2 前項關於非公司組織所採會計制度，既經確定仍得變更，惟須於各會計年度開始三個月前申報該管稽徵機關。

##### 第 23 條

會計年度應為每年一月一日起至十二月三十一日止。但因原有習慣或營業季節之特殊情形，呈經該管稽徵機關核准者，得變更起訖日期。



### 第 三 節 營利事業所得額

#### 第 24 條

- 1 營利事業所得之計算，以其本年度收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後之純益額為所得額。所得額之計算，涉有應稅所得及免稅所得者，其相關之成本、費用或損失，除可直接合理明確歸屬者，得個別歸屬認列外，應作合理之分攤；其分攤辦法，由財政部定之。
- 2 營利事業帳載應付未付之帳款、費用、損失及其他各項債務，逾請求權時效尚未給付者，應於時效消滅年度轉列其他收入，俟實際給付時，再以營業外支出列帳。
- 3 營利事業有第十四條第一項第四類利息所得中之短期票券利息所得，除依第八十八條規定扣繳稅款外，不計入營利事業所得額。但營利事業持有之短期票券發票日在中華民國九十九年一月一日以後者，其利息所得應計入營利事業所得額課稅。
- 4 自中華民國九十九年一月一日起，營利事業持有依金融資產證券化條例或不動產證券化條例規定發行之受益證券或資產基礎證券，所獲配之利息所得應計入營利事業所得額課稅，不適用金融資產證券化條例第四十一條第二項及不動產證券化條例第五十條第三項分離課稅之規定。
- 5 總機構在中華民國境外之營利事業，因投資於國內其他營利事業，所獲配之股利或盈餘，除依第八十八條規定扣繳稅款外，不計入營利事業所得額。

#### 第 24-1 條

- 1 營利事業持有公債、公司債及金融債券，應按債券持有期間，依債券之面值及利率計算利息收入。
- 2 前項利息收入依規定之扣繳率計算之稅額，得自營利事業所得稅結算申報應納稅額中減除。
- 3 營利事業於二付息日間購入第一項債券並於付息日前出售者，應以售價減除購進價格及依同項規定計算之利息收入後之餘額為證券交易所得或損失。
- 4 自中華民國九十九年一月一日起，營利事業以第一項、前條第二項、第三項規定之有價證券或短期票券從事附條件交易，到期賣回金額超過原買入金額部分之利息所得，應依第八十八條規定扣繳稅款，並計入營利事業所得額課稅；該扣繳稅款得自營利事業所得稅結算申報應納稅額中減除。

#### 第 24-2 條

- 1 經目的事業主管機關核准發行認購（售）權證者，發行人發行認購（售）權證，於該權證發行日至到期日期間，基於風險管理而買賣經目的事業主管機關核可之有價證券及衍生性金融商品之交易所得或損失，應併計發行認購（售）權證之損益課稅，不適用第四條之一及第四條之二規定。但基於風險管理而買賣經目的事業主管機關核可之認購（售）權證與標的有價證券之交易損失及買賣依期貨交易稅條例課徵期貨交易稅之期貨之交易損失，超過發行認購（售）權證權利金收入減除各項相關發行成本與費用後之餘額部分，不得減除。
- 2 經目的事業主管機關核可經營之衍生性金融商品交易，其交易損益，應於交易完成結算後，併入交易完成年度之營利事業所得額課稅，不適用第四條之一及第四條之二規定。

#### 第 24-3 條



- 1 公司組織之股東、董事、監察人代收公司款項不於相當期間照繳，或挪用公司款項，應按該等期間所屬年度一月一日臺灣銀行之基準利率計算公司利息收入課稅。但公司如係遭侵占、背信或詐欺，已依法提起訴訟或經檢察官提起公訴者，不予計算。
- 2 公司之資金貸與股東或任何他人未收取利息，或約定之利息偏低者，除屬預支職工薪資者外，應按資金貸與期間所屬年度一月一日臺灣銀行之基準利率計算公司利息收入課稅。

#### 第 24-4 條

- 1 自一百年度起，總機構在中華民國境內經營海運業務之營利事業，符合一定要件，經中央目的事業主管機關核定者，其海運業務收入得選擇依第二項規定按船舶淨噸位計算營利事業所得額；海運業務收入以外之收入，其所得額之計算依本法相關規定辦理。
- 2 前項營利事業每年度海運業務收入之營利事業所得額，得依下列標準按每年三百六十五日累計計算：
  - 一、各船舶之淨噸位在一千噸以下者，每一百淨噸位之每日所得額為六十七元。
  - 二、超過一千噸至一萬噸者，超過部分每一百淨噸位之每日所得額為四十九元。
  - 三、超過一萬噸至二萬五千噸者，超過部分每一百淨噸位之每日所得額為三十二元。
  - 四、超過二萬五千噸者，超過部分每一百淨噸位之每日所得額為十四元。
- 3 營利事業經營海運業務收入經依第一項規定選擇依項規定計算營利事業所得額者，一經選定，應連續適用十年，不得變更；適用期間如有不符合第一項所定一定要件，經中央目的事業主管機關廢止核定者，自不符合一定要件之年度起連續五年，不得再選擇依前項規定辦理。
- 4 營利事業海運業務收入選擇依第二項規定計算營利事業所得額者，其當年度營利事業所得稅結算申報，不適用下列規定：
  - 一、第三十九條第一項但書關於虧損扣除規定。
  - 二、其他法律關於租稅減免規定。
- 5 第一項之一定要件、業務收入範圍、申請之期限、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商中央目的事業主管機關定之。

#### 第 24-5 條

- 1 營利事業當年度房屋、土地交易所得或損失之計算，以其收入減除相關成本、費用或損失後之餘額為所得額。但依土地稅法規定繳納之土地增值稅，除屬未自該房屋、土地交易所得額減除之土地漲價總數額部分之稅額外，不得列為成本費用。
- 2 營利事業依前項規定計算之房屋、土地交易所得，減除依土地稅法第三十條第一項規定公告土地現值計算之土地漲價總數額後之餘額，不併計營利事業所得額，按下列規定稅率分開計算應納稅額，合併報繳；其在中華民國境內無固定營業場所者，由營業代理人或其委託之代理人代為申報納稅：
  - 一、總機構在中華民國境內之營利事業：
    - （一）持有房屋、土地之期間在二年以內者，稅率為百分之四十五。

- (二) 持有房屋、土地之期間超過二年，未逾五年者，稅率為百分之三十五。
- (三) 持有房屋、土地之期間超過五年者，稅率為百分之二十。
- (四) 因財政部公告之非自願性因素，交易持有期間在五年以下之房屋、土地者，稅率為百分之二十。
- (五) 營利事業以自有土地與營利事業合作興建房屋，自土地取得之日起算五年內完成並銷售該房屋、土地者，稅率為百分之二十。
- (六) 營利事業提供土地、合法建築物、他項權利或資金，依都市更新條例參與都市更新，或依都市危險及老舊建築物加速重建條例參與重建，於興建房屋完成後取得之房屋及其坐落基地第一次移轉且其持有期間在五年以下者，稅率為百分之二十。

## 二、總機構在中華民國境外之營利事業：

- (一) 持有房屋、土地之期間在二年以內者，稅率為百分之四十五。
  - (二) 持有房屋、土地之期間超過二年者，稅率為百分之三十五。
- 3 營利事業依第一項規定計算之當年度房屋、土地交易損失，應先自當年度適用相同稅率之房屋、土地交易所得中減除，減除不足部分，得自當年度適用不同稅率之房屋、土地交易所得中減除，減除後尚有未減除餘額部分，得自交易年度之次年起十年內之房屋、土地交易所得減除。
  - 4 營利事業交易其興建房屋完成後第一次移轉之房屋及其坐落基地，不適用前二項規定，其依第一項規定計算之房屋、土地交易所得額，減除依土地稅法第三十條第一項規定公告土地現值計算之土地漲價總數額後之餘額，計入營利事業所得額課稅，餘額為負數者，以零計算；其交易所得額為負者，得自營利事業所得額中減除，但不得減除土地漲價總數額。
  - 5 稽徵機關進行調查或復查時，營利事業未提示有關房屋、土地交易所得額之帳簿、文據者，稽徵機關應依查得資料核定；成本或費用無查得資料者，得依原始取得時房屋評定現值及公告土地現值按政府發布之消費者物價指數調整後，核定其成本，其費用按成交價額百分之三計算，並以三十萬元為限。
  - 6 獨資、合夥組織營利事業交易房屋、土地，應由獨資資本主或合夥組織合夥人就該房屋、土地交易所得額，依第十四條之四至第十四條之七規定課徵所得稅，不計入獨資、合夥組織營利事業之所得額，不適用前五項規定。

## 第 25 條

- 1 總機構在中華民國境外之營利事業，在中華民國境內經營國際運輸、承包營建工程、提供技術服務或出租機器設備等業務，其成本費用分攤計算困難者，不論其在中華民國境內是否設有分支機構或代理人，得向財政部申請核准，或由財政部核定，國際運輸業務按其在中華民國境內之營業收入之百分之十，其餘業務按其在中華民國境內之營業收入之百分之十五為中華民國境內之營利事業所得額。但不適用第三十九條關於虧損扣除之規定。
- 2 前項所稱在中華民國境內之營業收入，其屬於經營國際運輸業務者，依左列之規定：
  - 一、海運事業：指自中華民國境內承運出口客貨所取得之全部票價或運費。
  - 二、空運事業：

(一) 客運：指自中華民國境內起站至中華民國境外第一站間之票價。

(二) 貨運：指承運貨物之全程運費。但載貨出口之國際空運事業，如因航線限制等原因，在航程中途將承運之貨物改由其他國際空運事業之航空器轉載者，按該國際空運事業實際載運之航程運費計算。

3 前項第二款第一目所稱中華民國境外之第一站，由財政部以命令定之。

## 第 26 條

國外影片事業在中華民國境內無分支機構，經由營業代理人出租影片之收入，應以其二分之一為在中華民國境內之營利事業所得額，其在中華民國境內設有分支機構者，出租影片之成本，得按片租收入百分之四十五計列。

## 第 27 條

- 1 營利事業之進貨，未取得進貨憑證或未將進貨憑證保存，或按址查對不確者，稽徵機關得按當年度當地該項貨品之最低價格，核定其進貨成本。
- 2 營利事業之銷貨，未給與他人銷貨憑證，或未將銷貨憑證存根保存者，稽徵機關得按當年度當地該項貨品之最高價格，核定其銷貨價格。

## 第 28 條

製造業耗用之原料，超過各該業通常水準者，其超過部份非經提出正當理由，經稽徵機關查明屬實者不予減除。

## 第 29 條

資本之利息為盈餘之分配，不得列為費用或損失。

## 第 30 條

- 1 借貸款項之利息，其應在本營業年度內負擔者，准予減除。
- 2 借貸款項約載利率，超過法定利率時，仍按當地商業銀行最高利率核計。但非銀行貸款，原經稽徵機關參酌市場利率核定最高標準者，得從其核定。

## 第 31 條

(刪除)

## 第 31-1 條

(刪除)

## 第 32 條

營利事業職工之薪資，合於左列規定者，得以費用或損失列支：

一、公司、合作社職工之薪資、經預先決定或約定執行業務之股東、董事、監察人之薪資，經組織章程規定或股東大會或社員大會預先議決，不論營業盈虧必須支付者。

二、合夥及獨資組織之職工薪資、執行業務之合夥人及資本主之薪資，不論營業盈虧必須支付，且不得超過同業通常水準者。

### 第 33 條

- 1 適用勞動基準法之營利事業，依勞動基準法提撥之勞工退休準備金，或依勞工退休金條例提繳之勞工退休金或年金保險費，每年度得在不超過當年度已付薪資總額百分之十五限度內，以費用列支。
- 2 非適用勞動基準法之營利事業定有職工退休辦法者，每年度得在不超過當年度已付薪資總額百分之四限度內，提列職工退休金準備，並以費用列支。但營利事業設置職工退休基金，與該營利事業完全分離，其保管、運用及分配等符合財政部之規定者，每年度得在不超過當年度已付薪資總額百分之八限度內，提撥職工退休基金，並以費用列支。
- 3 已依前二項規定提撥勞工退休準備金、提列職工退休金準備或提撥職工退休基金者，以後職工退休或資遣，依規定發給退休金或資遣費時，應先由勞工退休準備金、職工退休金準備或職工退休基金項下支付或沖轉；不足支付或沖轉時，始得以當年度費用列支。
- 4 營利事業因解散、廢止、合併或轉讓，依第七十五條規定計算清算所得時，勞工退休準備金或職工退休金準備或職工退休基金之累積餘額，應轉作當年度收益處理。

### 第 34 條

建築物、船舶、機械、工具、器具、及其他營業上之設備，因擴充換置、改良、修理之支出，所增加之價值或效能，非兩年內所能耗竭者，為資本之增加，不得列為費用或損失。

### 第 35 條

凡遭受不可抗力之災害損失受有保險賠償部份，不得列為費用或損失。

### 第 36 條

營利事業之捐贈，得依左列規定，列為當年度費用或損失：

- 一、為協助國防建設、慰勞軍隊、對各級政府之捐贈，以及經財政部專案核准之捐贈，不受金額限制。
- 二、除前款規定之捐贈外，凡對合於第十一條第四項規定之機關、團體之捐贈，以不超過所得額百分之十為限。

### 第 37 條

- 1 業務上直接支付之交際應酬費用，其經取得確實單據者，得分別依左列之限度，列為費用或損失：
  - 一、以進貨為目的，於進貨時所直接支付之交際應酬費用：全年進貨貨價在三千萬元以下者，以不超過全年進貨貨價千分之一點五為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過全年進貨貨價千分之二為限。全年進貨貨價超過三千萬元至一億五千萬元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之一為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之一點五為限。全年進貨貨價超過一億五千萬元至六億元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分



之零點五為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之一為限。全年進貨貨價超過六億元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之零點二五為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之零點五為限。

二、以銷貨為目的，於銷貨時直接所支付之交際應酬費用：全年銷貨貨價在三千萬元以下者，以不超過全年銷貨貨價千分之四點五為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過全年銷貨貨價千分之六為限。全年銷貨貨價超過三千萬元至一億五千萬元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之三為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之四為限。全年銷貨貨價超過一億五千萬元至六億元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之二為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之三為限。全年銷貨貨價超過六億元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之一為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之一點五為限。

三、以運輸貨物為目的，於運輸時直接所支付之交際應酬費用：全年貨運運價在三千萬元以下者，以不超過全年貨運運價千分之六為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過全年貨運運價千分之七為限。全年貨運運價超過三千萬元至一億五千萬元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之五為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之六為限。全年貨運運價超過一億五千萬元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之四為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之五為限。

四、以供給勞務或信用為業者，以成立交易為目的，於成立交易時直接所支付之交際應酬費用：全年營業收益額在九百萬元以下者，以不超過全年營業收益額千分之十為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過全年營業收益額千分之十二為限。全年營業收益額超過九百萬元至四千五百萬元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之六為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之八為限。全年營業收益額超過四千五百萬元者，超過部分所支付之交際應酬費用，以不超過千分之四為限；經核准使用藍色申報書者，以不超過千分之六為限。

- 2 公營事業各項交際應酬費用支付之限度；由主管機關分別核定，列入預算。營利事業經營外銷業務，取得外匯收入者，除依前項各款規定列支之交際應酬費外，並得在不超過當年度外銷結匯收入總額百分之二範圍內，列支特別交際應酬費。

### 第 38 條

經營本業及附屬業務以外之損失，或家庭之費用，及各種稅法所規定之滯報金、怠報金、滯納金等及各項罰鍰，不得列為費用或損失。

### 第 39 條

- 1 以往年度營業之虧損，不得列入本年度計算。但公司組織之營利事業，會計帳冊簿據完備，虧損及申報扣除年度均使用第七十七條所稱藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期申報者，得將該管稽徵機關核定之前十年內各期虧損，自本年純益額中扣除後，再行核課。

- 2 本法中華民國九十八年一月六日修正之條文施行前，符合前項但書規定之公司組織營利事業，經稽徵機關核定之以前年度虧損，尚未依法扣除完畢者，於修正施行後，適用修正後之規定。

#### 第 40 條

- 1 營業期間不滿一年者，應將其所得額按實際營業期間，相當全年之比例，換算全年所得額，依規定稅率計算全年度稅額，再就原比例換算其應納稅額。
- 2 營業期間不滿一月者，以一月計算。

#### 第 41 條

營利事業之總機構在中華民國境外，其在中華民國境內之固定營業場所或營業代理人，應單獨設立帳簿，並計算其營利事業所得額課稅。

#### 第 42 條

公司、合作社及其他法人之營利事業，因投資於國內其他營利事業，所獲配之股利或盈餘，不計入所得額課稅。

#### 第 43 條

（刪除）

#### 第 43-1 條

營利事業與國內外其他營利事業具有從屬關係，或直接間接為另一事業所有或控制，其相互間有關收益、成本、費用與損益之攤計，如有以不合營業常規之安排，規避或減少納稅義務者，稽徵機關為正確計算該事業之所得額，得報經財政部核准按營業常規予以調整。

#### 第 43-2 條

- 1 自一百年度起，營利事業對關係人之負債占業主權益超過一定比率者，超過部分之利息支出不得列為費用或損失。
- 2 前項營利事業辦理結算申報時，應將對關係人之負債占業主權益比率及相關資訊，於結算申報書揭露。
- 3 第一項所定關係人、負債、業主權益之範圍、負債占業主權益一定比率及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。
- 4 銀行、信用合作社、金融控股公司、票券金融公司、保險公司及證券商，不適用前三項規定。

#### 第 43-3 條

- 1 營利事業及其關係人直接或間接持有在中華民國境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額合計達百分之五十以上或對該關係企業具有重大影響力者，除符合下列各款規定之一者外，營利事業應將該關係企業當年度之盈餘，按其持有該關係企業股份或資本額之比率及持有期間計算，認列投資收益，計入當年度所得額課稅：

一、關係企業於所在國家或地區有實質營運活動。

二、關係企業當年度盈餘在一定基準以下。但各關係企業當年度盈餘合計數逾一定基準者，仍應計入當年度所得額課稅。

- 2 前項所稱低稅負國家或地區，指關係企業所在國家或地區，其營利事業所得稅或實質類似租稅之稅率未逾第五條第五項第二款所定稅率之百分之七十或僅對其境內來源所得課稅者。
- 3 關係企業自符合第一項規定之當年度起，其各期虧損經所在國家或地區或中華民國合格會計師查核簽證，並由營利事業依規定格式填報及經所在地稽徵機關核定者，得於虧損發生年度之次年度起十年內自該關係企業盈餘中扣除，依第一項規定計算該營利事業投資收益。
- 4 營利事業於實際獲配該關係企業股利或盈餘時，在已依第一項規定認列投資收益範圍內，不計入所得額課稅；超過已認列投資收益部分，應於獲配年度計入所得額課稅。其獲配股利或盈餘已依所得來源地稅法規定繳納之所得稅，於認列投資收益年度申報期間屆滿之翌日起五年內，得由納稅義務人提出所得來源地稅務機關發給之納稅憑證，並取得所在地中華民國駐外機構或其他經中華民國政府認許機構之驗證後，自各該認列投資收益年度結算應納稅額中扣抵；扣抵之數，不得超過因加計該投資收益，而依國內適用稅率計算增加之結算應納稅額。
- 5 前四項之關係人及關係企業、具有重大影響力、認列投資收益、實質營運活動、當年度盈餘之一定基準、虧損扣抵、國外稅額扣抵之範圍與相關計算方法、應提示文據及其他相關事項之辦法，由財政部定之。
- 6 第一項之關係企業當年度適用第四十三條之四規定者，不適用前五項規定。

#### 第 43-4 條

- 1 依外國法律設立，實際管理處所在中華民國境內之營利事業，應視為總機構在中華民國境內之營利事業，依本法及其他相關法律規定課徵營利事業所得稅；有違反時，並適用本法及其他相關法律規定。
- 2 依前項規定課徵營利事業所得稅之營利事業，其給付之各類所得應比照依中華民國法規成立之營利事業，依第八條各款規定認定中華民國來源所得，並依本法及其他相關法律規定辦理扣繳與填具扣（免）繳憑單、股利憑單及相關憑單；有違反時，並適用本法及其他相關法律規定。但該營利事業分配非屬依第一項規定課徵營利事業所得稅年度之盈餘，非屬第八條規定之中華民國來源所得。
- 3 第一項所稱實際管理處所在中華民國境內之營利事業，指營利事業符合下列各款規定者：
  - 一、作成重大經營管理、財務管理及人事管理決策者為中華民國境內居住之個人或總機構在中華民國境內之營利事業，或作成該等決策之處所在中華民國境內。
  - 二、財務報表、會計帳簿紀錄、董事會議事錄或股東會議事錄之製作或儲存處所在中華民國境內。
  - 三、在中華民國境內有實際執行主要經營活動。
- 4 前三項依本法及其他相關法律規定課徵所得稅、辦理扣繳與填發憑單之方式、實際管理處所之認定要件及程序、證明文件及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

#### 第 四 節 資產估價

#### 第 44 條

- 1 商品、原料、物料、在製品、製成品、副產品等存貨之估價，以實際成本為準；成本高於淨變現價值時，納稅義務人得以淨變現價值為準，跌價損失得列銷貨成本；成本不明或淨變現價值無法合理預期時，由該管稽徵機關用鑑定或估定方法決定之。
- 2 前項所稱淨變現價值，指營利事業預期正常營業出售存貨所能取得之淨額。
- 3 第一項成本，得按存貨之種類或性質，採用個別辨認法、先進先出法、加權平均法、移動平均法或其他經主管機關核定之方法計算之。

#### 第 45 條

- 1 稱實際成本者，凡資產之出價取得，指取得價格，包括取得之代價，及因取得並為適於營業上使用而支付之一切必需費用。其自行製造或建築者，指製造或建築價格，包括自設計、製造、建築以至適於營業上使用，而支付之一切必要工料及費用，其係由期初盤存轉入者，指原盤存價格。
- 2 資產之因擴充、換置、改良、修理而增加其價值或效能者，其所支付之費用，得就其增加原有價值或效能之部份，加入實際成本餘額內計算。

#### 第 46 條

稱時價者，指在決算日該項資產之當地市場價格。

#### 第 47 條

運送品之估價，以運出時之成本為成本，以到達地之時價為時價，副產品之估價，有成本可資核計者，依本法第四十四條之規定辦理，無成本可資核計者，以自其時價中減除銷售費用後之價格為標準。

#### 第 48 條

短期投資之有價證券，其估價準用本法第四十四條之規定辦理，在決算時之價格遇有劇烈變動，得以決算日前一個月間之平均價為決算日之時價。

#### 第 49 條

- 1 應收帳款及應收票據債權之估價，應以其扣除預計備抵呆帳後之數額為標準。
- 2 前項備抵呆帳，應就應收帳款與應收票據餘額百分之一限度內，酌量估列；其為金融業者，應就其債權餘額按上述限度估列之。
- 3 營利事業依法得列報實際發生呆帳之比率超過前項標準者，得在其以前三個年度依法得列報實際發生呆帳之比率平均數限度內估列之。
- 4 營利事業下年度實際發生之呆帳損失，如與預計數額有所出入者，應於預計該年呆帳損失時糾正之，仍使適合其應計之成數。
- 5 應收帳款、應收票據及各項欠款債權有左列情事之一者，得視為實際發生呆帳損失：
  - 一、因倒閉逃匿、和解或破產之宣告，或其他原因，致債權之一部或全部不能收回者。
  - 二、債權中有逾期兩年，經催收後，未經收取本金或利息者。



- 6 前項債權於列入損失後收回者，應就其收回之數額列為收回年度之收益。

### 第 50 條

建築物裝修附屬設備，及船舶、機械、工具、器具等固定資產之估價，以自其實際成本中，按期扣除折舊之價格為標準。

### 第 51 條

- 1 固定資產之折舊方法，以採用平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工作時間法或其他經主管機關核定之折舊方法為準；資產種類繁多者，得分類綜合計算之。
- 2 各種固定資產耐用年數，依固定資產耐用年數表之規定。但為防止水污染或空氣污染所增置之設備，其耐用年數得縮短為二年。
- 3 各種固定資產計算折舊時，其耐用年數，除經政府獎勵特予縮短者外，不得短於該表規定之最短年限。

### 第 51-1 條

- 1 營利事業新購置之乘人小客車，依前條第一項規定計提折舊時，其實際成本，以不超過財政部規定之標準為限。
- 2 前項小客車如於使用後出售或毀滅廢棄時，其收益或損失之計算，仍應以依本法規定正常折舊方法計算之未折減餘額為基礎。

### 第 52 條

固定資產經過相當年數使用後，實際成本遇有增減時，按照增減後之價額，以其未使用年數作為耐用年數，依規定折舊率計算折舊。

### 第 53 條

- 1 固定資產在取得時，已經過相當年數之使用者，得以其未使用年數作為耐用年數，按照規定折舊率計算折舊。
- 2 固定資產在取得時，因特定事故，預知其不能合於規定之耐用年數者，得提出證明文據，以其實際可使用年數作為耐用年數，按照規定折舊率，計算折舊。

### 第 54 條

- 1 折舊性固定資產，應設置累計折舊科目，列為各該資產之減項。固定資產之折舊，應逐年提列。
- 2 固定資產計算折舊時，應預估其殘值，並以減除殘值後之餘額為計算基礎。
- 3 固定資產耐用年數屆滿仍繼續使用者，得就殘值繼續提列折舊。

### 第 55 條

固定資產之使用年數已達規定年限，而其折舊累計未足額時，得以原折舊率繼續折舊至折足為止。

### 第 56 條

(刪除)

### 第 57 條

- 1 固定資產於使用期滿折舊足額後毀滅或廢棄時，其廢料售價收入不足預留之殘價者，不足之額得列為當年度之損失。其超過預留之殘價者，超過之額應列為當年度之收益。
- 2 固定資產因特定事故，未達規定耐用年數，而毀滅或廢棄者，得提出確實證明文據，以其未折減餘額列為該年度之損失。但有廢料之售價收入者，應將售價作為收益。

### 第 58 條

固定資產之耐用期限不及兩年者，得以其成本列為取得製造或建築年度之損失，不必按年折舊。

### 第 59 條

遞耗資產之估價，以自其成本中按期扣除耗竭額後之價額為標準，耗竭額之計算，得就下列方法擇一適用之。但採用後不得變更：

- 一、就遞耗資產之成本，按可採掘之數量，預計單位耗竭額，年終結算時再就當年度實際採掘數量，按上項預計單位耗竭額，計算該年度應減除之耗竭額。
- 二、就採掘或出售產品之收入總額，依遞耗資產耗竭率表之規定按年提列之。但每年提列之耗竭額，不得超過該資產當年度未減除耗竭額前之收益額百分之五十。其累計額並不得超過該資產之成本。生產石油及天然氣者，每年得就當年度出售產量收入總額提列百分之二七點五之耗竭額，至該項遞耗資產生產枯竭時止。但每年提列之耗竭額，以不超過該項遞耗資產當年度未減除耗竭額前之收益額之百分之五十為限。

### 第 60 條

- 1 營業權、商標權、著作權、專利權及各種特許權等，均限以出價取得者為資產。
- 2 前項無形資產之估價，以自其成本中按期扣除攤折額後之價額為準。
- 3 攤折額以其成本照左列攤折年數按年平均計算之。但在取得後，如因特定事故不能按照規定年數攤折時，得提出理由，申請該管稽徵機關核准更正之：
  - 一、營業權以十年為計算攤折之標準。
  - 二、著作權以十五年為計算攤折之標準。
  - 三、商標權、專利權及其他各種特許權等，可依其取得後法定享有之年數為計算攤折之標準。

### 第 61 條

本法所稱之固定資產、遞耗資產以及無形資產遇有物價上漲達百分之二十五時，得實施資產重估價；其實施辦法及重估公式由行政院定之。

### 第 62 條

- 1 長期投資之存款、放款或債券，按其攤還期限計算現價為估價標準，現價之計算其債權有利息者，按原利率計算，無利息者，按當地銀錢業定期一年存款之平均利率計算之。

- 2 前項債權於到期收回時，其超過現價之利息部份，應列為收回年度之收益。

### 第 63 條

長期投資之握有附屬事業全部資本或過半數資本者，應以該附屬事業之財產淨值或按其出資額比例分配財產淨值為估價標準，在其他事業之長期投資，其出資額及未過半數者，以其成本為估價標準。

### 第 64 條

- 1 預付費用之估價，應以其有效期間未經過部分為準；用品盤存之估價，應以其未消耗部分之數額為準；其他遞延費用之估價，應以其未攤銷之數額為準。
- 2 營利事業創業期間發生之費用，應作為當期費用。所稱創業期間，指營利事業自開始籌備至所計劃之主要營業活動開始且產生重要收入前所涵蓋之期間。
- 3 公司債之發行費及折價發行之差額金，有償還期限之規定者，應按其償還期限分期攤提。

### 第 65 條

營利事業在解散、廢止、合併、分割、收購或轉讓時，其資產之估價，以時價或實際成交價格為準。

### 第 66 條

- 1 納稅義務人應備置財產目錄，標明各種資產之數量、單位、單價、總價及所在地，並註明其為成本、時價或估定之價額。
- 2 納稅義務人對於各種資產之估價不能提出確實證明文據時，該管稽徵機關得逕行估定其價額。

## 第 五 節 （刪除）

### 第 66-1 條

（刪除）

### 第 66-2 條

（刪除）

### 第 66-3 條

（刪除）

### 第 66-4 條

（刪除）

### 第 66-5 條

（刪除）

### 第 66-6 條

(刪除)

#### 第 66-7 條

(刪除)

#### 第 66-8 條

(刪除)

### 第 六 節 未分配盈餘之課稅

#### 第 66-9 條

- 1 自八十七年度起至一百零六年度止，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應就該未分配盈餘加徵百分之十營利事業所得稅；自一百零七年度起，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應就該未分配盈餘加徵百分之五營利事業所得稅。
- 2 前項所稱未分配盈餘，指營利事業當年度依商業會計法、證券交易法或其他法律有關編製財務報告規定處理之本期稅後淨利，加計本期稅後淨利以外純益項目計入當年度未分配盈餘之數額，減除下列各款後之餘額：
  - 一、彌補以往年度之虧損及經會計師查核簽證之次一年度虧損。
  - 二、已由當年度盈餘分配之股利或盈餘。
  - 三、已依公司法或其他法律規定由當年度盈餘提列之法定盈餘公積，或已依合作社法規定提列之公積金及公益金。
  - 四、依本國與外國所訂之條約，或依本國與外國或國際機構就經濟援助或貸款協議所訂之契約中，規定應提列之償債基金準備，或對於分配盈餘有限制者，其已由當年度盈餘提列或限制部分。
  - 五、依其他法律規定，由主管機關命令自當年度盈餘已提列特別盈餘公積或限制分配部分。
  - 六、依其他法律規定，應由稅後純益轉為資本公積者。
  - 七、本期稅後淨利以外純損項目計入當年度未分配盈餘之數額。
  - 八、其他經財政部核准之項目。
- 3 前項第二款至第六款，應以截至各該所得年度之次一會計年度結束前，已實際發生者為限。
- 4 營利事業當年度之財務報表經會計師查核簽證者，第二項所稱本期稅後淨利、本期稅後淨利以外之純益項目及純損項目計入當年度未分配盈餘之數額，應以會計師查定數為準。其後如經主管機關查核通知調整者，應以調整更正後之數額為準。
- 5 營利事業依第二項第四款及第五款規定限制之盈餘，於限制原因消滅年度之次一會計年度結束前，未作分配部分，應併同限制原因消滅年度之未分配盈餘計算，依第一項規定稅率加徵營利事業所得稅。

### 第 四 章 稽徵程序

#### 第 一 節 暫繳



## 第 67 條

- 1 營利事業除符合第六十九條規定者外，應於每年九月一日起至九月三十日止，按其上年度結算申報營利事業所得稅應納稅額之二分之一為暫繳稅額，自行向庫繳納，並依規定格式，填具暫繳稅額申報書，檢附暫繳稅額繳款收據，一併向該管稽徵機關申報。
- 2 營利事業未以投資抵減稅額、行政救濟留抵稅額及扣繳稅額抵減前項暫繳稅額者，於自行向庫繳納暫繳稅款後，得免依前項規定辦理申報。
- 3 公司組織之營利事業，會計帳冊簿據完備，使用第七十七條所稱藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期辦理暫繳申報者，得以當年度前六個月之營業收入總額，依本法有關營利事業所得稅之規定，試算其前半年之營利事業所得額，按當年度稅率，計算其暫繳稅額，不適用第一項暫繳稅額之計算方式。

## 第 68 條

- 1 營利事業未依前條第一項規定期間辦理暫繳，而於十月三十一日以前已依前條第一項規定計算補報及補繳暫繳稅額者，應自十月一日起至其繳納暫繳稅額之日止，按其暫繳稅額，依第一百二十三條規定之存款利率，按日加計利息，一併徵收。
- 2 營利事業逾十月三十一日仍未依前項規定辦理暫繳者，稽徵機關應按前條第一項規定計算其暫繳稅額，並依第一百二十三條規定之存款利率，加計一個月之利息，一併填具暫繳稅額核定通知書，通知該營利事業於十五日內自行向庫繳納。

## 第 69 條

下列各種情形，不適用前二條之規定：

一、(刪除)

二、在中華民國境內無固定營業場所之營利事業，其營利事業所得稅依第九十八條之一之規定，應由營業代理人或給付人扣繳者。

三、獨資、合夥組織之營利事業及經核定之小規模營利事業。

四、依本法或其他有關法律規定免徵營利事業所得稅者。

五、(刪除)

六、其他經財政部核定之營利事業。

## 第 70 條

(刪除)

## 第 二 節 結算申報

## 第 71 條

- 1 納稅義務人應於每年五月一日起至五月三十一日止，填具結算申報書，向該管稽徵機關，申報其上一年度內構成綜合所得總額或營利事業收入總額之項目及數額，以及有關減免、扣除之事實，並應依其全年應納稅額減除暫繳稅額、尚未抵繳之扣繳稅額及依第十五條第四項規定計算之可抵

減稅額，計算其應納之結算稅額，於申報前自行繳納。但依法不併計課稅之所得之扣繳稅款，不得減除。

- 2 獨資、合夥組織之營利事業應依前項規定辦理結算申報，無須計算及繳納其應納之結算稅額；其營利事業所得額，應由獨資資本主或合夥組織合夥人依第十四條第一項第一類規定列為營利所得，依本法規定課徵綜合所得稅。但其為小規模營利事業者，無須辦理結算申報，由稽徵機關核定其營利事業所得額，直接歸併獨資資本主或合夥組織合夥人之營利所得，依本法規定課徵綜合所得稅。
- 3 中華民國境內居住之個人全年綜合所得總額不超過當年度規定之免稅額及標準扣除額之合計數者，得免辦理結算申報。但申請退還扣繳稅款及第十五條第四項規定之可抵減稅額，或依第十五條第五項規定課稅者，仍應辦理結算申報。

### 第 71-1 條

- 1 中華民國境內居住之個人於年度中死亡，其死亡及以前年度依本法規定應申報課稅之所得，除依第七十一條規定免辦結算申報者外，應由遺囑執行人、繼承人或遺產管理人於死亡人死亡之日起三個月內，依本法之規定辦理結算申報，並就其遺產範圍內代負一切有關申報納稅之義務。但遺有配偶為中華民國境內居住之個人者，仍應由其配偶依第七十一條之規定，合併辦理結算申報納稅。
- 2 中華民國境內居住之個人，於年度中廢止中華民國境內之住所或居所離境者，應於離境前就該年度之所得辦理結算申報納稅。但其配偶如為中華民國境內居住之個人，仍繼續居住中華民國境內者，應由其配偶依第七十一條規定，合併辦理結算申報納稅。
- 3 合於第四條第十三款規定之教育、文化、公益、慈善機關或團體及其作業組織，應依第七十一條規定辦理結算申報；其不合免稅要件者，仍應依法課稅。

### 第 72 條

- 1 第七十一條之一第一項規定之申報期限，遺囑執行人、繼承人或遺產管理人，如有特殊情形，得於結算申報期限屆滿前，報經稽徵機關核准延長其申報期限。但最遲不得超過遺產稅之申報期限。
- 2 第七十一條之一第二項及第七十三條規定之納稅義務人，如有特殊情形，不能依限或自行辦理申報納稅者，得報經稽徵機關核准，委託中華民國境內居住之個人負責代理申報納稅；如有欠繳稅款情事或未經委託會計師或其他合法代理人代理申報納稅者，稽徵機關得通知主管出入國境之審核機關，不予辦理出國手續。

### 第 73 條

- 1 非中華民國境內居住之個人，及在中華民國境內無固定營業場所及營業代理人之營利事業，在中華民國境內有第八十八條規定之各項所得者，不適用第七十一條關於結算申報之規定，其應納所得稅應由扣繳義務人於給付時，依規定之扣繳率扣繳之；如有非屬第八十八條規定扣繳範圍之所得，並於該年度所得稅申報期限開始前離境者，應離境前向該管稽徵機關辦理申報，依規定稅率納稅；其於該年度所得稅申報期限內尚未離境者，應於申報期限內依有關規定申報納稅。

- 2 在中華民國境內無固定營業場所，而有營業代理人之營利事業，除依第二十五條及第二十六條規定計算所得額，並依規定扣繳所得稅款者外，其營利事業所得稅應由其營業代理人負責，依本法規定向該管稽徵機關申報納稅。

#### 第 73-1 條

國際金融業務分行對中華民國境內之個人、法人、政府機關或金融機構授信之收入，除依法免稅者外，應由該分行於第七十一條規定期限內，就其授信收入總額按規定之扣繳率申報納稅。

#### 第 73-2 條

（刪除）

#### 第 74 條

營利事業報經該管稽徵機關核准變更其會計年度者，應於變更之日起一個月內，將變更前之營利事業所得額，依規定格式申報該管稽徵機關，並依本法第四十條規定計算其應納稅額，於提出申報書前自行繳納之。

#### 第 75 條

- 1 營利事業遇有解散、廢止、合併或轉讓情事時，應於截至解散、廢止、合併或轉讓之日止，辦理當期決算，於四十五日內，依規定格式，向該管稽徵機關申報其營利事業所得額及應納稅額，並於提出申報前自行繳納之。
- 2 營利事業在清算期間之清算所得，應於清算結束之日起三十日內，依規定格式書表向該管稽徵機關申報，並於申報前依照當年度所適用之營利事業所得稅稅率自行計算繳納。但依其他法律得免除清算程序者，不適用之。
- 3 前項所稱清算期間，其屬公司組織者，依公司法規定之期限；屬有限合夥組織者，依有限合夥法規定之期限；非屬公司或有限合夥組織者，為自解散、廢止、合併或轉讓之日起三個月。
- 4 獨資、合夥組織之營利事業應依第一項及第二項規定辦理當期決算或清算申報，無須計算及繳納其應納稅額；其營利事業所得額，應由獨資資本主或合夥組織合夥人依第十四條第一項第一類規定列為營利所得，依本法規定課徵綜合所得稅。但其為小規模營利事業者，無須辦理當期決算或清算申報，由稽徵機關核定其營利事業所得額，直接歸併獨資資本主或合夥組織合夥人之營利所得，依本法規定課徵綜合所得稅。
- 5 營利事業未依第一項及第二項規定期限申報其當期決算所得額或清算所得者，稽徵機關應即依查得資料核定其所得額及應納稅額；其屬獨資、合夥組織之營利事業者，稽徵機關應核定其所得額後，將其營利事業所得額直接歸併獨資資本主或合夥組織合夥人之營利所得，依本法規定課徵綜合所得稅。
- 6 營利事業宣告破產者，應於法院公告債權申報期間截止十日前，向該管稽徵機關提出當期營利事業所得稅決算申報；其未依限申報者，稽徵機關應即依查得之資料，核定其所得額及應納稅額。
- 7 法院應將前項宣告破產之營利事業，於公告債權申報之同時通知當地稽徵機關。

## 第 76 條

- 1 納稅義務人辦理結算申報，應檢附自繳稅款繳款書收據與其他有關證明文件及單據；其為營利事業所得稅納稅義務人者，並應提出資產負債表、財產目錄及損益表。
- 2 公司、合作社及其他法人負責人於申報營利事業所得稅時，應將股東、社員或出資者之姓名、住址、應分配或已分配之股利或盈餘數額；合夥組織之負責人應將合夥人姓名、住址、投資數額及分配損益之比例，列單申報。

## 第 76-1 條

（刪除）

## 第 77 條

- 1 營利事業所得稅結算申報書，應按下列規定使用之：  
一、普通申報書：一般營利事業，除核定適用藍色申報書者外，適用之。  
二、藍色申報書：凡經稽徵機關核准者適用之。  
藍色申報書指使用藍色紙張，依規定格式印製之結算申報書，專為獎勵誠實申報之營利事業而設置。藍色申報書實施辦法，由財政部定之。
- 2 綜合所得稅結算申報書，分一般申報書及簡式申報書兩種；其格式及使用範圍，由財政部定之。

## 第 78 條

- 1 稽徵機關應隨時協助及催促納稅義務人，依限辦理結算申報，並於結算申報限期屆滿前十五日填具催報書，提示延遲申報之責任。
- 2 前項催報書，得以公告方式為之。

## 第 79 條

- 1 納稅義務人未依規定期限辦理結算申報者，稽徵機關應即填具滯報通知書，送達納稅義務人，限於接到滯報通知書之日起十五日內補辦結算申報；其屆期仍未辦理結算申報者，稽徵機關應依查得之資料或同業利潤標準，核定其所得額及應納稅額，並填具核定稅額通知書，連同繳款書，送達納稅義務人依限繳納；嗣後如經調查另行發現課稅資料，仍應依稅捐稽徵法有關規定辦理。其屬獨資、合夥組織之營利事業者，稽徵機關應於核定其所得額後，將其營利事業所得額直接歸併獨資資本主或合夥組織合夥人之營利所得，依本法規定課徵綜合所得稅。
- 2 綜合所得稅納稅義務人不適用前項催報之規定；其屆期未申報者，稽徵機關應即依查得之資料核定其所得額及應納稅額，通知依限繳納；嗣後如經稽徵機關調查另行發現課稅資料，仍應依稅捐稽徵法有關規定辦理。

## 第 三 節 調 查

## 第 80 條

- 1 稽徵機關接到結算申報書後，應派員調查，核定其所得額及應納稅額。



- 2 前項調查，稽徵機關得視當地納稅義務人之多寡採分業抽樣調查方法，核定各該業所得額之標準。
- 3 納稅義務人申報之所得額如在前項規定標準以上，即以其原申報額為準。但如經稽徵機關發現申報異常或涉有匿報、短報或漏報所得額之情事，或申報之所得額不及前項規定標準者，得再個別調查核定之。
- 4 各業納稅義務人所得額標準之核定，應徵詢各該業同業公會之意見。
- 5 稽徵機關對所得稅案件進行書面審核、查帳審核與其他調查方式之辦法，及對影響所得額、應納稅額及稅額扣抵計算項目之查核準則，由財政部定之。

### **第 81 條**

- 1 該管稽徵機關應依其查核結果填具核定稅額通知書，連同各計算項目之核定數額送達納稅義務人。
- 2 前項通知書之記載或計算有錯誤時，納稅義務人得於通知書送達後十日內，向該管稽徵機關查對，或請予更正。
- 3 綜合所得稅結算申報案件，經查核結果有下列情形之一者，該管稽徵機關得以公告方式，載明申報業經核定，代替核定稅額通知書之填具及送達：
  - 一、依申報應退稅款辦理退稅。
  - 二、無應補或應退稅款。
  - 三、應補或應退稅款符合免徵或免退規定。

### **第 82 條**

（刪除）

### **第 82-1 條**

（刪除）

### **第 83 條**

- 1 稽徵機關進行調查或復查時，納稅義務人應提示有關各種證明所得額之帳簿、文據；其未提示者，稽徵機關得依查得之資料或同業利潤標準，核定其所得額。
- 2 前項帳簿、文據，應由納稅義務人依稽徵機關規定時間，送交調查；其因特殊情形，經納稅義務人申請，或稽徵機關認有必要，得派員就地調查。
- 3 納稅義務人已依規定辦理結算申報，但於稽徵機關進行調查時，通知提示有關各種證明所得額之帳簿、文據而未依限期提示者，稽徵機關得依查得之資料或同業利潤標準核定其所得額；嗣後如經調查另行發現課稅資料，仍應依法辦理。

### **第 83-1 條**

- 1 稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查時，如發現納稅義務人有重大逃漏稅嫌疑，得視案情需要，報經財政部核准，就納稅義務人資產淨值、資金流程及不合營業常規之營業資料進行調查。
- 2 稽徵機關就前項資料調查結果，證明納稅義務人有逃漏稅情事時，納稅義務人對有利於己之事實，應負舉證之責。



#### 第 84 條

- 1 稽徵機關於調查或復查時，得通知納稅義務人本人或其代理人到達辦公處所備詢。
- 2 納稅義務人因正當理由不能按時到達備詢者，應於接到稽徵機關通知之日起七日內，向稽徵機關申復。

#### 第 85 條

戶籍機關依法辦理戶籍異動登記時，應抄副本分送當地稽徵機關。

#### 第 86 條

納稅義務人及其他關係人提供帳簿文據時，該管稽徵機關應掣給收據，並於帳簿文據提送完全之日起七日內發還之，其有特殊情形經該管稽徵機關首長核准者，得延長發還時間七日。

#### 第 87 條

（刪除）

### 第 四 節 扣 繳

#### 第 88 條

- 1 納稅義務人有下列各類所得者，應由扣繳義務人於給付時，依規定之扣繳率或扣繳辦法，扣取稅款，並依第九十二條規定繳納之：
  - 一、公司分配予非中華民國境內居住之個人及總機構在中華民國境外之營利事業之股利；合作社、其他法人、合夥組織或獨資組織分配予非中華民國境內居住之社員、出資者、合夥人或獨資資本主之盈餘。
  - 二、機關、行政法人、團體、學校、事業、破產財團之破產管理人、執行業務者或信託行為之受託人因管理、處分信託財產所給付之薪資、利息、租金、佣金、權利金、競技、競賽或機會中獎之獎金或給與、退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付之養老金、告發或檢舉獎金、結構型商品交易之所得、執行業務者之報酬，及給付在中華民國境內無固定營業場所或營業代理人之國外營利事業之所得。
  - 三、第二十五條規定之營利事業，依第九十八條之一之規定，應由營業代理人或給付人扣繳所得稅款之營利事業所得。
  - 四、第二十六條規定在中華民國境內無分支機構之國外影片事業，其在中華民國境內之營利事業所得額。
- 2 獨資、合夥組織之營利事業依第七十一條第二項或第七十五條第四項規定辦理結算申報或決算、清算申報，有應分配予非中華民國境內居住之獨資資本主或合夥組織合夥人之盈餘者，應於該年度結算申報或決算、清算申報法定截止日前，由扣繳義務人依規定之扣繳率扣取稅款，並依第九十二條規定繳納；其後實際分配時，不適用前項第一款規定。
- 3 前項獨資、合夥組織之營利事業，依法辦理結算、決算或清算申報，或於申報後辦理更正，經稽徵機關核定增加營利事業所得額；或未依法自行辦理申報，經稽徵機關核定營利事業所得額，致

增加獨資資本主或合夥組織合夥人之盈餘者，扣繳義務人應於核定通知書送達之次日起算三十日內，就應分配予非中華民國境內居住之獨資資本主或合夥組織合夥人之新增盈餘，依規定之扣繳率扣取稅款，並依第九十二條規定繳納。

- 4 前三項各類所得之扣繳率及扣繳辦法，由財政部擬訂，報請行政院核定。

## 第 89 條

- 1 前條各類所得稅款，其扣繳義務人及納稅義務人如下：
  - 一、公司分配予非中華民國境內居住之個人及總機構在中華民國境外之營利事業之股利；合作社分配予非中華民國境內居住之社員之盈餘；其他法人分配予非中華民國境內居住之出資者之盈餘；獨資、合夥組織之營利事業分配或應分配予非中華民國境內居住之獨資資本主或合夥組織合夥人之盈餘，其扣繳義務人為公司、合作社、其他法人、獨資組織或合夥組織；納稅義務人為非中華民國境內居住之個人股東、總機構在中華民國境外之營利事業股東、非中華民國境內居住之社員、出資者、合夥組織合夥人或獨資資本主。
  - 二、薪資、利息、租金、佣金、權利金、執行業務報酬、競技、競賽或機會中獎獎金或給與、退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付之養老金、告發或檢舉獎金、結構型商品交易之所得，及給付在中華民國境內無固定營業場所或營業代理人之國外營利事業之所得，其扣繳義務人為機關、行政法人、團體、學校、事業、破產財團之破產管理人、執行業務者或信託行為之受託人；納稅義務人為取得所得者。
  - 三、依前條第一項第三款規定之營利事業所得稅扣繳義務人，為營業代理人或給付人；納稅義務人為總機構在中華民國境外之營利事業。
  - 四、國外影片事業所得稅款扣繳義務人，為營業代理人或給付人；納稅義務人為國外影片事業。
- 2 扣繳義務人未履行扣繳責任，而有他遷不明、行蹤不明或其他情事，致無從追究者，稽徵機關得逕向納稅義務人徵收之。
- 3 機關、行政法人、團體、學校、事業、破產財團之破產管理人、執行業務者或信託行為之受託人每年所給付依前條規定應扣繳稅款之所得，及第十四條第一項第十類之其他所得，因未達起扣點，或因不屬本法規定之扣繳範圍，而未經扣繳稅款者，應於每年一月底前，將受領人姓名、住址、國民身分證統一編號及全年給付金額等，依規定格式，列單申報主管稽徵機關，並應於二月十日前，將免扣繳憑單填發納稅義務人；每年一月遇連續三日以上國定假日者，免扣繳憑單申報期間延長至二月五日止，免扣繳憑單填發期間延長至二月十五日止。但機關、行政法人、團體、學校、事業有解散、廢止、合併、轉讓、裁撤、變更，或破產管理人處理之破產事務經法院裁定終結或終止時，應隨時填發免扣繳憑單，並於十日內列單申報主管稽徵機關。

## 第 89-1 條

- 1 第三條之四信託財產發生之收入，扣繳義務人應於給付時，以信託行為之受託人為納稅義務人，依前二條規定辦理。但扣繳義務人給付第三條之四第五項規定之公益信託之收入，除依法不併計課稅之所得外，得免依第八十八條規定扣繳稅款。

- 2 信託行為之受託人依第九十二條之一規定開具扣繳憑單時，應以前項各類所得之扣繳稅款為受益人之已扣繳稅款；受益人有二人以上者，受託人應依第三條之四第二項規定之比例計算各受益人之已扣繳稅款。
- 3 受益人為非中華民國境內居住之個人或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業者，應以受託人為扣繳義務人，就其依第三條之四第一項、第二項規定計算之該受益人之各類所得額，依第八十八條規定辦理扣繳。但該受益人之前項已扣繳稅款，得自其應扣繳稅款中減除。
- 4 受益人為總機構在中華民國境外而在中華民國境內有固定營業場所之營利事業，其信託收益中屬獲配之股利或盈餘者，準用前項規定。
- 5 第三條之四第五項、第六項規定之公益信託或信託基金，實際分配信託利益時，應以受託人為扣繳義務人，依前二條規定辦理。

### 第 90 條

營利事業代客買賣貨物，應將買賣客戶姓名、地址、貨物名稱、種類、數量、成交價格、日期及佣金等詳細記帳，並將有關文據保存。

### 第 91 條

- 1 各倉庫應將堆存貨物之客戶名稱、地址、貨物名稱、種類、數量、估價倉租及入倉出倉日期等，於貨物入倉之日起，三日內依規定格式報告該管稽徵機關。
- 2 稽徵機關得經常派員稽查倉庫，並記錄其全部進貨及出貨，並審查倉庫之帳簿及記錄。

### 第 92 條

- 1 第八十八條各類所得稅款之扣繳義務人，應於每月十日前將上一月內所扣稅款向國庫繳清，並於每年一月底前將上一年內扣繳各納稅義務人之稅款數額，開具扣繳憑單，彙報該管稽徵機關查核，並應於二月十日前將扣繳憑單填發納稅義務人；每年一月遇連續三日以上國定假日者，扣繳憑單彙報期間延長至二月五日止，扣繳憑單填發期間延長至二月十五日止。但機關、行政法人、團體、學校、事業有解散、廢止、合併、轉讓、裁撤、變更，或破產管理人處理之破產事務經法院裁定終結或終止時，扣繳義務人應隨時就已扣繳稅款數額，填發扣繳憑單，並於十日內向該管稽徵機關辦理申報。
- 2 非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業，有第八十八條規定各類所得時，扣繳義務人應於代扣稅款之日起算十日內，將所扣稅款向國庫繳清，並開具扣繳憑單，向該管稽徵機關申報核驗後，發給納稅義務人。代扣稅款之日起算十日內遇連續三日以上國定假日者，所扣稅款繳納、扣繳憑單申報核驗及發給期間延長五日。
- 3 總機構在中華民國境外而在中華民國境內有固定營業場所之營利事業，其獲配之股利或盈餘，準用前項規定。

### 第 92-1 條

信託行為之受託人應於每年一月底前，填具上一年度各信託之財產目錄、收支計算表及依第三條

之四第一項、第二項、第五項、第六項應計算或分配予受益人之所得額、第八十九條之一規定之扣繳稅額資料等相關文件，依規定格式向該管稽徵機關列單申報；並應於二月十日前將扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單填發納稅義務人。每年一月遇連續三日以上國定假日者，信託之財產目錄、收支計算表及相關文件申報期間延長至二月五日止，扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單填發期間延長至二月十五日止。

### 第 93 條

稽徵機關接到扣繳義務人之申報書表後，應即審核所得額及扣繳稅額，並得派員調查。

### 第 94 條

扣繳義務人於扣繳稅款時，應隨時通知納稅義務人，並依第九十二條之規定，填具扣繳憑單，發給納稅義務人。如原扣稅額與稽徵機關核定稅額不符時，扣繳義務人於繳納稅款後，應將溢扣之款，退還納稅義務人。不足之數，由扣繳義務人補繳，但扣繳義務人得向納稅義務人追償之。

### 第 94-1 條

- 1 依第八十九條第三項本文、第九十二條第一項本文及第九十二條之一規定應填發免扣繳憑單、扣繳憑單及相關憑單之機關、行政法人、團體、學校、事業、破產財團之破產管理人、執行業務者、信託行為之受託人及其他扣繳義務人，已依規定期限將憑單申報該管稽徵機關，且憑單內容符合下列情形者，得免填發憑單予納稅義務人：
  - 一、納稅義務人為在中華民國境內居住之個人、在中華民國境內有固定營業場所之營利事業、機關、團體、執行業務者或信託行為之受託人。
  - 二、扣繳或免扣繳資料經稽徵機關納入結算申報期間提供所得資料查詢服務。
  - 三、其他財政部規定之情形。
- 2 依前項規定免填發憑單予納稅義務人者，如納稅義務人要求填發時，仍應填發。

### 第 95 條

稽徵機關應隨時調查扣繳義務人對於有關扣繳之報告是否確實，並督促依照本法規定扣款繳納。

### 第 96 條

（刪除）

### 第 97 條

第八十三條至第八十六條之規定，對於扣繳稅款準用之。

## 第 五 節 自 繳

### 第 98 條

- 1 依本法規定由納稅義務人自行繳納之稅款及扣繳義務人扣繳之稅款，應由繳款人填用繳款書繳納之。



- 2 依本法規定由稽徵機關填發繳款書通知繳納之稅款，納稅義務人應於繳款書送達後十日內繳納之。

### 第 98-1 條

總機構在中華民國境外之營利事業，依第二十五條規定經財政部核准或核定適用該條規定計算其中華民國境內之營利事業所得額者，應依左列規定繳納其應納營利事業所得稅：

- 一、在中華民國境內設有分支機構者，應由該分支機構依照第六十七條之規定繳納暫繳稅款並辦理暫繳申報。年度終了後，再依第七十一條之規定繳納結算應納稅款並辦理結算申報。
- 二、在中華民國境內未設分支機構而有營業代理人者，應由營業代理人負責扣繳。營業代理人依約定不經收價款者，應照有關扣繳規定負責報繳或報經主管稽徵機關核准由給付人扣繳。
- 三、在中華民國境內未設分支機構及營業代理人者，應由給付人於給付時扣繳。

### 第 99 條

納稅義務人於繳納暫繳稅款時，得憑扣繳憑單抵繳，如不足額，另以現金補足，如超過暫繳稅款數額時，其超過之數，留抵本年度結算稅額。

### 第 100 條

- 1 納稅義務人每年結算申報所得額經核定後，稽徵機關應就納稅義務人全年應納稅額，減除暫繳稅額、未抵繳之扣繳稅額、依第十五條第四項規定計算之可抵減稅額及申報自行繳納稅額後之餘額，填發繳款書，通知納稅義務人繳納。但依法不併計課稅之所得之扣繳稅款，不得減除。
- 2 納稅義務人結算申報，經核定有溢繳稅款者，稽徵機關應填發收入退還書或國庫支票，退還溢繳稅款。
- 3 其後經復查、或訴願、或行政訴訟決定應退稅或補稅者，稽徵機關應填發繳款書，或收入退還書或國庫支票，送達納稅義務人，分別退補；應補稅之納稅義務人，應於繳款書送達後十日內繳納之。
- 4 前二項應退之稅款，稽徵機關於核定後，應儘速填發收入退還書或國庫支票送達納稅義務人，至遲不得超過十日，收入退還書之退稅期間以收入退還書送達之日起三個月內為有效期間，逾期不退。
- 5 納稅義務人依第一百零二條之二規定申報之未分配盈餘，經稽徵機關核定補稅或退稅者，準用第一項至第四項之規定。

### 第 100-1 條

（刪除）

### 第 100-2 條

- 1 綜合所得稅納稅義務人結算申報所列報之免稅及扣除項目或金額，及營利事業所得稅納稅義務人結算申報所列報減除之各項成本、費用或損失、投資抵減稅額，超過本法及附屬法規或其他法律規定之限制，致短繳自繳稅款，經稽徵機關核定補繳者，應自結算申報期限截止之次日起，至繳納補徵稅款之日止，就核定補徵之稅額，依第一百二十三條規定之存款利率，按日加計利息，一



併徵收。但加計之利息，以一年為限。

- 2 依前項規定應加計之利息金額不超過一千五百元者，免予加計徵收。

### 第 101 條

會計年度屬於第二十三條但書之規定者，仍適用本章各節條文之規定，其關於各種期限之計算，均應比照辦理。

### 第 102 條

- 1 納稅義務人對於本章規定各節，有關應行估計報告、申報或申請復查、訴願及行政訴訟等事項，得委託會計師或其他合法代理人代為辦理；其代理辦法，由財政部定之。
- 2 在一定範圍內之營利事業，其營利事業所得稅結算申報，應委託會計師或其他合法代理人查核簽證申報；其辦法由財政部定之。
- 3 營利事業之營利事業所得稅結算申報，委託會計師或其他合法代理人查核簽證申報者，得享受本法對使用藍色申報書者所規定之各項獎勵。

## 第 六 節 盈餘申報

### 第 102-1 條

- 1 營利事業應於每年一月底前，將上一年內分配予股東、社員或出資者之八十七年度或以後年度之股利或盈餘，依規定格式填具股利憑單及全年股利分配彙總資料，一併彙報該管稽徵機關查核；並應於二月十日前將股利憑單填發納稅義務人。每年一月遇連續三日以上國定假日者，股利憑單及全年股利分配彙總資料彙報期間延長至二月五日止，股利憑單填發期間延長至二月十五日止。但營利事業有解散或合併時，應隨時就已分配之股利或盈餘填具股利憑單，並於十日內向該管稽徵機關辦理申報。
- 2 前項規定之營利事業應於辦理一百零六年度或以前年度結算申報時，依規定格式填列各該年度股東可扣抵稅額帳戶變動明細資料，併同結算申報書申報該管稽徵機關查核。但營利事業遇有解散者，應於清算完結日辦理申報；其為合併者，應於合併生效日辦理申報。
- 3 前項所稱股東可扣抵稅額帳戶變動明細資料，指股東可扣抵稅額帳戶之期初餘額、當年度增加金額明細、減少金額明細及其餘額。
- 4 依第一項本文規定應填發股利憑單之營利事業，已依規定期限將憑單彙報該管稽徵機關，且憑單內容符合下列情形者，得免填發憑單予納稅義務人：
  - 一、納稅義務人為在中華民國境內居住之個人、在中華民國境內有固定營業場所之營利事業、機關、團體、執行業務者或信託行為之受託人。
  - 二、股利或盈餘資料經稽徵機關納入結算申報期間提供所得資料查詢服務。
  - 三、其他財政部規定之情形。
- 5 依前項規定免填發憑單予納稅義務人者，如納稅義務人要求填發時，仍應填發。

### 第 102-2 條

- 1 營利事業應於其各該所得年度辦理結算申報之次年五月一日起至五月三十一日止，就第六十六條之九第二項規定計算之未分配盈餘填具申報書，向該管稽徵機關申報，並計算應加徵之稅額，於申報前自行繳納。其經計算之未分配盈餘為零或負數者，仍應辦理申報。
- 2 營利事業於依前項規定辦理申報前經解散或合併者，應於解散或合併日起四十五日內，填具申報書，就截至解散日或合併日止尚未加徵百分之十營利事業所得稅之未分配盈餘，向該管稽徵機關申報，並計算應加徵之稅額，於申報前自行繳納。營利事業未依規定期限申報者，稽徵機關應即依查得資料核定其未分配盈餘及應加徵之稅額，通知營利事業繳納。
- 3 營利事業於報經該管稽徵機關核准，變更其會計年度者，應就變更前尚未申報加徵百分之十營利事業所得稅之未分配盈餘，併入變更後會計年度之未分配盈餘內計算，並依第一項規定辦理。
- 4 營利事業依第一項及第二項辦理申報時，應檢附自繳稅款繳款書收據及其他有關證明文件、單據。

### 第 102-3 條

- 1 稽徵機關應協助營利事業依限辦理未分配盈餘申報，並於申報期限屆滿前十五日填具催報書，提示延遲申報之責任。催報書得以公告方式為之。
- 2 營利事業未依規定期限，辦理未分配盈餘申報者，稽徵機關應即填具滯報通知書，送達營利事業，限於接到滯報通知書之日起十五日內補辦申報；其逾限仍未辦理申報者，稽徵機關應依查得資料，核定其未分配盈餘及應加徵之稅額，並填具核定稅額通知書，連同繳款書，送達營利事業依限繳納；嗣後如經調查另行發現課稅資料，仍應依稅捐稽徵法有關規定辦理。

### 第 102-4 條

稽徵機關接到未分配盈餘申報書後，應派員調查，核定其未分配盈餘及應加徵之稅額，其調查核定，準用第八十條至第八十六條之規定。

## 第 五 章 獎 懲

### 第 103 條

- 1 告發或檢舉納稅義務人或扣繳義務人有匿報、短報或以詐欺及其他不正當行為之逃稅情事，經查明屬實者，稽徵機關應以罰鍰百分之二十，獎給舉發人，並為舉發人絕對保守秘密。
- 2 前項告發或檢舉獎金，稽徵機關應於裁罰確定並收到罰鍰後三日內，通知原舉發人，限期領取。
- 3 舉發人如有參與逃稅行為者不給獎金。
- 4 公務員為舉發人時，不適用本條獎金之規定。

### 第 104 條

（刪除）

### 第 105 條

（刪除）

### 第 106 條

有下列各款事項者，除由該管稽徵機關限期責令補報或補記外，處以一千五百元以下罰鍰：

- 一、公司組織之營利事業負責人、合作社之負責人及其他法人之負責人，違反第七十六條規定，屆期不申報應分配或已分配與股東、社員或出資者之股利或盈餘。
- 二、合夥組織之營利事業負責人，違反第七十六條規定，不將合夥人之姓名、住址、投資數額及分配損益之比例，列單申報。
- 三、營利事業負責人，違反第九十條規定，不將規定事項詳細記帳。
- 四、倉庫負責人，違反第九十一條第一項規定，不將規定事項報告。

### 第 107 條

- 1 納稅義務人違反第八十三條之規定，不按規定時間提送各種帳簿、文據者，稽徵機關應處以一千五百元以下之罰鍰。
- 2 納稅義務人未經提出正當理由，拒絕接受繳款書者，稽徵機關除依稅捐稽徵法第十八條規定送達外，並處以一千五百元以下之罰鍰。

### 第 107-1 條

（刪除）

### 第 108 條

- 1 納稅義務人違反第七十一條規定，未依限辦理結算申報，而已依第七十九條第一項規定補辦結算申報，經稽徵機關據以調查核定其所得額及應納稅額者，應按核定應納稅額另徵百分之十滯報金；其屬獨資、合夥組織之營利事業應按稽徵機關調查核定之所得額按當年度適用之營利事業所得稅稅率計算之金額另徵百分之十滯報金。但最高不得超過三萬元，最低不得少於一千五百元。
- 2 納稅義務人逾第七十九條第一項規定之補報期限，仍未辦理結算申報，經稽徵機關依查得資料或同業利潤標準核定其所得額及應納稅額者，應按核定應納稅額另徵百分之二十怠報金；其屬獨資、合夥組織之營利事業應按稽徵機關調查核定之所得額按當年度適用之營利事業所得稅稅率計算之金額另徵百分之二十怠報金。但最高不得超過九萬元，最低不得少於四千五百元。
- 3 綜合所得稅納稅義務人及依第七十一條規定免辦結算申報者，不適用前二項之規定。

### 第 108-1 條

- 1 營利事業違反第一百零二條之二規定，未依限辦理未分配盈餘申報，而已依第一百零二條之三第二項規定補辦申報，經稽徵機關據以調查核定其未分配盈餘及應加徵之稅額者，應按核定應加徵之稅額另徵百分之十滯報金。但最高不得超過三萬元，最低不得少於一千五百元。
- 2 營利事業逾第一百零二條之三第二項規定之補報期限，仍未辦理申報，經稽徵機關依查得資料核定其未分配盈餘及應加徵之稅額者，應按核定應加徵之稅額另徵百分之二十怠報金。但最高不得超過九萬元，最低不得少於四千五百元。

### 第 108-2 條

- 1 個人違反第十四條之五規定，未依限辦理申報，處三千元以上三萬元以下罰鍰。

- 2 個人已依本法規定辦理房屋、土地交易所得申報，而有漏報或短報情事，處以所漏稅額二倍以下之罰鍰。
- 3 個人未依本法規定自行辦理房屋、土地交易所得申報，除依法核定補徵應納稅額外，應按補徵稅額處三倍以下之罰鍰。

### 第 109 條

(刪除)

### 第 110 條

- 1 納稅義務人已依本法規定辦理結算、決算或清算申報，而對依本法規定應申報課稅之所得額有漏報或短報情事者，處以所漏稅額二倍以下之罰鍰。
- 2 納稅義務人未依本法規定自行辦理結算、決算或清算申報，而經稽徵機關調查，發現有依本法規定課稅之所得額者，除依法核定補徵應納稅額外，應照補徵稅額，處三倍以下之罰鍰。
- 3 營利事業因受獎勵免稅或營業虧損，致加計短漏之所得額後仍無應納稅額者，應就短漏之所得額依當年度適用之營利事業所得稅稅率計算之金額，分別依前二項之規定倍數處罰。但最高不得超過九萬元，最低不得少於四千五百元。
- 4 第一項及第二項規定之納稅義務人為獨資、合夥組織之營利事業者，應就稽徵機關核定短漏之所得額依當年度適用之營利事業所得稅稅率計算之金額，分別依第一項及第二項之規定倍數處罰。
- 5 綜合所得稅納稅義務人有下列情形之一，致虛增第十五條第四項規定可抵減稅額者，處以所漏稅額或溢退稅額一倍以下之罰鍰：
  - 一、未依第十五條第四項規定之抵減比率或上限金額計算可抵減稅額。
  - 二、未依實際獲配股利或盈餘金額計算可抵減稅額。
  - 三、無獲配股利或盈餘事實，虛報可抵減稅額。

### 第 110-1 條

主管稽徵機關對於逃稅、漏稅案件應補徵之稅款，經核定稅額送達繳納通知後，如發現納稅義務人有隱匿或移轉財產逃避執行之跡象者，得敘明事實，聲請法院假扣押，並免提擔保。但納稅義務人已提供相當財產保證，或覓具殷實商保者，應即聲請撤銷或免為假扣押。

### 第 110-2 條

- 1 營利事業已依第一百零二條之二規定辦理申報，但有漏報或短報未分配盈餘者，處以所漏稅額一倍以下之罰鍰。
- 2 營利事業未依第一百零二條之二規定自行辦理申報，而經稽徵機關調查，發現有應依規定申報之未分配盈餘者，除依法補徵應加徵之稅額外，應照補徵稅額，處一倍以下之罰鍰。

### 第 111 條

- 1 政府機關、行政法人或公立學校違反第八十九條第三項規定，未依限或未據實申報或未依限填發免扣繳憑單者，應通知其主管機關或監督機關督促其依法辦理。



- 2 前項以外應申報及填發免扣繳憑單者違反第八十九條第三項規定，未依限或未據實申報或未依限填發免扣繳憑單者，處一千五百元以上二萬元以下罰鍰，並通知限期補報或填發；屆期未補報或填發者，處三千元以上九萬元以下罰鍰。

#### **第 111-1 條**

- 1 信託行為之受託人短漏報信託財產發生之收入或虛報相關之成本、必要費用、損耗，致短計第三條之四第一項、第二項、第五項、第六項規定受益人之所得額，或未正確按所得類別歸類致減少受益人之納稅義務者，應按其短計之所得額或未正確歸類之金額，處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元，最低不得少於一萬五千元。
- 2 信託行為之受託人未依第三條之四第二項規定之比例計算各受益人之各類所得額者，應按其計算之所得額與依規定比例計算之所得額之差額，處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元，最低不得少於一萬五千元。
- 3 信託行為之受託人未依限或未據實申報或未依限填發第九十二條之一規定之相關文件或扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單者，應處該受託人七千五百元之罰鍰，並通知限期補報或填發；屆期不補報或填發者，應按該信託當年度之所得額，處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元，最低不得少於一萬五千元。

#### **第 112 條**

- 1 納稅義務人逾限繳納稅款者，應加徵滯納金；逾三十日仍未繳納者，其為營利事業者，稽徵機關得停止其營業至納稅義務人繳納之日止。
- 2 前項應納稅款，應自滯納期限屆滿之次日起，至納稅義務人繳納之日止，依第一百二十三條規定之存款利率，按日加計利息，一併徵收。
- 3 本法所規定之停止營業處分，由稽徵機關執行，並由警察機關協助之。

#### **第 113 條**

本法第七十三條規定之代理人及營業代理人，違反本法有關各條規定時，適用有關納稅義務人之罰則處罰之。

#### **第 114 條**

扣繳義務人有下列情事之一者，分別依各該款規定處罰：

- 一、扣繳義務人未依第八十八條規定扣繳稅款者，除限期責令補繳應扣未扣或短扣之稅款及補報扣繳憑單外，並按應扣未扣或短扣之稅額處一倍以下之罰鍰；其未於限期內補繳應扣未扣或短扣之稅款，或不按實補報扣繳憑單者，應按應扣未扣或短扣之稅額處三倍以下之罰鍰。
- 二、扣繳義務人已依本法扣繳稅款，而未依第九十二條規定之期限按實填報或填發扣繳憑單者，除限期責令補報或填發外，處一千五百元以上二萬元以下罰鍰。經稽徵機關限期責令補報或填發扣繳憑單，扣繳義務人未依限按實補報或填發者，處三千元以上四萬五千元以下罰鍰。
- 三、扣繳義務人逾第九十二條規定期限繳納所扣稅款者，應加徵滯納金。

### 第 114-1 條

中華民國一百零六年十二月三十一日以前，營利事業依行為時第六十六條之一至第六十六條之四規定應設置股東可扣抵稅額帳戶而不設置，或不依規定記載者，處三千元以上七千五百元以下罰鍰，並應通知限於一個月內依規定設置或記載；期滿仍未依照規定設置或記載者，處七千五百元以上一萬五千元以下罰鍰，並再通知於一個月內依規定設置或記載；期滿仍未依照規定設置或記載者，得按次處罰，至依規定設置或記載時為止。

### 第 114-2 條

- 1 中華民國一百零六年十二月三十一日以前，營利事業有下列各款規定情形之一者，應就其超額分配之可扣抵稅額，責令營利事業限期補繳，並按超額分配之金額，處一倍以下之罰鍰：
  - 一、違反行為時第六十六條之二第二項、第六十六條之三或第六十六條之四規定，虛增股東可扣抵稅額帳戶金額，或短計行為時第六十六條之六規定之帳載累積未分配盈餘帳戶金額，致分配予股東或社員之可扣抵稅額，超過其應分配之可扣抵稅額。
  - 二、違反行為時第六十六條之五第一項規定，分配予股東或社員之可扣抵稅額，超過股利或盈餘之分配日其股東可扣抵稅額帳戶餘額。
  - 三、違反行為時第六十六條之六規定，分配股利淨額所適用之稅額扣抵比率，超過規定比率，致所分配之可扣抵稅額，超過依規定計算之金額。
- 2 中華民國一百零六年十二月三十一日以前，營利事業違反行為時第六十六條之七規定，分配可扣抵稅額予其股東或社員，扣抵其應納所得稅額者，應就分配之可扣抵稅額，責令營利事業限期補繳，並按分配之金額處一倍以下之罰鍰。
- 3 前二項規定之營利事業有歇業、倒閉或他遷不明之情形者，稽徵機關應就該營利事業超額分配或不應分配予股東或社員扣抵之可扣抵稅額，向股東或社員追繳。

### 第 114-3 條

- 1 營利事業於中華民國一百零六年十二月三十一日以前分配予股東、社員或出資者之八十七年度或以後年度之股利或盈餘，未依第一百零二條之一第一項規定之期限，依規定格式按實填報或填發股利憑單者，除限期責令補報或填發外，處一千五百元以上三萬元以下罰鍰。經稽徵機關限期責令補報或填發股利憑單，營利事業未依限按實補報或填發者，處三千元以上六萬元以下罰鍰。
- 2 營利事業於中華民國一百零七年一月一日以後分配予股東、社員或出資者之八十七年度或以後年度之股利或盈餘，未依第一百零二條之一第一項規定之期限，依規定格式按實填報或填發股利憑單者，除限期責令補報或填發外，處一千五百元以上三萬元以下罰鍰。經稽徵機關限期責令補報或填發股利憑單，營利事業未依限按實補報或填發者，處三千元以上六萬元以下罰鍰。
- 3 營利事業違反第一百零二條之一第二項規定，未依限申報或未據實申報股東可扣抵稅額帳戶變動明細資料者，處七千五百元罰鍰，並通知限期補報；屆期未補報者，得按次處罰至依規定補報為止。

### 第 114-4 條

公司、合作社或其他法人以虛偽安排或不正當方式虛增股東、社員或出資者所獲配之股利或盈餘者，應按虛增股利或盈餘金額處百分之三十以下之罰鍰。但最高不得超過三十萬元，最低不得少於一萬五千元。

#### **第 115 條**

（刪除）

#### **第 116 條**

- 1 本章規定之滯報金及怠報金，由稽徵機關核定填發核定通知書，載明事實及依據通知受處分人；如通知書之記載或計算有錯誤時，受處分人得於通知書送達之日起十日內，向該管稽徵機關查對或請予更正。
- 2 前項查對期限屆滿後，稽徵機關應填發繳款書，通知受處分人於十日內繳納之。

#### **第 117 條**

（刪除）

#### **第 118 條**

會計師或其他合法代理人，為納稅義務人代辦有關應行估計、報告、申報、申請複查、訴願、行政訴訟，證明帳目內容及其他有關稅務事項，違反本法規定時，得由該管稽徵機關層報財政部依法懲處。

#### **第 119 條**

- 1 稽徵機關人員對於納稅義務人之所得額、納稅額及其證明關係文據以及其他方面之陳述與文件，除對有關人員及機構外，應絕對保守秘密，違者經主管長官查實或於受害人告發經查實後，應予以嚴厲懲處，觸犯刑法者，並應移送法院論罪。
- 2 前項除外之有關人員及機構，係指納稅義務人本人及其代理人或辯護人、合夥人、納稅義務人之繼承人、扣繳義務人、稅務機關、監察機關、受理有關稅務訴願訴訟機關以及經財政部核定之機關與人員。
- 3 稽徵機關對其他政府機關為統計目的而供應之資料，並不洩漏納稅義務人之姓名者，不受保密之限制。
- 4 政府機關人員對稽徵機關所提供第一項之資料，如有洩漏情事，比照同項對稽徵機關人員洩漏秘密之處分議處。

#### **第 120 條**

稽徵人員違反第六十八條、第七十八條、第八十六條或第一百零三條之規定者，應予懲處。

### **第 六 章 附 則**

#### **第 121 條**

本法施行細則、固定資產耐用年數表及遞耗資產耗竭率表，由財政部定之。

#### 第 122 條

本法所稱各種書、表、簿、據格式，除法律另有規定外，由財政部製定之。

#### 第 123 條

本法所稱當地銀行業通行之存款利率，指郵政儲金一年期定期儲金固定利率。

#### 第 124 條

凡中華民國與其他國家所簽訂之所得稅協定中，另有特別規定者，依其規定。

#### 第 125 條

（刪除）

#### 第 125-1 條

- 1 受雇主僱用從事工作獲致工資之勞工，於中華民國七十三年八月一日以後至本法修正施行之前領取撫卹金、退休金、資遣費及非屬保險給付之養老金，原已繳納稅款者，得於本法修正施行後，五年內提出申請發還溢繳之稅款；逾期末申請者，不得再行申請。經稽徵機關核定應發還之稅款，應自納稅義務人繳納該項稅款之日起，至填發國庫支票之日止，按發還稅額，依繳納稅款之日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併發還。
- 2 依前項規定申請發還原已繳納之稅款，其於本法修正施行前未逾五年期限案件，應由納稅義務人提出申請；已逾五年期限案件，應由納稅義務人提出具體證明申請。

#### 第 125-2 條

依第十四條之四至第十四條之八及第二十四條之五規定計算課徵之所得稅稅課收入，扣除由中央統籌分配予地方之餘額，循預算程序用於住宅政策及長期照顧服務支出；其分配及運用辦法，由財政部會同內政部及衛生福利部定之。

#### 第 126 條

- 1 本法自公布日施行。但中華民國九十四年十二月二十八日修正公布之第十七條，自九十四年一月一日施行；九十七年一月二日修正公布之第十四條第一項第九類，自九十七年一月一日施行；九十七年十二月二十六日修正公布之第十七條，自九十七年一月一日施行；九十八年五月二十七日修正公布之第五條第二項及九十九年六月十五日修正公布之同條第五項，自九十九年度施行；一百零一年一月十九日修正公布之第四條第一項第一款、第二款及第十七條第一項第一款第四目，自一百零一年一月一日施行；一百零一年八月八日修正公布條文，自一百零二年一月一日施行；一百零四年六月二十四日修正公布條文，自一百零五年一月一日施行；一百零四年十二月二日修正公布條文，自一百零五年一月一日施行；一百零八年七月二十四日修正公布條文，自一百零八年一月一日施行；一百一十年四月二十八日修正公布條文，自一百一十年七月一日施行。
- 2 本法中華民國九十年六月十三日修正公布條文、一百零三年一月八日修正公布條文、一百零五年



七月二十七日修正公布條文及一百十三年七月十五日修正之條文施行日期，由行政院定之；一百零三年六月四日修正公布條文，除第六十六條之四、第六十六條之六及第七十三條之二自一百零四年一月一日施行外，其餘條文自一百零四年度施行。

- 3 本法中華民國一百零七年二月七日修正公布條文，自一百零七年一月一日施行。但第五條、第六十六條之九、第七十一條、第七十五條、第七十九條、第一百零八條及第一百十條，自一百零七年度施行，第七十三條之二自一百零八年一月一日施行。

法規名稱：所得稅法施行細則

修正日期：民國 111 年 02 月 21 日

## 第一章 總則

### 第 1 條

本細則依所得稅法（以下簡稱本法）第一百二十一條之規定訂定之。

### 第 2 條

- 1 本法第三條第二項所稱「因加計其國外所得而依國內適用稅率計算增加之結算應納稅額」，其計算公式如下：

國內所得額與國外所得額之合計數依國內適用稅率計算之全部所得額應納稅額－國內所得額依國內適用稅率計算之國內所得額應納稅額＝因加計國外所得而增加之結算應納稅額

### 第 3 條

（刪除）

### 第 3-1 條

信託行為之受託人如為個人者，稽徵機關應輔導受託人申請配發扣繳義務人統一編號。

### 第 3-2 條

- 1 受託人依本法第三條之四第一項規定計算受益人之各類所得額時，得採用現金收付制或權責發生制，一經選定不得變更。計算所得之起訖期間，應為每年一月一日起至十二月三十一日止。
- 2 受託人依本法第三條之四規定計算信託財產之各類所得額時，其相關之成本、必要費用或損耗，除可直接合理明確歸屬者，得個別歸屬認列減除外，應按信託財產發生之各該所得類別之收入金額占其總收入之比例分攤，自各該所得類別收入項下減除。

### 第 3-3 條

本法第三條之四第五項及第六項規定所稱實際分配時，指實際給付、轉帳給付或匯撥給付之時。

### 第 4 條

本法所稱之公有事業，係指不以營利為目的之事業組織，其列入各級政府總預算部份，應為其歲計餘絀之淨額及其資金之增減額。但經規定其餘絀淨額俟積有成數即編入各級政府總預算者，從其規定。

### 第 5 條

本法第四條第一項第十三款所稱之附屬作業組織，指教育、文化、公益、慈善機關或團體為達成其創設目的而另設經營事業或營業行為之組織。

## 第 6 條

(刪除)

## 第 7 條

(刪除)

## 第 8 條

- 1 本法第四條第一項第十六款所稱「其交易所得額中，屬於中華民國六十二年十二月三十一日前發生之部分」，指中華民國六十二年日曆年度同種有價證券最後之收盤價格超過其取得成本之部分。
- 2 有價證券因未上市而無前項所稱收盤價格者，公司股票以該年度經稽徵機關核定之公司淨資產，按公司實際發行股數計算之；債券以截至六十二年十二月三十一日止未償餘額及應付未付債息之合計為準。

### 第 8-1 條

外國國際運輸事業依本法第四條第一項第二十款免徵營利事業所得稅，以與我國政府簽訂之租稅協定中訂有互惠免稅條款或經外交換文同意互惠免稅，經財政部核定實施者為限。

### 第 8-2 條

(刪除)

### 第 8-3 條

(刪除)

### 第 8-4 條

依本法第四條第一項第十六款第一目規定，個人或營利事業出售之財產，其交易所得免稅者，如有交易損失，亦不得扣除。

### 第 8-5 條

- 1 本法第四條第一項第二十三款所稱稿費、樂譜、作曲、編劇、漫畫等收入，指以本人著作或翻譯之文稿、樂譜、樂曲、劇本及漫畫等，讓售與他人出版或自行出版或在報章雜誌刊登之收入。
- 2 本法第四條第一項第二十三款所稱版稅，指以著作交由出版者出版銷售，按銷售數量或金額之一定比例取得之所得。
- 3 本法第四條第一項第二十三款規定之稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費收入，均屬執行業務所得。

### 第 8-6 條

本法第八條第八款之適用，以各該人員在駐在國提供勞務之報酬，享受駐在國免徵所得稅待遇者為限。

### 第 8-7 條

適用本法第四條第一項第二十一款規定免稅者，應於申請目的事業主管機關核准後，檢具有關證明文件，向該管稽徵機關申請核辦。

#### **第 8-8 條**

本法第四條第一項第二十二款所稱之優惠利率，由財政部認定之。

#### **第 8-9 條**

（刪除）

#### **第 8-10 條**

- 1 本法第三條之四第六項規定之信託基金，其受託人依本法第六條之二規定應設置之帳簿，包括按信託財產發生之所得類別，設置受益人已扣繳稅款帳戶，用以記錄可分配予受益人之扣繳稅款。
- 2 受託人記載前項帳戶之起訖期間，應為每年一月一日起至十二月三十一日止。
- 3 第一項規定之帳戶，於信託行為成立時之餘額為零；其以後年度之期初餘額，應等於上年度之期末餘額。

#### **第 8-11 條**

（刪除）

#### **第 9 條**

本法第九條所稱交換，包括政府依法給價徵收，及財產受意外災害而獲得賠償。

#### **第 10 條**

國外營利事業所派調查商情及報價接洽之聯絡人員，並不代表其事業簽訂契約或交付定貨者，不屬本法第十條第二項所稱之「營業代理人」。

#### **第 10-1 條**

- 1 本法第十七條第一項第二款第二目之 4 及第三十五條所稱不可抗力之災害，指震災、風災、水災、旱災、寒害、火災、土石流、海嘯、瘟疫、蟲災、戰爭、核災、氣爆，或其他不可預見、不可避免之災害或事件，且非屬人力所能抗拒者為限。
- 2 前項不可抗力災害損失之扣除，應於災害發生後三十日內檢具損失清單及證明文件，報請該管稽徵機關派員勘查。
- 3 未依前項規定報經該管稽徵機關派員勘查，而能提出確實證據證明其損失屬實者，該管稽徵機關仍應核實認定。

#### **第 10-2 條**

本法第十四條第一項第一類第一款、第十四條之三第二項、第十五條第四項、第四十二條、第七十六條第二項、第八十八條第一項第一款、第八十九條第一項第一款、第一百零六條第一款及第一百十四條之四所稱其他法人，指依有限合夥法設立之有限合夥及依醫療法經中央主管機關許可



設立之醫療社團法人。

### 第 10-3 條

自中華民國一百零七年一月一日起，公司股東、合作社社員或其他法人出資者，獲配其所投資國內公司、合作社或其他法人分配之股利或盈餘，依下列規定辦理：

- 一、中華民國境內居住之個人獲配之股利或盈餘，屬所投資之公司、合作社或其他法人以其八十七年度或以後年度盈餘所分配者，應依本法第十五條第四項或第五項規定課稅；以其八十六年度或以前年度之盈餘所分配者，應計入綜合所得總額，依本法第十五條第二項規定課稅。
- 二、總機構在中華民國境內之公司、合作社及其他法人之營利事業獲配之股利或盈餘，依本法第四十二條規定不計入所得額課稅。
- 三、教育、文化、公益、慈善機關或團體獲配之股利或盈餘，應計入其所得額依本法第四條第一項第十三款規定徵免所得稅。
- 四、非中華民國境內居住之個人或總機構在中華民國境外之營利事業獲配之股利或盈餘，由扣繳義務人依本法第八十八條規定扣繳稅款。

## 第 二 章 綜合所得稅

### 第 11 條

（刪除）

### 第 12 條

本法第十四條第一項第一類所稱一時貿易之盈餘，指非營利事業組織之個人買賣商品而取得之盈餘，其計算準用本法關於計算營利事業所得額之規定。

### 第 13 條

- 1 執行業務者未依法辦理結算申報，或未依法設帳記載及保存憑證，或未能提供證明所得額之帳簿文據者，稽徵機關得照同業一般收費及費用標準核定其所得額。
- 2 前項收費及費用標準，由財政部各地區國稅局徵詢各該業同業公會意見擬訂，報請財政部核定之。

### 第 14 條

本法第十四條第一項第三類第四款所定差旅費、日支費及加班費之支給標準，由財政部各地區國稅局擬訂，報請財政部核定之。

### 第 15 條

- 1 本法第十四條第一項第五類第一款所稱必要損耗及費用，係指固定資產之折舊、遞耗資產之耗竭、無形資產之攤折、修理費、保險費及為使租出之財產能供出租取得收益所支付之合理必要費用。折舊、耗竭及攤折之減除，準用本法第三章第四節有關條文之規定。必要損耗及費用之減除，納稅義務人能提具確實證據者，從其申報數；其未能提具確實證據或證據不實者，稽徵機關得依財政部核定之減除標準調整之。

- 2 前項標準，由財政部各地區國稅局擬定，報請財政部核定之。

### 第 16 條

- 1 本法第十四條第一項第五類第三款所稱收有押金者，指有租金與押金及無租金而有押金二種情形。所稱押金，包括因租用財產而給付之保證金等。
- 2 本法第十四條第一項第五類第四款所稱他人，指本人、配偶及直系親屬以外之個人或法人。
- 3 本法第十四條第一項第五類第四款及第五款所稱當地一般租金，由財政部各地區國稅局訂定，送財政部備查。

### 第 17 條

- 1 本法第十四條第一項第六類所定成本及必要費用之減除，納稅義務人有完備會計紀錄及確實憑證者，應依申報數核實減除；其無完備會計紀錄及確實憑證者，稽徵機關得依財政部核定之標準調整之。
- 2 前項標準，由財政部各地區國稅局擬訂，報請財政部核定之。

#### 第 17-1 條

本法第十四條第一項第七類所稱持有滿一年以上，指自取得之日起算至轉讓之日止，滿一年以上。

#### 第 17-2 條

- 1 個人出售房屋，如能提出交易時之成交價額及成本費用之證明文件者，其財產交易所得之計算，依本法第十四條第一項第七類規定核實認定；其未申報或未能提出證明文件者，稽徵機關得依財政部核定標準核定之。
- 2 前項標準，由財政部各地區國稅局參照當年度實際經濟情況及房屋市場交易情形擬訂，報請財政部核定之。

#### 第 17-3 條

- 1 本法所稱結構型商品，指證券商或銀行依規定以交易相對人身分與客戶承作之結合固定收益商品及衍生性金融商品之組合式交易。
- 2 個人從事前項結構型商品之交易，其交易完結日在中華民國九十九年一月一日以後者，應於交易完結時，以契約期間產生之收入減除成本及必要費用後之餘額為所得額。
- 3 前項所稱交易完結，指契約提前解約或到期結算；所稱契約期間產生之收入，指契約結算前獲配之收益、提前解約金額及到期結算金額；所稱契約期間產生之成本及必要費用，指原始投入金額及手續費。

### 第 18 條

（刪除）

### 第 19 條

凡經營森林業採間伐輪伐者，不適用本法第十四條第三項關於變動所得之規定。

**第 19-1 條**

(刪除)

**第 19-2 條**

(刪除)

**第 19-3 條**

(刪除)

**第 19-4 條**

(刪除)

**第 19-5 條**

(刪除)

**第 20 條**

本法第十六條第一項所稱經營二個以上之營利事業，指獨資經營或合夥經營，其盈虧互抵之規定，應以同年期為限，其投資於公司、合作社、有限合夥及醫療社團法人，不適用本法第十六條之規定。

**第 21 條**

本法第十七條第一項第一款關於減除扶養親屬免稅額之規定，其為納稅義務人之子女、納稅義務人及其配偶之同胞兄弟姊妹，已成年而在校就學或因身心障礙受納稅義務人扶養者，納稅義務人於結算申報時，應檢附在校就學之證明或社政主管機關核發之身心障礙手冊或身心障礙證明影本，或精神衛生法第十九條第一項規定之專科醫師診斷證明書影本備核。

**第 21-1 條**

本法第十七條第一項第一款第一目至第三目關於減除扶養親屬免稅額之規定，不以受扶養親屬與納稅義務人同居為要件。

**第 21-2 條**

(刪除)

**第 21-3 條**

(刪除)

**第 22 條**

(刪除)

**第 23 條**

(刪除)

## 第 24 條

(刪除)

### 第 24-1 條

本法第十七條第一項第二款第二目之 3 規定醫藥及生育費之扣除，應檢附醫療院、所開具之單據，如有申報不實且經查明有以不正當方法逃漏稅捐情事，稅捐稽徵機關除依法追繳稅款外，有關人員涉及刑責部分，應移送司法機關偵辦。

### 第 24-2 條

(刪除)

### 第 24-3 條

本法第十七條第一項第二款第二目之 5 規定購屋借款利息之扣除，應符合下列各要件：

- 一、以納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記為其所有。
- 二、納稅義務人、配偶或受扶養親屬於課稅年度在該地址辦竣戶籍登記，且無出租、供營業或執行業務使用者。
- 三、取具向金融機構辦理房屋購置貸款所支付當年度利息單據。

### 第 24-4 條

依本法第十七條第一項第二款第三目之 4 規定，申報身心障礙特別扣除額者，應檢附社政主管機關核發之身心障礙手冊或身心障礙證明影本，或精神衛生法第十九條第一項規定之專科醫師診斷證明書影本。

### 第 24-5 條

依本法第十七條第一項第二款第三目之 5 規定，申報教育學費特別扣除額者，應檢附繳費收據影本或其他足資證明文件。

### 第 24-6 條

依本法第十七條第一項第二款第二目之 6 規定，申報房屋租金支出扣除額者，應檢附下列證明文件：

- 一、承租房屋及支付租金之證明文件：租賃契約書或其他足資證明文件及付款證明影本。
- 二、租屋自住之證明文件：納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬，於課稅年度在該地址辦竣戶籍登記之證明，或納稅義務人載明承租之房屋於課稅年度內係供自住且非供營業或執行業務使用之切結書。

### 第 24-7 條

本法第十七條第一項序文及第二款第二目之 1 所稱綜合所得總額，不包括納稅義務人依本法第

十五條第五項規定選擇分開計算應納稅額之股利及盈餘合計金額。

## 第 25 條

- 1 納稅義務人結算申報書中未列舉扣除額，亦未填明適用標準扣除額者，視為已選定適用標準扣除額。
- 2 經納稅義務人選定填明適用標準扣除額，或依前項規定視為已選定適用標準扣除額者，於其結算申報案件經稽徵機關核定後，不得要求變更適用列舉扣除額。

## 第 25-1 條

本法第十七條之一規定於本法第七十一條之一規定由配偶合併申報課稅或由符合規定之納稅義務人列為受扶養親屬者，不適用之。其免稅額及標準扣除額之減除，均得按全額計算扣除。

## 第 25-2 條

- 1 納稅義務人因重購自用住宅之房屋，申請依本法第十七條之二規定扣抵或退還已納綜合所得稅者，應由納稅義務人檢附下列證明文件，向申請扣抵或退稅年度之戶籍所在地稽徵機關辦理：
  - 一、重購及出售自用住宅房屋之買賣契約書及收付價款證明影本；或向地政機關辦理重購及出售自用住宅房屋移轉登記之契約文件影本。
  - 二、重購及出售自用住宅房屋之所有權狀影本或建物登記謄本。
  - 三、重購及出售年度之戶口名簿影本。
- 2 出售及重購房屋不在同一直轄市或縣（市）者，受理稽徵機關應函請出售或重購房屋所在地稽徵機關查明有關資料後再憑辦理；其經核准扣抵或退稅後，應即將有關資料通報出售或重購房屋所在地稽徵機關。
- 3 第一項所稱扣抵或退還已納綜合所得稅，指該年度綜合所得稅確定時，因增列該財產交易所得而增加之綜合所得稅額。

## 第 三 章 營利事業所得稅

## 第 26 條

（刪除）

## 第 27 條

本法所稱之年度，係指本法第二十三條所規定之會計年度。

## 第 28 條

（刪除）

## 第 29 條

（刪除）

## 第 30 條



(刪除)

### 第 31 條

本法第二十四條第一項所稱營利事業所得，其計算公式舉例如下：

#### 一、買賣業：

- (1) 銷貨總額－(銷貨退回＋銷貨折讓)＝銷貨淨額
- (2) 期初存貨＋〔進貨－(進貨退出＋進貨折讓)〕＋進貨費用－期末存貨＝銷貨成本
- (3) 銷貨淨額－銷貨成本＝銷貨毛利
- (4) 銷貨毛利－(銷售費用＋管理費用)＝營業淨利
- (5) 營業淨利＋非營業收益－非營業損失＝純益額(即所得額)

#### 二、製造業：

- (1) (期初存料＋進料－期末存料)＋直接人工＋製造費用＝製造成本
- (2) 期初在製品存貨＋製造成本－期末在製品存貨＝製成品成本
- (3) 期初製成品存貨＋製成品成本－期末製成品存貨＝銷貨成本
- (4) 銷貨總額－(銷貨退回＋銷貨折讓)＝銷貨淨額
- (5) 銷貨淨額－銷貨成本＝銷貨毛利
- (6) 銷貨毛利－(銷售費用＋管理費用)＝營業淨利
- (7) 營業淨利＋非營業收益－非營業損失＝純益額(即所得額)

#### 三、其他供給勞務或信用各業：

- (1) 營業收入－營業成本＝營業毛利
- (2) 營業毛利－管理或事務費用＝營業淨利
- (3) 營業淨利＋非營業收益－非營業損失＝純益額(即所得額)

### 第 31-1 條

- 1 本法第二十四條之一第一項所定面值，依下列規定認定之：

- 一、營利事業取得公債、公司債及金融債券之票面利率，約定為固定利率者，為按有效利率逐期折算之現值。但依商業會計處理準則、證券發行人財務報告編製準則規定，歸類為公平價值變動列入損益之金融資產，且未按有效利率攤銷溢折價者，應以票面金額為準。
- 二、營利事業取得公債、公司債及金融債券之票面利率，約定為浮動利率者，應以票面金額為準。

- 2 本法第二十四條之一第一項所定利率，依下列規定認定之：

- 一、營利事業取得公債、公司債及金融債券之票面利率，約定為固定利率者，應以取得時成交有效利率為準；其分次取得之債券屬同一期次發行者，得按成交平均有效利率計算之。但依商業會計處理準則、證券發行人財務報告編製準則規定，歸類為公平價值變動列入損益之金融

資產，且未按有效利率攤銷溢折價者，應以票面利率為準。

二、營利事業取得公債、公司債及金融債券之票面利率，約定為浮動利率者，應以票面利率為準。

- 3 前二項所稱有效利率，指於公債、公司債及金融債券預期存續期間，使未來收取現金之折現值，等於取得時帳面價值之利率。

### 第 31-2 條

- 1 本法第二十四條第三項但書所稱應計入營利事業所得額課稅之短期票券利息所得，指依短期票券到期兌償金額超過首次發售價格之差額，按持有期間占該短期票券發行期間比例計算之金額。該項利息所得依規定扣繳率計算之稅額，得自營利事業所得稅結算申報應納稅額中減除。
- 2 營利事業持有前項短期票券於到期日前出售者，應以售價減除購進價格及依前項規定計算之利息所得後之餘額，為財產交易所得或損失，併計營利事業所得額。
- 3 本法第二十四條之一第二項所稱依規定之扣繳率計算之稅額，指依公債、公司債及金融債券票面金額，按票面利率、持有期間及規定扣繳率計算之稅額。

### 第 31-3 條

- 1 營利事業取得之公債、公司債及金融債券為零息債券者，應以該債券購入價格與面額之差額，於債券償還期間平均分攤計算每日應攤計之利息，再按每日應攤計之利息乘以其持有天數，計算利息收入；並以依第八十五條之二第二款規定扣繳之稅款，按持有該債券之期間，計算得自營利事業所得稅結算申報應納稅額中減除之稅額。
- 2 營利事業取得之公債、公司債及金融債券，內含轉換權、交換權、賣回權或贖回權等選擇權者，其取得之利息補償金，應計入取得年度之所得；如約定有票面利率者，應另以票面金額及票面利率，按持有期間計算利息收入，並依規定之扣繳率計算得自營利事業所得稅結算申報應納稅額中減除之稅額。

### 第 31-4 條

本法第二十四條之二第一項所稱買賣經目的事業主管機關核可之有價證券及衍生性金融商品之交易所得或損失，應併計發行認購（售）權證之損益課稅，指發行人發行各檔次認購（售）權證到期計算之損益，應合併計入各認購（售）權證到期年度之營利事業所得額課稅。

### 第 32 條

（刪除）

### 第 33 條

依本法第三十條規定准予減除之借貸款項之利息，應於帳簿內載明債權人之真實姓名與地址。

### 第 34 條

凡獨資或合夥經營之營利事業，資本主或合夥人所借貸之款項均應以資本主往來論，不得列支利息。

### 第 35 條

本法第三十條第二項所稱稽徵機關核定之利率最高標準，由財政部各地區國稅局參酌該區市場利率擬訂，報請財政部核定之。

### 第 36 條

（刪除）

### 第 37 條

本法第三十二條所稱薪資通常水準，由財政部各地區國稅局於會計年度開始二個月前調查擬訂，報請財政部核定之。

### 第 38 條

（刪除）

### 第 39 條

（刪除）

### 第 40 條

本法第三十四條所稱擴充、換置、改良、修理支出所增加之價值，係指因擴充、換置、改良或修理支出使固定資產之價值較具取得所預定經通常管理或修理之應有價值而增加之相當金額；所稱增加效能，係指因擴充、換置、改良、或修理部份之效能達二年以上者。

### 第 41 條

（刪除）

### 第 42 條

本法第三十六條第二款所稱所得額，係指經該管稽徵機關核定之所得額，其應列作費用或損失之捐贈數額，應按核定所得額依法定限度調整之。

### 第 42-1 條

本法第三十八條所稱之各項罰鍰，係指依各種法規所科處之罰鍰。

### 第 43 條

營利事業委託或受託代銷、代購貨物，應由雙方訂立書面合約，以供查核。

### 第 43-1 條

（刪除）

### 第 43-2 條

（刪除）

#### 第 44 條

(刪除)

#### 第 45 條

(刪除)

#### 第 46 條

- 1 本法第四十四條所定實際成本之估價方法如下：
  - 一、採個別辨認法者，應以個別存貨之實際成本，作為存貨之取得價格。
  - 二、採先進先出法者，應依存貨之性質分類，其屬於同一類者，分別依其取得之日期順序排列彙計，其距離年度終了最近者，列於最前，以此彙列之價格，作為存貨之取得價格。
  - 三、採加權平均法者，應依存貨之性質分類，其屬於同一類者，以自年度開始之日起，併同當年度中添置存貨之總金額，除以總數量，以求得其每一單位之取得價格。
  - 四、採移動平均法者，應依存貨之性質分類，其屬於同一類者，於每次取得時，將其數量及取得價格與上次所存同一類之數量及取得價格合併計算，以求得每一單位之平均價格，下次取得時，依同樣方法求得每一單位之平均價格，以當年度最後一次取得時調整之單位取得價格，作為存貨之取得價格。
  - 五、採零售價法者，應依商品種類事先訂定價格，與進貨成本求得成本率，各種商品所定價格乘以其成本率，作為存貨之每一單位取得價格。
- 2 營利事業之存貨成本估價方法，採先進先出法或移動平均法者，應採用永續盤存制。

#### 第 47 條

營利事業分期付款銷貨採毛利百分比法計算損益者，其應收債權，不得提列備抵呆帳；採差價攤計法或普通銷貨法者，其約載分期付款售價與現銷價格之差額部分之債權，亦同。

#### 第 48 條

本法第五十一條所定固定資產之折舊方法如下：

- 一、採平均法者，以固定資產成本減除殘值後之餘額，按固定資產耐用年數表規定之耐用年數平均分攤，計算每期折舊額。
- 二、採定率遞減法者，以固定資產每期減除該期折舊額後之餘額順序作為各次期計算折舊之基數，而以一定比率計算各期折舊額。
- 三、採年數合計法者，以固定資產成本減除殘值後之餘額，乘以一遞減之分數，其分母為使用年數之合計數，分子則為各使用年次之相反順序，計算各期折舊額。但使用年數，不得短於固定資產耐用年數表規定之耐用年數。
- 四、採生產數量法者，以固定資產成本減除殘值後之餘額，除以估計之總生產量為每一單位產量應負擔之折舊額，再乘以各期實際之生產量，計算各期折舊額。但估計總生產量之期間，不得短於固定資產耐用年數表規定之耐用年數。

五、採工作時間法者，以固定資產成本減除殘值後之餘額，除以估計之全部使用時間為每一單位工作時間應負擔之折舊額，再乘以各期實際使用之工作總時間，為各該期之折舊額。但估計之全部使用時間，不得短於固定資產耐用年數表規定之耐用年數。

#### **第 48-1 條**

營利事業為防止水污染或空氣污染所增置之設備，依本法第五十一條第二項但書縮短其耐用年數者，應於辦理當年度所得稅結算申報時，檢附工業主管機關之證明，一併申請該管稽徵機關核定。

#### **第 48-2 條**

（刪除）

#### **第 48-3 條**

（刪除）

#### **第 48-4 條**

（刪除）

#### **第 48-5 條**

（刪除）

#### **第 48-6 條**

（刪除）

#### **第 48-7 條**

（刪除）

#### **第 48-8 條**

（刪除）

#### **第 48-9 條**

（刪除）

#### **第 48-10 條**

- 1 本法第六十六條之九第二項第一款所稱彌補以往年度之虧損，指營利事業以當年度之未分配盈餘實際彌補其截至上一年度決算日止，依商業會計法、證券交易法或其他法律有關編製財務報告規定處理之待彌補虧損數額；所稱經會計師查核簽證之次一年度虧損，指營利事業次一年度財務報表經會計師查核簽證查定之本期稅後淨利（或淨損），加計本期稅後淨利（或淨損）以外純益項目計入該年度未分配盈餘數及減除本期稅後淨利（或淨損）以外純損項目計入該年度未分配盈餘數後之稅後純損金額。
- 2 本法第六十六條之九第二項第二款所定已由當年度盈餘分配之股利或盈餘，應以該股利或盈餘分



配日在所得年度之次一會計年度結束前者為限。所稱分配日，指營利事業分派股息及紅利之基準日；其未定分派股息及紅利之基準日或分派股息及紅利之基準日不明確者，以營利事業股東、社員、有限合夥合夥人同意或股東會決議分派股息及紅利之日為準。

- 3 本法第六十六條之九第二項第三款所定之法定盈餘公積、公積金及公益金，應以營利事業當年度盈餘實際提列數計算之。
- 4 營利事業當年度財務報表經會計師查核簽證查定之本期稅後淨利、本期稅後淨利以外之純益及純損項目計入當年度未分配盈餘之數額，如經主管機關查核通知調整者，營利事業應依本法第六十六條之九第四項規定，辦理當年度未分配盈餘之更正。
- 5 營利事業於九十四年度或以後年度依本法第六十六條之九第二項第四款及第五款規定限制之盈餘，於限制原因消滅年度之次一會計年度結束前，未作分配部分，應依本法第六十六條之九第五項規定加徵營利事業所得稅。

## **第 四 章 稽徵程序**

### **第 49 條**

- 1 綜合所得稅納稅義務人應向其申報時戶籍所在地之稽徵機關辦理申報；營利事業應向其申報時登記地之稽徵機關辦理申報。
- 2 營利事業之總機構在中華民國境內，並在中華民國境內設有其他固定營業場所者，應由該營利事業之總機構向其申報時登記地之稽徵機關合併辦理申報。總機構在中華民國境外，而有固定營業場所在中華民國境內者，應由其固定營業場所分別向其申報時登記地之稽徵機關辦理申報。
- 3 國外營利事業在中華民國境內無固定營業場所而有營業代理人者，營業代理人應向其申報時登記地之稽徵機關辦理申報。

### **第 50 條**

申報日期，應以申報書送達稽徵機關之日為準；其郵遞者，應以掛號寄送，並以交郵當日郵戳日期為申報日期；透過網際網路傳輸者，應以申報資料傳輸至稽徵機關之日為申報日期。

### **第 51 條**

（刪除）

### **第 52 條**

（刪除）

### **第 53 條**

（刪除）

### **第 53-1 條**

（刪除）

## 第 54 條

(刪除)

## 第 55 條

(刪除)

## 第 55-1 條

- 1 公司組織之營利事業依本法第六十七條第三項規定試算前半年營利事業所得額時，其依本法規定以全年為基礎得減除之費用或損失，應按半數減除。
- 2 本法第六十七條第三項暫繳稅額之計算，應依本法第四十條規定辦理。

## 第 56 條

- 1 本法所稱小規模營利事業，指規模狹小，交易零星，每月銷售額未達使用統一發票標準而按查定課徵營業稅之營利事業。
- 2 本法第六十九條第四款所稱依本法或其他有關法律規定免徵營利事業所得稅者，指依本法第四條第一項第十三款、第十四款及第十九款規定免納所得稅之教育、文化、公益、慈善機關或團體及其附屬作業組織、依法經營不對外營業之消費合作社、公有事業及依廢止前促進產業升級條例第九條、第九條之二、第十條、第十五條、第七十條之一、科學工業園區設置管理條例第十八條、獎勵民間參與交通建設條例第二十八條、促進民間參與公共建設法第三十六條、企業併購法第四十二條、第四十四條、國際金融業務條例第十三條、第二十二條之七第一項、第二十二條之十六第一項、國際機場園區發展條例第三十五條、自由貿易港區設置管理條例第二十九條、產業創新條例第二十三條之一及其他法律規定全部所得額免徵營利事業所得稅之營利事業。

## 第 57 條

(刪除)

## 第 57-1 條

個人於年度中死亡或於年度中廢止在中華民國境內居所或住所離境者，除依法由配偶合併申報課稅或由符合規定之納稅義務人列為受扶養親屬者外，其應申報課稅之所得，如不超過當年度規定之免稅額及標準扣除額，按本法第十七條之一規定換算後之合計數者，依本法第七十一條第三項規定，免辦結算申報。但申請退還扣繳稅款及本法第十五條第四項規定之可抵減稅額，或依本法第十五條第五項規定課稅者，仍應辦理結算申報。

## 第 57-2 條

- 1 依本法第七十一條之一第一項及第二項規定，應使用結算申報書，準用本法第七十七條綜合所得稅結算申報書之規定。
- 2 依本法第七十一條之一第三項規定應使用之結算申報書，其屬對外營業之作業組織所使用者，準用本法第七十七條關於營利事業所得稅結算申報書之規定；其屬非營利團體及其對外無營業行為

之作業組織所使用者，由財政部另訂之。

### 第 57-3 條

（刪除）

### 第 58 條

依本法第七十一條第三項規定，個人綜合所得總額是否不超過當年度規定之免稅額及標準扣除額之合計數，稽徵機關應依查得資料核計之。經核計其綜合所得總額超過該合計數，如納稅義務人未依法辦理結算申報者，稽徵機關應依本法第七十九條規定辦理。

### 第 59 條

（刪除）

### 第 60 條

- 1 納稅義務人依本法第七十二條第二項規定委託代理人代為申報納稅者，應由代理人出具承諾書，送請該管稽徵機關核准後，依本法代委託人負責履行申報納稅義務。
- 2 非中華民國境內居住之個人或在中華民國境內無固定營業場所及營業代理人之營利事業，如有非屬本法第八十八條規定扣繳範圍之所得，並無法自行辦理申報者，應報經稽徵機關核准，委託在中華民國境內居住之個人或有固定營業場所之營利事業為代理人，負責代理申報納稅。
- 3 本法第七十三條第一項所稱「如有非屬本法第八十八條扣繳範圍之所得」，指有本法第八條所規定之中華民國境內來源所得，及依本法第二條第二項規定，應分別就源扣繳應納稅額，但未列入本法第八十八條扣繳範圍；或雖已列入扣繳所得範圍，但因未達起扣額，或本法第八十九條未規定扣繳義務人者而言；所稱「依規定稅率納稅」，指非中華民國境內居住之個人，有非扣繳範圍之所得，並於該年度所得稅申報期限開始前離境時，應依當年度所適用同類扣繳所得之扣繳率，其未規定扣繳率者，準用同類之扣繳率申報納稅；所稱「應於申報期限內依有關規定申報納稅」，指納稅義務人在該年度依本法第七十一條及第七十二條規定之所得稅申報期限內尚未離境者，其所得應適用上列規定之扣繳率申報納稅。

### 第 60-1 條

- 1 國際金融業務分行，其總機構在中華民國境內者，除應依本法第七十三條之一規定申報納稅外，該分行之其餘所得應由其總機構依本法第三條第二項規定，合併辦理結算申報，並依本法、國際金融業務條例及所得基本稅額條例規定徵免營利事業所得稅。
- 2 國際金融業務分行、國際證券業務分公司或國際保險業務分公司與同址營業之機構共同負擔之費用，應由國際金融業務分行、國際證券業務分公司或國際保險業務分公司於開始營業之日起三個月內擬具分攤辦法報請該管稽徵機關核備。

### 第 61 條

本法第七十二條第二項、第七十三條第二項及本細則第六十條第二項規定受委託之代理人，未依

規定期間代理申報納稅者，稽徵機關應依本法第七十九條規定，核定納稅義務人之所得額及應納稅額，通知其負責繳納之。

#### 第 61-1 條

(刪除)

#### 第 62 條

(刪除)

#### 第 63 條

(刪除)

#### 第 64 條

1 清算所得之計算如下：

存貨變現收入－存貨變現成本＝存貨變現損益

非存貨資產變現收益＋償還負債收益＋清算結束剩餘資產估價收益＋其他收益＝清算收益

非存貨資產變現損失＋收取債權損失＋清算結束剩餘資產估價損失＋清算費用＋其他損失＝清算損失

存貨變現損益＋清算收益－清算損失＝清算所得或虧損

清算所得－依法准予扣除之以往年度核定虧損額－各項依法免計入所得之收益－各項依法免稅之所得＝清算課稅所得

2 前項存貨變現成本之計算準用第三十一條有關銷貨成本計算之規定。

#### 第 65 條

清算所得應按當年度營利事業所得稅稅率計課，本法第四十條規定，於清算所得之計算不適用之。

#### 第 65-1 條

獨資、合夥組織之營利事業依本法第七十一條第二項或第七十五條第四項規定辦理結算、決算或清算申報，如有當期各類所得之扣繳稅額，得由獨資資本主或合夥組織合夥人按出資比例或合夥契約約定盈餘分配比例計算，於辦理同年度綜合所得稅結算申報時，自應納稅額中減除。

#### 第 66 條

(刪除)

#### 第 67 條

(刪除)

#### 第 68 條

納稅義務人辦理申報時未依規定檢附各項附表或證明文件者，稽徵機關應通知其於七日內補正。

## 第 69 條

(刪除)

## 第 69-1 條

(刪除)

## 第 70 條

公司利用未分配盈餘增資時，其對中華民國境內居住之個人股東所增發之股份金額，除依已廢止之促進產業升級條例於中華民國八十八年十二月三十一日修正施行前第十六條及第十七條之規定辦理者外，應由受配股東計入增資年度綜合所得總額申報納稅；受配股東為非中華民國境內居住之個人及總機構在中華民國境外之營利事業，應由公司於配發時，依本法第八十八條規定辦理。

## 第 71 條

- 1 納稅義務人依本法第七十九條第一項規定補辦結算申報者，仍應依本法第七十六條第一項規定檢附有關書表單據；其依本法第一百零八條規定應加徵之滯報金或怠報金，由稽徵機關依本法第一百十六條第一項規定，填發核定通知書載明事實及依據，通知納稅義務人。
- 2 營利事業依本法第一百零二條之三第二項規定補辦未分配盈餘申報者，仍應依本法第一百零二條之二第四項規定檢附有關書表單據；其依本法第一百零八條之一規定應加徵之滯報金或怠報金，由稽徵機關依本法第一百十六條第一項規定，填發核定通知書載明事實及依據，通知營利事業。

## 第 72 條

本法第三條之四第四項、第七十五條第五項、第六項、第七十九條、第八十三條第一項、第三項、第一百零二條之二第二項、第一百零二條之三第二項及第一百零八條第二項所稱查得資料，指納稅義務人之收益損費資料。

## 第 73 條

本法第七十九條及第八十三條所定同業利潤標準，由財政部各地區國稅局訂定，報請財政部備查。

## 第 74 條

(刪除)

## 第 75 條

稽徵機關依本法第八十條第四項之規定向公會徵詢意見時，應具書面，檢附「所得額標準調查表」限期通知查復。

## 第 76 條

本法第八十一條第二項所稱通知書之記載或計算有錯誤者，係僅指通知書之文字記載或各查定項目之數字上計算錯誤而言，其對查定之事實或法令之適用有所異議者，應依稅捐稽徵法第三十五條之規定申請復查。



**第 77 條**

(刪除)

**第 78 條**

(刪除)

**第 79 條**

(刪除)

**第 80 條**

(刪除)

**第 81 條**

- 1 本法第八十三條所稱之帳簿文據，其關係所得額之一部或關係課稅年度中某一期間之所得額，而納稅義務人未能提示者，稽徵機關得就該部分依查得資料或同業利潤標準核定其所得額。
- 2 本法第八十三條所稱之帳簿文據，其關係未分配盈餘之一部，而納稅義務人未能提示者，稽徵機關得就該部分依查得資料核定其未分配盈餘。

**第 82 條**

- 1 本法第八十八條第一項所稱給付時，指實際給付、轉帳給付或匯撥給付之時。
- 2 公司之應付股利，於股東會決議分配盈餘之日起，六個月內尚未給付者，視同給付；應付之現金股利，由董事會依法決議發放者，於董事會決議分配盈餘之日起，六個月內尚未給付者，亦同。

**第 83 條**

- 1 依本法第八十八條應扣繳所得稅款之各類所得，如有依本法第四條第一項各款規定免納所得稅者，應免予扣繳。但採定額免稅者，其超過起扣點部分仍應扣繳。
- 2 銀行業貸放款之利息所得及營利事業依法開立統一發票之佣金、租賃及權利金收入，均免予扣繳。

**第 83-1 條**

- 1 信託行為之受託人以信託財產投資於營利事業者，該營利事業應以受託人為納稅義務人，依本法第一百零二條之一第一項規定填發股利憑單。
- 2 前項受託人應將獲配之股利或盈餘，依本法第三條之四第一項規定計算受益人之所得額，於本法第九十二條之一規定期限內，填發股利憑單予受益人；受益人有二人以上者，受託人應依本法第三條之四第二項規定之比例計算各受益人之所得額。
- 3 前項受益人為非中華民國境內居住之個人或總機構在中華民國境外之營利事業者，受託人應就前項所得額，依本法第八十九條之一第三項規定辦理扣繳，並依本法第九十二條之一規定填發扣繳憑單，免填發股利憑單。

**第 83-2 條**

- 1 本法第三條之四第六項規定之信託基金，其受託人應將扣繳義務人依本法第八十九條之一第一項規定扣繳之稅款，按所得類別分別計入受益人已扣繳稅款帳戶。
- 2 前項信託基金，受託人實際分配信託利益時，應以分配時各類所得之受益人已扣繳稅款帳戶餘額，占各該類所得累積未分配餘額之比率，按本次分配予各受益人之各該類所得額，分別計算各受益人得享有之各類所得已扣繳稅款。其計算公式如下：  
$$\text{受益人各類所得已扣繳稅款} = \frac{\text{各該類所得之受益人已扣繳稅款帳戶餘額}}{\text{各該類所得累積未分配餘額}} \times \text{本次分配予受益人之各該類所得額}$$
- 3 受託人應按所得類別，將其依前項規定計算本次分配予受益人之已扣繳稅款，自各該類所得之受益人已扣繳稅款帳戶餘額中減除。
- 4 第二項信託基金之受託人於中華民國一百零七年一月一日以後實際分配之信託利益，屬所投資國內公司、合作社及其他法人分配之股利或盈餘者，受益人應依第十條之三規定辦理。

#### 第 84 條

（刪除）

#### 第 85 條

（刪除）

#### 第 85-1 條

- 1 扣繳義務人依本法第九十二條第一項規定填報扣繳憑單，應將所得人姓名或名稱、住址、統一編號、所得年度、給付總額、扣繳稅額等，依規定格式詳實填列。
- 2 受託人依本法第九十二條之一規定填報扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單，應將所得人姓名或名稱、住址、統一編號、所得年度、給付總額或扣繳稅額等，依規定格式詳實填列。
- 3 前項規定所稱給付總額，指受託人依本法第三條之四規定計算或分配予受益人之所得額。
- 4 營利事業依本法第一百零二條之一第一項規定填報股利憑單，應將所得人姓名或名稱、住址、統一編號、所得給付年度、所得所屬年度、股利或盈餘金額等，依規定格式詳實填列。

#### 第 85-2 條

公債、公司債及金融債券利息之扣繳義務人，應依下列規定扣繳稅款：

- 一、票面利率約定為固定利率或浮動利率者，扣繳義務人應於給付公債、公司債及金融債券之利息時，按給付金額依規定之扣繳率扣繳稅款。
- 二、零息債券者，扣繳義務人應於公債、公司債及金融債券到期還本時，按該債券發行金額與票面金額之差額依規定之扣繳率扣繳稅款。
- 三、內含轉換權、交換權、賣回權或贖回權等選擇權者，扣繳義務人應於給付利息補償金時，按給付金額依規定扣繳率扣繳稅款；如約定有票面利率者，扣繳義務人應另依第一款規定辦理。

**第 86 條**

(刪除)

**第 87 條**

財產出租收取押金或任何款項類似押金者，或以財產出典而取得之典價者，應依本法第十四條第一項第五類第三款規定按當地銀行業通行之一年期存款利率，計算其租賃收入，於每年辦理結算申報時，由納稅義務人自行計算申報。

**第 88 條**

將財產無償借與他人使用者，應由雙方當事人訂立無償借用契約，經雙方當事人以外之二人證明確係無償借用，並依公證法之規定辦竣公證。

**第 89 條**

(刪除)

**第 89-1 條**

本法第八十八條第一項規定之各類扣繳所得，如為實物、有價證券或外國貨幣，適用本法第十四條第二項規定計算。

**第 90 條**

(刪除)

**第 91 條**

(刪除)

**第 91-1 條**

(刪除)

**第 92 條**

(刪除)

**第 93 條**

(刪除)

**第 94 條**

(刪除)

**第 95 條**

無記名股票或公司債持有人於領取公司發給之股利或利息時，應提示國民身分證交由營利事業或扣繳義務人抄錄其姓名、住址及國民身分證統一編號；持有人如屬營利事業，應提示事業名稱、

負責人姓名、地址及營利事業統一編號，交由營利事業或扣繳義務人抄錄後，依本法第九十二條及第一百零二條之一規定辦理。

#### 第 96 條

扣繳義務人依本法第九十四條將溢扣之款退還納稅義務人者，可向該管稽徵機關申請退還或就其同年度應扣繳稅款內留抵之。如已屆年度結束，應向該管稽徵機關辦理退還手續。

#### 第 97 條

納稅義務人辦理結算申報，其已繳納及已扣繳之稅款非屬同一轄區而經核定須退還稅款者，應由結算申報地稽徵機關查明退稅。

#### 第 98 條

（刪除）

#### 第 98-1 條

（刪除）

### 第 五 章 獎 懲

#### 第 99 條

本法第一百十二條停止營業之處分，其期間應至納稅義務人履行本法規定之義務時為止。

#### 第 100 條

停止營業之公告，應張貼於營利事業場所主要進出門戶之明顯處，營利事業不得將之掩蔽塗污或撕毀。違者由稽徵機關移送法辦。

#### 第 101 條

（刪除）

#### 第 102 條

- 1 納稅義務人違反本法第七十一條規定，未依限辦理結算申報，但在稽徵機關填發之滯報通知書送達前自行申報者，仍應依本法第一百零八條第一項規定加徵滯報金；其逾滯報通知書通知補報期限，而在稽徵機關送達核定所得額及應納稅額通知書前自行申報者，仍應依本法第一百零八條第二項規定加徵怠報金。
- 2 營利事業違反本法第一百零二條之二規定，未依限辦理未分配盈餘申報，但在稽徵機關填發之滯報通知書送達前自行申報者，仍應依本法第一百零八條之一第一項規定加徵滯報金；其逾滯報通知書通知補報期限，而在稽徵機關送達核定未分配盈餘及應加徵之稅額通知書前自行申報者，仍應依本法第一百零八條之一第二項規定加徵怠報金。

#### 第 103 條

(刪除)

#### 第 104 條

本法第一百十二條所定逾限繳納稅款，包括下列各款情形：

一、(刪除)

二、逾稽徵機關依本法第六十八條第二項規定所發繳款書填載之限繳日期，繳納核定暫繳稅款者。

三、逾本法第七十一條規定期限，繳納結算申報應納稅款者。

四、逾本法第一百零二條之二規定期限，繳納未分配盈餘應加徵之稅款者。

五、逾稽徵機關依本法第一百條、第一百十四條、第一百十四條之二及稅捐稽徵法規定所發繳款書填載之限繳日期，繳納補徵稅款者。

六、逾本法第七十五條第一項及第二項規定期限，繳納決算、清算申報應納稅款者。

#### 第 105 條

(刪除)

#### 第 106 條

(刪除)

#### 第 107 條

(刪除)

### 第 六 章 附 則

#### 第 108 條

(刪除)

#### 第 109 條

- 1 本細則自發布日施行。
- 2 本細則修正條文自發布日施行。但中華民國一百零一年十一月二日修正發布條文，自一百零二年一月一日施行；一百零二年八月二十六日修正發布條文，自一百零二年一月一日施行；一百零三年九月三十日修正發布之第四十八條之七，自一百零四年一月一日施行、第六十五條之一，自一百零四年度施行；一百零九年九月十六日修正發布之第十四條，自一百零八年一月一日施行。
- 3 本細則中華民國一百零七年六月二十九日修正發布條文，自一百零七年一月一日施行。但第八條之十一、第十七條之一、第十九條之二至第十九條之五，自一百零五年一月一日施行、第四十八條之十及第六十五條之一，自一百零七年度施行、第六十一條之一及第七十條，自一百零八年一月一日施行。



法規名稱：所得基本稅額條例

修正日期：民國 110 年 01 月 27 日

## 第一章 總則

### 第 1 條

為維護租稅公平，確保國家稅收，建立營利事業及個人所得稅負擔對國家財政之基本貢獻，特制定本條例。

### 第 2 條

所得基本稅額之計算、申報、繳納及核定，依本條例之規定；本條例未規定者，依所得稅法及其他法律有關租稅減免之規定。

### 第 3 條

- 1 營利事業或個人除符合下列各款規定之一者外，應依本條例規定繳納所得稅：
  - 一、獨資或合夥組織之營利事業。
  - 二、所得稅法第四條第一項第十三款規定之教育、文化、公益、慈善機關或團體。
  - 三、所得稅法第四條第一項第十四款規定之消費合作社。
  - 四、所得稅法第四條第一項第十九款規定之各級政府公有事業。
  - 五、所得稅法第七十三條第一項規定之非中華民國境內居住之個人或在中華民國境內無固定營業場所及營業代理人之營利事業。
  - 六、依所得稅法第七十五條第二項規定辦理清算申報或同條第六項所定經宣告破產之營利事業。
  - 七、所得稅結算或決算申報未適用法律規定之投資抵減獎勵，且無第七條第一項各款規定所得額之營利事業。
  - 八、所得稅結算申報未適用法律規定之投資抵減獎勵，且無第十二條第一項各款及第十二條之一第一項規定金額之個人。
  - 九、依第七條第一項規定計算之基本所得額在新臺幣五十萬元以下之營利事業。
  - 十、依第十二條第一項及第十二條之一第一項規定計算之基本所得額合計在新臺幣六百萬元以下之個人。
- 2 前項第九款及第十款規定之金額，每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之十以上時，按上漲程度調整之。調整金額以新臺幣十萬元為單位，未達新臺幣十萬元者，按萬元數四捨五入；其調整之公告方式及所稱消費者物價指數，準用所得稅法第五條第四項規定。

### 第 4 條

- 1 營利事業或個人依本條例規定計算之一般所得稅額高於或等於基本稅額者，該營利事業或個人當年度應繳納之所得稅，應按所得稅法及其他相關法律規定計算認定之。一般所得稅額低於基本稅額者，其應繳納之所得稅，除按所得稅法及其他相關法律計算認定外，應另就基本稅額與一般所

得稅額之差額認定之。

- 2 前項差額，不得以其他法律規定之投資抵減稅額減除之。

## 第 5 條

- 1 營利事業或個人依所得稅法第七十一條第一項、第七十一條之一第一項、第二項、第七十三條第二項、第七十四條或第七十五條第一項規定辦理所得稅申報時，應依本條例規定計算、申報及繳納所得稅。
- 2 個人依所得稅法第七十一條第三項規定得免辦結算申報者，如其基本所得額超過第三條第一項第十款規定之金額，仍應依本條例規定計算、申報及繳納所得稅。

## 第 二 章 營利事業基本稅額之計算

### 第 6 條

營利事業之一般所得稅額，為營利事業當年度依所得稅法第七十一條第一項、第七十三條第二項、第七十四條或第七十五條第一項規定計算之應納稅額，減除依其他法律規定之投資抵減稅額後之餘額。

### 第 7 條

- 1 營利事業之基本所得額，為依所得稅法規定計算之課稅所得額，加計下列各款所得額後之合計數：
  - 一、依所得稅法第四條之一及第四條之二規定停止課徵所得稅之所得額。
  - 二、依廢止前促進產業升級條例第九條、第九條之二、第十條、第十五條及第七十條之一規定免徵營利事業所得稅之所得額。
  - 三、依已廢止之促進產業升級條例於中華民國八十八年十二月三十一日修正施行前第八條之一規定免徵營利事業所得稅之所得額。
  - 四、依獎勵民間參與交通建設條例第二十八條規定免納營利事業所得稅之所得額。
  - 五、依促進民間參與公共建設法第三十六條規定免納營利事業所得稅之所得額。
  - 六、依科學工業園區設置管理條例第十八條規定免徵營利事業所得稅之所得額。
  - 七、依中華民國九十年一月二十日修正施行前科學工業園區設置管理條例第十五條規定免徵營利事業所得稅之所得額。
  - 八、依企業併購法第三十七條規定免徵營利事業所得稅之所得額。
  - 九、依國際金融業務條例第十三條規定免徵營利事業所得稅之所得額。但不包括依所得稅法第七十三條之一規定，就其授信收入總額按規定之扣繳率申報納稅之所得額。
  - 十、本條例施行後法律新增之減免營利事業所得稅之所得額及不計入所得課稅之所得額，經財政部公告者。
- 2 依前項第一款及第九款規定加計之所得額，於本條例施行後發生並經稽徵機關核定之損失，得自發生年度之次年度起五年內，從當年度各該款所得中減除。
- 3 營利事業於一百零二年度以後出售其持有滿三年以上屬所得稅法第四條之一規定之股票者，於計

算其當年度證券交易所所得時，減除其當年度出售該持有滿三年以上股票之交易損失，餘額為正者，以餘額半數計入當年度證券交易所所得；餘額為負者，依前項規定辦理。

- 4 依第一項第十款規定加計之減免所得額及不計入所得之所得額，其發生之損失，經財政部公告者，準用第二項規定。

## 第 8 條

- 1 營利事業之基本稅額，為依前條規定計算之基本所得額扣除新臺幣五十萬元後，按行政院訂定之稅率計算之金額；該稅率最低不得低於百分之十二，最高不得超過百分之十五；其徵收率，由行政院視經濟環境定之。
- 2 前項規定之扣除金額，其計算調整及公告方式，準用第三條第二項規定。

## 第 9 條

- 1 營利事業依第四條第一項規定自行繳納基本稅額與一般所得稅額之差額，及經稽徵機關調查核定增加之繳納稅額，均得依所得稅法第六十六條之三規定，計入當年度股東可扣抵稅額帳戶餘額；其計入日期為繳納稅款日。
- 2 營利事業經稽徵機關調查核定減少之稅額，應自當年度股東可扣抵稅額帳戶中減除；其減除日期為核定退稅通知書送達日。

## 第 10 條

（刪除）

## 第 三 章 個人基本稅額之計算

## 第 11 條

個人之一般所得稅額，為個人當年度依所得稅法第七十一條第一項、第七十一條之一第一項或第二項規定計算之應納稅額，減除依其他法律規定之投資抵減稅額後之餘額。

## 第 12 條

- 1 個人之基本所得額，為依所得稅法規定計算之綜合所得淨額，加計下列各款金額後之合計數：
  - 一、未計入綜合所得總額之非中華民國來源所得、依香港澳門關係條例第二十八條第一項規定免納所得稅之所得。但一申報戶全年之本款所得合計數未達新臺幣一百萬元者，免予計入。
  - 二、本條例施行後所訂立受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險，受益人受領之保險給付。但死亡給付每一申報戶全年合計數在新臺幣三千萬元以下部分，免予計入。
  - 三、下列有價證券之交易所得：
    - （一）未在證券交易所上市或未在證券商營業處所買賣之公司所發行或私募之股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。但其發行或私募公司，屬中央目的事業主管機關核定之國內高風險新創事業公司，且交易時該公司設立未滿五年者，免予計入。
    - （二）私募證券投資信託基金之受益憑證。

四、依所得稅法或其他法律規定於申報綜合所得稅時減除之非現金捐贈金額。

五、本條例施行後法律新增之減免綜合所得稅之所得額或扣除額，經財政部公告者。

- 2 前項第三款規定有價證券交易所得之計算，準用所得稅法第十四條第一項第七類第一款及第二款規定。其交易有損失者，得自當年度交易所得中扣除；當年度無交易所得可資扣除，或扣除不足者，得於發生年度之次年度起三年內，自其交易所得中扣除。但以損失及申報扣除年度均以實際成交價格及原始取得成本計算損益，並經稽徵機關核實認定者為限。
- 3 第一項第三款規定有價證券交易所得之查核，有關其成交价格、成本及費用認定方式、未申報或未能提出實際成交价格或原始取得成本者之核定等事項之辦法，由財政部定之。
- 4 依第一項第五款規定加計之減免所得額或扣除額，其發生之損失，經財政部公告者，準用第三項規定。
- 5 第一項第二款規定之金額，其計算調整及公告方式，準用第三條第二項規定。
- 6 第一項第三款第一目但書規定國內高風險新創事業公司之適用範圍與資格條件、申請核定期限、程序、應檢附文件、核定機關及其他相關事項之辦法，由財政部會同經濟部定之。
- 7 第一項第一款規定，自中華民國九十八年一月一日施行。但行政院得視經濟發展情況，於必要時，自九十九年一月一日施行。

#### 第 12-1 條

- 1 個人及其關係人直接或間接持有在中華民國境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額合計達百分之五十以上或對該關係企業具有重大影響力，且該關係企業無所得稅法第四十三條之三第一項各款規定者，於個人或其與配偶及二親等以內親屬合計持有該關係企業股份或資本額百分之十以上之情形，該個人應將該關係企業當年度之盈餘，按其持有該關係企業股份或資本額之比率計算營利所得，與前條第一項第一款規定之所得合計，計入當年度個人之基本所得額。但一申報戶全年之合計數未達新臺幣一百萬元者，免予計入。
- 2 前項所稱低稅負國家或地區，依所得稅法第四十三條之三第二項規定認定。
- 3 關係企業自符合第一項規定之當年度起，其各期虧損符合所得稅法第四十三條之三第三項規定之查核簽證，並由個人依規定格式填報及經所在地稽徵機關核定者，得於虧損發生年度之次年度起十年內自該關係企業盈餘中扣除，依第一項規定計算個人之營利所得。
- 4 個人於實際獲配該關係企業股利或盈餘時，於減除依第一項規定計算之營利所得後之餘額，依前條第一項第一款規定計入獲配年度之所得。但依第一項規定計算之營利所得，未計入當年度個人之基本所得額者，不得減除。
- 5 第一項規定之營利所得於實際獲配年度已依所得來源地稅法規定繳納之所得稅，於計入個人之基本所得額年度申報期間屆滿之翌日起五年內，得由納稅義務人提出所得來源地稅務機關發給之納稅憑證，並取得所在地中華民國駐外機構或其他經中華民國政府認許機構之驗證後，自各該計入個人之基本所得額年度依第十三條第一項前段規定計算之基本稅額中扣抵。扣抵之數，不得超過因加計該營利所得，而依規定計算增加之基本稅額。
- 6 前五項之關係人及關係企業、具有重大影響力、營利所得之計算、虧損扣抵、國外稅額扣抵之範



圍與相關計算方法、應提示文據及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

- 7 第一項之關係企業當年度適用所得稅法第四十三條之四規定者，不適用前六項規定。

### 第 13 條

- 1 個人之基本稅額，為依第十二條及前條第一項規定計算之基本所得額扣除新臺幣六百萬元後，按百分之二十計算之金額。但有第十二條第一項第一款規定之所得者，其已依所得來源地稅法規定繳納之所得稅，得扣抵之。扣抵之數不得超過因加計該項所得，而依前段規定計算增加之基本稅額。
- 2 前項扣抵，應提出所得來源地稅務機關發給之同一年度納稅憑證，並取得所在地中華民國駐外機構或其他經中華民國政府認許機構之驗證。
- 3 第一項規定之扣除金額，其計算調整及公告方式，準用第三條第二項之規定。

### 第 14 條

個人與其依所得稅法規定應合併申報綜合所得稅之配偶及受扶養親屬，有第十二條第一項各款及第十二條之一第一項金額者，應一併計入基本所得額。

## 第 四 章 罰 則

### 第 15 條

- 1 營利事業或個人已依本條例規定計算及申報基本所得額，有漏報或短報致短漏稅額之情事者，處以所漏稅額二倍以下之罰鍰。
- 2 營利事業或個人未依本條例規定計算及申報基本所得額，經稽徵機關調查，發現有依本條例規定應課稅之所得額者，除依規定核定補徵應納稅額外，應按補徵稅額，處三倍以下之罰鍰。

### 第 15-1 條

營利事業或個人與國內外其他個人或營利事業、教育、文化、公益、慈善機關或團體相互間，如有藉資金、股權之移轉或其他虛偽之安排，不當為他人或自己規避或減少納稅義務者，稽徵機關為正確計算相關納稅義務人之基本所得額及基本稅額，得報經財政部核准，依查得資料，按實際交易事實依法予以調整。

## 第 五 章 附 則

### 第 16 條

第七條第一項第二款至第八款規定之所得額，符合下列規定之一者，於計算營利事業基本所得額時，得免予計入：

- 一、本條例施行前已由財政部核准免稅。
- 二、本條例施行前已取得中央目的事業主管機關核發完成證明函或已完成投資計畫，並於本條例施行之日起一年內，經財政部核准免稅。
- 三、本條例施行前已取得中央目的事業主管機關核發之投資計畫核准函，並已開工，且未變更投



資計畫之產品或服務項目。

四、本條例施行前已取得中央目的事業主管機關核發之投資計畫核准函，尚未開工，而於本條例施行之日起一年內開工，並於核准函核發之次日起三年內完成投資計畫，且未變更投資計畫之產品或服務項目。

五、本條例施行前民間機構業與主辦機關簽訂公共建設投資契約，並於投資契約約定日期內開工及完工，且未變更投資計畫內容者。但依主辦機關要求變更投資計畫內容者，不在此限。

## **第 17 條**

本條例施行細則，由財政部定之。

## **第 18 條**

- 1 本條例施行日期除另有規定外，自中華民國九十五年一月一日施行。但第十五條規定，自九十六年一月一日施行。
- 2 本條例中華民國一百零一年八月八日修正公布條文，自一百零二年度施行；一百零六年五月十日修正公布條文施行日期，由行政院定之；一百零九年十二月三十日修正之條文，自一百十年一月一日施行。

**法規名稱：**稅捐稽徵法

**修正日期：**民國 110 年 12 月 17 日

## **第一章 總則**

### **第 1 條**

稅捐之稽徵，依本法之規定；本法未規定者，依其他有關法律之規定。

#### **第 1-1 條**

- 1 財政部依本法或稅法所發布之解釋函令，對於據以申請之案件發生效力。但有利於納稅義務人者，對於尚未核課確定之案件適用之。
- 2 財政部發布解釋函令，變更已發布解釋函令之法令見解，如不利於納稅義務人者，自發布日起或財政部指定之將來一定期日起，發生效力；於發布日或財政部指定之將來一定期日前，應核課而未核課之稅捐及未確定案件，不適用該變更後之解釋函令。
- 3 本條中華民國一百年十一月八日修正施行前，財政部發布解釋函令，變更已發布解釋函令之法令見解且不利於納稅義務人，經稅捐稽徵機關依財政部變更法令見解後之解釋函令核課稅捐，於本條中華民國一百年十一月八日修正施行日尚未確定案件，適用前項規定。
- 4 財政部發布之稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表變更時，有利於納稅義務人者，對於尚未核課確定之案件適用之。

### **第 2 條**

本法所稱稅捐，指一切法定之國、直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）稅捐。但不包括關稅。

### **第 3 條**

稅捐由各級政府主管稅捐稽徵機關稽徵之，必要時得委託代徵；其辦法由行政院定之。

### **第 4 條**

財政部得本互惠原則，對外國派駐中華民國之使領館及享受外交官待遇之人員，暨對雙方同意給與免稅待遇之機構及人員，核定免徵稅捐。

### **第 5 條**

財政部得本互惠原則，與外國政府商訂互免稅捐，於報經行政院核准後，以外交換文方式行之。

#### **第 5-1 條**

- 1 財政部得本互惠原則，與外國政府或國際組織商訂稅務用途資訊交換及相互提供其他稅務協助之條約或協定，於報經行政院核准後，以外交換文方式行之。
- 2 與外國政府或國際組織進行稅務用途資訊交換及提供其他稅務協助，應基於互惠原則，依已生效之條約或協定辦理；條約或協定未規定者，依本法及其他法律規定辦理。但締約他方有下列情形

之一者，不得與其進行資訊交換：

- 一、無法對等提供我國同類資訊。
- 二、對取得之資訊予以保密，顯有困難。
- 三、請求提供之資訊非為稅務用途。
- 四、請求資訊之提供將有損我國公共利益。
- 五、未先盡其調查程序之所能提出個案資訊交換請求。

3 財政部或其授權之機關執行第一項條約或協定所需資訊，依下列規定辦理；應配合提供資訊者不得規避、妨礙或拒絕，並不受本法及其他法律有關保密規定之限制：

- 一、應另行蒐集之資訊：得向有關機關、機構、團體、事業或個人進行必要之調查或通知到財政部或其授權之機關辦公處所備詢，要求其提供相關資訊。
- 二、應自動或自發提供締約他方之資訊：有關機關、機構、團體、事業或個人應配合提供相關之財產、所得、營業、納稅、金融帳戶或其他稅務用途資訊；應進行金融帳戶盡職審查或其他審查之資訊，並應於審查後提供。

4 財政部或其授權之機關依第一項條約或協定提供資訊予締約他方主管機關，不受本法及其他法律有關保密規定之限制。

5 前二項所稱其他法律有關保密規定，指下列金融及稅務法律有關保守秘密規定：

- 一、銀行法、金融控股公司法、國際金融業務條例、票券金融管理法、信託業法、信用合作社法、電子票證發行管理條例、電子支付機構管理條例、金融資產證券化條例、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、保險法、郵政儲金匯兌法、農業金融法、中央銀行法、所得稅法及關稅法有關保守秘密規定。

二、經財政部會商各法律中央主管機關公告者。

6 第一項條約或協定之範圍、執行方法、提出請求、蒐集、第三項第二款資訊之內容、配合提供之時限、方式、盡職審查或其他審查之基準、第四項提供資訊予締約他方之程序及其他相關事項之辦法，由財政部會商金融監督管理委員會及相關機關定之。

7 本法中華民國一百零六年五月二十六日修正之條文施行前已簽訂之租稅協定定有稅務用途資訊交換及其他稅務協助者，於修正之條文施行後，適用第二項至第四項及依前項所定辦法之相關規定。

## 第 6 條

- 1 稅捐之徵收，優先於普通債權。
- 2 土地增值稅、地價稅、房屋稅之徵收及法院、法務部行政執行署所屬行政執行分署（以下簡稱行政執行分署）執行拍賣或變賣貨物應課徵之營業稅，優先於一切債權及抵押權。
- 3 經法院、行政執行分署執行拍賣或交債權人承受之土地、房屋及貨物，法院或行政執行分署應於拍定或承受五日內，將拍定或承受價額通知當地主管稅捐稽徵機關，依法核課土地增值稅、地價稅、房屋稅及營業稅，並由法院或行政執行分署代為扣繳。

## 第 7 條

破產財團成立後，其應納稅捐為財團費用，由破產管理人依破產法之規定清償之。

## 第 8 條

公司重整中所發生之稅捐，為公司重整債務，依公司法之規定清償之。

## 第 9 條

納稅義務人應為之行為，應於稅捐稽徵機關之辦公時間內為之。但繳納稅捐，應於代收稅款機構之營業時間內為之。

## 第 10 條

因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，該管稅捐稽徵機關，得視實際情形，延長其繳納期間，並公告之。

## 第 11 條

依稅法規定應自他人取得之憑證及給予他人憑證之存根或副本，應保存五年。

### 第 11-1 條

- 1 本法所稱相當擔保，係指相當於擔保稅款之下列擔保品：
  - 一、黃金，按九折計算，經中央銀行掛牌之外幣、上市或上櫃之有價證券，按八折計算。
  - 二、政府發行經規定可十足提供公務擔保之公債，按面額計值。
  - 三、銀行存款單摺，按存款本金額計值。
  - 四、易於變價、無產權糾紛且能足額清償之土地或已辦妥建物所有權登記之房屋。
  - 五、其他經財政部核准，易於變價及保管，且無產權糾紛之財產。
- 2 前項第一款、第四款與第五款擔保品之計值、相當於擔保稅款之認定及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

### 第 11-2 條

- 1 依本法或稅法規定應辦理之事項及應提出之文件，得以電磁紀錄或電子傳輸方式辦理或提出；其實施辦法，由財政部訂之。
- 2 財政部應配合國家政策積極獎勵或輔導納稅義務人使用電子支付，以維護政府稅基、增加稅收，並達租稅公平。

## 第 一 章之一（刪除）

### 第 11-3 條

（刪除）

### 第 11-4 條

（刪除）

#### 第 11-5 條

(刪除)

#### 第 11-6 條

(刪除)

#### 第 11-7 條

(刪除)

### 第 二 章 納稅義務

#### 第 12 條

共有財產，由管理人負納稅義務；未設管理人者，共有人各按其應有部分負納稅義務，其為公司共有時，以全體公司共有人為納稅義務人。

#### 第 12-1 條

(刪除)

#### 第 13 條

- 1 法人、合夥或非法人團體解散清算時，清算人於分配賸餘財產前，應依法按稅捐受清償之順序，繳清稅捐。
- 2 清算人違反前項規定者，應就未清繳之稅捐負繳納義務。

#### 第 14 條

- 1 納稅義務人死亡，遺有財產者，其依法應繳納之稅捐，應由遺囑執行人、繼承人、受遺贈人或遺產管理人，依法按稅捐受清償之順序，繳清稅捐後，始得分割遺產或交付遺贈。
- 2 遺囑執行人、繼承人、受遺贈人或遺產管理人，違反前項規定者，應就未清繳之稅捐，負繳納義務。

#### 第 15 條

營利事業因合併而消滅時，其在合併前之應納稅捐，應由合併後存續或另立之營利事業負繳納之義務。

### 第 三 章 稽徵

#### 第 一 節 繳納通知文書

#### 第 16 條

繳納通知文書，應載明繳納義務人之姓名或名稱、地址、稅別、稅額、稅率、繳納期限等項，由稅捐稽徵機關填發。



## 第 17 條

納稅義務人如發現繳納通知文書有記載、計算錯誤或重複時，於規定繳納期間內，得要求稅捐稽徵機關，查對更正。

## 第 二 節 送達

## 第 18 條

繳納稅捐之文書，稅捐稽徵機關應於該文書所載開始繳納稅捐日期前送達。

## 第 19 條

- 1 為稽徵稅捐所發之各種文書，得向納稅義務人之代理人、代表人、經理人或管理人以為送達；應受送達人在服役中者，得向其父母或配偶以為送達；無父母或配偶者，得委託服役單位代為送達。
- 2 為稽徵土地稅或房屋稅所發之各種文書，得以使用人為應受送達人。
- 3 納稅義務人為全體公司共有人者，繳款書得僅向其中一人送達；稅捐稽徵機關應另繕發核定稅額通知書並載明繳款書受送達者及繳納期間，於開始繳納稅捐日期前送達全體公司共有人。但公司共有人有無不明者，得以公告代之，並自黏貼公告欄之翌日起發生效力。
- 4 稅捐稽徵機關對於按納稅義務人申報資料核定之案件，得以公告方式，載明申報業經核定，代替核定稅額通知書之填具及送達。但各稅法另有規定者，從其規定。
- 5 前項案件之範圍、公告之實施方式及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 三 節 徵收

## 第 20 條

- 1 依稅法規定逾期繳納稅捐應加徵滯納金者，每逾三日按滯納數額加徵百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，移送強制執行。但因不可抗力或不可歸責於納稅義務人之事由，致不能依第二十六條、第二十六條之一規定期間申請延期或分期繳納稅捐者，得於其原因消滅後十日內，提出具體證明，向稅捐稽徵機關申請回復原狀並同時補行申請延期或分期繳納，經核准者，免予加徵滯納金。
- 2 中華民國一百一十年十一月三十日修正之本條文施行時，欠繳應納稅捐且尚未逾計徵滯納金期間者，適用修正後之規定。

## 第 21 條

- 1 稅捐之核課期間，依下列規定：
  - 一、依法應由納稅義務人申報繳納之稅捐，已在規定期間內申報，且無故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐者，其核課期間為五年。
  - 二、依法應由納稅義務人實貼之印花稅，及應由稅捐稽徵機關依稅籍底冊或查得資料核定課徵之稅捐，其核課期間為五年。
  - 三、未於規定期間內申報，或故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐者，其核課期間為七年。

- 2 在前項核課期間內，經另發現應徵之稅捐者，仍應依法補徵或並予處罰；在核課期間內未經發現者，以後不得再補稅處罰。
- 3 稅捐之核課期間屆滿時，有下列情形之一者，其時效不完成：
  - 一、納稅義務人對核定稅捐處分提起行政救濟尚未終結者，自核定稅捐處分經訴願或行政訴訟撤銷須另為處分確定之日起算一年內。
  - 二、因天災、事變或不可抗力之事由致未能作成核定稅捐處分者，自妨礙事由消滅之日起算六個月內。
- 4 核定稅捐處分經納稅義務人於核課期間屆滿後申請復查或於核課期間屆滿前一年內經訴願或行政訴訟撤銷須另為處分確定者，準用前項第一款規定。
- 5 稅捐之核課期間，不適用行政程序法第一百三十一條第三項至第一百三十四條有關時效中斷之規定。
- 6 中華民國一百一十年十一月三十日修正之本條文施行時，尚未核課確定之案件，亦適用前三項規定。

## 第 22 條

前條第一項核課期間之起算，依下列規定：

- 一、依法應由納稅義務人申報繳納之稅捐，已在規定期間內申報者，自申報日起算。
- 二、依法應由納稅義務人申報繳納之稅捐，未在規定期間內申報繳納者，自規定申報期間屆滿之翌日起算。
- 三、印花稅自依法應貼用印花稅票日起算。
- 四、由稅捐稽徵機關按稅籍底冊或查得資料核定徵收之稅捐，自該稅捐所屬徵期屆滿之翌日起算。
- 五、土地增值稅自稅捐稽徵機關收件日起算。但第六條第三項規定案件，自稅捐稽徵機關受法院或行政執行分署通知之日起算。
- 六、稅捐減免所依據處分、事實事後發生變更、不存在或所負擔義務事後未履行，致應補徵或追繳稅款，或其他無法依前五款規定起算核課期間者，自核課權可行使之日起算。

## 第 23 條

- 1 稅捐之徵收期間為五年，自繳納期間屆滿之翌日起算；應徵之稅捐未於徵收期間徵起者，不得再行徵收。但於徵收期間屆滿前，已移送執行，或已依強制執行法規定聲明參與分配，或已依破產法規定申報債權尚未結案者，不在此限。
- 2 應徵之稅捐，有第十條、第二十五條、第二十六條至第二十七條規定情事者，前項徵收期間，自各該變更繳納期間屆滿之翌日起算。
- 3 依第三十九條暫緩移送執行或其他法律規定停止稅捐之執行者，第一項徵收期間之計算，應扣除暫緩執行或停止執行之期間。
- 4 稅捐之徵收，於徵收期間屆滿前已移送執行者，自徵收期間屆滿之翌日起，五年內未經執行者，不再執行；其於五年期間屆滿前已開始執行，仍得繼續執行，但自五年期間屆滿之日起已逾五年尚未執行終結者，不得再執行。

- 5 本法中華民國九十六年三月五日修正前已移送執行尚未終結之案件，自修正之日起逾五年尚未執行終結者，不再執行。但截至一百零六年三月四日納稅義務人欠繳稅捐金額達新臺幣一千萬元或執行期間有下列情形之一者，仍得繼續執行，其執行期間不得逾一百二十一年三月四日：
- 一、行政執行分署依行政執行法第十七條規定，聲請法院裁定拘提或管收義務人確定。
  - 二、行政執行分署依行政執行法第十七條之一第一項規定，對義務人核發禁止命令。

## 第 24 條

- 1 稅捐稽徵機關得依下列規定實施稅捐保全措施。但已提供相當擔保者，不適用之：
- 一、納稅義務人欠繳應納稅捐者，稅捐稽徵機關得就納稅義務人相當於應繳稅捐數額之財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利；其為營利事業者，並得通知主管機關限制其減資之登記。
  - 二、納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象者，稅捐稽徵機關得於繳納通知文書送達後，聲請法院就其財產實施假扣押，並免提供擔保；其屬納稅義務人已依法申報而未繳納稅捐者，稅捐稽徵機關得於法定繳納期間屆滿後聲請假扣押。
- 2 納稅義務人之財產經依前項規定實施稅捐保全措施後，有下列各款情形之一者，稅捐稽徵機關應於其範圍內辦理該保全措施之解除：
- 一、納稅義務人已自行或由第三人提供相當擔保。
  - 二、納稅義務人對核定稅捐處分依法提起行政救濟，經訴願或行政訴訟撤銷確定。但撤銷後須另為處分，且納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象，不辦理解除。
- 3 在中華民國境內居住之個人或在中華民國境內之營利事業，其已確定之應納稅捐逾法定繳納期限尚未繳納完畢，所欠繳稅款及已確定之罰鍰單計或合計，個人在新臺幣一百萬元以上，營利事業在新臺幣二百萬元以上者；其在行政救濟程序終結前，個人在新臺幣一百五十萬元以上，營利事業在新臺幣三百萬元以上，得由財政部函請內政部移民署限制其出境；其為營利事業者，得限制其負責人出境，並應依下列規定辦理。但已提供相當擔保者，或稅捐稽徵機關未實施第一項第一款前段或第二款規定之稅捐保全措施者，不適用之：
- 一、財政部函請內政部移民署限制出境時，應同時以書面敘明理由並附記救濟程序通知當事人，依法送達。
  - 二、限制出境之期間，自內政部移民署限制出境之日起，不得逾五年。
- 4 納稅義務人或其負責人經限制出境後，有下列各款情形之一者，財政部應函請內政部移民署解除其出境限制：
- 一、限制出境已逾前項第二款所定期間。
  - 二、已繳清全部欠稅及罰鍰，或向稅捐稽徵機關提供欠稅及罰鍰之相當擔保。
  - 三、納稅義務人對核定稅捐處分依法提起行政救濟，經訴願或行政訴訟撤銷須另為處分確定。但一部撤銷且其餘未撤銷之欠稅金額達前項所定標準，或納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象，其出境限制不予解除。
  - 四、經行政救濟及處罰程序終結，確定之欠稅及罰鍰合計金額未達前項所定標準。

五、欠稅之公司或有限合夥組織已依法解散清算，且無賸餘財產可資抵繳欠稅及罰鍰。

六、欠稅人就其所欠稅款已依破產法規定之和解或破產程序分配完結。

- 5 關於稅捐之徵收，準用民法第二百四十二條至第二百四十五條、信託法第六條及第七條規定。

### 第 25 條

- 1 有左列情形之一者，稅捐稽徵機關，對於依法應徵收之稅捐，得於法定開徵日期前稽徵之。但納稅義務人能提供相當擔保者，不在此限：
- 一、納稅義務人顯有隱匿或移轉財產，逃避稅捐執行之跡象者。
  - 二、納稅義務人於稅捐法定徵收日期前，申請離境者。
  - 三、因其他特殊原因，經納稅義務人申請者。
- 2 納稅義務人受破產宣告或經裁定為公司重整前，應徵收之稅捐而未開徵者，於破產宣告或公司重整裁定時，視為已到期之破產債權或重整債權。

### 第 25-1 條

依本法或稅法規定應補或應移送強制執行之稅捐在一定金額以下者，財政部得視實際需要，報請行政院核定免徵或免予移送強制執行。

## 第 四 節 緩 繳

### 第 26 條

- 1 納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間，不得逾三年。
- 2 前項天災、事變、不可抗力之事由、經濟弱勢者之認定及實施方式之辦法，由財政部定之。

### 第 26-1 條

- 1 納稅義務人有下列情形之一，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期限內，向稅捐稽徵機關申請分期繳納：
- 一、依法應繳納所得稅，因客觀事實發生財務困難。
  - 二、經稅捐稽徵機關查獲應補徵鉅額稅捐。
  - 三、其他經直轄市政府、縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所認定符合分期繳納地方稅之事由。
- 2 前項經核准分期繳納之期間，不得逾三年，並應自該項稅款原訂繳納期間屆滿之翌日起，至繳納之日止，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收；應繳稅款個人在新臺幣一百萬元以上，營利事業在新臺幣二百萬元以上者，稅捐稽徵機關得要求納稅義務人提供相當擔保。但其他法律或地方自治團體就主管地方稅另有規定者，從其規定。
- 3 第一項第一款因客觀事實發生財務困難與第二款鉅額稅捐之認定、前項納稅義務人提供相當擔保之範圍及實施方式之辦法，由財政部定之；第一項第三款分期繳納地方稅之事由及實施方式之辦法，由各級地方政府依社會經濟情況及實際需要定之。



## 第 27 條

納稅義務人對核准延期或分期繳納之任何一期應繳稅捐，未如期繳納者，稅捐稽徵機關應於該期繳納期間屆滿之翌日起三日內，就未繳清之餘額稅款，發單通知納稅義務人，限十日內一次全部繳清；逾期仍未繳納者，移送強制執行。

## 第 五 節 退稅

### 第 28 條

- 1 因適用法令、認定事實、計算或其他原因之錯誤，致溢繳稅款者，納稅義務人得自繳納之日起十年內提出具體證明，申請退還；屆期未申請者，不得再行申請。但因可歸責於政府機關之錯誤，致溢繳稅款者，其退稅請求權自繳納之日起十五年間不行使而消滅。
- 2 稅捐稽徵機關於前項規定期間內知有錯誤原因者，應自知有錯誤原因之日起二年內查明退還。
- 3 納稅義務人對核定稅捐處分不服，依法提起行政救濟，經行政法院實體判決確定者，不適用前二項規定。
- 4 第一項規定溢繳之稅款，納稅義務人以現金繳納者，應自其繳納該項稅款之日起，至填發收入退還書或國庫支票之日止，按溢繳之稅額，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併退還。
- 5 中華民國一百十年十一月三十日修正之本條文施行時，因修正施行前第一項事由致溢繳稅款，尚未逾五年之申請退還期間者，適用修正施行後之第一項本文規定；因修正施行前第二項事由致溢繳稅款者，應自修正施行之日起十五年內申請退還。
- 6 中華民國一百十年十一月三十日修正之本條文施行前，因修正施行前第一項或第二項事由致溢繳稅款者，於修正施行後申請退還，或於修正施行前已申請尚未退還或已退還尚未確定案件，適用第四項規定加計利息一併退還。但修正施行前之規定有利於納稅義務人者，適用修正施行前之規定。
- 7 行為人明知無納稅義務，違反稅法或其他法律規定所繳納之款項，不得依第一項規定請求返還。

### 第 29 條

納稅義務人應退之稅捐，稅捐稽徵機關應先抵繳其積欠。並於扣抵後，應即通知該納稅義務人。

## 第 六 節 調查

### 第 30 條

- 1 稅捐稽徵機關或財政部賦稅署指定之調查人員，為調查課稅資料，得向有關機關、團體或個人進行調查，要求提示帳簿、文據或其他有關文件，或通知納稅義務人，到達其辦公處所備詢，被調查者不得拒絕。
- 2 前項調查，不得逾課稅目的之必要範圍。
- 3 被調查者以調查人員之調查為不當者，得要求調查人員之服務機關或其上級主管機關為適當之處理。



- 4 納稅義務人及其他關係人提供帳簿、文據或其他有關文件時，該管稽徵機關或財政部賦稅署應掣給收據，除涉嫌違章漏稅者外，應於帳簿、文據或其他有關文件提送完全之日起，三十日內發還之；其有特殊情形，經該管稽徵機關或賦稅署首長核准者，得延長發還時間三十日，並以一次為限。

### 第 31 條

- 1 稅捐稽徵機關對逃漏所得稅及營業稅涉有犯罪嫌疑之案件，得敘明事由，聲請當地司法機關簽發搜索票後，會同當地警察或自治人員，進入藏置帳簿、文件或證物之處所，實施搜查；搜查時非上述機關人員不得參與。經搜索獲得有關帳簿、文件或證物，統由參加搜查人員，會同攜回該管稽徵機關，依法處理。
- 2 司法機關接到稽徵機關前項聲請時，如認有理由，應儘速簽發搜索票；稽徵機關應於搜索票簽發後十日內執行完畢，並將搜索票繳回司法機關。其他有關搜索及扣押事項，準用刑事訴訟法之規定。

### 第 32 條

稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員依法執行公務時，應出示有關執行職務之證明文件；其未出示者，被調查者得拒絕之。

### 第 33 條

- 1 稅捐稽徵人員對於納稅義務人之財產、所得、營業、納稅等資料，除對下列人員及機關外，應絕對保守秘密：
  - 一、納稅義務人本人或其繼承人。
  - 二、納稅義務人授權代理人或辯護人。
  - 三、稅捐稽徵機關。
  - 四、監察機關。
  - 五、受理有關稅務訴願、訴訟機關。
  - 六、依法從事調查稅務案件之機關。
  - 七、經財政部核定之機關與人員。
  - 八、債權人已取得民事確定判決或其他執行名義者。
- 2 稅捐稽徵機關對其他政府機關、學校與教研人員、學術研究機構與研究人員、民意機關與民意代表等為統計、教學、研究與監督目的而供應資料，並不洩漏納稅義務人之姓名或名稱，且符合政府資訊公開法規定者，不受前項之限制。
- 3 第一項第四款至第八款之人員及機關，對稅捐稽徵機關所提供第一項之資料，不得另作其他目的使用；第一項第四款至第七款之機關人員或第八款之人員，如有洩漏情事，準用第四十三條第三項洩漏秘密之規定。

### 第 34 條

- 1 財政部或經其指定之稅捐稽徵機關，對重大欠稅案件或重大逃漏稅捐案件經確定後，得公告其欠稅人或逃漏稅捐人姓名或名稱與內容，不受前條第一項限制。
- 2 財政部或經其指定之稅捐稽徵機關，對於納稅額較高之納稅義務人，得經其同意，公告其姓名或名稱，並予獎勵；其獎勵辦法，由財政部定之。
- 3 第一項所稱確定，指有下列情形之一者：
  - 一、經稅捐稽徵機關核定之案件，納稅義務人未依法申請復查。
  - 二、經復查決定，納稅義務人未依法提起訴願。
  - 三、經訴願決定，納稅義務人未依法提起行政訴訟。
  - 四、經行政訴訟終局裁判確定。

## 第 四 章 行政救濟

### 第 35 條

- 1 納稅義務人對於核定稅捐之處分如有不服，應依規定格式，敘明理由，連同證明文件，依下列規定，申請復查：
  - 一、依核定稅額通知書所載有應納稅額或應補徵稅額者，應於繳款書送達後，於繳納期間屆滿之翌日起三十日內，申請復查。
  - 二、依核定稅額通知書所載無應納稅額或應補徵稅額者，應於核定稅額通知書送達之翌日起三十日內，申請復查。
  - 三、依第十九條第三項規定受送達核定稅額通知書或以公告代之者，應於核定稅額通知書或公告所載應納稅額或應補徵稅額繳納期間屆滿之翌日起三十日內，申請復查。
  - 四、依第十九條第四項或各稅法規定以公告代替核定稅額通知書之填具及送達者，應於公告之翌日起三十日內，申請復查。
- 2 前項復查之申請，以稅捐稽徵機關收受復查申請書之日期為準。但交由郵務機構寄發復查申請書者，以郵寄地郵戳所載日期為準。
- 3 納稅義務人或其代理人，因天災事變或其他不可抗力之事由，遲誤申請復查期間者，於其原因消滅後一個月內，得提出具體證明，申請回復原狀，並應同時補行申請復查期間內應為之行為。但遲誤申請復查期間已逾一年者，不得申請。
- 4 稅捐稽徵機關對有關復查之申請，應於接到申請書之翌日起二個月內復查決定，並作成決定書，通知納稅義務人；納稅義務人為全體共同共有人者，稅捐稽徵機關應於共同共有人最後得申請復查之期間屆滿之翌日起二個月內，就分別申請之數宗復查合併決定。
- 5 前項期間屆滿後，稅捐稽徵機關仍未作成決定者，納稅義務人得逕行提起訴願。

### 第 35-1 條

國外輸入之貨物，由海關代徵之稅捐，其徵收及行政救濟程序，準用關稅法及海關緝私條例之規定辦理。

## 第 36 條

(刪除)

## 第 37 條

(刪除)

## 第 38 條

- 1 納稅義務人對稅捐稽徵機關之復查決定如有不服，得依法提起訴願及行政訴訟。
- 2 經依復查、訴願或行政訴訟等程序終結決定或判決，應退還稅款者，稅捐稽徵機關應於復查決定，或接到訴願決定書，或行政法院判決書正本後十日內退回；並自納稅義務人繳納該項稅款之日起，至填發收入退還書或國庫支票之日止，按退稅額，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併退還。
- 3 經依復查、訴願或行政訴訟程序終結決定或判決，應補繳稅款者，稅捐稽徵機關應於復查決定，或接到訴願決定書，或行政法院判決書正本後十日內，填發補繳稅款繳納通知書，通知納稅義務人繳納；並自該項補繳稅款原應繳納期間屆滿之次日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止，按補繳稅額，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。
- 4 本條中華民國一百年一月十日修正施行前，經復查、訴願或行政訴訟程序終結，稅捐稽徵機關尚未送達收入退還書、國庫支票或補繳稅款繳納通知書之案件，或已送達惟其行政救濟利息尚未確定之案件，適用修正後之規定。但修正前之規定有利於納稅義務人者，適用修正前之規定。

## 第 五 章 強制執行

### 第 39 條

- 1 納稅義務人應納稅捐，於繳納期間屆滿三十日後仍未繳納者，由稅捐稽徵機關移送強制執行。但納稅義務人已依第三十五條規定申請復查者，暫緩移送強制執行。
- 2 前項暫緩執行之案件，除有下列情形之一者外，稅捐稽徵機關應移送強制執行：
  - 一、納稅義務人對復查決定之應納稅額繳納三分之一，並依法提起訴願。
  - 二、納稅義務人依前款規定繳納三分之一稅額確有困難，經稅捐稽徵機關核准，提供相當擔保。
  - 三、納稅義務人依前二款規定繳納三分之一稅額及提供相當擔保確有困難，經稅捐稽徵機關依第二十四條第一項第一款規定，已就納稅義務人相當於復查決定應納稅額之財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利。
- 3 中華民國一百十年十一月三十日修正之本條文施行前，稅捐稽徵機關已移送強制執行或依修正施行前第二項規定暫緩移送強制執行者，適用修正施行前之規定。

### 第 40 條

稅捐稽徵機關，認為移送強制執行不當者，得撤回執行。已在執行中者，應即聲請停止執行。

## 第 六 章 罰則

#### 第 41 條

- 1 納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金。
- 2 犯前項之罪，個人逃漏稅額在新臺幣一千萬元以上，營利事業逃漏稅額在新臺幣五千萬元以上者，處一年以上七年以下有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以上一億元以下罰金。

#### 第 42 條

- 1 代徵人或扣繳義務人以詐術或其他不正當方法匿報、短報、短徵或不為代徵或扣繳稅捐者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以下罰金。
- 2 代徵人或扣繳義務人侵占已代繳或已扣繳之稅捐者，亦同。

#### 第 43 條

- 1 教唆或幫助犯第四十一條或第四十二條之罪者，處三年以下有期徒刑，併科新臺幣一百萬元以下罰金。
- 2 稅務人員、執行業務之律師、會計師或其他合法代理人犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
- 3 稅務稽徵人員違反第三十三條第一項規定者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

#### 第 44 條

- 1 營利事業依法規定應給與他人憑證而未給與，應自他人取得憑證而未取得，或應保存憑證而未保存者，應就其未給與憑證、未取得憑證或未保存憑證，經查明認定之總額，處百分之五以下罰鍰。但營利事業取得非實際交易對象所開立之憑證，如經查明確有進貨事實及該項憑證確由實際銷貨之營利事業所交付，且實際銷貨之營利事業已依法處罰者，免予處罰。
- 2 前項處罰金額最高不得超過新臺幣一百萬元。

#### 第 45 條

- 1 依規定應設置帳簿而不設置，或不依規定記載者，處新臺幣三千元以上七千五百元以下罰鍰，並應通知限於一個月內依規定設置或記載；期滿仍未依照規定設置或記載者，處新臺幣七千五百元以上一萬五千元以下罰鍰，並再通知於一個月內依規定設置或記載；期滿仍未依照規定設置或記載者，應予停業處分，至依規定設置或記載帳簿時，始予復業。
- 2 不依規定保存帳簿或無正當理由而不將帳簿留置於營業場所者，處新臺幣一萬五千元以上六萬元以下罰鍰。

#### 第 46 條

- 1 拒絕稅捐稽徵機關或財政部賦稅署指定之調查人員調查，或拒不提示有關課稅資料、文件者，處新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰。
- 2 納稅義務人經稅捐稽徵機關或財政部賦稅署指定之調查人員通知到達備詢，納稅義務人本人或受委任之合法代理人，如無正當理由而拒不到達備詢者，處新臺幣三千元以下罰鍰。

### 第 46-1 條

- 1 有關機關、機構、團體、事業或個人違反第五條之一第三項規定，規避、妨礙或拒絕財政部或其授權之機關調查或備詢，或未應要求或未配合提供有關資訊者，由財政部或其授權之機關處新臺幣三千元以上三十萬元以下罰鍰，並通知限期配合辦理；屆期未配合辦理者，得按次處罰。
- 2 未依第五條之一第三項第二款後段規定進行金融帳戶盡職審查或其他審查者，由財政部或其授權之機關處新臺幣二十萬元以上一千萬元以下罰鍰。

### 第 47 條

- 1 本法關於納稅義務人、扣繳義務人及代徵人應處刑罰之規定，於下列之人適用之：
  - 一、公司法規定之公司負責人。
  - 二、有限合夥法規定之有限合夥負責人。
  - 三、民法或其他法律規定對外代表法人之董事或理事。
  - 四、商業登記法規定之商業負責人。
  - 五、其他非法人團體之代表人或管理人。
- 2 前項規定之人與實際負責業務之人不同時，以實際負責業務之人為準。

### 第 48 條

- 1 納稅義務人逃漏稅捐情節重大者，除依有關稅法規定處理外，財政部應停止並追回其違章行為所屬年度享受租稅優惠之待遇。
- 2 納稅義務人違反環境保護、勞工、食品安全衛生相關法律且情節重大，租稅優惠法律之中央主管機關應通知財政部停止並追回其違章行為所屬年度享受租稅優惠之待遇。
- 3 依前二項規定停止並追回其違章行為所屬年度享受租稅優惠之待遇者，財政部應於該停止並追回處分確定年度之次年，公告納稅義務人姓名或名稱，不受第三十三條第一項限制。

### 第 48-1 條

- 1 納稅義務人自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅款者，凡屬未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查之案件，下列之處罰一律免除；其涉及刑事責任者，並得免除其刑：
  - 一、第四十一條至第四十五條之處罰。
  - 二、各稅法所定關於逃漏稅之處罰。
- 2 營利事業應保存憑證而未保存，如已給與或取得憑證且帳簿記載明確，不涉及逃漏稅捐，於稅捐稽徵機關裁處或行政救濟程序終結前，提出原始憑證或取得與原應保存憑證相當之證明者，免依第四十四條規定處罰；其涉及刑事責任者，並得免除其刑。
- 3 第一項補繳之稅款，應自該項稅捐原繳納期限截止之次日起，至補繳之日止，就補繳之應納稅捐，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。
- 4 納稅義務人於中華民國一百一十年十一月三十日修正之本條文施行前漏繳稅款，而於修正施行後依第一項規定自動補報並補繳者，適用前項規定。但修正施行前之規定有利於納稅義務人者，適用修正施行前之規定。



## 第 48-2 條

- 1 依本法或稅法規定應處罰鍰之行為，其情節輕微，或漏稅在一定金額以下者，得減輕或免予處罰。
- 2 前項情節輕微、金額及減免標準，由財政部定之。

## 第 48-3 條

納稅義務人違反本法或稅法之規定，適用裁處時之法律。但裁處前之法律有利於納稅義務人者，適用最有利於納稅義務人之法律。

## 第七章 附則

### 第 49 條

- 1 滯納金、利息、滯報金、怠報金及罰鍰等，除本法另有規定者外，準用本法有關稅捐之規定。但第六條關於稅捐優先及第二十六條之一第二項、第三十八條第二項、第三項關於加計利息之規定，對於滯報金、怠報金及罰鍰不在準用之列。
- 2 中華民國一百十年十一月三十日修正之本條文施行前，已移送執行之滯報金及怠報金案件，其徵收之順序，適用修正施行前之規定。

### 第 49-1 條

- 1 檢舉逃漏稅捐或其他違反稅法規定之情事，經查明屬實，且裁罰確定並收到罰鍰者，稅捐稽徵機關應以收到之罰鍰提成核發獎金與舉發人，並為舉發人保守秘密。
- 2 檢舉案件有下列情形之一者，不適用前項核發獎金之規定：
  - 一、舉發人為稅務人員。
  - 二、舉發人為執行稅賦查核人員之配偶或三親等以內親屬。
  - 三、公務員依法執行職務發現而為舉發。
  - 四、經前三款人員告知或提供資料而為舉發。
  - 五、參與該逃漏稅捐或其他違反稅法規定之行為。
- 3 第一項檢舉獎金，應以每案罰鍰百分之二十，最高額新臺幣四百八十萬元為限。
- 4 中華民國一百十年十一月三十日修正之本條文施行時，舉發人依其他法規檢舉逃漏稅捐或其他違反稅法規定之情事，經稅捐稽徵機關以資格不符否准核發檢舉獎金尚未確定之案件，適用第二項規定。

### 第 50 條

本法對於納稅義務人之規定，除第四十一條規定外，於扣繳義務人、代徵人、代繳人及其他依本法負繳納稅捐義務之人準用之。

### 第 50-1 條

（刪除）

### 第 50-2 條

依本法或稅法規定應處罰鍰者，由主管稽徵機關處分之，不適用稅法處罰程序之有關規定，受處分人如有不服，應依行政救濟程序辦理。但在行政救濟程序終結前，免依本法第三十九條規定予以強制執行。

#### **第 50-3 條**

（刪除）

#### **第 50-4 條**

（刪除）

#### **第 50-5 條**

本法施行細則，由財政部定之。

#### **第 51 條**

本法自公布日施行。但中華民國一百年五月十一日修正公布條文及一百十年十一月三十日修正之第二十條，其施行日期由行政院定之。

法規名稱：行政程序法

修正日期：民國 110 年 01 月 20 日

## 第一章 總則

### 第一節 法例

#### 第 1 條

為使行政行為遵循公正、公開與民主之程序，確保依法行政之原則，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，特制定本法。

#### 第 2 條

- 1 本法所稱行政程序，係指行政機關作成行政處分、締結行政契約、訂定法規命令與行政規則、確定行政計畫、實施行政指導及處理陳情等行為之程序。
- 2 本法所稱行政機關，係指代表國家、地方自治團體或其他行政主體表示意思，從事公共事務，具有單獨法定地位之組織。
- 3 受託行使公權力之個人或團體，於委託範圍內，視為行政機關。

#### 第 3 條

- 1 行政機關為行政行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。
- 2 下列機關之行政行為，不適用本法之程序規定：
  - 一、各級民意機關。
  - 二、司法機關。
  - 三、監察機關。
- 3 下列事項，不適用本法之程序規定：
  - 一、有關外交行為、軍事行為或國家安全保障事項之行為。
  - 二、外國人出、入境、難民認定及國籍變更之行為。
  - 三、刑事案件犯罪偵查程序。
  - 四、犯罪矯正機關或其他收容處所為達成收容目的所為之行為。
  - 五、有關私權爭執之行政裁決程序。
  - 六、學校或其他教育機構為達成教育目的之內部程序。
  - 七、對公務員所為之人事行政行為。
  - 八、考試院有關考選命題及評分之行為。

#### 第 4 條

行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。

#### 第 5 條

行政行為之內容應明確。

## 第 6 條

行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。

## 第 7 條

行政行為，應依下列原則為之：

- 一、採取之方法應有助於目的之達成。
- 二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。
- 三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。

## 第 8 條

行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。

## 第 9 條

行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。

## 第 10 條

行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的。

# 第 二 節 管 轄

## 第 11 條

- 1 行政機關之管轄權，依其組織法規或其他行政法規規定之。
- 2 行政機關之組織法規變更管轄權之規定，而相關行政法規所定管轄機關尚未一併修正時，原管轄機關得會同組織法規變更後之管轄機關公告或逕由其共同上級機關公告變更管轄之事項。
- 3 行政機關經裁併者，前項公告得僅由組織法規變更後之管轄機關為之。
- 4 前二項公告事項，自公告之日起算至第三日起發生移轉管轄權之效力。但公告特定有生效日期者，依其規定。
- 5 管轄權非依法規不得設定或變更。

## 第 12 條

不能依前條第一項定土地管轄權者，依下列各款順序定之：

- 一、關於不動產之事件，依不動產之所在地。
- 二、關於企業之經營或其他繼續性事業之事件，依經營企業或從事事業之處所，或應經營或應從事之處所。
- 三、其他事件，關於自然人者，依其住所地，無住所或住所不明者，依其居所地，無居所或居所不明者，依其最後所在地。關於法人或團體者，依其主事務所或會址所在地。
- 四、不能依前三款之規定定其管轄權或有急迫情形者，依事件發生之原因定之。

### 第 13 條

- 1 同一事件，數行政機關依前二條之規定均有管轄權者，由受理在先之機關管轄，不能分別受理之先後者，由各該機關協議定之，不能協議或有統一管轄之必要時，由其共同上級機關指定管轄。無共同上級機關時，由各該上級機關協議定之。
- 2 前項機關於必要之情形時，應為必要之職務行為，並即通知其他機關。

### 第 14 條

- 1 數行政機關於管轄權有爭議時，由其共同上級機關決定之，無共同上級機關時，由各該上級機關協議定之。
- 2 前項情形，人民就其依法規申請之事件，得向共同上級機關申請指定管轄，無共同上級機關者，得向各該上級機關之一為之。受理申請之機關應自請求到達之日起十日內決定之。
- 3 在前二項情形未經決定前，如有導致國家或人民難以回復之重大損害之虞時，該管轄權爭議之一方，應依當事人申請或依職權為緊急之臨時處置，並應層報共同上級機關及通知他方。
- 4 人民對行政機關依本條所為指定管轄之決定，不得聲明不服。

### 第 15 條

- 1 行政機關得依法規將其權限之一部分，委任所屬下級機關執行之。
- 2 行政機關因業務上之需要，得依法規將其權限之一部分，委託不相隸屬之行政機關執行之。
- 3 前二項情形，應將委任或委託事項及法規依據公告之，並刊登政府公報或新聞紙。

### 第 16 條

- 1 行政機關得依法規將其權限之一部分，委託民間團體或個人辦理。
- 2 前項情形，應將委託事項及法規依據公告之，並刊登政府公報或新聞紙。
- 3 第一項委託所需費用，除另有約定外，由行政機關支付之。

### 第 17 條

- 1 行政機關對事件管轄權之有無，應依職權調查；其認無管轄權者，應即移送有管轄權之機關，並通知當事人。
- 2 人民於法定期間內提出申請，依前項規定移送有管轄權之機關者，視同已在法定期間內向有管轄權之機關提出申請。

### 第 18 條

行政機關因法規或事實之變更而喪失管轄權時，應將案件移送有管轄權之機關，並通知當事人。但經當事人及有管轄權機關之同意，亦得由原管轄機關繼續處理該案件。

### 第 19 條

- 1 行政機關為發揮共同一體之行政機能，應於其權限範圍內互相協助。
- 2 行政機關執行職務時，有下列情形之一者，得向無隸屬關係之其他機關請求協助：



- 一、因法律上之原因，不能獨自執行職務者。
  - 二、因人員、設備不足等事實上之原因，不能獨自執行職務者。
  - 三、執行職務所必要認定之事實，不能獨自調查者。
  - 四、執行職務所必要之文書或其他資料，為被請求機關所持有者。
  - 五、由被請求機關協助執行，顯較經濟者。
  - 六、其他職務上有正當理由須請求協助者。
- 3 前項請求，除緊急情形外，應以書面為之。
  - 4 被請求機關於有下列情形之一者，應拒絕之：
    - 一、協助之行為，非其權限範圍或依法不得為之者。
    - 二、如提供協助，將嚴重妨害其自身職務之執行者。
  - 5 被請求機關認有正當理由不能協助者，得拒絕之。
  - 6 被請求機關認為無提供行政協助之義務或有拒絕之事由時，應將其理由通知請求協助機關。請求協助機關對此有異議時，由其共同上級機關決定之，無共同上級機關時，由被請求機關之上級機關決定之。
  - 7 被請求機關得向請求協助機關要求負擔行政協助所需費用。其負擔金額及支付方式，由請求協助機關及被請求機關以協議定之；協議不成時，由其共同上級機關定之。

### 第 三 節 當事人

#### 第 20 條

本法所稱之當事人如下：

- 一、申請人及申請之相對人。
- 二、行政機關所為行政處分之相對人。
- 三、與行政機關締結行政契約之相對人。
- 四、行政機關實施行政指導之相對人。
- 五、對行政機關陳情之人。
- 六、其他依本法規定參加行政程序之人。

#### 第 21 條

有行政程序之當事人能力者如下：

- 一、自然人。
- 二、法人。
- 三、非法人之團體設有代表人或管理人者。
- 四、行政機關。
- 五、其他依法律規定得為權利義務之主體者。

#### 第 22 條

- 1 有行政程序之行為能力者如下：
  - 一、依民法規定，有行為能力之自然人。
  - 二、法人。
  - 三、非法人之團體由其代表人或管理人為行政程序行為者。
  - 四、行政機關由首長或其代理人、授權之人為行政程序行為者。
  - 五、依其他法律規定者。
- 2 無行政程序行為能力者，應由其法定代理人代為行政程序行為。
- 3 外國人依其本國法律無行政程序之行為能力，而依中華民國法律有行政程序之行為能力者，視為有行政程序之行為能力。

### 第 23 條

因程序之進行將影響第三人之權利或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人。

### 第 24 條

- 1 當事人得委任代理人。但依法規或行政程序之性質不得授權者，不得為之。
- 2 每一當事人委任之代理人，不得逾三人。
- 3 代理權之授與，及於該行政程序有關之全部程序行為。但申請之撤回，非受特別授權，不得為之。
- 4 行政程序代理人應於最初為行政程序行為時，提出委任書。
- 5 代理權授與之撤回，經通知行政機關後，始對行政機關發生效力。

### 第 25 條

- 1 代理人有二人以上者，均得單獨代理當事人。
- 2 違反前項規定而為委任者，其代理人仍得單獨代理。
- 3 代理人經本人同意得委任他人為複代理人。

### 第 26 條

代理權不因本人死亡或其行政程序行為能力喪失而消滅。法定代理有變更或行政機關經裁併或變更者，亦同。

### 第 27 條

- 1 多數有共同利益之當事人，未共同委任代理人者，得選定其中一人至五人為全體為行政程序行為。
- 2 未選定當事人，而行政機關認有礙程序之正常進行者，得定相當期限命其選定；逾期未選定者，得依職權指定之。
- 3 經選定或指定為當事人者，非有正當理由不得辭退。
- 4 經選定或指定當事人者，僅得由該當事人為行政程序行為，其他當事人脫離行政程序。但申請之撤回、權利之拋棄或義務之負擔，非經全體有共同利益之人同意，不得為之。

## 第 28 條

選定或指定當事人有二人以上時，均得單獨為全體為行政程序行為。

## 第 29 條

- 1 多數有共同利益之當事人於選定或經指定當事人後，仍得更換或增減之。
- 2 行政機關對於其指定之當事人，為共同利益人之權益，必要時，得更換或增減之。
- 3 依前二項規定喪失資格者，其他被選定或指定之人得為全體為行政程序行為。

## 第 30 條

- 1 當事人之選定、更換或增減，非以書面通知行政機關不生效力。
- 2 行政機關指定、更換或增減當事人者，非以書面通知全體有共同利益之當事人，不生效力。但通知顯有困難者，得以公告代之。

## 第 31 條

- 1 當事人或代理人經行政機關之許可，得偕同輔佐人到場。
- 2 行政機關認為必要時，得命當事人或代理人偕同輔佐人到場。
- 3 前二項之輔佐人，行政機關認為不適當時，得撤銷其許可或禁止其陳述。
- 4 輔佐人所為之陳述，當事人或代理人未立即提出異議者，視為其所自為。

## 第 四 節 迴避

## 第 32 條

公務員在行政程序中，有下列各款情形之一者，應自行迴避：

- 一、本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。
- 二、本人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者。
- 三、現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。
- 四、於該事件，曾為證人、鑑定人者。

## 第 33 條

- 1 公務員有下列各款情形之一者，當事人得申請迴避：
  - 一、有前條所定之情形而不自行迴避者。
  - 二、有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞者。
- 2 前項申請，應舉其原因及事實，向該公務員所屬機關為之，並應為適當之釋明；被申請迴避之公務員，對於該申請得提出意見書。
- 3 不服行政機關之駁回決定者，得於五日內提請上級機關覆決，受理機關除有正當理由外，應於十日內為適當之處置。
- 4 被申請迴避之公務員在其所屬機關就該申請事件為准許或駁回之決定前，應停止行政程序。但有

急迫情形，仍應為必要處置。

- 5 公務員有前條所定情形不自行迴避，而未經當事人申請迴避者，應由該公務員所屬機關依職權命其迴避。

## **第 五 節 程序之開始**

### **第 34 條**

行政程序之開始，由行政機關依職權定之。但依本法或其他法規之規定有開始行政程序之義務，或當事人已依法規之規定提出申請者，不在此限。

### **第 35 條**

當事人依法向行政機關提出申請者，除法規另有規定外，得以書面或言詞為之。以言詞為申請者，受理之行政機關應作成紀錄，經向申請人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後由其簽名或蓋章。

## **第 六 節 調查事實及證據**

### **第 36 條**

行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。

### **第 37 條**

當事人於行政程序中，除得自行提出證據外，亦得向行政機關申請調查事實及證據。但行政機關認為無調查之必要者，得不為調查，並於第四十三條之理由中敘明之。

### **第 38 條**

行政機關調查事實及證據，必要時得據實製作書面紀錄。

### **第 39 條**

行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。通知書中應記載詢問目的、時間、地點、得否委託他人到場及不到場所生之效果。

### **第 40 條**

行政機關基於調查事實及證據之必要，得要求當事人或第三人提供必要之文書、資料或物品。

### **第 41 條**

- 1 行政機關得選定適當之人為鑑定。
- 2 以書面為鑑定者，必要時，得通知鑑定人到場說明。

### **第 42 條**

- 1 行政機關為瞭解事實真相，得實施勘驗。
- 2 勘驗時應通知當事人到場。但不能通知者，不在此限。

## 第 43 條

行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。

## 第 七 節 資訊公開

## 第 44 條

（刪除）

## 第 45 條

（刪除）

## 第 46 條

- 1 當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。
- 2 行政機關對前項之申請，除有下列情形之一者外，不得拒絕：
  - 一、行政決定前之擬稿或其他準備作業文件。
  - 二、涉及國防、軍事、外交及一般公務機密，依法規規定有保密之必要者。
  - 三、涉及個人隱私、職業秘密、營業秘密，依法規規定有保密之必要者。
  - 四、有侵害第三人權利之虞者。
  - 五、有嚴重妨礙有關社會治安、公共安全或其他公共利益之職務正常進行之虞者。
- 3 前項第二款及第三款無保密必要之部分，仍應准許閱覽。
- 4 當事人就第一項資料或卷宗內容關於自身之記載有錯誤者，得檢具事實證明，請求相關機關更正。

## 第 47 條

- 1 公務員在行政程序中，除基於職務上之必要外，不得與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸。
- 2 公務員與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸時，應將所有往來之書面文件附卷，並對其他當事人公開。
- 3 前項接觸非以書面為之者，應作成書面紀錄，載明接觸對象、時間、地點及內容。

## 第 八 節 期日與期間

## 第 48 條

- 1 期間以時計算者，即時起算。
- 2 期間以日、星期、月或年計算者，其始日不計算在內。但法律規定即日起算者，不在此限。
- 3 期間不以星期、月或年之始日起算者，以最後之星期、月或年與起算日相當日之前一日為期間之末日。但以月或年定期間，而於最後之月無相當日者，以其月之末日為期間之末日。
- 4 期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日；期間之末日為星



期六者，以其次星期一上午為期間末日。

- 5 期間涉及人民之處罰或其他不利行政處分者，其始日不計時刻以一日論；其末日為星期日、國定假日或其他休息日者，照計。但依第二項、第四項規定計算，對人民有利者，不在此限。

#### **第 49 條**

基於法規之申請，以掛號郵寄方式向行政機關提出者，以交郵當日之郵戳為準。

#### **第 50 條**

- 1 因天災或其他不應歸責於申請人之事由，致基於法規之申請不能於法定期間內提出者，得於其原因消滅後十日內，申請回復原狀。如該法定期間少於十日者，於相等之日數內得申請回復原狀。
- 2 申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行政程序行為。
- 3 遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。

#### **第 51 條**

- 1 行政機關對於人民依法規之申請，除法規另有規定外，應按各事項類別，訂定處理期間公告之。
- 2 未依前項規定訂定處理期間者，其處理期間為二個月。
- 3 行政機關未能於前二項所定期間內處理終結者，得於原處理期間之限度內延長之，但以一次為限。
- 4 前項情形，應於原處理期間屆滿前，將延長之事由通知申請人。
- 5 行政機關因天災或其他不可歸責之事由，致事務之處理遭受阻礙時，於該項事由終止前，停止處理期間之進行。

### **第 九 節 費 用**

#### **第 52 條**

- 1 行政程序所生之費用，由行政機關負擔。但專為當事人或利害關係人利益所支出之費用，不在此限。
- 2 因可歸責於當事人或利害關係人之事由，致程序有顯著之延滯者，其因延滯所生之費用，由其負擔。

#### **第 53 條**

- 1 證人或鑑定人得向行政機關請求法定之日費及旅費，鑑定人並得請求相當之報酬。
- 2 前項費用及報酬，得請求行政機關預行酌給之。
- 3 第一項費用，除法規另有規定外，其標準由行政院定之。

### **第 十 節 聽 證 程 序**

#### **第 54 條**

依本法或其他法規舉行聽證時，適用本節規定。

#### **第 55 條**

- 1 行政機關舉行聽證前，應以書面記載下列事項，並通知當事人及其他已知之利害關係人，必要時並公告之：
  - 一、聽證之事由與依據。
  - 二、當事人之姓名或名稱及其住居所、事務所或營業所。
  - 三、聽證之期日及場所。
  - 四、聽證之主要程序。
  - 五、當事人得選任代理人。
  - 六、當事人依第六十一條所得享有之權利。
  - 七、擬進行預備程序者，預備聽證之期日及場所。
  - 八、缺席聽證之處理。
  - 九、聽證之機關。
- 2 依法規之規定，舉行聽證應預先公告者，行政機關應將前項所列各款事項，登載於政府公報或以其他適當方法公告之。
- 3 聽證期日及場所之決定，應視事件之性質，預留相當期間，便利當事人或其代理人參與。

#### **第 56 條**

- 1 行政機關得依職權或當事人之申請，變更聽證期日或場所，但以有正當理由為限。
- 2 行政機關為前項之變更者，應依前條規定通知並公告。

#### **第 57 條**

聽證，由行政機關首長或其指定人員為主持人，必要時得由律師、相關專業人員或其他熟諳法令之人員在場協助之。

#### **第 58 條**

- 1 行政機關為使聽證順利進行，認為必要時，得於聽證期日前，舉行預備聽證。
- 2 預備聽證得為下列事項：
  - 一、議定聽證程序之進行。
  - 二、釐清爭點。
  - 三、提出有關文書及證據。
  - 四、變更聽證之期日、場所與主持人。
- 3 預備聽證之進行，應作成紀錄。

#### **第 59 條**

- 1 聽證，除法律另有規定外，應公開以言詞為之。
- 2 有下列各款情形之一者，主持人得依職權或當事人之申請，決定全部或一部不公開：
  - 一、公開顯然有違背公益之虞者。
  - 二、公開對當事人利益有造成重大損害之虞者。

## 第 60 條

- 1 聽證以主持人說明案由為始。
- 2 聽證開始時，由主持人或其指定之人說明事件之內容要旨。

## 第 61 條

當事人於聽證時，得陳述意見、提出證據，經主持人同意後並得對機關指定之人員、證人、鑑定人、其他當事人或其代理人發問。

## 第 62 條

- 1 主持人應本中立公正之立場，主持聽證。
- 2 主持人於聽證時，得行使下列職權：
  - 一、就事實或法律問題，詢問當事人、其他到場人，或促其提出證據。
  - 二、依職權或當事人之申請，委託相關機關為必要之調查。
  - 三、通知證人或鑑定人到場。
  - 四、依職權或申請，通知或允許利害關係人參加聽證。
  - 五、許可當事人及其他到場人之發問或發言。
  - 六、為避免延滯程序之進行，禁止當事人或其他到場之人發言；有妨礙聽證程序而情節重大者，並得命其退場。
  - 七、當事人一部或全部無故缺席者，逕行開始、延期或終結聽證。
  - 八、當事人曾於預備聽證中提出有關文書者，得以其所載內容視為陳述。
  - 九、認為有必要時，於聽證期日結束前，決定繼續聽證之期日及場所。
  - 十、如遇天災或其他事故不能聽證時，得依職權或當事人之申請，中止聽證。
  - 十一、採取其他為順利進行聽證所必要之措施。
- 3 主持人依前項第九款決定繼續聽證之期日及場所者，應通知未到場之當事人及已知之利害關係人。

## 第 63 條

- 1 當事人認為主持人於聽證程序進行中所為之處置違法或不當者，得即時聲明異議。
- 2 主持人認為異議有理由者，應即撤銷原處置，認為無理由者，應即駁回異議。

## 第 64 條

- 1 聽證，應作成聽證紀錄。
- 2 前項紀錄，應載明到場人所為陳述或發問之要旨及其提出之文書、證據，並記明當事人於聽證程序進行中聲明異議之事由及主持人對異議之處理。
- 3 聽證紀錄，得以錄音、錄影輔助之。
- 4 聽證紀錄當場製作完成者，由陳述或發問人簽名或蓋章；未當場製作完成者，由主持人指定日期、場所供陳述或發問人閱覽，並由其簽名或蓋章。
- 5 前項情形，陳述或發問人拒絕簽名、蓋章或未於指定日期、場所閱覽者，應記明其事由。

- 6 陳述或發問人對聽證紀錄之記載有異議者，得即時提出。主持人認異議有理由者，應予更正或補充；無理由者，應記明其異議。

#### 第 65 條

主持人認當事人意見業經充分陳述，而事件已達可為決定之程度者，應即終結聽證。

#### 第 66 條

聽證終結後，決定作成前，行政機關認為必要時，得再為聽證。

### 第 十一 節 送達

#### 第 67 條

送達，除法規另有規定外，由行政機關依職權為之。

#### 第 68 條

- 1 送達由行政機關自行或交由郵政機關送達。
- 2 行政機關之文書依法規以電報交換、電傳文件、傳真或其他電子文件行之者，視為自行送達。
- 3 由郵政機關送達者，以一般郵遞方式為之。但文書內容對人民權利義務有重大影響者，應為掛號。
- 4 文書由行政機關自行送達者，以承辦人員或辦理送達事務人員為送達人；其交郵政機關送達者，以郵務人員為送達人。
- 5 前項郵政機關之送達準用依民事訴訟法施行法第三條訂定之郵政機關送達訴訟文書實施辦法。

#### 第 69 條

- 1 對於無行政程序之行為能力人為送達者，應向其法定代理人為之。
- 2 對於機關、法人或非法人之團體為送達者，應向其代表人或管理人為之。
- 3 法定代理人、代表人或管理人有二人以上者，送達得僅向其中之一人為之。
- 4 無行政程序之行為能力人為行政程序之行為，未向行政機關陳明其法定代理人者，於補正前，行政機關得向該無行為能力人為送達。

#### 第 70 條

- 1 對於在中華民國有事務所或營業所之外國法人或團體為送達者，應向其中華民國之代表人或管理人為之。
- 2 前條第三項規定，於前項送達準用之。

#### 第 71 條

行政程序之代理人受送達之權限未受限制者，送達應向該代理人為之。但行政機關認為必要時，得送達於當事人本人。

#### 第 72 條

- 1 送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送

達人時，得於會晤處所為之。

- 2 對於機關、法人、非法人之團體之代表人或管理人為送達者，應向其機關所在地、事務所或營業所行之。但必要時亦得於會晤之處所或其住居所行之。
- 3 應受送達人有就業處所者，亦得向該處所為送達。

### 第 73 條

- 1 於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。
- 2 前項規定於前項人員與應受送達人在該行政程序上利害關係相反者，不適用之。
- 3 應受送達人或其同居人、受雇人、接收郵件人員無正當理由拒絕收領文書時，得將文書留置於應送達處所，以為送達。

### 第 74 條

- 1 送達，不能依前二條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達。
- 2 前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關。
- 3 寄存機關自收受寄存文書之日起，應保存三個月。

### 第 75 條

行政機關對於不特定人之送達，得以公告或刊登政府公報或新聞紙代替之。

### 第 76 條

- 1 送達人因證明之必要，得製作送達證書，記載下列事項並簽名：
  - 一、交送達之機關。
  - 二、應受送達人。
  - 三、應送達文書之名稱。
  - 四、送達處所、日期及時間。
  - 五、送達方法。
- 2 除電子傳達方式之送達外，送達證書應由收領人簽名或蓋章；如拒絕或不能簽名或蓋章者，送達人應記明其事由。
- 3 送達證書，應提出於行政機關附卷。

### 第 77 條

送達係由當事人向行政機關申請對第三人為之者，行政機關應將已為送達或不能送達之事由，通知當事人。

### 第 78 條



- 1 對於當事人之送達，有下列各款情形之一者，行政機關得依申請，准為公示送達：
  - 一、應為送達之處所不明者。
  - 二、於有治外法權人之住居所或事務所為送達而無效者。
  - 三、於外國或境外為送達，不能依第八十六條之規定辦理或預知雖依該規定辦理而無效者。
- 2 有前項所列各款之情形而無人為公示送達之申請者，行政機關為避免行政程序遲延，認為有必要時，得依職權命為公示送達。
- 3 當事人變更其送達之處所而不向行政機關陳明，致有第一項之情形者，行政機關得依職權命為公示送達。

### **第 79 條**

依前條規定為公示送達後，對於同一當事人仍應為公示送達者，依職權為之。

### **第 80 條**

公示送達應由行政機關保管送達之文書，而於行政機關公告欄黏貼公告，告知應受送達人得隨時領取；並得由行政機關將文書或其節本刊登政府公報或新聞紙。

### **第 81 條**

公示送達自前條公告之日起，其刊登政府公報或新聞紙者，自最後刊登之日起，經二十日發生效力；於依第七十八條第一項第三款為公示送達者，經六十日發生效力。但第七十九條之公示送達，自黏貼公告欄翌日起發生效力。

### **第 82 條**

為公示送達者，行政機關應製作記載該事由及年、月、日、時之證書附卷。

### **第 83 條**

- 1 當事人或代理人經指定送達代收人，向行政機關陳明者，應向該代收人為送達。
- 2 郵寄方式向行政機關提出者，以交郵地無住居所、事務所及營業所者，行政機關得命其於一定期間內，指定送達代收人。
- 3 如不於前項期間指定送達代收人並陳明者，行政機關得將應送達之文書，註明該當事人或代理人之住居所、事務所或營業所，交付郵政機關掛號發送，並以交付文書時，視為送達時。

### **第 84 條**

送達，除第六十八條第一項規定交付郵政機關或依第二項之規定辦理者外，不得於星期日或其他休息日或日出前、日沒後為之。但應受送達人不拒絕收領者，不在此限。

### **第 85 條**

不能為送達者，送達人應製作記載該事由之報告書，提出於行政機關附卷，並繳回應送達之文書。

### **第 86 條**

- 1 於外國或境外為送達者，應囑託該國管轄機關或駐在該國之中華民國使領館或其他機構、團體為之。
- 2 不能依前項規定為送達者，得將應送達之文書交郵政機關以雙掛號發送，以為送達，並將掛號回執附卷。

### **第 87 條**

對於駐在外國之中華民國大使、公使、領事或其他駐外人員為送達者，應囑託外交部為之。

### **第 88 條**

對於在軍隊或軍艦服役之軍人為送達者，應囑託該管軍事機關或長官為之。

### **第 89 條**

對於在監所人為送達者，應囑託該監所長官為之。

### **第 90 條**

於有治外法權人之住居所或事務所為送達者，得囑託外交部為之。

### **第 91 條**

受囑託之機關或公務員，經通知已為送達或不能為送達者，行政機關應將通知書附卷。

## **第 二 章 行政處分**

### **第 一 節 行政處分之成立**

### **第 92 條**

- 1 本法所稱行政處分，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。
- 2 前項決定或措施之相對人雖非特定，而依一般性特徵可得確定其範圍者，為一般處分，適用本法有關行政處分之規定。有關公物之設定、變更、廢止或其一般使用者，亦同。

### **第 93 條**

- 1 行政機關作成行政處分有裁量權時，得為附款。無裁量權者，以法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者為限，始得為之。
- 2 前項所稱之附款如下：
  - 一、期限。
  - 二、條件。
  - 三、負擔。
  - 四、保留行政處分之廢止權。
  - 五、保留負擔之事後附加或變更。

## 第 94 條

前條之附款不得違背行政處分之目的，並應與該處分之目的具有正當合理之關聯。

## 第 95 條

- 1 行政處分除法規另有要式之規定者外，得以書面、言詞或其他方式為之。
- 2 以書面以外方式所為之行政處分，其相對人或利害關係人有正當理由要求作成書面時，處分機關不得拒絕。

## 第 96 條

- 1 行政處分以書面為之者，應記載下列事項：
  - 一、處分相對人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所或其他足資辨別之特徵；  
如係法人或其他設有管理人或代表人之團體，其名稱、事務所或營業所，及管理人或代表人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所。
  - 二、主旨、事實、理由及其法令依據。
  - 三、有附款者，附款之內容。
  - 四、處分機關及其首長署名、蓋章，該機關有代理人或受任人者，須同時於其下簽名。但以自動機器作成之大量行政處分，得不經署名，以蓋章為之。
  - 五、發文字號及年、月、日。
  - 六、表明其為行政處分之意旨及不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關。
- 2 前項規定於依前條第二項作成之書面，準用之。

## 第 97 條

書面之行政處分有下列各款情形之一者，得不記明理由：

- 一、未限制人民之權益者。
- 二、處分相對人或利害關係人無待處分機關之說明已知悉或可知悉作成處分之理由者。
- 三、大量作成之同種類行政處分或以自動機器作成之行政處分依其狀況無須說明理由者。
- 四、一般處分經公告或刊登政府公報或新聞紙者。
- 五、有關專門知識、技能或資格所為之考試、檢定或鑑定等程序。
- 六、依法律規定無須記明理由者。

## 第 98 條

- 1 處分機關告知之救濟期間有錯誤時，應由該機關以通知更正之，並自通知送達之翌日起算法定期間。
- 2 處分機關告知之救濟期間較法定期間為長者，處分機關雖以通知更正，如相對人或利害關係人信賴原告告知之救濟期間，致無法於法定期間內提起救濟，而於原告告知之期間內為之者，視為於法定期間內所為。
- 3 處分機關未告知救濟期間或告知錯誤未為更正，致相對人或利害關係人遲誤者，如自處分書送達

後一年內聲明不服時，視為於法定期間內所為。

### 第 99 條

- 1 對於行政處分聲明不服，因處分機關未為告知或告知錯誤致向無管轄權之機關為之者，該機關應於十日內移送有管轄權之機關，並通知當事人。
- 2 前項情形，視為自始向有管轄權之機關聲明不服。

### 第 100 條

- 1 書面之行政處分，應送達相對人及已知之利害關係人；書面以外之行政處分，應以其他適當方法通知或使其知悉。
- 2 一般處分之送達，得以公告或刊登政府公報或新聞紙代替之。

### 第 101 條

- 1 行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之。
- 2 前項更正，附記於原處分書及其正本，如不能附記者，應製作更正書，以書面通知相對人及已知之利害關係人。

## 第 二 節 陳述意見及聽證

### 第 102 條

行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。

### 第 103 條

有下列各款情形之一者，行政機關得不給予陳述意見之機會：

- 一、大量作成同種類之處分。
- 二、情況急迫，如予陳述意見之機會，顯然違背公益者。
- 三、受法定期間之限制，如予陳述意見之機會，顯然不能遵行者。
- 四、行政強制執行時所採取之各種處置。
- 五、行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者。
- 六、限制自由或權利之內容及程度，顯屬輕微，而無事先聽取相對人意見之必要者。
- 七、相對人於提起訴願前依法律應向行政機關聲請再審查、異議、復查、重審或其他先行程序者。
- 八、為避免處分相對人隱匿、移轉財產或潛逃出境，依法律所為保全或限制出境之處分。

### 第 104 條

- 1 行政機關依第一百零二條給予相對人陳述意見之機會時，應以書面記載下列事項通知相對人，必要時並公告之：
  - 一、相對人及其住居所、事務所或營業所。

二、將為限制或剝奪自由或權利行政處分之原因事實及法規依據。

三、得依第一百零五條提出陳述書之意旨。

四、提出陳述書之期限及不提出之效果。

五、其他必要事項。

- 2 前項情形，行政機關得以言詞通知相對人，並作成紀錄，向相對人朗讀或使閱覽後簽名或蓋章；其拒絕簽名或蓋章者，應記明其事由。

### 第 105 條

- 1 行政處分之相對人依前條規定提出之陳述書，應為事實上及法律上陳述。
- 2 利害關係人亦得提出陳述書，為事實上及法律上陳述，但應釋明其利害關係之所在。
- 3 不於期間內提出陳述書者，視為放棄陳述之機會。

### 第 106 條

- 1 行政處分之相對人或利害關係人得於第一百零四條第一項第四款所定期限內，以言詞向行政機關陳述意見代替陳述書之提出。
- 2 以言詞陳述意見者，行政機關應作成紀錄，經向陳述人朗讀或使閱覽確認其內容無誤後，由陳述人簽名或蓋章；其拒絕簽名或蓋章者，應記明其事由。陳述人對紀錄有異議者，應更正之。

### 第 107 條

行政機關遇有下列各款情形之一者，舉行聽證：

- 一、法規明文規定應舉行聽證者。
- 二、行政機關認為有舉行聽證之必要者。

### 第 108 條

- 1 行政機關作成經聽證之行政處分時，除依第四十三條之規定外，並應斟酌全部聽證之結果。但法規明定應依聽證紀錄作成處分者，從其規定。
- 2 前項行政處分應以書面為之，並通知當事人。

### 第 109 條

不服依前條作成之行政處分者，其行政救濟程序，免除訴願及其先行政程序。

## 第 三 節 行政處分之效力

### 第 110 條

- 1 書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起；書面以外之行政處分自以其他適當方法通知或使其知悉時起，依送達、通知或使知悉之內容對其發生效力。
- 2 一般處分自公告日或刊登政府公報、新聞紙最後登載日起發生效力。但處分另訂不同日期者，從其規定。
- 3 行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在。



4 無效之行政處分自始不生效力。

**第 111 條**

行政處分有下列各款情形之一者，無效：

- 一、不能由書面處分中得知處分機關者。
- 二、應以證書方式作成而未給予證書者。
- 三、內容對任何人均屬不能實現者。
- 四、所要求或許可之行為構成犯罪者。
- 五、內容違背公共秩序、善良風俗者。
- 六、未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事務權限者。
- 七、其他具有重大明顯之瑕疵者。

**第 112 條**

行政處分一部分無效者，其他部分仍為有效。但除去該無效部分，行政處分不能成立者，全部無效。

**第 113 條**

- 1 行政處分之無效，行政機關得依職權確認之。
- 2 行政處分之相對人或利害關係人有正當理由請求確認行政處分無效時，處分機關應確認其為有效或無效。

**第 114 條**

- 1 違反程序或方式規定之行政處分，除依第一百十一條規定而無效者外，因下列情形而補正：
  - 一、須經申請始得作成之行政處分，當事人已於事後提出者。
  - 二、必須記明之理由已於事後記明者。
  - 三、應給予當事人陳述意見之機會已於事後給予者。
  - 四、應參與行政處分作成之委員會已於事後作成決議者。
  - 五、應參與行政處分作成之其他機關已於事後參與者。
- 2 前項第二款至第五款之補正行為，僅得於訴願程序終結前為之；得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之。
- 3 當事人因補正行為致未能於法定期間內聲明不服者，其期間之遲誤視為不應歸責於該當事人之事由，其回復原狀期間自該瑕疵補正時起算。

**第 115 條**

行政處分違反土地管轄之規定者，除依第一百十一條第六款規定而無效者外，有管轄權之機關如就該事件仍應為相同之處分時，原處分無須撤銷。

**第 116 條**

- 1 行政機關得將違法行政處分轉換為與原處分具有相同實質及程序要件之其他行政處分。但有下列各款情形之一者，不得轉換：
  - 一、違法行政處分，依第一百十七條但書規定，不得撤銷者。
  - 二、轉換不符作成原行政處分之目的者。
  - 三、轉換法律效果對當事人更為不利者。
- 2 羈束處分不得轉換為裁量處分。
- 3 行政機關於轉換前應給予當事人陳述意見之機會。但有第一百零三條之事由者，不在此限。

### 第 117 條

違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：

- 一、撤銷對公益有重大危害者。
- 二、受益人無第一百十九條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。

### 第 118 條

違法行政處分經撤銷後，溯及既往失其效力。但為維護公益或為避免受益人財產上之損失，為撤銷之機關得另定失其效力之日期。

### 第 119 條

受益人有下列各款情形之一者，其信賴不值得保護：

- 一、以詐欺、脅迫或賄賂方法，使行政機關作成行政處分者。
- 二、對重要事項提供不正確資料或為不完全陳述，致使行政機關依該資料或陳述而作成行政處分者。
- 三、明知行政處分違法或因重大過失而不知者。

### 第 120 條

- 1 授予利益之違法行政處分經撤銷後，如受益人無前條所列信賴不值得保護之情形，其因信賴該處分致遭受財產上之損失者，為撤銷之機關應給予合理之補償。
- 2 前項補償額度不得超過受益人因該處分存續可得之利益。
- 3 關於補償之爭議及補償之金額，相對人有不服者，得向行政法院提起給付訴訟。

### 第 121 條

- 1 第一百十七條之撤銷權，應自原處分機關或其上級機關知有撤銷原因時起二年內為之。
- 2 前條之補償請求權，自行政機關告知其事由時起，因二年間不行使而消滅；自處分撤銷時起逾五年者，亦同。

### 第 122 條

非授予利益之合法行政處分，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止。但廢止後仍應為同一內容之處分或依法不得廢止者，不在此限。

### 第 123 條

授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止：

- 一、法規准許廢止者。
- 二、原處分機關保留行政處分之廢止權者。
- 三、附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔者。
- 四、行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者。
- 五、其他為防止或除去對公益之重大危害者。

### 第 124 條

前條之廢止，應自廢止原因發生後二年內為之。

### 第 125 條

合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力。但受益人未履行負擔致行政處分受廢止者，得溯及既往失其效力。

### 第 126 條

- 1 原處分機關依第一百二十三條第四款、第五款規定廢止授予利益之合法行政處分者，對受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失，應給予合理之補償。
- 2 第一百二十條第二項、第三項及第一百二十一條第二項之規定，於前項補償準用之。

### 第 127 條

- 1 授予利益之行政處分，其內容係提供一次或連續之金錢或可分物之給付者，經撤銷、廢止或條件成就而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付。其行政處分經確認無效者，亦同。
- 2 前項返還範圍準用民法有關不當得利之規定。
- 3 行政機關依前二項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之。
- 4 前項行政處分未確定前，不得移送行政執行。

### 第 128 條

- 1 行政處分於法定救濟期間經過後，具有下列各款情形之一者，相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。但相對人或利害關係人因重大過失而未能在行政程序或救濟程序中主張其事由者，不在此限：
  - 一、具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者。
  - 二、發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分者為限。
  - 三、其他具有相當於行政訴訟法所定再審事由且足以影響行政處分者。

- 2 前項申請，應自法定救濟期間經過後三個月內為之；其事由發生在後或知悉在後者，自發生或知悉時起算。但自法定救濟期間經過後已逾五年者，不得申請。
- 3 第一項之新證據，指處分作成前已存在或成立而未及調查斟酌，及處分作成後始存在或成立之證據。

### **第 129 條**

行政機關認前條之申請為有理由者，應撤銷、廢止或變更原處分；認申請為無理由或雖有重新開始程序之原因，如認為原處分為正當者，應駁回之。

### **第 130 條**

- 1 行政處分經撤銷或廢止確定，或因其他原因失其效力後，而有收回因該處分而發給之證書或物品之必要者，行政機關得命所有人或占有人返還之。
- 2 前項情形，所有人或占有人得請求行政機關將該證書或物品作成註銷之標示後，再予發還。但依物之性質不能作成註銷標示，或註銷標示不能明顯而持續者，不在此限。

### **第 131 條**

- 1 公法上之請求權，於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅；於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。
- 2 公法上請求權，因時效完成而當然消滅。
- 3 前項時效，因行政機關為實現該權利所作成之行政處分而中斷。

### **第 132 條**

行政處分因撤銷、廢止或其他事由而溯及既往失效時，自該處分失效時起，已中斷之時效視為不中斷。

### **第 133 條**

因行政處分而中斷之時效，自行政處分不得訴請撤銷或因其他原因失其效力後，重行起算。

### **第 134 條**

因行政處分而中斷時效之請求權，於行政處分不得訴請撤銷後，其原有時效期間不滿五年者，因中斷而重行起算之時效期間為五年。

## **第 三 章 行政契約**

### **第 135 條**

公法上法律關係得以契約設定、變更或消滅之。但依其性質或法規規定不得締約者，不在此限。

### **第 136 條**

行政機關對於行政處分所依據之事實或法律關係，經依職權調查仍不能確定者，為有效達成行政目的，並解決爭執，得與人民和解，締結行政契約，以代替行政處分。

### 第 137 條

- 1 行政機關與人民締結行政契約，互負給付義務者，應符合下列各款之規定：
  - 一、契約中應約定人民給付之特定用途。
  - 二、人民之給付有助於行政機關執行其職務。
  - 三、人民之給付與行政機關之給付應相當，並具有正當合理之關聯。
- 2 行政處分之作成，行政機關無裁量權時，代替該行政處分之行政契約所約定之人民給付，以依第九十三條第一項規定得為附款者為限。
- 3 第一項契約應載明人民給付之特定用途及僅供該特定用途使用之意旨。

### 第 138 條

行政契約當事人之一方為人民，依法應以甄選或其他競爭方式決定該當事人時，行政機關應事先公告應具之資格及決定之程序。決定前，並應予參與競爭者表示意見之機會。

### 第 139 條

行政契約之締結，應以書面為之。但法規另有其他方式之規定者，依其規定。

### 第 140 條

- 1 行政契約依約定內容履行將侵害第三人之權利者，應經該第三人書面之同意，始生效力。
- 2 行政處分之作成，依法規之規定應經其他行政機關之核准、同意或會同辦理者，代替該行政處分而締結之行政契約，亦應經該行政機關之核准、同意或會同辦理，始生效力。

### 第 141 條

- 1 行政契約準用民法規定之結果為無效者，無效。
- 2 行政契約違反第一百三十五條但書或第一百三十八條之規定者，無效。

### 第 142 條

代替行政處分之行政契約，有下列各款情形之一者，無效：

- 一、與其內容相同之行政處分為無效者。
- 二、與其內容相同之行政處分，有得撤銷之違法原因，並為締約雙方所明知者。
- 三、締結之和解契約，未符合第一百三十六條之規定者。
- 四、締結之雙務契約，未符合第一百三十七條之規定者。

### 第 143 條

行政契約之一部無效者，全部無效。但如可認為欠缺該部分，締約雙方亦將締結契約者，其他部分仍為有效。

### 第 144 條

行政契約當事人之一方為人民者，行政機關得就相對人契約之履行，依書面約定之方式，為必要之指導或協助。



#### 第 145 條

- 1 行政契約當事人之一方為人民者，其締約後，因締約機關所屬公法人之其他機關於契約關係外行使公權力，致相對人履行契約義務時，顯增費用或受其他不可預期之損失者，相對人得向締約機關請求補償其損失。但公權力之行使與契約之履行無直接必要之關聯者，不在此限。
- 2 締約機關應就前項請求，以書面並敘明理由決定之。
- 3 第一項補償之請求，應自相對人知有損失時起一年內為之。
- 4 關於補償之爭議及補償之金額，相對人有不服者，得向行政法院提起給付訴訟。

#### 第 146 條

- 1 行政契約當事人之一方為人民者，行政機關為防止或除去對公益之重大危害，得於必要範圍內調整契約內容或終止契約。
- 2 前項之調整或終止，非補償相對人因此所受之財產上損失，不得為之。
- 3 第一項之調整或終止及第二項補償之決定，應以書面敘明理由為之。
- 4 相對人對第一項之調整難為履行者，得以書面敘明理由終止契約。
- 5 相對人對第二項補償金額不同意時，得向行政法院提起給付訴訟。

#### 第 147 條

- 1 行政契約締結後，因有情事重大變更，非當時所得預料，而依原約定顯失公平者，當事人之一方得請求他方適當調整契約內容。如不能調整，得終止契約。
- 2 前項情形，行政契約當事人之一方為人民時，行政機關為維護公益，得於補償相對人之損失後，命其繼續履行原約定之義務。
- 3 第一項之請求調整或終止與第二項補償之決定，應以書面敘明理由為之。
- 4 相對人對第二項補償金額不同意時，得向行政法院提起給付訴訟。

#### 第 148 條

- 1 行政契約約定自願接受執行時，債務人不為給付時，債權人得以該契約為強制執行之執行名義。
- 2 前項約定，締約之一方為中央行政機關時，應經主管院、部或同等級機關之認可；締約之一方為地方自治團體之行政機關時，應經該地方自治團體行政首長之認可；契約內容涉及委辦事項者，並應經委辦機關之認可，始生效力。
- 3 第一項強制執行，準用行政訴訟法有關強制執行之規定。

#### 第 149 條

行政契約，本法未規定者，準用民法相關之規定。

### 第 四 章 法規命令及行政規則

#### 第 150 條

- 1 本法所稱法規命令，係指行政機關基於法律授權，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外

發生法律效果之規定。

- 2 法規命令之內容應明列其法律授權之依據，並不得逾越法律授權之範圍與立法精神。

### 第 151 條

- 1 行政機關訂定法規命令，除關於軍事、外交或其他重大事項而涉及國家機密或安全者外，應依本法所定程序為之。但法律另有規定者，從其規定。
- 2 法規命令之修正、廢止、停止或恢復適用，準用訂定程序之規定。

### 第 152 條

- 1 法規命令之訂定，除由行政機關自行草擬者外，並得由人民或團體提議為之。
- 2 前項提議，應以書面敘明法規命令訂定之目的、依據及理由，並附具相關資料。

### 第 153 條

受理前條提議之行政機關，應依下列情形分別處理：

- 一、非主管之事項，依第十七條之規定予以移送。
- 二、依法不得以法規命令規定之事項，附述理由通知原提議者。
- 三、無須訂定法規命令之事項，附述理由通知原提議者。
- 四、有訂定法規命令之必要者，著手研擬草案。

### 第 154 條

- 1 行政機關擬訂法規命令時，除情況急迫，顯然無法事先公告周知者外，應於政府公報或新聞紙公告，載明下列事項：
  - 一、訂定機關之名稱，其依法應由數機關會同訂定者，各該機關名稱。
  - 二、訂定之依據。
  - 三、草案全文或其主要內容。
  - 四、任何人得於所定期間內向指定機關陳述意見之意旨。
- 2 行政機關除為前項之公告外，並得以適當之方法，將公告內容廣泛周知。

### 第 155 條

行政機關訂定法規命令，得依職權舉行聽證。

### 第 156 條

行政機關為訂定法規命令，依法舉行聽證者，應於政府公報或新聞紙公告，載明下列事項：

- 一、訂定機關之名稱，其依法應由數機關會同訂定者，各該機關之名稱。
- 二、訂定之依據。
- 三、草案之全文或其主要內容。
- 四、聽證之日期及場所。
- 五、聽證之主要程序。

### 第 157 條

- 1 法規命令依法應經上級機關核定者，應於核定後始得發布。
- 2 數機關會同訂定之法規命令，依法應經上級機關或共同上級機關核定者，應於核定後始得會銜發布。
- 3 法規命令之發布，應刊登政府公報或新聞紙。

### 第 158 條

- 1 法規命令，有下列情形之一者，無效：
  - 一、牴觸憲法、法律或上級機關之命令者。
  - 二、無法律之授權而剝奪或限制人民之自由、權利者。
  - 三、其訂定依法應經其他機關核准，而未經核准者。
- 2 法規命令之一部分無效者，其他部分仍為有效。但除去該無效部分，法規命令顯失規範目的者，全部無效。

### 第 159 條

- 1 本法所稱行政規則，係指上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之一般、抽象之規定。
- 2 行政規則包括下列各款之規定：
  - 一、關於機關內部之組織、事務之分配、業務處理方式、人事管理等一般性規定。
  - 二、為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。

### 第 160 條

- 1 行政規則應下達下級機關或屬官。
- 2 行政機關訂定前條第二項第二款之行政規則，應由其首長簽署，並登載於政府公報發布之。

### 第 161 條

有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力。

### 第 162 條

- 1 行政規則得由原發布機關廢止之。
- 2 行政規則之廢止，適用第一百六十條規定。

## 第 五 章 行政計畫

### 第 163 條

本法所稱行政計畫，係指行政機關為將來一定期限內達成特定之目的或實現一定之構想，事前就達成該目的或實現該構想有關之方法、步驟或措施等所為之設計與規劃。

## 第 164 條

- 1 行政計畫有關一定地區土地之特定利用或重大公共設施之設置，涉及多數不同利益之人及多數不同行政機關權限者，確定其計畫之裁決，應經公開及聽證程序，並得有集中事權之效果。
- 2 前項行政計畫之擬訂、確定、修訂及廢棄之程序，由行政院另定之。

## 第 六 章 行政指導

### 第 165 條

本法所稱行政指導，謂行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為。

### 第 166 條

- 1 行政機關為行政指導時，應注意有關法規規定之目的，不得濫用。
- 2 相對人明確拒絕指導時，行政機關應即停止，並不得據此對相對人為不利之處置。

### 第 167 條

- 1 行政機關對相對人為行政指導時，應明示行政指導之目的、內容、及負責指導者等事項。
- 2 前項明示，得以書面、言詞或其他方式為之。如相對人請求交付文書時，除行政上有特別困難外，應以書面為之。

## 第 七 章 陳情

### 第 168 條

人民對於行政興革之建議、行政法令之查詢、行政違失之舉發或行政上權益之維護，得向主管機關陳情。

### 第 169 條

- 1 陳情得以書面或言詞為之；其以言詞為之者，受理機關應作成紀錄，並向陳情人朗讀或使閱覽後命其簽名或蓋章。
- 2 陳情人對紀錄有異議者，應更正之。

### 第 170 條

- 1 行政機關對人民之陳情，應訂定作業規定，指派人員迅速、確實處理之。
- 2 人民之陳情有保密必要者，受理機關處理時，應不予公開。

### 第 171 條

- 1 受理機關認為人民之陳情有理由者，應採取適當之措施；認為無理由者，應通知陳情人，並說明其意旨。
- 2 受理機關認為陳情之重要內容不明確或有疑義者，得通知陳情人補陳之。

### 第 172 條

- 1 人民之陳情應向其他機關為之者，受理機關應告知陳情人。但受理機關認為適當時，應即移送其他機關處理，並通知陳情人。
- 2 陳情之事項，依法得提起訴願、訴訟或請求國家賠償者，受理機關應告知陳情人。

### 第 173 條

人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理：

- 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。
- 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。
- 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。

## 第 八 章 附 則

### 第 174 條

當事人或利害關係人不服行政機關於行政程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。但行政機關之決定或處置得強制執行或本法或其他法規另有規定者，不在此限。

### 第 174-1 條

本法施行前，行政機關依中央法規標準法第七條訂定之命令，須以法律規定或以法律明列其授權依據者，應於本法施行後二年內，以法律規定或以法律明列其授權依據後修正或訂定；逾期失效。

### 第 175 條

- 1 本法自中華民國九十年一月一日施行。
- 2 本法修正條文自公布日施行。



**法規名稱：**納稅者權利保護法

**修正日期：**民國 114 年 05 月 28 日

**生效狀態：**※本法規部分或全部條文尚未生效

一百十四年五月二十八日修正公布之第 4、6、20 條條文自公布後一年施行。

## 第 1 條

- 1 為落實憲法生存權、工作權、財產權及其他相關基本權利之保障，確保納稅者權利，實現課稅公平及貫徹正當法律程序，特制定本法。
- 2 關於納稅者權利之保護，於本法有特別規定時，優先適用本法之規定。

## 第 2 條

本法所稱主管機關：在中央為財政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

## 第 3 條

- 1 納稅者有依法律納稅之權利與義務。
- 2 前項法律，在直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所，包括自治條例。
- 3 主管機關所發布之行政規則及解釋函令，僅得解釋法律原意、規範執行法律所必要之技術性、細節性事項，不得增加法律所未明定之納稅義務或減免稅捐。

## 第 4 條

- 1 納稅者為維持自己及受扶養親屬享有符合人性尊嚴之基本生活所需之費用，不得加以課稅。
- 2 前項所稱維持基本生活所需之費用，由中央主管機關參照中央主計機關所公布最近一年全國每人可支配所得中位數百分之六十定之，並應於每年定期公告及檢討。
- 3 中央主管機關於公告基本生活所需費用時，應一併公布其決定基準及判斷資料。

## 第 5 條

納稅者依其實質負擔能力負擔稅捐，無合理之政策目的不得為差別待遇。

## 第 6 條

- 1 稅法或其他法律為特定政策所規定之租稅優惠，應明定實施年限並以達成合理之政策目的為限，不得過度。
- 2 前項租稅優惠之擬訂，於法律案送請立法院審議前，應舉行公聽會並提出稅式支出評估。

## 第 7 條

- 1 涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。

- 2 稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。
- 3 納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。
- 4 前項租稅規避及第二項課徵租稅構成要件事實之認定，稅捐稽徵機關就其事實有舉證之責任。
- 5 納稅者依本法及稅法規定所負之協力義務，不因前項規定而免除。
- 6 稅捐稽徵機關查明納稅者及交易之相對人或關係人有第三項之情事者，為正確計算應納稅額，得按交易常規或依查得資料依各稅法規定予以調整。
- 7 第三項之滯納金，按應補繳稅款百分之十五計算；並自該應補繳稅款原應繳納期限屆滿之次日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止，按補繳稅款，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。
- 8 第三項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不在此限。
- 9 納稅者得在從事特定交易行為前，提供相關證明文件，向稅捐稽徵機關申請諮詢，稅捐稽徵機關應於六個月內答覆。
- 10 本法施行前之租稅規避案件，依各稅法規定應裁罰而尚未裁罰者，適用第三項、第七項及第八項規定；已裁罰尚未確定者，其處罰金額最高不得超過第七項所定滯納金及利息之總額。但有第八項但書情形者，不適用之。

## 第 8 條

主管機關應於其網站，主動公開下列資訊，並供查詢、下載及利用：

- 一、全體國民之所得分配級距與其相應之稅捐負擔比例及持有之不動產筆數。
- 二、稅式支出情形。
- 三、其他有利於促進稅捐公平之資訊。

## 第 9 條

- 1 主管機關就稅捐事項所作成之解釋函令及其他行政規則，除涉及公務機密、營業秘密，或個人隱私外，均應公開。
- 2 解釋函令未依行政程序法第一百六十條第二項、政府資訊公開法第八條或其他適當方式公開者，稅捐稽徵機關不得作為他案援用。
- 3 中央主管機關應每四年檢視解釋函令有無違反法律之規定、意旨，或增加法律所無之納稅義務，並得委託外部研究單位辦理。

## 第 10 條

主管機關應主動提供納稅者妥適必要之協助，並確保其在稅捐稽徵程序上受到正當程序保障。

## 第 11 條

- 1 稅捐稽徵機關或財政部賦稅署指定之人員應依職權調查證據，對當事人有利及不利事項一律注意，其調查方法須合法、必要並以對納稅者基本權利侵害最小之方法為之。
- 2 稅捐稽徵機關就課稅或處罰之要件事實，除法律別有明文規定者外，負證明責任。
- 3 稅捐稽徵機關或財政部賦稅署指定之人員違法調查所取得之證據，不得作為認定課稅或處罰之基礎。但違法取得證據之情節輕微，排除該證據之使用明顯有違公共利益者，不在此限。
- 4 稅捐稽徵機關為稅捐核課或處罰前，應給予納稅者事先說明之機會。但有行政程序法第一百零三條或行政罰法第四十二條但書所定情形者，不在此限。
- 5 稅捐稽徵機關所為課稅或處罰，除符合行政程序法第九十七條所定各款情形之一者，得不記明理由外，應以書面敘明理由及法律依據。
- 6 前項處分未以書面或公告為之者，無效。未敘明理由者，僅得於訴願程序終結前補正之；得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之。

## 第 12 條

- 1 稅捐稽徵機關或財政部賦稅署於進行調查前，除通知調查將無法達成稽徵或調查目的者外，應以書面通知被調查者調查或備詢之事由及範圍。被調查者如委任代理人，該代理人應於接受調查或備詢時，出具委任書。
- 2 被調查者有選任代理人或偕同輔佐人到場之權利，並得於其到場前，拒絕陳述或接受調查。但代理人或輔佐人經合法通知，無正當理由逾時到場或未到場者，不在此限。
- 3 被調查者得於告知稅捐稽徵機關後，自行或要求稅捐稽徵機關就到場調查之過程進行錄影、錄音，稅捐稽徵機關不得拒絕。但有應維持稅捐調查秘密性之正當理由，且經記明筆錄者，不在此限。
- 4 稅捐稽徵機關有錄影、錄音之需要，亦應告知被調查者後為之。

## 第 13 條

- 1 納稅者申請復查或提起訴願後，得向稅捐稽徵機關或受理訴願機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影與核課、裁罰有關資料。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。
- 2 稅捐稽徵機關或受理訴願機關對前項之申請，除有行政程序法第四十六條第二項或訴願法第五十一條所定情形之一，並具體敘明理由者外，不得拒絕或為不完全提供。

## 第 14 條

- 1 稅捐稽徵機關對於課稅基礎，經調查仍不能確定或調查費用過鉅時，為維護課稅公平原則，得推計課稅，並應以書面敘明推計依據及計算資料。
- 2 稅捐稽徵機關推計課稅，應斟酌與推計具有關聯性之一切重要事項，依合理客觀之程序及適切之方法為之。
- 3 推計，有二種以上之方法時，應依最能切近實額之方法為之。
- 4 納稅者已依稅法規定履行協力義務者，稅捐稽徵機關不得依推計結果處罰。

## 第 15 條

稅捐稽徵機關或財政部賦稅署指定之人員依職權及法定程序進行稅捐調查、保全與欠繳應納稅捐或罰鍰之執行時，不得逾越所欲達成目的之必要限度，且應以對納稅者權利侵害最少之適當方法為之。

## 第 16 條

- 1 納稅者違反稅法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。
- 2 納稅者不得因不知法規而免除行政處罰責任。但按其情節，得減輕或免除其處罰。
- 3 稅捐稽徵機關為處罰，應審酌納稅者違反稅法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反稅法上義務所得之利益，並得考量納稅者之資力。

## 第 17 條

中央主管機關依訴願法設置訴願審議委員會之委員，其中社會公正人士、學者、專家不得少於三分之二，並應具有法制、財稅或會計之專長。

## 第 18 條

- 1 最高行政法院及高等行政法院應設稅務專業法庭，審理納稅者因稅務案件提起之行政訴訟。
- 2 稅務專業法庭，應由取得司法院核發之稅務案件專業法官證明書之法官組成之。
- 3 辦理稅務案件之法官，每年應接受一定時數之稅務專業訓練或在職研習。
- 4 稅務專業法庭之組成、稅務案件專業法官證明書之核發標準、辦理稅務案件法官每年所應受之訓練及相關辦法，由司法院定之。

## 第 19 條

- 1 中央主管機關為研擬納稅者保護基本政策之諮詢意見，應設置納稅者權利保護諮詢會。
- 2 納稅者權利保護諮詢會，辦理事項如下：
  - 一、納稅者權利保護基本政策及措施之研擬。
  - 二、納稅者權利保護計畫之研擬、修訂及執行結果檢討。
  - 三、納稅者權利保護之教育宣導。
  - 四、協調各機關間有關納稅者權利保護事宜。
  - 五、檢討租稅優惠及依本法規定應公開資訊之執行情形。
- 3 納稅者權利保護諮詢會以本法中央主管機關首長為主任委員，並以相關政府部門代表、公會、團體或學者專家為委員，其中政府部門代表之比例不得超過三分之一。其組成人數、任期、選任及組織相關辦法由中央主管機關定之。

## 第 20 條

- 1 稅捐稽徵機關應主動提供納稅者妥適必要之協助，並設置專人為納稅者權利保護官，辦理下列事項：
  - 一、協助納稅者進行稅捐爭議之溝通與協調。

二、受理納稅者之申訴或陳情，並提出改善建議。

三、於納稅者依法尋求救濟時，提供必要之諮詢與協助。

四、每年提出納稅者權利保護之工作成果報告。

- 2 前項所定之納稅者權利保護官於辦理納稅者權利保護事項，得為必要之調查。
- 3 前項納稅者權利保護官得由外部專家學者擔任。
- 4 稅捐稽徵機關應將納稅者權利保護官之姓名及聯絡方式報財政部備查，並於網站公告之；人員有所變動時，亦同。
- 5 第一項辦理情形，財政部得隨時派員抽查之，並列入年度稽徵業務考核項目。
- 6 財政部每年應就稅捐稽徵機關辦理納稅者權利保護業務績效及考核結果提出報告，並送立法院備查。

## 第 21 條

- 1 納稅者不服課稅處分，經復查決定後提起行政爭訟，於訴願審議委員會決議前或行政訴訟事實審言詞辯論終結前，得追加或變更主張課稅處分違法事由，受理訴願機關或行政法院應予審酌。其由受理訴願機關或行政法院依職權發現課稅處分違法者，亦同。
- 2 前項情形，稅捐稽徵機關應提出答辯書狀，具體表明對於該追加或變更事由之意見。
- 3 行政法院對於納稅者之應納稅額，應查明事證以核實確認，在納稅者聲明不服之範圍內定其數額。但因案情複雜而難以查明者，不在此限。
- 4 納稅者不服課稅處分、復查或訴願決定提出行政爭訟之案件，其課稅處分、復查或訴願決定自本法施行後因違法而受法院撤銷或變更，自法院作成撤銷或變更裁判之日起逾十五年未能確定其應納稅額者，不得再行核課。但逾期係因納稅者之故意延滯訴訟或因其他不可抗力之事由所致者，不在此限。
- 5 滯納金、利息、滯報金、怠報金及罰鍰等，準用前項規定。

## 第 22 條

本法施行細則，由中央主管機關定之。

## 第 23 條

本法自公布後一年施行。



**法規名稱：**中華民國憲法

**公布日期：**民國 36 年 01 月 01 日

中華民國國民大會受全體國民之付託，依據孫中山先生創立中華民國之遺教，為鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利，制定本憲法，頒行全國，永矢咸遵。

## **第 一 章 總綱**

### **第 1 條**

中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。

### **第 2 條**

中華民國之主權屬於國民全體。

### **第 3 條**

具有中華民國國籍者為中華民國國民。

### **第 4 條**

中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。

### **第 5 條**

中華民國各民族一律平等。

### **第 6 條**

中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日。

## **第 二 章 人民之權利義務**

### **第 7 條**

中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。

### **第 8 條**

- 1 人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁。非由法院依法定程序，不得審問處罰。非依法定程序之逮捕、拘禁、審問、處罰，得拒絕之。
- 2 人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時，其逮捕拘禁機關應將逮捕拘禁原因，以書面告知本人及其本人指定之親友，並至遲於二十四小時內移送該管法院審問。本人或他人亦得聲請該管法院，於二十四小時內向逮捕之機關提審。

- 3 法院對於前項聲請，不得拒絕，並不得先令逮捕拘禁之機關查覆。逮捕拘禁之機關，對於法院之提審，不得拒絕或遲延。
- 4 人民遭受任何機關非法逮捕拘禁時，其本人或他人得向法院聲請追究，法院不得拒絕，並應於二十四小時內向逮捕拘禁之機關追究，依法處理。

#### **第 9 條**

人民除現役軍人外，不受軍事審判。

#### **第 10 條**

人民有居住及遷徙之自由。

#### **第 11 條**

人民有言論、講學、著作及出版之自由。

#### **第 12 條**

人民有秘密通訊之自由。

#### **第 13 條**

人民有信仰宗教之自由。

#### **第 14 條**

人民有集會及結社之自由。

#### **第 15 條**

人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。

#### **第 16 條**

人民有請願、訴願及訴訟之權。

#### **第 17 條**

人民有選舉、罷免、創制及複決之權。

#### **第 18 條**

人民有應考試服公職之權。

#### **第 19 條**

人民有依法律納稅之義務。

#### **第 20 條**

人民有依法律服兵役之義務。

#### **第 21 條**

人民有受國民教育之權利與義務。

## 第 22 條

凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。

## 第 23 條

以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。

## 第 24 條

凡公務員違法侵害人民之自由或權利者，除依法律受懲戒外，應負刑事及民事責任。被害人民就其所受損害，並得依法律向國家請求賠償。

# 第 三 章 國民大會

## 第 25 條

國民大會依本憲法之規定，代表全國國民行使政權。

## 第 26 條

國民大會以左列代表組織之：

- 一 每縣市及其同等區域各選出代表一人，但其人口逾五十萬人者，每增加五十萬人，增選代表一人。縣市同等區域以法律定之。
- 二 蒙古選出代表，每盟四人，每特別旗一人。
- 三 西藏選出代表，其名額以法律定之。
- 四 各民族在邊疆地區選出代表，其名額以法律定之。
- 五 僑居國外之國民選出代表，其名額以法律定之。
- 六 職業團體選出代表，其名額以法律定之。
- 七 婦女團體選出代表，其名額以法律定之。

## 第 27 條

- 1 國民大會之職權如左：
  - 一 選舉總統、副總統。
  - 二 罷免總統、副總統。
  - 三 修改憲法。
  - 四 複決立法院所提之憲法修正案。
- 2 關於創制複決兩權，除前項第三、第四兩款規定外，俟全國有半數之縣市曾經行使創制複決兩項政權時，由國民大會制定辦法並行使之。

## 第 28 條

- 1 國民大會代表每六年改選一次。
- 2 每屆國民大會代表之任期，至次屆國民大會開會之日為止。
- 3 現任官吏不得於其任所所在地之選舉區當選為國民大會代表。

#### **第 29 條**

國民大會於每屆總統任滿前九十日集會，由總統召集之。

#### **第 30 條**

- 1 國民大會遇有左列情形之一時，召集臨時會：
  - 一 依本憲法第四十九條之規定，應補選總統、副總統時。
  - 二 依監察院之決議，對於總統、副總統提出彈劾案時。
  - 三 依立法院之決議，提出憲法修正案時。
  - 四 國民大會代表五分之二以上請求召集時。
- 2 國民大會臨時會，如依前項第一款或第二款應召集時，由立法院院長通告集會。依第三款或第四款應召集時，由總統召集之。

#### **第 31 條**

國民大會之開會地點在中央政府所在地。

#### **第 32 條**

國民大會代表在會議時所為之言論及表決，對會外不負責任。

#### **第 33 條**

國民大會代表，除現行犯外，在會期中，非經國民大會許可，不得逮捕或拘禁。

#### **第 34 條**

國民大會之組織，國民大會代表之選舉罷免，及國民大會行使職權之程序，以法律定之。

### **第 四 章 總統**

#### **第 35 條**

總統為國家元首，對外代表中華民國。

#### **第 36 條**

總統統率全國陸海空軍。

#### **第 37 條**

總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

#### **第 38 條**

總統依本憲法之規定，行使締結條約及宣戰、媾和之權。

### 第 39 條

總統依法宣布戒嚴，但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時，得決議移請總統解嚴。

### 第 40 條

總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。

### 第 41 條

總統依法任免文武官員。

### 第 42 條

總統依法授與榮典。

### 第 43 條

國家遇有天然災害、瘟疫，或國家財政經濟上有重大變故，須為急速處分時，總統於立法院休會期間，得經行政院會議之決議，依緊急命令法，發布緊急命令，為必要之處置。但須於發布命令後一個月內提交立法院追認。如立法院不同意時，該緊急命令立即失效。

### 第 44 條

總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。

### 第 45 條

中華民國國民年滿四十歲者，得被選為總統、副總統。

### 第 46 條

總統、副總統之選舉，以法律定之。

### 第 47 條

總統、副總統之任期為六年，連選得連任一次。

### 第 48 條

總統應於就職時宣誓，誓詞如左：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓」

### 第 49 條

總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止。總統、副總統均缺位時，由行政院院長代行其職權，並依本憲法第三十條之規定，召集國民大會臨時會，補選總統、副總統，其任期以補足原任總統未滿之任期為止。總統因故不能視事時，由副總統代行其職權。總統、副總統均不能視事時，由行政院院長代行其職權。

### 第 50 條



總統於任滿之日解職，如屆期次任總統尚未選出，或選出後總統、副總統均未就職時，由行政院院長代行總統職權。

#### **第 51 條**

行政院院長代行總統職權時，其期限不得逾三個月。

#### **第 52 條**

總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究。

### **第 五 章 行 政**

#### **第 53 條**

行政院為國家最高行政機關。

#### **第 54 條**

行政院設院長、副院長各一人，各部會首長若干人，及不管部會之政務委員若干人。

#### **第 55 條**

- 1 行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之。
- 2 立法院休會期間，行政院院長辭職或出缺時，由行政院副院長代理其職務，但總統須於四十日內咨請立法院召集會議，提出行政院院長人選，徵求同意。行政院院長職務，在總統所提行政院院長人選未經立法院同意前，由行政院副院長暫行代理。

#### **第 56 條**

行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之。

#### **第 57 條**

行政院依左列規定，對立法院負責：

- 一 行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。
- 二 立法院對於行政院之重要政策不贊同時，得以決議移請行政院變更之。行政院對於立法院之決議，得經總統之核可，移請立法院覆議。覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原決議，行政院院長應即接受該決議或辭職。
- 三 行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原案，行政院院長應即接受該決議或辭職。

#### **第 58 條**

- 1 行政院設行政院會議，由行政院院長、副院長、各部會首長及不管部會之政務委員組織之，以院長為主席。

- 2 行政院院長、各部會首長，須將應行提出於立法院之法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及其他重要事項，或涉及各部會共同關係之事項，提出於行政院會議議決之。

#### 第 59 條

行政院於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院。

#### 第 60 條

行政院於會計年度結束後四個月內，應提出決算於監察院。

#### 第 61 條

行政院之組織，以法律定之。

### 第 六 章 立 法

#### 第 62 條

立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組織之，代表人民行使立法權。

#### 第 63 條

立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。

#### 第 64 條

- 1 立法院立法委員，依左列規定選出之：
  - 一 各省、各直轄市選出者，其人口在三百萬以下者五人，其人口超過三百萬者，每滿一百萬人增選一人。
  - 二 蒙古各盟旗選出者。
  - 三 西藏選出者。
  - 四 各民族在邊疆地區選出者。
  - 五 僑居國外之國民選出者。
  - 六 職業團體選出者。
- 2 立法委員之選舉及前項第二款至第六款立法委員名額之分配，以法律定之。婦女在第一項各款之名額，以法律定之。

#### 第 65 條

立法委員之任期為三年，連選得連任，其選舉於每屆任滿前三個月內完成之。

#### 第 66 條

立法院設院長、副院長各一人，由立法委員互選之。

#### 第 67 條

- 1 立法院得設各種委員會。
- 2 各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。

#### **第 68 條**

立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。

#### **第 69 條**

立法院遇有左列情事之一時，得開臨時會：

- 一 總統之咨請。
- 二 立法委員四分之一以上之請求。

#### **第 70 條**

立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。

#### **第 71 條**

立法院開會時，關係院院長及各部會首長得列席陳述意見。

#### **第 72 條**

立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。

#### **第 73 條**

立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任。

#### **第 74 條**

立法委員，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。

#### **第 75 條**

立法委員不得兼任官吏。

#### **第 76 條**

立法院之組織，以法律定之。

### **第 七 章 司 法**

#### **第 77 條**

司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。

#### **第 78 條**

司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權。

## 第 79 條

- 1 司法院設院長、副院長各一人，由總統提名，經監察院同意任命之。
- 2 司法院設大法官若干人，掌理本憲法第七十八條規定事項，由總統提名，經監察院同意任命之。

## 第 80 條

法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。

## 第 81 條

法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸。

## 第 82 條

司法院及各級法院之組織，以法律定之。

## 第 ☐ 章 考試

## 第 83 條

考試院為國家最高考試機關，掌理考試、任用、銓敘、考績、級俸、陞遷、保障、褒獎、撫卹、退休、養老等事項。

## 第 84 條

考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經監察院同意任命之。

## 第 85 條

公務人員之選拔，應實行公開競爭之考試制度，並應按省區分別規定名額，分區舉行考試。非經考試及格者，不得任用。

## 第 86 條

左列資格，應經考試院依法考選銓定之：

- 一 公務人員任用資格。
- 二 專門職業及技術人員執業資格。

## 第 87 條

考試院關於所掌事項，得向立法院提出法律案。

## 第 88 條

考試委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。

## 第 89 條

考試院之組織，以法律定之。

## 第九章 監察

### 第 90 條

監察院為國家最高監察機關，行使同意、彈劾、糾舉及審計權。

### 第 91 條

監察院設監察委員，由各省市議會，蒙古西藏地方議會及華僑團體選舉之。其名額分配，依左列之規定：

- 一 每省五人。
- 二 每直轄市二人。
- 三 蒙古各盟旗共八人。
- 四 西藏八人。
- 五 僑居國外之國民八人。

### 第 92 條

監察院設院長、副院長各一人，由監察委員互選之。

### 第 93 條

監察委員之任期為六年，連選得連任。

### 第 94 條

監察院依本憲法行使同意權時，由出席委員過半數之議決行之。

### 第 95 條

監察院為行使監察權，得向行政院及其各部會調閱其所發布之命令及各種有關文件。

### 第 96 條

監察院得按行政院及其各部會之工作，分設若干委員會，調查一切設施，注意其是否違法或失職。

### 第 97 條

- 1 監察院經各該委員會之審查及決議，得提出糾正案，移送行政院及其有關部會，促其注意改善。
- 2 監察院對於中央及地方公務人員，認為有失職或違法情事，得提出糾舉案或彈劾案，如涉及刑事，應移送法院辦理。

### 第 98 條

監察院對於中央及地方公務人員之彈劾案，須經監察委員一人以上之提議，九人以上之審查及決定，始得提出。

### 第 99 條

監察院對於司法院或考試院人員失職或違法之彈劾，適用本憲法第九十五條、第九十七條及第九



十八條之規定。

#### 第 100 條

監察院對於總統、副總統之彈劾案，須有全體監察委員四分之一以上之提議，全體監察委員過半數之審查及決議，向國民大會提出之。

#### 第 101 條

監察委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任。

#### 第 102 條

監察委員，除現行犯外，非經監察院許可，不得逮捕或拘禁。

#### 第 103 條

監察委員不得兼任其他公職或執行業務。

#### 第 104 條

監察院設審計長，由總統提名，經立法院同意任命之。

#### 第 105 條

審計長應於行政院提出決算後三個月內，依法完成其審核，並提出審核報告於立法院。

#### 第 106 條

監察院之組織，以法律定之。

### 第 十 章 中央與地方之權限

#### 第 107 條

左列事項，由中央立法並執行之：

- 一 外交。
- 二 國防與國防軍事。
- 三 國籍法及刑事、民事、商事之法律。
- 四 司法制度。
- 五 航空、國道、國有鐵路、航政、郵政及電政。
- 六 中央財政與國稅。
- 七 國稅與省稅、縣稅之劃分。
- 八 國營經濟事業。
- 九 幣制及國家銀行。
- 十 度量衡。
- 十一 國際貿易政策。
- 十二 涉外之財政經濟事項。

十三 其他依本憲法所定關於中央之事項。

### 第 108 條

- 1 左列事項，由中央立法並執行之，或交由省縣執行之：
  - 一 省縣自治通則。
  - 二 行政區劃。
  - 三 森林、工礦及商業。
  - 四 教育制度。
  - 五 銀行及交易所制度。
  - 六 航業及海洋漁業。
  - 七 公用事業。
  - 八 合作事業。
  - 九 二省以上之水陸交通運輸。
  - 十 二省以上之水利、河道及農牧事業。
  - 十一 中央及地方官吏之銓敘、任用、糾察及保障。
  - 十二 土地法。
  - 十三 勞動法及其他社會立法。
  - 十四 公用徵收。
  - 十五 全國戶口調查及統計。
  - 十六 移民及墾殖。
  - 十七 警察制度。
  - 十八 公共衛生。
  - 十九 振濟、撫卹及失業救濟。
  - 二十 有關文化之古籍、古物及古蹟之保存。
- 2 前項各款，省於不牴觸國家法律內，得制定單行法規。

### 第 109 條

- 1 左列事項，由省立法並執行之，或交由縣執行之：
  - 一 省教育、衛生、實業及交通。
  - 二 省財產之經營及處分。
  - 三 省市政。
  - 四 省公營事業。
  - 五 省合作事業。
  - 六 省農林、水利、漁牧及工程。
  - 七 省財政及省稅。
  - 八 省債。

九 省銀行。

十 省警政之實施。

十一 省慈善及公益事項。

十二 其他依國家法律賦予之事項。

2 前項各款，有涉及二省以上者，除法律別有規定外，得由有關各省共同辦理。

3 各省辦理第一項各款事務，其經費不足時，經立法院議決，由國庫補助之。

### 第 110 條

1 左列事項，由縣立法並執行之：

一 縣教育、衛生、實業及交通。

二 縣財產之經營及處分。

三 縣公營事業。

四 縣合作事業。

五 縣農林、水利、漁牧及工程。

六 縣財政及縣稅。

七 縣債。

八 縣銀行。

九 縣警衛之實施。

十 縣慈善及公益事項。

十一 其他依國家法律及省自治法賦予之事項。

2 前項各款，有涉及二縣以上者，除法律別有規定外，得由有關各縣共同辦理。

### 第 111 條

除第一百零七條、第一百零八條、第一百零九條及第一百十條列舉事項外，如有未列舉事項發生時，其事務有全國一致之性質者屬於中央，有全省一致之性質者屬於省，有一縣之性質者屬於縣。遇有爭議時，由立法院解決之。

## 第 十一 章 地方制度

### 第 一 〇 省

### 第 112 條

1 省得召集省民代表大會，依據省縣自治通則，制定省自治法，但不得與憲法牴觸。

2 省民代表大會之組織及選舉，以法律定之。

### 第 113 條

1 省自治法應包含左列各款：

一 省設省議會，省議會議員由省民選舉之。

二 省設省政府，置省長一人。省長由省民選舉之。

三 省與縣之關係。

2 屬於省之立法權，由省議會行之。

#### 第 114 條

省自治法制定後，須即送司法院。司法院如認為有違憲之處，應將違憲條文宣布無效。

#### 第 115 條

省自治法施行中，如因其中某條發生重大障礙，經司法院召集有關方面陳述意見後，由行政院院長、立法院院長、司法院院長、考試院院長與監察院院長組織委員會，以司法院院長為主席，提出方案解決之。

#### 第 116 條

省法規與國家法律牴觸者無效。

#### 第 117 條

省法規與國家法律有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之。

#### 第 118 條

直轄市之自治，以法律定之。

#### 第 119 條

蒙古各盟旗地方自治制度，以法律定之。

#### 第 120 條

西藏自治制度，應予以保障。

### 第 二 章 縣

#### 第 121 條

縣實行縣自治。

#### 第 122 條

縣得召集縣民代表大會，依據省縣自治通則，制定縣自治法，但不得與憲法及省自治法牴觸。

#### 第 123 條

縣民關於縣自治事項，依法律行使創制、複決之權，對於縣長及其他縣自治人員，依法律行使選舉、罷免之權。

#### 第 124 條

1 縣設縣議會，縣議會議員由縣民選舉之。

2 屬於縣之立法權，由縣議會行之。

**第 125 條**

縣單行規章，與國家法律或省法規牴觸者無效。

**第 126 條**

縣設縣政府，置縣長一人。縣長由縣民選舉之。

**第 127 條**

縣長辦理縣自治，並執行中央及省委辦事項。

**第 128 條**

市準用縣之規定。

**第 十二 章 選舉、罷免、創制、複決**

**第 129 條**

本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。

**第 130 條**

中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿二十三歲者，有依法被選舉之權。

**第 131 條**

本憲法所規定各種選舉之候選人，一律公開競選。

**第 132 條**

選舉應嚴禁威脅利誘。選舉訴訟，由法院審判之。

**第 133 條**

被選舉人得由原選舉區依法罷免之。

**第 134 條**

各種選舉，應規定婦女當選名額，其辦法以法律定之。

**第 135 條**

內地生活習慣特殊之國民代表名額及選舉，其辦法以法律定之。

**第 136 條**

創制複決兩權之行使，以法律定之。

**第 十三 章 基本國策**



## 第一 □ 國防

### 第 137 條

- 1 中華民國之國防，以保衛國家安全，維護世界和平為目的。
- 2 國防之組織，以法律定之。

### 第 138 條

全國陸海空軍，須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。

### 第 139 條

任何黨派及個人不得以武裝力量為政爭之工具。

### 第 140 條

現役軍人不得兼任文官。

## 第二 □ 外交

### 第 141 條

中華民國之外交，應本獨立自主之精神，平等互惠之原則，敦睦邦交，尊重條約及聯合國憲章，以保護僑民權益，促進國際合作，提倡國際正義，確保世界和平。

## 第三 □ 國民經濟

### 第 142 條

國民經濟應以民生主義為基本原則，實施平均地權，節制資本，以謀國計民生之均足。

### 第 143 條

- 1 中華民國領土內之土地屬於國民全體。人民依法取得之土地所有權，應受法律之保障與限制。私有土地應照價納稅，政府並得照價收買。
- 2 附著於土地之礦，及經濟上可供公眾利用之天然力，屬於國家所有，不因人民取得土地所有權而受影響。
- 3 土地價值非因施以勞力資本而增加者，應由國家徵收土地增值稅，歸人民共享之。
- 4 國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則，並規定其適當經營之面積。

### 第 144 條

公用事業及其他有獨佔性之企業，以公營為原則，其經法律許可者，得由國民經營之。

### 第 145 條

- 1 國家對於私人財富及私營事業，認為有妨害國計民生之平衡發展者，應以法律限制之。
- 2 合作事業應受國家之獎勵與扶助。

- 3 國民生產事業及對外貿易，應受國家之獎勵、指導及保護。

#### **第 146 條**

國家應運用科學技術，以興修水利，增進地力，改善農業環境，規劃土地利用，開發農業資源，促成農業之工業化。

#### **第 147 條**

- 1 中央為謀省與省間之經濟平衡發展，對於貧瘠之省，應酌予補助。
- 2 省為謀縣與縣間之經濟平衡發展，對於貧瘠之縣，應酌予補助。

#### **第 148 條**

中華民國領域內，一切貨物應許自由流通。

#### **第 149 條**

金融機構，應依法受國家之管理。

#### **第 150 條**

國家應普設平民金融機構，以救濟失業。

#### **第 151 條**

國家對於僑居國外之國民，應扶助並保護其經濟事業之發展。

### **第 四 章 社會安全**

#### **第 152 條**

人民具有工作能力者，國家應予以適當之工作機會。

#### **第 153 條**

- 1 國家為改良勞工及農民之生活，增進其生產技能，應制定保護勞工及農民之法律，實施保護勞工及農民之政策。
- 2 婦女兒童從事勞動者，應按其年齡及身體狀態，予以特別之保護。

#### **第 154 條**

勞資雙方應本協調合作原則，發展生產事業。勞資糾紛之調解與仲裁，以法律定之。

#### **第 155 條**

國家為謀社會福利，應實施社會保險制度。人民之老弱殘廢，無力生活，及受非常災患者，國家應予以適當之扶助與救濟。

#### **第 156 條**

國家為奠定民族生存發展之基礎，應保護母性，並實施婦女兒童福利政策。

## 第 157 條

國家為增進民族健康，應普遍推行衛生保健事業及公醫制度。

## 第 五 章 教育文化

## 第 158 條

教育文化，應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能。

## 第 159 條

國民受教育之機會，一律平等。

## 第 160 條

- 1 六歲至十二歲之學齡兒童，一律受基本教育，免納學費。其貧苦者，由政府供給書籍。
- 2 已逾學齡未受基本教育之國民，一律受補習教育，免納學費，其書籍亦由政府供給。

## 第 161 條

各級政府應廣設獎學金名額，以扶助學行俱優無力升學之學生。

## 第 162 條

全國公私立之教育文化機關，依法律受國家之監督。

## 第 163 條

國家應注重各地區教育之均衡發展，並推行社會教育，以提高一般國民之文化水準，邊遠及貧瘠地區之教育文化經費，由國庫補助之。其重要之教育文化事業，得由中央辦理或補助之。

## 第 164 條

教育、科學、文化之經費，在中央不得少於其預算總額百分之十五，在省不得少於其預算總額百分之二十五，在市縣不得少於其預算總額百分之三十五。其依法設置之教育文化基金及產業，應予以保障。

## 第 165 條

國家應保障教育、科學、藝術工作者之生活，並依國民經濟之進展，隨時提高其待遇。

## 第 166 條

國家應獎勵科學之發明與創造，並保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、古物。

## 第 167 條

國家對於左列事業或個人，予以獎勵或補助：

- 一 國內私人經營之教育事業成績優良者。
- 二 僑居國外國民之教育事業成績優良者。
- 三 於學術或技術有發明者。

四 從事教育久於其職而成績優良者。

## 第 六 章 邊疆地區

### 第 168 條

國家對於邊疆地區各民族之地位，應予以合法之保障，並於其地方自治事業，特別予以扶植。

### 第 169 條

國家對於邊疆地區各民族之教育、文化、交通、水利、衛生及其他經濟、社會事業，應積極舉辦，並扶助其發展，對於土地使用，應依其氣候、土壤性質，及人民生活習慣之所宜，予以保障及發展。

## 第 十四 章 憲法之施行及修改

### 第 170 條

本憲法所稱之法律，謂經立法院通過，總統公布之法律。

### 第 171 條

- 1 法律與憲法牴觸者無效。
- 2 法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之。

### 第 172 條

命令與憲法或法律牴觸者無效。

### 第 173 條

憲法之解釋，由司法院為之。

### 第 174 條

憲法之修改，應依左列程序之一為之：

- 一 由國民大會代表總額五分之一之提議，三分之二之出席，及出席代表四分之三之決議，得修改之。
- 二 由立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，擬定憲法修正案，提請國民大會複決。此項憲法修正案，應於國民大會開會前半年公告之。

### 第 175 條

- 1 本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之。
- 2 本憲法施行之準備程序，由制定憲法之國民大會議定之。

**法規名稱：**民法

**修正日期：**民國 110 年 01 月 20 日

**生效狀態：**※本法規部分或全部條文尚未生效

八十八年四月二十一日增訂之第 166-1 條條文施行日期，由行政院會同  
司法院另定之。

## **第 一 編 總則**

### **第 一 章 法例**

#### **第 1 條**

民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。

#### **第 2 條**

民事所適用之習慣，以不背於公共秩序或善良風俗者為限。

#### **第 3 條**

- 1 依法律之規定，有使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名。
- 2 如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。
- 3 如以指印、十字或其他符號代簽名者，在文件上，經二人簽名證明，亦與簽名生同等之效力。

#### **第 4 條**

關於一定之數量，同時以文字及號碼表示者，其文字與號碼有不符時，如法院不能決定何者為當事人之原意，應以文字為準。

#### **第 5 條**

關於一定之數量，以文字或號碼為數次之表示者，其表示有不符時，如法院不能決定何者為當事人之原意，應以最低額為準。

## **第 二 章 人**

### **第 一 節 自然人**

#### **第 6 條**

人之權利能力，始於出生，終於死亡。

#### **第 7 條**

胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。



## 第 8 條

- 1 失蹤人失蹤滿七年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告。
- 2 失蹤人為八十歲以上者，得於失蹤滿三年後，為死亡之宣告。
- 3 失蹤人為遭遇特別災難者，得於特別災難終了滿一年後，為死亡之宣告。

## 第 9 條

- 1 受死亡宣告者，以判決內所確定死亡之時，推定其為死亡。
- 2 前項死亡之時，應為前條各項所定期間最後日終止之時。但有反證者，不在此限。

## 第 10 條

失蹤人失蹤後，未受死亡宣告前，其財產之管理，除其他法律另有規定者外，依家事事件法之規定。

## 第 11 條

二人以上同時遇難，不能證明其死亡之先後時，推定其為同時死亡。

## 第 12 條

滿十八歲為成年。

## 第 13 條

- 1 未滿七歲之未成年人，無行為能力。
- 2 滿七歲以上之未成年人，有限制行為能力。

## 第 14 條

- 1 對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人之聲請，為監護之宣告。
- 2 受監護之原因消滅時，法院應依前項聲請權人之聲請，撤銷其宣告。
- 3 法院對於監護之聲請，認為未達第一項之程度者，得依第十五條之一第一項規定，為輔助之宣告。
- 4 受監護之原因消滅，而仍有輔助之必要者，法院得依第十五條之一第一項規定，變更為輔助之宣告。

## 第 15 條

受監護宣告之人，無行為能力。

## 第 15-1 條

- 1 對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。

- 2 受輔助之原因消滅時，法院應依前項聲請權人之聲請，撤銷其宣告。
- 3 受輔助宣告之人有受監護之必要者，法院得依第十四條第一項規定，變更為監護之宣告。

### 第 15-2 條

- 1 受輔助宣告之人為下列行為時，應經輔助人同意。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限：
  - 一、為獨資、合夥營業或為法人之負責人。
  - 二、為消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。
  - 三、為訴訟行為。
  - 四、為和解、調解、調處或簽訂仲裁契約。
  - 五、為不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產之處分、設定負擔、買賣、租賃或借貸。
  - 六、為遺產分割、遺贈、拋棄繼承權或其他相關權利。
  - 七、法院依前條聲請權人或輔助人之聲請，所指定之其他行為。
- 2 第七十八條至第八十三條規定，於未依前項規定得輔助人同意之情形，準用之。
- 3 第八十五條規定，於輔助人同意受輔助宣告之人為第一項第一款行為時，準用之。
- 4 第一項所列應經同意之行為，無損害受輔助宣告之人利益之虞，而輔助人仍不為同意時，受輔助宣告之人得逕行聲請法院許可後為之。

### 第 16 條

權利能力及行為能力，不得拋棄。

### 第 17 條

- 1 自由不得拋棄。
- 2 自由之限制，以不背於公共秩序或善良風俗者為限。

### 第 18 條

- 1 人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。
- 2 前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或慰撫金。

### 第 19 條

姓名權受侵害者，得請求法院除去其侵害，並得請求損害賠償。

### 第 20 條

- 1 依一定事實，足認以久住之意思，住於一定之地域者，即為設定其住所於該地。
- 2 一人同時不得有兩住所。

### 第 21 條

無行為能力人及限制行為能力人，以其法定代理人之住所為住所。

## 第 22 條

遇有下列情形之一，其居所視為住所：

- 一、住所無可考者。
- 二、在我國無住所者。但依法須依住所地法者，不在此限。

## 第 23 條

因特定行為選定居所者，關於其行為，視為住所。

## 第 24 條

依一定事實，足認以廢止之意思離去其住所者，即為廢止其住所。

# 第 二 節 法人

## 第 一 款 通則

## 第 25 條

法人非依本法或其他法律之規定，不得成立。

## 第 26 條

法人於法令限制內，有享受權利負擔義務之能力。但專屬於自然人之權利義務，不在此限。

## 第 27 條

- 1 法人應設董事。董事有數人者，法人事務之執行，除章程另有規定外，取決於全體董事過半數之同意。
- 2 董事就法人一切事務，對外代表法人。董事有數人者，除章程另有規定外，各董事均得代表法人。
- 3 對於董事代表權所加之限制，不得對抗善意第三人。
- 4 法人得設監察人，監察法人事務之執行。監察人有數人者，除章程另有規定外，各監察人均得單獨行使監察權。

## 第 28 條

法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。

## 第 29 條

法人以其主事務所之所在地為住所。

## 第 30 條

法人非經向主管機關登記，不得成立。

## 第 31 條

法人登記後，有應登記之事項而不登記，或已登記之事項有變更而不為變更之登記者，不得以其

事項對抗第三人。

### 第 32 條

受設立許可之法人，其業務屬於主管機關監督，主管機關得檢查其財產狀況及其有無違反許可條件與其他法律之規定。

### 第 33 條

- 1 受設立許可法人之董事或監察人，不遵主管機關監督之命令，或妨礙其檢查者，得處以五千元以下之罰鍰。
- 2 前項董事或監察人違反法令或章程，足以危害公益或法人之利益者，主管機關得請求法院解除其職務，並為其他必要之處置。

### 第 34 條

法人違反設立許可之條件者，主管機關得撤銷其許可。

### 第 35 條

- 1 法人之財產不能清償債務時，董事應即向法院聲請破產。
- 2 不為前項聲請，致法人之債權人受損害時，有過失之董事，應負賠償責任，其有二人以上時，應連帶負責。

### 第 36 條

法人之目的或其行為，有違反法律、公共秩序或善良風俗者，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之請求，宣告解散。

### 第 37 條

法人解散後，其財產之清算，由董事為之。但其章程有特別規定，或總會另有決議者，不在此限。

### 第 38 條

不能依前條規定，定其清算人時，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，或依職權，選任清算人。

### 第 39 條

清算人，法院認為有必要時，得解除其任務。

### 第 40 條

- 1 清算人之職務如左：
  - 一、了結現務。
  - 二、收取債權，清償債務。
  - 三、移交賸餘財產於應得者。
- 2 法人至清算終結止，在清算之必要範圍內，視為存續。

#### 第 41 條

清算之程序，除本通則有規定外，準用股份有限公司清算之規定。

#### 第 42 條

- 1 法人之清算，屬於法院監督。法院得隨時為監督上必要之檢查及處分。
- 2 法人經主管機關撤銷許可或命令解散者，主管機關應同時通知法院。
- 3 法人經依章程規定或總會決議解散者，董事應於十五日內報告法院。

#### 第 43 條

清算人不遵法院監督命令，或妨礙檢查者，得處以五千元以下之罰鍰。董事違反前條第三項之規定者亦同。

#### 第 44 條

- 1 法人解散後，除法律另有規定外，於清償債務後，其賸餘財產之歸屬，應依其章程之規定，或總會之決議。但以公益為目的之法人解散時，其賸餘財產不得歸屬於自然人或以營利為目的之團體。
- 2 如無前項法律或章程之規定或總會之決議時，其賸餘財產歸屬於法人住所所在地之地方自治團體。

### 第 二 款 社 團

#### 第 45 條

以營利為目的之社團，其取得法人資格，依特別法之規定。

#### 第 46 條

以公益為目的之社團，於登記前，應得主管機關之許可。

#### 第 47 條

設立社團者，應訂定章程，其應記載之事項如左：

- 一、目的。
- 二、名稱。
- 三、董事之人數、任期及任免。設有監察人者，其人數、任期及任免。
- 四、總會召集之條件、程序及其決議證明之方法。
- 五、社員之出資。
- 六、社員資格之取得與喪失。
- 七、訂定章程之年、月、日。

#### 第 48 條

- 1 社團設立時，應登記之事項如左：
  - 一、目的。
  - 二、名稱。



三、主事務所及分事務所。

四、董事之姓名及住所。設有監察人者，其姓名及住所。

五、財產之總額。

六、應受設立許可者，其許可之年、月、日。

七、定有出資方法者，其方法。

八、定有代表法人之董事者，其姓名。

九、定有存立時期者，其時期。

- 2 社團之登記，由董事向其主事務所及分事務所所在地之主管機關行之，並應附具章程備案。

### **第 49 條**

社團之組織及社團與社員之關係，以不違反第五十條至第五十八條之規定為限，得以章程定之。

### **第 50 條**

- 1 社團以總會為最高機關。
- 2 左列事項應經總會之決議：
  - 一、變更章程。
  - 二、任免董事及監察人。
  - 三、監督董事及監察人職務之執行。
  - 四、開除社員。但以有正當理由時為限。

### **第 51 條**

- 1 總會由董事召集之，每年至少召集一次。董事不為召集時，監察人得召集之。
- 2 如有全體社員十分一以上之請求，表明會議目的及召集理由，請求召集時，董事應召集之。
- 3 董事受前項之請求後，一個月內不為召集者，得由請求之社員，經法院之許可召集之。
- 4 總會之召集，除章程另有規定外，應於三十日前對各社員發出通知。通知內應載明會議目的事項。

### **第 52 條**

- 1 總會決議，除本法有特別規定外，以出席社員過半數決之。
- 2 社員有平等之表決權。
- 3 社員表決權之行使，除章程另有限制外，得以書面授權他人代理為之。但一人僅得代理社員一人。
- 4 社員對於總會決議事項，因自身利害關係而有損害社團利益之虞時，該社員不得加入表決，亦不得代理他人行使表決權。

### **第 53 條**

- 1 社團變更章程之決議，應有全體社員過半數之出席，出席社員四分之三以上之同意，或有全體社員三分之二以上書面之同意。
- 2 受設立許可之社團，變更章程時，並應得主管機關之許可。

#### 第 54 條

- 1 社員得隨時退社。但章程限定於事務年度終，或經過預告期間後，始准退社者，不在此限。
- 2 前項預告期間，不得超過六個月。

#### 第 55 條

- 1 已退社或開除之社員，對於社團之財產無請求權。但非公益法人，其章程另有規定者，不在此限。
- 2 前項社員，對於其退社或開除以前應分擔之出資，仍負清償之義務。

#### 第 56 條

- 1 總會之召集程序或決議方法，違反法令或章程時，社員得於決議後三個月內請求法院撤銷其決議。但出席社員，對召集程序或決議方法，未當場表示異議者，不在此限。
- 2 總會決議之內容違反法令或章程者，無效。

#### 第 57 條

社團得隨時以全體社員三分二以上之可決解散之。

#### 第 58 條

社團之事務，無從依章程所定進行時，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請解散之。

### 第 三 款 財 團

#### 第 59 條

財團於登記前，應得主管機關之許可。

#### 第 60 條

- 1 設立財團者，應訂立捐助章程。但以遺囑捐助者，不在此限。
- 2 捐助章程，應訂明法人目的及所捐財產。
- 3 以遺囑捐助設立財團法人者，如無遺囑執行人時，法院得依主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，指定遺囑執行人。

#### 第 61 條

- 1 財團設立時，應登記之事項如左：
  - 一、目的。
  - 二、名稱。
  - 三、主事務所及分事務所。
  - 四、財產之總額。
  - 五、受許可之年、月、日。
  - 六、董事之姓名及住所。設有監察人者，其姓名及住所。
  - 七、定有代表法人之董事者，其姓名。

八、定有存立時期者，其時期。

- 2 財團之登記，由董事向其主事務所及分事務所所在地之主管機關行之。並應附具捐助章程或遺囑備案。

#### **第 62 條**

財團之組織及其管理方法，由捐助人以捐助章程或遺囑定之。捐助章程或遺囑所定之組織不完全，或重要之管理方法不具備者，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，為必要之處分。

#### **第 63 條**

為維持財團之目的或保存其財產，法院得因捐助人、董事、主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，變更其組織。

#### **第 64 條**

財團董事，有違反捐助章程之行為時，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，宣告其行為為無效。

#### **第 65 條**

因情事變更，致財團之目的不能達到時，主管機關得斟酌捐助人之意思，變更其目的及其必要之組織，或解散之。

### **第 三 章 物**

#### **第 66 條**

- 1 稱不動產者，謂土地及其定著物。
- 2 不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之部分。

#### **第 67 條**

稱動產者，為前條所稱不動產以外之物。

#### **第 68 條**

- 1 非主物之成分，常助主物之效用，而同屬於一人者，為從物。但交易上有特別習慣者，依其習慣。
- 2 主物之處分，及於從物。

#### **第 69 條**

- 1 稱天然孳息者，謂果實、動物之產物及其他依物之用法所收穫之出產物。
- 2 稱法定孳息者，謂利息、租金及其他因法律關係所得之收益。

#### **第 70 條**

- 1 有收取天然孳息權利之人，其權利存續期間內，取得與原物分離之孳息。
- 2 有收取法定孳息權利之人，按其權利存續期間內之日數，取得其孳息。

## 第四章 法律行為

### 第一節 通則

#### 第 71 條

法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。

#### 第 72 條

法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。

#### 第 73 條

法律行為，不依法定方式者，無效。但法律另有規定者，不在此限。

#### 第 74 條

- 1 法律行為，係乘他人之急迫、輕率或無經驗，使其為財產上之給付或為給付之約定，依當時情形顯失公平者，法院得因利害關係人之聲請，撤銷其法律行為或減輕其給付。
- 2 前項聲請，應於法律行為後一年內為之。

### 第二節 行為能力

#### 第 75 條

無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。

#### 第 76 條

無行為能力人由法定代理人代為意思表示，並代受意思表示。

#### 第 77 條

限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限。

#### 第 78 條

限制行為能力人未得法定代理人之允許，所為之單獨行為，無效。

#### 第 79 條

限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。

#### 第 80 條

- 1 前條契約相對人，得定一個月以上之期限，催告法定代理人，確答是否承認。
- 2 於前項期限內，法定代理人不為確答者，視為拒絕承認。

#### 第 81 條

- 1 限制行為能力人於限制原因消滅後，承認其所訂立之契約者，其承認與法定代理人之承認，有同一效力。
- 2 前條規定，於前項情形準用之。

### **第 82 條**

限制行為能力人所訂立之契約，未經承認前，相對人得撤回之。但訂立契約時，知其未得有允許者，不在此限。

### **第 83 條**

限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為為有效。

### **第 84 條**

法定代理人允許限制行為能力人處分之財產，限制行為能力人，就該財產有處分之能力。

### **第 85 條**

- 1 法定代理人允許限制行為能力人獨立營業者，限制行為能力人，關於其營業，有行為能力。
- 2 限制行為能力人，就其營業有不勝任之情形時，法定代理人得將其允許撤銷或限制之。但不得對抗善意第三人。

## **第 三 節 意思表示**

### **第 86 條**

表意人無欲為其意思表示所拘束之意，而為意思表示者，其意思表示，不因之無效。但其情形為相對人所明知者，不在此限。

### **第 87 條**

- 1 表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示無效。但不得以其無效對抗善意第三人。
- 2 虛偽意思表示，隱藏他項法律行為者，適用關於該項法律行為之規定。

### **第 88 條**

- 1 意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。
- 2 當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要者，其錯誤，視為意思表示內容之錯誤。

### **第 89 條**

意思表示，因傳達人或傳達機關傳達不實者，得比照前條之規定撤銷之。

### **第 90 條**

前二條之撤銷權，自意思表示後，經過一年而消滅。

### **第 91 條**



依第八十八條及第八十九條之規定撤銷意思表示時，表意人對於信其意思表示為有效而受損害之相對人或第三人，應負賠償責任。但其撤銷之原因，受害人明知或可得而知者，不在此限。

## 第 92 條

- 1 因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。
- 2 被詐欺而為之意思表示，其撤銷不得以之對抗善意第三人。

## 第 93 條

前條之撤銷，應於發見詐欺或脅迫終止後，一年內為之。但自意思表示後，經過十年，不得撤銷。

## 第 94 條

對話人為意思表示者，其意思表示，以相對人了解時，發生效力。

## 第 95 條

- 1 非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時，發生效力。但撤回之通知，同時或先時到達者，不在此限。
- 2 表意人於發出通知後死亡或喪失行為能力或其行為能力受限制者，其意思表示，不因之失其效力。

## 第 96 條

向無行為能力人或限制行為能力人為意思表示者，以其通知達到其法定代理人時，發生效力。

## 第 97 條

表意人非因自己之過失，不知相對人之姓名、居所者，得依民事訴訟法公示送達之規定，以公示送達為意思表示之通知。

## 第 98 條

解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。

# 第 四 節 條件及期限

## 第 99 條

- 1 附停止條件之法律行為，於條件成就時，發生效力。
- 2 附解除條件之法律行為，於條件成就時，失其效力。
- 3 依當事人之特約，使條件成就之效果，不於條件成就之時發生者，依其特約。

## 第 100 條

附條件之法律行為當事人，於條件成否未定前，若有損害相對人因條件成就所應得利益之行為者，負賠償損害之責任。

## 第 101 條

- 1 因條件成就而受不利益之當事人，如以不正當行為阻其條件之成就者，視為條件已成就。
- 2 因條件成就而受利益之當事人，如以不正當行為促其條件之成就者，視為條件不成就。

### 第 102 條

- 1 附始期之法律行為，於期限屆至時，發生效力。
- 2 附終期之法律行為，於期限屆滿時，失其效力。
- 3 第一百條之規定，於前二項情形準用之。

## 第 五 節 代理

### 第 103 條

- 1 代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力。
- 2 前項規定，於應向本人為意思表示，而向其代理人為之者，準用之。

### 第 104 條

代理人所為或所受意思表示之效力，不因其為限制行為能力人而受影響。

### 第 105 條

代理人之意思表示，因其意思欠缺、被詐欺、被脅迫，或明知其事情或可得而知其事情，致其效力受影響時，其事實之有無，應就代理人決之。但代理人之代理權係以法律行為授與者，其意思表示，如依照本人所指示之意思而為時，其事實之有無，應就本人決之。

### 第 106 條

代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為。但其法律行為，係專履行債務者，不在此限。

### 第 107 條

代理權之限制及撤回，不得以之對抗善意第三人。但第三人因過失而不知其事實者，不在此限。

### 第 108 條

- 1 代理權之消滅，依其所由授與之法律關係定之。
- 2 代理權，得於其所由授與之法律關係存續中撤回之。但依該法律關係之性質不得撤回者，不在此限。

### 第 109 條

代理權消滅或撤回時，代理人須將授權書交還於授權者，不得留置。

### 第 110 條

無代理權人，以他人之代理人名義所為之法律行為，對於善意之相對人，負損害賠償之責。

## 第 六 節 無效及撤銷

### 第 111 條

法律行為之一部分無效者，全部皆為無效。但除去該部分亦可成立者，則其他部分，仍為有效。

### 第 112 條

無效之法律行為，若具備他法律行為之要件，並因其情形，可認當事人若知其無效，即欲為他法律行為者，其他法律行為，仍為有效。

### 第 113 條

無效法律行為之當事人，於行為當時知其無效，或可得而知者，應負回復原狀或損害賠償之責任。

### 第 114 條

- 1 法律行為經撤銷者，視為自始無效。
- 2 當事人知其得撤銷或可得而知者，其法律行為撤銷時，準用前條之規定。

### 第 115 條

經承認之法律行為，如無特別訂定，溯及為法律行為時發生效力。

### 第 116 條

- 1 撤銷及承認，應以意思表示為之。
- 2 如相對人確定者，前項意思表示，應向相對人為之。

### 第 117 條

法律行為須得第三人之同意始生效力者，其同意或拒絕，得向當事人之一方為之。

### 第 118 條

- 1 無權利人就權利標的物所為之處分，經有權利人之承認始生效力。
- 2 無權利人就權利標的物為處分後，取得其權利者，其處分自始有效。但原權利人或第三人已取得之利益，不因此而受影響。
- 3 前項情形，若數處分相牴觸時，以其最初之處分為有效。

## 第 五 章 期日及期間

### 第 119 條

法令、審判或法律行為所定之期日及期間，除有特別訂定外，其計算依本章之規定。

### 第 120 條

- 1 以時定期間者，即時起算。
- 2 以日、星期、月或年定期間者，其始日不算入。

### 第 121 條

- 1 以日、星期、月或年定期間者，以期間末日之終止，為期間之終止。

- 2 期間不以星期、月或年之始日起算者，以最後之星期、月或年與起算日相當日之前一日，為期間之末日。但以月或年定期間，於最後之月，無相當日者，以其月之末日，為期間之末日。

### 第 122 條

於一定期日或期間內，應為意思表示或給付者，其期日或其期間之末日，為星期日、紀念日或其他休息日時，以其休息日之次日代之。

### 第 123 條

- 1 稱月或年者，依曆計算。
- 2 月或年非連續計算者，每月為三十日，每年為三百六十五日。

### 第 124 條

- 1 年齡自出生之日起算。
- 2 出生之月、日無從確定時，推定其為七月一日出生。知其出生之月，而不知出生之日者，推定其為該月十五日出生。

## 第 六 章 消滅時效

### 第 125 條

請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

### 第 126 條

利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅。

### 第 127 條

左列各款請求權，因二年間不行使而消滅：

- 一、旅店、飲食店及娛樂場之住宿費、飲食費、座費、消費物之代價及其墊款。
- 二、運送費及運送人所墊之款。
- 三、以租賃動產為營業者之租價。
- 四、醫生、藥師、看護生之診費、藥費、報酬及其墊款。
- 五、律師、會計師、公證人之報酬及其墊款。
- 六、律師、會計師、公證人所收當事人物件之交還。
- 七、技師、承攬人之報酬及其墊款。
- 八、商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價。

### 第 128 條

消滅時效，自請求權可行使時起算。以不行為為目的之請求權，自為行為時起算。

### 第 129 條

- 1 消滅時效，因左列事由而中斷：
  - 一、請求。
  - 二、承認。
  - 三、起訴。
- 2 左列事項，與起訴有同一效力：
  - 一、依督促程序，聲請發支付命令。
  - 二、聲請調解或提付仲裁。
  - 三、申報和解債權或破產債權。
  - 四、告知訴訟。
  - 五、開始執行行為或聲請強制執行。

### **第 130 條**

時效因請求而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷。

### **第 131 條**

時效因起訴而中斷者，若撤回其訴，或因不合法而受駁回之裁判，其裁判確定，視為不中斷。

### **第 132 條**

時效因聲請發支付命令而中斷者，若撤回聲請，或受駁回之裁判，或支付命令失其效力時，視為不中斷。

### **第 133 條**

時效因聲請調解或提付仲裁而中斷者，若調解之聲請經撤回、被駁回、調解不成立或仲裁之請求經撤回、仲裁不能達成判斷時，視為不中斷。

### **第 134 條**

時效因申報和解債權或破產債權而中斷者，若債權人撤回其申報時，視為不中斷。

### **第 135 條**

時效因告知訴訟而中斷者，若於訴訟終結後，六個月內不起訴，視為不中斷。

### **第 136 條**

- 1 時效因開始執行行為而中斷者，若因權利人之聲請，或法律上要件之欠缺而撤銷其執行處分時，視為不中斷。
- 2 時效因聲請強制執行而中斷者，若撤回其聲請，或其聲請被駁回時，視為不中斷。

### **第 137 條**

- 1 時效中斷者，自中斷之事由終止時，重行起算。
- 2 因起訴而中斷之時效，自受確定判決，或因其他方法訴訟終結時，重行起算。

- 3 經確定判決或其他與確定判決有同一效力之執行名義所確定之請求權，其原有消滅時效期間不滿五年者，因中斷而重行起算之時效期間為五年。

#### **第 138 條**

時效中斷，以當事人、繼承人、受讓人之間為限，始有效力。

#### **第 139 條**

時效之期間終止時，因天災或其他不可避之事變，致不能中斷其時效者，自其妨礙事由消滅時起，一個月內，其時效不完成。

#### **第 140 條**

屬於繼承財產之權利或對於繼承財產之權利，自繼承人確定或管理人選定或破產之宣告時起，六個月內，其時效不完成。

#### **第 141 條**

無行為能力人或限制行為能力人之權利，於時效期間終止前六個月內，若無法定代理人者，自其成為行為能力人或其法定代理人就職時起，六個月內，其時效不完成。

#### **第 142 條**

無行為能力人或限制行為能力人，對於其法定代理人之權利，於代理關係消滅後一年內，其時效不完成。

#### **第 143 條**

夫對於妻或妻對於夫之權利，於婚姻關係消滅後一年內，其時效不完成。

#### **第 144 條**

- 1 時效完成後，債務人得拒絕給付。
- 2 請求權已經時效消滅，債務人仍為履行之給付者，不得以不知時效為理由，請求返還；其以契約承認該債務或提出擔保者亦同。

#### **第 145 條**

- 1 以抵押權、質權或留置權擔保之請求權，雖經時效消滅，債權人仍得就其抵押物、質物或留置物取償。
- 2 前項規定，於利息及其他定期給付之各期給付請求權，經時效消滅者，不適用之。

#### **第 146 條**

主權利因時效消滅者，其效力及於從權利。但法律有特別規定者，不在此限。

#### **第 147 條**

時效期間，不得以法律行為加長或減短之，並不得預先拋棄時效之利益。



## 第七章 權利之行使

### 第 148 條

- 1 權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。
- 2 行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。

### 第 149 條

對於現時不法之侵害，為防衛自己或他人之權利所為之行為，不負損害賠償之責。但已逾越必要程度者，仍應負相當賠償之責。

### 第 150 條

- 1 因避免自己或他人生命、身體、自由或財產上急迫之危險所為之行為，不負損害賠償之責。但以避免危險所必要，並未逾越危險所能致之損害程度者為限。
- 2 前項情形，其危險之發生，如行為人有責任者，應負損害賠償之責。

### 第 151 條

為保護自己權利，對於他人之自由或財產施以拘束、押收或毀損者，不負損害賠償之責。但以不及受法院或其他有關機關援助，並非於其時為之，則請求權不得實行或其實行顯有困難者為限。

### 第 152 條

- 1 依前條之規定，拘束他人自由或押收他人財產者，應即時向法院聲請處理。
- 2 前項聲請被駁回或其聲請遲延者，行為人應負損害賠償之責。

## 第二編 債

### 第一章 通則

#### 第一節 債之發生

##### 第一款 契約

### 第 153 條

- 1 當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。
- 2 當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。

### 第 154 條

- 1 契約之要約人，因要約而受拘束。但要約當時預先聲明不受拘束，或依其情形或事件之性質，可認當事人無受其拘束之意思者，不在此限。
- 2 貨物標定賣價陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。

### 第 155 條

要約經拒絕者，失其拘束力。

### 第 156 條

對話為要約者，非立時承諾，即失其拘束力。

### 第 157 條

非對話為要約者，依通常情形可期待承諾之達到時期內，相對人不為承諾時，其要約失其拘束力。

### 第 158 條

要約定有承諾期限者，非於其期限內為承諾，失其拘束力。

### 第 159 條

- 1 承諾之通知，按其傳達方法，通常在相當時期內可達到而遲到，其情形為要約人可得而知者，應向相對人即發遲到之通知。
- 2 要約人怠於為前項通知者，其承諾視為未遲到。

### 第 160 條

- 1 遲到之承諾，除前條情形外，視為新要約。
- 2 將要約擴張、限制或為其他變更而承諾者，視為拒絕原要約而為新要約。

### 第 161 條

- 1 依習慣或依其事件之性質，承諾無須通知者，在相當時期內，有可認為承諾之事實時，其契約為成立。
- 2 前項規定，於要約人要約當時預先聲明承諾無須通知者準用之。

### 第 162 條

- 1 撤回要約之通知，其到達在要約到達之後，而按其傳達方法，通常在相當時期內應先時或同時到達，其情形為相對人可得而知者，相對人應向要約人即發遲到之通知。
- 2 相對人怠於為前項通知者，其要約撤回之通知，視為未遲到。

### 第 163 條

前條之規定，於承諾之撤回準用之。

### 第 164 條

- 1 以廣告聲明對完成一定行為之人給與報酬者，為懸賞廣告。廣告人對於完成該行為之人，負給付報酬之義務。
- 2 數人先後分別完成前項行為時，由最先完成該行為之人，取得報酬請求權；數人共同或同時分別完成行為時，由行為人共同取得報酬請求權。
- 3 前項情形，廣告人善意給付報酬於最先通知之人時，其給付報酬之義務，即為消滅。

- 4 前三項規定，於不知有廣告而完成廣告所定行為之人，準用之。

#### **第 164-1 條**

因完成前條之行為而可取得一定之權利者，其權利屬於行為人。但廣告另有聲明者，不在此限。

#### **第 165 條**

- 1 預定報酬之廣告，如於行為完成前撤回時，除廣告人證明行為人不能完成其行為外，對於行為人因該廣告善意所受之損害，應負賠償之責。但以不超過預定報酬額為限。
- 2 廣告定有完成行為之期間者，推定廣告人拋棄其撤回權。

#### **第 165-1 條**

以廣告聲明對完成一定行為，於一定期間內為通知，而經評定為優等之人給與報酬者，為優等懸賞廣告。廣告人於評定完成時，負給付報酬之義務。

#### **第 165-2 條**

- 1 前條優等之評定，由廣告中指定之人為之。廣告中未指定者，由廣告人決定方法評定之。
- 2 依前項規定所為之評定，對於廣告人及應徵人有拘束力。

#### **第 165-3 條**

被評定為優等之人有數人同等時，除廣告另有聲明外，共同取得報酬請求權。

#### **第 165-4 條**

第一百六十四條之一之規定，於優等懸賞廣告準用之。

#### **第 166 條**

契約當事人約定其契約須用一定方式者，在該方式未完成前，推定其契約不成立。

#### **第 166-1 條**

- 1 契約以負擔不動產物權之移轉、設定或變更之義務為標的者，應由公證人作成公證書。
- 2 未依前項規定公證之契約，如當事人已合意為不動產物權之移轉、設定或變更而完成登記者，仍為有效。

### **第 二 款 代理權之授與**

#### **第 167 條**

代理權係以法律行為授與者，其授與應向代理人或向代理人對之為代理行為之第三人，以意思表示為之。

#### **第 168 條**

代理人有數人者，其代理行為應共同為之。但法律另有規定或本人另有意思表示者，不在此限。

### 第 169 條

由自己之行為表示以代理權授與他人，或知他人表示為其代理人而不為反對之表示者，對於第三人應負授權人之責任。但第三人明知其無代理權或可得而知者，不在此限。

### 第 170 條

- 1 無代理權人以代理人之名義所為之法律行為，非經本人承認，對於本人不生效力。
- 2 前項情形，法律行為之相對人，得定相當期限，催告本人確答是否承認，如本人逾期未為確答者，視為拒絕承認。

### 第 171 條

無代理權人所為之法律行為，其相對人於本人未承認前，得撤回之。但為法律行為時，明知其無代理權者，不在此限。

## 第 三 款 無因管理

### 第 172 條

未受委任，並無義務，而為他人管理事務者，其管理應依本人明示或可得推知之意思，以有利於本人之方法為之。

### 第 173 條

- 1 管理人開始管理時，以能通知為限，應即通知本人。如無急迫之情事，應俟本人之指示。
- 2 第五百四十條至第五百四十二條關於委任之規定，於無因管理準用之。

### 第 174 條

- 1 管理人違反本人明示或可得推知之意思，而為事務之管理者，對於因其管理所生之損害，雖無過失，亦應負賠償之責。
- 2 前項之規定，如其管理係為本人盡公益上之義務，或為其履行法定扶養義務，或本人之意思違反公共秩序善良風俗者，不適用之。

### 第 175 條

管理人為免除本人之生命、身體或財產上之急迫危險，而為事務之管理者，對於因其管理所生之損害，除有惡意或重大過失者外，不負賠償之責。

### 第 176 條

- 1 管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害。
- 2 第一百七十四條第二項規定之情形，管理人管理事務，雖違反本人之意思，仍有前項之請求權。

### 第 177 條

- 1 管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限。
- 2 前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之。

### **第 178 條**

管理事務經本人承認者，除當事人有特別意思表示外，溯及管理事務開始時，適用關於委任之規定。

## **第 四 款 不 當 得 利**

### **第 179 條**

無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。

### **第 180 條**

給付，有左列情形之一者，不得請求返還：

- 一、給付係履行道德上之義務者。
- 二、債務人於未到期之債務因清償而為給付者。
- 三、因清償債務而為給付，於給付時明知無給付之義務者。
- 四、因不法之原因而為給付者。但不法之原因僅於受領人一方存在時，不在此限。

### **第 181 條**

不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還。但依其利益之性質或其他情形不能返還者，應償還其價額。

### **第 182 條**

- 1 不當得利之受領人，不知無法律上之原因，而其所受之利益已不存在者，免負返還或償還價額之責任。
- 2 受領人於受領時，知無法律上之原因或其後知之者，應將受領時所得之利益，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還；如有損害，並應賠償。

### **第 183 條**

不當得利之受領人，以其所受者，無償讓與第三人，而受領人因此免返還義務者，第三人於其所免返還義務之限度內，負返還責任。

## **第 五 款 侵 權 行 為**

### **第 184 條**

- 1 因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。

- 2 違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。

#### 第 185 條

- 1 數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。
- 2 造意人及幫助人，視為共同行為人。

#### 第 186 條

- 1 公務員因故意違背對於第三人應執行之職務，致第三人受損害者，負賠償責任。其因過失者，以被害人不能依他項方法受賠償時為限，負其責任。
- 2 前項情形，如被害人得依法律上之救濟方法，除去其損害，而因故意或過失不為之者，公務員不負賠償責任。

#### 第 187 條

- 1 無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任。行為時無識別能力者，由其法定代理人負損害賠償責任。
- 2 前項情形，法定代理人如其監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害者，不負賠償責任。
- 3 如不能依前二項規定受損害賠償時，法院因被害人之聲請，得斟酌行為人及其法定代理人與被害人之經濟狀況，令行為人或其法定代理人為全部或一部之損害賠償。
- 4 前項規定，於其他之人，在無意識或精神錯亂中所為之行為致第三人受損害時，準用之。

#### 第 188 條

- 1 受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任。
- 2 如被害人依前項但書之規定，不能受損害賠償時，法院因其聲請，得斟酌僱用人與被害人之經濟狀況，令僱用人為全部或一部之損害賠償。
- 3 僱用人賠償損害時，對於為侵權行為之受僱人，有求償權。

#### 第 189 條

承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限。

#### 第 190 條

- 1 動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。但依動物之種類及性質已為相當注意之管束，或縱為相當注意之管束而仍不免發生損害者，不在此限。
- 2 動物係由第三人或他動物之挑動，致加損害於他人者，其占有人對於該第三人或該他動物之占有人，有求償權。



## 第 191 條

- 1 土地上之建築物或其他工作物所致他人權利之損害，由工作物之所有人負賠償責任。但其對於設置或保管並無欠缺，或損害非因設置或保管有欠缺，或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限。
- 2 前項損害之發生，如別有應負責任之人時，賠償損害之所有人，對於該應負責者，有求償權。

### 第 191-1 條

- 1 商品製造人因其商品之通常使用或消費所致他人之損害，負賠償責任。但其對於商品之生產、製造或加工、設計並無欠缺或其損害非因該項欠缺所致或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限。
- 2 前項所稱商品製造人，謂商品之生產、製造、加工業者。其在商品上附加標章或其他文字、符號，足以表彰係其自己所生產、製造、加工者，視為商品製造人。
- 3 商品之生產、製造或加工、設計，與其說明書或廣告內容不符者，視為有欠缺。
- 4 商品輸入業者，應與商品製造人負同一之責任。

### 第 191-2 條

汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害。但於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限。

### 第 191-3 條

經營一定事業或從事其他工作或活動之人，其工作或活動之性質或其使用之工具或方法有生損害於他人之危險者，對他人之損害應負賠償責任。但損害非由於其工作或活動或其使用之工具或方法所致，或於防止損害之發生已盡相當之注意者，不在此限。

## 第 192 條

- 1 不法侵害他人致死者，對於支出醫療及增加生活上需要之費用或殯葬費之人，亦應負損害賠償責任。
- 2 被害人對於第三人負有法定扶養義務者，加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任。
- 3 第一百九十三條第二項之規定，於前項損害賠償適用之。

## 第 193 條

- 1 不法侵害他人之身體或健康者，對於被害人因此喪失或減少勞動能力或增加生活上之需要時，應負損害賠償責任。
- 2 前項損害賠償，法院得因當事人之聲請，定為支付定期金。但須命加害人提出擔保。

## 第 194 條

不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

### 第 195 條

- 1 不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。
- 2 前項請求權，不得讓與或繼承。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。
- 3 前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之。

### 第 196 條

不法毀損他人之物者，被害人得請求賠償其物因毀損所減少之價額。

### 第 197 條

- 1 因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。
- 2 損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。

### 第 198 條

因侵權行為對於被害人取得債權者，被害人對該債權之廢止請求權，雖因時效而消滅，仍得拒絕履行。

## 第 二 節 債之標的

### 第 199 條

- 1 債權人基於債之關係，得向債務人請求給付。
- 2 給付，不以有財產價格者為限。
- 3 不作為亦得為給付。

### 第 200 條

- 1 給付物僅以種類指示者，依法律行為之性質或當事人之意思不能定其品質時，債務人應給以中等品質之物。
- 2 前項情形，債務人交付其物之必要行為完結後，或經債權人之同意指定其應交付之物時，其物即為特定給付物。

### 第 201 條

以特種通用貨幣之給付為債之標的者，如其貨幣至給付期失通用效力時，應給以他種通用貨幣。

### 第 202 條

以外國通用貨幣定給付額者，債務人得按給付時、給付地之市價，以中華民國通用貨幣給付之。但訂明應以外國通用貨幣為給付者，不在此限。

### 第 203 條

應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五。

### 第 204 條

- 1 約定利率逾週年百分之十二者，經一年後，債務人得隨時清償原本。但須於一個月前預告債權人。
- 2 前項清償之權利，不得以契約除去或限制之。

### 第 205 條

約定利率，超過週年百分之十六者，超過部分之約定，無效。

### 第 206 條

債權人除前條限定之利息外，不得以折扣或其他方法，巧取利益。

### 第 207 條

- 1 利息不得滾入原本再生利息。但當事人以書面約定，利息遲付逾一年後，經催告而不償還時，債權人得將遲付之利息滾入原本者，依其約定。
- 2 前項規定，如商業上另有習慣者，不適用之。

### 第 208 條

於數宗給付中得選定其一者，其選擇權屬於債務人。但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限。

### 第 209 條

- 1 債權人或債務人有選擇權者，應向他方當事人以意思表示為之。
- 2 由第三人為選擇者，應向債權人及債務人以意思表示為之。

### 第 210 條

- 1 選擇權定有行使期間者，如於該期間內不行使時，其選擇權移屬於他方當事人。
- 2 選擇權未定有行使期間者，債權至清償期時，無選擇權之當事人，得定相當期限催告他方當事人行使其選擇權，如他方當事人不於所定期限內行使選擇權者，其選擇權移屬於為催告之當事人。
- 3 由第三人為選擇者，如第三人不能或不欲選擇時，選擇權屬於債務人。

### 第 211 條

數宗給付中，有自始不能或嗣後不能給付者，債之關係僅存在於餘存之給付。但其不能之事由，應由無選擇權之當事人負責者，不在此限。

### 第 212 條

選擇之效力，溯及於債之發生時。

### 第 213 條

- 1 負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。
- 2 因回復原狀而應給付金錢者，自損害發生時起，加給利息。
- 3 第一項情形，債權人得請求支付回復原狀所必要之費用，以代回復原狀。

#### **第 214 條**

應回復原狀者，如經債權人定相當期限催告後，逾期不為回復時，債權人得請求以金錢賠償其損害。

#### **第 215 條**

不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應以金錢賠償其損害。

#### **第 216 條**

- 1 損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。
- 2 依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。

#### **第 216-1 條**

基於同一原因事實受有損害並受有利益者，其請求之賠償金額，應扣除所受之利益。

#### **第 217 條**

- 1 損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之。
- 2 重大之損害原因，為債務人所不及知，而被害人不預促其注意或怠於避免或減少損害者，為與有過失。
- 3 前二項之規定，於被害人之代理人或使用人與有過失者，準用之。

#### **第 218 條**

損害非因故意或重大過失所致者，如其賠償致賠償義務人之生計有重大影響時，法院得減輕其賠償金額。

#### **第 218-1 條**

- 1 關於物或權利之喪失或損害，負賠償責任之人，得向損害賠償請求權人，請求讓與基於其物之所有權或基於其權利對於第三人之請求權。
- 2 第二百六十四條之規定，於前項情形準用之。

### **第 三 節 債之效力**

#### **第 一 款 給付**

#### **第 219 條**

（刪除）

#### **第 220 條**

- 1 債務人就其故意或過失之行為，應負責任。
- 2 過失之責任，依事件之特性而有輕重，如其事件非予債務人以利益者，應從輕酌定。

#### **第 221 條**

債務人為無行為能力人或限制行為能力人者，其責任依第一百八十七條之規定定之。

#### **第 222 條**

故意或重大過失之責任，不得預先免除。

#### **第 223 條**

應與處理自己事務為同一注意者，如有重大過失，仍應負責。

#### **第 224 條**

債務人之代理人或使用人，關於債之履行有故意或過失時，債務人應與自己之故意或過失負同一責任。但當事人另有訂定者，不在此限。

#### **第 225 條**

- 1 因不可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債務人免給付義務。
- 2 債務人因前項給付不能之事由，對第三人有害賠償請求權者，債權人得向債務人請求讓與其損害賠償請求權，或交付其所受領之賠償物。

#### **第 226 條**

- 1 因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。
- 2 前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償。

#### **第 227 條**

- 1 因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。
- 2 因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。

#### **第 227-1 條**

債務人因債務不履行，致債權人之人格權受侵害者，準用第一百九十二條至第一百九十五條及第一百九十七條之規定，負損害賠償責任。

#### **第 227-2 條**

- 1 契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。
- 2 前項規定，於非因契約所發生之債，準用之。

## 第 228 條

(刪除)

## 第 二 款 遲 延

### 第 229 條

- 1 給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。
- 2 給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。
- 3 前項催告定有期限者，債務人自期限屆滿時起負遲延責任。

### 第 230 條

因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任。

### 第 231 條

- 1 債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害。
- 2 前項債務人，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但債務人證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。

### 第 232 條

遲延後之給付，於債權人無利益者，債權人得拒絕其給付，並得請求賠償因不履行而生之損害。

### 第 233 條

- 1 遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率。
- 2 對於利息，無須支付遲延利息。
- 3 前二項情形，債權人證明有其他損害者，並得請求賠償。

### 第 234 條

債權人對於已提出之給付，拒絕受領或不能受領者，自提出時起，負遲延責任。

### 第 235 條

債務人非依債務本旨實行提出給付者，不生提出之效力。但債權人預示拒絕受領之意思，或給付兼需債權人之行為者，債務人得以準備給付之事情，通知債權人，以代提出。

### 第 236 條

給付無確定期限，或債務人於清償期前得為給付者，債權人就一時不能受領之情事，不負遲延責任。但其提出給付，由於債權人之催告，或債務人已於相當期間前預告債權人者，不在此限。



#### 第 237 條

在債權人遲延中，債務人僅就故意或重大過失，負其責任。

#### 第 238 條

在債權人遲延中，債務人無須支付利息。

#### 第 239 條

債務人應返還由標的物所生之孳息或償還其價金者，在債權人遲延中，以已收取之孳息為限，負返還責任。

#### 第 240 條

債權人遲延者，債務人得請求其賠償提出及保管給付物之必要費用。

#### 第 241 條

- 1 有交付不動產義務之債務人，於債權人遲延後，得拋棄其占有。
- 2 前項拋棄，應預先通知債權人。但不能通知者，不在此限。

### 第 三 款 保 全

#### 第 242 條

債務人怠於行使其權利時，債權人因保全債權，得以自己之名義，行使其權利。但專屬於債務人本身者，不在此限。

#### 第 243 條

前條債權人之權利，非於債務人負遲延責任時，不得行使。但專為保存債務人權利之行為，不在此限。

#### 第 244 條

- 1 債務人所為之無償行為，有害及債權者，債權人得聲請法院撤銷之。
- 2 債務人所為之有償行為，於行為時明知有損害於債權人之權利者，以受益人於受益時亦知其情事者為限，債權人得聲請法院撤銷之。
- 3 債務人之行為非以財產為標的，或僅有害於以給付特定物為標的之債權者，不適用前二項之規定。
- 4 債權人依第一項或第二項之規定聲請法院撤銷時，得並聲請命受益人或轉得人回復原狀。但轉得人於轉得時不知有撤銷原因者，不在此限。

#### 第 245 條

前條撤銷權，自債權人知有撤銷原因時起，一年間不行使，或自行為時起，經過十年而消滅。

### 第 四 款 契 約

#### 第 245-1 條

- 1 契約未成立時，當事人為準備或商議訂立契約而有左列情形之一者，對於非因過失而信契約能成立致受損害之他方當事人，負賠償責任：
  - 一、就訂約有重要關係之事項，對他方之詢問，惡意隱匿或為不實之說明者。
  - 二、知悉或持有他方之秘密，經他方明示應予保密，而因故意或重大過失洩漏之者。
  - 三、其他顯然違反誠實及信用方法者。
- 2 前項損害賠償請求權，因二年間不行使而消滅。

#### **第 246 條**

- 1 以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。但其不能情形可以除去，而當事人訂約時並預期於不能之情形除去後為給付者，其契約仍為有效。
- 2 附停止條件或始期之契約，於條件成就或期限屆至前，不能之情形已除去者，其契約為有效。

#### **第 247 條**

- 1 契約因以不能之給付為標的而無效者，當事人於訂約時知其不能或可得而知者，對於非因過失而信契約為有效致受損害之他方當事人，負賠償責任。
- 2 給付一部不能，而契約就其他部分仍為有效者，或依選擇而定之數宗給付中有一宗給付不能者，準用前項之規定。
- 3 前二項損害賠償請求權，因二年間不行使而消滅。

#### **第 247-1 條**

依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：

- 一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。
- 二、加重他方當事人之責任者。
- 三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。
- 四、其他於他方當事人有重大不利益者。

#### **第 248 條**

訂約當事人之一方，由他方受有定金時，推定其契約成立。

#### **第 249 條**

定金，除當事人另有訂定外，適用左列之規定：

- 一、契約履行時，定金應返還或作為給付之一部。
- 二、契約因可歸責於付定金當事人之事由，致不能履行時，定金不得請求返還。
- 三、契約因可歸責於受定金當事人之事由，致不能履行時，該當事人應加倍返還其所受之定金。
- 四、契約因不可歸責於雙方當事人之事由，致不能履行時，定金應返還之。

#### **第 250 條**

- 1 當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。
- 2 違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額。

#### **第 251 條**

債務已為一部履行者，法院得比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金。

#### **第 252 條**

約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。

#### **第 253 條**

前三條之規定，於約定違約時應為金錢以外之給付者準用之。

#### **第 254 條**

契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。

#### **第 255 條**

依契約之性質或當事人之意思表示，非於一定時期為給付不能達其契約之目的，而契約當事人之一方不按照時期給付者，他方當事人得不為前條之催告，解除其契約。

#### **第 256 條**

債權人於有第二百二十六條之情形時，得解除其契約。

#### **第 257 條**

解除權之行使，未定有期間者，他方當事人得定相當期限，催告解除權人於期限內確答是否解除；如逾期未受解除之通知，解除權即消滅。

#### **第 258 條**

- 1 解除權之行使，應向他方當事人以意思表示為之。
- 2 契約當事人之一方有數人者，前項意思表示，應由其全體或向其全體為之。
- 3 解除契約之意思表示，不得撤銷。

#### **第 259 條**

契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：

- 一、由他方所受領之給付物，應返還之。
- 二、受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。
- 三、受領之給付為勞務或為物之使用者，應照受領時之價額，以金錢償還之。
- 四、受領之給付物生有孳息者，應返還之。

五、就返還之物，已支出必要或有益之費用，得於他方受返還時所得利益之限度內，請求其返還。

六、應返還之物有毀損、滅失或因其他事由，致不能返還者，應償還其價額。

#### **第 260 條**

解除權之行使，不妨礙損害賠償之請求。

#### **第 261 條**

當事人因契約解除而生之相互義務，準用第二百六十四條至第二百六十七條之規定。

#### **第 262 條**

有解除權人，因可歸責於自己之事由，致其所受領之給付物有毀損、滅失或其他情形不能返還者，解除權消滅；因加工或改造，將所受領之給付物變其種類者亦同。

#### **第 263 條**

第二百五十八條及第二百六十條之規定，於當事人依法律之規定終止契約者準用之。

#### **第 264 條**

- 1 因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。
- 2 他方當事人已為部分之給付時，依其情形，如拒絕自己之給付有違背誠實及信用方法者，不得拒絕自己之給付。

#### **第 265 條**

當事人之一方，應向他方先為給付者，如他方之財產，於訂約後顯形減少，有難為對待給付之虞時，如他方未為對待給付或提出擔保前，得拒絕自己之給付。

#### **第 266 條**

- 1 因不可歸責於雙方當事人之事由，致一方之給付全部不能者，他方免為對待給付之義務；如僅一部不能者，應按其比例減少對待給付。
- 2 前項情形，已為全部或一部之對待給付者，得依關於不當得利之規定，請求返還。

#### **第 267 條**

當事人之一方因可歸責於他方之事由，致不能給付者，得請求對待給付。但其因免給付義務所得之利益或應得之利益，均應由其所得請求之對待給付中扣除之。

#### **第 268 條**

契約當事人之一方，約定由第三人對於他方為給付者，於第三人不為給付時，應負損害賠償責任。

#### **第 269 條**

- 1 以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦

有直接請求給付之權。

- 2 第三人對於前項契約，未表示享受其利益之意思前，當事人得變更其契約或撤銷之。
- 3 第三人對於當事人之一方表示不欲享受其契約之利益者，視為自始未取得其權利。

#### **第 270 條**

前條債務人，得以由契約所生之一切抗辯，對抗受益之第三人。

### **第 四 節 多數債務人及債權人**

#### **第 271 條**

數人負同一債務或有同一債權，而其給付可分者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應各平均分擔或分受之；其給付本不可分而變為可分者亦同。

#### **第 272 條**

- 1 數人負同一債務，明示對於債權人各負全部給付之責任者，為連帶債務。
- 2 無前項之明示時，連帶債務之成立，以法律有規定者為限。

#### **第 273 條**

- 1 連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。
- 2 連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任。

#### **第 274 條**

因連帶債務人中之一人為清償、代物清償、提存、抵銷或混同而債務消滅者，他債務人亦同免其責任。

#### **第 275 條**

連帶債務人中之一人受確定判決，而其判決非基於該債務人之個人關係者，為他債務人之利益，亦生效力。

#### **第 276 條**

- 1 債權人向連帶債務人中之一人免除債務，而無消滅全部債務之意思表示者，除該債務人應分擔之部分外，他債務人仍不免其責任。
- 2 前項規定，於連帶債務人中之一人消滅時效已完成者準用之。

#### **第 277 條**

連帶債務人中之一人，對於債權人有債權者，他債務人以該債務人應分擔之部分為限，得主張抵銷。

#### **第 278 條**

債權人對於連帶債務人中之一人有遲延時，為他債務人之利益，亦生效力。

### 第 279 條

就連帶債務人中之一人所生之事項，除前五條規定或契約另有訂定者外，其利益或不利益，對他債務人不生效力。

### 第 280 條

連帶債務人相互間，除法律另有規定或契約另有訂定外，應平均分擔義務。但因債務人中之一人應單獨負責之事由所致之損害及支付之費用，由該債務人負擔。

### 第 281 條

- 1 連帶債務人中之一人，因清償、代物清償、提存、抵銷或混同，致他債務人同免責任者，得向他債務人請求償還各自分擔之部分，並自免責時起之利息。
- 2 前項情形，求償權人於求償範圍內，承受債權人之權利。但不得有害於債權人之利益。

### 第 282 條

- 1 連帶債務人中之一人，不能償還其分擔額者，其不能償還之部分，由求償權人與他債務人按照比例分擔之。但其不能償還，係由求償權人之過失所致者，不得對於他債務人請求其分擔。
- 2 前項情形，他債務人中之一人應分擔之部分已免責者，仍應依前項比例分擔之規定，負其責任。

### 第 283 條

數人依法律或法律行為，有同一債權，而各得向債務人為全部給付之請求者，為連帶債權。

### 第 284 條

連帶債權之債務人，得向債權人中之一人，為全部之給付。

### 第 285 條

連帶債權人中之一人為給付之請求者，為他債權人之利益，亦生效力。

### 第 286 條

因連帶債權人中之一人，已受領清償、代物清償、或經提存、抵銷、混同而債權消滅者，他債權人之權利，亦同消滅。

### 第 287 條

- 1 連帶債權人中之一人，受有利益之確定判決者，為他債權人之利益，亦生效力。
- 2 連帶債權人中之一人，受不利益之確定判決者，如其判決非基於該債權人之個人關係時，對於他債權人，亦生效力。

### 第 288 條

- 1 連帶債權人中之一人，向債務人免除債務者，除該債權人應享有之部分外，他債權人之權利，仍不消滅。
- 2 前項規定，於連帶債權人中之一人消滅時效已完成者準用之。



### 第 289 條

連帶債權人中之一人有遲延者，他債權人亦負其責任。

### 第 290 條

就連帶債權人中之一人所生之事項，除前五條規定或契約另有訂定者外，其利益或不利益，對他債權人不生效力。

### 第 291 條

連帶債權人相互間，除法律另有規定或契約另有訂定外，應平均分受其利益。

### 第 292 條

數人負同一債務，而其給付不可分者，準用關於連帶債務之規定。

### 第 293 條

- 1 數人有同一債權，而其給付不可分者，各債權人僅得請求向債權人全體為給付，債務人亦僅得向債權人全體為給付。
- 2 除前項規定外，債權人中之一人與債務人間所生之事項，其利益或不利益，對他債權人不生效力。
- 3 債權人相互間，準用第二百九十一條之規定。

## 第 五 節 債之移轉

### 第 294 條

- 1 債權人得將債權讓與於第三人。但左列債權，不在此限：  
一、依債權之性質，不得讓與者。  
二、依當事人之特約，不得讓與者。  
三、債權禁止扣押者。
- 2 前項第二款不得讓與之特約，不得以之對抗善意第三人。

### 第 295 條

- 1 讓與債權時，該債權之擔保及其他從屬之權利，隨同移轉於受讓人。但與讓與人有不可分離之關係者，不在此限。
- 2 未支付之利息，推定其隨同原本移轉於受讓人。

### 第 296 條

讓與人應將證明債權之文件，交付受讓人，並應告以關於主張該債權所必要之一切情形。

### 第 297 條

- 1 債權之讓與，非經讓與人或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力。但法律另有規定者，不在此限。
- 2 受讓人將讓與人所立之讓與字據提示於債務人者，與通知有同一之效力。

### 第 298 條

- 1 讓與人已將債權之讓與通知債務人者，縱未為讓與或讓與無效，債務人仍得以其對抗受讓人之事由，對抗讓與人。
- 2 前項通知，非經受讓人之同意，不得撤銷。

### 第 299 條

- 1 債務人於受通知時，所得對抗讓與人之事由，皆得以之對抗受讓人。
- 2 債務人於受通知時，對於讓與人有債權者，如其債權之清償期，先於所讓與之債權或同時屆至者，債務人得對於受讓人主張抵銷。

### 第 300 條

第三人與債權人訂立契約承擔債務人之債務者，其債務於契約成立時，移轉於該第三人。

### 第 301 條

第三人與債務人訂立契約承擔其債務者，非經債權人承認，對於債權人不生效力。

### 第 302 條

- 1 前條債務人或承擔人，得定相當期限，催告債權人於該期限內確答是否承認，如逾期不為確答者，視為拒絕承認。
- 2 債權人拒絕承認時，債務人或承擔人得撤銷其承擔之契約。

### 第 303 條

- 1 債務人因其法律關係所得對抗債權人之事由，承擔人亦得以之對抗債權人。但不得以屬於債務人之債權為抵銷。
- 2 承擔人因其承擔債務之法律關係所得對抗債務人之事由，不得以之對抗債權人。

### 第 304 條

- 1 從屬於債權之權利，不因債務之承擔而妨礙其存在。但與債務人有不可分離之關係者，不在此限。
- 2 由第三人就債權所為之擔保，除該第三人對於債務之承擔已為承認外，因債務之承擔而消滅。

### 第 305 條

- 1 就他人之財產或營業，概括承受其資產及負債者，因對於債權人為承受之通知或公告，而生承擔債務之效力。
- 2 前項情形，債務人關於到期之債權，自通知或公告時起，未到期之債權，自到期時起，二年以內，與承擔人連帶負其責任。

### 第 306 條

營業與他營業合併，而互相承受其資產及負債者，與前條之概括承受同，其合併之新營業，對於各營業之債務，負其責任。

## 第 六 節 債之消滅

### 第 一 款 通則

#### 第 307 條

債之關係消滅者，其債權之擔保及其他從屬之權利亦同時消滅。

#### 第 308 條

- 1 債之全部消滅者，債務人得請求返還或塗銷負債之字據，其僅一部消滅或負債字據上載有債權人他項權利者，債務人得請求將消滅事由，記入字據。
- 2 負債字據，如債權人主張有不能返還或有不能記入之事情者，債務人得請求給與債務消滅之公認證書。

### 第 二 款 清償

#### 第 309 條

- 1 依債務本旨，向債權人或其他有受領權人為清償，經其受領者，債之關係消滅。
- 2 持有債權人簽名之收據者，視為有受領權人。但債務人已知或因過失而不知其無權受領者，不在此限。

#### 第 310 條

向第三人為清償，經其受領者，其效力依左列各款之規定：

- 一、經債權人承認或受領人於受領後取得其債權者，有清償之效力。
- 二、受領人係債權之準占有人者，以債務人不知其非債權人者為限，有清償之效力。
- 三、除前二款情形外，於債權人因而受利益之限度內，有清償之效力。

#### 第 311 條

- 1 債之清償，得由第三人為之。但當事人另有訂定或依債之性質不得由第三人清償者，不在此限。
- 2 第三人之清償，債務人有異議時，債權人得拒絕其清償。但第三人就債之履行有利害關係者，債權人不得拒絕。

#### 第 312 條

就債之履行有利害關係之第三人為清償者，於其清償之限度內承受債權人之權利，但不得有害於債權人之利益。

#### 第 313 條

第二百九十七條及第二百九十九條之規定，於前條之承受權利準用之。

#### 第 314 條

清償地，除法律另有規定或契約另有訂定，或另有習慣，或得依債之性質或其他情形決定者外，

應依左列各款之規定：

- 一、以給付特定物為標的者，於訂約時，其物所在地為之。
- 二、其他之債，於債權人之住所地為之。

### 第 315 條

清償期，除法律另有規定或契約另有訂定，或得依債之性質或其他情形決定者外，債權人得隨時請求清償，債務人亦得隨時為清償。

### 第 316 條

定有清償期者，債權人不得於期前請求清償，如無反對之意思表示時，債務人得於期前為清償。

### 第 317 條

清償債務之費用，除法律另有規定或契約另有訂定外，由債務人負擔。但因債權人變更住所或其他行為，致增加清償費用者，其增加之費用，由債權人負擔。

### 第 318 條

- 1 債務人無為一部清償之權利。但法院得斟酌債務人之境況，許其於無甚害於債權人利益之相當期限內，分期給付，或緩期清償。
- 2 法院許為分期給付者，債務人一期遲延給付時，債權人得請求全部清償。
- 3 給付不可分者，法院得比照第一項但書之規定，許其緩期清償。

### 第 319 條

債權人受領他種給付以代原定之給付者，其債之關係消滅。

### 第 320 條

因清償債務而對於債權人負擔新債務者，除當事人另有意思表示外，若新債務不履行時，其舊債務仍不消滅。

### 第 321 條

對於一人負擔數宗債務而其給付之種類相同者，如清償人所提出之給付，不足清償全部債額時，由清償人於清償時，指定其應抵充之債務。

### 第 322 條

清償人不為前條之指定者，依左列之規定，定其應抵充之債務：

- 一、債務已屆清償期者，儘先抵充。
- 二、債務均已屆清償期或均未屆清償期者，以債務之擔保最少者，儘先抵充；擔保相等者，以債務人因清償而獲益最多者，儘先抵充；獲益相等者，以先到期之債務，儘先抵充。
- 三、獲益及清償期均相等者，各按比例，抵充其一部。

### 第 323 條

清償人所提出之給付，應先抵充費用，次充利息，次充原本；其依前二條之規定抵充債務者亦同。

#### 第 324 條

清償人對於受領清償人，得請求給與受領證書。

#### 第 325 條

- 1 關於利息或其他定期給付，如債權人給與受領一期給付之證書，未為他期之保留者，推定其以前各期之給付已為清償。
- 2 如債權人給與受領原本之證書者，推定其利息亦已受領。
- 3 債權證書已返還者，推定其債之關係消滅。

### 第 三 款 提 存

#### 第 326 條

債權人受領遲延，或不能確知孰為債權人而難為給付者，清償人得將其給付物，為債權人提存之。

#### 第 327 條

提存應於清償地之法院提存所為之。

#### 第 328 條

提存後，給付物毀損、滅失之危險，由債權人負擔，債務人亦無須支付利息，或賠償其孳息未收取之損害。

#### 第 329 條

債權人得隨時受取提存物，如債務人之清償，係對債權人之給付而為之者，在債權人未為對待給付或提出相當擔保前，得阻止其受取提存物。

#### 第 330 條

債權人關於提存物之權利，應於提存後十年內行使之，逾期其提存物歸屬國庫。

#### 第 331 條

給付物不適於提存，或有毀損滅失之虞，或提存需費過鉅者，清償人得聲請清償地之法院拍賣，而提存其價金。

#### 第 332 條

前條給付物有市價者，該管法院得許可清償人照市價出賣，而提存其價金。

#### 第 333 條

提存拍賣及出賣之費用，由債權人負擔。

### 第 四 款 抵 銷

### 第 334 條

- 1 二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限。
- 2 前項特約，不得對抗善意第三人。

### 第 335 條

- 1 抵銷，應以意思表示，向他方為之。其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅。
- 2 前項意思表示，附有條件或期限者，無效。

### 第 336 條

清償地不同之債務，亦得為抵銷。但為抵銷之人，應賠償他方因抵銷而生之損害。

### 第 337 條

債之請求權雖經時效而消滅，如在時效未完成前，其債務已適於抵銷者，亦得為抵銷。

### 第 338 條

禁止扣押之債，其債務人不得主張抵銷。

### 第 339 條

因故意侵權行為而負擔之債，其債務人不得主張抵銷。

### 第 340 條

受債權扣押命令之第三債務人，於扣押後，始對其債權人取得債權者，不得以其所取得之債權與受扣押之債權為抵銷。

### 第 341 條

約定應向第三人為給付之債務人，不得以其債務，與他方當事人對於自己之債務為抵銷。

### 第 342 條

第三百二十一條至第三百二十三條之規定，於抵銷準用之。

## 第 五 款 免 除

### 第 343 條

債權人向債務人表示免除其債務之意思者，債之關係消滅。

## 第 六 款 混 同

### 第 344 條

債權與其債務同歸一人時，債之關係消滅。但其債權為他人權利之標的或法律另有規定者，不在



此限。

## 第二章 各種之債

### 第一節 買賣

#### 第一款 通則

##### 第 345 條

- 1 稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支付價金之契約。
- 2 當事人就標的物及其價金互相同意時，買賣契約即為成立。

##### 第 346 條

- 1 價金雖未具體約定，而依情形可得而定者，視為定有價金。
- 2 價金約定依市價者，視為標的物清償時清償地之市價。但契約另有訂定者，不在此限。

##### 第 347 條

本節規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。但為其契約性質所不許者，不在此限。

#### 第二款 效力

##### 第 348 條

- 1 物之出賣人，負交付其物於買受人，並使其取得該物所有權之義務。
- 2 權利之出賣人，負使買受人取得其權利之義務，如因其權利而得占有一定之物者，並負交付其物之義務。

##### 第 349 條

出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利。

##### 第 350 條

債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確係存在。有價證券之出賣人，並應擔保其證券未因公示催告而宣示無效。

##### 第 351 條

買受人於契約成立時，知有權利之瑕疵者，出賣人不負擔保之責。但契約另有訂定者，不在此限。

##### 第 352 條

債權之出賣人，對於債務人之支付能力，除契約另有訂定外，不負擔保責任，出賣人就債務人之支付能力，負擔保責任者，推定其擔保債權移轉時債務人之支付能力。

##### 第 353 條

出賣人不履行第三百四十八條至第三百五十一條所定之義務者，買受人得依關於債務不履行之規

定，行使其權利。

#### 第 354 條

- 1 物之出賣人對於買受人，應擔保其物依第三百七十三條之規定危險移轉於買受人時無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度，無關重要者，不得視為瑕疵。
- 2 出賣人並應擔保其物於危險移轉時，具有其所保證之品質。

#### 第 355 條

- 1 買受人於契約成立時，知其物有前條第一項所稱之瑕疵者，出賣人不負擔保之責。
- 2 買受人因重大過失，而不知有前條第一項所稱之瑕疵者，出賣人如未保證其無瑕疵時，不負擔保之責。但故意不告知其瑕疵者，不在此限。

#### 第 356 條

- 1 買受人應按物之性質，依通常程序從速檢查其所受領之物。如發見有應由出賣人負擔保責任之瑕疵時，應即通知出賣人。
- 2 買受人怠於為前項之通知者，除依通常之檢查不能發見之瑕疵外，視為承認其所受領之物。
- 3 不能即知之瑕疵，至日後發見者，應即通知出賣人，怠於為通知者，視為承認其所受領之物。

#### 第 357 條

前條規定，於出賣人故意不告知瑕疵於買受人者，不適用之。

#### 第 358 條

- 1 買受人對於由他地送到之物，主張有瑕疵，不願受領者，如出賣人於受領地無代理人，買受人有暫為保管之責。
- 2 前項情形，如買受人不即依相當方法證明其瑕疵之存在者，推定於受領時為無瑕疵。
- 3 送到之物易於敗壞者，買受人經依相當方法之證明，得照市價變賣之。如為出賣人之利益，有必要時，並有變賣之義務。
- 4 買受人依前項規定為變賣者，應即通知出賣人。如怠於通知，應負損害賠償之責。

#### 第 359 條

買賣因物有瑕疵，而出賣人依前五條之規定，應負擔保之責者，買受人得解除其契約或請求減少其價金。但依情形，解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金。

#### 第 360 條

買賣之物，缺少出賣人所保證之品質者，買受人得不解除契約或請求減少價金，而請求不履行之損害賠償；出賣人故意不告知物之瑕疵者亦同。

#### 第 361 條

- 1 買受人主張物有瑕疵者，出賣人得定相當期限，催告買受人於其期限內是否解除契約。
- 2 買受人於前項期限內不解除契約者，喪失其解除權。

### 第 362 條

- 1 因主物有瑕疵而解除契約者，其效力及於從物。
- 2 從物有瑕疵者，買受人僅得就從物之部分為解除。

### 第 363 條

- 1 為買賣標的之數物中，一物有瑕疵者，買受人僅得就有瑕疵之物為解除。其以總價金將數物同時賣出者，買受人並得請求減少與瑕疵物相當之價額。
- 2 前項情形，當事人之任何一方，如因有瑕疵之物，與他物分離而顯受損害者，得解除全部契約。

### 第 364 條

- 1 買賣之物，僅指定種類者，如其物有瑕疵，買受人得不解除契約或請求減少價金，而即時請求另行交付無瑕疵之物。
- 2 出賣人就前項另行交付之物，仍負擔保責任。

### 第 365 條

- 1 買受人因物有瑕疵，而得解除契約或請求減少價金者，其解除權或請求權，於買受人依第三百五十六條規定為通知後六個月間不行使或自物之交付時起經過五年而消滅。
- 2 前項關於六個月期間之規定，於出賣人故意不告知瑕疵者，不適用之。

### 第 366 條

以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。

### 第 367 條

買受人對於出賣人，有交付約定價金及受領標的物之義務。

### 第 368 條

- 1 買受人有正當理由，恐第三人主張權利，致失其因買賣契約所得權利之全部或一部者，得拒絕支付價金之全部或一部。但出賣人已提出相當擔保者，不在此限。
- 2 前項情形，出賣人得請求買受人提存價金。

### 第 369 條

買賣標的物與其價金之交付，除法律另有規定或契約另有訂定或另有習慣外，應同時為之。

### 第 370 條

標的物交付定有期限者，其期限，推定其為價金交付之期限。

### 第 371 條

標的物與價金應同時交付者，其價金應於標的物之交付處所交付之。

### 第 372 條

價金依物之重量計算者，應除去其包皮之重量。但契約另有訂定或另有習慣者，從其訂定或習慣。

### 第 373 條

買賣標的物之利益及危險，自交付時起，均由買受人承受負擔，但契約另有訂定者，不在此限。

### 第 374 條

買受人請求將標的物送交清償地以外之處所者，自出賣人交付其標的物於為運送之人或承攬運送人時起，標的物之危險，由買受人負擔。

### 第 375 條

- 1 標的物之危險，於交付前已應由買受人負擔者，出賣人於危險移轉後，標的物之交付前，所支出之必要費用，買受人應依關於委任之規定，負償還責任。
- 2 前項情形，出賣人所支出之費用，如非必要者，買受人應依關於無因管理之規定，負償還責任。

### 第 376 條

買受人關於標的物之送交方法，有特別指示，而出賣人無緊急之原因，違其指示者，對於買受人因此所受之損害，應負賠償責任。

### 第 377 條

以權利為買賣之標的，如出賣人因其權利而得占有一定之物者，準用前四條之規定。

### 第 378 條

買賣費用之負擔，除法律另有規定或契約另有訂定或另有習慣外，依左列之規定。

- 一、買賣契約之費用，由當事人雙方平均負擔。
- 二、移轉權利之費用，運送標的物至清償地之費用及交付之費用，由出賣人負擔。
- 三、受領標的物之費用，登記之費用及送交清償地以外處所之費用，由買受人負擔。

## 第 三 款 買 回

### 第 379 條

- 1 出賣人於買賣契約保留買回之權利者，得返還其所受領之價金，而買回其標的物。
- 2 前項買回之價金，另有特約者，從其特約。
- 3 原價金之利息，與買受人就標的物所得之利益，視為互相抵銷。

### 第 380 條

買回之期限，不得超過五年，如約定之期限較長者，縮短為五年。

### 第 381 條

- 1 買賣費用由買受人支出者，買回人應與買回價金連同償還之。
- 2 買回之費用，由買回人負擔。

### 第 382 條

買受人為改良標的物所支出之費用及其他有益費用，而增加價值者，買回人應償還之。但以現存之增價額為限。

### 第 383 條

- 1 買受人對於買回人，負交付標的物及其附屬物之義務。
- 2 買受人因可歸責於自己之事由，致不能交付標的物或標的物顯有變更者，應賠償因此所生之損害。

## 第 四 款 特種買賣

### 第 384 條

試驗買賣，為以買受人之承認標的物為停止條件而訂立之契約。

### 第 385 條

試驗買賣之出賣人，有許買受人試驗其標的物之義務。

### 第 386 條

標的物經試驗而未交付者，買受人於約定期限內，未就標的物為承認之表示，視為拒絕；其無約定期限，而於出賣人所定之相當期限內，未為承認之表示者亦同。

### 第 387 條

- 1 標的物因試驗已交付於買受人，而買受人不交還其物，或於約定期限或出賣人所定之相當期限內不為拒絕之表示者，視為承認。
- 2 買受人已支付價金之全部或一部，或就標的物為非試驗所必要之行為者，視為承認。

### 第 388 條

按照貨樣約定買賣者，視為出賣人擔保其交付之標的物與貨樣有同一之品質。

### 第 389 條

分期付款之買賣，如約定買受人有遲延時，出賣人得即請求支付全部價金者，除買受人遲付之價額已達全部價金五分之一外，出賣人仍不得請求支付全部價金。

### 第 390 條

分期付款之買賣，如約定出賣人於解除契約時，得扣留其所受領價金者，其扣留之數額，不得超過標的物使用之代價，及標的物受有損害時之賠償額。

### 第 391 條

拍賣，因拍賣人拍板或依其他慣用之方法為賣定之表示而成立。

#### 第 392 條

拍賣人對於其所經管之拍賣，不得應買，亦不得使他人為其應買。

#### 第 393 條

拍賣人除拍賣之委任人有反對之意思表示外，得將拍賣物拍歸出價最高之應買人。

#### 第 394 條

拍賣人對於應買人所出最高之價，認為不足者，得不為賣定之表示而撤回其物。

#### 第 395 條

應買人所為應買之表示，自有出價較高之應買或拍賣物經撤回時，失其拘束力。

#### 第 396 條

拍賣之買受人，應於拍賣成立時或拍賣公告內所定之時，以現金支付買價。

#### 第 397 條

- 1 拍賣之買受人如不按時支付價金者，拍賣人得解除契約，將其物再為拍賣。
- 2 再行拍賣所得之價金，如少於原拍賣之價金及再行拍賣之費用者，原買受人應負賠償其差額之責任。

### 第 二 節 互 易

#### 第 398 條

當事人雙方約定互相移轉金錢以外之財產權者，準用關於買賣之規定。

#### 第 399 條

當事人之一方，約定移轉前條所定之財產權，並應交付金錢者，其金錢部分，準用關於買賣價金之規定。

### 第 三 節 交 互 計 算

#### 第 400 條

稱交互計算者，謂當事人約定以其相互間之交易所生之債權債務為定期計算，互相抵銷，而僅支付其差額之契約。

#### 第 401 條

匯票、本票、支票及其他流通證券，記入交互計算者，如證券之債務人不為清償時，當事人得將該記入之項目除去之。

#### 第 402 條



交互計算之計算期，如無特別訂定，每六個月計算一次。

#### 第 403 條

當事人之一方，得隨時終止交互計算契約，而為計算。但契約另有訂定者，不在此限。

#### 第 404 條

- 1 記入交互計算之項目，得約定自記入之時起，附加利息。
- 2 由計算而生之差額，得請求自計算時起，支付利息。

#### 第 405 條

記入交互計算之項目，自計算後，經過一年，不得請求除去或改正。

### 第 四 節 贈 與

#### 第 406 條

稱贈與者，謂當事人約定，一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約。

#### 第 407 條

（刪除）

#### 第 408 條

- 1 贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之。
- 2 前項規定，於經公證之贈與，或為履行道德上義務而為贈與者，不適用之。

#### 第 409 條

- 1 贈與人就前條第二項所定之贈與給付遲延時，受贈人得請求交付贈與物；其因可歸責於自己之事由致給付不能時，受贈人得請求賠償贈與物之價額。
- 2 前項情形，受贈人不得請求遲延利息或其他不履行之損害賠償。

#### 第 410 條

贈與人僅就其故意或重大過失，對於受贈人負給付不能之責任。

#### 第 411 條

贈與之物或權利如有瑕疵，贈與人不負擔保責任。但贈與人故意不告知其瑕疵或保證其無瑕疵者，對於受贈人因瑕疵所生之損害，負賠償之義務。

#### 第 412 條

- 1 贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。
- 2 負擔以公益為目的者，於贈與人死亡後，主管機關或檢察官得請求受贈人履行其負擔。

#### 第 413 條

附有負擔之贈與，其贈與不足償其負擔者，受贈人僅於贈與之價值限度內，有履行其負擔之責任。

#### 第 414 條

附有負擔之贈與，其贈與之物或權利如有瑕疵，贈與人於受贈人負擔之限度內，負與出賣人同一之擔保責任。

#### 第 415 條

定期給付之贈與，因贈與人或受贈人之死亡，失其效力。但贈與人有反對之意思表示者，不在此限。

#### 第 416 條

- 1 受贈人對於贈與人，有左列情事之一者，贈與人得撤銷其贈與：
  - 一、對於贈與人、其配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親，有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者。
  - 二、對於贈與人有扶養義務而不履行者。
- 2 前項撤銷權，自贈與人知有撤銷原因之時起，一年內不行使而消滅。贈與人對於受贈人已為宥恕之表示者，亦同。

#### 第 417 條

受贈人因故意不法之行為，致贈與人死亡或妨礙其為贈與之撤銷者，贈與人之繼承人，得撤銷其贈與。但其撤銷權自知有撤銷原因之時起，六個月間不行使而消滅。

#### 第 418 條

贈與人於贈與約定後，其經濟狀況顯有變更，如因贈與致其生計有重大之影響，或妨礙其扶養義務之履行者，得拒絕贈與之履行。

#### 第 419 條

- 1 贈與之撤銷，應向受贈人以意思表示為之。
- 2 贈與撤銷後，贈與人得依關於不當得利之規定，請求返還贈與物。

#### 第 420 條

贈與之撤銷權，因受贈人之死亡而消滅。

### 第 五 節 租 賃

#### 第 421 條

- 1 稱租賃者，謂當事人約定，一方以物租與他方使用收益，他方支付租金之契約。
- 2 前項租金，得以金錢或租賃物之孳息充之。

## 第 422 條

不動產之租賃契約，其期限逾一年者，應以字據訂立之，未以字據訂立者，視為不定期限之租賃。

## 第 422-1 條

租用基地建築房屋者，承租人於契約成立後，得請求出租人為地上權之登記。

## 第 423 條

出租人應以合於所約定使用收益之租賃物，交付承租人，並應於租賃關係存續中，保持其合於約定使用、收益之狀態。

## 第 424 條

租賃物為房屋或其他供居住之處所者，如有瑕疵，危及承租人或其同居人之安全或健康時，承租人雖於訂約時已知其瑕疵，或已拋棄其終止契約之權利，仍得終止契約。

## 第 425 條

- 1 出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。
- 2 前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其期限逾五年或未定期限者，不適用之。

## 第 425-1 條

- 1 土地及其土地上之房屋同屬一人所有，而僅將土地或僅將房屋所有權讓與他人，或將土地及房屋同時或先後讓與相異之人時，土地受讓人或房屋受讓人與讓與人間或房屋受讓人與土地受讓人間，推定在房屋得使用期限內，有租賃關係。其期限不受第四百四十九條第一項規定之限制。
- 2 前項情形，其租金數額當事人不能協議時，得請求法院定之。

## 第 426 條

出租人就租賃物設定物權，致妨礙承租人之使用收益者，準用第四百二十五條之規定。

## 第 426-1 條

租用基地建築房屋，承租人房屋所有權移轉時，其基地租賃契約，對於房屋受讓人，仍繼續存在。

## 第 426-2 條

- 1 租用基地建築房屋，出租人出賣基地時，承租人有依同樣條件優先承買之權。承租人出賣房屋時，基地所有人有依同樣條件優先承買之權。
- 2 前項情形，出賣人應將出賣條件以書面通知優先承買權人。優先承買權人於通知達到後十日內未以書面表示承買者，視為放棄。
- 3 出賣人未以書面通知優先承買權人而為所有權之移轉登記者，不得對抗優先承買權人。

## 第 427 條

就租賃物應納之一切稅捐，由出租人負擔。

#### 第 428 條

租賃物為動物者，其飼養費由承租人負擔。

#### 第 429 條

- 1 租賃物之修繕，除契約另有訂定或另有習慣外，由出租人負擔。
- 2 出租人為保存租賃物所為之必要行為，承租人不得拒絕。

#### 第 430 條

租賃關係存續中，租賃物如有修繕之必要，應由出租人負擔者，承租人得定相當期限，催告出租人修繕，如出租人於其期限內不為修繕者，承租人得終止契約或自行修繕而請求出租人償還其費用或於租金中扣除之。

#### 第 431 條

- 1 承租人就租賃物支出有益費用，因而增加該物之價值者，如出租人知其情事而不為反對之表示，於租賃關係終止時，應償還其費用。但以其現存之增價額為限。
- 2 承租人就租賃物所增設之工作物，得取回之。但應回復租賃物之原狀。

#### 第 432 條

- 1 承租人應以善良管理人之注意，保管租賃物，租賃物有生產力者，並應保持其生產力。
- 2 承租人違反前項義務，致租賃物毀損、滅失者，負損害賠償責任。但依約定之方法或依物之性質而定之方法為使用、收益，致有變更或毀損者，不在此限。

#### 第 433 條

因承租人之同居人或因承租人允許為租賃物之使用、收益之第三人應負責之事由，致租賃物毀損、滅失者，承租人負損害賠償責任。

#### 第 434 條

租賃物因承租人之重大過失，致失火而毀損、滅失者，承租人對於出租人負損害賠償責任。

#### 第 435 條

- 1 租賃關係存續中，因不可歸責於承租人之事由，致租賃物之一部滅失者，承租人得按滅失之部分，請求減少租金。
- 2 前項情形，承租人就其存餘部分不能達租賃之目的者，得終止契約。

#### 第 436 條

前條規定，於承租人因第三人就租賃物主張權利，致不能為約定之使用、收益者準用之。

#### 第 437 條

- 1 租賃關係存續中，租賃物如有修繕之必要，應由出租人負擔者，或因防止危害有設備之必要，或第三人就租賃物主張權利者，承租人應即通知出租人。但為出租人所已知者，不在此限。

- 2 承租人怠於為前項通知，致出租人不能及時救濟者，應賠償出租人因此所生之損害。

#### **第 438 條**

- 1 承租人應依約定方法，為租賃物之使用、收益；無約定方法者，應以依租賃物之性質而定之方法為之。
- 2 承租人違反前項之規定為租賃物之使用、收益，經出租人阻止而仍繼續為之者，出租人得終止契約。

#### **第 439 條**

承租人應依約定日期，支付租金；無約定者，依習慣；無約定亦無習慣者，應於租賃期滿時支付之。如租金分期支付者，於每期屆滿時支付之。如租賃物之收益有季節者，於收益季節終了時支付之。

#### **第 440 條**

- 1 承租人租金支付有遲延者，出租人得定相當期限，催告承租人支付租金，如承租人於其期限內不為支付，出租人得終止契約。
- 2 租賃物為房屋者，遲付租金之總額，非達二個月之租額，不得依前項之規定，終止契約。其租金約定於每期開始時支付者，並應於遲延給付逾二個月時，始得終止契約。
- 3 租用建築房屋之基地，遲付租金之總額，達二年之租額時，適用前項之規定。

#### **第 441 條**

承租人因自己之事由，致不能為租賃物全部或一部之使用、收益者，不得免其支付租金之義務。

#### **第 442 條**

租賃物為不動產者，因其價值之昇降，當事人得聲請法院增減其租金。但其租賃定有期限者，不在此限。

#### **第 443 條**

- 1 承租人非經出租人承諾，不得將租賃物轉租於他人。但租賃物為房屋者，除有反對之約定外，承租人得將其一部分轉租於他人。
- 2 承租人違反前項規定，將租賃物轉租於他人者，出租人得終止契約。

#### **第 444 條**

- 1 承租人依前條之規定，將租賃物轉租於他人者，其與出租人間之租賃關係，仍為繼續。
- 2 因次承租人應負責之事由所生之損害，承租人負賠償責任。

#### **第 445 條**

- 1 不動產之出租人，就租賃契約所生之債權，對於承租人之物置於該不動產者，有留置權。但禁止扣押之物，不在此限。

- 2 前項情形，僅於已得請求之損害賠償及本期與以前未交之租金之限度內，得就留置物取償。

#### **第 446 條**

- 1 承租人將前條留置物取去者，出租人之留置權消滅。但其取去係乘出租人之不知，或出租人曾提出異議者，不在此限。
- 2 承租人如因執行業務取去其物，或其取去適於通常之生活關係，或所留之物足以擔保租金之支付者，出租人不得提出異議。

#### **第 447 條**

- 1 出租人有提出異議權者，得不聲請法院，逕行阻止承租人取去其留置物；如承租人離去租賃之不動產者，並得占有其物。
- 2 承租人乘出租人之不知或不顧出租人提出異議而取去其物者，出租人得終止契約。

#### **第 448 條**

承租人得提出擔保，以免出租人行使留置權，並得提出與各個留置物價值相當之擔保，以消滅對於該物之留置權。

#### **第 449 條**

- 1 租賃契約之期限，不得逾二十年。逾二十年者，縮短為二十年。
- 2 前項期限，當事人得更新之。
- 3 租用基地建築房屋者，不適用第一項之規定。

#### **第 450 條**

- 1 租賃定有期限者，其租賃關係，於期限屆滿時消滅。
- 2 未定期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於承租人之習慣者，從其習慣。
- 3 前項終止契約，應依習慣先期通知。但不動產之租金，以星期、半個月或一個月定其支付之期限者，出租人應以曆定星期、半個月或一個月之末日為契約終止期，並應至少於一星期、半個月或一個月前通知之。

#### **第 451 條**

租賃期限屆滿後，承租人仍為租賃物之使用收益，而出租人不即表示反對之意思者，視為以不定期限繼續契約。

#### **第 452 條**

承租人死亡者，租賃契約雖定有期限，其繼承人仍得終止契約。但應依第四百五十條第三項之規定，先期通知。

#### **第 453 條**

定有期限之租賃契約，如約定當事人之一方於期限屆滿前，得終止契約者，其終止契約，應依第



四百五十條第三項之規定，先期通知。

#### **第 454 條**

租賃契約，依前二條之規定終止時，如終止後始到期之租金，出租人已預先受領者，應返還之。

#### **第 455 條**

承租人於租賃關係終止後，應返還租賃物；租賃物有生產力者，並應保持其生產狀態，返還出租人。

#### **第 456 條**

- 1 出租人就租賃物所受損害對於承租人之賠償請求權，承租人之償還費用請求權及工作物取回權，均因二年間不行使而消滅。
- 2 前項期間，於出租人，自受租賃物返還時起算。於承租人，自租賃關係終止時起算。

#### **第 457 條**

- 1 耕作地之承租人，因不可抗力，致其收益減少或全無者，得請求減少或免除租金。
- 2 前項租金減免請求權，不得預先拋棄。

#### **第 457-1 條**

- 1 耕作地之出租人不得預收租金。
- 2 承租人不能按期支付應交租金之全部，而以一部支付時，出租人不得拒絕收受。

#### **第 458 條**

耕作地租賃於租期屆滿前，有左列情形之一時，出租人得終止契約：

- 一、承租人死亡而無繼承人或繼承人無耕作能力者。
- 二、承租人非因不可抗力不為耕作繼續一年以上者。
- 三、承租人將耕作地全部或一部轉租於他人者。
- 四、租金積欠達兩年之總額者。
- 五、耕作地依法編定或變更為非耕作地使用者。

#### **第 459 條**

未定期限之耕作地租賃，出租人除收回自耕外，僅於有前條各款之情形或承租人違反第四百三十二條或第四百六十二條第二項之規定時，得終止契約。

#### **第 460 條**

耕作地之出租人終止契約者，應以收益季節後，次期作業開始前之時日，為契約之終止期。

#### **第 460-1 條**

- 1 耕作地出租人出賣或出典耕作地時，承租人有依同樣條件優先承買或承典之權。
- 2 第四百二十六條之二第二項及第三項之規定，於前項承買或承典準用之。

#### 第 461 條

耕作地之承租人，因租賃關係終止時未及收穫之孳息所支出之耕作費用，得請求出租人償還之。但其請求額不得超過孳息之價額。

#### 第 461-1 條

- 1 耕作地承租人於保持耕作地之原有性質及效能外，得為增加耕作地生產力或耕作便利之改良。但應將改良事項及費用數額，以書面通知出租人。
- 2 前項費用，承租人返還耕作地時，得請求出租人返還。但以其未失效能部分之價額為限。

#### 第 462 條

- 1 耕作地之租賃，附有農具，牲畜或其他附屬物者，當事人應於訂約時，評定其價值，並繕具清單，由雙方簽名，各執一份。
- 2 清單所載之附屬物，如因可歸責於承租人之事由而滅失者，由承租人負補充之責任。
- 3 附屬物如因不可歸責於承租人之事由而滅失者，由出租人負補充之責任。

#### 第 463 條

耕作地之承租人依清單所受領之附屬物，應於租賃關係終止時，返還於出租人；如不能返還者，應賠償其依清單所定之價值。但因使用所生之通常折耗，應扣除之。

#### 第 463-1 條

本節規定，於權利之租賃準用之。

### 第 六 節 借 貸

#### 第 一 款 使用借貸

#### 第 464 條

稱使用借貸者，謂當事人一方以物交付他方，而約定他方於無償使用後返還其物之契約。

#### 第 465 條

（刪除）

#### 第 465-1 條

使用借貸預約成立後，預約貸與人得撤銷其約定。但預約借用人已請求履行預約而預約貸與人未即時撤銷者，不在此限。

#### 第 466 條

貸與人故意不告知借用物之瑕疵，致借用人受損害者，負賠償責任。

#### 第 467 條

- 1 借用人應依約定方法，使用借用物；無約定方法者，應以依借用物之性質而定之方法使用之。

- 2 借用人非經貸與人之同意，不得允許第三人使用借用物。

#### 第 468 條

- 1 借用人應以善良管理人之注意，保管借用物。
- 2 借用人違反前項義務，致借用物毀損、滅失者，負損害賠償責任。但依約定之方法或依物之性質而定之方法使用借用物，致有變更或毀損者，不負責任。

#### 第 469 條

- 1 借用物之通常保管費用，由借用人負擔。借用物為動物者，其飼養費亦同。
- 2 借用人就借用物支出有益費用，因而增加該物之價值者，準用第四百三十一條第一項之規定。
- 3 借用人就借用物所增加之工作物，得取回之。但應回復借用物之原狀。

#### 第 470 條

- 1 借用人應於契約所定期限屆滿時，返還借用物；未定期限者，應於依借貸之目的使用完畢時返還之。但經過相當時期，可推定借用人已使用完畢者，貸與人亦得為返還之請求。
- 2 借貸未定期限，亦不能依借貸之目的而定其期限者，貸與人得隨時請求返還借用物。

#### 第 471 條

數人共借一物者，對於貸與人，連帶負責。

#### 第 472 條

有左列各款情形之一者，貸與人得終止契約：

- 一、貸與人因不可預知之情事，自己需用借用物者。
- 二、借用人違反約定或依物之性質而定之方法使用借用物，或未經貸與人同意允許第三人使用者。
- 三、因借用人怠於注意，致借用物毀損或有毀損之虞者。
- 四、借用人死亡者。

#### 第 473 條

- 1 貸與人就借用物所受損害，對於借用人之賠償請求權、借用人依第四百六十六條所定之賠償請求權、第四百六十九條所定有益費用償還請求權及其工作物之取回權，均因六個月間不行使而消滅。
- 2 前項期間，於貸與人，自受借用物返還時起算。於借用人，自借貸關係終止時起算。

### 第 二 款 消費借貸

#### 第 474 條

- 1 稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約。
- 2 當事人之一方對他方負金錢或其他代替物之給付義務而約定以之作為消費借貸之標的者，亦成立消費借貸。

## 第 475 條

(刪除)

## 第 475-1 條

- 1 消費借貸之預約，其約定之消費借貸有利息或其他報償，當事人之一方於預約成立後，成為無支付能力者，預約貸與人得撤銷其預約。
- 2 消費借貸之預約，其約定之消費借貸為無報償者，準用第四百六十五條之一之規定。

## 第 476 條

- 1 消費借貸，約定有利息或其他報償者，如借用物有瑕疵時，貸與人應另易以無瑕疵之物。但借用人仍得請求損害賠償。
- 2 消費借貸為無報償者，如借用物有瑕疵時，借用人得照有瑕疵原物之價值，返還貸與人。
- 3 前項情形，貸與人如故意不告知其瑕疵者，借用人得請求損害賠償。

## 第 477 條

利息或其他報償，應於契約所定期限支付之；未定期限者，應於借貸關係終止時支付之。但其借貸期限逾一年者，應於每年終支付之。

## 第 478 條

借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，未定返還期限者，借用人得隨時返還，貸與人亦得定一個月以上之相當期限，催告返還。

## 第 479 條

- 1 借用人不能以種類、品質、數量相同之物返還者，應以其物在返還時、返還地所應有之價值償還之。
- 2 返還時或返還地未約定者，以其物在訂約時或訂約地之價值償還之。

## 第 480 條

金錢借貸之返還，除契約另有訂定外，應依左列之規定：

- 一、以通用貨幣為借貸者，如於返還時已失其通用效力，應以返還時有通用效力之貨幣償還之。
- 二、金錢借貸，約定折合通用貨幣計算者，不問借用人所受領貨幣價格之增減，均應以返還時有通用效力之貨幣償還之。
- 三、金錢借貸，約定以特種貨幣為計算者，應以該特種貨幣，或按返還時、返還地之市價，以通用貨幣償還之。

## 第 481 條

以貨物或有價證券折算金錢而為借貸者，縱有反對之約定，仍應以該貨物或有價證券按照交付時交付地之市價所應有之價值，為其借貸金額。

## 第七節 僱傭

### 第 482 條

稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。

### 第 483 條

- 1 如依情形，非受報酬即不服勞務者，視為允與報酬。
- 2 未定報酬額者，按照價目表所定給付之；無價目表者，按照習慣給付。

### 第 483-1 條

受僱人服勞務，其生命、身體、健康有受危害之虞者，僱用人應按其情形為必要之預防。

### 第 484 條

- 1 僱用人非經受僱人同意，不得將其勞務請求權讓與第三人，受僱人非經僱用人同意，不得使第三人代服勞務。
- 2 當事人之一方違反前項規定時，他方得終止契約。

### 第 485 條

受僱人明示或默示保證其有特種技能時，如無此種技能時，僱用人得終止契約。

### 第 486 條

報酬應依約定之期限給付之；無約定者，依習慣；無約定亦無習慣者，依左列之規定：

- 一、報酬分期計算者，應於每期屆滿時給付之。
- 二、報酬非分期計算者，應於勞務完畢時給付之。

### 第 487 條

僱用人受領勞務遲延者，受僱人無補服勞務之義務，仍得請求報酬。但受僱人因不服勞務所減省之費用，或轉向他處服勞務所取得，或故意怠於取得之利益，僱用人得由報酬額內扣除之。

### 第 487-1 條

- 1 受僱人服勞務，因非可歸責於自己之事由，致受損害者，得向僱用人請求賠償。
- 2 前項損害之發生，如別有應負責任之人時，僱用人對於該應負責者，有求償權。

### 第 488 條

- 1 僱傭定有期限者，其僱傭關係，於期限屆滿時消滅。
- 2 僱傭未定期限，亦不能依勞務之性質或目的定其期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於受僱人之習慣者，從其習慣。

### 第 489 條

- 1 當事人之一方，遇有重大事由，其僱傭契約，縱定有期限，仍得於期限屆滿前終止之。

- 2 前項事由，如因當事人一方之過失而生者，他方得向其請求損害賠償。

## 第 八 節 承攬

### 第 490 條

- 1 稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。
- 2 約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部。

### 第 491 條

- 1 如依情形，非受報酬即不為完成其工作者，視為允與報酬。
- 2 未定報酬額者，按照價目表所定給付之；無價目表者，按照習慣給付。

### 第 492 條

承攬人完成工作，應使其具備約定之品質及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

### 第 493 條

- 1 工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之。
- 2 承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用。
- 3 如修補所需費用過鉅者，承攬人得拒絕修補，前項規定，不適用之。

### 第 494 條

承攬人不於前條第一項所定期限內修補瑕疵，或依前條第三項之規定拒絕修補或其瑕疵不能修補者，定作人得解除契約或請求減少報酬。但瑕疵非重要，或所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物者，定作人不得解除契約。

### 第 495 條

- 1 因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除依前二條之規定，請求修補或解除契約，或請求減少報酬外，並得請求損害賠償。
- 2 前項情形，所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物，而其瑕疵重大致不能達使用之目的者，定作人得解除契約。

### 第 496 條

工作之瑕疵，因定作人所供給材料之性質或依定作人之指示而生者，定作人無前三條所規定之權利。但承攬人明知其材料之性質或指示不適當，而不告知定作人者，不在此限。

### 第 497 條

- 1 工作進行中，因承攬人之過失，顯可預見工作有瑕疵或有其他違反契約之情事者，定作人得定相當期限，請求承攬人改善其工作或依約履行。
- 2 承攬人不於前項期限內，依照改善或履行者，定作人得使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔。



#### 第 498 條

- 1 第四百九十三條至第四百九十五條所規定定作人之權利，如其瑕疵自工作交付後經過一年始發見者，不得主張。
- 2 工作依其性質無須交付者，前項一年之期間，自工作完成時起算。

#### 第 499 條

工作為建築物或其他土地上之工作物或為此等工作物之重大之修繕者，前條所定之期限，延為五年。

#### 第 500 條

承攬人故意不告知其工作之瑕疵者，第四百九十八條所定之期限，延為五年，第四百九十九條所定之期限，延為十年。

#### 第 501 條

第四百九十八條及第四百九十九條所定之期限，得以契約加長。但不得減短。

#### 第 501-1 條

以特約免除或限制承攬人關於工作之瑕疵擔保義務者，如承攬人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。

#### 第 502 條

- 1 因可歸責於承攬人之事由，致工作逾約定期限始完成，或未定期限而逾相當時期始完成者，定作人得請求減少報酬或請求賠償因遲延而生之損害。
- 2 前項情形，如以工作於特定期限完成或交付為契約之要素者，定作人得解除契約，並得請求賠償因不履行而生之損害。

#### 第 503 條

因可歸責於承攬人之事由，遲延工作，顯可預見其不能於限期內完成而其遲延可為工作完成後解除契約之原因者，定作人得依前條第二項之規定解除契約，並請求損害賠償。

#### 第 504 條

工作遲延後，定作人受領工作時不為保留者，承攬人對於遲延之結果，不負責任。

#### 第 505 條

- 1 報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。
- 2 工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬。

#### 第 506 條

- 1 訂立契約時，僅估計報酬之概數者，如其報酬，因非可歸責於定作人之事由，超過概數甚鉅者，定作人得於工作進行中或完成後，解除契約。

- 2 前項情形，工作如為建築物或其他土地上之工作物或為此等工作物之重大修繕者，定作人僅得請求相當減少報酬，如工作物尚未完成者，定作人得通知承攬人停止工作，並得解除契約。
- 3 定作人依前二項之規定解除契約時，對於承攬人，應賠償相當之損害。

#### **第 507 條**

- 1 工作需定作人之行為始能完成者，而定作人不為其行為時，承攬人得定相當期限，催告定作人為之。
- 2 定作人不於前項期限內為其行為者，承攬人得解除契約，並得請求賠償因契約解除而生之損害。

#### **第 508 條**

- 1 工作毀損、滅失之危險，於定作人受領前，由承攬人負擔，如定作人受領遲延者，其危險由定作人負擔。
- 2 定作人所供給之材料，因不可抗力而毀損、滅失者，承攬人不負其責。

#### **第 509 條**

於定作人受領工作前，因其所供給材料之瑕疵或其指示不適當，致工作毀損、滅失或不能完成者，承攬人如及時將材料之瑕疵或指示不適當之情事通知定作人時，得請求其已服勞務之報酬及墊款之償還，定作人有過失者，並得請求損害賠償。

#### **第 510 條**

前二條所定之受領，如依工作之性質，無須交付者，以工作完成時視為受領。

#### **第 511 條**

工作未完成前，定作人得隨時終止契約。但應賠償承攬人因契約終止而生之損害。

#### **第 512 條**

- 1 承攬之工作，以承攬人個人之技能為契約之要素者，如承攬人死亡或非因其過失致不能完成其約定之工作時，其契約為終止。
- 2 工作已完成之部分，於定作人為有用者，定作人有受領及給付相當報酬之義務。

#### **第 513 條**

- 1 承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物，或為此等工作物之重大修繕者，承攬人得就承攬關係報酬額，對於其工作所附之定作人之不動產，請求定作人為抵押權之登記；或對於將來完成之定作人之不動產，請求預為抵押權之登記。
- 2 前項請求，承攬人於開始工作前亦得為之。
- 3 前二項之抵押權登記，如承攬契約已經公證者，承攬人得單獨申請之。
- 4 第一項及第二項就修繕報酬所登記之抵押權，於工作物因修繕所增加之價值限度內，優先於成立在先之抵押權。

## 第 514 條

- 1 定作人之瑕疵修補請求權、修補費用償還請求權、減少報酬請求權、損害賠償請求權或契約解除權，均因瑕疵發見後一年間不行使而消滅。
- 2 承攬人之損害賠償請求權或契約解除權，因其原因發生後，一年間不行使而消滅。

## 第 八 節之一 旅遊

### 第 514-1 條

- 1 稱旅遊營業人者，謂以提供旅客旅遊服務為營業而收取旅遊費用之人。
- 2 前項旅遊服務，係指安排旅程及提供交通、膳宿、導遊或其他有關之服務。

### 第 514-2 條

旅遊營業人因旅客之請求，應以書面記載左列事項，交付旅客：

- 一、旅遊營業人之名稱及地址。
- 二、旅客名單。
- 三、旅遊地區及旅程。
- 四、旅遊營業人提供之交通、膳宿、導遊或其他有關服務及其品質。
- 五、旅遊保險之種類及其金額。
- 六、其他有關事項。
- 七、填發之年月日。

### 第 514-3 條

- 1 旅遊需旅客之行為始能完成，而旅客不為其行為者，旅遊營業人得定相當期限，催告旅客為之。
- 2 旅客不於前項期限內為其行為者，旅遊營業人得終止契約，並得請求賠償因契約終止而生之損害。
- 3 旅遊開始後，旅遊營業人依前項規定終止契約時，旅客得請求旅遊營業人墊付費用將其送回原出發地。於到達後，由旅客附加利息償還之。

### 第 514-4 條

- 1 旅遊開始前，旅客得變更由第三人參加旅遊。旅遊營業人非有正當理由，不得拒絕。
- 2 第三人依前項規定為旅客時，如因而增加費用，旅遊營業人得請求其給付。如減少費用，旅客不得請求退還。

### 第 514-5 條

- 1 旅遊營業人非有不得已之事由，不得變更旅遊內容。
- 2 旅遊營業人依前項規定變更旅遊內容時，其因此所減少之費用，應退還於旅客；所增加之費用，不得向旅客收取。
- 3 旅遊營業人依第一項規定變更旅程時，旅客不同意者，得終止契約。
- 4 旅客依前項規定終止契約時，得請求旅遊營業人墊付費用將其送回原出發地。於到達後，由旅客

附加利息償還之。

#### **第 514-6 條**

旅遊營業人提供旅遊服務，應使其具備通常之價值及約定之品質。

#### **第 514-7 條**

- 1 旅遊服務不具備前條之價值或品質者，旅客得請求旅遊營業人改善之。旅遊營業人不為改善或不能改善時，旅客得請求減少費用。其有難於達預期目的之情形者，並得終止契約。
- 2 因可歸責於旅遊營業人之事由致旅遊服務不具備前條之價值或品質者，旅客除請求減少費用或並終止契約外，並得請求損害賠償。
- 3 旅客依前二項規定終止契約時，旅遊營業人應將旅客送回原出發地。其所生之費用，由旅遊營業人負擔。

#### **第 514-8 條**

因可歸責於旅遊營業人之事由，致旅遊未依約定之旅程進行者，旅客就其時間之浪費，得按日請求賠償相當之金額。但其每日賠償金額，不得超過旅遊營業人所收旅遊費用總額每日平均之數額。

#### **第 514-9 條**

- 1 旅遊未完成前，旅客得隨時終止契約。但應賠償旅遊營業人因契約終止而生之損害。
- 2 第五百十四條之五第四項之規定，於前項情形準用之。

#### **第 514-10 條**

- 1 旅客在旅遊中發生身體或財產上之事故時，旅遊營業人應為必要之協助及處理。
- 2 前項之事故，係因非可歸責於旅遊營業人之事由所致者，其所生之費用，由旅客負擔。

#### **第 514-11 條**

旅遊營業人安排旅客在特定場所購物，其所購物品有瑕疵者，旅客得於受領所購物品後一個月內，請求旅遊營業人協助其處理。

#### **第 514-12 條**

本節規定之增加、減少或退還費用請求權，損害賠償請求權及墊付費用償還請求權，均自旅遊終了或應終了時起，一年間不行使而消滅。

### **第 九 節 出版**

#### **第 515 條**

- 1 稱出版者，謂當事人約定，一方以文學、科學、藝術或其他之著作，為出版而交付於他方，他方擔任印刷或以其他方式重製及發行之契約。
- 2 投稿於新聞紙或雜誌經刊登者，推定成立出版契約。

### 第 515-1 條

- 1 出版權於出版權授與人依出版契約將著作交付於出版人時，授與出版人。
- 2 依前項規定授與出版人之出版權，於出版契約終了時消滅。

### 第 516 條

- 1 著作財產權人之權利，於合法授權實行之必要範圍內，由出版人行使之。
- 2 出版權授與人，應擔保其於契約成立時，有出版授與之權利，如著作受法律上之保護者，並應擔保該著作有著作權。
- 3 出版權授與人，已將著作之全部或一部，交付第三人出版，或經第三人公開發表，為其所明知者，應於契約成立前將其情事告知出版人。

### 第 517 條

出版權授與人於出版人得重製發行之出版物未賣完時，不得就其著作之全部或一部，為不利於出版人之處分。但契約另有訂定者，不在此限。

### 第 518 條

- 1 版數未約定者，出版人僅得出一版。
- 2 出版人依約得出數版或永遠出版者，如於前版之出版物賣完後，怠於新版之重製時，出版權授與人得聲請法院令出版人於一定期限內，再出新版。逾期不遵行者，喪失其出版權。

### 第 519 條

- 1 出版人對於著作，不得增減或變更。
- 2 出版人應以適當之格式重製著作。並應為必要之廣告及用通常之方法推銷出版物。
- 3 出版物之賣價，由出版人定之。但不得過高，致礙出版物之銷行。

### 第 520 條

- 1 著作人於不妨害出版人出版之利益，或增加其責任之範圍內，得訂正或修改著作。但對於出版人因此所生不可預見之費用，應負賠償責任。
- 2 出版人於重製新版前，應予著作人以訂正或修改著作之機會。

### 第 521 條

- 1 同一著作人之數著作，為各別出版而交付於出版人者，出版人不得將其數著作，併合出版。
- 2 出版權授與人就同一著作人或數著作人之數著作為併合出版，而交付於出版人者，出版人不得將著作，各別出版。

### 第 522 條

（刪除）

### 第 523 條

- 1 如依情形非受報酬，即不為著作之交付者，視為允與報酬。
- 2 出版人有出數版之權者，其次版之報酬，及其他出版之條件，推定與前版相同。

#### **第 524 條**

- 1 著作全部出版者，於其全部重製完畢時，分部出版者，於其各部分重製完畢時應給付報酬。
- 2 報酬之全部或一部，依銷行之多寡而定者，出版人應依習慣計算，支付報酬，並應提出銷行之證明。

#### **第 525 條**

- 1 著作交付出版人後，因不可抗力致滅失者，出版人仍負給付報酬之義務。
- 2 滅失之著作，如出版權授與人另存有稿本者，有將該稿本交付於出版人之義務。無稿本時，如出版權授與人係著作人，且不多費勞力，即可重作者，應重作之。
- 3 前項情形，出版權授與人得請求相當之賠償。

#### **第 526 條**

重製完畢之出版物，於發行前，因不可抗力，致全部或一部滅失者，出版人得以自己費用，就滅失之出版物，補行出版，對於出版權授與人，無須補給報酬。

#### **第 527 條**

- 1 著作未完成前，如著作人死亡，或喪失能力，或非因其過失致不能完成其著作，其出版契約關係消滅。
- 2 前項情形，如出版契約關係之全部或一部之繼續，為可能且公平者，法院得許其繼續，並命為必要之處置。

### **第十節 委任**

#### **第 528 條**

稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。

#### **第 529 條**

關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。

#### **第 530 條**

有承受委託處理一定事務之公然表示者，如對於該事務之委託，不即為拒絕之通知時，視為允受委託。

#### **第 531 條**

為委任事務之處理，須為法律行為，而該法律行為，依法應以文字為之者，其處理權之授與，亦應以文字為之。其授與代理權者，代理權之授與亦同。



### 第 532 條

受任人之權限，依委任契約之訂定；未訂定者，依其委任事務之性質定之。委任人得指定一項或數項事務而為特別委任，或就一切事務，而為概括委任。

### 第 533 條

受任人受特別委任者，就委任事務之處理，得為委任人為一切必要之行為。

### 第 534 條

受任人受概括委任者，得為委任人為一切行為。但為左列行為，須有特別之授權：

- 一、不動產之出賣或設定負擔。
- 二、不動產之租賃其期限逾二年者。
- 三、贈與。
- 四、和解。
- 五、起訴。
- 六、提付仲裁。

### 第 535 條

受任人處理委任事務，應依委任人之指示，並與處理自己事務為同一之注意，其受有報酬者，應以善良管理人之注意為之。

### 第 536 條

受任人非有急迫之情事，並可推定委任人若知有此情事亦允許變更其指示者，不得變更委任人之指示。

### 第 537 條

受任人應自己處理委任事務。但經委任人之同意或另有習慣或有不得已之事由者，得使第三人代為處理。

### 第 538 條

- 1 受任人違反前條之規定，使第三人代為處理委任事務者，就該第三人之行為，與就自己之行為，負同一責任。
- 2 受任人依前條之規定，使第三人代為處理委任事務者，僅就第三人之選任及其對於第三人所為之指示，負其責任。

### 第 539 條

受任人使第三人代為處理委任事務者，委任人對於該第三人關於委任事務之履行，有直接請求權。

### 第 540 條

受任人應將委任事務進行之狀況，報告委任人，委任關係終止時，應明確報告其顛末。

#### 第 541 條

- 1 受任人因處理委任事務，所收取之金錢、物品及孳息，應交付於委任人。
- 2 受任人以自己之名義，為委任人取得之權利，應移轉於委任人。

#### 第 542 條

受任人為自己之利益，使用應交付於委任人之金錢或使用應為委任人利益而使用之金錢者，應自使用之日起，支付利息。如有損害，並應賠償。

#### 第 543 條

委任人非經受任人之同意，不得將處理委任事務之請求權，讓與第三人。

#### 第 544 條

受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責。

#### 第 545 條

委任人因受任人之請求，應預付處理委任事務之必要費用。

#### 第 546 條

- 1 受任人因處理委任事務，支出之必要費用，委任人應償還之，並付自支出時起之利息。
- 2 受任人因處理委任事務，負擔必要債務者，得請求委任人代其清償，未至清償期者，得請求委任人提出相當擔保。
- 3 受任人處理委任事務，因非可歸責於自己之事由，致受損害者，得向委任人請求賠償。
- 4 前項損害之發生，如別有應負責任之人時，委任人對於該應負責者，有求償權。

#### 第 547 條

報酬縱未約定，如依習慣或依委任事務之性質，應給與報酬者，受任人得請求報酬。

#### 第 548 條

- 1 受任人應受報酬者，除契約另有訂定外，非於委任關係終止及為明確報告顛末後，不得請求給付。
- 2 委任關係，因非可歸責於受任人之事由，於事務處理未完畢前已終止者，受任人得就其已處理之部分，請求報酬。

#### 第 549 條

- 1 當事人之任何一方，得隨時終止委任契約。
- 2 當事人之一方，於不利於他方之時期終止契約者，應負損害賠償責任。但因非可歸責於該當事人之事由，致不得不終止契約者，不在此限。

#### 第 550 條

委任關係，因當事人一方死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但契約另有訂定，或因委任事務之性質不能消滅者，不在此限。

### 第 551 條

前條情形，如委任關係之消滅，有害於委任人利益之虞時，受任人或其繼承人或其法定代理人，於委任人或其繼承人或其法定代理人能接受委任事務前，應繼續處理其事務。

### 第 552 條

委任關係消滅之事由，係由當事人之一方發生者，於他方知其事由或可得而知其事由前，委任關係視為存續。

## 第十一節 經理人及代辦商

### 第 553 條

- 1 稱經理人者，謂由商號之授權，為其管理事務及簽名之人。
- 2 前項經理權之授與，得以明示或默示為之。
- 3 經理權得限於管理商號事務之一部或商號之一分號或數分號。

### 第 554 條

- 1 經理人對於第三人之關係，就商號或其分號，或其事務之一部，視為其有為管理上之一切必要行為之權。
- 2 經理人，除有書面之授權外，對於不動產，不得買賣，或設定負擔。
- 3 前項關於不動產買賣之限制，於以買賣不動產為營業之商號經理人，不適用之。

### 第 555 條

經理人，就所任之事務，視為有代理商號為原告或被告或其他一切訴訟上行為之權。

### 第 556 條

商號得授權於數經理人。但經理人中有二人之簽名者，對於商號，即生效力。

### 第 557 條

經理權之限制，除第五百五十三條第三項、第五百五十四條第二項及第五百五十六條所規定外，不得以之對抗善意第三人。

### 第 558 條

- 1 稱代辦商者，謂非經理人而受商號之委託，於一定處所或一定區域內，以該商號之名義，辦理其事務之全部或一部之人。
- 2 代辦商對於第三人之關係，就其所代辦之事務，視為其有為一切必要行為之權。
- 3 代辦商，除有書面之授權外，不得負擔票據上之義務，或為消費借貸，或為訴訟。

### 第 559 條

代辦商，就其代辦之事務，應隨時報告其處所或區域之商業狀況於其商號，並應將其所為之交易，即時報告之。

### 第 560 條

代辦商得依契約所定，請求報酬，或請求償還其費用。無約定者依習慣，無約定亦無習慣者，依其代辦事務之重要程度及多寡，定其報酬。

### 第 561 條

- 1 代辦權未定期限者，當事人之任何一方得隨時終止契約。但應於三個月前通知他方。
- 2 當事人之一方，因非可歸責於自己之事由，致不得不終止契約者，得不先期通知而終止之。

### 第 562 條

經理人或代辦商，非得其商號之允許，不得為自己或第三人經營與其所辦理之同類事業，亦不得為同類事業公司無限責任之股東。

### 第 563 條

- 1 經理人或代辦商，有違反前條規定之行為時，其商號得請求因其行為所得之利益，作為損害賠償。
- 2 前項請求權，自商號知有違反行為時起，經過二個月或自行為時起，經過一年不行使而消滅。

### 第 564 條

經理權或代辦權，不因商號所有人之死亡、破產或喪失行為能力而消滅。

## 第十二節 居間

### 第 565 條

稱居間者，謂當事人約定，一方為他方報告訂約之機會或為訂約之媒介，他方給付報酬之契約。

### 第 566 條

- 1 如依情形，非受報酬即不為報告訂約機會或媒介者，視為允與報酬。
- 2 未定報酬額者，按照價目表所定給付之。無價目表者，按照習慣給付。

### 第 567 條

- 1 居間人關於訂約事項，應就其所知，據實報告於各當事人。對於顯無履行能力之人，或知其無訂立該約能力之人，不得為其媒介。
- 2 以居間為營業者，關於訂約事項及當事人之履行能力或訂立該約之能力，有調查之義務。

### 第 568 條

- 1 居間人，以契約因其報告或媒介而成立者為限，得請求報酬。
- 2 契約附有停止條件者，於該條件成就前，居間人不得請求報酬。

### 第 569 條

- 1 居間人支出之費用，非經約定，不得請求償還。
- 2 前項規定，於居間人已為報告或媒介而契約不成立者適用之。

#### 第 570 條

居間人因媒介應得之報酬，除契約另有訂定或另有習慣外，由契約當事人雙方平均負擔。

#### 第 571 條

居間人違反其對於委託人之義務，而為利於委託人之相對人之行為，或違反誠實及信用方法，由相對人收受利益者，不得向委託人請求報酬及償還費用。

#### 第 572 條

約定之報酬，較居間人所任勞務之價值，為數過鉅失其公平者，法院得因報酬給付義務人之請求酌減之。但報酬已給付者，不得請求返還。

#### 第 573 條

因婚姻居間而約定報酬者，就其報酬無請求權。

#### 第 574 條

居間人就其媒介所成立之契約，無為當事人給付或受領給付之權。

#### 第 575 條

- 1 當事人之一方，指定居間人不得以其姓名或商號告知相對人者，居間人有不告知之義務。
- 2 居間人不以當事人一方之姓名或商號告知相對人時，應就該方當事人由契約所生之義務，自己負履行之責，並得為其受領給付。

### 第十三節 行紀

#### 第 576 條

稱行紀者，謂以自己之名義，為他人之計算，為動產之買賣或其他商業上之交易，而受報酬之營業。

#### 第 577 條

行紀，除本節有規定者外，適用關於委任之規定。

#### 第 578 條

行紀人為委託人之計算所為之交易，對於交易之相對人，自得權利並自負義務。

#### 第 579 條

行紀人為委託人之計算所訂立之契約，其契約之他方當事人不履行債務時，對於委託人，應由行紀人負直接履行契約之義務。但契約另有訂定或另有習慣者，不在此限。

#### 第 580 條

行紀人以低於委託人所指定之價額賣出，或以高於委託人所指定之價額買入者，應補償其差額。

### 第 581 條

行紀人以高於委託人所指定之價額賣出，或以低於委託人所指定之價額買入者，其利益均歸屬於委託人。

### 第 582 條

行紀人得依約定或習慣請求報酬、寄存費及運送費，並得請求償還其為委託人之利益而支出之費用及其利息。

### 第 583 條

- 1 行紀人為委託人之計算所買入或賣出之物，為其占有時，適用寄託之規定。
- 2 前項占有之物，除委託人另有指示外，行紀人不負付保險之義務。

### 第 584 條

委託出賣之物，於達到行紀人時有瑕疵，或依其物之性質易於敗壞者，行紀人為保護委託人之利益，應與保護自己之利益為同一之處置。

### 第 585 條

- 1 委託人拒絕受領行紀人依其指示所買之物時，行紀人得定相當期限，催告委託人受領，逾期不受領者，行紀人得拍賣其物，並得就其對於委託人因委託關係所生債權之數額，於拍賣價金中取償之，如有賸餘，並得提存。
- 2 如為易於敗壞之物，行紀人得不為前項之催告。

### 第 586 條

委託行紀人出賣之物，不能賣出，或委託人撤回其出賣之委託者，如委託人不於相當期間，取回或處分其物時，行紀人得依前條之規定，行使其權利。

### 第 587 條

- 1 行紀人受託出賣或買入貨幣、股票或其他市場定有市價之物者，除有反對之約定外，行紀人得自為買受人或出賣人，其價值以依委託人指示而為出賣或買入時市場之市價定之。
- 2 前項情形，行紀人仍得行使第五百八十二條所定之請求權。

### 第 588 條

行紀人得自為買受人或出賣人時，如僅將訂立契約之情事通知委託人，而不以他方當事人之姓名告知者，視為自己負擔該方當事人之義務。

## 第十四節 寄託

### 第 589 條

- 1 稱寄託者，謂當事人一方以物交付他方，他方允為保管之契約。
- 2 受寄人除契約另有訂定或依情形非受報酬即不為保管者外，不得請求報酬。



### 第 590 條

受寄人保管寄託物，應與處理自己事務為同一之注意，其受有報酬者，應以善良管理人之注意為之。

### 第 591 條

- 1 受寄人非經寄託人之同意，不得自己使用或使第三人使用寄託物。
- 2 受寄人違反前項之規定者，對於寄託人，應給付相當報償，如有損害，並應賠償。但能證明縱不使用寄託物，仍不免發生損害者，不在此限。

### 第 592 條

受寄人應自己保管寄託物。但經寄託人之同意或另有習慣或有不得已之事由者，得使第三人代為保管。

### 第 593 條

- 1 受寄人違反前條之規定，使第三人代為保管寄託物者，對於寄託物因此所受之損害，應負賠償責任。但能證明縱不使第三人代為保管，仍不免發生損害者，不在此限。
- 2 受寄人依前條之規定，使第三人代為保管者，僅就第三人之選任及其對於第三人所為之指示，負其責任。

### 第 594 條

寄託物保管之方法經約定者，非有急迫之情事，並可推定寄託人若知有此情事，亦允許變更其約定方法時，受寄人不得變更之。

### 第 595 條

受寄人因保管寄託物而支出之必要費用，寄託人應償還之，並付自支出時起之利息。但契約另有訂定者，依其訂定。

### 第 596 條

受寄人因寄託物之性質或瑕疵所受之損害，寄託人應負賠償責任。但寄託人於寄託時，非因過失而不知寄託物有發生危險之性質或瑕疵或為受寄人所已知者，不在此限。

### 第 597 條

寄託物返還之期限，雖經約定，寄託人仍得隨時請求返還。

### 第 598 條

- 1 未定返還期限者，受寄人得隨時返還寄託物。
- 2 定有返還期限者，受寄人非有不得已之事由，不得於期限屆滿前返還寄託物。

### 第 599 條

受寄人返還寄託物時，應將該物之孳息，一併返還。

## 第 600 條

- 1 寄託物之返還，於該物應為保管之地行之。
- 2 受寄人依第五百九十二條或依第五百九十四條之規定，將寄託物轉置他處者，得於物之現在地返還之。

## 第 601 條

- 1 寄託約定報酬者，應於寄託關係終止時給付之；分期定報酬者，應於每期屆滿時給付之。
- 2 寄託物之保管，因非可歸責於受寄人之事由而終止者，除契約另有訂定外，受寄人得就其已為保管之部分，請求報酬。

## 第 601-1 條

- 1 第三人就寄託物主張權利者，除對於受寄人提起訴訟或為扣押外，受寄人仍有返還寄託物於寄託人之義務。
- 2 第三人提起訴訟或扣押時，受寄人應即通知寄託人。

## 第 601-2 條

關於寄託契約之報酬請求權、費用償還請求權或損害賠償請求權，自寄託關係終止時起，一年間不行使而消滅。

## 第 602 條

- 1 寄託物為代替物時，如約定寄託物之所有權移轉於受寄人，並由受寄人以種類、品質、數量相同之物返還者，為消費寄託。自受寄人受領該物時起，準用關於消費借貸之規定。
- 2 消費寄託，如寄託物之返還，定有期限者，寄託人非有不得已之事由，不得於期限屆滿前請求返還。
- 3 前項規定，如商業上另有習慣者，不適用之。

## 第 603 條

寄託物為金錢時，推定其為消費寄託。

## 第 603-1 條

- 1 寄託物為代替物，如未約定其所有權移轉於受寄人者，受寄人得經寄託人同意，就其所受寄託之物與其自己或他寄託人同一種類、品質之寄託物混合保管，各寄託人依其所寄託之數量與混合保管數量之比例，共有混合保管物。
- 2 受寄人依前項規定為混合保管者，得以同一種類、品質、數量之混合保管物返還於寄託人。

## 第 604 條

（刪除）

## 第 605 條

(刪除)

#### 第 606 條

旅店或其他供客人住宿為目的之場所主人，對於客人所攜帶物品之毀損、喪失，應負責任。但因不可抗力或因物之性質或因客人自己或其伴侶、隨從或來賓之故意或過失所致者，不在此限。

#### 第 607 條

飲食店、浴堂或其他相類場所之主人，對於客人所攜帶通常物品之毀損、喪失，負其責任。但有前條但書規定之情形時，不在此限。

#### 第 608 條

- 1 客人之金錢、有價證券、珠寶或其他貴重物品，非經報明其物之性質及數量交付保管者，主人不負責任。
- 2 主人無正當理由拒絕為客人保管前項物品者，對於其毀損、喪失，應負責任。其物品因主人或其使用人之故意或過失而致毀損、喪失者，亦同。

#### 第 609 條

以揭示限制或免除前三條所定主人之責任者，其揭示無效。

#### 第 610 條

客人知其物品毀損、喪失後，應即通知主人。怠於通知者，喪失其損害賠償請求權。

#### 第 611 條

依第六百零六條至第六百零八條之規定所生之損害賠償請求權，自發見喪失或毀損之時起，六個月間不行使而消滅。自客人離去場所後，經過六個月者亦同。

#### 第 612 條

- 1 主人就住宿、飲食、沐浴或其他服務及墊款所生之債權，於未受清償前，對於客人所攜帶之行李及其他物品，有留置權。
- 2 第四百四十五條至第四百四十八條之規定，於前項留置權準用之。

### 第十五節 倉庫

#### 第 613 條

稱倉庫營業人者，謂以受報酬而為他人堆藏及保管物品為營業之人。

#### 第 614 條

倉庫，除本節有規定者外，準用關於寄託之規定。

#### 第 615 條

倉庫營業人於收受寄託物後，因寄託人之請求，應填發倉單。

### 第 616 條

- 1 倉單應記載左列事項。並由倉庫營業人簽名。
  - 一、寄託人之姓名及住址。
  - 二、保管之場所。
  - 三、受寄物之種類、品質、數量及其包皮之種類、個數及記號。
  - 四、倉單填發地及填發之年、月、日。
  - 五、定有保管期間者，其期間。
  - 六、保管費。
  - 七、受寄物已付保險者，其保險金額、保險期間及保險人之名號。
- 2 倉庫營業人應將前列各款事項，記載於倉單簿之存根。

### 第 617 條

- 1 倉單持有人，得請求倉庫營業人將寄託物分割為數部分，並填發各該部分之倉單。但持有人應將原倉單交還。
- 2 前項分割及填發新倉單之費用，由持有人負擔。

### 第 618 條

倉單所載之貨物，非由寄託人或倉單持有人於倉單背書，並經倉庫營業人簽名，不生所有權移轉之效力。

### 第 618-1 條

倉單遺失、被盜或滅失者，倉單持有人得於公示催告程序開始後，向倉庫營業人提供相當之擔保，請求補發新倉單。

### 第 619 條

- 1 倉庫營業人於約定保管期間屆滿前，不得請求移去寄託物。
- 2 未約定保管期間者，自為保管時起經過六個月，倉庫營業人得隨時請求移去寄託物。但應於一個月前通知。

### 第 620 條

倉庫營業人，因寄託人或倉單持有人之請求，應許其檢點寄託物、摘取樣本，或為必要之保存行為。

### 第 621 條

倉庫契約終止後，寄託人或倉單持有人，拒絕或不能移去寄託物者，倉庫營業人，得定相當期限，請求於期限內移去寄託物。逾期不移去者，倉庫營業人，得拍賣寄託物，由拍賣代價中扣去拍賣費用，及保管費用，並應以其餘額交付於應得之人。

## 第十六節 運送

## 第一款 通則

### 第 622 條

稱運送人者，謂以運送物品或旅客為營業而受運費之人。

### 第 623 條

- 1 關於物品之運送，因喪失、毀損或遲到而生之賠償請求權，自運送終了，或應終了之時起，一年間不行使而消滅。
- 2 關於旅客之運送，因傷害或遲到而生之賠償請求權，自運送終了，或應終了之時起，二年間不行使而消滅。

## 第二款 物品運送

### 第 624 條

- 1 託運人因運送人之請求，應填給託運單。
- 2 託運單應記載左列事項，並由託運人簽名：
  - 一、託運人之姓名及住址。
  - 二、運送物之種類、品質、數量及其包皮之種類、個數及記號。
  - 三、目的地。
  - 四、受貨人之名號及住址。
  - 五、託運單之填給地，及填給之年月日。

### 第 625 條

- 1 運送人於收受運送物後，因託運人之請求，應填發提單。
- 2 提單應記載左列事項，並由運送人簽名：
  - 一、前條第二項所列第一款至第四款事項。
  - 二、運費之數額及其支付人為託運人或為受貨人。
  - 三、提單之填發地及填發之年月日。

### 第 626 條

託運人對於運送人應交付運送上及關於稅捐警察所必要之文件，並應為必要之說明。

### 第 627 條

提單填發後，運送人與提單持有人間，關於運送事項，依其提單之記載。

### 第 628 條

提單縱為記名式，仍得以背書移轉於他人。但提單上有禁止背書之記載者，不在此限。

### 第 629 條

交付提單於有受領物品權利之人時，其交付就物品所有權移轉之關係，與物品之交付有同一之效

力。

#### 第 629-1 條

第六百十八條之一之規定，於提單適用之。

#### 第 630 條

受貨人請求交付運送物時，應將提單交還。

#### 第 631 條

運送物依其性質，對於人或財產有致損害之虞者，託運人於訂立契約前，應將其性質告知運送人，怠於告知者，對於因此所致之損害，應負賠償之責。

#### 第 632 條

- 1 託運物品應於約定期間內運送之。無約定者，依習慣。無約定亦無習慣者，應於相當期間內運送之。
- 2 前項所稱相當期間之決定，應顧及各該運送之特殊情形。

#### 第 633 條

運送人非有急迫之情事，並可推定託運人若知有此情事亦允許變更其指示者，不得變更託運人之指示。

#### 第 634 條

運送人對於運送物之喪失、毀損或遲到，應負責任。但運送人能證明其喪失、毀損或遲到，係因不可抗力或因運送物之性質或因託運人或受貨人之過失而致者，不在此限。

#### 第 635 條

運送物因包皮有易見之瑕疵而喪失或毀損時，運送人如於接收該物時，不為保留者，應負責任。

#### 第 636 條

（刪除）

#### 第 637 條

運送物由數運送人相繼運送者，除其中有能證明無第六百三十五條所規定之責任者外，對於運送物之喪失、毀損或遲到，應連帶負責。

#### 第 638 條

- 1 運送物有喪失、毀損或遲到者，其損害賠償額應依其應交付時目的地之價值計算之。
- 2 運費及其他費用，因運送物之喪失、毀損，無須支付者，應由前項賠償額中扣除之。
- 3 運送物之喪失、毀損或遲到，係因運送人之故意或重大過失所致者，如有其他損害，託運人並得請求賠償。



### 第 639 條

- 1 金錢、有價證券、珠寶或其他貴重物品，除託運人於託運時報明其性質及價值者外，運送人對於其喪失或毀損，不負責任。
- 2 價值經報明者，運送人以所報價額為限，負其責任。

### 第 640 條

因遲到之損害賠償額，不得超過因其運送物全部喪失可得請求之賠償額。

### 第 641 條

- 1 如有第六百三十三條、第六百五十條、第六百五十一條之情形，或其他情形足以妨礙或遲延運送，或危害運送物之安全者，運送人應為必要之注意及處置。
- 2 運送人怠於前項之注意及處置者，對於因此所致之損害應負責任。

### 第 642 條

- 1 運送人未將運送物之達到通知受貨人前，或受貨人於運送物達到後，尚未請求交付運送物前，託運人對於運送人，如已填發提單者，其持有人對於運送人，得請求中止運送，返還運送物，或為其他之處置。
- 2 前項情形，運送人得按照比例，就其已為運送之部分，請求運費，及償還因中止、返還或為其他處置所支出之費用，並得請求相當之損害賠償。

### 第 643 條

運送人於運送物達到目的地時，應即通知受貨人。

### 第 644 條

運送物達到目的地，並經受貨人請求交付後，受貨人取得託運人因運送契約所生之權利。

### 第 645 條

運送物於運送中，因不可抗力而喪失者，運送人不得請求運費，其因運送而已受領之數額，應返還之。

### 第 646 條

運送人於受領運費及其他費用前交付運送物者，對於其所有前運送人應得之運費及其他費用，負其責任。

### 第 647 條

- 1 運送人為保全其運費及其他費用得受清償之必要，按其比例，對於運送物，有留置權。
- 2 運費及其他費用之數額有爭執時，受貨人得將有爭執之數額提存，請求運送物之交付。

### 第 648 條

- 1 受貨人受領運送物並支付運費及其他費用不為保留者，運送人之責任消滅。

- 2 運送物內部有喪失或毀損不易發見者，以受貨人於受領運送物後，十日內將其喪失或毀損通知於運送人為限，不適用前項之規定。
- 3 運送物之喪失或毀損，如運送人以詐術隱蔽，或因其故意或重大過失所致者，運送人不得主張前二項規定之利益。

#### **第 649 條**

運送人交與託運人之提單或其他文件上，有免除或限制運送人責任之記載者，除能證明託運人對於其責任之免除或限制明示同意外，不生效力。

#### **第 650 條**

- 1 受貨人所在不明或對運送物受領遲延或有其他交付上之障礙時，運送人應即通知託運人，並請求其指示。
- 2 如託運人未即為指示，或其指示事實上不能實行，或運送人不能繼續保管運送物時，運送人得以託運人之費用，寄存運送物於倉庫。
- 3 運送物如有不能寄存於倉庫之情形，或有易於腐壞之性質或顯見其價值不足抵償運費及其他費用時，運送人得拍賣之。
- 4 運送人於可能之範圍內，應將寄存倉庫或拍賣之事情，通知託運人及受貨人。

#### **第 651 條**

前條之規定，於受領權之歸屬有訴訟，致交付遲延者適用之。

#### **第 652 條**

運送人得就拍賣代價中，扣除拍賣費用、運費及其他費用，並應將其餘額交付於應得之人，如應得之人所在不明者，應為其利益提存之。

#### **第 653 條**

運送物由數運送人相繼運送者，其最後之運送人，就運送人全體應得之運費及其他費用，得行使第六百四十七條、第六百五十條及第六百五十二條所定之權利。

### **第 三 款 旅客運送**

#### **第 654 條**

- 1 旅客運送人對於旅客因運送所受之傷害及運送之遲到應負責任。但因旅客之過失，或其傷害係因不可抗力所致者，不在此限。
- 2 運送之遲到係因不可抗力所致者，旅客運送人之責任，除另有交易習慣者外，以旅客因遲到而增加支出之必要費用為限。

#### **第 655 條**

行李及時交付運送人者，應於旅客達到時返還之。

### 第 656 條

- 1 旅客於行李到達後一個月內不取回行李時，運送人得定相當期間催告旅客取回，逾期不取回者，運送人得拍賣之。旅客所在不明者，得不經催告逕予拍賣。
- 2 行李有易於腐壞之性質者，運送人得於到達後，經過二十四小時，拍賣之。
- 3 第六百五十二條之規定，於前二項情形準用之。

### 第 657 條

運送人對於旅客所交託之行李，縱不另收運費，其權利義務，除本款另有規定外，適用關於物品運送之規定。

### 第 658 條

運送人對於旅客所未交託之行李，如因自己或其受僱人之過失，致有喪失或毀損者，仍負責任。

### 第 659 條

運送人交與旅客之票、收據或其他文件上，有免除或限制運送人責任之記載者，除能證明旅客對於其責任之免除或限制明示同意外，不生效力。

## 第十七節 承攬運送

### 第 660 條

- 1 稱承攬運送人者，謂以自己之名義，為他人之計算，使運送人運送物品而受報酬為營業之人。
- 2 承攬運送，除本節有規定外，準用關於行紀之規定。

### 第 661 條

承攬運送人，對於託運物品之喪失、毀損或遲到，應負責任。但能證明其於物品之接收保管、運送人之選定、在目的地之交付，及其他與承攬運送有關之事項，未怠於注意者，不在此限。

### 第 662 條

承攬運送人為保全其報酬及墊款得受清償之必要，按其比例，對於運送物有留置權。

### 第 663 條

承攬運送人，除契約另有訂定外，得自行運送物品。如自行運送，其權利義務，與運送人同。

### 第 664 條

就運送全部約定價額，或承攬運送人填發提單於委託人者，視為承攬人自己運送，不得另行請求報酬。

### 第 665 條

第六百三十一條、第六百三十五條及第六百三十八條至第六百四十條之規定，於承攬運送準用之。

### 第 666 條

對於承攬運送人因運送物之喪失、毀損或遲到所生之損害賠償請求權，自運送物交付或應交付之時起，一年間不行使而消滅。

## 第 十八 節 合夥

### 第 667 條

- 1 稱合夥者，謂二人以上互約出資以經營共同事業之契約。
- 2 前項出資，得為金錢或其他財產權，或以勞務、信用或其他利益代之。
- 3 金錢以外之出資，應估定價額為其出資額。未經估定者，以他合夥人之平均出資額視為其出資額。

### 第 668 條

各合夥人之出資及其他合夥財產，為合夥人全體之公同共有。

### 第 669 條

合夥人除有特別訂定外，無於約定出資之外增加出資之義務。因損失而致資本減少者，合夥人無補充之義務。

### 第 670 條

- 1 合夥之決議，應以合夥人全體之同意為之。
- 2 前項決議，合夥契約約定得由合夥人全體或一部之過半數決定者，從其約定。但關於合夥契約或其事業種類之變更，非經合夥人全體三分之二以上之同意，不得為之。

### 第 671 條

- 1 合夥之事務，除契約另有訂定或另有決議外，由合夥人全體共同執行之。
- 2 合夥之事務，如約定或決議由合夥人中數人執行者，由該數人共同執行之。
- 3 合夥之通常事務，得由有執行權之各合夥人單獨執行之。但其他有執行權之合夥人中任何一人，對於該合夥人之行為有異議時，應停止該事務之執行。

### 第 672 條

合夥人執行合夥之事務，應與處理自己事務為同一注意。其受有報酬者，應以善良管理人之注意為之。

### 第 673 條

合夥之決議，其有表決權之合夥人，無論其出資之多寡，推定每人僅有一表決權。

### 第 674 條

- 1 合夥人中之一人或數人，依約定或決議執行合夥事務者，非有正當事由不得辭任。
- 2 前項執行合夥事務之合夥人，非經其他合夥人全體之同意，不得將其解任。

### 第 675 條

無執行合夥事務權利之合夥人，縱契約有反對之訂定，仍得隨時檢查合夥之事務及其財產狀況，並得查閱賬簿。

#### **第 676 條**

合夥之決算及分配利益，除契約另有訂定外，應於每屆事務年度終為之。

#### **第 677 條**

- 1 分配損益之成數，未經約定者，按照各合夥人出資額之比例定之。
- 2 僅就利益或僅就損失所定之分配成數，視為損益共通之分配成數。
- 3 以勞務為出資之合夥人，除契約另有訂定外，不受損失之分配。

#### **第 678 條**

- 1 合夥人因合夥事務所支出之費用，得請求償還。
- 2 合夥人執行合夥事務，除契約另有訂定外，不得請求報酬。

#### **第 679 條**

合夥人依約定或決議執行合夥事務者，於執行合夥事務之範圍內，對於第三人，為他合夥人之代表。

#### **第 680 條**

第五百三十七條至第五百四十六條關於委任之規定，於合夥人之執行合夥事務準用之。

#### **第 681 條**

合夥財產不足清償合夥之債務時，各合夥人對於不足之額，連帶負其責任。

#### **第 682 條**

- 1 合夥人於合夥清算前，不得請求合夥財產之分析。
- 2 對於合夥負有債務者，不得以其對於任何合夥人之債權與其所負之債務抵銷。

#### **第 683 條**

合夥人非經他合夥人全體之同意，不得將自己之股分轉讓於第三人。但轉讓於他合夥人者，不在此限。

#### **第 684 條**

合夥人之債權人，於合夥存續期間內，就該合夥人對於合夥之權利，不得代位行使。但利益分配請求權，不在此限。

#### **第 685 條**

- 1 合夥人之債權人，就該合夥人之股份，得聲請扣押。
- 2 前項扣押實施後兩個月內，如該合夥人未對於債權人清償或提供相當之擔保者，自扣押時起，對

該合夥人發生退夥之效力。

#### 第 686 條

- 1 合夥未定有存續期間，或經訂明以合夥人中一人之終身，為其存續期間者，各合夥人得聲明退夥，但應於兩個月前通知他合夥人。
- 2 前項退夥，不得於退夥有不利於合夥事務之時期為之。
- 3 合夥縱定有存續期間，如合夥人有非可歸責於自己之重大事由，仍得聲明退夥，不受前二項規定之限制。

#### 第 687 條

合夥人除依前二條規定退夥外，因下列事項之一而退夥：

- 一、合夥人死亡者。但契約訂明其繼承人得繼承者，不在此限。
- 二、合夥人受破產或監護之宣告者。
- 三、合夥人經開除者。

#### 第 688 條

- 1 合夥人之開除，以有正當理由為限。
- 2 前項開除，應以他合夥人全體之同意為之，並應通知被開除之合夥人。

#### 第 689 條

- 1 退夥人與他合夥人間之結算，應以退夥時合夥財產之狀況為準。
- 2 退夥人之股分，不問其出資之種類，得由合夥以金錢抵還之。
- 3 合夥事務，於退夥時尚未了結者，於了結後計算，並分配其損益。

#### 第 690 條

合夥人退夥後，對於其退夥前合夥所負之債務，仍應負責。

#### 第 691 條

- 1 合夥成立後，非經合夥人全體之同意，不得允許他人加入為合夥人。
- 2 加入為合夥人者，對於其加入前合夥所負之債務，與他合夥人負同一之責任。

#### 第 692 條

合夥因左列事項之一而解散：

- 一、合夥存續期限屆滿者。
- 二、合夥人全體同意解散者。
- 三、合夥之目的事業已完成或不能完成者。

#### 第 693 條

合夥所定期限屆滿後，合夥人仍繼續其事務者，視為以不定期限繼續合夥契約。



#### 第 694 條

- 1 合夥解散後，其清算由合夥人全體或由其所選任之清算人為之。
- 2 前項清算人之選任，以合夥人全體之過半數決之。

#### 第 695 條

數人為清算人時，關於清算之決議，應以過半數行之。

#### 第 696 條

以合夥契約，選任合夥人中一人或數人為清算人者，適用第六百七十四條之規定。

#### 第 697 條

- 1 合夥財產，應先清償合夥之債務。其債務未至清償期，或在訴訟中者，應將其清償所必需之數額，由合夥財產中劃出保留之。
- 2 依前項清償債務，或劃出必需之數額後，其賸餘財產應返還各合夥人金錢或其他財產權之出資。
- 3 金錢以外財產權之出資，應以出資時之價額返還之。
- 4 為清償債務及返還合夥人之出資，應於必要限度內，將合夥財產變為金錢。

#### 第 698 條

合夥財產不足返還各合夥人之出資者，按照各合夥人出資額之比例返還之。

#### 第 699 條

合夥財產，於清償合夥債務及返還各合夥人出資後，尚有賸餘者，按各合夥人應受分配利益之成數分配之。

### 第 十九 節 隱名合夥

#### 第 700 條

稱隱名合夥者，謂當事人約定，一方對於他方所經營之事業出資，而分受其營業所生之利益，及分擔其所生損失之契約。

#### 第 701 條

隱名合夥，除本節有規定者外，準用關於合夥之規定。

#### 第 702 條

隱名合夥人之出資，其財產權移屬於出名營業人。

#### 第 703 條

隱名合夥人，僅於其出資之限度內，負分擔損失之責任。

#### 第 704 條

- 1 隱名合夥之事務，專由出名營業人執行之。

- 2 隱名合夥人就出名營業人所為之行為，對於第三人不生權利義務之關係。

#### 第 705 條

隱名合夥人如參與合夥事務之執行，或為參與執行之表示，或知他人表示其參與執行而不否認者，縱有反對之約定，對於第三人，仍應負出名營業人之責任。

#### 第 706 條

- 1 隱名合夥人，縱有反對之約定，仍得於每屆事務年度終，查閱合夥之賬簿，並檢查其事務及財產之狀況。
- 2 如有重大事由，法院因隱名合夥人之聲請，得許其隨時為前項之查閱及檢查。

#### 第 707 條

- 1 出名營業人，除契約另有訂定外，應於每屆事務年度終，計算營業之損益，其應歸隱名合夥人之利益，應即支付之。
- 2 應歸隱名合夥人之利益而未支取者，除另有約定外，不得認為出資之增加。

#### 第 708 條

除依第六百八十六條之規定得聲明退夥外，隱名合夥契約，因下列事項之一而終止：

- 一、存續期限屆滿者。
- 二、當事人同意者。
- 三、目的事業已完成或不能完成者。
- 四、出名營業人死亡或受監護之宣告者。
- 五、出名營業人或隱名合夥人受破產之宣告者。
- 六、營業之廢止或轉讓者。

#### 第 709 條

隱名合夥契約終止時，出名營業人，應返還隱名合夥人之出資及給與其應得之利益。但出資因損失而減少者，僅返還其餘存額。

### 第 十九 節之一 合會

#### 第 709-1 條

- 1 稱合會者，謂由會首邀集二人以上為會員，互約交付會款及標取合會金之契約。其僅由會首與會員為約定者，亦成立合會。
- 2 前項合會金，係指會首及會員應交付之全部會款。
- 3 會款得為金錢或其他代替物。

#### 第 709-2 條

- 1 會首及會員，以自然人為限。

- 2 會首不得兼為同一合會之會員。
- 3 無行為能力人及限制行為能力人不得為會首，亦不得參加其法定代理人為會首之合會。

#### 第 709-3 條

- 1 合會應訂立會單，記載左列事項：
  - 一、會首之姓名、住址及電話號碼。
  - 二、全體會員之姓名、住址及電話號碼。
  - 三、每一會份會款之種類及基本數額。
  - 四、起會日期。
  - 五、標會期日。
  - 六、標會方法。
  - 七、出標金額有約定其最高額或最低額之限制者，其約定。
- 2 前項會單，應由會首及全體會員簽名，記明年月日，由會首保存並製作繕本，簽名後交每一會員各執一份。
- 3 會員已交付首期會款者，雖未依前二項規定訂立會單，其合會契約視為已成立。

#### 第 709-4 條

- 1 標會由會首主持，依約定之期日及方法為之。其場所由會首決定並應先期通知會員。
- 2 會首因故不能主持標會時，由會首指定或到場會員推選之會員主持之。

#### 第 709-5 條

首期合會金不經投標，由會首取得，其餘各期由得標會員取得。

#### 第 709-6 條

- 1 每期標會，每一會員僅得出標一次，以出標金額最高者為得標。最高金額相同者，以抽籤定之。但另有約定者，依其約定。
- 2 無人出標時，除另有約定外，以抽籤定其得標人。
- 3 每一會份限得標一次。

#### 第 709-7 條

- 1 會員應於每期標會後三日內交付會款。
- 2 會首應於前項期限內，代得標會員收取會款，連同自己之會款，於期滿之翌日前交付得標會員。逾期未收取之會款，會首應代為給付。
- 3 會首依前項規定收取會款，在未交付得標會員前，對其喪失、毀損，應負責任。但因可歸責於得標會員之事由致喪失、毀損者，不在此限。
- 4 會首依第二項規定代為給付後，得請求未給付之會員附加利息償還之。

#### 第 709-8 條

- 1 會首非經會員全體之同意，不得將其權利及義務移轉於他人。
- 2 會員非經會首及會員全體之同意，不得退會，亦不得將自己之會份轉讓於他人。

#### **第 709-9 條**

- 1 因會首破產、逃匿或有其他事由致合會不能繼續進行時，會首及已得標會員應給付之各期會款，應於每屆標會期日平均交付於未得標之會員。但另有約定者，依其約定。
- 2 會首就已得標會員依前項規定應給付之各期會款，負連帶責任。
- 3 會首或已得標會員依第一項規定應平均交付於未得標會員之會款遲延給付，其遲付之數額已達兩期之總額時，該未得標會員得請求其給付全部會款。
- 4 第一項情形，得由未得標之會員共同推選一人或數人處理相關事宜。

### **第二十節 指示證券**

#### **第 710 條**

- 1 稱指示證券者，謂指示他人將金錢、有價證券或其他代替物給付第三人之證券。
- 2 前項為指示之人，稱為指示人。被指示之他人，稱為被指示人。受給付之第三人，稱為領取人。

#### **第 711 條**

- 1 被指示人向領取人承擔所指示之給付者，有依證券內容而為給付之義務。
- 2 前項情形，被指示人僅得以本於指示證券之內容，或其與領取人間之法律關係所得對抗領取人之事由，對抗領取人。

#### **第 712 條**

- 1 指示人為清償其對於領取人之債務而交付指示證券者，其債務於被指示人為給付時消滅。
- 2 前項情形，債權人受領指示證券者，不得請求指示人就原有債務為給付。但於指示證券所定期限內，其未定期限者於相當期限內，不能由被指示人領取給付者，不在此限。
- 3 債權人不願由其債務人受領指示證券者，應即時通知債務人。

#### **第 713 條**

被指示人雖對於指示人負有債務，無承擔其所指示給付或為給付之義務。已向領取人為給付者，就其給付之數額，對於指示人，免其債務。

#### **第 714 條**

被指示人對於指示證券拒絕承擔或拒絕給付者，領取人應即通知指示人。

#### **第 715 條**

- 1 指示人於被指示人，未向領取人承擔所指示之給付或為給付前得撤回其指示證券。其撤回應向被指示人以意思表示為之。
- 2 指示人於被指示人未承擔或給付前，受破產宣告者，其指示證券，視為撤回。

### 第 716 條

- 1 領取人得將指示證券讓與第三人。但指示人於指示證券有禁止讓與之記載者，不在此限。
- 2 前項讓與，應以背書為之。
- 3 被指示人對於指示證券之受讓人已為承擔者，不得以自己與領取人間之法律關係所生之事由，與受讓人對抗。

### 第 717 條

指示證券領取人或受讓人，對於被指示人因承擔所生之請求權，自承擔之時起，三年間不行使而消滅。

### 第 718 條

指示證券遺失、被盜或滅失者，法院得因持有人之聲請，依公示催告之程序，宣告無效。

## 第 二十一 節 無記名證券

### 第 719 條

稱無記名證券者，謂持有人對於發行人，得請求其依所記載之內容為給付之證券。

### 第 720 條

- 1 無記名證券發行人，於持有人提示證券時，有為給付之義務。但知持有人就證券無處分之權利或受有遺失被盜或滅失之通知者，不得為給付。
- 2 發行人依前項規定已為給付者，雖持有人就證券無處分之權利，亦免其債務。

### 第 720-1 條

- 1 無記名證券持有人向發行人為遺失、被盜或滅失之通知後，未於五日內提出已為聲請公示催告之證明者，其通知失其效力。
- 2 前項持有人於公示催告程序中，經法院通知有第三人申報權利而未於十日內向發行人提出已為起訴之證明者，亦同。

### 第 721 條

- 1 無記名證券發行人，其證券雖因遺失、被盜或其他非因自己之意思而流通者，對於善意持有人，仍應負責。
- 2 無記名證券，不因發行在發行人死亡或喪失能力後，失其效力。

### 第 722 條

無記名證券發行人，僅得以本於證券之無效、證券之內容或其與持有人間之法律關係所得對抗持有人之事由，對抗持有人。但持有人取得證券出於惡意者，發行人並得以對持有人前手間所存抗辯之事由對抗之。

### 第 723 條

- 1 無記名證券持有人請求給付時，應將證券交還發行人。
- 2 發行人依前項規定收回證券時，雖持有人就該證券無處分之權利，仍取得其證券之所有權。

#### **第 724 條**

- 1 無記名證券，因毀損或變形不適於流通，而其重要內容及識別、記號仍可辨認者，持有人得請求發行人，換給新無記名證券。
- 2 前項換給證券之費用，應由持有人負擔。但證券為銀行兌換券或其他金錢兌換券者，其費用應由發行人負擔。

#### **第 725 條**

- 1 無記名證券遺失、被盜或滅失者，法院得因持有人之聲請，依公示催告之程序，宣告無效。
- 2 前項情形，發行人對於持有人，應告知關於實施公示催告之必要事項，並供給其證明所必要之材料。

#### **第 726 條**

- 1 無記名證券定有提示期間者，如法院因公示催告聲請人之聲請，對於發行人為禁止給付之命令時，停止其提示期間之進行。
- 2 前項停止，自聲請發前項命令時起，至公示催告程序終止時止。

#### **第 727 條**

- 1 利息、年金、及分配利益之無記名證券，有遺失、被盜、或滅失而通知於發行人者，如於法定關於定期給付之時效期間屆滿前，未有提示，為通知之持有人得向發行人請求給付該證券所記載之利息、年金、或應分配之利益。但自時效期間屆滿後，經過一年者，其請求權消滅。
- 2 如於時效期間屆滿前，由第三人提示該項證券者，發行人應將不為給付之情事，告知該第三人。並於該第三人與為通知之人合意前，或於法院為確定判決前，應不為給付。

#### **第 728 條**

無利息見票即付之無記名證券，除利息、年金及分配利益之證券外，不適用第七百二十條第一項但書及第七百二十五條之規定。

### **第 二十二 節 終身定期金**

#### **第 729 條**

稱終身定期金契約者，謂當事人約定，一方於自己或他方或第三人生存期內，定期以金錢給付他方或第三人之契約。

#### **第 730 條**

終身定期金契約之訂立，應以書面為之。

#### **第 731 條**



- 1 終身定期金契約，關於期間有疑義時，推定其為於債權人生存期內，按期給付。
- 2 契約所定之金額有疑義時，推定其為每年應給付之金額。

### 第 732 條

- 1 終身定期金，除契約另有訂定外，應按季預行支付。
- 2 依其生存期間而定終身定期金之人，如在定期金預付後，該期屆滿前死亡者，定期金債權人取得該期金額之全部。

### 第 733 條

因死亡而終止定期金契約者，如其死亡之事由，應歸責於定期金債務人時，法院因債權人或其繼承人之聲請，得宣告其債權在相當期限內仍為存續。

### 第 734 條

終身定期金之權利，除契約另有訂定外，不得移轉。

### 第 735 條

本節之規定，於終身定期金之遺贈準用之。

## 第 二十三 節 和解

### 第 736 條

稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。

### 第 737 條

和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效力。

### 第 738 條

和解不得以錯誤為理由撤銷之。但有左列事項之一者，不在此限：

- 一、和解所依據之文件，事後發見為偽造或變造，而和解當事人若知其為偽造或變造，即不為和解者。
- 二、和解事件，經法院確定判決，而為當事人雙方或一方於和解當時所不知者。
- 三、當事人之一方，對於他方當事人之資格或對於重要之爭點有錯誤，而為和解者。

## 第 二十四 節 保證

### 第 739 條

稱保證者，謂當事人約定，一方於他方之債務人不履行債務時，由其代負履行責任之契約。

### 第 739-1 條

本節所規定保證人之權利，除法律另有規定外，不得預先拋棄。

#### 第 740 條

保證債務，除契約另有訂定外，包含主債務之利息、違約金、損害賠償及其他從屬於主債務之負擔。

#### 第 741 條

保證人之負擔，較主債務人為重者，應縮減至主債務之限度。

#### 第 742 條

- 1 主債務人所有之抗辯，保證人得主張之。
- 2 主債務人拋棄其抗辯者，保證人仍得主張之。

#### 第 742-1 條

保證人得以主債務人對於債權人之債權，主張抵銷。

#### 第 743 條

保證人對於因行為能力之欠缺而無效之債務，如知其情事而為保證者，其保證仍為有效。

#### 第 744 條

主債務人就其債之發生原因之法律行為有撤銷權者，保證人對於債權人，得拒絕清償。

#### 第 745 條

保證人於債權人未就主債務人之財產強制執行而無效果前，對於債權人得拒絕清償。

#### 第 746 條

有下列各款情形之一者，保證人不得主張前條之權利：

- 一、保證人拋棄前條之權利。
- 二、主債務人受破產宣告。
- 三、主債務人之財產不足清償其債務。

#### 第 747 條

向主債務人請求履行，及為其他中斷時效之行為，對於保證人亦生效力。

#### 第 748 條

數人保證同一債務者，除契約另有訂定外，應連帶負保證責任。

#### 第 749 條

保證人向債權人為清償後，於其清償之限度內，承受債權人對於主債務人之債權。但不得有害於債權人之利益。

#### 第 750 條

- 1 保證人受主債務人之委任而為保證者，有左列各款情形之一時，得向主債務人請求除去其保證責任：
  - 一、主債務人之財產顯形減少者。
  - 二、保證契約成立後，主債務人之住所、營業所或居所有變更，致向其請求清償發生困難者。
  - 三、主債務人履行債務遲延者。
  - 四、債權人依確定判決得令保證人清償者。
- 2 主債務未屆清償期者，主債務人得提出相當擔保於保證人，以代保證責任之除去。

#### **第 751 條**

債權人拋棄為其債權擔保之物權者，保證人就債權人所拋棄權利之限度內，免其責任。

#### **第 752 條**

約定保證人僅於一定期間內為保證者，如債權人於其期間內，對於保證人不為審判上之請求，保證人免其責任。

#### **第 753 條**

- 1 保證未定期間者，保證人於主債務清償期屆滿後，得定一個月以上之相當期限，催告債權人於其期限內，向主債務人為審判上之請求。
- 2 債權人不於前項期限內向主債務人為審判上之請求者，保證人免其責任。

#### **第 753-1 條**

因擔任法人董事、監察人或其他有代表權之人而為該法人擔任保證人者，僅就任職期間法人所生之債務負保證責任。

#### **第 754 條**

- 1 就連續發生之債務為保證而未定有期間者，保證人得隨時通知債權人終止保證契約。
- 2 前項情形，保證人對於通知到達債權人後所發生主債務人之債務，不負保證責任。

#### **第 755 條**

就定有期限之債務為保證者，如債權人允許主債務人延期清償時，保證人除對於其延期已為同意外，不負保證責任。

#### **第 756 條**

委任他人以該他人之名義及其計算，供給信用於第三人者，就該第三人因受領信用所負之債務，對於受任人，負保證責任。

### **第 二十四 節之一 人事保證**

#### **第 756-1 條**

- 1 稱人事保證者，謂當事人約定，一方於他方之受僱人將來因職務上之行為而應對他方為損害賠償

時，由其代負賠償責任之契約。

- 2 前項契約，應以書面為之。

#### **第 756-2 條**

- 1 人事保證之保證人，以僱用人不能依他項方法受賠償者為限，負其責任。
- 2 保證人依前項規定負賠償責任時，除法律另有規定或契約另有訂定外，其賠償金額以賠償事故發生時，受僱人當年可得報酬之總額為限。

#### **第 756-3 條**

- 1 人事保證約定之期間，不得逾三年。逾三年者，縮短為三年。
- 2 前項期間，當事人得更新之。
- 3 人事保證未定期間者，自成立之日起有效期間為三年。

#### **第 756-4 條**

- 1 人事保證未定期間者，保證人得隨時終止契約。
- 2 前項終止契約，應於三個月前通知僱用人。但當事人約定較短之期間者，從其約定。

#### **第 756-5 條**

- 1 有左列情形之一者，僱用人應即通知保證人：
  - 一、僱用人依法得終止僱傭契約，而其終止事由有發生保證人責任之虞者。
  - 二、受僱人因職務上之行為而應對僱用人負損害賠償責任，並經僱用人向受僱人行使權利者。
  - 三、僱用人變更受僱人之職務或任職時間、地點，致加重保證人責任或使其難於注意者。
- 2 保證人受前項通知者，得終止契約。保證人知有前項各款情形者，亦同。

#### **第 756-6 條**

有左列情形之一者，法院得減輕保證人之賠償金額或免除之：

- 一、有前條第一項各款之情形而僱用人不即通知保證人者。
- 二、僱用人對受僱人之選任或監督有疏懈者。

#### **第 756-7 條**

人事保證關係因左列事由而消滅：

- 一、保證之期間屆滿。
- 二、保證人死亡、破產或喪失行為能力。
- 三、受僱人死亡、破產或喪失行為能力。
- 四、受僱人之僱傭關係消滅。

#### **第 756-8 條**

僱用人對保證人之請求權，因二年間不行使而消滅。

## 第 756-9 條

人事保證，除本節有規定者外，準用關於保證之規定。

## 第三編 物權

### 第一章 通則

## 第 757 條

物權除依法律或習慣外，不得創設。

## 第 758 條

- 1 不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。
- 2 前項行為，應以書面為之。

## 第 759 條

因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權。

## 第 759-1 條

- 1 不動產物權經登記者，推定登記權利人適法有此權利。
- 2 因信賴不動產登記之善意第三人，已依法律行為為物權變動之登記者，其變動之效力，不因原登記物權之不實而受影響。

## 第 760 條

（刪除）

## 第 761 條

- 1 動產物權之讓與，非將動產交付，不生效力。但受讓人已占有動產者，於讓與合意時，即生效力。
- 2 讓與動產物權，而讓與人仍繼續占有動產者，讓與人與受讓人間，得訂立契約，使受讓人因此取得間接占有，以代交付。
- 3 讓與動產物權，如其動產由第三人占有時，讓與人得以對於第三人之返還請求權，讓與於受讓人，以代交付。

## 第 762 條

同一物之所有權及其他物權，歸屬於一人者，其他物權因混同而消滅。但其他物權之存續，於所有人或第三人法律上之利益者，不在此限。

## 第 763 條

- 1 所有權以外之物權，及以該物權為標的物之權利，歸屬於一人者，其權利因混同而消滅。
- 2 前條但書之規定，於前項情形準用之。

## 第 764 條

- 1 物權除法律另有規定外，因拋棄而消滅。
- 2 前項拋棄，第三人以有以該物權為標的物之其他物權或於該物權有其他法律上之利益者，非經該第三人同意，不得為之。
- 3 拋棄動產物權者，並應拋棄動產之占有。

## 第二章 所有權

### 第一節 通則

## 第 765 條

所有人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉。

## 第 766 條

物之成分及其天然孳息，於分離後，除法律另有規定外，仍屬於其物之所有人。

## 第 767 條

- 1 所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。
- 2 前項規定，於所有權以外之物權，準用之。

## 第 768 條

以所有之意思，十年間和平、公然、繼續占有他人之動產者，取得其所有權。

## 第 768-1 條

以所有之意思，五年間和平、公然、繼續占有他人之動產，而其占有之始為善意並無過失者，取得其所有權。

## 第 769 條

以所有之意思，二十年間和平、公然、繼續占有他人未登記之不動產者，得請求登記為所有人。

## 第 770 條

以所有之意思，十年間和平、公然、繼續占有他人未登記之不動產，而其占有之始為善意並無過失者，得請求登記為所有人。

## 第 771 條

- 1 占有人有下列情形之一者，其所有權之取得時效中斷：
  - 一、變為不以所有之意思而占有。
  - 二、變為非和平或非公然占有。
  - 三、自行中止占有。



四、非基於自己之意思而喪失其占有。但依第九百四十九條或第九百六十二條規定，回復其占有者，不在此限。

- 2 依第七百六十七條規定起訴請求占有人返還占有物者，占有人之所有權取得時效亦因而中斷。

### 第 772 條

前五條之規定，於所有權以外財產權之取得，準用之。於已登記之不動產，亦同。

## 第 二 節 不動產所有權

### 第 773 條

土地所有權，除法令有限制外，於其行使有利益之範圍內，及於土地之上下。如他人之干涉，無礙其所有權之行使者，不得排除之。

### 第 774 條

土地所有人經營事業或行使其所有權，應注意防免鄰地之損害。

### 第 775 條

- 1 土地所有人不得妨阻由鄰地自然流至之水。
- 2 自然流至之水為鄰地所必需者，土地所有人縱因其土地利用之必要，不得妨阻其全部。

### 第 776 條

土地因蓄水、排水、或引水所設之工作物、破潰、阻塞，致損害及於他人之土地，或有致損害之虞者，土地所有人應以自己之費用，為必要之修繕、疏通或預防。但其費用之負擔，另有習慣者，從其習慣。

### 第 777 條

土地所有人不得設置屋簷、工作物或其他設備，使雨水或其他液體直注於相鄰之不動產。

### 第 778 條

- 1 水流如因事變在鄰地阻塞，土地所有人得以自己之費用，為必要疏通之工事。但鄰地所有人受有利益者，應按其受益之程度，負擔相當之費用。
- 2 前項費用之負擔，另有習慣者，從其習慣。

### 第 779 條

- 1 土地所有人因使浸水之地乾涸，或排泄家用或其他用水，以至河渠或溝道，得使其水通過鄰地。但應擇於鄰地損害最少之處所及方法為之。
- 2 前項情形，有通過權之人對於鄰地所受之損害，應支付償金。
- 3 前二項情形，法令另有規定或另有習慣者，從其規定或習慣。
- 4 第一項但書之情形，鄰地所有人有異議時，有通過權之人或異議人得請求法院以判決定之。

### 第 780 條

土地所有人因使其土地之水通過，得使用鄰地所有人所設置之工作物。但應按其受益之程度，負擔該工作物設置及保存之費用。

### 第 781 條

水源地、井、溝渠及其他水流地之所有人得自由使用其水。但法令另有規定或另有習慣者，不在此限。

### 第 782 條

- 1 水源地或井之所有人對於他人因工事杜絕、減少或污染其水者，得請求損害賠償。如其水為飲用或利用土地所必要者，並得請求回復原狀；其不能為全部回復者，仍應於可能範圍內回復之。
- 2 前項情形，損害非因故意或過失所致，或被害人有過失者，法院得減輕賠償金額或免除之。

### 第 783 條

土地所有人，因其家用或利用土地所必要，非以過鉅之費用及勞力不能得水者，得支付償金對鄰地所有人請求給與有餘之水。

### 第 784 條

- 1 水流地對岸之土地屬於他人時，水流地所有人不得變更其水流或寬度。
- 2 兩岸之土地均屬於水流地所有人者，其所有人得變更其水流或寬度。但應留下游自然之水路。
- 3 前二項情形，法令另有規定或另有習慣者，從其規定或習慣。

### 第 785 條

- 1 水流地所有人有設堰之必要者，得使其堰附著於對岸。但對於因此所生之損害，應支付償金。
- 2 對岸地所有人於水流地之一部屬於其所有者，得使用前項之堰。但應按其受益之程度，負擔該堰設置及保存之費用。
- 3 前二項情形，法令另有規定或另有習慣者，從其規定或習慣。

### 第 786 條

- 1 土地所有人非通過他人之土地，不能設置電線、水管、瓦斯管或其他管線，或雖能設置而需費過鉅者，得通過他人土地之上下而設置之。但應擇其損害最少之處所及方法為之，並應支付償金。
- 2 依前項之規定，設置電線、水管、瓦斯管或其他管線後，如情事有變更時，他土地所有人得請求變更其設置。
- 3 前項變更設置之費用，由土地所有人負擔。但法令另有規定或另有習慣者，從其規定或習慣。
- 4 第七百七十九條第四項規定，於第一項但書之情形準用之。

### 第 787 條

- 1 土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用時，除因土地所有人之任意行為所生者外，土地所有人得通行周圍地以至公路。

- 2 前項情形，有通行權人應於通行必要之範圍內，擇其周圍地損害最少之處所及方法為之；對於通行地因此所受之損害，並應支付償金。
- 3 第七百七十九條第四項規定，於前項情形準用之。

#### 第 788 條

- 1 有通行權人於必要時，得開設道路。但對於通行地因此所受之損害，應支付償金。
- 2 前項情形，如致通行地損害過鉅者，通行地所有人得請求有通行權人以相當之價額購買通行地及因此形成之畸零地，其價額由當事人協議定之；不能協議者，得請求法院以判決定之。

#### 第 789 條

- 1 因土地一部之讓與或分割，而與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用者，土地所有人因至公路，僅得通行受讓人或讓與人或其他分割人之所有地。數宗土地同屬於一人所有，讓與其一部或同時分別讓與數人，而與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用者，亦同。
- 2 前項情形，有通行權人，無須支付償金。

#### 第 790 條

土地所有人得禁止他人侵入其地內。但有下列情形之一，不在此限：

- 一、他人有通行權者。
- 二、依地方習慣，任他人入其未設圍障之田地、牧場、山林刈取雜草，採取枯枝枯幹，或採集野生物，或放牧牲畜者。

#### 第 791 條

- 1 土地所有人，遇他人之物品或動物偶至其地內者，應許該物品或動物之占有人或所有人入其地內，尋查取回。
- 2 前項情形，土地所有人受有損害者，得請求賠償。於未受賠償前，得留置其物品或動物。

#### 第 792 條

土地所有人因鄰地所有人在其地界或近旁，營造或修繕建築物或其他工作物有使用其土地之必要，應許鄰地所有人使用其土地。但因而受損害者，得請求償金。

#### 第 793 條

土地所有人於他人之土地、建築物或其他工作物有瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動及其他與此相類者侵入時，得禁止之。但其侵入輕微，或按土地形狀、地方習慣，認為相當者，不在此限。

#### 第 794 條

土地所有人開掘土地或為建築時，不得因此使鄰地之地基動搖或發生危險，或使鄰地之建築物或其他工作物受其損害。

### 第 795 條

建築物或其他工作物之全部，或一部有傾倒之危險，致鄰地有受損害之虞者，鄰地所有人，得請求為必要之預防。

### 第 796 條

- 1 土地所有人建築房屋非因故意或重大過失逾越地界者，鄰地所有人如知其越界而不即提出異議，不得請求移去或變更其房屋。但土地所有人對於鄰地因此所受之損害，應支付償金。
- 2 前項情形，鄰地所有人得請求土地所有人，以相當之價額購買越界部分之土地及因此形成之畸零地，其價額由當事人協議定之；不能協議者，得請求法院以判決定之。

### 第 796-1 條

- 1 土地所有人建築房屋逾越地界，鄰地所有人請求移去或變更時，法院得斟酌公共利益及當事人利益，免為全部或一部之移去或變更。但土地所有人故意逾越地界者，不適用之。
- 2 前條第一項但書及第二項規定，於前項情形準用之。

### 第 796-2 條

前二條規定，於具有與房屋價值相當之其他建築物準用之。

### 第 797 條

- 1 土地所有人遇鄰地植物之枝根有逾越地界者，得向植物所有人，請求於相當期間內刈除之。
- 2 植物所有人不於前項期間內刈除者，土地所有人得刈取越界之枝根，並得請求償還因此所生之費用。
- 3 越界植物之枝根，如於土地之利用無妨害者，不適用前二項之規定。

### 第 798 條

果實自落於鄰地者，視為屬於鄰地所有人。但鄰地為公用地者，不在此限。

### 第 799 條

- 1 稱區分所有建築物者，謂數人區分一建築物而各專有其一部，就專有部分有單獨所有權，並就該建築物及其附屬物之共同部分共有之建築物。
- 2 前項專有部分，指區分所有建築物在構造上及使用上可獨立，且得單獨為所有權之標的者。共有部分，指區分所有建築物專有部分以外之其他部分及不屬於專有部分之附屬物。
- 3 專有部分得經其所有人之同意，依規約之約定供區分所有建築物之所有人共同使用；共有部分除法律另有規定外，得經規約之約定供區分所有建築物之特定所有人使用。
- 4 區分所有人就區分所有建築物共有部分及基地之應有部分，依其專有部分面積與專有部分總面積之比例定之。但另有約定者，從其約定。
- 5 專有部分與其所屬之共有部分及其基地之權利，不得分離而為移轉或設定負擔。

### 第 799-1 條

- 1 區分所有建築物共有部分之修繕費及其他負擔，由各所有人按其應有部分分擔之。但規約另有約定者，不在此限。
- 2 前項規定，於專有部分經依前條第三項之約定供區分所有建築物之所有人共同使用者，準用之。
- 3 規約之內容依區分所有建築物之專有部分、共有部分及其基地之位置、面積、使用目的、利用狀況、區分所有人已否支付對價及其他情事，按其情形顯失公平者，不同意之區分所有人得於規約成立後三個月內，請求法院撤銷之。
- 4 區分所有人間依規約所生之權利義務，繼受人應受拘束；其依其他約定所生之權利義務，特定繼受人對於約定之內容明知或可得而知者，亦同。

#### **第 799-2 條**

同一建築物屬於同一人所有，經區分為數專有部分登記所有權者，準用第七百九十九條規定。

#### **第 800 條**

- 1 第七百九十九條情形，其專有部分之所有人，有使用他專有部分所有人正中宅門之必要者，得使用之。但另有特約或另有習慣者，從其特約或習慣。
- 2 因前項使用，致他專有部分之所有人受損害者，應支付償金。

#### **第 800-1 條**

第七百七十四條至前條規定，於地上權人、農育權人、不動產役權人、典權人、承租人、其他土地、建築物或其他工作物利用人準用之。

### **第 三 節 動產所有權**

#### **第 801 條**

動產之受讓人占有動產，而受關於占有規定之保護者，縱讓與人無移轉所有權之權利，受讓人仍取得其所有權。

#### **第 802 條**

以所有之意思，占有無主之動產者，除法令另有規定外，取得其所有權。

#### **第 803 條**

- 1 拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。報告時，應將其物一併交存。但於機關、學校、團體或其他公共場所拾得者，亦得報告於各該場所之管理機關、團體或其負責人、管理人，並將其物交存。
- 2 前項受報告者，應從速於遺失物拾得地或其他適當處所，以公告、廣播或其他適當方法招領之。

#### **第 804 條**

- 1 依前條第一項為通知或依第二項由公共場所之管理機關、團體或其負責人、管理人為招領後，有受領權之人未於相當期間認領時，拾得人或招領人應將拾得物交存於警察或自治機關。



- 2 警察或自治機關認原招領之處所或方法不適當時，得再為招領之。

### 第 805 條

- 1 遺失物自通知或最後招領之日起六個月內，有受領權之人認領時，拾得人、招領人、警察或自治機關，於通知、招領及保管之費用受償後，應將其物返還之。
- 2 有受領權之人認領遺失物時，拾得人得請求報酬。但不得超過其物財產上價值十分之一；其不具有財產上價值者，拾得人亦得請求相當之報酬。
- 3 有受領權人依前項規定給付報酬顯失公平者，得請求法院減少或免除其報酬。
- 4 第二項報酬請求權，因六個月間不行使而消滅。
- 5 第一項費用之支出者或得請求報酬之拾得人，在其費用或報酬未受清償前，就該遺失物有留置權；其權利人有數人時，遺失物占有人視為全體權利人占有。

### 第 805-1 條

有下列情形之一者，不得請求前條第二項之報酬：

- 一、在公眾得出入之場所或供公眾往來之交通設備內，由其管理人或受僱人拾得遺失物。
- 二、拾得人未於七日內通知、報告或交存拾得物，或經查詢仍隱匿其拾得遺失物之事實。
- 三、有受領權之人為特殊境遇家庭、低收入戶、中低收入戶、依法接受急難救助、災害救助，或其他急迫情事者。

### 第 806 條

拾得物易於腐壞或其保管需費過鉅者，招領人、警察或自治機關得為拍賣或逕以市價變賣之，保管其價金。

### 第 807 條

- 1 遺失物自通知或最後招領之日起逾六個月，未經有受領權之人認領者，由拾得人取得其所有權。警察或自治機關並應通知其領取遺失物或賣得之價金；其不能通知者，應公告之。
- 2 拾得人於受前項通知或公告後三個月內未領取者，其物或賣得之價金歸屬於保管地之地方自治團體。

### 第 807-1 條

- 1 遺失物價值在新臺幣五百元以下者，拾得人應從速通知遺失人、所有人或其他有受領權之人。其有第八百零三條第一項但書之情形者，亦得依該條第一項但書及第二項規定辦理。
- 2 前項遺失物於下列期間未經有受領權之人認領者，由拾得人取得其所有權或變賣之價金：
  - 一、自通知或招領之日起逾十五日。
  - 二、不能依前項規定辦理，自拾得日起逾一個月。
- 3 第八百零五條至前條規定，於前二項情形準用之。

### 第 808 條



發見埋藏物而占有者，取得其所有權。但埋藏物係在他人所有之動產或不動產中發見者，該動產或不動產之所有人與發見人，各取得埋藏物之半。

#### **第 809 條**

發見之埋藏物足供學術、藝術、考古或歷史之資料者，其所有權之歸屬，依特別法之規定。

#### **第 810 條**

拾得漂流物、沈沒物或其他因自然力而脫離他人占有之物者，準用關於拾得遺失物之規定。

#### **第 811 條**

動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。

#### **第 812 條**

- 1 動產與他人之動產附合，非毀損不能分離，或分離需費過鉅者，各動產所有人，按其動產附合時之價值，共有合成物。
- 2 前項附合之動產，有可視為主物者，該主物所有人，取得合成物之所有權。

#### **第 813 條**

動產與他人之動產混合，不能識別，或識別需費過鉅者，準用前條之規定。

#### **第 814 條**

加工於他人之動產者，其加工物之所有權，屬於材料所有人。但因加工所增之價值顯逾材料之價值者，其加工物之所有權屬於加工人。

#### **第 815 條**

依前四條之規定，動產之所有權消滅者，該動產上之其他權利，亦同消滅。

#### **第 816 條**

因前五條之規定而受損害者，得依關於不當得利之規定，請求償還價額。

### **第 四 節 共有**

#### **第 817 條**

- 1 數人按其應有部分，對於一物有所有權者，為共有人。
- 2 各共有人之應有部分不明者，推定其為均等。

#### **第 818 條**

各共有人，除契約另有約定外，按其應有部分，對於共有物之全部，有使用收益之權。

#### **第 819 條**

- 1 各共有人，得自由處分其應有部分。

- 2 共有物之處分、變更、及設定負擔，應得共有人全體之同意。

#### 第 820 條

- 1 共有物之管理，除契約另有約定外，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。
- 2 依前項規定之管理顯失公平者，不同意之共有人得聲請法院以裁定變更之。
- 3 前二項所定之管理，因情事變更難以繼續時，法院得因任何共有人之聲請，以裁定變更之。
- 4 共有人依第一項規定為管理之決定，有故意或重大過失，致共有人受損害者，對不同意之共有人連帶負賠償責任。
- 5 共有物之簡易修繕及其他保存行為，得由各共有人單獨為之。

#### 第 821 條

各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之。

#### 第 822 條

- 1 共有物之管理費及其他負擔，除契約另有約定外，應由各共有人按其應有部分分擔之。
- 2 共有人中之一人，就共有物之負擔為支付，而逾其所應分擔之部分者，對於其他共有人得按其各應分擔之部分，請求償還。

#### 第 823 條

- 1 各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不分割之期限者，不在此限。
- 2 前項約定不分割之期限，不得逾五年；逾五年者，縮短為五年。但共有之不動產，其契約訂有管理之約定時，約定不分割之期限，不得逾三十年；逾三十年者，縮短為三十年。
- 3 前項情形，如有重大事由，共有人仍得隨時請求分割。

#### 第 824 條

- 1 共有物之分割，依共有人協議之方法行之。
- 2 分割之方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：
  - 一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。
  - 二、原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。
- 3 以原物為分配時，如共有人中有未受分配，或不能按其應有部分受分配者，得以金錢補償之。
- 4 以原物為分配時，因共有人之利益或其他必要情形，得就共有物之一部分仍維持共有。
- 5 共有人相同之數不動產，除法令另有規定外，共有人得請求合併分割。

- 6 共有人部分相同之相鄰數不動產，各該不動產均具應有部分之共有人，經各不動產應有部分過半數共有人之同意，得適用前項規定，請求合併分割。但法院認合併分割為不適當者，仍分別分割之。
- 7 變賣共有物時，除買受人為共有人外，共有人有依相同條件優先承買之權，有二人以上願優先承買者，以抽籤定之。

#### **第 824-1 條**

- 1 共有人自共有物分割之效力發生時起，取得分得部分之所有權。
- 2 應有部分有抵押權或質權者，其權利不因共有物之分割而受影響。但有下列情形之一者，其權利移存於抵押人或出質人所分得之部分：
  - 一、權利人同意分割。
  - 二、權利人已參加共有物分割訴訟。
  - 三、權利人經共有人告知訴訟而未參加。
- 3 前項但書情形，於以價金分配或以金錢補償者，準用第八百八十一條第一項、第二項或第八百九十九條第一項規定。
- 4 前條第三項之情形，如為不動產分割者，應受補償之共有人，就其補償金額，對於補償義務人所分得之不動產，有抵押權。
- 5 前項抵押權應於辦理共有物分割登記時，一併登記，其次序優先於第二項但書之抵押權。

#### **第 825 條**

各共有人，對於他共有人因分割而得之物，按其應有部分，負與出賣人同一之擔保責任。

#### **第 826 條**

- 1 共有物分割後，各分割人應保存其所得物之證書。
- 2 共有物分割後，關於共有物之證書，歸取得最大部分之人保存之。無取得最大部分者，由分割人協議定之。不能協議決定者，得聲請法院指定之。
- 3 各分割人，得請求使用他分割人所保存之證書。

#### **第 826-1 條**

- 1 不動產共有人間關於共有物使用、管理、分割或禁止分割之約定或依第八百二十條第一項規定所為之決定，於登記後，對於應有部分之受讓人或取得物權之人，具有效力。其由法院裁定所定之管理，經登記後，亦同。
- 2 動產共有人間就共有物為前項之約定、決定或法院所為之裁定，對於應有部分之受讓人或取得物權之人，以受讓或取得時知悉其情事或可得而知者為限，亦具有效力。
- 3 共有物應有部分讓與時，受讓人對讓與人就共有物因使用、管理或其他情形所生之負擔連帶負清償責任。

#### **第 827 條**

- 1 依法律規定、習慣或法律行為，成一共同關係之數人，基於其共同關係，而共有一物者，為共同共有人。
- 2 前項依法律行為成立之共同關係，以有法律規定或習慣者為限。
- 3 各共同共有人之權利，及於共同共有物之全部。

#### **第 828 條**

- 1 共同共有人之權利義務，依其共同關係所由成立之法律、法律行為或習慣定之。
- 2 第八百二十條、第八百二十一條及第八百二十六條之一規定，於共同共有準用之。
- 3 共同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得共同共有人全體之同意。

#### **第 829 條**

共同關係存續中，各共同共有人，不得請求分割其共同共有物。

#### **第 830 條**

- 1 共同共有之關係，自共同關係終止，或因共同共有物之讓與而消滅。
- 2 共同共有物之分割，除法律另有規定外，準用關於共有物分割之規定。

#### **第 831 條**

本節規定，於所有權以外之財產權，由數人共有或共同共有者準用之。

### **第 三 章 地上權**

#### **第 一 節 普通地上權**

#### **第 832 條**

稱普通地上權者，謂以在他人土地之上下有建築物或其他工作物為目的而使用其土地之權。

#### **第 833 條**

（刪除）

#### **第 833-1 條**

地上權未定有期限者，存續期間逾二十年或地上權成立之目的已不存在時，法院得因當事人之請求，斟酌地上權成立之目的、建築物或工作物之種類、性質及利用狀況等情形，定其存續期間或終止其地上權。

#### **第 833-2 條**

以公共建設為目的而成立之地上權，未定有期限者，以該建設使用目的完畢時，視為地上權之存續期限。

#### **第 834 條**

地上權無支付地租之約定者，地上權人得隨時拋棄其權利。

### 第 835 條

- 1 地上權定有期限，而有支付地租之約定者，地上權人得支付未到期之三年分地租後，拋棄其權利。
- 2 地上權未定有期限，而有支付地租之約定者，地上權人拋棄權利時，應於一年前通知土地所有人，或支付未到期之一年分地租。
- 3 因不可歸責於地上權人之事由，致土地不能達原來使用之目的時，地上權人於支付前二項地租二分之一後，得拋棄其權利；其因可歸責於土地所有人事由，致土地不能達原來使用之目的時，地上權人亦得拋棄其權利，並免支付地租。

### 第 835-1 條

- 1 地上權設定後，因土地價值之昇降，依原定地租給付顯失公平者，當事人得請求法院增減之。
- 2 未定有地租之地上權，如因土地之負擔增加，非當時所得預料，仍無償使用顯失公平者，土地所有人得請求法院酌定其地租。

### 第 836 條

- 1 地上權人積欠地租達二年之總額，除另有習慣外，土地所有人得定相當期限催告地上權人支付地租，如地上權人於期限內不為支付，土地所有人得終止地上權。地上權經設定抵押權者，並應同時將該催告之事實通知抵押權人。
- 2 地租之約定經登記者，地上權讓與時，前地上權人積欠之地租應併同計算。受讓人就前地上權人積欠之地租，應與讓與人連帶負清償責任。
- 3 第一項終止，應向地上權人以意思表示為之。

### 第 836-1 條

土地所有權讓與時，已預付之地租，非經登記，不得對抗第三人。

### 第 836-2 條

- 1 地上權人應依設定之目的及約定之使用方法，為土地之使用收益；未約定使用方法者，應依土地之性質為之，並均應保持其得永續利用。
- 2 前項約定之使用方法，非經登記，不得對抗第三人。

### 第 836-3 條

地上權人違反前條第一項規定，經土地所有人阻止而仍繼續為之者，土地所有人得終止地上權。地上權經設定抵押權者，並應同時將該阻止之事實通知抵押權人。

### 第 837 條

地上權人，縱因不可抗力，妨礙其土地之使用，不得請求免除或減少租金。

### 第 838 條

- 1 地上權人得將其權利讓與他人或設定抵押權。但契約另有約定或另有習慣者，不在此限。
- 2 前項約定，非經登記，不得對抗第三人。

- 3 地上權與其建築物或其他工作物，不得分離而為讓與或設定其他權利。

#### 第 838-1 條

- 1 土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，因強制執行之拍賣，其土地與建築物之拍定人各異時，視為已有地上權之設定，其地租、期間及範圍由當事人協議定之；不能協議者，得請求法院以判決定之。其僅以土地或建築物為拍賣時，亦同。
- 2 前項地上權，因建築物之滅失而消滅。

#### 第 839 條

- 1 地上權消滅時，地上權人得取回其工作物。但應回復土地原狀。
- 2 地上權人不於地上權消滅後一個月內取回其工作物者，工作物歸屬於土地所有人。其有礙於土地之利用者，土地所有人得請求回復原狀。
- 3 地上權人取回其工作物前，應通知土地所有人。土地所有人願以時價購買者，地上權人非有正當理由，不得拒絕。

#### 第 840 條

- 1 地上權人之工作物為建築物者，如地上權因存續期間屆滿而消滅，地上權人得於期間屆滿前，定一個月以上之期間，請求土地所有人按該建築物之時價為補償。但契約另有約定者，從其約定。
- 2 土地所有人拒絕地上權人前項補償之請求或於期間內不為確答者，地上權之期間應酌量延長之。地上權人不願延長者，不得請求前項之補償。
- 3 第一項之時價不能協議者，地上權人或土地所有人得聲請法院裁定之。土地所有人不願依裁定之時價補償者，適用前項規定。
- 4 依第二項規定延長期間者，其期間由土地所有人與地上權人協議定之；不能協議者，得請求法院斟酌建築物與土地使用之利益，以判決定之。
- 5 前項期間屆滿後，除經土地所有人與地上權人協議者外，不適用第一項及第二項規定。

#### 第 841 條

地上權不因建築物或其他工作物之滅失而消滅。

### 第 二 節 區分地上權

#### 第 841-1 條

稱區分地上權者，謂以在他人土地上下之一定空間範圍內設定之地上權。

#### 第 841-2 條

- 1 區分地上權人得與其設定之土地上下有使用、收益權利之人，約定相互間使用收益之限制。其約定未經土地所有人同意者，於使用收益權消滅時，土地所有人不受該約定之拘束。
- 2 前項約定，非經登記，不得對抗第三人。



#### 第 841-3 條

法院依第八百四十條第四項定區分地上權之期間，足以影響第三人之權利者，應併斟酌該第三人之利益。

#### 第 841-4 條

區分地上權依第八百四十條規定，以時價補償或延長期間，足以影響第三人之權利時，應對該第三人為相當之補償。補償之數額以協議定之；不能協議時，得聲請法院裁定之。

#### 第 841-5 條

同一土地有區分地上權與以使用收益為目的之物權同時存在者，其後設定物權之權利行使，不得妨害先設定之物權。

#### 第 841-6 條

區分地上權，除本節另有規定外，準用關於普通地上權之規定。

### 第 四 章（刪除）

#### 第 842 條

（刪除）

#### 第 843 條

（刪除）

#### 第 844 條

（刪除）

#### 第 845 條

（刪除）

#### 第 846 條

（刪除）

#### 第 847 條

（刪除）

#### 第 848 條

（刪除）

#### 第 849 條

（刪除）

#### 第 850 條

(刪除)

#### 第 四 章之一 農育權

##### 第 850-1 條

- 1 稱農育權者，謂在他人土地為農作、森林、養殖、畜牧、種植竹木或保育之權。
- 2 農育權之期限，不得逾二十年；逾二十年者，縮短為二十年。但以造林、保育為目的或法令另有規定者，不在此限。

##### 第 850-2 條

- 1 農育權未定有期限時，除以造林、保育為目的者外，當事人得隨時終止之。
- 2 前項終止，應於六個月前通知他方當事人。
- 3 第八百三十三條之一規定，於農育權以造林、保育為目的而未定有期限者準用之。

##### 第 850-3 條

- 1 農育權人得將其權利讓與他人或設定抵押權。但契約另有約定或另有習慣者，不在此限。
- 2 前項約定，非經登記不得對抗第三人。
- 3 農育權與其農育工作物不得分離而為讓與或設定其他權利。

##### 第 850-4 條

- 1 農育權有支付地租之約定者，農育權人因不可抗力致收益減少或全無時，得請求減免其地租或變更原約定土地使用之目的。
- 2 前項情形，農育權人不能依原約定目的使用者，當事人得終止之。
- 3 前項關於土地所有人得行使終止權之規定，於農育權無支付地租之約定者，準用之。

##### 第 850-5 條

- 1 農育權人不得將土地或農育工作物出租於他人。但農育工作物之出租另有習慣者，從其習慣。
- 2 農育權人違反前項規定者，土地所有人得終止農育權。

##### 第 850-6 條

- 1 農育權人應依設定之目的及約定之方法，為土地之使用收益；未約定使用方法者，應依土地之性質為之，並均應保持其生產力或得永續利用。
- 2 農育權人違反前項規定，經土地所有人阻止而仍繼續為之者，土地所有人得終止農育權。農育權經設定抵押權者，並應同時將該阻止之事實通知抵押權人。

##### 第 850-7 條

- 1 農育權消滅時，農育權人得取回其土地上之出產物及農育工作物。
- 2 第八百三十九條規定，於前項情形準用之。
- 3 第一項之出產物未及收穫而土地所有人又不願以時價購買者，農育權人得請求延長農育權期間至

出產物可收穫時為止，土地所有人不得拒絕。但延長之期限，不得逾六個月。

#### **第 850-8 條**

- 1 農育權人得為增加土地生產力或使用便利之特別改良。
- 2 農育權人將前項特別改良事項及費用數額，以書面通知土地所有人，土地所有人於收受通知後不即為反對之表示者，農育權人於農育權消滅時，得請求土地所有人返還特別改良費用。但以其現存之增價額為限。
- 3 前項請求權，因二年間不行使而消滅。

#### **第 850-9 條**

第八百三十四條、第八百三十五條第一項、第二項、第八百三十五條之一至第八百三十六條之一、第八百三十六條之二第二項規定，於農育權準用之。

### **第 五 章 不動產役權**

#### **第 851 條**

稱不動產役權者，謂以他人不動產供自己不動產通行、汲水、採光、眺望、電信或其他以特定便宜之用為目的之權。

#### **第 851-1 條**

同一不動產上有不動產役權與以使用收益為目的之物權同時存在者，其後設定物權之權利行使，不得妨害先設定之物權。

#### **第 852 條**

- 1 不動產役權因時效而取得者，以繼續並表見者為限。
- 2 前項情形，需役不動產為共有者，共有人中一人之行為，或對於共有人中一人之行為，為他共有之人之利益，亦生效力。
- 3 向行使不動產役權取得時效之各共有人為中斷時效之行為者，對全體共有人發生效力。

#### **第 853 條**

不動產役權不得由需役不動產分離而為讓與，或為其他權利之標的物。

#### **第 854 條**

不動產役權人因行使或維持其權利，得為必要之附隨行為。但應擇於供役不動產損害最少之處所及方法為之。

#### **第 855 條**

- 1 不動產役權人因行使權利而為設置者，有維持其設置之義務；其設置由供役不動產所有人提供者，亦同。
- 2 供役不動產所有人於無礙不動產役權行使之範圍內，得使用前項之設置，並應按其受益之程度，

分擔維持其設置之費用。

#### **第 855-1 條**

供役不動產所有人或不動產役權人因行使不動產役權之處所或方法有變更之必要，而不甚妨礙不動產役權人或供役不動產所有人權利之行使者，得以自己之費用，請求變更之。

#### **第 856 條**

需役不動產經分割者，其不動產役權為各部分之利益仍為存續。但不動產役權之行使，依其性質祇關於需役不動產之一部分者，僅就該部分仍為存續。

#### **第 857 條**

供役不動產經分割者，不動產役權就其各部分仍為存續。但不動產役權之行使，依其性質祇關於供役不動產之一部分者，僅對於該部分仍為存續。

#### **第 858 條**

（刪除）

#### **第 859 條**

- 1 不動產役權之全部或一部無存續之必要時，法院因供役不動產所有人之請求，得就其無存續必要之部分，宣告不動產役權消滅。
- 2 不動產役權因需役不動產滅失或不堪使用而消滅。

#### **第 859-1 條**

不動產役權消滅時，不動產役權人所為之設置，準用第八百三十九條規定。

#### **第 859-2 條**

第八百三十四條至第八百三十六條之三規定，於不動產役權準用之。

#### **第 859-3 條**

- 1 基於以使用收益為目的之物權或租賃關係而使用需役不動產者，亦得為該不動產設定不動產役權。
- 2 前項不動產役權，因以使用收益為目的之物權或租賃關係之消滅而消滅。

#### **第 859-4 條**

不動產役權，亦得就自己之不動產設定之。

#### **第 859-5 條**

第八百五十一條至第八百五十九條之二規定，於前二條準用之。

### **第 六 章 抵押權**

#### **第 一 節 普通抵押權**

### 第 860 條

稱普通抵押權者，謂債權人對於債務人或第三人不移轉占有而供其債權擔保之不動產，得就該不動產賣得價金優先受償之權。

### 第 861 條

- 1 抵押權所擔保者為原債權、利息、遲延利息、違約金及實行抵押權之費用。但契約另有約定者，不在此限。
- 2 得優先受償之利息、遲延利息、一年或不及一年定期給付之違約金債權，以於抵押權人實行抵押權聲請強制執行前五年內發生及於強制執行程序中發生者為限。

### 第 862 條

- 1 抵押權之效力，及於抵押物之從物與從權利。
- 2 第三人於抵押權設定前，就從物取得之權利，不受前項規定之影響。
- 3 以建築物為抵押者，其附加於該建築物而不具獨立性之部分，亦為抵押權效力所及。但其附加部分為獨立之物，如係於抵押權設定後附加者，準用第八百七十七條之規定。

### 第 862-1 條

- 1 抵押物滅失之殘餘物，仍為抵押權效力所及。抵押物之成分非依物之通常用法而分離成為獨立之動產者，亦同。
- 2 前項情形，抵押權人得請求占有該殘餘物或動產，並依質權之規定，行使其權利。

### 第 863 條

抵押權之效力，及於抵押物扣押後自抵押物分離，而得由抵押人收取之天然孳息。

### 第 864 條

抵押權之效力，及於抵押物扣押後抵押人就抵押物得收取之法定孳息。但抵押權人，非以扣押抵押物之事情，通知應清償法定孳息之義務人，不得與之對抗。

### 第 865 條

不動產所有人，因擔保數債權，就同一不動產，設定數抵押權者，其次序依登記之先後定之。

### 第 866 條

- 1 不動產所有人設定抵押權後，於同一不動產上，得設定地上權或其他以使用收益為目的之物權，或成立租賃關係。但其抵押權不因此而受影響。
- 2 前項情形，抵押權人實行抵押權受有影響者，法院得除去該權利或終止該租賃關係後拍賣之。
- 3 不動產所有人設定抵押權後，於同一不動產上，成立第一項以外之權利者，準用前項之規定。

### 第 867 條

不動產所有人設定抵押權後，得將不動產讓與他人。但其抵押權不因此而受影響。

### 第 868 條

抵押之不動產如經分割，或讓與其一部，或擔保一債權之數不動產而以其一讓與他人者，其抵押權不因此而受影響。

### 第 869 條

- 1 以抵押權擔保之債權，如經分割或讓與其一部者，其抵押權不因此而受影響。
- 2 前項規定，於債務分割或承擔其一部時適用之。

### 第 870 條

抵押權不得由債權分離而為讓與，或為其他債權之擔保。

### 第 870-1 條

- 1 同一抵押物有多數抵押權者，抵押權人得以下列方法調整其可優先受償之分配額。但他抵押權人之利益不受影響：
  - 一、為特定抵押權人之利益，讓與其抵押權之次序。
  - 二、為特定後次序抵押權人之利益，拋棄其抵押權之次序。
  - 三、為全體後次序抵押權人之利益，拋棄其抵押權之次序。
- 2 前項抵押權次序之讓與或拋棄，非經登記，不生效力。並應於登記前，通知債務人、抵押人及共同抵押人。
- 3 因第一項調整而受利益之抵押權人，亦得實行調整前次序在先之抵押權。
- 4 調整優先受償分配額時，其次序在先之抵押權所擔保之債權，如有第三人之不動產為同一債權之擔保者，在因調整後增加負擔之限度內，以該不動產為標的物之抵押權消滅。但經該第三人同意者，不在此限。

### 第 870-2 條

調整可優先受償分配額時，其次序在先之抵押權所擔保之債權有保證人者，於因調整後所失優先受償之利益限度內，保證人免其責任。但經該保證人同意調整者，不在此限。

### 第 871 條

- 1 抵押人之行為，足使抵押物之價值減少者，抵押權人得請求停止其行為。如有急迫之情事，抵押權人得自為必要之保全處分。
- 2 因前項請求或處分所生之費用，由抵押人負擔。其受償次序優先於各抵押權所擔保之債權。

### 第 872 條

- 1 抵押物之價值因可歸責於抵押人之事由致減少時，抵押權人得定相當期限，請求抵押人回復抵押物之原狀，或提出與減少價額相當之擔保。
- 2 抵押人不於前項所定期限內，履行抵押權人之請求時，抵押權人得定相當期限請求債務人提出與減少價額相當之擔保。屆期不提出者，抵押權人得請求清償其債權。



- 3 抵押人為債務人時，抵押權人得不再為前項請求，逕行請求清償其債權。
- 4 抵押物之價值因不可歸責於抵押人之事由致減少者，抵押權人僅於抵押人因此所受利益之限度內，請求提出擔保。

### 第 873 條

抵押權人，於債權已屆清償期，而未受清償者，得聲請法院，拍賣抵押物，就其賣得價金而受清償。

#### 第 873-1 條

- 1 約定於債權已屆清償期而未為清償時，抵押物之所有權移屬於抵押權人者，非經登記，不得對抗第三人。
- 2 抵押權人請求抵押人為抵押物所有權之移轉時，抵押物價值超過擔保債權部分，應返還抵押人；不足清償擔保債權者，仍得請求債務人清償。
- 3 抵押人在抵押物所有權移轉於抵押權人前，得清償抵押權擔保之債權，以消滅該抵押權。

#### 第 873-2 條

- 1 抵押權人實行抵押權者，該不動產上之抵押權，因抵押物之拍賣而消滅。
- 2 前項情形，抵押權所擔保之債權有未屆清償期者，於抵押物拍賣得受清償之範圍內，視為到期。
- 3 抵押權所擔保之債權未定清償期或清償期尚未屆至，而拍定人或承受抵押物之債權人聲明願在拍定或承受之抵押物價額範圍內清償債務，經抵押權人同意者，不適用前二項之規定。

### 第 874 條

抵押物賣得之價金，除法律另有規定外，按各抵押權成立之次序分配之。其次序相同者，依債權額比例分配之。

### 第 875 條

為同一債權之擔保，於數不動產上設定抵押權，而未限定各個不動產所負擔之金額者，抵押權人得就各個不動產賣得之價金，受債權全部或一部之清償。

#### 第 875-1 條

為同一債權之擔保，於數不動產上設定抵押權，抵押物全部或部分同時拍賣時，拍賣之抵押物中有為債務人所有者，抵押權人應先就該抵押物賣得之價金受償。

#### 第 875-2 條

- 1 為同一債權之擔保，於數不動產上設定抵押權者，各抵押物對債權分擔之金額，依下列規定計算之：
  - 一、未限定各個不動產所負擔之金額時，依各抵押物價值之比例。
  - 二、已限定各個不動產所負擔之金額時，依各抵押物所限定負擔金額之比例。
  - 三、僅限定部分不動產所負擔之金額時，依各抵押物所限定負擔金額與未限定負擔金額之各抵押

物價值之比例。

- 2 計算前項第二款、第三款分擔金額時，各抵押物所限定負擔金額較抵押物價值為高者，以抵押物之價值為準。

### 第 875-3 條

為同一債權之擔保，於數不動產上設定抵押權者，在抵押物全部或部分同時拍賣，而其賣得價金超過所擔保之債權額時，經拍賣之各抵押物對債權分擔金額之計算，準用前條之規定。

### 第 875-4 條

為同一債權之擔保，於數不動產上設定抵押權者，在各抵押物分別拍賣時，適用下列規定：

- 一、經拍賣之抵押物為債務人以外之第三人所有，而抵押權人就該抵押物賣得價金受償之債權額超過其分擔額時，該抵押物所有人就超過分擔額之範圍內，得請求其餘未拍賣之其他第三人償還其供擔保抵押物應分擔之部分，並對該第三人之抵押物，以其分擔額為限，承受抵押權人之權利。但不得有害於該抵押權人之利益。
- 二、經拍賣之抵押物為同一人所有，而抵押權人就該抵押物賣得價金受償之債權額超過其分擔額時，該抵押物之後次序抵押權人就超過分擔額之範圍內，對其餘未拍賣之同一人供擔保之抵押物，承受實行抵押權人之權利。但不得有害於該抵押權人之利益。

### 第 876 條

- 1 設定抵押權時，土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，而僅以土地或僅以建築物為抵押者，於抵押物拍賣時，視為已有地上權之設定，其地租、期間及範圍由當事人協議定之。不能協議者，得聲請法院以判決定之。
- 2 設定抵押權時，土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，而以土地及建築物為抵押者，如經拍賣，其土地與建築物之拍定人各異時，適用前項之規定。

### 第 877 條

- 1 土地所有人於設定抵押權後，在抵押之土地上營造建築物者，抵押權人於必要時，得於強制執行程序中聲請法院將其建築物與土地併付拍賣。但對於建築物之價金，無優先受清償之權。
- 2 前項規定，於第八百六十六條第二項及第三項之情形，如抵押之不動產上，有該權利人或經其同意使用之人之建築物者，準用之。

### 第 877-1 條

以建築物設定抵押權者，於法院拍賣抵押物時，其抵押物存在所必要之權利得讓與者，應併付拍賣。但抵押權人對於該權利賣得之價金，無優先受清償之權。

### 第 878 條

抵押權人於債權清償期屆滿後，為受清償，得訂立契約，取得抵押物之所有權，或用拍賣以外之方法，處分抵押物。但有害於其他抵押權人之利益者，不在此限。

## 第 879 條

- 1 為債務人設定抵押權之第三人，代為清償債務，或因抵押權人實行抵押權致失抵押物之所有權時，該第三人於其清償之限度內，承受債權人對於債務人之債權。但不得有害於債權人之利益。
- 2 債務人如有保證人時，保證人應分擔之部分，依保證人應負之履行責任與抵押物之價值或限定之金額比例定之。抵押物之擔保債權額少於抵押物之價值者，應以該債權額為準。
- 3 前項情形，抵押人就超過其分擔額之範圍，得請求保證人償還其應分擔部分。

### 第 879-1 條

第三人為債務人設定抵押權時，如債權人免除保證人之保證責任者，於前條第二項保證人應分擔部分之限度內，該部分抵押權消滅。

## 第 880 條

以抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人，於消滅時效完成後，五年間不實行其抵押權者，其抵押權消滅。

## 第 881 條

- 1 抵押權除法律另有規定外，因抵押物滅失而消滅。但抵押人因滅失得受賠償或其他利益者，不在此限。
- 2 抵押權人對於前項抵押人所得行使之賠償或其他請求權有權利質權，其次序與原抵押權同。
- 3 給付義務人因故意或重大過失向抵押人為給付者，對於抵押權人不生效力。
- 4 抵押物因毀損而得受之賠償或其他利益，準用前三項之規定。

## 第 二 節 最高限額抵押權

### 第 881-1 條

- 1 稱最高限額抵押權者，謂債務人或第三人提供其不動產為擔保，就債權人對債務人一定範圍內之不特定債權，在最高限額內設定之抵押權。
- 2 最高限額抵押權所擔保之債權，以由一定法律關係所生之債權或基於票據所生之權利為限。
- 3 基於票據所生之權利，除本於與債務人間依前項一定法律關係取得者外，如抵押權人係於債務人已停止支付、開始清算程序，或依破產法有和解、破產之聲請或有公司重整之聲請，而仍受讓票據者，不屬最高限額抵押權所擔保之債權。但抵押權人不知其情事而受讓者，不在此限。

### 第 881-2 條

- 1 最高限額抵押權人就已確定之原債權，僅得於其約定之最高限額範圍內，行使其權利。
- 2 前項債權之利息、遲延利息、違約金，與前項債權合計不逾最高限額範圍者，亦同。

### 第 881-3 條

- 1 原債權確定前，抵押權人與抵押人得約定變更第八百八十一條之一第二項所定債權之範圍或其債務人。

- 2 前項變更無須得後次序抵押權人或其他利害關係人同意。

#### **第 881-4 條**

- 1 最高限額抵押權得約定其所擔保原債權應確定之期日，並得於確定之期日前，約定變更之。
- 2 前項確定之期日，自抵押權設定時起，不得逾三十年。逾三十年者，縮短為三十年。
- 3 前項期限，當事人得更新之。

#### **第 881-5 條**

- 1 最高限額抵押權所擔保之原債權，未約定確定之期日者，抵押人或抵押權人得隨時請求確定其所擔保之原債權。
- 2 前項情形，除抵押人與抵押權人另有約定外，自請求之日起，經十五日為其確定期日。

#### **第 881-6 條**

- 1 最高限額抵押權所擔保之債權，於原債權確定前讓與他人者，其最高限額抵押權不隨同移轉。第三人為債務人清償債務者，亦同。
- 2 最高限額抵押權所擔保之債權，於原債權確定前經第三人承擔其債務，而債務人免其責任者，抵押權人就該承擔之部分，不得行使最高限額抵押權。

#### **第 881-7 條**

- 1 原債權確定前，最高限額抵押權之抵押權人或債務人為法人而有合併之情形者，抵押人得自知悉合併之日起十五日內，請求確定原債權。但自合併登記之日起已逾三十日，或抵押人為合併之當事人者，不在此限。
- 2 有前項之請求者，原債權於合併時確定。
- 3 合併後之法人，應於合併之日起十五日內通知抵押人，其未為通知致抵押人受損害者，應負賠償責任。
- 4 前三項之規定，於第三百零六條或法人分割之情形，準用之。

#### **第 881-8 條**

- 1 原債權確定前，抵押權人經抵押人之同意，得將最高限額抵押權之全部或分割其一部讓與他人。
- 2 原債權確定前，抵押權人經抵押人之同意，得使他人成為最高限額抵押權之共有人。

#### **第 881-9 條**

- 1 最高限額抵押權為數人共有者，各共有人按其債權額比例分配其得優先受償之價金。但共有人於原債權確定前，另有約定者，從其約定。
- 2 共有人得依前項按債權額比例分配之權利，非經共有人全體之同意，不得處分。但已有應有部分之約定者，不在此限。

#### **第 881-10 條**

為同一債權之擔保，於數不動產上設定最高限額抵押權者，如其擔保之原債權，僅其中一不動產

發生確定事由時，各最高限額抵押權所擔保之原債權均歸於確定。

#### 第 881-11 條

最高限額抵押權不因抵押權人、抵押人或債務人死亡而受影響。但經約定為原債權確定之事由者，不在此限。

#### 第 881-12 條

- 1 最高限額抵押權所擔保之原債權，除本節另有規定外，因下列事由之一而確定：
  - 一、約定之原債權定期日屆至者。
  - 二、擔保債權之範圍變更或因其他事由，致原債權不繼續發生者。
  - 三、擔保債權所由發生之法律關係經終止或因其他事由而消滅者。
  - 四、債權人拒絕繼續發生債權，債務人請求確定者。
  - 五、最高限額抵押權人聲請裁定拍賣抵押物，或依第八百七十三條之一之規定為抵押物所有權移轉之請求時，或依第八百七十八條規定訂立契約者。
  - 六、抵押物因他債權人聲請強制執行經法院查封，而為最高限額抵押權人所知悉，或經執行法院通知最高限額抵押權人者。但抵押物之查封經撤銷時，不在此限。
  - 七、債務人或抵押人經裁定宣告破產者。但其裁定經廢棄確定時，不在此限。
- 2 第八百八十一條之五第二項之規定，於前項第四款之情形，準用之。
- 3 第一項第六款但書及第七款但書之規定，於原債權確定後，已有第三人受讓擔保債權，或以該債權為標的物設定權利者，不適用之。

#### 第 881-13 條

最高限額抵押權所擔保之原債權確定事由發生後，債務人或抵押人得請求抵押權人結算實際發生之債權額，並得就該金額請求變更為普通抵押權之登記。但不得逾原約定最高限額之範圍。

#### 第 881-14 條

最高限額抵押權所擔保之原債權確定後，除本節另有規定外，其擔保效力不及於繼續發生之債權或取得之票據上之權利。

#### 第 881-15 條

最高限額抵押權所擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人於消滅時效完成後，五年間不實行其抵押權者，該債權不再屬於最高限額抵押權擔保之範圍。

#### 第 881-16 條

最高限額抵押權所擔保之原債權確定後，於實際債權額超過最高限額時，為債務人設定抵押權之第三人，或其他對該抵押權之存在有法律上利害關係之人，於清償最高限額為度之金額後，得請求塗銷其抵押權。

#### 第 881-17 條



最高限額抵押權，除第八百六十一條第二項、第八百六十九條第一項、第八百七十條、第八百七十條之一、第八百七十條之二、第八百八十條之規定外，準用關於普通抵押權之規定。

### 第 三 節 其他抵押權

#### 第 882 條

地上權、農育權及典權，均得為抵押權之標的物。

#### 第 883 條

普通抵押權及最高限額抵押權之規定，於前條抵押權及其他抵押權準用之。

## 第 七 章 質 權

### 第 一 節 動產質權

#### 第 884 條

稱動產質權者，謂債權人對於債務人或第三人移轉占有而供其債權擔保之動產，得就該動產賣得價金優先受償之權。

#### 第 885 條

- 1 質權之設定，因供擔保之動產移轉於債權人占有而生效力。
- 2 質權人不得使出質人或債務人代自己占有質物。

#### 第 886 條

動產之受質人占有動產，而受關於占有規定之保護者，縱出質人無處分其質物之權利，受質人仍取得其質權。

#### 第 887 條

- 1 質權所擔保者為原債權、利息、遲延利息、違約金、保存質物之費用、實行質權之費用及因質物隱有瑕疵而生之損害賠償。但契約另有約定者，不在此限。
- 2 前項保存質物之費用，以避免質物價值減損所必要者為限。

#### 第 888 條

- 1 質權人應以善良管理人之注意，保管質物。
- 2 質權人非經出質人之同意，不得使用或出租其質物。但為保存其物之必要而使用者，不在此限。

#### 第 889 條

質權人得收取質物所生之孳息。但契約另有約定者，不在此限。

#### 第 890 條

- 1 質權人有收取質物所生孳息之權利者，應以對於自己財產同一之注意收取孳息，並為計算。



- 2 前項孳息，先抵充費用，次抵原債權之利息，次抵原債權。
- 3 孳息如須變價始得抵充者，其變價方法準用實行質權之規定。

#### **第 891 條**

質權人於質權存續中，得以自己之責任，將質物轉質於第三人。其因轉質所受不可抗力之損失，亦應負責。

#### **第 892 條**

- 1 因質物有腐壞之虞，或其價值顯有減少，足以害及質權人之權利者，質權人得拍賣質物，以其賣得價金，代充質物。
- 2 前項情形，如經出質人之請求，質權人應將價金提存於法院。質權人屆債權清償期而未受清償者，得就提存物實行其質權。

#### **第 893 條**

- 1 質權人於債權已屆清償期，而未受清償者，得拍賣質物，就其賣得價金而受清償。
- 2 約定於債權已屆清償期而未為清償時，質物之所有權移屬於質權人者，準用第八百七十三條之一之規定。

#### **第 894 條**

前二條情形質權人應於拍賣前，通知出質人。但不能通知者，不在此限。

#### **第 895 條**

第八百七十八條之規定，於動產質權準用之。

#### **第 896 條**

動產質權所擔保之債權消滅時，質權人應將質物返還於有受領權之人。

#### **第 897 條**

動產質權，因質權人將質物返還於出質人或交付於債務人而消滅。返還或交付質物時，為質權繼續存在之保留者，其保留無效。

#### **第 898 條**

質權人喪失其質物之占有，於二年內未請求返還者，其動產質權消滅。

#### **第 899 條**

- 1 動產質權，因質物滅失而消滅。但出質人因滅失得受賠償或其他利益者，不在此限。
- 2 質權人對於前項出質人所得行使之賠償或其他請求權仍有質權，其次序與原質權同。
- 3 給付義務人因故意或重大過失向出質人為給付者，對於質權人不生效力。
- 4 前項情形，質權人得請求出質人交付其給付物或提存其給付之金錢。
- 5 質物因毀損而得受之賠償或其他利益，準用前四項之規定。

### 第 899-1 條

- 1 債務人或第三人得提供其動產為擔保，就債權人對債務人一定範圍內之不特定債權，在最高限額內，設定最高限額質權。
- 2 前項質權之設定，除移轉動產之占有外，並應以書面為之。
- 3 關於最高限額抵押權及第八百八十四條至前條之規定，於最高限額質權準用之。

### 第 899-2 條

- 1 質權人係經許可以受質為營業者，僅得就質物行使其權利。出質人未於取贖期間屆滿後五日內取贖其質物時，質權人取得質物之所有權，其所擔保之債權同時消滅。
- 2 前項質權，不適用第八百八十九條至第八百九十五條、第八百九十九條、第八百九十九條之一之規定。

## 第 二 節 權利質權

### 第 900 條

稱權利質權者，謂以可讓與之債權或其他權利為標的物之質權。

### 第 901 條

權利質權，除本節有規定外，準用關於動產質權之規定。

### 第 902 條

權利質權之設定，除依本節規定外，並應依關於其權利讓與之規定為之。

### 第 903 條

為質權標的物之權利，非經質權人之同意，出質人不得以法律行為，使其消滅或變更。

### 第 904 條

- 1 以債權為標的物之質權，其設定應以書面為之。
- 2 前項債權有證書者，出質人有交付之義務。

### 第 905 條

- 1 為質權標的物之債權，以金錢給付為內容，而其清償期先於其所擔保債權之清償期者，質權人得請求債務人提存之，並對提存物行使其質權。
- 2 為質權標的物之債權，以金錢給付為內容，而其清償期後於其所擔保債權之清償期者，質權人於其清償期屆至時，得就擔保之債權額，為給付之請求。

### 第 906 條

為質權標的物之債權，以金錢以外之動產給付為內容者，於其清償期屆至時，質權人得請求債務人給付之，並對該給付物有質權。

### 第 906-1 條

- 1 為質權標之物之債權，以不動產物權之設定或移轉為給付內容者，於其清償期屆至時，質權人得請求債務人將該不動產物權設定或移轉於出質人，並對該不動產物權有抵押權。
- 2 前項抵押權應於不動產物權設定或移轉於出質人時，一併登記。

### 第 906-2 條

質權人於所擔保債權清償期屆至而未受清償時，除依前三條之規定外，亦得依第八百九十三條第一項或第八百九十五條之規定實行其質權。

### 第 906-3 條

為質權標之物之債權，如得因一定權利之行使而使其清償期屆至者，質權人於所擔保債權清償期屆至而未受清償時，亦得行使該權利。

### 第 906-4 條

債務人依第九百零五條第一項、第九百零六條、第九百零六條之一為提存或給付時，質權人應通知出質人，但無庸得其同意。

### 第 907 條

為質權標之物之債權，其債務人受質權設定之通知者，如向出質人或質權人一方為清償時，應得他方之同意。他方不同意時，債務人應提存其為清償之給付物。

### 第 907-1 條

為質權標之物之債權，其債務人於受質權設定之通知後，對出質人取得債權者，不得以該債權與為質權標之物之債權主張抵銷。

### 第 908 條

- 1 質權以未記載權利人之有價證券為標之物者，因交付其證券於質權人，而生設定質權之效力。以其他之有價證券為標之物者，並應依背書方法為之。
- 2 前項背書，得記載設定質權之意旨。

### 第 909 條

- 1 質權以未記載權利人之有價證券、票據、或其他依背書而讓與之有價證券為標之物者，其所擔保之債權，縱未屆清償期，質權人仍得收取證券上應受之給付。如有使證券清償期屆至之必要者，並有為通知或依其他方法使其屆至之權利。債務人亦僅得向質權人為給付。
- 2 前項收取之給付，適用第九百零五條第一項或第九百零六條之規定。
- 3 第九百零六條之二及第九百零六條之三之規定，於以證券為標之物之質權，準用之。

### 第 910 條

- 1 質權以有價證券為標之物者，其附屬於該證券之利息證券、定期金證券或其他附屬證券，以已交

付於質權人者為限，亦為質權效力所及。

- 2 附屬之證券，係於質權設定後發行者，除另有約定外，質權人得請求發行人或出質人交付之。

## **第 八 章 典 權**

### **第 911 條**

稱典權者，謂支付典價在他人之不動產為使用、收益，於他人不回贖時，取得該不動產所有權之權。

### **第 912 條**

典權約定期限不得逾三十年。逾三十年者縮短為三十年。

### **第 913 條**

- 1 典權之約定期限不滿十五年者，不得附有到期不贖即作絕賣之條款。
- 2 典權附有絕賣條款者，出典人於典期屆滿不以原典價回贖時，典權人即取得典物所有權。
- 3 絕賣條款非經登記，不得對抗第三人。

### **第 914 條**

（刪除）

### **第 915 條**

- 1 典權存續中，典權人得將典物轉典或出租於他人。但另有約定或另有習慣者，依其約定或習慣。
- 2 典權定有期限者，其轉典或租賃之期限，不得逾原典權之期限，未定期限者，其轉典或租賃，不得定有期限。
- 3 轉典之典價，不得超過原典價。
- 4 土地及其土地上之建築物同屬一人所有，而為同一人設定典權者，典權人就該典物不得分離而為轉典或就其典權分離而為處分。

### **第 916 條**

典權人對於典物因轉典或出租所受之損害，負賠償責任。

### **第 917 條**

- 1 典權人得將典權讓與他人或設定抵押權。
- 2 典物為土地，典權人在其上有建築物者，其典權與建築物，不得分離而為讓與或其他處分。

### **第 917-1 條**

- 1 典權人應依典物之性質為使用收益，並應保持其得永續利用。
- 2 典權人違反前項規定，經出典人阻止而仍繼續為之者，出典人得回贖其典物。典權經設定抵押權者，並應同時將該阻止之事實通知抵押權人。

### 第 918 條

出典人設定典權後，得將典物讓與他人。但典權不因此而受影響。

### 第 919 條

- 1 出典人將典物出賣於他人時，典權人有以相同條件留買之權。
- 2 前項情形，出典人應以書面通知典權人。典權人於收受出賣通知後十日內不以書面表示依相同條件留買者，其留買權視為拋棄。
- 3 出典人違反前項通知之規定而將所有權移轉者，其移轉不得對抗典權人。

### 第 920 條

- 1 典權存續中，典物因不可抗力致全部或一部滅失者，就其滅失之部分，典權與回贖權，均歸消滅。
- 2 前項情形，出典人就典物之餘存部分，為回贖時，得由原典價扣除滅失部分之典價。其滅失部分之典價，依滅失時滅失部分之價值與滅失時典物之價值比例計算之。

### 第 921 條

典權存續中，典物因不可抗力致全部或一部滅失者，除經出典人同意外，典權人僅得於滅失時滅失部分之價值限度內為重建或修繕。原典權對於重建之物，視為繼續存在。

### 第 922 條

典權存續中，因典權人之過失，致典物全部或一部滅失者，典權人於典價額限度內，負其責任。但因故意或重大過失，致滅失者，除將典價抵償損害外，如有不足，仍應賠償。

### 第 922-1 條

因典物滅失受賠償而重建者，原典權對於重建之物，視為繼續存在。

### 第 923 條

- 1 典權定有期限者，於期限屆滿後，出典人得以原典價回贖典物。
- 2 出典人於典期屆滿後，經過二年，不以原典價回贖者，典權人即取得典物所有權。

### 第 924 條

典權未定期限者，出典人得隨時以原典價回贖典物。但自出典後經過三十年不回贖者，典權人即取得典物所有權。

### 第 924-1 條

- 1 經轉典之典物，出典人向典權人為回贖之意思表示時，典權人不於相當期間向轉典權人回贖並塗銷轉典權登記者，出典人得於原典價範圍內，以最後轉典價逕向最後轉典權人回贖典物。
- 2 前項情形，轉典價低於原典價者，典權人或轉典權人得向出典人請求原典價與轉典價間之差額。出典人並得為各該請求權人提存其差額。
- 3 前二項規定，於下列情形亦適用之：

- 一、典權人預示拒絕塗銷轉典權登記。
- 二、典權人行蹤不明或有其他情形致出典人不能為回贖之意思表示。

### 第 924-2 條

- 1 土地及其土地上之建築物同屬一人所有，而僅以土地設定典權者，典權人與建築物所有人間，推定在典權或建築物存續中，有租賃關係存在；其僅以建築物設定典權者，典權人與土地所有人間，推定在典權存續中，有租賃關係存在；其分別設定典權者，典權人相互間，推定在典權均存續中，有租賃關係存在。
- 2 前項情形，其租金數額當事人不能協議時，得請求法院以判決定之。
- 3 依第一項設定典權者，於典權人依第九百十三條第二項、第九百二十三條第二項、第九百二十四條規定取得典物所有權，致土地與建築物各異其所有人時，準用第八百三十八條之一規定。

### 第 925 條

出典人之回贖，應於六個月前通知典權人。

### 第 926 條

- 1 出典人於典權存續中，表示讓與其典物之所有權於典權人者，典權人得按時價找貼，取得典物所有權。
- 2 前項找貼，以一次為限。

### 第 927 條

- 1 典權人因支付有益費用，使典物價值增加，或依第九百二十一條規定，重建或修繕者，於典物回贖時，得於現存利益之限度內，請求償還。
- 2 第八百三十九條規定，於典物回贖時準用之。
- 3 典物為土地，出典人同意典權人在其上營造建築物者，除另有約定外，於典物回贖時，應按該建築物之時價補償之。出典人不願補償者，於回贖時視為已有地上權之設定。
- 4 出典人願依前項規定為補償而就時價不能協議時，得聲請法院裁定之；其不願依裁定之時價補償者，於回贖時亦視為已有地上權之設定。
- 5 前二項視為已有地上權設定之情形，其地租、期間及範圍，當事人不能協議時，得請求法院以判決定之。

## 第 九 章 留置權

### 第 928 條

- 1 稱留置權者，謂債權人占有他人之動產，而其債權之發生與該動產有牽連關係，於債權已屆清償期未受清償時，得留置該動產之權。
- 2 債權人因侵權行為或其他不法之原因而占有動產者，不適用前項之規定。其占有之始明知或因重大過失而不知該動產非為債務人所有者，亦同。



### 第 929 條

商人間因營業關係而占有之動產，與其因營業關係所生之債權，視為有前條所定之牽連關係。

### 第 930 條

動產之留置，違反公共秩序或善良風俗者，不得為之。其與債權人應負擔之義務或與債權人債務人間之約定相牴觸者，亦同。

### 第 931 條

- 1 債務人無支付能力時，債權人縱於其債權未屆清償期前，亦有留置權。
- 2 債務人於動產交付後，成為無支付能力，或其無支付能力於交付後始為債權人所知者，其動產之留置，縱有前條所定之牴觸情形，債權人仍得行使留置權。

### 第 932 條

債權人於其債權未受全部清償前，得就留置物之全部，行使其留置權。但留置物為可分者，僅得依其債權與留置物價值之比例行使之。

### 第 932-1 條

留置物存有所有權以外之物權者，該物權人不得以之對抗善意之留置權人。

### 第 933 條

第八百八十八條至第八百九十條及第八百九十二條之規定，於留置權準用之。

### 第 934 條

債權人因保管留置物所支出之必要費用，得向其物之所有人，請求償還。

### 第 935 條

（刪除）

### 第 936 條

- 1 債權人於其債權已屆清償期而未受清償者，得定一個月以上之相當期限，通知債務人，聲明如不於其期限內為清償時，即就其留置物取償；留置物為第三人所有或存有其他物權而為債權人所知者，應併通知之。
- 2 債務人或留置物所有人不於前項期限內為清償者，債權人得準用關於實行質權之規定，就留置物賣得之價金優先受償，或取得其所有權。
- 3 不能為第一項之通知者，於債權清償期屆至後，經過六個月仍未受清償時，債權人亦得行使前項所定之權利。

### 第 937 條

- 1 債務人或留置物所有人為債務之清償，已提出相當之擔保者，債權人之留置權消滅。
- 2 第八百九十七條至第八百九十九條之規定，於留置權準用之。

## 第 938 條

(刪除)

## 第 939 條

本章留置權之規定，於其他留置權準用之。但其他留置權另有規定者，從其規定。

## 第 十 章 占 有

## 第 940 條

對於物有事實上管領之力者，為占有人。

## 第 941 條

地上權人、農育權人、典權人、質權人、承租人、受寄人，或基於其他類似之法律關係，對於他人之物為占有者，該他人為間接占有人。

## 第 942 條

受僱人、學徒、家屬或基於其他類似之關係，受他人之指示，而對於物有管領之力者，僅該他人為占有人。

## 第 943 條

- 1 占有人於占有物上行使之權利，推定其適法有此權利。
- 2 前項推定，於下列情形不適用之：
  - 一、占有已登記之不動產而行使物權。
  - 二、行使所有權以外之權利者，對使其占有之人。

## 第 944 條

- 1 占有人推定其為以所有之意思，善意、和平、公然及無過失占有。
- 2 經證明前後兩時為占有者，推定前後兩時之間，繼續占有。

## 第 945 條

- 1 占有依其所由發生之事實之性質，無所有之意思者，其占有人對於使其占有之人表示所有之意思時起，為以所有之意思而占有。其因新事實變為以所有之意思占有者，亦同。
- 2 使其占有之人非所有人，而占有人於為前項表示時已知占有物之所有人者，其表示並應向該所有人為之。
- 3 前二項規定，於占有人以所有之意思占有變為以其他意思而占有，或以其他意思之占有變為以不同之其他意思而占有者，準用之。

## 第 946 條

- 1 占有之移轉，因占有物之交付而生效力。
- 2 前項移轉，準用第七百六十一條之規定。

### 第 947 條

- 1 占有之繼承人或受讓人，得就自己之占有或將自己之占有與其前占有人之占有合併，而為主張。
- 2 合併前占有人之占有而為主張者，並應承繼其瑕疵。

### 第 948 條

- 1 以動產所有權，或其他物權之移轉或設定為目的，而善意受讓該動產之占有者，縱其讓與人無讓與之權利，其占有仍受法律之保護。但受讓人明知或因重大過失而不知讓與人無讓與之權利者，不在此限。
- 2 動產占有之受讓，係依第七百六十一條第二項規定為之者，以受讓人受現實交付且交付時善意為限，始受前項規定之保護。

### 第 949 條

- 1 占有物如係盜賊、遺失物或其他非基於原占有人之意思而喪失其占有者，原占有人自喪失占有之時起二年以內，得向善意受讓之現占有人請求回復其物。
- 2 依前項規定回復其物者，自喪失其占有時起，回復其原來之權利。

### 第 950 條

盜賊、遺失物或其他非基於原占有人之意思而喪失其占有之物，如現占有人由公開交易場所，或由販賣與其物同種之物之商人，以善意買得者，非償還其支出之價金，不得回復其物。

### 第 951 條

盜賊、遺失物或其他非基於原占有人之意思而喪失其占有之物，如係金錢或未記載權利人之有價證券，不得向其善意受讓之現占有人請求回復。

### 第 951-1 條

第九百四十九條及第九百五十條規定，於原占有人為惡意占有者，不適用之。

### 第 952 條

善意占有人於推定其為適法所有之權利範圍內，得為占有物之使用、收益。

### 第 953 條

善意占有人就占有物之滅失或毀損，如係因可歸責於自己之事由所致者，對於回復請求人僅以滅失或毀損所受之利益為限，負賠償之責。

### 第 954 條

善意占有人因保存占有物所支出之必要費用，得向回復請求人請求償還。但已就占有物取得孳息者，不得請求償還通常必要費用。

### 第 955 條

善意占有人，因改良占有物所支出之有益費用，於其占有物現存之增加價值限度內，得向回復請

求人，請求償還。

#### 第 956 條

惡意占有人或無所有意思之占有人，就占有物之滅失或毀損，如係因可歸責於自己之事由所致者，對於回復請求人，負賠償之責。

#### 第 957 條

惡意占有人，因保存占有物所支出之必要費用，對於回復請求人，得依關於無因管理之規定，請求償還。

#### 第 958 條

惡意占有人，負返還孳息之義務。其孳息如已消費，或因其過失而毀損，或怠於收取者，負償還其孳息價金之義務。

#### 第 959 條

- 1 善意占有人自確知其無占有本權時起，為惡意占有人。
- 2 善意占有人於本權訴訟敗訴時，自訴狀送達之日起，視為惡意占有人。

#### 第 960 條

- 1 占有人，對於侵奪或妨害其占有之行為，得以己力防禦之。
- 2 占有物被侵奪者，如係不動產，占有人得於侵奪後，即時排除加害人而取回之；如係動產，占有人得就地或追蹤向加害人取回之。

#### 第 961 條

依第九百四十二條所定對於物有管領力之人，亦得行使前條所定占有人之權利。

#### 第 962 條

占有人，其占有被侵奪者，得請求返還其占有物；占有被妨害者，得請求除去其妨害；占有有被妨害之虞者，得請求防止其妨害。

#### 第 963 條

前條請求權，自侵奪或妨害占有或危險發生後，一年間不行使而消滅。

#### 第 963-1 條

- 1 數人共同占有一物時，各占有人得就占有物之全部，行使第九百六十條或第九百六十二條之權利。
- 2 依前項規定，取回或返還之占有物，仍為占有人全體占有。

#### 第 964 條

占有，因占有人喪失其對於物之事實上管領力而消滅。但其管領力僅一時不能實行者，不在此限。

#### 第 965 條

數人共同占有一物時，各占有人就其占有物使用之範圍，不得互相請求占有之保護。

#### 第 966 條

- 1 財產權，不因物之占有而成立者，行使其財產權之人，為準占有人。
- 2 本章關於占有之規定，於前項準占有準用之。

### 第 四 編 親 屬

#### 第 一 章 通 則

#### 第 967 條

- 1 稱直系血親者，謂己身所從出或從己身所出之血親。
- 2 稱旁系血親者，謂非直系血親，而與己身出於同源之血親。

#### 第 968 條

血親親等之計算，直系血親，從己身上下數，以一世為一親等；旁系血親，從己身數至同源之直系血親，再由同源之直系血親，數至與之計算親等之血親，以其總世數為親等之數。

#### 第 969 條

稱姻親者，謂血親之配偶、配偶之血親及配偶之血親之配偶。

#### 第 970 條

姻親之親系及親等之計算如左：

- 一、血親之配偶，從其配偶之親系及親等。
- 二、配偶之血親，從其與配偶之親系及親等。
- 三、配偶之血親之配偶，從其與配偶之親系及親等。

#### 第 971 條

姻親關係，因離婚而消滅；結婚經撤銷者亦同。

### 第 二 章 婚 姻

#### 第 一 節 婚 約

#### 第 972 條

婚約，應由男女當事人自行訂定。

#### 第 973 條

男女未滿十七歲者，不得訂定婚約。

#### 第 974 條

未成年人訂定婚約，應得法定代理人之同意。

### 第 975 條

婚約，不得請求強迫履行。

### 第 976 條

- 1 婚約當事人之一方，有下列情形之一者，他方得解除婚約：
  - 一、婚約訂定後，再與他人訂定婚約或結婚。
  - 二、故違結婚期約。
  - 三、生死不明已滿一年。
  - 四、有重大不治之病。
  - 五、婚約訂定後與他人合意性交。
  - 六、婚約訂定後受徒刑之宣告。
  - 七、有其他重大事由。
- 2 依前項規定解除婚約者，如事實上不能向他方為解除之意思表示時，無須為意思表示，自得為解除時起，不受婚約之拘束。

### 第 977 條

- 1 依前條之規定，婚約解除時，無過失之一方，得向有過失之他方，請求賠償其因此所受之損害。
- 2 前項情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額。
- 3 前項請求權不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

### 第 978 條

婚約當事人之一方，無第九百七十六條之理由而違反婚約者，對於他方因此所受之損害，應負賠償之責。

### 第 979 條

- 1 前條情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額。但以受害人無過失者為限。
- 2 前項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾或已起訴者，不在此限。

### 第 979-1 條

因訂定婚約而為贈與者，婚約無效、解除或撤銷時，當事人之一方，得請求他方返還贈與物。

### 第 979-2 條

第九百七十七條至第九百七十九條之一所規定之請求權，因二年間不行使而消滅。

## 第 二 節 結 婚

### 第 980 條

男女未滿十八歲者，不得結婚。

### 第 981 條



(刪除)

#### 第 982 條

結婚應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記。

#### 第 983 條

- 1 與左列親屬，不得結婚：
  - 一、直系血親及直系姻親。
  - 二、旁系血親在六親等以內者。但因收養而成立之四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限。
  - 三、旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。
- 2 前項直系姻親結婚之限制，於姻親關係消滅後，亦適用之。
- 3 第一項直系血親及直系姻親結婚之限制，於因收養而成立之直系親屬間，在收養關係終止後，亦適用之。

#### 第 984 條

監護人與受監護人，於監護關係存續中，不得結婚。但經受監護人父母之同意者，不在此限。

#### 第 985 條

- 1 有配偶者，不得重婚。
- 2 一人不得同時與二人以上結婚。

#### 第 986 條

(刪除)

#### 第 987 條

(刪除)

#### 第 988 條

結婚有下列情形之一者，無效：

- 一、不具備第九百八十二條之方式。
- 二、違反第九百八十三條規定。
- 三、違反第九百八十五條規定。但重婚之雙方當事人因善意且無過失信賴一方前婚姻消滅之兩願離婚登記或離婚確定判決而結婚者，不在此限。

#### 第 988-1 條

- 1 前條第三款但書之情形，前婚姻自後婚姻成立之日起視為消滅。
- 2 前婚姻視為消滅之效力，除法律另有規定外，準用離婚之效力。但剩餘財產已為分配或協議者，仍依原分配或協議定之，不得另行主張。

- 3 依第一項規定前婚姻視為消滅者，其剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知有剩餘財產之差額時起，二年間不行使而消滅。自撤銷兩願離婚登記或廢棄離婚判決確定時起，逾五年者，亦同。
- 4 前婚姻依第一項規定視為消滅者，無過失之前婚配偶得向他方請求賠償。
- 5 前項情形，雖非財產上之損害，前婚配偶亦得請求賠償相當之金額。
- 6 前項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾或已起訴者，不在此限。

#### **第 989 條**

結婚違反第九百八十條之規定者，當事人或其法定代理人得向法院請求撤銷之。但當事人已達該條所定年齡或已懷胎者，不得請求撤銷。

#### **第 990 條**

（刪除）

#### **第 991 條**

結婚違反第九百八十四條之規定者，受監護人或其最近親屬得向法院請求撤銷之。但結婚已逾一年者，不得請求撤銷。

#### **第 992 條**

（刪除）

#### **第 993 條**

（刪除）

#### **第 994 條**

（刪除）

#### **第 995 條**

當事人之一方，於結婚時不能人道而不能治者，他方得向法院請求撤銷之。但自知悉其不能治之時起已逾三年者，不得請求撤銷。

#### **第 996 條**

當事人之一方，於結婚時係在無意識或精神錯亂中者，得於常態回復後六個月內向法院請求撤銷之。

#### **第 997 條**

因被詐欺或被脅迫而結婚者，得於發見詐欺或脅迫終止後，六個月內向法院請求撤銷之。

#### **第 998 條**

結婚撤銷之效力，不溯及既往。

#### **第 999 條**

- 1 當事人之一方，因結婚無效或被撤銷而受有損害者，得向他方請求賠償。但他方無過失者，不在此限。
- 2 前項情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額。但以受害人無過失者為限。
- 3 前項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾或已起訴者，不在此限。

#### 第 999-1 條

- 1 第一千零五十七條及第一千零五十八條之規定，於結婚無效時準用之。
- 2 第一千零五十五條、第一千零五十五條之一、第一千零五十五條之二、第一千零五十七條及第一千零五十八條之規定，於結婚經撤銷時準用之。

### 第 三 節 婚姻之普通效力

#### 第 1000 條

- 1 夫妻各保有其本姓。但得書面約定以其本姓冠以配偶之姓，並向戶政機關登記。
- 2 冠姓之一方得隨時回復其本姓。但於同一婚姻關係存續中以一次為限。

#### 第 1001 條

夫妻互負同居之義務。但有不能同居之正當理由者，不在此限。

#### 第 1002 條

- 1 夫妻之住所，由雙方共同協議之；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之。
- 2 法院為前項裁定前，以夫妻共同戶籍地推定為其住所。

#### 第 1003 條

- 1 夫妻於日常家務，互為代理人。
- 2 夫妻之一方濫用前項代理權時，他方得限制之。但不得對抗善意第三人。

#### 第 1003-1 條

- 1 家庭生活費用，除法律或契約另有約定外，由夫妻各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之。
- 2 因前項費用所生之債務，由夫妻負連帶責任。

### 第 四 節 夫妻財產制

#### 第 一 款 通則

#### 第 1004 條

夫妻得於結婚前或結婚後，以契約就本法所定之約定財產制中，選擇其一，為其夫妻財產制。

#### 第 1005 條

夫妻未以契約訂立夫妻財產制者，除本法另有規定外，以法定財產制，為其夫妻財產制。

## 第 1006 條

(刪除)

## 第 1007 條

夫妻財產制契約之訂立、變更或廢止，應以書面為之。

## 第 1008 條

- 1 夫妻財產制契約之訂立、變更或廢止，非經登記，不得以之對抗第三人。
- 2 前項夫妻財產制契約之登記，不影響依其他法律所為財產權登記之效力。
- 3 第一項之登記，另以法律定之。

## 第 1008-1 條

前二條之規定，於有關夫妻財產之其他約定準用之。

## 第 1009 條

(刪除)

## 第 1010 條

- 1 夫妻之一方有左列各款情形之一時，法院因他方之請求，得宣告改用分別財產制：
  - 一、依法應給付家庭生活費用而不給付時。
  - 二、夫或妻之財產不足清償其債務時。
  - 三、依法應得他方同意所為之財產處分，他方無正當理由拒絕同意時。
  - 四、有管理權之一方對於共同財產之管理顯有不當，經他方請求改善而不改善時。
  - 五、因不當減少其婚後財產，而對他方剩餘財產分配請求權有侵害之虞時。
  - 六、有其他重大事由時。
- 2 夫妻之總財產不足清償總債務或夫妻難於維持共同生活，不同居已達六個月以上時，前項規定於夫妻均適用之。

## 第 1011 條

(刪除)

## 第 1012 條

夫妻於婚姻關係存續中，得以契約廢止其財產契約，或改用他種約定財產制。

## 第 1013 條

(刪除)

## 第 1014 條

(刪除)

**第 1015 條**

(刪除)

**第 二 款 法定財產制**

**第 1016 條**

(刪除)

**第 1017 條**

- 1 夫或妻之財產分為婚前財產與婚後財產，由夫妻各自所有。不能證明為婚前或婚後財產者，推定為婚後財產；不能證明為夫或妻所有之財產，推定為夫妻共有。
- 2 夫或妻婚前財產，於婚姻關係存續中所生之孳息，視為婚後財產。
- 3 夫妻以契約訂立夫妻財產制後，於婚姻關係存續中改用法定財產制者，其改用前之財產視為婚前財產。

**第 1018 條**

夫或妻各自管理、使用、收益及處分其財產。

**第 1018-1 條**

夫妻於家庭生活費用外，得協議一定數額之金錢，供夫或妻自由處分。

**第 1019 條**

(刪除)

**第 1020 條**

(刪除)

**第 1020-1 條**

- 1 夫或妻於婚姻關係存續中就其婚後財產所為之無償行為，有害及法定財產制關係消滅後他方之剩餘財產分配請求權者，他方得聲請法院撤銷之。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。
- 2 夫或妻於婚姻關係存續中就其婚後財產所為之有償行為，於行為時明知有損於法定財產制關係消滅後他方之剩餘財產分配請求權者，以受益人受益時亦知其情事者為限，他方得聲請法院撤銷之。

**第 1020-2 條**

前條撤銷權，自夫或妻之一方知有撤銷原因時起，六個月間不行使，或自行為時起經過一年而消滅。

**第 1021 條**

(刪除)

**第 1022 條**

夫妻就其婚後財產，互負報告之義務。

#### 第 1023 條

- 1 夫妻各自對其債務負清償之責。
- 2 夫妻之一方以自己財產清償他方之債務時，雖於婚姻關係存續中，亦得請求償還。

#### 第 1024 條

（刪除）

#### 第 1025 條

（刪除）

#### 第 1026 條

（刪除）

#### 第 1027 條

（刪除）

#### 第 1028 條

（刪除）

#### 第 1029 條

（刪除）

#### 第 1030 條

（刪除）

#### 第 1030-1 條

- 1 法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：  
一、因繼承或其他無償取得之財產。  
二、慰撫金。
- 2 夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額。
- 3 法院為前項裁判時，應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素。
- 4 第一項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。
- 5 第一項剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知有剩餘財產之差額時起，二年間不行使而消滅。自法定財產制關係消滅時起，逾五年者，亦同。



### 第 1030-2 條

- 1 夫或妻之一方以其婚後財產清償其婚前所負債務，或以其婚前財產清償婚姻關係存續中所負債務，除已補償者外，於法定財產制關係消滅時，應分別納入現存之婚後財產或婚姻關係存續中所負債務計算。
- 2 夫或妻之一方以其前條第一項但書之財產清償婚姻關係存續中所負債務者，適用前項之規定。

### 第 1030-3 條

- 1 夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。
- 2 前項情形，分配權利人於義務人不足清償其應得之分配額時，得就其不足額，對受領之第三人於其所受利益內請求返還。但受領為有償者，以顯不相當對價取得者為限。
- 3 前項對第三人之請求權，於知悉其分配權利受侵害時起二年間不行使而消滅。自法定財產制關係消滅時起，逾五年者，亦同。

### 第 1030-4 條

- 1 夫妻現存之婚後財產，其價值計算以法定財產制關係消滅時為準。但夫妻因判決而離婚者，以起訴時為準。
- 2 依前條應追加計算之婚後財產，其價值計算以處分時為準。

## 第 三 款 約定財產制

### 第 一 目 共同財產制

#### 第 1031 條

夫妻之財產及所得，除特有財產外，合併為共同財產，屬於夫妻公同共有。

#### 第 1031-1 條

- 1 左列財產為特有財產：
  - 一、專供夫或妻個人使用之物。
  - 二、夫或妻職業上必需之物。
  - 三、夫或妻所受之贈物，經贈與人以書面聲明為其特有財產者。
- 2 前項所定之特有財產，適用關於分別財產制之規定。

#### 第 1032 條

- 1 共同財產，由夫妻共同管理。但約定由一方管理者，從其約定。
- 2 共同財產之管理費用，由共同財產負擔。

#### 第 1033 條

- 1 夫妻之一方，對於共同財產為處分時，應得他方之同意。

- 2 前項同意之欠缺，不得對抗第三人。但第三人已知或可得而知其欠缺，或依情形，可認為該財產屬於共同財產者，不在此限。

#### 第 1034 條

夫或妻結婚前或婚姻關係存續中所負之債務，應由共同財產，並各就其特有財產負清償責任。

#### 第 1035 條

（刪除）

#### 第 1036 條

（刪除）

#### 第 1037 條

（刪除）

#### 第 1038 條

- 1 共同財產所負之債務，而以共同財產清償者，不生補償請求權。
- 2 共同財產之債務，而以特有財產清償，或特有財產之債務，而以共同財產清償者，有補償請求權，雖於婚姻關係存續中，亦得請求。

#### 第 1039 條

- 1 夫妻之一方死亡時，共同財產之半數，歸屬於死亡者之繼承人，其他半數，歸屬於生存之他方。
- 2 前項財產之分割，其數額另有約定者，從其約定。
- 3 第一項情形，如該生存之他方，依法不得為繼承人時，其對於共同財產得請求之數額，不得超過於離婚時所應得之數額。

#### 第 1040 條

- 1 共同財產制關係消滅時，除法律另有規定外，夫妻各取回其訂立共同財產制契約時之財產。
- 2 共同財產制關係存續中取得之共同財產，由夫妻各得其半數。但另有約定者，從其約定。

#### 第 1041 條

- 1 夫妻得以契約訂定僅以勞力所得為限為共同財產。
- 2 前項勞力所得，指夫或妻於婚姻關係存續中取得之薪資、工資、紅利、獎金及其他與勞力所得有關之財產收入。勞力所得之孳息及代替利益，亦同。
- 3 不能證明為勞力所得或勞力所得以外財產者，推定為勞力所得。
- 4 夫或妻勞力所得以外之財產，適用關於分別財產制之規定。
- 5 第一千零三十四條、第一千零三十八條及第一千零四十條之規定，於第一項情形準用之。

### 第 二 目 （刪除）

**第 1042 條**

(刪除)

**第 1043 條**

(刪除)

**第 三 目 分別財產制**

**第 1044 條**

分別財產，夫妻各保有其財產之所有權，各自管理、使用、收益及處分。

**第 1045 條**

(刪除)

**第 1046 條**

分別財產制有關夫妻債務之清償，適用第一千零二十三條之規定。

**第 1047 條**

(刪除)

**第 1048 條**

(刪除)

**第 五 節 離婚**

**第 1049 條**

夫妻兩願離婚者，得自行離婚。

**第 1050 條**

兩願離婚，應以書面為之，有二人以上證人之簽名並應向戶政機關為離婚之登記。

**第 1051 條**

(刪除)

**第 1052 條**

- 1 夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：
  - 一、重婚。
  - 二、與配偶以外之人合意性交。
  - 三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。
  - 四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。

六、夫妻之一方意圖殺害他方。

七、有不治之惡疾。

八、有重大不治之精神病。

九、生死不明已逾三年。

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。

- 2 有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

### 第 1052-1 條

離婚經法院調解或法院和解成立者，婚姻關係消滅。法院應依職權通知該管戶政機關。

### 第 1053 條

對於前條第一款、第二款之情事，有請求權之一方，於事前同意或事後宥恕，或知悉後已逾六個月，或自其情事發生後已逾二年者，不得請求離婚。

### 第 1054 條

對於第一千零五十二條第六款及第十款之情事，有請求權之一方，自知悉後已逾一年，或自其情事發生後已逾五年者，不得請求離婚。

### 第 1055 條

- 1 夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。
- 2 前項協議不利於子女者，法院得依主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權為子女之利益改定之。
- 3 行使、負擔權利義務之一方未盡保護教養之義務或對未成年子女有不利之情事者，他方、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人得為子女之利益，請求法院改定之。
- 4 前三項情形，法院得依請求或依職權，為子女之利益酌定權利義務行使負擔之內容及方法。
- 5 法院得依請求或依職權，為未行使或負擔權利義務之一方酌定其與未成年子女會面交往之方式及期間。但其會面交往有妨害子女之利益者，法院得依請求或依職權變更之。

### 第 1055-1 條

- 1 法院為前條裁判時，應依子女之最佳利益，審酌一切情狀，尤應注意下列事項：
  - 一、子女之年齡、性別、人數及健康情形。
  - 二、子女之意願及人格發展之需要。
  - 三、父母之年齡、職業、品行、健康情形、經濟能力及生活狀況。
  - 四、父母保護教養子女之意願及態度。

五、父母子女間或未成年子女與其他共同生活之人間之感情狀況。

六、父母之一方是否有妨礙他方對未成年子女權利義務行使負擔之行為。

七、各族群之傳統習俗、文化及價值觀。

- 2 前項子女最佳利益之審酌，法院除得參考社工人員之訪視報告或家事調查官之調查報告外，並得依囑託警察機關、稅捐機關、金融機構、學校及其他有關機關、團體或具有相關專業知識之適當人士就特定事項調查之結果認定之。

#### **第 1055-2 條**

父母均不適合行使權利時，法院應依子女之最佳利益並審酌前條各款事項，選定適當之人為子女之監護人，並指定監護之方法、命其父母負擔扶養費用及其方式。

#### **第 1056 條**

- 1 夫妻之一方，因判決離婚而受有損害者，得向有過失之他方，請求賠償。
- 2 前項情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額。但以受害人無過失者為限。
- 3 前項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾或已起訴者，不在此限。

#### **第 1057 條**

夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。

#### **第 1058 條**

夫妻離婚時，除採用分別財產制者外，各自取回其結婚或變更夫妻財產制時之財產。如有剩餘，各依其夫妻財產制之規定分配之。

### **第 三 章 父母子女**

#### **第 1059 條**

- 1 父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。
- 2 子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓。
- 3 子女已成年者，得變更為父姓或母姓。
- 4 前二項之變更，各以一次為限。
- 5 有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：
  - 一、父母離婚者。
  - 二、父母之一方或雙方死亡者。
  - 三、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。
  - 四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

#### **第 1059-1 條**

- 1 非婚生子女從母姓。經生父認領者，適用前條第二項至第四項之規定。
- 2 非婚生子女經生父認領，而有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：
  - 一、父母之一方或雙方死亡者。
  - 二、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。
  - 三、子女之姓氏與任權利義務行使或負擔之父或母不一致者。
  - 四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

#### **第 1060 條**

未成年之子女，以其父母之住所為住所。

#### **第 1061 條**

稱婚生子女者，謂由婚姻關係受胎而生之子女。

#### **第 1062 條**

- 1 從子女出生日回溯第一百八十一日起至第三百零二日止，為受胎期間。
- 2 能證明受胎回溯在前項第一百八十一日以前或第三百零二日以前者，以其期間為受胎期間。

#### **第 1063 條**

- 1 妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。
- 2 前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。
- 3 前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。

#### **第 1064 條**

非婚生子女，其生父與生母結婚者，視為婚生子女。

#### **第 1065 條**

- 1 非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領。
- 2 非婚生子女與其生母之關係，視為婚生子女，無須認領。

#### **第 1066 條**

非婚生子女或其生母，對於生父之認領，得否認之。

#### **第 1067 條**

- 1 有事實足認其為非婚生子女之生父者，非婚生子女或其生母或其他法定代理人，得向生父提起認領之訴。
- 2 前項認領之訴，於生父死亡後，得向生父之繼承人為之。生父無繼承人者，得向社會福利主管機關為之。



## 第 1068 條

(刪除)

## 第 1069 條

非婚生子女認領之效力，溯及於出生時。但第三人已得之權利，不因此而受影響。

## 第 1069-1 條

非婚生子女經認領者，關於未成年子女權利義務之行使或負擔，準用第一千零五十五條、第一千零五十五條之一及第一千零五十五條之二之規定。

## 第 1070 條

生父認領非婚生子女後，不得撤銷其認領。但有事實足認其非生父者，不在此限。

## 第 1071 條

(刪除)

## 第 1072 條

收養他人之子女為子女時，其收養者為養父或養母，被收養者為養子或養女。

## 第 1073 條

- 1 收養者之年齡，應長於被收養者二十歲以上。但夫妻共同收養時，夫妻之一方長於被收養者二十歲以上，而他方僅長於被收養者十六歲以上，亦得收養。
- 2 夫妻之一方收養他方之子女時，應長於被收養者十六歲以上。

## 第 1073-1 條

下列親屬不得收養為養子女：

- 一、直系血親。
- 二、直系姻親。但夫妻之一方，收養他方之子女者，不在此限。
- 三、旁系血親在六親等以內及旁系姻親在五親等以內，輩分不相當者。

## 第 1074 條

夫妻收養子女時，應共同為之。但有下列各款情形之一者，得單獨收養：

- 一、夫妻之一方收養他方之子女。
- 二、夫妻之一方不能為意思表示或生死不明已逾三年。

## 第 1075 條

除夫妻共同收養外，一人不得同時為二人之養子女。

## 第 1076 條

夫妻之一方被收養時，應得他方之同意。但他方不能為意思表示或生死不明已逾三年者，不在此

限。

#### **第 1076-1 條**

- 1 子女被收養時，應得其父母之同意。但有下列各款情形之一者，不在此限：
  - 一、父母之一方或雙方對子女未盡保護教養義務或有其他顯然不利子女之情事而拒絕同意。
  - 二、父母之一方或雙方事實上不能為意思表示。
- 2 前項同意應作成書面並經公證。但已向法院聲請收養認可者，得以言詞向法院表示並記明筆錄代之。
- 3 第一項之同意，不得附條件或期限。

#### **第 1076-2 條**

- 1 被收養者未滿七歲時，應由其法定代理人代為並代受意思表示。
- 2 滿七歲以上之未成年人被收養時，應得其法定代理人之同意。
- 3 被收養者之父母已依前二項規定以法定代理人之身分代為並代受意思表示或為同意時，得免依前條規定為同意。

#### **第 1077 條**

- 1 養子女與養父母及其親屬間之關係，除法律另有規定外，與婚生子女同。
- 2 養子女與本生父母及其親屬間之權利義務，於收養關係存續中停止之。但夫妻之一方收養他方之子女時，他方與其子女之權利義務，不因收養而受影響。
- 3 收養者收養子女後，與養子女之本生父或母結婚時，養子女回復與本生父或母及其親屬間之權利義務。但第三人已取得之權利，不受影響。
- 4 養子女於收養認可時已有直系血親卑親屬者，收養之效力僅及於其未成年之直系血親卑親屬。但收養認可前，其已成年之直系血親卑親屬表示同意者，不在此限。
- 5 前項同意，準用第一千零七十六條之一第二項及第三項之規定。

#### **第 1078 條**

- 1 養子女從收養者之姓或維持原來之姓。
- 2 夫妻共同收養子女時，於收養登記前，應以書面約定養子女從養父姓、養母姓或維持原來之姓。
- 3 第一千零五十九條第二項至第五項之規定，於收養之情形準用之。

#### **第 1079 條**

- 1 收養應以書面為之，並向法院聲請認可。
- 2 收養有無效、得撤銷之原因或違反其他法律規定者，法院應不予認可。

#### **第 1079-1 條**

法院為未成年人被收養之認可時，應依養子女最佳利益為之。

#### **第 1079-2 條**

被收養者為成年人而有下列各款情形之一者，法院應不予收養之認可：

- 一、意圖以收養免除法定義務。
- 二、依其情形，足認收養於其本生父母不利。
- 三、有其他重大事由，足認違反收養目的。

#### **第 1079-3 條**

收養自法院認可裁定確定時，溯及於收養契約成立時發生效力。但第三人已取得之權利，不受影響。

#### **第 1079-4 條**

收養子女，違反第一千零七十三條、第一千零七十三條之一、第一千零七十五條、第一千零七十六條之一、第一千零七十六條之二第一項或第一千零七十九條第一項之規定者，無效。

#### **第 1079-5 條**

- 1 收養子女，違反第一千零七十四條之規定者，收養者之配偶得請求法院撤銷之。但自知悉其事實之日起，已逾六個月，或自法院認可之日起已逾一年者，不得請求撤銷。
- 2 收養子女，違反第一千零七十六條或第一千零七十六條之二第二項之規定者，被收養者之配偶或法定代理人得請求法院撤銷之。但自知悉其事實之日起，已逾六個月，或自法院認可之日起已逾一年者，不得請求撤銷。
- 3 依前二項之規定，經法院判決撤銷收養者，準用第一千零八十二條及第一千零八十三條之規定。

#### **第 1080 條**

- 1 養父母與養子女之關係，得由雙方合意終止之。
- 2 前項終止，應以書面為之。養子女為未成年人者，並應向法院聲請認可。
- 3 法院依前項規定為認可時，應依養子女最佳利益為之。
- 4 養子女為未成年人者，終止收養自法院認可裁定確定時發生效力。
- 5 養子女未滿七歲者，其終止收養關係之意思表示，由收養終止後為其法定代理人之人為之。
- 6 養子女為滿七歲以上之未成年人者，其終止收養關係，應得收養終止後為其法定代理人之人之同意。
- 7 夫妻共同收養子女者，其合意終止收養應共同為之。但有下列情形之一者，得單獨終止：
  - 一、夫妻之一方不能為意思表示或生死不明已逾三年。
  - 二、夫妻之一方於收養後死亡。
  - 三、夫妻離婚。
- 8 夫妻之一方依前項但書規定單獨終止收養者，其效力不及於他方。

#### **第 1080-1 條**

- 1 養父母死亡後，養子女得聲請法院許可終止收養。
- 2 養子女未滿七歲者，由收養終止後為其法定代理人之人向法院聲請許可。

- 3 養子女為滿七歲以上之未成年人者，其終止收養之聲請，應得收養終止後為其法定代理人之人之同意。
- 4 法院認終止收養顯失公平者，得不許可之。

#### **第 1080-2 條**

終止收養，違反第一千零八十條第二項、第五項或第一千零八十條之一第二項規定者，無效。

#### **第 1080-3 條**

- 1 終止收養，違反第一千零八十條第七項之規定者，終止收養者之配偶得請求法院撤銷之。但自知悉其事實之日起，已逾六個月，或自法院認可之日起已逾一年者，不得請求撤銷。
- 2 終止收養，違反第一千零八十條第六項或第一千零八十條之一第三項之規定者，終止收養後被收養者之法定代理人得請求法院撤銷之。但自知悉其事實之日起，已逾六個月，或自法院許可之日起已逾一年者，不得請求撤銷。

#### **第 1081 條**

- 1 養父母、養子女之一方，有下列各款情形之一者，法院得依他方、主管機關或利害關係人之請求，宣告終止其收養關係：
  - 一、對於他方為虐待或重大侮辱。
  - 二、遺棄他方。
  - 三、因故意犯罪，受二年有期徒刑以上之刑之裁判確定而未受緩刑宣告。
  - 四、有其他重大事由難以維持收養關係。
- 2 養子女為未成年人者，法院宣告終止收養關係時，應依養子女最佳利益為之。

#### **第 1082 條**

因收養關係終止而生活陷於困難者，得請求他方給與相當之金額。但其請求顯失公平者，得減輕或免除之。

#### **第 1083 條**

養子女及收養效力所及之直系血親卑親屬，自收養關係終止時起，回復其本姓，並回復其與本生父母及其親屬間之權利義務。但第三人已取得之權利，不受影響。

#### **第 1083-1 條**

法院依第一千零五十九條第五項、第一千零五十九條之一第二項、第一千零七十八條第三項、第一千零七十九條之一、第一千零八十條第三項或第一千零八十一條第二項規定為裁判時，準用第一千零五十五條之一之規定。

#### **第 1084 條**

- 1 子女應孝敬父母。
- 2 父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務。

#### 第 1085 條

父母得於必要範圍內懲戒其子女。

#### 第 1086 條

- 1 父母為其未成年子女之法定代理人。
- 2 父母之行為與未成年子女之利益相反，依法不得代理時，法院得依父母、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之聲請或依職權，為子女選任特別代理人。

#### 第 1087 條

未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產。

#### 第 1088 條

- 1 未成年子女之特有財產，由父母共同管理。
- 2 父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之。

#### 第 1089 條

- 1 對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，由他方行使之。父母不能共同負擔義務時，由有能力者負擔之。
- 2 父母對於未成年子女重大事項權利之行使意思不一致時，得請求法院依子女之最佳利益酌定之。
- 3 法院為前項裁判前，應聽取未成年子女、主管機關或社會福利機構之意見。

#### 第 1089-1 條

父母不繼續共同生活達六個月以上時，關於未成年子女權利義務之行使或負擔，準用第一千零五十五條、第一千零五十五條之一及第一千零五十五條之二之規定。但父母有不能同居之正當理由或法律另有規定者，不在此限。

#### 第 1090 條

父母之一方濫用其對於子女之權利時，法院得依他方、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權，為子女之利益，宣告停止其權利之全部或一部。

### 第 四 章 監 護

#### 第 一 節 未 成 年 人 之 監 護

#### 第 1091 條

未成年人無父母，或父母均不能行使、負擔對於其未成年子女之權利、義務時，應置監護人。

#### 第 1092 條

父母對其未成年之子女，得因特定事項，於一定期限內，以書面委託他人行使監護之職務。

#### 第 1093 條

- 1 最後行使、負擔對於未成年子女之權利、義務之父或母，得以遺囑指定監護人。
- 2 前項遺囑指定之監護人，應於知悉其為監護人後十五日內，將姓名、住所報告法院；其遺囑未指定會同開具財產清冊之人者，並應申請當地直轄市、縣（市）政府指派人員會同開具財產清冊。
- 3 於前項期限內，監護人未向法院報告者，視為拒絕就職。

#### **第 1094 條**

- 1 父母均不能行使、負擔對於未成年子女之權利義務或父母死亡而無遺囑指定監護人，或遺囑指定之監護人拒絕就職時，依下列順序定其監護人：
  - 一、與未成年人同居之祖父母。
  - 二、與未成年人同居之兄姊。
  - 三、不與未成年人同居之祖父母。
- 2 前項監護人，應於知悉其為監護人後十五日內，將姓名、住所報告法院，並應申請當地直轄市、縣（市）政府指派人員會同開具財產清冊。
- 3 未能依第一項之順序定其監護人時，法院得依未成年子女、四親等內之親屬、檢察官、主管機關或其他利害關係人之聲請，為未成年子女之最佳利益，就其三親等旁系血親尊親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定為監護人，並得指定監護之方法。
- 4 法院依前項選定監護人或依第一千一百零六條及第一千一百零六條之一另行選定或改定監護人時，應同時指定會同開具財產清冊之人。
- 5 未成年人無第一項之監護人，於法院依第三項為其選定確定前，由當地社會福利主管機關為其監護人。

#### **第 1094-1 條**

法院選定或改定監護人時，應依受監護人之最佳利益，審酌一切情狀，尤應注意下列事項：

- 一、受監護人之年齡、性別、意願、健康情形及人格發展需要。
- 二、監護人之年齡、職業、品行、意願、態度、健康情形、經濟能力、生活狀況及有無犯罪前科紀錄。
- 三、監護人與受監護人間或受監護人與其他共同生活之人間之情感及利害關係。
- 四、法人為監護人時，其事業之種類與內容，法人及其代表人與受監護人之利害關係。

#### **第 1095 條**

監護人有正當理由，經法院許可者，得辭任其職務。

#### **第 1096 條**

有下列情形之一者，不得為監護人：

- 一、未成年。
- 二、受監護或輔助宣告尚未撤銷。
- 三、受破產宣告尚未復權。



四、失蹤。

#### 第 1097 條

- 1 除另有規定外，監護人於保護、增進受監護人利益之範圍內，行使、負擔父母對於未成年子女之權利、義務。但由父母暫時委託者，以所委託之職務為限。
- 2 監護人有數人，對於受監護人重大事項權利之行使意思不一致時，得聲請法院依受監護人之最佳利益，酌定由其中一監護人行使之。
- 3 法院為前項裁判前，應聽取受監護人、主管機關或社會福利機構之意見。

#### 第 1098 條

- 1 監護人於監護權限內，為受監護人之法定代理人。
- 2 監護人之行為與受監護人之利益相反或依法不得代理時，法院得因監護人、受監護人、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之聲請或依職權，為受監護人選任特別代理人。

#### 第 1099 條

- 1 監護開始時，監護人對於受監護人之財產，應依規定會同遺囑指定、當地直轄市、縣（市）政府指派或法院指定之人，於二個月內開具財產清冊，並陳報法院。
- 2 前項期間，法院得依監護人之聲請，於必要時延長之。

#### 第 1099-1 條

於前條之財產清冊開具完成並陳報法院前，監護人對於受監護人之財產，僅得為管理上必要之行為。

#### 第 1100 條

監護人應以善良管理人之注意，執行監護職務。

#### 第 1101 條

- 1 監護人對於受監護人之財產，非為受監護人之利益，不得使用、代為或同意處分。
- 2 監護人為下列行為，非經法院許可，不生效力：
  - 一、代理受監護人購置或處分不動產。
  - 二、代理受監護人，就供其居住之建築物或其基地出租、供他人使用或終止租賃。
- 3 監護人不得以受監護人之財產為投資。但購買公債、國庫券、中央銀行儲蓄券、金融債券、可轉讓定期存單、金融機構承兌匯票或保證商業本票，不在此限。

#### 第 1102 條

監護人不得受讓受監護人之財產。

#### 第 1103 條

- 1 受監護人之財產，由監護人管理。執行監護職務之必要費用，由受監護人之財產負擔。

- 2 法院於必要時，得命監護人提出監護事務之報告、財產清冊或結算書，檢查監護事務或受監護人之財產狀況。

#### **第 1103-1 條**

（刪除）

#### **第 1104 條**

監護人得請求報酬，其數額由法院按其勞力及受監護人之資力酌定之。

#### **第 1105 條**

（刪除）

#### **第 1106 條**

- 1 監護人有下列情形之一，且受監護人無第一千零九十四條第一項之監護人者，法院得依受監護人、第一千零九十四條第三項聲請權人之聲請或依職權，另行選定適當之監護人：
  - 一、死亡。
  - 二、經法院許可辭任。
  - 三、有第一千零九十六條各款情形之一。
- 2 法院另行選定監護人確定前，由當地社會福利主管機關為其監護人。

#### **第 1106-1 條**

- 1 有事實足認監護人不符受監護人之最佳利益，或有顯不適任之情事者，法院得依前條第一項聲請權人之聲請，改定適當之監護人，不受第一千零九十四條第一項規定之限制。
- 2 法院於改定監護人確定前，得先行宣告停止原監護人之監護權，並由當地社會福利主管機關為其監護人。

#### **第 1107 條**

- 1 監護人變更時，原監護人應即將受監護人之財產移交於新監護人。
- 2 受監護之原因消滅時，原監護人應即將受監護人之財產交還於受監護人；如受監護人死亡時，交還於其繼承人。
- 3 前二項情形，原監護人應於監護關係終止時起二個月內，為受監護人財產之結算，作成結算書，送交新監護人、受監護人或其繼承人。
- 4 新監護人、受監護人或其繼承人對於前項結算書未為承認前，原監護人不得免其責任。

#### **第 1108 條**

監護人死亡時，前條移交及結算，由其繼承人為之；其無繼承人或繼承人有無不明者，由新監護人逕行辦理結算，連同依第一千零九十九條規定開具之財產清冊陳報法院。

#### **第 1109 條**

- 1 監護人於執行監護職務時，因故意或過失，致生損害於受監護人者，應負賠償之責。
- 2 前項賠償請求權，自監護關係消滅之日起，五年間不行使而消滅；如有新監護人者，其期間自新監護人就職之日起算。

#### **第 1109-1 條**

法院於選定監護人、許可監護人辭任及另行選定或改定監護人時，應依職權囑託該管戶政機關登記。

#### **第 1109-2 條**

未成年人依第十四條受監護之宣告者，適用本章第二節成年人監護之規定。

### **第 二 節 成年人之監護及輔助**

#### **第 1110 條**

受監護宣告之人應置監護人。

#### **第 1111 條**

- 1 法院為監護之宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。
- 2 法院為前項選定及指定前，得命主管機關或社會福利機構進行訪視，提出調查報告及建議。監護之聲請人或利害關係人亦得提出相關資料或證據，供法院斟酌。

#### **第 1111-1 條**

法院選定監護人時，應依受監護宣告之人之最佳利益，優先考量受監護宣告之人之意見，審酌一切情狀，並注意下列事項：

- 一、受監護宣告之人之身心狀態與生活及財產狀況。
- 二、受監護宣告之人與其配偶、子女或其他共同生活之人間之情感狀況。
- 三、監護人之職業、經歷、意見及其與受監護宣告之人之利害關係。
- 四、法人為監護人時，其事業之種類與內容，法人及其代表人與受監護宣告之人之利害關係。

#### **第 1111-2 條**

照護受監護宣告之人之法人或機構及其代表人、負責人，或與該法人或機構有僱傭、委任或其他類似關係之人，不得為該受監護宣告之人之監護人。但為該受監護宣告之人之配偶、四親等內之血親或二親等內之姻親者，不在此限。

#### **第 1112 條**

監護人於執行有關受監護人之生活、護養療治及財產管理之職務時，應尊重受監護人之意思，並考量其身心狀態與生活狀況。

### 第 1112-1 條

- 1 法院選定數人為監護人時，得依職權指定其共同或分別執行職務之範圍。
- 2 法院得因監護人、受監護人、第十四條第一項聲請權人之聲請，撤銷或變更前項之指定。

### 第 1112-2 條

法院為監護之宣告、撤銷監護之宣告、選定監護人、許可監護人辭任及另行選定或改定監護人時，應依職權囑託該管戶政機關登記。

### 第 1113 條

成年人之監護，除本節有規定者外，準用關於未成年人監護之規定。

#### 第 1113-1 條

- 1 受輔助宣告之人，應置輔助人。
- 2 輔助人及有關輔助之職務，準用第一千零九十五條、第一千零九十六條、第一千零九十八條第二項、第一千一百條、第一千一百零二條、第一千一百零三條第二項、第一千一百零四條、第一千一百零六條、第一千一百零六條之一、第一千一百零九條、第一千一百一十一條至第一千一百一十一條之二、第一千一百一十二條之一及第一千一百一十二條之二之規定。

### 第 三 節 成年人之意定監護

#### 第 1113-2 條

- 1 稱意定監護者，謂本人與受任人約定，於本人受監護宣告時，受任人允為擔任監護人之契約。
- 2 前項受任人得為一人或數人；其為數人者，除約定為分別執行職務外，應共同執行職務。

#### 第 1113-3 條

- 1 意定監護契約之訂立或變更，應由公證人作成公證書始為成立。公證人作成公證書後七日內，以書面通知本人住所地之法院。
- 2 前項公證，應有本人及受任人在場，向公證人表明其合意，始得為之。
- 3 意定監護契約於本人受監護宣告時，發生效力。

#### 第 1113-4 條

- 1 法院為監護之宣告時，受監護宣告之人已訂有意定監護契約者，應以意定監護契約所定之受任人為監護人，同時指定會同開具財產清冊之人。其意定監護契約已載明會同開具財產清冊之人者，法院應依契約所定者指定之，但意定監護契約未載明會同開具財產清冊之人或所載明之人顯不利本人利益者，法院得依職權指定之。
- 2 法院為前項監護之宣告時，有事實足認意定監護受任人不利於本人或有顯不適任之情事者，法院得依職權就第一千一百一十一條第一項所列之人選定為監護人。

#### 第 1113-5 條

- 1 法院為監護之宣告前，意定監護契約之本人或受任人得隨時撤回之。
- 2 意定監護契約之撤回，應以書面先向他方為之，並由公證人作成公證書後，始生撤回之效力。公證人作成公證書後七日內，以書面通知本人住所地之法院。契約經一部撤回者，視為全部撤回。
- 3 法院為監護之宣告後，本人有正當理由者，得聲請法院許可終止意定監護契約。受任人有正當理由者，得聲請法院許可辭任其職務。
- 4 法院依前項許可終止意定監護契約時，應依職權就第一千一百一十一條第一項所列之人選定為監護人。

#### **第 1113-6 條**

- 1 法院為監護之宣告後，監護人共同執行職務時，監護人全體有第一千一百零六條第一項或第一千一百零六條之一第一項之情形者，法院得依第十四條第一項所定聲請權人之聲請或依職權，就第一千一百一十一條第一項所列之人另行選定或改定為監護人。
- 2 法院為監護之宣告後，意定監護契約約定監護人數人分別執行職務時，執行同一職務之監護人全體有第一千一百零六條第一項或第一千一百零六條之一第一項之情形者，法院得依前項規定另行選定或改定全體監護人。但執行其他職務之監護人無不適任之情形者，法院應優先選定或改定其為監護人。
- 3 法院為監護之宣告後，前二項所定執行職務之監護人中之一人或數人有第一千一百零六條第一項之情形者，由其他監護人執行職務。
- 4 法院為監護之宣告後，第一項及第二項所定執行職務之監護人中之一人或數人有第一千一百零六條之一第一項之情形者，法院得依第十四條第一項所定聲請權人之聲請或依職權解任之，由其他監護人執行職務。

#### **第 1113-7 條**

意定監護契約已約定報酬或約定不給付報酬者，從其約定；未約定者，監護人得請求法院按其勞力及受監護人之資力酌定之。

#### **第 1113-8 條**

前後意定監護契約有相牴觸者，視為本人撤回前意定監護契約。

#### **第 1113-9 條**

意定監護契約約定受任人執行監護職務不受第一千一百零一條第二項、第三項規定限制者，從其約定。

#### **第 1113-10 條**

意定監護，除本節有規定者外，準用關於成年人監護之規定。

### **第 五 章 扶 養**

#### **第 1114 條**

左列親屬，互負扶養之義務：

- 一、直系血親相互間。
- 二、夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間。
- 三、兄弟姊妹相互間。
- 四、家長家屬相互間。

#### **第 1115 條**

- 1 負扶養義務者有數人時，應依左列順序定其履行義務之人：
  - 一、直系血親卑親屬。
  - 二、直系血親尊親屬。
  - 三、家長。
  - 四、兄弟姊妹。
  - 五、家屬。
  - 六、子婦、女婿。
  - 七、夫妻之父母。
- 2 同係直系尊親屬或直系卑親屬者，以親等近者為先。
- 3 負扶養義務者有數人而其親等同一時，應各依其經濟能力，分擔義務。

#### **第 1116 條**

- 1 受扶養權利者有數人，而負扶養義務者之經濟能力，不足扶養其全體時，依左列順序，定其受扶養之人：
  - 一、直系血親尊親屬。
  - 二、直系血親卑親屬。
  - 三、家屬。
  - 四、兄弟姊妹。
  - 五、家長。
  - 六、夫妻之父母。
  - 七、子婦、女婿。
- 2 同係直系尊親屬或直系卑親屬者，以親等近者為先。
- 3 受扶養權利者有數人而其親等同一時，應按其需要之狀況，酌為扶養。

#### **第 1116-1 條**

夫妻互負扶養之義務，其負扶養義務之順序與直系血親卑親屬同，其受扶養權利之順序與直系血親尊親屬同。

#### **第 1116-2 條**

父母對於未成年子女之扶養義務，不因結婚經撤銷或離婚而受影響。



### 第 1117 條

- 1 受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。
- 2 前項無謀生能力之限制，於直系血親尊親屬，不適用之。

### 第 1118 條

因負擔扶養義務而不能維持自己生活者，免除其義務。但受扶養權利者為直系血親尊親屬或配偶時，減輕其義務。

### 第 1118-1 條

- 1 受扶養權利者有下列情形之一，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，負扶養義務者得請求法院減輕其扶養義務：
  - 一、對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為。
  - 二、對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。
- 2 受扶養權利者對負扶養義務者有前項各款行為之一，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。
- 3 前二項規定，受扶養權利者為負扶養義務者之未成年直系血親卑親屬者，不適用之。

### 第 1119 條

扶養之程度，應接受扶養權利者之需要，與負扶養義務者之經濟能力及身分定之。

### 第 1120 條

扶養之方法，由當事人協議定之；不能協議時，由親屬會議定之。但扶養費之給付，當事人不能協議時，由法院定之。

### 第 1121 條

扶養之程度及方法，當事人得因情事之變更，請求變更之。

## 第 六 章 家

### 第 1122 條

稱家者，謂以永久共同生活為目的而同居之親屬團體。

### 第 1123 條

- 1 家置家長。
- 2 同家之人，除家長外，均為家屬。
- 3 雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬。

### 第 1124 條

家長由親屬團體中推定之；無推定時，以家中之最尊輩者為之；尊輩同者，以年長者為之；最尊或最長者不能或不願管理家務時，由其指定家屬一人代理之。

#### 第 1125 條

家務由家長管理。但家長得以家務之一部，委託家屬處理。

#### 第 1126 條

家長管理家務，應注意於家屬全體之利益。

#### 第 1127 條

家屬已成年者，得請求由家分離。

#### 第 1128 條

家長對於已成年之家屬，得令其由家分離。但以有正當理由時為限。

### 第 七 章 親屬會議

#### 第 1129 條

依本法之規定應開親屬會議時，由當事人、法定代理人或其他利害關係人召集之。

#### 第 1130 條

親屬會議，以會員五人組織之。

#### 第 1131 條

- 1 親屬會議會員，應就未成年人、受監護宣告之人或被繼承人之下列親屬與順序定之：
  - 一、直系血親尊親屬。
  - 二、三親等內旁系血親尊親屬。
  - 三、四親等內之同輩血親。
- 2 前項同一順序之人，以親等近者為先；親等同者，以同居親屬為先，無同居親屬者，以年長者為先。
- 3 依前二項順序所定之親屬會議會員，不能出席會議或難於出席時，由次順序之親屬充任之。

#### 第 1132 條

依法應經親屬會議處理之事項，而有下列情形之一者，得由有召集權人或利害關係人聲請法院處理之：

- 一、無前條規定之親屬或親屬不足法定人數。
- 二、親屬會議不能或難以召開。
- 三、親屬會議經召開而不為或不能決議。

#### 第 1133 條

監護人、未成年人及受監護宣告之人，不得為親屬會議會員。

#### 第 1134 條

依法應為親屬會議會員之人，非有正當理由，不得辭其職務。

#### 第 1135 條

親屬會議，非有三人以上之出席，不得開會；非有出席會員過半數之同意，不得為決議。

#### 第 1136 條

親屬會議會員，於所議事件有個人利害關係者，不得加入決議。

#### 第 1137 條

第一千一百二十九條所定有召集權之人，對於親屬會議之決議有不服者，得於三個月內向法院聲訴。

### 第 五 編 繼承

#### 第 一 章 遺產繼承人

#### 第 1138 條

遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：

- 一、直系血親卑親屬。
- 二、父母。
- 三、兄弟姊妹。
- 四、祖父母。

#### 第 1139 條

前條所定第一順序之繼承人，以親等近者為先。

#### 第 1140 條

第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分。

#### 第 1141 條

同一順序之繼承人有數人時，按人數平均繼承。但法律另有規定者，不在此限。

#### 第 1142 條

（刪除）

#### 第 1143 條

（刪除）

#### 第 1144 條

配偶有相互繼承遺產之權，其應繼分，依左列各款定之：

- 一、與第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人同為繼承時，其應繼分與他繼承人平均。
- 二、與第一千一百三十八條所定第二順序或第三順序之繼承人同為繼承時，其應繼分為遺產二分之一。
- 三、與第一千一百三十八條所定第四順序之繼承人同為繼承時，其應繼分為遺產三分之二。
- 四、無第一千一百三十八條所定第一順序至第四順序之繼承人時，其應繼分為遺產全部。

#### 第 1145 條

- 1 有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：
  - 一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。
  - 二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。
  - 三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。
  - 四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。
  - 五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。
- 2 前項第二款至第四款之規定，如經被繼承人宥恕者，其繼承權不喪失。

#### 第 1146 條

- 1 繼承權被侵害者，被害人或其法定代理人得請求回復之。
- 2 前項回復請求權，自知悉被侵害之時起，二年間不行使而消滅；自繼承開始時起逾十年者亦同。

### 第 二 章 遺產之繼承

#### 第 一 節 效力

#### 第 1147 條

繼承，因被繼承人死亡而開始。

#### 第 1148 條

- 1 繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。
- 2 繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。

#### 第 1148-1 條

- 1 繼承人在繼承開始前二年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。
- 2 前項財產如已移轉或滅失，其價額，依贈與時之價值計算。

#### 第 1149 條

被繼承人生前繼續扶養之人，應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係，酌給遺產。

#### 第 1150 條

關於遺產管理、分割及執行遺囑之費用，由遺產中支付之。但因繼承人之過失而支付者，不在此

限。

#### **第 1151 條**

繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。

#### **第 1152 條**

前條公同共有之遺產，得由繼承人中互推一人管理之。

#### **第 1153 條**

- 1 繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負連帶責任。
- 2 繼承人相互間對於被繼承人之債務，除法律另有規定或另有約定外，按其應繼分比例負擔之。

### **第 二 節 （刪除）**

#### **第 1154 條**

繼承人對於被繼承人之權利、義務，不因繼承而消滅。

#### **第 1155 條**

（刪除）

#### **第 1156 條**

- 1 繼承人於知悉其得繼承之時起三個月內開具遺產清冊陳報法院。
- 2 前項三個月期間，法院因繼承人之聲請，認為必要時，得延展之。
- 3 繼承人有數人時，其中一人已依第一項開具遺產清冊陳報法院者，其他繼承人視為已陳報。

#### **第 1156-1 條**

- 1 債權人得向法院聲請命繼承人於三個月內提出遺產清冊。
- 2 法院於知悉債權人以訴訟程序或非訟程序向繼承人請求清償繼承債務時，得依職權命繼承人於三個月內提出遺產清冊。
- 3 前條第二項及第三項規定，於第一項及第二項情形，準用之。

#### **第 1157 條**

- 1 繼承人依前二條規定陳報法院時，法院應依公示催告程序公告，命被繼承人之債權人於一定期限內報明其債權。
- 2 前項一定期限，不得在三個月以下。

#### **第 1158 條**

繼承人在前條所定之一定期限內，不得對於被繼承人之任何債權人償還債務。

#### **第 1159 條**

- 1 在第一千一百五十七條所定之一定期限屆滿後，繼承人對於在該一定期限內報明之債權及繼承人

所已知之債權，均應按其數額，比例計算，以遺產分別償還。但不得害及有優先權人之利益。

- 2 繼承人對於繼承開始時未屆清償期之債權，亦應依第一項規定予以清償。
- 3 前項未屆清償期之債權，於繼承開始時，視為已到期。其無利息者，其債權額應扣除自第一千一百五十七條所定之一定期限屆滿時起至到期時止之法定利息。

#### **第 1160 條**

繼承人非依前條規定償還債務後，不得對受遺贈人交付遺贈。

#### **第 1161 條**

- 1 繼承人違反第一千一百五十八條至第一千一百六十條之規定，致被繼承人之債權人受有損害者，應負賠償之責。
- 2 前項受有損害之人，對於不當受領之債權人或受遺贈人，得請求返還其不當受領之數額。
- 3 繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人，不得請求返還其不當受領之數額。

#### **第 1162 條**

被繼承人之債權人，不於第一千一百五十七條所定之一定期限內報明其債權，而又為繼承人所不知者，僅得就賸餘遺產，行使其權利。

#### **第 1162-1 條**

- 1 繼承人未依第一千一百五十六條、第一千一百五十六條之一開具遺產清冊陳報法院者，對於被繼承人債權人之全部債權，仍應按其數額，比例計算，以遺產分別償還。但不得害及有優先權人之利益。
- 2 前項繼承人，非依前項規定償還債務後，不得對受遺贈人交付遺贈。
- 3 繼承人對於繼承開始時未屆清償期之債權，亦應依第一項規定予以清償。
- 4 前項未屆清償期之債權，於繼承開始時，視為已到期。其無利息者，其債權額應扣除自清償時起至到期時止之法定利息。

#### **第 1162-2 條**

- 1 繼承人違反第一千一百六十二條之一規定者，被繼承人之債權人得就應受清償而未受償之部分，對該繼承人行使權利。
- 2 繼承人對於前項債權人應受清償而未受償部分之清償責任，不以所得遺產為限。但繼承人為無行為能力人或限制行為能力人，不在此限。
- 3 繼承人違反第一千一百六十二條之一規定，致被繼承人之債權人受有損害者，亦應負賠償之責。
- 4 前項受有損害之人，對於不當受領之債權人或受遺贈人，得請求返還其不當受領之數額。
- 5 繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人，不得請求返還其不當受領之數額。

#### **第 1163 條**

繼承人中有下列各款情事之一者，不得主張第一千一百四十八條第二項所定之利益：



- 一、隱匿遺產情節重大。
- 二、在遺產清冊為虛偽之記載情節重大。
- 三、意圖詐害被繼承人之債權人之權利而為遺產之處分。

### 第 三 節 遺產之分割

#### 第 1164 條

繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限。

#### 第 1165 條

- 1 被繼承人之遺囑，定有分割遺產之方法，或託他人代定者，從其所定。
- 2 遺囑禁止遺產之分割者，其禁止之效力以十年為限。

#### 第 1166 條

- 1 胎兒為繼承人時，非保留其應繼分，他繼承人不得分割遺產。
- 2 胎兒關於遺產之分割，以其母為代理人。

#### 第 1167 條

（刪除）

#### 第 1168 條

遺產分割後，各繼承人按其所得部分，對於他繼承人因分割而得之遺產，負與出賣人同一之擔保責任。

#### 第 1169 條

- 1 遺產分割後，各繼承人按其所得部分，對於他繼承人因分割而得之債權，就遺產分割時債務人之支付能力，負擔保之責。
- 2 前項債權，附有停止條件或未屆清償期者，各繼承人就應清償時債務人之支付能力，負擔保之責。

#### 第 1170 條

依前二條規定負擔保責任之繼承人中，有無支付能力不能償還其分擔額者，其不能償還之部分，由有請求權之繼承人與他繼承人，按其所得部分比例分擔之。但其不能償還，係由有請求權人之過失所致者，不得對於他繼承人請求分擔。

#### 第 1171 條

- 1 遺產分割後，其未清償之被繼承人之債務，移歸一定之人承受，或劃歸各繼承人分擔，如經債權人同意者，各繼承人免除連帶責任。
- 2 繼承人之連帶責任，自遺產分割時起，如債權清償期在遺產分割後者，自清償期屆滿時起，經過五年而免除。

### 第 1172 條

繼承人中如對於被繼承人負有債務者，於遺產分割時，應按其債務數額，由該繼承人之應繼分內扣還。

### 第 1173 條

- 1 繼承人中有在繼承開始前因結婚、分居或營業，已從被繼承人受有財產之贈與者，應將該贈與價額加入繼承開始時被繼承人所有之財產中，為應繼遺產。但被繼承人於贈與時有反對之意思表示者，不在此限。
- 2 前項贈與價額，應於遺產分割時，由該繼承人之應繼分中扣除。
- 3 贈與價額，依贈與時之價值計算。

## 第 四 節 繼承之拋棄

### 第 1174 條

- 1 繼承人得拋棄其繼承權。
- 2 前項拋棄，應於知悉其得繼承之時起三個月內，以書面向法院為之。
- 3 拋棄繼承後，應以書面通知因其拋棄而應為繼承之人。但不能通知者，不在此限。

### 第 1175 條

繼承之拋棄，溯及於繼承開始時發生效力。

### 第 1176 條

- 1 第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人中有拋棄繼承權者，其應繼分歸屬於其他同為繼承之人。
- 2 第二順序至第四順序之繼承人中，有拋棄繼承權者，其應繼分歸屬於其他同一順序之繼承人。
- 3 與配偶同為繼承之同一順序繼承人均拋棄繼承權，而無後順序之繼承人時，其應繼分歸屬於配偶。
- 4 配偶拋棄繼承權者，其應繼分歸屬於與其同為繼承之人。
- 5 第一順序之繼承人，其親等近者均拋棄繼承權時，由次親等之直系血親卑親屬繼承。
- 6 先順序繼承人均拋棄其繼承權時，由次順序之繼承人繼承。其次順序繼承人有無不明或第四順序之繼承人均拋棄其繼承權者，準用關於無人承認繼承之規定。
- 7 因他人拋棄繼承而應為繼承之人，為拋棄繼承時，應於知悉其得繼承之日起三個月內為之。

### 第 1176-1 條

拋棄繼承權者，就其所管理之遺產，於其他繼承人或遺產管理人開始管理前，應與處理自己事務為同一之注意，繼續管理之。

## 第 五 節 無人承認之繼承

### 第 1177 條

繼承開始時，繼承人之有無不明者，由親屬會議於一個月內選定遺產管理人，並將繼承開始及選定遺產管理人之事由，向法院報明。

### 第 1178 條

- 1 親屬會議依前條規定為報明後，法院應依公示催告程序，定六個月以上之期限，公告繼承人，命其於期限內承認繼承。
- 2 無親屬會議或親屬會議未於前條所定期限內選定遺產管理人者，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，並由法院依前項規定為公示催告。

### 第 1178-1 條

繼承開始時繼承人之有無不明者，在遺產管理人選定前，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為保存遺產之必要處置。

### 第 1179 條

- 1 遺產管理人之職務如左：
  - 一、編製遺產清冊。
  - 二、為保存遺產必要之處置。
  - 三、聲請法院依公示催告程序，限定一年以上之期間，公告被繼承人之債權人及受遺贈人，命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明，被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者，應分別通知之。
  - 四、清償債權或交付遺贈物。
  - 五、有繼承人承認繼承或遺產歸屬國庫時，為遺產之移交。
- 2 前項第一款所定之遺產清冊，管理人應於就職後三個月內編製之；第四款所定債權之清償，應先於遺贈物之交付，為清償債權或交付遺贈物之必要，管理人經親屬會議之同意，得變賣遺產。

### 第 1180 條

遺產管理人，因親屬會議，被繼承人之債權人或受遺贈人之請求，應報告或說明遺產之狀況。

### 第 1181 條

遺產管理人非於第一千一百七十九條第一項第三款所定期間屆滿後，不得對被繼承人之任何債權人或受遺贈人，償還債務或交付遺贈物。

### 第 1182 條

被繼承人之債權人或受遺贈人，不於第一千一百七十九條第一項第三款所定期間內為報明或聲明者，僅得就賸餘遺產，行使其權利。

### 第 1183 條

遺產管理人得請求報酬，其數額由法院按其與被繼承人之關係、管理事務之繁簡及其他情形，就遺產酌定之，必要時，得命聲請人先為墊付。

#### 第 1184 條

第一千一百七十八條所定之期限內，有繼承人承認繼承時，遺產管理人在繼承人承認繼承前所為之職務上行為，視為繼承人之代理。

#### 第 1185 條

第一千一百七十八條所定之期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

### 第 三 章 遺 囑

#### 第 一 節 通 則

#### 第 1186 條

- 1 無行為能力人，不得為遺囑。
- 2 限制行為能力人，無須經法定代理人之允許，得為遺囑。但未滿十六歲者，不得為遺囑。

#### 第 1187 條

遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分遺產。

#### 第 1188 條

第一千一百四十五條喪失繼承權之規定，於受遺贈人準用之。

#### 第 二 節 方 式

#### 第 1189 條

遺囑應依左列方式之一為之：

- 一、自書遺囑。
- 二、公證遺囑。
- 三、密封遺囑。
- 四、代筆遺囑。
- 五、口授遺囑。

#### 第 1190 條

自書遺囑者，應自書遺囑全文，記明年、月、日，並親自簽名；如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。

#### 第 1191 條

- 1 公證遺囑，應指定二人以上之見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，由公證人將其事由記明，使按指印代之。

- 2 前項所定公證人之職務，在無公證人之地，得由法院書記官行之，僑民在中華民國領事駐在地為遺囑時，得由領事行之。

#### 第 1192 條

- 1 密封遺囑，應於遺囑上簽名後，將其密封，於封縫處簽名，指定二人以上之見證人，向公證人提出，陳述其為自己之遺囑，如非本人自寫，並陳述繕寫人之姓名、住所，由公證人於封面記明該遺囑提出之年、月、日及遺囑人所為之陳述，與遺囑人及見證人同行簽名。
- 2 前條第二項之規定，於前項情形準用之。

#### 第 1193 條

密封遺囑，不具備前條所定之方式，而具備第一千一百九十條所定自書遺囑之方式者，有自書遺囑之效力。

#### 第 1194 條

代筆遺囑，由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。

#### 第 1195 條

遺囑人因生命危急或其他特殊情形，不能依其他方式為遺囑者，得依左列方式之一為口授遺囑：

- 一、由遺囑人指定二人以上之見證人，並口授遺囑意旨，由見證人中之一人，將該遺囑意旨，據實作成筆記，並記明年、月、日，與其他見證人同行簽名。
- 二、由遺囑人指定二人以上之見證人，並口述遺囑意旨、遺囑人姓名及年、月、日，由見證人全體口述遺囑之為真正及見證人姓名，全部予以錄音，將錄音帶當場密封，並記明年、月、日，由見證人全體在封縫處同行簽名。

#### 第 1196 條

口授遺囑，自遺囑人能依其他方式為遺囑之時起，經過三個月而失其效力。

#### 第 1197 條

口授遺囑，應由見證人中之一人或利害關係人，於為遺囑人死亡後三個月內，提經親屬會議認定其真偽，對於親屬會議之認定如有異議，得聲請法院判定之。

#### 第 1198 條

下列之人，不得為遺囑見證人：

- 一、未成年人。
- 二、受監護或輔助宣告之人。
- 三、繼承人及其配偶或其直系血親。
- 四、受遺贈人及其配偶或其直系血親。

五、為公證人或代行公證職務人之同居人助理人或受僱人。

### 第 三 節 效 力

#### 第 1199 條

遺囑自遺囑人死亡時發生效力。

#### 第 1200 條

遺囑所定遺贈，附有停止條件者，自條件成就時，發生效力。

#### 第 1201 條

受遺贈人於遺囑發生效力前死亡者，其遺贈不生效力。

#### 第 1202 條

遺囑人以一定之財產為遺贈，而其財產在繼承開始時，有一部分不屬於遺產者，其一部分遺贈為無效；全部不屬於遺產者，其全部遺贈為無效。但遺囑另有意思表示者，從其意思。

#### 第 1203 條

遺囑人因遺贈物滅失、毀損、變造、或喪失物之占有，而對於他人取得權利時，推定以其權利為遺贈；因遺贈物與他物附合或混合而對於所附合或混合之物取得權利時亦同。

#### 第 1204 條

以遺產之使用、收益為遺贈，而遺囑未定返還期限，並不能依遺贈之性質定其期限者，以受遺贈人之終身為其期限。

#### 第 1205 條

遺贈附有義務者，受遺贈人以其所受利益為限，負履行之責。

#### 第 1206 條

- 1 受遺贈人在遺囑人死亡後，得拋棄遺贈。
- 2 遺贈之拋棄，溯及遺囑人死亡時發生效力。

#### 第 1207 條

繼承人或其他利害關係人，得定相當期限，請求受遺贈人於期限內為承認遺贈與否之表示；期限屆滿，尚無表示者，視為承認遺贈。

#### 第 1208 條

遺贈無效或拋棄時，其遺贈之財產，仍屬於遺產。

### 第 四 節 執 行

#### 第 1209 條



- 1 遺囑人得以遺囑指定遺囑執行人，或委託他人指定之。
- 2 受前項委託者，應即指定遺囑執行人，並通知繼承人。

#### 第 1210 條

未成年人、受監護或輔助宣告之人，不得為遺囑執行人。

#### 第 1211 條

遺囑未指定遺囑執行人，並未委託他人指定者，得由親屬會議選定之；不能由親屬會議選定時，得由利害關係人聲請法院指定之。

#### 第 1211-1 條

除遺囑人另有指定外，遺囑執行人就其職務之執行，得請求相當之報酬，其數額由繼承人與遺囑執行人協議定之；不能協議時，由法院酌定之。

#### 第 1212 條

遺囑保管人知有繼承開始之事實時，應即將遺囑交付遺囑執行人，並以適當方法通知已知之繼承人；無遺囑執行人者，應通知已知之繼承人、債權人、受遺贈人及其他利害關係人。無保管人而由繼承人發現遺囑者，亦同。

#### 第 1213 條

- 1 有封緘之遺囑，非在親屬會議當場或法院公證處，不得開視。
- 2 前項遺囑開視時，應製作紀錄，記明遺囑之封緘有無毀損情形，或其他特別情事，並由在場之人同行簽名。

#### 第 1214 條

遺囑執行人就職後，於遺囑有關之財產，如有編製清冊之必要時，應即編製遺產清冊，交付繼承人。

#### 第 1215 條

- 1 遺囑執行人有管理遺產，並為執行上必要行為之職務。
- 2 遺囑執行人因前項職務所為之行為，視為繼承人之代理。

#### 第 1216 條

繼承人於遺囑執行人執行職務中，不得處分與遺囑有關之遺產，並不得妨礙其職務之執行。

#### 第 1217 條

遺囑執行人有數人時，其執行職務，以過半數決之。但遺囑另有意思表示者，從其意思。

#### 第 1218 條

遺囑執行人怠於執行職務，或有其他重大事由時，利害關係人，得請求親屬會議改選他人；其由

法院指定者，得聲請法院另行指定。

## 第五節 撤回

### 第 1219 條

遺囑人得隨時依遺囑之方式，撤回遺囑之全部或一部。

### 第 1220 條

前後遺囑有相牴觸者，其牴觸之部分，前遺囑視為撤回。

### 第 1221 條

遺囑人於為遺囑後所為之行為與遺囑有相牴觸者，其牴觸部分，遺囑視為撤回。

### 第 1222 條

遺囑人故意破毀或塗銷遺囑，或在遺囑上記明廢棄之意思者，其遺囑視為撤回。

## 第六節 特留分

### 第 1223 條

繼承人之特留分，依左列各款之規定：

- 一、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。
- 二、父母之特留分，為其應繼分二分之一。
- 三、配偶之特留分，為其應繼分二分之一。
- 四、兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。
- 五、祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。

### 第 1224 條

特留分，由依第一千一百七十三條算定之應繼財產中，除去債務額算定之。

### 第 1225 條

應得特留分之人，如因被繼承人所為之遺贈，致其應得之數不足者，得按其不足之數由遺贈財產扣減之。受遺贈人有數人時，應按其所得遺贈價額比例扣減。

法規名稱：商業會計法

修正日期：民國 103 年 06 月 18 日

## 第一章 總則

### 第 1 條

- 1 商業會計事務之處理，依本法之規定。
- 2 公營事業會計事務之處理，除其他法律另有規定者外，適用本法之規定。

### 第 2 條

- 1 本法所稱商業，指以營利為目的之事業；其範圍依商業登記法、公司法及其他法律之規定。
- 2 本法所稱商業會計事務之處理，係指商業從事會計事項之辨認、衡量、記載、分類、彙總，及據以編製財務報表。

### 第 3 條

- 1 本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
- 2 主管機關之權責劃分如下：
  - 一、中央主管機關：
    - （一）商業會計法令與政策之制（訂）定及宣導。
    - （二）受理登記之公司，其商業會計事務之管理。
  - 二、直轄市主管機關：中央主管機關委辦登記之公司及受理登記之商業，其商業會計事務之管理。
  - 三、縣（市）主管機關：受理登記之商業，其商業會計事務之管理。

### 第 4 條

本法所定商業負責人之範圍，依公司法、商業登記法及其他法律有關之規定。

### 第 5 條

- 1 商業會計事務之處理，應置會計人員辦理之。
- 2 公司組織之商業，其主辦會計人員之任免，在股份有限公司，應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意；在有限公司，應有全體股東過半數之同意；在無限公司、兩合公司，應有全體無限責任股東過半數之同意。
- 3 前項主辦會計人員之任免，公司章程有較高規定者，從其規定。
- 4 會計人員應依法處理會計事務，其離職或變更職務時，應於五日內辦理交代。
- 5 商業會計事務之處理，得委由會計師或依法取得代他人處理會計事務資格之人處理之；公司組織之商業，其委託處理商業會計事務之程序，準用第二項及第三項規定。

### 第 6 條

商業以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。但法律另有規定，或因營業上有特殊需

要者，不在此限。

### **第 7 條**

商業應以國幣為記帳本位，至因業務實際需要，而以外國貨幣記帳者，仍應在其決算報表中，將外國貨幣折合國幣。

### **第 8 條**

商業會計之記載，除記帳數字適用阿拉伯字外，應以我國文字為之；其因事實上之需要，而須加註或併用外國文字，或當地通用文字者，仍以我國文字為準。

### **第 9 條**

- 1 商業之支出達一定金額者，應使用匯票、本票、支票、劃撥、電匯、轉帳或其他經主管機關核定之支付工具或方法，並載明受款人。
- 2 前項之一定金額，由中央主管機關公告之。

### **第 10 條**

- 1 會計基礎採用權責發生制；在平時採用現金收付制者，俟決算時，應照權責發生制予以調整。
- 2 所謂權責發生制，係指收益於確定應收時，費用於確定應付時，即行入帳。決算時收益及費用，並按其應歸屬年度作調整分錄。
- 3 所稱現金收付制，係指收益於收入現金時，或費用於付出現金時，始行入帳。

### **第 11 條**

- 1 凡商業之資產、負債、權益、收益及費損發生增減變化之事項，稱為會計事項。
- 2 會計事項涉及商業本身以外之人，而與之發生權責關係者，為對外會計事項；不涉及商業本身以外之人者，為內部會計事項。
- 3 會計事項之記錄，應用雙式簿記方法為之。

### **第 12 條**

商業得依其實際業務情形、會計事務之性質、內部控制及管理上之需要，訂定其會計制度。

### **第 13 條**

會計憑證、會計項目、會計帳簿及財務報表，其名稱、格式及財務報表編製方法等有關規定之商業會計處理準則，由中央主管機關定之。

## **第 二 章 會計憑證**

### **第 14 條**

會計事項之發生，均應取得、給予或自行編製足以證明之會計憑證。

### **第 15 條**

商業會計憑證分下列二類：

- 一、原始憑證：證明會計事項之經過，而為造具記帳憑證所根據之憑證。
- 二、記帳憑證：證明處理會計事項人員之責任，而為記帳所根據之憑證。

### 第 16 條

原始憑證，其種類規定如下：

- 一、外來憑證：係自其商業本身以外之人所取得者。
- 二、對外憑證：係給與其商業本身以外之人者。
- 三、內部憑證：係由其商業本身自行製存者。

### 第 17 條

1 記帳憑證，其種類規定如下：

- 一、收入傳票。
- 二、支出傳票。
- 三、轉帳傳票。

2 前項所稱轉帳傳票，得視事實需要，分為現金轉帳傳票及分錄轉帳傳票。各種傳票，得以顏色或其他方法區別之。

### 第 18 條

- 1 商業應根據原始憑證，編製記帳憑證，根據記帳憑證，登入會計帳簿。但整理結算及結算後轉入帳目等事項，得不檢附原始憑證。
- 2 商業會計事務較簡或原始憑證已符合記帳需要者，得不另製記帳憑證，而以原始憑證，作為記帳憑證。

### 第 19 條

- 1 對外會計事項應有外來或對外憑證；內部會計事項應有內部憑證以資證明。
- 2 原始憑證因事實上限制無法取得，或因意外事故毀損、缺少或滅失者，除依法令規定程序辦理外，應根據事實及金額作成憑證，由商業負責人或其指定人員簽名或蓋章，憑以記帳。
- 3 無法取得原始憑證之會計事項，商業負責人得令經辦及主管該事項之人員，分別或共同證明。

## 第 三 章 會計帳簿

### 第 20 條

會計帳簿分下列二類：

- 一、序時帳簿：以會計事項發生之時序為主而為記錄者。
- 二、分類帳簿：以會計事項歸屬之會計項目為主而記錄者。

### 第 21 條

序時帳簿分下列二種：

- 一、普通序時帳簿：以對於一切事項為序時登記或並對於特種序時帳項之結數為序時登記而設者，如日記簿或分錄簿等屬之。
- 二、特種序時帳簿：以對於特種事項為序時登記而設者，如現金簿、銷貨簿、進貨簿等屬之。

## 第 22 條

分類帳簿分下列二種：

- 一、總分類帳簿：為記載各統馭會計項目而設者。
- 二、明細分類帳簿：為記載各統馭會計項目之明細項目而設者。

## 第 23 條

商業必須設置之會計帳簿，為普通序時帳簿及總分類帳簿。製造業或營業範圍較大者，並得設置記錄成本之帳簿，或必要之特種序時帳簿及各種明細分類帳簿。但其會計制度健全，使用總分類帳會計項目日計表者，得免設普通序時帳簿。

## 第 24 條

商業所置會計帳簿，均應按其頁數順序編號，不得毀損。

## 第 25 條

商業應設置會計帳簿目錄，記明其設置使用之帳簿名稱、性質、啟用停用日期，由商業負責人及經辦會計人員會同簽名或蓋章。

## 第 26 條

- 1 商業會計帳簿所記載之人名帳戶，應載明其人之真實姓名，並應在分戶帳內註明其住所，如為共有人之帳戶，應載明代表人之真實姓名及住所。
- 2 商業會計帳簿所記載之財物帳戶，應載明其名稱、種類、價格、數量及其存置地點。

# 第 四 章 財務報表

## 第 27 條

會計項目應按財務報表之要素適當分類，商業得視實際需要增減之。

## 第 28 條

- 1 財務報表包括下列各種：
  - 一、資產負債表。
  - 二、綜合損益表。
  - 三、現金流量表。
  - 四、權益變動表。
- 2 前項各款報表應予必要之附註，並視為財務報表之一部分。

## 第 28-1 條



資產負債表係反映商業特定日之財務狀況，其要素如下：

- 一、資產：指因過去事項所產生之資源，該資源由商業控制，並預期帶來經濟效益之流入。
- 二、負債：指因過去事項所產生之現時義務，預期該義務之清償，將導致經濟效益之資源流出。
- 三、權益：指資產減去負債之剩餘權利。

### 第 28-2 條

綜合損益表係反映商業報導期間之經營績效，其要素如下：

- 一、收益：指報導期間經濟效益之增加，以資產流入、增值或負債減少等方式增加權益。但不含業主投資而增加之權益。
- 二、費損：指報導期間經濟效益之減少，以資產流出、消耗或負債增加等方式減少權益。但不含分配給業主而減少之權益。

### 第 29 條

- 1 財務報表附註，係指下列事項之揭露：

- 一、聲明財務報表依照本法、本法授權訂定之法規命令編製。
- 二、編製財務報表所採用之衡量基礎及其他對瞭解財務報表攸關之重大會計政策。
- 三、會計政策之變更，其理由及對財務報表之影響。
- 四、債權人對於特定資產之權利。
- 五、資產與負債區分流動與非流動之分類標準。
- 六、重大或有負債及未認列之合約承諾。
- 七、盈餘分配所受之限制。
- 八、權益之重大事項。
- 九、重大之期後事項。
- 十、其他為避免閱讀者誤解或有助於財務報表之公允表達所必要說明之事項。

- 2 商業得視實際需要，於財務報表附註編製重要會計項目明細表。

### 第 30 條

財務報表之編製，依會計年度為之。但另編之各種定期及不定期報表，不在此限。

### 第 31 條

財務報表上之會計項目，得視事實需要，或依法律規定，作適當之分類及歸併，前後期之會計項目分類必須一致；上期之會計項目分類與本期不一致時，應重新予以分類並附註說明之。

### 第 32 條

年度財務報表之格式，除新成立之商業外，應採二年度對照方式，以當年度及上年度之金額併列表達。

## 第 五 章 會計事務處理程序

### 第 33 條

非根據真實事項，不得造具任何會計憑證，並不得在會計帳簿表冊作任何記錄。

### 第 34 條

會計事項應按發生次序逐日登帳，至遲不得超過二個月。

### 第 35 條

記帳憑證及會計帳簿，應由代表商業之負責人、經理人、主辦及經辦會計人員簽名或蓋章負責。但記帳憑證由代表商業之負責人授權經理人、主辦或經辦會計人員簽名或蓋章者，不在此限。

### 第 36 條

- 1 會計憑證，應按日或按月裝訂成冊，有原始憑證者，應附於記帳憑證之後。
- 2 會計憑證為權責存在之憑證或應予永久保存或另行裝訂較便者，得另行保管。但須互註日期及編號。

### 第 37 條

- 1 對外憑證之繕製，應至少自留副本或存根一份；副本或存根上所記該事項之要點及金額，不得與正本有所差異。
- 2 前項對外憑證之正本或存根均應依次編定字號，並應將其副本或存根，裝訂成冊；其正本之誤寫或收回作廢者，應將其粘附於原號副本或存根之上，其有缺少或不能收回者，應在其副本或存根上註明其理由。

### 第 38 條

- 1 各項會計憑證，除應永久保存或有關未結會計事項者外，應於年度決算程序辦理終了後，至少保存五年。
- 2 各項會計帳簿及財務報表，應於年度決算程序辦理終了後，至少保存十年。但有關未結會計事項者，不在此限。

### 第 39 條

會計事項應取得並可取得之會計憑證，如因經辦或主管該項人員之故意或過失，致該項會計憑證毀損、缺少或滅失而致商業遭受損害時，該經辦或主管人員應負賠償之責。

### 第 40 條

- 1 商業得使用電子方式處理全部或部分會計資料；其有關內部控制、輸入資料之授權與簽章方式、會計資料之儲存、保管、更正及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。
- 2 採用電子方式處理會計資料者，得不適用第三十六條第一項及第三十七條第二項規定。

## 第 六 章 認列與衡量

### 第 41 條

資產及負債之原始認列，以成本衡量為原則。

#### 第 41-1 條

資產、負債、權益、收益及費損，應符合下列條件，始得認列為資產負債表或綜合損益表之會計項目：

- 一、未來經濟效益很有可能流入或流出商業。
- 二、項目金額能可靠衡量。

#### 第 41-2 條

商業在決定財務報表之會計項目金額時，應視實際情形，選擇適當之衡量基礎，包括歷史成本、公允價值、淨變現價值或其他衡量基礎。

#### 第 42 條

- 1 資產之取得，係由非貨幣性資產交換而來者，以公允價值衡量為原則。但公允價值無法可靠衡量時，以換出資產之帳面金額衡量。
- 2 受贈資產按公允價值入帳，並視其性質列為資本公積、收入或遞延收入。

#### 第 43 條

- 1 存貨成本計算方法得依其種類或性質，採用個別認定法、先進先出法或平均法。
- 2 存貨以成本與淨變現價值孰低衡量，當存貨成本高於淨變現價值時，應將成本沖減至淨變現價值，沖減金額應於發生當期認列為銷貨成本。

#### 第 44 條

- 1 金融工具投資應視其性質採公允價值、成本或攤銷後成本之方法衡量。
- 2 具有控制能力或重大影響力之長期股權投資，採用權益法處理。

#### 第 45 條

- 1 應收款項之衡量應以扣除估計之備抵呆帳後之餘額為準，並分別設置備抵呆帳項目；其已確定為呆帳者，應即以所提備抵呆帳沖轉有關應收款項之會計項目。
- 2 因營業而發生之應收帳款及應收票據，應與非因營業而發生之應收帳款及應收票據分別列示。

#### 第 46 條

- 1 折舊性資產，應設置累計折舊項目，列為各該資產之減項。
- 2 資產之折舊，應逐年提列。
- 3 資產計算折舊時，應預估其殘值，其依折舊方法應先減除殘值者，以減除殘值後之餘額為計算基礎。
- 4 資產耐用年限屆滿，仍可繼續使用者，得就殘值繼續提列折舊。

#### 第 47 條

資產之折舊方法，以採用平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工作時間法或其他經主管機關核定之折舊方法為準；資產種類繁多者，得分類綜合計算之。

#### **第 48 條**

支出之效益及於以後各期者，列為資產。其效益僅及於當期或無效益者，列為費用或損失。

#### **第 49 條**

遞耗資產，應設置累計折耗項目，按期提列折耗額。

#### **第 50 條**

- 1 購入之商譽、商標權、專利權、著作權、特許權及其他無形資產，應以實際成本為取得成本。
- 2 前項無形資產自行發展取得者，以登記或創作完成時之成本作為取得成本，其後之研究發展支出，應作為當期費用。但中央主管機關另有規定者，不在此限。

#### **第 51 條**

商業得依法令規定辦理資產重估價。

#### **第 52 條**

- 1 依前條辦理重估或調整之資產而發生之增值，應列為未實現重估增值。
- 2 經重估之資產，應按其重估後之價額入帳，自重估年度翌年起，其折舊、折耗或攤銷之計提，均應以重估價值為基礎。

#### **第 53 條**

預付費用應為有益於未來，確應由以後期間負擔之費用，其衡量應以其有效期間未經過部分為準。

#### **第 54 條**

- 1 各項負債應各依其到期時應償付數額之折現值列計。但因營業或主要為交易目的而發生或預期在一年內清償者，得以到期值列計。
- 2 公司債之溢價或折價，應列為公司債之加項或減項。

#### **第 55 條**

資本以現金以外之財物抵繳者，以該項財物之公允價值為標準；無公允價值可據時，得估計之。

#### **第 56 條**

會計事項之入帳基礎及處理方法，應前後一貫；其有正當理由必須變更者，應在財務報表中說明其理由、變更情形及影響。

#### **第 57 條**

商業在合併、分割、收購、解散、終止或轉讓時，其資產之計價應依其性質，以公允價值、帳面金額或實際成交价格為原則。

## 第七章 損益計算

### 第 58 條

商業在同一會計年度內所發生之全部收益，減除同期之全部成本、費用及損失後之差額，為本期綜合損益總額。

### 第 59 條

- 1 營業收入應於交易完成時認列。分期付款銷貨收入得視其性質按毛利百分比攤算入帳；勞務收入依其性質分段提供者得分段認列。
- 2 前項所稱交易完成時，在採用現金收付制之商業，指現金收付之時而言；採用權責發生制之商業，指交付貨品或提供勞務完畢之時而言。

### 第 60 條

與同一交易或其他事項有關之收入及費用，應適當認列。

### 第 61 條

商業有支付員工退休金之義務者，應於員工在職期間依法提列，並認列為當期費用。

### 第 62 條

申報營利事業所得稅時，各項所得計算依稅法規定所作調整，應不影響帳面紀錄。

### 第 63 條

（刪除）

### 第 64 條

商業對業主分配之盈餘，不得作為費用或損失。但具負債性質之特別股，其股利應認列為費用。

## 第八章 決算及審核

### 第 65 條

商業之決算，應於會計年度終了後二個月內辦理完竣；必要時得延長二個半月。

### 第 66 條

- 1 商業每屆決算應編製下列報表：
  - 一、營業報告書。
  - 二、財務報表。
- 2 營業報告書之內容，包括經營方針、實施概況、營業計畫實施成果、營業收支預算執行情形、獲利能力分析、研究發展狀況等；其項目格式，由商業視實際需要訂定之。
- 3 決算報表應由代表商業之負責人、經理人及主辦會計人員簽名或蓋章負責。

### 第 67 條

有分支機構之商業，於會計年度終了時，應將其本、分支機構之帳目合併辦理決算。

### 第 68 條

- 1 商業負責人應於會計年度終了後六個月內，將商業之決算報表提請商業出資人、合夥人或股東承認。
- 2 商業出資人、合夥人或股東辦理前項事務，認為有必要時，得委託會計師審核。
- 3 商業負責人及主辦會計人員，對於該年度會計上之責任，於第一項決算報表獲得承認後解除。但有不法或不正當行為者，不在此限。

### 第 69 條

- 1 代表商業之負責人應將各項決算報表備置於本機構。
- 2 商業之利害關係人，如因正當理由而請求查閱前項決算報表時，代表商業之負責人於不違反其商業利益之限度內，應許其查閱。

### 第 70 條

商業之利害關係人，得因正當理由，聲請法院選派檢查員，檢查該商業之會計帳簿報表及憑證。

## 第 九 章 罰 則

### 第 71 條

商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事務之人員有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金：

- 一、以明知為不實之事項，而填製會計憑證或記入帳冊。
- 二、故意使應保存之會計憑證、會計帳簿報表滅失毀損。
- 三、偽造或變造會計憑證、會計帳簿報表內容或毀損其頁數。
- 四、故意遺漏會計事項不為記錄，致使財務報表發生不實之結果。
- 五、其他利用不正當方法，致使會計事項或財務報表發生不實之結果。

### 第 72 條

使用電子方式處理會計資料之商業，其前條所列人員或以電子方式處理會計資料之有關人員有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金：

- 一、故意登錄或輸入不實資料。
- 二、故意毀損、滅失、塗改貯存體之會計資料，致使財務報表發生不實之結果。
- 三、故意遺漏會計事項不為登錄，致使財務報表發生不實之結果。
- 四、其他利用不正當方法，致使會計事項或財務報表發生不實之結果。

### 第 73 條

主辦、經辦會計人員或以電子方式處理會計資料之有關人員，犯前二條之罪，於事前曾表示拒絕或提出更正意見有確實證據者，得減輕或免除其刑。



#### 第 74 條

未依法取得代他人處理會計事務之資格而擅自代他人處理商業會計事務者，處新臺幣十萬元以下罰金；經查獲後三年內再犯者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。

#### 第 75 條

未依法取得代他人處理會計事務之資格，擅自代他人處理商業會計事務而有第七十一條、第七十二條各款情事之一者，應依各該條規定處罰。

#### 第 76 條

代表商業之負責人、經理人、主辦及經辦會計人員，有下列各款情事之一者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰：

- 一、違反第二十三條規定，未設置會計帳簿。但依規定免設者，不在此限。
- 二、違反第二十四條規定，毀損會計帳簿頁數，或毀滅審計軌跡。
- 三、未依第三十八條規定期限保存會計帳簿、報表或憑證。
- 四、未依第六十五條規定如期辦理決算。
- 五、違反第六章、第七章規定，編製內容顯不確實之決算報表。

#### 第 77 條

商業負責人違反第五條第一項、第二項或第五項規定者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

#### 第 78 條

代表商業之負責人、經理人、主辦及經辦會計人員，有下列各款情事之一者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰：

- 一、違反第九條第一項規定。
- 二、違反第十四條規定，不取得原始憑證或給予他人憑證。
- 三、違反第三十四條規定，不按時記帳。
- 四、未依第三十六條規定裝訂或保管會計憑證。
- 五、違反第六十六條第一項規定，不編製報表。
- 六、違反第六十九條規定，不將決算報表備置於本機構或無正當理由拒絕利害關係人查閱。

#### 第 79 條

代表商業之負責人、經理人、主辦及經辦會計人員，有下列各款情事之一者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰：

- 一、未依第七條或第八條規定記帳。
- 二、違反第二十五條規定，不設置應備之會計帳簿目錄。
- 三、未依第三十五條規定簽名或蓋章。
- 四、未依第六十六條第三項規定簽名或蓋章。
- 五、未依第六十八條第一項規定期限提請承認。

六、規避、妨礙或拒絕依第七十條所規定之檢查。

#### **第 80 條**

會計師或依法取得代他人處理會計事務資格之人，有違反本法第七十六條、第七十八條及第七十九條各款之規定情事之一者，應依各該條規定處罰。

#### **第 81 條**

本法所定之罰鍰，除第七十九條第六款由法院裁罰外，由各級主管機關裁罰之。

### **第 十 章 附 則**

#### **第 82 條**

- 1 小規模之合夥或獨資商業，得不適用本法之規定。
- 2 前項小規模之合夥或獨資商業之認定標準，由中央主管機關斟酌各直轄市、縣（市）區內經濟情形定之。

#### **第 83 條**

- 1 本法自公布日施行。
- 2 本法中華民國一百零三年五月三十日修正之條文，自一百零五年一月一日施行。但商業得自願自一百零三年會計年度開始日起，適用中華民國一百零三年五月三十日修正之條文。

法規名稱：遺產及贈與稅法

修正日期：民國 110 年 01 月 20 日

## 第一章 總則

### 第 1 條

- 1 凡經常居住中華民國境內之中華民國國民死亡時遺有財產者，應就其在中華民國境內境外全部遺產，依本法規定，課徵遺產稅。
- 2 經常居住中華民國境外之中華民國國民，及非中華民國國民，死亡時在中華民國境內遺有財產者，應就其在中華民國境內之遺產，依本法規定，課徵遺產稅。

### 第 2 條

無人承認繼承之遺產，依法歸屬國庫；其應繳之遺產稅，由國庫依財政收支劃分法之規定分配之。

### 第 3 條

- 1 凡經常居住中華民國境內之中華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財產為贈與者，應依本法規定，課徵贈與稅。
- 2 經常居住中華民國境外之中華民國國民，及非中華民國國民，就其在中華民國境內之財產為贈與者，應依本法規定，課徵贈與稅。

### 第 3-1 條

死亡事實或贈與行為發生前二年內，被繼承人或贈與人自願喪失中華民國國籍者，仍應依本法關於中華民國國民之規定，課徵遺產稅或贈與稅。

### 第 3-2 條

- 1 因遺囑成立之信託，於遺囑人死亡時，其信託財產應依本法規定，課徵遺產稅。
- 2 信託關係存續中受益人死亡時，應就其享有信託利益之權利未領受部分，依本法規定課徵遺產稅。

### 第 4 條

- 1 本法稱財產，指動產、不動產及其他一切有財產價值之權利。
- 2 本法稱贈與，指財產所有人以自己之財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為。
- 3 本法稱經常居住中華民國境內，係指被繼承人或贈與人有左列情形之一：
  - 一、死亡事實或贈與行為發生前二年內，在中華民國境內有住所者。
  - 二、在中華民國境內無住所而有居所，且在死亡事實或贈與行為發生前二年內，在中華民國境內居留時間合計逾三百六十五天者。但受中華民國政府聘請從事工作，在中華民國境內有特定居留期限者，不在此限。
- 4 本法稱經常居住中華民國境外，係指不合前項經常居住中華民國境內規定者而言。
- 5 本法稱農業用地，適用農業發展條例之規定。

## 第 5 條

財產之移動，具有左列各款情形之一者，以贈與論，依本法規定，課徵贈與稅：

- 一、在請求權時效內無償免除或承擔債務者，其免除或承擔之債務。
- 二、以顯著不相當之代價，讓與財產、免除或承擔債務者，其差額部分。
- 三、以自己之資金，無償為他人購置財產者，其資金。但該財產為不動產者，其不動產。
- 四、因顯著不相當之代價，出資為他人購置財產者，其出資與代價之差額部分。
- 五、限制行為能力人或無行為能力人所購置之財產，視為法定代理人或監護人之贈與。但能證明支付之款項屬於購買人所有者，不在此限。
- 六、二親等以內親屬間財產之買賣。但能提出已支付價款之確實證明，且該已支付之價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得者，不在此限。

### 第 5-1 條

- 1 信託契約明定信託利益之全部或一部之受益人為非委託人者，視為委託人將享有信託利益之權利贈與該受益人，依本法規定，課徵贈與稅。
- 2 信託契約明定信託利益之全部或一部之受益人為委託人，於信託關係存續中，變更為非委託人者，於變更時，適用前項規定課徵贈與稅。
- 3 信託關係存續中，委託人追加信託財產，致增加非委託人享有信託利益之權利者，於追加時，就增加部分，適用第一項規定課徵贈與稅。
- 4 前三項之納稅義務人為委託人。但委託人有第七條第一項但書各款情形之一者，以受託人為納稅義務人。

### 第 5-2 條

信託財產於左列各款信託關係人間移轉或為其他處分者，不課徵贈與稅：

- 一、因信託行為成立，委託人與受託人間。
- 二、信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
- 三、信託關係存續中，受託人依信託本旨交付信託財產，受託人與受益人間。
- 四、因信託關係消滅，委託人與受託人間或受託人與受益人間。
- 五、因信託行為不成立、無效、解除或撤銷，委託人與受託人間。

## 第 6 條

- 1 遺產稅之納稅義務人如左：
  - 一、有遺囑執行人者，為遺囑執行人。
  - 二、無遺囑執行人者，為繼承人及受遺贈人。
  - 三、無遺囑執行人及繼承人者，為依法選定遺產管理人。
- 2 其應選定遺產管理人，於死亡發生之日起六個月內未經選定呈報法院者，或因特定原因不能選定者，稽徵機關得依非訟事件法之規定，申請法院指定遺產管理人。

## 第 7 條

- 1 贈與稅之納稅義務人為贈與人。但贈與人有下列情形之一者，以受贈人為納稅義務人：
  - 一、行蹤不明。
  - 二、逾本法規定繳納期限尚未繳納，且在中華民國境內無財產可供執行。
  - 三、死亡時贈與稅尚未核課。
- 2 依前項規定受贈人有二人以上者，應接受贈財產之價值比例，依本法規定計算之應納稅額，負納稅義務。

## 第 8 條

- 1 遺產稅未繳清前，不得分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記。贈與稅未繳清前，不得辦理贈與移轉登記。但依第四十一條規定，於事前申請該管稽徵機關核准發給同意移轉證明書，或經稽徵機關核發免稅證明書、不計入遺產總額證明書或不計入贈與總額證明書者，不在此限。
- 2 遺產中之不動產，債權人聲請強制執行時，法院應通知該管稽徵機關，迅依法定程序核定其稅額，並移送法院強制執行。

## 第 9 條

- 1 第一條及第三條所稱中華民國境內或境外之財產，按被繼承人死亡時或贈與人贈與時之財產所在地認定之：
  - 一、動產、不動產及附著於不動產之權利，以動產或不動產之所在地為準。但船舶、車輛及航空器，以其船籍、車輛或航空器登記機關之所在地為準。
  - 二、礦業權，以其礦區或礦場之所在地為準。
  - 三、漁業權，以其行政管轄權之所在地為準。
  - 四、專利權、商標權、著作權及出版權，以其登記機關之所在地為準。
  - 五、其他營業上之權利，以其營業所在地為準。
  - 六、金融機關收受之存款及寄託物，以金融機關之事務所或營業所所在地為準。
  - 七、債權，以債務人經常居住之所在地或事務所或營業所所在地為準。
  - 八、公債、公司債、股權或出資，以其發行機關或被投資事業之主事務所所在地為準。
  - 九、有關信託之權益，以其承受信託事業之事務所或營業所所在地為準。
- 2 前列各款以外之財產，其所在地之認定有疑義時，由財政部核定之。

## 第 10 條

- 1 遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；被繼承人如係受死亡之宣告者，以法院宣告死亡判決內所確定死亡日之時價為準。
- 2 本法中華民國八十四年一月十五日修正生效前發生死亡事實或贈與行為而尚未核課或尚未核課確定之案件，其估價適用修正後之前項規定辦理。
- 3 第一項所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準；房屋以評定標準價格為準；其他財產時價之估定，本法未規定者，由財政部定之。



## 第 10-1 條

依第三條之二第二項規定應課徵遺產稅之權利，其價值之計算，依左列規定估定之：

- 一、享有全部信託利益之權利者，該信託利益為金錢時，以信託金額為準，信託利益為金錢以外之財產時，以受益人死亡時信託財產之時價為準。
- 二、享有孳息以外信託利益之權利者，該信託利益為金錢時，以信託金額按受益人死亡時起至受益時止之期間，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之；信託利益為金錢以外之財產時，以受益人死亡時信託財產之時價，按受益人死亡時起至受益時止之期間，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之。
- 三、享有孳息部分信託利益之權利者，以信託金額或受益人死亡時信託財產之時價，減除依前款規定所計算之價值後之餘額為準。但該孳息係給付公債、公司債、金融債券或其他約載之固定利息者，其價值之計算，以每年享有之利息，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，按年複利折算現值之總和計算之。
- 四、享有信託利益之權利為按期定額給付者，其價值之計算，以每年享有信託利益之數額，依受益人死亡時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，按年複利折算現值之總和計算之；享有信託利益之權利為全部信託利益扣除按期定額給付後之餘額者，其價值之計算，以受益人死亡時信託財產之時價減除依前段規定計算之價值後之餘額計算之。
- 五、享有前四款所規定信託利益之一部者，按受益比率計算之。

## 第 10-2 條

依第五條之一規定應課徵贈與稅之權利，其價值之計算，依左列規定估定之：

- 一、享有全部信託利益之權利者，該信託利益為金錢時，以信託金額為準；信託利益為金錢以外之財產時，以贈與時信託財產之時價為準。
- 二、享有孳息以外信託利益之權利者，該信託利益為金錢時，以信託金額按贈與時起至受益時止之期間，依贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之；信託利益為金錢以外之財產時，以贈與時信託財產之時價，按贈與時起至受益時止之期間，依贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之。
- 三、享有孳息部分信託利益之權利者，以信託金額或贈與時信託財產之時價，減除依前款規定所計算之價值後之餘額為準。但該孳息係給付公債、公司債、金融債券或其他約載之固定利息者，其價值之計算，以每年享有之利息，依贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，按年複利折算現值之總和計算之。
- 四、享有信託利益之權利為按期定額給付者，其價值之計算，以每年享有信託利益之數額，依贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，按年複利折算現值之總和計算之；享有信託利益之權利為全部信託利益扣除按期定額給付後之餘額者，其價值之計算，以贈與時信託財產之時價減除依前段規定計算之價值後之餘額計算之。
- 五、享有前四款所規定信託利益之一部者，按受益比率計算之。



## 第 11 條

- 1 國外財產依所在地國法律已納之遺產稅或贈與稅，得由納稅義務人提出所在地國稅務機關發給之納稅憑證，併應取得所在地中華民國使領館之簽證；其無使領館者，應取得當地公定會計師或公證人之簽證，自其應納遺產稅或贈與稅額中扣抵。但扣抵額不得超過因加計其國外遺產而依國內適用稅率計算增加之應納稅額。
- 2 被繼承人死亡前二年內贈與之財產，依第十五條之規定併入遺產課徵遺產稅者，應將已納之贈與稅與土地增值稅連同按郵政儲金匯業局一年期定期存款利率計算之利息，自應納遺產稅額內扣抵。但扣抵額不得超過贈與財產併計遺產總額後增加之應納稅額。

## 第 12 條

本法規定之各種金額，均以新臺幣為單位。

### 第 12-1 條

- 1 本法規定之下列各項金額，每遇消費者物價指數較上次調整之指數累計上漲達百分之十以上時，自次年起按上漲程度調整之。調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入：
  - 一、免稅額。
  - 二、課稅級距金額。
  - 三、被繼承人日常生活必需之器具及用具、職業上之工具，不計入遺產總額之金額。
  - 四、被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母扣除額、喪葬費扣除額及身心障礙特別扣除額。
- 2 財政部於每年十二月底前，應依據前項規定，計算次年發生之繼承或贈與案件所應適用之各項金額後公告之。所稱消費者物價指數，指行政院主計總處公布，自前一年十一月起至該年十月底為止十二個月平均消費者物價指數。

## 第 二 章 遺產稅之計算

### 第 13 條

遺產稅按被繼承人死亡時，依本法規定計算之遺產總額，減除第十七條、第十七條之一規定之各項扣除額及第十八條規定之免稅額後之課稅遺產淨額，依下列稅率課徵之：

- 一、五千萬元以下者，課徵百分之十。
- 二、超過五千萬元至一億元者，課徵五百萬元，加超過五千萬元部分之百分之十五。
- 三、超過一億元者，課徵一千二百五十萬元，加超過一億元部分之百分之二十。

### 第 14 條

遺產總額應包括被繼承人死亡時依第一條規定之全部財產，及依第十條規定計算之價值。但第十六條規定不計入遺產總額之財產，不包括在內。

### 第 15 條

- 1 被繼承人死亡前二年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：
  - 一、被繼承人之配偶。
  - 二、被繼承人依民法第一千一百三十八條及第一千一百四十條規定之各順序繼承人。
  - 三、前款各順序繼承人之配偶。
- 2 八十七年六月二十六日以後至前項修正公布生效前發生之繼承案件，適用前項之規定。

## 第 16 條

左列各款不計入遺產總額：

- 一、遺贈人、受遺贈人或繼承人捐贈各級政府及公立教育、文化、公益、慈善機關之財產。
- 二、遺贈人、受遺贈人或繼承人捐贈公有事業機構或全部公股之公營事業之財產。
- 三、遺贈人、受遺贈人或繼承人捐贈於被繼承人死亡時，已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產。
- 四、遺產中有關文化、歷史、美術之圖書、物品，經繼承人向主管稽徵機關聲明登記者。但繼承人將此項圖書、物品轉讓時，仍須自動申報補稅。
- 五、被繼承人自己創作之著作權、發明專利權及藝術品。
- 六、被繼承人日常生活必需之器具及用品，其總價值在七十二萬元以下部分。
- 七、被繼承人職業上之工具，其總價值在四十萬元以下部分。
- 八、依法禁止或限制採伐之森林。但解禁後仍須自動申報補稅。
- 九、約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金。
- 十、被繼承人死亡前五年內，繼承之財產已納遺產稅者。
- 十一、被繼承人配偶及子女之原有財產或特有財產，經辦理登記或確有證明者。
- 十二、被繼承人遺產中經政府闢為公眾通行道路之土地或其他無償供公眾通行之道路土地，經主管機關證明者。但其屬建造房屋應保留之法定空地部分，仍應計入遺產總額。
- 十三、被繼承人之債權及其他請求權不能收取或行使確有證明者。

## 第 16-1 條

遺贈人、受遺贈人或繼承人提供財產，捐贈或加入於被繼承人死亡時已成立之公益信託並符合左列各款規定者，該財產不計入遺產總額：

- 一、受託人為信託業法所稱之信託業。
- 二、各該公益信託除為其設立目的舉辦事業而必須支付之費用外，不以任何方式對特定或可得特定之人給予特殊利益。
- 三、信託行為明定信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於各級政府、有類似目的之公益法人或公益信託。

## 第 17 條

- 1 下列各款，應自遺產總額中扣除，免徵遺產稅：
  - 一、被繼承人遺有配偶者，自遺產總額中扣除四百萬元。
  - 二、繼承人為直系血親卑親屬者，每人得自遺產總額中扣除四十萬元。其有未成年者，並得按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣四十萬元。但親等近者拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者，扣除之數額以拋棄繼承前原得扣除之數額為限。
  - 三、被繼承人遺有父母者，每人得自遺產總額中扣除一百萬元。
  - 四、前三款所定之人如為身心障礙者權益保障法規定之重度以上身心障礙者，或精神衛生法規定之嚴重病人，每人得再加扣五百萬元。
  - 五、被繼承人遺有受其扶養之兄弟姊妹、祖父母者，每人得自遺產總額中扣除四十萬元；其兄弟姊妹中有未成年者，並得按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣四十萬元。
  - 六、遺產中作農業使用之農業用地及其地上農作物，由繼承人或受遺贈人承受者，扣除其土地及地上農作物價值之全數。承受人自承受之日起五年內，未將該土地繼續作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖在有關機關所令期限內已恢復作農業使用而再有未作農業使用情事者，應追繳應納稅賦。但如因該承受人死亡、該承受土地被徵收或依法變更為非農業用地者，不在此限。
  - 七、被繼承人死亡前六年至九年內，繼承之財產已納遺產稅者，按年遞減扣除百分之八十、百分之六十、百分之四十及百分之二十。
  - 八、被繼承人死亡前，依法應納之各項稅捐、罰鍰及罰金。
  - 九、被繼承人死亡前，未償之債務，具有確實之證明者。
  - 十、被繼承人之喪葬費用，以一百萬元計算。
  - 十一、執行遺囑及管理遺產之直接必要費用。
- 2 被繼承人如為經常居住中華民國境外之中華民國國民，或非中華民國國民者，不適用前項第一款至第七款之規定；前項第八款至第十一款規定之扣除，以在中華民國境內發生者為限；繼承人中拋棄繼承權者，不適用前項第一款至第五款規定之扣除。

### 第 17-1 條

- 1 被繼承人之配偶依民法第一千零三十條之一規定主張配偶剩餘財產差額分配請求權者，納稅義務人得向稽徵機關申報自遺產總額中扣除。
- 2 納稅義務人未於稽徵機關核發稅款繳清證明書或免稅證明書之日起一年內，給付該請求權金額之財產予被繼承人之配偶者，稽徵機關應於前述期間屆滿之翌日起五年內，就未給付部分追繳應納稅賦。

### 第 18 條

- 1 被繼承人如為經常居住中華民國境內之中華民國國民，自遺產總額中減除免稅額一千二百萬元；其為軍警公教人員因執行職務死亡者，加倍計算。
- 2 被繼承人如為經常居住中華民國境外之中華民國國民，或非中華民國國民，其減除免稅額比照前

項規定辦理。

### 第 三 章 贈與稅之計算

#### 第 19 條

- 1 贈與稅按贈與人每年贈與總額，減除第二十一條規定之扣除額及第二十二條規定之免稅額後之課稅贈與淨額，依下列稅率課徵之：
  - 一、二千五百萬元以下者，課徵百分之十。
  - 二、超過二千五百萬元至五千萬元者，課徵二百五十萬元，加超過二千五百萬元部分之百分之十五。
  - 三、超過五千萬元者，課徵六百二十五萬元，加超過五千萬元部分之百分之二十。
- 2 一年內有二次以上贈與者，應合併計算其贈與額，依前項規定計算稅額，減除其已繳之贈與稅額後，為當次之贈與稅額。

#### 第 20 條

- 1 左列各款不計入贈與總額：
  - 一、捐贈各級政府及公立教育、文化、公益、慈善機關之財產。
  - 二、捐贈公有事業機構或全部公股之公營事業之財產。
  - 三、捐贈依法登記為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產。
  - 四、扶養義務人為受扶養人支付之生活費、教育費及醫藥費。
  - 五、作農業使用之農業用地及其地上農作物，贈與民法第一千一百三十八條所定繼承人者，不計入其土地及地上農作物價值之全數。受贈人自受贈之日起五年內，未將該土地繼續作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖在有關機關所令期限內已恢復作農業使用而再有未作農業使用情事者，應追繳應納稅賦。但如因該受贈人死亡、該受贈土地被徵收或依法變更為非農業用地者，不在此限。
  - 六、配偶相互贈與之財產。
  - 七、父母於子女婚嫁時所贈與之財物，總金額不超過一百萬元。
- 2 八十四年一月十四日以前配偶相互贈與之財產，及婚嫁時受贈於父母之財物在一百萬元以內者，於本項修正公布生效日尚未核課或尚未核課確定者，適用前項第六款及第七款之規定。

#### 第 20-1 條

因委託人提供財產成立、捐贈或加入符合第十六條之一各款規定之公益信託，受益人得享有信託利益之權利，不計入贈與總額。

#### 第 21 條

贈與附有負擔者，由受贈人負擔部分應自贈與額中扣除。

## 第 22 條

贈與稅納稅義務人，每年得自贈與總額中減除免稅額二百二十萬元。

## 第 四 章 稽徵程序

### 第 一 節 申報與繳納

## 第 23 條

- 1 被繼承人死亡遺有財產者，納稅義務人應於被繼承人死亡之日起六個月內，向戶籍所在地主管稽徵機關依本法規定辦理遺產稅申報。但依第六條第二項規定由稽徵機關申請法院指定遺產管理人者，自法院指定遺產管理人之日起算。
- 2 被繼承人為經常居住中華民國境外之中華民國國民或非中華民國國民死亡時，在中華民國境內遺有財產者，應向中華民國中央政府所在地之主管稽徵機關辦理遺產稅申報。

## 第 24 條

- 1 除第二十條所規定之贈與外，贈與人在一年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅額之贈與行為發生後三十日內，向主管稽徵機關依本法規定辦理贈與稅申報。
- 2 贈與人為經常居住中華民國境內之中華民國國民者，向戶籍所在地主管稽徵機關申報；其為經常居住中華民國境外之中華民國國民或非中華民國國民，就其在中華民國境內之財產為贈與者，向中華民國中央政府所在地主管稽徵機關申報。

### 第 24-1 條

除第二十條之一所規定之公益信託外，委託人有第五條之一應課徵贈與稅情形者，應以訂定、變更信託契約之日為贈與行為發生日，依前條第一項規定辦理。

## 第 25 條

同一贈與人在同一年內有兩次以上依本法規定應申報納稅之贈與行為者，應於辦理後一次贈與稅申報時，將同一年內以前各次之贈與事實及納稅情形合併申報。

## 第 26 條

- 1 遺產稅或贈與稅納稅義務人具有正當理由不能如期申報者，應於前三條規定限期屆滿前，以書面申請延長之。
- 2 前項申請延長期限以三個月為限。但因不可抗力或其他有特殊之事由者，得由稽徵機關視實際情形核定之。

## 第 27 條

（刪除）

## 第 28 條

- 1 稽徵機關於查悉死亡事實或接獲死亡報告後，應於一個月內填發申報通知書，檢附遺產稅申報書



表，送達納稅義務人，通知依限申報，並於限期屆滿前十日填具催報通知書，提示逾期申報之責任，加以催促。

- 2 前項通知書應以明顯之文字，載明民法限定繼承及拋棄繼承之相關規定。
- 3 納稅義務人不得以稽徵機關未發第一項通知書，而免除本法規定之申報義務。

### 第 29 條

稽徵機關應於接到遺產稅或贈與稅申報書表之日起二個月內，辦理調查及估價，決定應納稅額，繕發納稅通知書，通知納稅義務人繳納；其有特殊情形不能在二個月內辦竣者，應於限期內呈准上級主管機關核准延期。

### 第 30 條

- 1 遺產稅及贈與稅納稅義務人，應於稽徵機關送達核定納稅通知書之日起二個月內，繳清應納稅款；必要時，得於限期內申請稽徵機關核准延期二個月。
- 2 遺產稅或贈與稅應納稅額在三十萬元以上，納稅義務人確有困難，不能一次繳納現金時，得於納稅期限內，向該管稽徵機關申請，分十八期以內繳納，每期間隔以不超過二個月為限。
- 3 經申請分期繳納者，應自繳納期限屆滿之次日起，至納稅義務人繳納之日止，依郵政儲金一年期定期儲金固定利率，分別加計利息；利率有變動時，依變動後利率計算。
- 4 遺產稅或贈與稅應納稅額在三十萬元以上，納稅義務人確有困難，不能一次繳納現金時，得於納稅期限內，就現金不足繳納部分申請以在中華民國境內之課徵標的物或納稅義務人所有易於變價及保管之實物一次抵繳。中華民國境內之課徵標的物屬不易變價或保管，或申請抵繳日之時價較死亡或贈與日之時價為低者，其得抵繳之稅額，以該項財產價值占全部課徵標的物價值比例計算之應納稅額為限。
- 5 本法中華民國九十八年一月十二日修正之條文施行前所發生未結之案件，適用修正後之前三項規定。但依修正前之規定有利於納稅義務人者，適用修正前之規定。
- 6 第四項抵繳財產價值之估定，由財政部定之。
- 7 第四項抵繳之財產為繼承人共同共有之遺產且該遺產為被繼承人單獨所有或持分共有者，得由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾三分之二之同意提出申請，不受民法第八百二十八條第三項限制。

### 第 31 條

（刪除）

### 第 32 條

（刪除）

### 第 33 條

遺產稅或贈與稅納稅義務人違反第二十三條或第二十四條之規定，未依限辦理遺產稅或贈與稅申報，或未依第二十六條規定申請延期申報者，該管稽徵機關應即進行調查，並於第二十九條規定



之期限內調查，核定其應納稅額，通知納稅義務人依第三十條規定之期限繳納。

## 第 二 節 （刪除）

### 第 34 條

（刪除）

### 第 35 條

（刪除）

### 第 36 條

（刪除）

## 第 三 節 資 口 調 查 通 報

### 第 37 條

戶籍機關受理死亡登記後，應即將死亡登記事項副本抄送稽徵機關。

### 第 38 條

（刪除）

### 第 39 條

稽徵機關進行調查，如發現納稅義務人有第四十六條所稱故意以詐欺或不正當方法逃漏遺產稅或贈與稅時，得敘明事由，申請當地司法機關，實施搜索、扣押或其他強制處分。

### 第 40 條

被繼承人死亡前在金融或信託機關租有保管箱或有存款者，繼承人或利害關係人於被繼承人死亡後，依法定程序，得開啟被繼承人之保管箱或提取被繼承人之存款時，應先通知主管稽徵機關會同點驗、登記。

### 第 41 條

- 1 遺產稅或贈與稅納稅義務人繳清應納稅款、罰鍰及加徵之滯納金、利息後，主管稽徵機關應發給稅款繳清證明書；其經核定無應納稅款者，應發給核定免稅證明書；其有特殊原因必須於繳清稅款前辦理產權移轉者，得提出確切納稅保證，申請該管主管稽徵機關核發同意移轉證明書。
- 2 依第十六條規定，不計入遺產總額之財產，或依第二十條規定不計入贈與總額之財產，經納稅義務人之申請，稽徵機關應發給不計入遺產總額證明書，或不計入贈與總額證明書。

### 第 41-1 條

繼承人為二人以上時，經部分繼承人按其法定應繼分繳納部分遺產稅款、罰鍰及加徵之滯納金、利息後，為辦理不動產之公同共有繼承登記，得申請主管稽徵機關核發同意移轉證明書；該登記為公同共有之不動產，在全部應納款項未繳清前，不得辦理遺產分割登記或就公同共有之不動產

權利為處分、變更及設定負擔登記。

#### 第 42 條

地政機關及其他政府機關，或公私事業辦理遺產或贈與財產之產權移轉登記時，應通知當事人檢附稽徵機關核發之稅款繳清證明書，或核定免稅證明書或不計入遺產總額證明書或不計入贈與總額證明書，或同意移轉證明書之副本；其不能繳附者，不得逕為移轉登記。

### 第 五 章 □ □

#### 第 43 條

告發或檢舉納稅義務人及其他關係人有短報、漏報、匿報或故意以虛偽不實及其他不正當行為之逃稅，或幫助他人逃稅情事，經查明屬實者，主管稽徵機關應以罰鍰提成獎給舉發人，並為舉發人保守秘密。

#### 第 44 條

納稅義務人違反第二十三條或第二十四條規定，未依限辦理遺產稅或贈與稅申報者，按核定應納稅額加處二倍以下之罰鍰。

#### 第 45 條

納稅義務人對依本法規定，應申報之遺產或贈與財產，已依本法規定申報而有漏報或短報情事者，應按所漏稅額處以二倍以下之罰鍰。

#### 第 46 條

納稅義務人有故意以詐欺或其他不正當方法，逃漏遺產稅或贈與稅者，除依繼承或贈與發生年度稅率重行核計補徵外，並應處以所漏稅額一倍至三倍之罰鍰。

#### 第 47 條

前三條規定之罰鍰，連同應徵之稅款，最多不得超過遺產總額或贈與總額。

#### 第 48 條

稽徵人員違反第二十九條之規定，戶籍人員違反第三十七條之規定者，應由各該主管機關從嚴懲處，並責令迅行補辦；其涉有犯罪行為者，應依刑法及其有關法律處斷。

#### 第 49 條

（刪除）

#### 第 50 條

納稅義務人違反第八條之規定，於遺產稅未繳清前，分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記，或贈與稅未繳清前，辦理贈與移轉登記者，處一年以下有期徒刑。

#### 第 51 條

- 1 納稅義務人對於核定之遺產稅或贈與稅應納稅額，逾第三十條規定期限繳納者，每逾二日加徵應納稅額百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，主管稽徵機關應移送強制執行。但因不可抗力或不可歸責於納稅義務人之事由，致不能於法定期間內繳清稅捐，得於其原因消滅後十日內，提出具體證明，向稽徵機關申請延期或分期繳納經核准者，免予加徵滯納金。
- 2 前項應納稅款，應自滯納期限屆滿之次日起，至納稅義務人繳納之日止，依郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。

### 第 52 條

違反第四十二條之規定，於辦理有關遺產或贈與財產之產權移轉登記時，未通知當事人繳驗遺產稅或贈與稅繳清證明書，或核定免稅證明書，或不計入遺產總額證明書，或不計入贈與總額證明書，或同意移轉證明書等之副本，即予受理者，其屬民營事業，處一萬五千元以下之罰鍰；其屬政府機關及公有公營事業，由主管機關對主辦及直接主管人員從嚴議處。

### 第 53 條

（刪除）

## 第 六 章 附 則

### 第 54 條

（刪除）

### 第 55 條

本法施行細則，由財政部定之。

### 第 56 條

本法所定之各項書表格式，由財政部製定之。

### 第 57 條

（刪除）

### 第 58 條

關於遺產稅及贈與稅之課徵，本法未規定者，適用其他法律之規定。

### 第 58-1 條

- 1 本法中華民國九十八年一月十二日修正之條文施行後，造成依財政收支劃分法規定應受分配之地方政府每年度之稅收實質損失，於修正現行財政收支劃分法擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並不受預算法第二十三條有關公債收入不得充經常支出之用之限制。
- 2 前項稅收實質損失，以各地方政府於本法中華民國九十八年一月十二日修正之條文施行前三年度遺產稅及贈與稅稅收之平均數，減除修正施行當年度或以後年度遺產稅及贈與稅稅收數之差額計算之，並計算至萬元止。

### 第 58-2 條

本法中華民國一百零六年四月二十五日修正之條文施行後，依第十三條及第十九條第一項規定稅率課徵之遺產稅及贈與稅，屬稅率超過百分之十至百分之二十以內之稅課收入，撥入依長期照顧服務法設置之特種基金，用於長期照顧服務支出，不適用財政收支劃分法之規定。

### 第 59 條

- 1 本法自公布日施行。
- 2 本法九十年五月二十九日修正條文施行日期，由行政院定之。

法規名稱：土地稅法

修正日期：民國 114 年 01 月 24 日

## 第一章 總則

### 第一節 一般規定

#### 第 1 條

土地稅分為地價稅、田賦及土地增值稅。

#### 第 2 條

- 1 本法之主管機關：在中央為財政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
- 2 田賦實物經收機關為直轄市、縣（市）糧政主管機關。

#### 第 3 條

- 1 地價稅或田賦之納稅義務人如左：
  - 一、土地所有權人。
  - 二、設有典權土地，為典權人。
  - 三、承領土地，為承領人。
  - 四、承墾土地，為耕作權人。
- 2 前項第一款土地所有權屬於公有或公司共有者，以管理機關或管理人為納稅義務人；其為分別共有者，地價稅以共有人各按其應有部分為納稅義務人；田賦以共有人所推舉之代表人為納稅義務人，未推舉代表人者，以共有人各按其應有部分為納稅義務人。

#### 第 3-1 條

- 1 土地為信託財產者，於信託關係存續中，以受託人為地價稅或田賦之納稅義務人。
- 2 前項土地應與委託人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有之土地合併計算地價總額，依第十六條規定稅率課徵地價稅，分別就各該土地地價占地價總額之比例，計算其應納之地價稅。但信託利益之受益人為非委託人且符合左列各款規定者，前項土地應與受益人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有之土地合併計算地價總額：
  - 一、受益人已確定並享有全部信託利益者。
  - 二、委託人未保留變更受益人之權利者。

#### 第 4 條

- 1 土地有左列情形之一者，主管稽徵機關得指定土地使用人負責代繳其使用部分之地價稅或田賦：
  - 一、納稅義務人行蹤不明者。
  - 二、權屬不明者。
  - 三、無人管理者。

四、土地所有權人申請由占有人代繳者。

- 2 土地所有權人在同一直轄市、縣（市）內有兩筆以上土地，為不同之使用人所使用時，如土地所有權人之地價稅係按累進稅率計算，各土地使用人應就所使用土地之地價比例負代繳地價稅之義務。
- 3 第一項第一款至第三款代繳義務人代繳之地價稅或田賦，得抵付使用期間應付之地租或向納稅義務人求償。

## 第 5 條

- 1 土地增值稅之納稅義務人如左：
  - 一、土地為有償移轉者，為原所有權人。
  - 二、土地為無償移轉者，為取得所有權之人。
  - 三、土地設定典權者，為出典人。
- 2 前項所稱有償移轉，指買賣、交換、政府照價收買或徵收等方式之移轉；所稱無償移轉，指遺贈及贈與等方式之移轉。

### 第 5-1 條

土地所有權移轉，其應納之土地增值稅，納稅義務人未於規定期限內繳納者，得由取得所有權之人代為繳納。依平均地權條例第四十七條規定由權利人單獨申報土地移轉現值者，其應納之土地增值稅，應由權利人代為繳納。

### 第 5-2 條

- 1 受託人就受託土地，於信託關係存續中，有償移轉所有權、設定典權或依信託法第三十五條第一項規定轉為其自有土地時，以受託人為納稅義務人，課徵土地增值稅。
- 2 以土地為信託財產，受託人依信託本旨移轉信託土地與委託人以外之歸屬權利人時，以該歸屬權利人為納稅義務人，課徵土地增值稅。

## 第 6 條

為發展經濟，促進土地利用，增進社會福利，對於國防、政府機關、公共設施、騎樓走廊、研究機構、教育、交通、水利、給水、鹽業、宗教、醫療、衛生、公公墓、慈善或公益事業及合理之自用住宅等所使用之土地，及重劃、墾荒、改良土地者，得予適當之減免；其減免標準及程序，由行政院定之。

## 第 二 節 名詞定義

### 第 7 條

本法所稱公有土地，指國有、直轄市有、縣（市）有及鄉、鎮（市）有之土地。

### 第 8 條

本法所稱都市土地，指依法發布都市計畫範圍內之土地。所稱非都市土地，指都市土地以外之土



地。

### 第 9 條

本法所稱自用住宅用地，指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用之住宅用地。

### 第 10 條

- 1 本法所稱農業用地，指非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內土地，依法供下列使用者：
  - 一、供農作、森林、養殖、畜牧及保育使用者。
  - 二、供與農業經營不可分離之農舍、畜禽舍、倉儲設備、曬場、集貨場、農路、灌溉、排水及其他農用之土地。
  - 三、農民團體與合作農場所有直接供農業使用之倉庫、冷凍（藏）庫、農機中心、蠶種製造（繁殖）場、集貨場、檢驗場等用地。
- 2 本法所稱工業用地，指依法核定之工業區土地及政府核准工業或工廠使用之土地；所稱礦業用地，指供礦業實際使用地面之土地。

### 第 11 條

本法所稱空地，指已完成道路、排水及電力設施，於有自來水地區並已完成自來水系統，而仍未依法建築使用；或雖建築使用，而其建築改良物價值不及所占基地申報地價百分之十，且經直轄市或縣（市）政府認定應予增建、改建或重建之私有及公有非公用建築用地。

### 第 12 條

本法所稱公告現值，指直轄市及縣（市）政府依平均地權條例公告之土地現值。

### 第 13 條

本法課徵田賦之用辭定義如左：

- 一、地目：指各直轄市、縣（市）地籍冊所載之土地使用類別。
- 二、等則：指按各種地目土地單位面積全年收益或地價高低所區分之賦率等級。
- 三、賦元：指按各種地目等則土地單位面積全年收益或地價釐定全年賦額之單位。
- 四、賦額：指依每種地目等則之土地面積，乘各該地目等則單位面積釐定之賦元所得每筆土地全年賦元之積。
- 五、實物：指各地區徵收之稻穀、小麥或就其折徵之他種農作產物。
- 六、代金：指按應徵實物折徵之現金。
- 七、夾雜物：指實物中含帶之沙、泥、土、石、稗子等雜物。

## 第 二 章 地價稅

### 第 14 條

已規定地價之土地，除依第二十二條規定課徵田賦者外，應課徵地價稅。

## 第 15 條

- 1 地價稅按每一土地所有權人在每一直轄市或縣（市）轄區內之地價總額計徵之。
- 2 前項所稱地價總額，指每一土地所有權人依法定程序辦理規定地價或重新規定地價，經核列歸戶冊之地價總額。

## 第 16 條

- 1 地價稅基本稅率為千分之十。土地所有權人之地價總額未超過土地所在地直轄市或縣（市）累進起點地價者，其地價稅按基本稅率徵收；超過累進起點地價者，依左列規定累進課徵：
  - 一、超過累進起點地價未達五倍者，就其超過部分課徵千分之十五。
  - 二、超過累進起點地價五倍至十倍者，就其超過部分課徵千分之二十五。
  - 三、超過累進起點地價十倍至十五倍者，就其超過部分課徵千分之三十五。
  - 四、超過累進起點地價十五倍至二十倍者，就其超過部分課徵千分之四十五。
  - 五、超過累進起點地價二十倍以上者，就其超過部分課徵千分之五十五。
- 2 前項所稱累進起點地價，以各該直轄市或縣（市）土地七公畝之平均地價為準。但不包括工業用地、礦業用地、農業用地及免稅土地在內。

## 第 17 條

- 1 合於左列規定之自用住宅用地，其地價稅按千分之二計徵：
  - 一、都市土地面積未超過三公畝部分。
  - 二、非都市土地面積未超過七公畝部分。
- 2 國民住宅及企業或公營事業興建之勞工宿舍，自動工興建或取得土地所有權之日起，其用地之地價稅，適用前項稅率計徵。
- 3 土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬，適用第一項自用住宅用地稅率繳納地價稅者，以一處為限。

## 第 18 條

- 1 供左列事業直接使用之土地，按千分之十計徵地價稅。但未按目的事業主管機關核定規劃使用者，不適用之：
  - 一、工業用地、礦業用地。
  - 二、私立公園、動物園、體育場所用地。
  - 三、寺廟、教堂用地、政府指定之名勝古蹟用地。
  - 四、經主管機關核准設置之加油站及依都市計畫法規定設置之供公眾使用之停車場用地。
  - 五、其他經行政院核定之土地。
- 2 在依法劃定之工業區或工業用地公告前，已在非工業區或工業用地設立之工廠，經政府核准有案者，其直接供工廠使用之土地，準用前項規定。
- 3 第一項各款土地之地價稅，符合第六條減免規定者，依該條減免之。

## 第 19 條

都市計畫公共設施保留地，在保留期間仍為建築使用者，除自用住宅用地依第十七條之規定外，統按千分之六計徵地價稅；其未作任何使用並與使用中之土地隔離者，免徵地價稅。

## 第 20 條

公有土地按基本稅率徵收地價稅。但公有土地供公共使用者，免徵地價稅。

## 第 21 條

凡經直轄市或縣（市）政府核定應徵空地稅之土地，按該宗土地應納地價稅基本稅額加徵二至五倍之空地稅。

# 第 三 章 田 賦

## 第 22 條

- 1 非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦。但都市土地合於左列規定者亦同：
  - 一、依都市計畫編為農業區及保護區，限作農業用地使用者。
  - 二、公共設施尚未完竣前，仍作農業用地使用者。
  - 三、依法限制建築，仍作農業用地使用者。
  - 四、依法不能建築，仍作農業用地使用者。
  - 五、依都市計畫編為公共設施保留地，仍作農業用地使用者。
- 2 前項第二款及第三款，以自耕農地及依耕地三七五減租條例出租之耕地為限。
- 3 農民團體與合作農場所有直接供農業使用之倉庫、冷凍（藏）庫、農機中心、蠶種製造（繁殖）場、集貨場、檢驗場、水稻育苗用地、儲水池、農用溫室、農產品批發市場等用地，仍徵收田賦。
- 4 公有土地供公共使用及都市計畫公共設施保留地在保留期間未作任何使用並與使用中之土地隔離者，免徵田賦。

## 第 22-1 條

- 1 農業用地閒置不用，經直轄市或縣（市）政府報經內政部核准通知限期使用或命其委託經營，逾期仍未使用或委託經營者，按應納田賦加徵一倍至三倍之荒地稅；經加徵荒地稅滿三年，仍不使用，得照價收買。但有左列情形之一者不在此限：
  - 一、因農業生產或政策之必要而休閒者。
  - 二、因地區性生產不經濟而休耕者。
  - 三、因公害污染不能耕作者。
  - 四、因灌溉、排水設施損壞不能耕作者。
  - 五、因不可抗力不能耕作者。
- 2 前項規定之實施辦法，依平均地權條例有關規定辦理。

## 第 23 條

- 1 田賦徵收實物，就各地方生產稻穀或小麥徵收之。不產稻穀或小麥之土地及有特殊情形地方，得按應徵實物折徵當地生產雜糧或折徵代金。
- 2 實物計算一律使用公制衡器，以公斤為單位，公兩以下四捨五入。代金以元為單位。

#### 第 24 條

- 1 田賦徵收實物，依左列標準計徵之：
  - 一、徵收稻穀區域之土地，每賦元徵收稻穀二十七公斤。
  - 二、徵收小麥區域之土地，每賦元徵收小麥二十五公斤。
- 2 前項標準，得由行政院視各地土地稅捐負擔情形酌予減低。

#### 第 25 條

- 1 實物驗收，以新穀同一種類、質色未變及未受蟲害者為限；其所含沙、石、泥、土、稗子等類雜物及水分標準如左：
  - 一、稻穀：夾雜物不得超過千分之五，水分不得超過百分之十三，重量一公石在五十三公斤二公兩以上者。
  - 二、小麥：夾雜物不得超過千分之四，水分不得超過百分之十三，重量一公石在七十四公斤以上者。
- 2 因災害、季節或特殊情形，難達前項實物驗收標準時，得由直轄市、縣（市）政府視實際情形，酌予降低。

#### 第 26 條

徵收實物地方，得視當地糧食生產情形，辦理隨賦徵購實物；其標準由行政院核定之。

#### 第 27 條

徵收田賦土地，因交通、水利、土壤及水土保持等因素改變或自然變遷，致其收益有增減時，應辦理地目等則調整；其辦法由中央地政主管機關定之。

#### 第 27-1 條

為調劑農業生產狀況或因應農業發展需要，行政院得決定停徵全部或部分田賦。

### 第 四 章 土地增值稅

#### 第 28 條

已規定地價之土地，於土地所有權移轉時，應按其土地漲價總數額徵收土地增值稅。但因繼承而移轉之土地，各級政府出售或依法贈與之公有土地，及受贈之私有土地，免徵土地增值稅。

#### 第 28-1 條

私人捐贈供興辦社會福利事業或依法設立私立學校使用之土地，免徵土地增值稅。但以符合左列各款規定者為限：

- 一、受贈人為財團法人。
- 二、法人章程載明法人解散時，其賸餘財產歸屬當地地方政府所有。
- 三、捐贈人未以任何方式取得所捐贈土地之利益。

### 第 28-2 條

- 1 配偶相互贈與之土地，得申請不課徵土地增值稅。但於再移轉依法應課徵土地增值稅時，以該土地第一次不課徵土地增值稅前之原規定地價或最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
- 2 前項受贈土地，於再移轉計課土地增值稅時，贈與人或受贈人於其具有土地所有權之期間內，有支付第三十一條第一項第二款改良土地之改良費用或同條第三項增繳之地價稅者，準用該條之減除或抵繳規定；其為經重劃之土地，準用第三十九條之一第一項之減徵規定。該項再移轉土地，於申請適用第三十四條規定稅率課徵土地增值稅時，其出售前一年內未曾供營業使用或出租之期間，應合併計算。

### 第 28-3 條

土地為信託財產者，於左列各款信託關係人間移轉所有權，不課徵土地增值稅：

- 一、因信託行為成立，委託人與受託人間。
- 二、信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
- 三、信託契約明定信託財產之受益人為委託人者，信託關係消滅時，受託人與受益人間。
- 四、因遺囑成立之信託，於信託關係消滅時，受託人與受益人間。
- 五、因信託行為不成立、無效、解除或撤銷，委託人與受託人間。

### 第 29 條

已規定地價之土地，設定典權時，出典人應依本法規定預繳土地增值稅。但出典人回贖時，原繳之土地增值稅，應無息退還。

### 第 30 條

- 1 土地所有權移轉或設定典權，其申報移轉現值之審核標準，依下列規定：
  - 一、申報人於訂定契約之日起三十日內申報者，以訂約日當期之公告土地現值為準。
  - 二、申報人逾訂定契約之日起三十日始申報者，以受理申報機關收件日當期之公告土地現值為準。
  - 三、遺贈之土地，以遺贈人死亡日當期之公告土地現值為準。
  - 四、依法院判決移轉登記者，以申報人向法院起訴日當期之公告土地現值為準。
  - 五、經法院或法務部行政執行署所屬行政執行分署（以下簡稱行政執行分署）拍賣之土地，以拍定日當期之公告土地現值為準。但拍定價額低於公告土地現值者，以拍定價額為準；拍定價額如已先將設定抵押金額及其他債務予以扣除者，應以併同計算之金額為準。
  - 六、經政府核定照價收買或協議購買之土地，以政府收買日或購買日當期之公告土地現值為準。但政府給付之地價低於收買日或購買日當期之公告土地現值者，以政府給付之地價為準。



- 2 前項第一款至第四款申報人申報之移轉現值，經審核低於公告土地現值者，得由主管機關照其自行申報之移轉現值收買或照公告土地現值徵收土地增值稅。前項第一款至第三款之申報移轉現值，經審核超過公告土地現值者，應以其自行申報之移轉現值為準，徵收土地增值稅。
- 3 於中華民國八十六年一月十七日起至八十六年十月三十日期間經法院判決移轉、法院拍賣、政府核定照價收買或協議購買之案件，於期間屆至尚未核課或尚未核課確定者，其申報移轉現值之審核標準適用第一項第四款至第六款及前項規定。

### 第 30-1 條

依法免徵土地增值稅之土地，主管稽徵機關應依下列規定核定其移轉現值並發給免稅證明，以憑辦理土地所有權移轉登記：

- 一、依第二十八條但書規定免徵土地增值稅之公有土地，以實際出售價額為準；各級政府贈與或受贈之土地，以贈與契約訂約日當期之公告土地現值為準。
- 二、依第二十八條之一規定，免徵土地增值稅之私有土地，以贈與契約訂約日當期之公告土地現值為準。
- 三、依第三十九條之一第三項規定，免徵土地增值稅之抵價地，以區段徵收時實際領回抵價地之地價為準。

### 第 31 條

- 1 土地漲價總數額之計算，應自該土地所有權移轉或設定典權時，經核定之申報移轉現值中減除下列各款後之餘額，為漲價總數額：
  - 一、規定地價後，未經過移轉之土地，其原規定地價。規定地價後，曾經移轉之土地，其前次移轉現值。
  - 二、土地所有權人為改良土地已支付之全部費用，包括已繳納之工程受益費、土地重劃費用及因土地使用變更而無償捐贈一定比率土地作為公共設施用地者，其捐贈時捐贈土地之公告現值總額。
- 2 前項第一款所稱之原規定地價，依平均地權條例之規定；所稱前次移轉時核計土地增值稅之現值，於因繼承取得之土地再行移轉者，係指繼承開始時該土地之公告現值。但繼承前依第三十條之一第三款規定領回區段徵收抵價地之地價，高於繼承開始時該土地之公告現值者，應從高認定。
- 3 土地所有權人辦理土地移轉繳納土地增值稅時，在其持有土地期間內，因重新規定地價增繳之地價稅，就其移轉土地部分，准予抵繳其應納之土地增值稅。但准予抵繳之總額，以不超過土地移轉時應繳增值稅總額百分之五為限。
- 4 前項增繳之地價稅抵繳辦法，由行政院定之。

### 第 31-1 條

- 1 依第二十八條之三規定不課徵土地增值稅之土地，於所有權移轉、設定典權或依信託法第三十五條第一項規定轉為受託人自有土地時，以該土地第一次不課徵土地增值稅前之原規定地價或最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。但屬



第三十九條第二項但書或第三項但書規定情形者，其原地價之認定，依其規定。

- 2 因遺囑成立之信託，於成立時以土地為信託財產者，該土地有前項應課徵土地增值稅之情形時，其原地價指遺囑人死亡日當期之公告土地現值。
- 3 以自有土地交付信託，且信託契約明定受益人為委託人並享有全部信託利益，受益人於信託關係存續中死亡者，該土地有第一項應課徵土地增值稅之情形時，其原地價指受益人死亡日當期之公告土地現值。但委託人藉信託契約，不當為他人或自己規避或減少納稅義務者，不適用之。
- 4 第一項土地，於計課土地增值稅時，委託人或受託人於信託前或信託關係存續中，有支付第三十一條第一項第二款改良土地之改良費用或同條第三項增繳之地價稅者，準用該條之減除或抵繳規定；第二項及第三項土地，遺囑人或受益人死亡後，受託人有支付前開費用及地價稅者，亦準用之。
- 5 本法中華民國一百零四年七月一日修正施行時，尚未核課或尚未核課確定案件，適用前二項規定。

### 第 32 條

第三十一條之原規定地價及前次移轉時核計土地增值稅之現值，遇一般物價有變動時，應按政府發布之物價指數調整後，再計算其土地漲價總數額。

### 第 33 條

- 1 土地增值稅之稅率，依下列規定：
  - 一、土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時核計土地增值稅之現值數額未達百分之一百者，就其漲價總數額徵收增值稅百分之二十。
  - 二、土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時核計土地增值稅之現值數額在百分之一百以上未達百分之二百者，除按前款規定辦理外，其超過部分徵收增值稅百分之三十。
  - 三、土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時核計土地增值稅之現值數額在百分之二百以上者，除按前二款規定分別辦理外，其超過部分徵收增值稅百分之四十。
- 2 因修正前項稅率造成直轄市政府及縣（市）政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並不受預算法第二十三條有關公債收入不得充經常支出之用之限制。
- 3 前項實質損失之計算，由中央主管機關與直轄市政府及縣（市）政府協商之。
- 4 公告土地現值應調整至一般正常交易價格。
- 5 全國平均之公告土地現值調整達一般正常交易價格百分之九十以上時，第一項稅率應檢討修正。
- 6 持有土地年限超過二十年以上者，就其土地增值稅超過第一項最低稅率部分減徵百分之二十。
- 7 持有土地年限超過三十年以上者，就其土地增值稅超過第一項最低稅率部分減徵百分之三十。
- 8 持有土地年限超過四十年以上者，就其土地增值稅超過第一項最低稅率部分減徵百分之四十。

### 第 34 條

- 1 土地所有權人出售其自用住宅用地者，都市土地面積未超過三公畝部分或非都市土地面積未超過七公畝部分，其土地增值稅統就該部分之土地漲價總數額按百分之十徵收之；超過三公畝或七公

畝者，其超過部分之土地漲價總數額，依前條規定之稅率徵收之。

- 2 前項土地於出售前一年內，曾供營業使用或出租者，不適用前項規定。
- 3 第一項規定於自用住宅之評定現值不及所占基地公告土地現值百分之十者，不適用之。但自用住宅建築工程完成滿一年以上者不在此限。
- 4 土地所有權人，依第一項規定稅率繳納土地增值稅者，以一次為限。
- 5 土地所有權人適用前項規定後，再出售其自用住宅用地，符合下列各款規定者，不受前項一次之限制：
  - 一、出售都市土地面積未超過一・五公畝部分或非都市土地面積未超過三・五公畝部分。
  - 二、出售時土地所有權人與其配偶及未成年子女，無該自用住宅以外之房屋。
  - 三、出售前持有該土地六年以上。
  - 四、土地所有權人或其配偶、未成年子女於土地出售前，在該地設有戶籍且持有該自用住宅連續滿六年。
  - 五、出售前五年內，無供營業使用或出租。
- 6 因增訂前項規定造成直轄市政府及縣（市）政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並不受預算法第二十三條有關公債收入不得充經常支出之用之限制。
- 7 前項實質損失之計算，由中央主管機關與直轄市政府及縣（市）政府協商之。

#### 第 34-1 條

- 1 土地所有權人申請按自用住宅用地稅率課徵土地增值稅，應於土地現值申報書註明自用住宅字樣，並檢附建築改良物證明文件；其未註明者，得於繳納期間屆滿前，向當地稽徵機關補行申請，逾期不得申請依自用住宅用地稅率課徵土地增值稅。
- 2 土地所有權移轉，依規定由權利人單獨申報土地移轉現值或無須申報土地移轉現值之案件，稽徵機關應主動通知土地所有權人，其合於自用住宅用地要件者，應於收到通知之次日起三十日內提出申請，逾期申請者，不得適用自用住宅用地稅率課徵土地增值稅。

#### 第 35 條

- 1 土地所有權人於出售土地後，自完成移轉登記之日起，二年內重購土地合於下列規定之一，其新購土地地價超過原出售土地地價，扣除繳納土地增值稅後之餘額者，得向主管稽徵機關申請就其已納土地增值稅額內，退還其不足支付新購土地地價之數額：
  - 一、自用住宅用地出售後，另行購買都市土地未超過三公畝部分或非都市土地未超過七公畝部分仍作自用住宅用地者。
  - 二、自營工廠用地出售後，另於其他都市計畫工業區或政府編定之工業用地內購地設廠者。
  - 三、自耕之農業用地出售後，另行購買仍供自耕之農業用地者。
- 2 前項規定土地所有權人於先購買土地後，自完成移轉登記之日起二年內，始行出售土地者，準用之。

- 3 第一項第一款及第二項規定，於土地出售前一年內，曾供營業使用或出租者，不適用之。

### 第 36 條

前條第一項所稱原出售土地地價，以該次移轉計徵土地增值稅之地價為準。所稱新購土地地價，以該次移轉計徵土地增值稅之地價為準；該次移轉課徵契稅之土地，以該次移轉計徵契稅之地價為準。

### 第 37 條

土地所有權人因重購土地退還土地增值稅者，其重購之土地，自完成移轉登記之日起，五年內再行移轉時，除就該次移轉之漲價總數額課徵土地增值稅外，並應追繳原退還稅款；重購之土地，改作其他用途者亦同。

### 第 38 條

（刪除）

### 第 39 條

- 1 被徵收之土地，免徵其土地增值稅；依法得徵收之私有土地，土地所有權人自願售與需用土地人者，準用之。
- 2 依都市計畫法指定之公共設施保留地尚未被徵收前之移轉，準用前項前段規定，免徵土地增值稅。但經變更為非公共設施保留地後再移轉時，以該土地第一次免徵土地增值稅前之原規定地價或最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
- 3 非都市土地經需用土地人開闢完成或依計畫核定供公共設施使用，並依法完成使用地編定，其尚未被徵收前之移轉，經需用土地人證明者，準用第一項前段規定，免徵土地增值稅。但經變更為非公共設施使用後再移轉時，以該土地第一次免徵土地增值稅前之原規定地價或最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
- 4 前項證明之核發程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會同有關機關定之。
- 5 本法中華民國一百十年五月二十一日修正之條文施行時，尚未核課或尚未核課確定案件，適用第三項規定。

### 第 39-1 條

- 1 經重劃之土地，於重劃後第一次移轉時，其土地增值稅減徵百分之四十。
- 2 區段徵收之土地，以現金補償其地價者，依前條第一項前段規定，免徵其土地增值稅。但依平均地權條例第五十四條第三項規定因領回抵價地不足最小建築單位面積而領取現金補償者亦免徵土地增值稅。
- 3 區段徵收之土地依平均地權條例第五十四條第一項、第二項規定以抵價地補償其地價者，免徵土地增值稅。但領回抵價地後第一次移轉時，應以原土地所有權人實際領回抵價地之地價為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅，準用第一項規定。

### 第 39-2 條

- 1 作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。
- 2 前項不課徵土地增值稅之土地承受人於其具有土地所有權之期間內，曾經有關機關查獲該土地未作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖在有關機關所令期限內已恢復作農業使用而再有未作農業使用情事時，於再移轉時應課徵土地增值稅。
- 3 前項所定土地承受人有未作農業使用之情事，於配偶間相互贈與之情形，應合併計算。
- 4 作農業使用之農業用地，於本法中華民國八十九年一月六日修正施行後第一次移轉，或依第一項規定取得不課徵土地增值稅之土地後再移轉，依法應課徵土地增值稅時，以該修正施行日當期之公告土地現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
- 5 本法中華民國八十九年一月六日修正施行後，曾經課徵土地增值稅之農業用地再移轉，依法應課徵土地增值稅時，以該土地最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅，不適用前項規定。

### 第 39-3 條

- 1 依前條第一項規定申請不課徵土地增值稅者，應由權利人及義務人於申報土地移轉現值時，於土地現值申報書註明農業用地字樣提出申請；其未註明者，得於土地增值稅繳納期間屆滿前補行申請，逾期不得申請不課徵土地增值稅。但依規定得由權利人單獨申報土地移轉現值者，該權利人得單獨提出申請。
- 2 農業用地移轉，其屬無須申報土地移轉現值者，主管稽徵機關應通知權利人及義務人，其屬權利人單獨申報土地移轉現值者，應通知義務人，如合於前條第一項規定不課徵土地增值稅之要件者，權利人或義務人應於收到通知之次日起三十日內提出申請，逾期不得申請不課徵土地增值稅。

## 第 五 章 稽徵程序

### 第 40 條

地價稅以每年八月三十一日為納稅義務基準日，由直轄市或縣（市）主管稽徵機關按照地政機關編送之地價歸戶冊及地籍異動通知資料核定，於十一月一日起一個月內一次徵收當年地價稅。

### 第 41 條

- 1 依第十七條及第十八條規定，得適用特別稅率之用地，土地所有權人應於每年地價稅開徵四十日前提出申請，逾期申請者，自申請之次年開始適用。前已核定而用途未變更者，以後免再申請。
- 2 適用特別稅率之原因、事實消滅時，應即向主管稽徵機關申報。

### 第 42 條

主管稽徵機關應於每年地價稅開徵六十日前，將第十七條及第十八條適用特別稅率課徵地價稅之有關規定及其申請手續公告週知。

### 第 43 條



主管稽徵機關於查定納稅義務人每年應納地價稅額後，應填發地價稅稅單，分送納稅義務人或代繳義務人，並將繳納期限、罰則、繳納方式、稅額計算方法等公告週知。

#### 第 44 條

（刪除）

#### 第 45 條

田賦由直轄市及縣（市）主管稽徵機關依每一土地所有權人所有土地按段歸戶後之賦額核定，每年以分上下二期徵收為原則，於農作物收穫後一個月內開徵，每期應徵成數，得按每期實物收穫量之比例，就賦額劃分計徵之。

#### 第 46 條

主管稽徵機關應於每期田賦開徵前十日，將開徵日期、繳納處所及繳納須知等事項公告週知，並填發繳納通知單，分送納稅義務人或代繳義務人，持憑繳納。

#### 第 47 條

田賦納稅義務人或代繳義務人於收到田賦繳納通知單後，徵收實物者，應於三十日內向指定地點繳納；折徵代金者，應於三十日內向公庫繳納。

#### 第 48 條

- 1 田賦徵收實物之土地，因受環境或自然限制變更使用，申請改徵實物代金者，納稅義務人應於當地徵收實物之農作物普遍播種後三十日內，向鄉（鎮）、（市）、（區）公所申報。
- 2 申報折徵代金案件，鄉（鎮）、（市）、（區）公所應派員實地調查屬實後，列冊送由主管稽徵機關會同當地糧食機關派員勘查核定。

#### 第 49 條

- 1 土地所有權移轉或設定典權時，權利人及義務人應於訂定契約之日起三十日內，檢附契約影本及有關文件，共同向主管稽徵機關申報其土地移轉現值。但依規定得由權利人單獨申請登記者，權利人得單獨申報其移轉現值。
- 2 主管稽徵機關應於申報土地移轉現值收件之日起七日內，核定應納土地增值稅額，並填發稅單，送達納稅義務人。但申請按自用住宅用地稅率課徵土地增值稅之案件，其期間得延長為二十日。
- 3 權利人及義務人應於繳納土地增值稅後，共同向主管地政機關申請土地所有權移轉或設定典權登記。主管地政機關於登記時，發現該土地公告現值、原規定地價或前次移轉現值有錯誤者，立即移送主管稽徵機關更正重核土地增值稅。

#### 第 50 條

土地增值稅納稅義務人於收到土地增值稅繳納通知書後，應於三十日內向公庫繳納。

#### 第 51 條

- 1 欠繳土地稅之土地，在欠稅未繳清前，不得辦理移轉登記或設定典權。
- 2 經法院或行政執行分署拍賣之土地，依第三十條第一項第五款但書規定審定之移轉現值核定其土地增值稅者，如拍定價額不足扣繳土地增值稅時，法院或行政執行分署應俟拍定人代為繳清差額後，再行發給權利移轉證書。
- 3 第一項所欠稅款，土地承受人得申請代繳或在買價、典價內照數扣留完納；其屬代繳者，得向納稅義務人求償。

## 第 52 條

經徵收或收買之土地，該管直轄市、縣（市）地政機關或收買機關，應檢附土地清冊及補償清冊，通知主管稽徵機關，核算土地增值稅及應納未納之地價稅或田賦，稽徵機關應於收到通知後十五日內，造具代扣稅款證明冊，送由徵收或收買機關，於發放價款或補償費時代為扣繳。

## 第 六 章 罰 則

### 第 53 條

- 1 納稅義務人或代繳義務人未於稅單所載限繳日期內繳清應納稅款者，應加徵滯納金。經核准以票據繳納稅款者，以票據兌現日為繳納日。
- 2 欠繳之田賦代金及應發或應追收欠繳之隨賦徵購實物價款，均應按照繳付或徵購當時政府核定之標準計算。

### 第 54 條

- 1 納稅義務人藉變更、隱匿地目等則或於適用特別稅率、減免地價稅或田賦之原因、事實消滅時，未向主管稽徵機關申報者，依下列規定辦理：
  - 一、逃稅或減輕稅賦者，除追補應納部分外，處短匿稅額或賦額三倍以下之罰鍰。
  - 二、規避繳納實物者，除追補應納部分外，處應繳田賦實物額一倍之罰鍰。
- 2 土地買賣未辦竣權利移轉登記，再行出售者，處再行出售移轉現值百分之二以下之罰鍰。
- 3 第一項應追補之稅額或賦額、隨賦徵購實物及罰鍰，納稅義務人應於通知繳納之日起一個月內繳納之；屆期不繳納者，移送強制執行。

### 第 55 條

依前條規定追補應繳田賦時，實物部分按實物追收之；代金及罰鍰部分，按繳交時實物折徵代金標準折收之；應發隨賦徵購實物價款，按徵購時核定標準計發之。

### 第 55-1 條

依第二十八條之一受贈土地之財團法人，有下列情形之一者，除追補應納之土地增值稅外，並處應納土地增值稅額二倍以下之罰鍰：

- 一、未按捐贈目的使用土地者。
- 二、違反各該事業設立宗旨者。



三、土地收益未全部用於各該事業者。

四、經稽徵機關查獲或經人舉發查明捐贈人有以任何方式取得所捐贈土地之利益者。

#### 第 55-2 條

（刪除）

#### 第 56 條

（刪除）

### 第七章 □ 則

#### 第 57 條

本法施行區域，由行政院以命令定之。

#### 第 58 條

本法施行細則，由財政部定之。

#### 第 59 條

- 1 本法自公布日施行。
- 2 本法九十年五月二十九日修正條文施行日期，由行政院定之。

法規名稱：平均地權條例

修正日期：民國 112 年 02 月 08 日

## 第一章 總則

### 第 1 條

平均地權之實施，依本條例之規定；本條例未規定者，適用土地法及其他有關法律之規定。

### 第 2 條

本條例所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。其有關土地債券之發行事項，中央主管機關為財政部。

### 第 3 條

本條例用辭之定義如左：

- 一、都市土地：指依法發布都市計畫範圍內之土地。
- 二、非都市土地：指都市土地以外之土地。
- 三、農業用地：指非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內土地，依法供左列使用者：
  - （一）供農作、森林、養殖、畜牧及保育使用者。
  - （二）供與農業經營不可分離之農舍、畜禽舍、倉儲設備、曬場、集貨場、農路、灌溉、排水及其他農用之土地。
  - （三）農民團體與合作農場所有直接供農業使用之倉庫、冷凍（藏）庫、農機中心、蠶種製造（繁殖）場、集貨場、檢驗場等用地。
- 四、工業用地：指依法核定之工業區土地及政府核准工業或工廠使用之土地。
- 五、礦業用地：指供礦業實際使用地面之土地。
- 六、自用住宅用地：指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用之住宅用地。
- 七、空地：指已完成道路、排水及電力設施，於有自來水地區並已完成自來水系統，而仍未依法建築使用；或雖建築使用，而其建築改良物價值不及所占基地申報地價百分之十，且經直轄市或縣（市）政府認定應予增建、改建或重建之私有及公有非公用建築用地。

### 第 4 條

- 1 本條例所定地價評議委員會，由直轄市或縣（市）政府組織之；其組織及運作辦法，由中央主管機關定之。
- 2 前項委員會委員，由相關機關代表及地政、不動產估價、法律、工程與都市計畫領域之專家學者或民間相關團體代表組成，其中專家學者與民間相關團體代表，不得少於委員總數二分之一；任一性別委員，不得少於委員總數三分之一。

## 第 5 條

- 1 依本條例照價收買或區段徵收土地所需之資金，得由中央或直轄市主管機關發行土地債券。
- 2 土地債券之發行，另以法律定之。

## 第 6 條

（刪除）

## 第 7 條

政府依法照價收買、區段徵收或因土地重劃而取得之土地，得隨時公開出售，不受土地法第二十五條之限制。

## 第 8 條

（刪除）

## 第 9 條

（刪除）

## 第 10 條

本條例實施地區內之土地，政府於依法徵收時，應按照徵收當期之公告土地現值，補償其地價。在都市計畫區內之公共設施保留地，應按毗鄰非公共設施保留地之平均公告土地現值，補償其地價，其地上建築改良物，應參照重建價格補償。

## 第 11 條

- 1 依法徵收或照價收買之土地為出租耕地時，除由政府補償承租人為改良土地所支付之費用，及尚未收穫之農作改良物外，並應由土地所有權人，以所得之補償地價，扣除土地增值稅後餘額之三分之一，補償耕地承租人。
- 2 前項補償承租人之地價，應由主管機關於發放補償或依法提存時，代為扣交。
- 3 公有出租耕地依法撥用時，準用前二項之規定，補償承租人；所需經費，由原管理機關負擔。但為無償撥用者，補償費用，由需地機關負擔。

## 第 12 條

本條例施行區域內地籍總歸戶內容、作業程序、查詢、資料提供範圍與對象及收費等事項之辦法，由中央主管機關擬訂，報請行政院核定。

## 第 二 章 規定地價

## 第 13 條

本條例施行區域內，未規定地價之土地，應即全面舉辦規定地價。但偏遠地區及未登記之土地，得由直轄市或縣（市）主管機關劃定範圍，報經中央主管機關核定後，分期辦理。

#### 第 14 條

規定地價後，每二年重新規定地價一次。但必要時得延長之。重新規定地價者，亦同。

#### 第 15 條

直轄市或縣（市）主管機關辦理規定地價或重新規定地價之程序如左：

- 一、分區調查最近一年之土地買賣價格或收益價格。
- 二、依據調查結果，劃分地價區段並估計區段地價後，提交地價評議委員會評議。
- 三、計算宗地單位地價。
- 四、公告及申報地價，其期限為三十日。
- 五、編造地價冊及總歸戶冊。

#### 第 16 條

舉辦規定地價或重新規定地價時，土地所有權人未於公告期間申報地價者，以公告地價百分之八十為其申報地價。土地所有權人於公告期間申報地價者，其申報之地價超過公告地價百分之一百二十時，以公告地價百分之一百二十為其申報地價；申報之地價未滿公告地價百分之八十時，得照價收買或以公告地價百分之八十為其申報地價。

### 第 三 章 照價徵稅

#### 第 17 條

- 1 已規定地價之土地，應按申報地價，依法徵收地價稅。
- 2 應納地價稅額因公告地價調整致納稅義務人繳納困難者，得於規定繳納期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期繳納期間不得逾六個月，分期繳納期間不得逾一年。
- 3 前項延期或分期繳納辦法，直轄市及縣（市）政府得依社會經濟情況及實際需要定之。

#### 第 18 條

地價稅採累進稅率，以各該直轄市或縣（市）土地七公畝之平均地價，為累進起點地價。但不包括工業用地、礦業用地、農業用地及免稅土地在內。

#### 第 19 條

地價稅基本稅率為千分之十。土地所有權人之地價總額未超過土地所在地直轄市或縣（市）累進起點地價者，其地價稅按基本稅率徵收；超過累進起點地價者，依左列規定累進課徵：

- 一、超過累進起點地價未達五倍者，就其超過部分課徵千分之十五。
- 二、超過累進起點地價五倍至十倍者，就其超過部分課徵千分之二十五。
- 三、超過累進起點地價十倍至十五倍者，就其超過部分課徵千分之三十五。
- 四、超過累進起點地價十五倍至二十倍者，就其超過部分課徵千分之四十五。
- 五、超過累進起點地價二十倍以上者，就其超過部分課徵千分之五十五。

#### 第 19-1 條

- 1 土地為信託財產者，於信託關係存續中，以受託人為地價稅或田賦之納稅義務人。
- 2 前項土地應與委託人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有之土地合併計算地價總額，依前條規定稅率課徵地價稅，分別就各該土地地價占地價總額之比例，計算其應納之地價稅。但信託利益之受益人為非委託人且符合左列各款規定者，前項土地應與受益人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有之土地合併計算地價總額：
  - 一、受益人已確定並享有全部信託利益者。
  - 二、委託人未保留變更受益人之權利者。

## 第 20 條

- 1 合於左列規定之自用住宅用地，其地價稅按千分之三計徵：
  - 一、都市土地面積未超過三公畝部分。
  - 二、非都市土地面積未超過七公畝部分。
- 2 政府興建之國民住宅，自動工興建或取得土地所有權之日起，其用地之地價稅，適用前項稅率計徵。
- 3 土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬，適用第一項自用住宅用地稅率繳納地價稅者，以一處為限。
- 4 自中華民國七十九年一月一日起，第一項之稅率按千分之二計徵。

## 第 21 條

- 1 供左列事業直接使用之土地，按千分之十計徵地價稅。但未按目的事業主管機關核定規劃使用者，不適用之：
  - 一、工業用地、礦業用地。
  - 二、私立公園、動物園、體育場所用地。
  - 三、寺廟、教堂用地、政府指定之名勝古蹟用地。
  - 四、依都市計畫法規定設置之加油站及供公眾使用之停車場用地。
  - 五、其他經行政院核定之土地。
- 2 在依法劃定之工業區或工業用地公告前，已在非工業區或工業用地設立之工廠，經政府核准有案者，其直接供工廠使用之土地，準用前項規定。
- 3 第一項各款土地之地價稅，符合第二十五條減免規定者，依該條減免之。

## 第 22 條

- 1 非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦。但都市土地合於左列規定者，亦同：
  - 一、依都市計畫編為農業區及保護區，限作農業用地使用者。
  - 二、公共設施尚未完竣前，仍作農業用地使用者。
  - 三、依法限制建築，仍作農業用地使用者。
  - 四、依法不能建築，仍作農業用地使用者。
  - 五、依都市計畫編為公共設施保留地，仍作農業用地使用者。

- 2 前項第二款及第三款，以自耕農地及依耕地三七五減租條例出租之耕地為限。
- 3 農民團體與合作農場所有直接供農業使用之倉庫、冷凍（藏）庫、農機中心、蠶種製造（繁殖）場、集貨場、檢驗場、水稻育苗中心等用地，仍徵收田賦。

### 第 23 條

都市計畫公共設施保留地，在保留期間仍為建築使用者，除自用住宅用地依第二十條之規定外，統按千分之六計徵地價稅；其未作任何使用並與使用中之土地隔離者，免徵地價稅。

### 第 24 條

公有土地按基本稅率徵收地價稅或田賦。但公有土地供公共使用者，免徵地價稅或田賦。

### 第 25 條

供國防、政府機關、公共設施、騎樓走廊、研究機構、教育、交通、水利、給水、鹽業、宗教、醫療、衛生、公私墓、慈善或公益事業等所使用之土地，及重劃、墾荒、改良土地者，其地價稅或田賦得予適當之減免；減免標準與程序，由行政院定之。

### 第 26 條

- 1 直轄市或縣（市）政府對於私有空地，得視建設發展情形，分別劃定區域，限期建築、增建、改建或重建；逾期未建築、增建、改建或重建者，按該宗土地應納地價稅基本稅額加徵二倍至五倍之空地稅或照價收買。
- 2 經依前項規定限期建築、增建、改建或重建之土地，其新建之改良物價值不及所占基地申報地價百分之五十者，直轄市或縣（市）政府不予核發建築執照。

### 第 26-1 條

- 1 農業用地閒置不用，經直轄市或縣（市）政府報經內政部核准通知限期使用或命其委託經營，逾期仍未使用或委託經營者，按應納田賦加徵一倍至三倍之荒地稅；經加徵荒地稅滿三年，仍不使用者，得照價收買。但有左列情形之一者不在此限：
  - 一、因農業生產或政策之必要而休閒者。
  - 二、因地區性生產不經濟而休耕者。
  - 三、因公害污染不能耕作者。
  - 四、因灌溉、排水設施損壞不能耕作者。
  - 五、因不可抗力不能耕作者。
- 2 前項規定之實施辦法，由中央主管機關會同農業主管機關定之。

## 第 四 章 照價收買

### 第 27 條

（刪除）



## 第 28 條

依第十六條、第二十六條、第二十六條之一、第四十七條之一、第七十二條、第七十六條照價收買土地之程序如左：

- 一、直轄市或縣（市）政府應將報准照價收買之土地先行公告，並以書面通知土地所有權人及土地移轉之權利人或他項權利人。
- 二、受通知人應於通知送達之次日起五十日內，繳交土地所有權狀、土地他項權利證明書及有關證件；逾期不繳交者，宣告其書狀、證件無效。
- 三、直轄市或縣（市）政府對繳交之書狀、證件審核無訛，或依前款規定宣告其書狀、證件無效後，應於三十日內給付地價及他項權利補償費；逾期不領取者，依法提存。

## 第 29 條

- 1 依第十六條實施照價收買之土地，其公告及通知，應於申報地價後開徵當年期地價稅之前辦理完竣。
- 2 依第二十六條、第七十二條規定得照價收買之土地，自限期屆滿之次日起，當地主管建築機關應停止受理申請建築執照。

## 第 30 條

照價收買之土地，其所有權人應於受領地價完竣或其地價經依法提存之次日起六十日內，將其土地交付該管直轄市或縣（市）政府；逾期不交付者，必要時主管機關得移送法院裁定後強制執行。

## 第 31 條

照價收買土地之地價，依左列規定計算之：

- 一、依第十六條規定收買者，以其申報地價為準。
- 二、依第四十七條之一規定收買者，以其申報土地移轉現值為準。
- 三、依第二十六條、第二十六條之一、第七十二條、第七十六條規定收買者，以收買當期之公告土地現值為準。

## 第 32 條

照價收買之土地，如土地所有權人有改良土地情事，其改良土地之費用及已繳納之工程受益費，經該管主管機關驗證登記者，應併入地價內計算之。

## 第 33 條

- 1 照價收買之土地，地上如有農作改良物，應予補償。
- 2 前項農作改良物價額之估定，如其孳息成熟時間在收買後一年以內者，應按其成熟時之孳息估定之；其在一年以上者，應依其種植、培育費用，並參酌現值估定之。
- 3 依法徵收之土地，準用前二項之規定。

## 第 34 條

- 1 照價收買之土地，地上建築改良物同屬土地所有權人所有者，應一併收買。但不屬土地所有權人所有者，不在此限。
- 2 前項改良物之價額，由直轄市或縣（市）政府查估後，提交地價評議委員會評定之。

## **第 五 章 漲價歸公**

### **第 35 條**

為實施漲價歸公，土地所有權人於申報地價後之土地自然漲價，應依第三十六條規定徵收土地增值稅。但政府出售或依法贈與之公有土地，及接受捐贈之私有土地，免徵土地增值稅。

#### **第 35-1 條**

私人捐贈供興辦社會福利事業使用之土地，免徵土地增值稅。但以符合左列各款規定者為限：

- 一、受贈人為財團法人。
- 二、法人章程載明法人解散時，其賸餘財產歸屬當地地方政府所有。
- 三、捐贈人未以任何方式取得所捐贈土地之利益。

#### **第 35-2 條**

配偶相互贈與之土地，不課徵土地增值稅。但於再移轉第三人時，以該土地第一次贈與前之原規定地價或前次移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。

#### **第 35-3 條**

土地為信託財產者，於左列各款信託關係人間移轉所有權，不課徵土地增值稅：

- 一、因信託行為成立，委託人與受託人間。
- 二、信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
- 三、信託契約明定信託財產之受益人為委託人者，信託關係消滅時，受託人與受益人間。
- 四、因遺囑成立之信託，於信託關係消滅時，受託人與受益人間。
- 五、因信託行為不成立、無效、解除或撤銷，委託人與受託人間。

### **第 36 條**

- 1 土地增值稅之徵收，應依照土地漲價總數額計算，於土地所有權移轉或設定典權時行之。但因繼承而移轉者，不徵土地增值稅。
- 2 前項土地漲價總數額，應減去土地所有權人為改良土地已支付之全部費用。
- 3 土地所有權人辦理土地移轉繳納土地增值稅時，在其持有土地期間內，因重新規定地價增繳之地價稅，就其移轉土地部分，准予抵繳其應納之土地增值稅。但准予抵繳之總額，以不超過土地移轉時應繳增值稅總額百分之五為限。
- 4 前項增繳之地價稅抵繳辦法，由行政院定之。

### **第 37 條**

土地增值稅，以原土地所有權人為納稅義務人。但土地所有權無償移轉者，以取得所有權人為納

稅義務人。

### 第 37-1 條

- 1 受託人就受託土地，於信託關係存續中，有償移轉所有權、設定典權或依信託法第三十五條第一項規定轉為其自有土地時，以受託人為納稅義務人，課徵土地增值稅。
- 2 以土地為信託財產，受託人依信託本旨移轉信託土地與委託人以外之歸屬權利人時，以該歸屬權利人為納稅義務人，課徵土地增值稅。

### 第 38 條

- 1 土地所有權移轉，其移轉現值超過原規定地價或前次移轉時申報之現值，應就其超過總數額依第三十六條第二項之規定扣減後，徵收土地增值稅。
- 2 前項所稱原規定地價，係指中華民國五十三年規定之地價；其在中華民國五十三年以前已依土地法規定辦理規定地價及在中華民國五十三年以後舉辦規定地價之土地，均以其第一次規定之地價為原規定地價。所稱前次移轉時申報之現值，於因繼承取得之土地再行移轉者，係指繼承開始時該土地之公告土地現值。

### 第 38-1 條

- 1 依第三十五條之三規定不課徵土地增值稅之土地，於所有權移轉、設定典權或依信託法第三十五條第一項規定移轉為受託人自有土地時，以該土地不課徵土地增值稅前之原規定地價或最近一次經核定之移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。但屬第四十二條第二項但書規定情形者，其原地價之認定，依其規定。
- 2 因遺囑成立之信託，於成立時以土地為信託財產者，該土地有前項應課徵土地增值稅之情形時，其原地價指遺囑人死亡日當期之公告土地現值。
- 3 前二項土地，於計課土地增值稅時，委託人或受託人於信託前或信託關係存續中，有支付第三十六條第二項改良土地之改良費用或同條第三項增繳之地價稅者，準用該條之減除或抵繳規定。

### 第 39 條

前條原規定地價或前次移轉時申報之現值，應按政府公告之物價指數調整後，再計算其土地漲價總數額。

### 第 40 條

- 1 土地增值稅之稅率，依下列規定：
  - 一、土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時核計土地增值稅之現值數額未達百分之一百者，就其漲價總數額徵收增值稅百分之二十。
  - 二、土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時核計土地增值稅之現值數額在百分之一百以上未達百分之二百者，除按前款規定辦理外，其超過部分徵收增值稅百分之三十。
  - 三、土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時核計土地增值稅之現值數額在百分之二百以上者，除按前二款規定分別辦理外，其超過部分徵收增值稅百分之四十。

- 2 因修正前項稅率造成直轄市政府及縣（市）政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並不受預算法第二十三條有關公債收入不得充經常支出之用之限制。
- 3 前項實質損失之計算，由財政部與直轄市政府及縣（市）政府協商之。
- 4 公告土地現值，不得低於一般正常交易價值之一定比例。
- 5 前項一定比例，由中央主管機關會同財政部與直轄市、縣（市）政府會商後定之。但應逐年接近一般正常交易價格。
- 6 持有土地年限超過二十年以上者，就其土地增值稅超過第一項最低稅率部分減徵百分之二十。
- 7 持有土地年限超過三十年以上者，就其土地增值稅超過第一項最低稅率部分減徵百分之三十。
- 8 持有土地年限超過四十年以上者，就其土地增值稅超過第一項最低稅率部分減徵百分之四十。

#### 第 41 條

- 1 土地所有權人出售其自用住宅用地者，都市土地面積未超過三公畝部分或非都市土地面積未超過七公畝部分，其土地增值稅統就該部分之土地漲價總數額按百分之十徵收之；超過三公畝或七公畝者，其超過部分之土地漲價總數額，依前條規定之稅率徵收之。
- 2 前項土地於出售前一年內，曾供營業使用或出租者，不適用前項規定。
- 3 第一項規定於自用住宅之評定現值不及所占基地公告土地現值百分之十者，不適用之。但自用住宅建築工程完成滿一年以上者，不在此限。
- 4 土地所有權人，依第一項規定稅率繳納土地增值稅者，以一次為限。
- 5 土地所有權人適用前項規定後，再出售其自用住宅用地，符合下列各款規定者，不受前項一次之限制：
  - 一、出售都市土地面積未超過一・五公畝部分或非都市土地面積未超過三・五公畝部分。
  - 二、出售時土地所有權人與其配偶及未成年子女，無該自用住宅以外之房屋。
  - 三、出售前持有該土地六年以上。
  - 四、土地所有權人或其配偶、未成年子女於土地出售前，在該地設有戶籍且持有該自用住宅連續滿六年。
  - 五、出售前五年內，無供營業使用或出租。

#### 第 42 條

- 1 被徵收之土地，免徵其土地增值稅。
- 2 依都市計畫法指定之公共設施保留地尚未被徵收前之移轉，準用前項規定，免徵土地增值稅。但經變更為非公共設施保留地後再移轉時，以該土地第一次免徵土地增值稅前之原規定地價或前次移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
- 3 依法得徵收之私有土地，土地所有權人自願按徵收補償地價售與需地機關者，準用第一項之規定。
- 4 經重劃之土地，於重劃後第一次移轉時，其土地增值稅減徵百分之四十。

#### 第 42-1 條

- 1 區段徵收之土地，以現金補償其地價者，依前條第一項規定，免徵其土地增值稅。但依第五十四條第三項規定因領回抵價地不足最小建築單位面積而領取現金補償者，亦免徵土地增值稅。
- 2 區段徵收之土地，依第五十四條第一項、第二項規定以抵價地補償其地價者，免徵土地增值稅。但領回抵價地後第一次移轉時，應以原土地所有權人實際領回抵價地之地價為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅，並準用前條第四項之規定。

#### **第 43 條**

（刪除）

#### **第 44 條**

- 1 土地所有權人出售其自用住宅用地、自營工廠用地或自耕之農業用地，另行購買使用性質相同之土地者，依法退還其出售土地所繳之土地增值稅。
- 2 前項土地被徵收時，原土地所有權人於領取補償地價後，另行購買使用性質相同之土地者，依法退還徵收土地所繳之土地增值稅。

#### **第 45 條**

- 1 作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。
- 2 前項不課徵土地增值稅之土地承受人於其具有土地所有權之期間內，曾經有關機關查獲該土地未作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖在有關機關所令期限內已恢復作農業使用而再有未作農業使用情事者，於再移轉時應課徵土地增值稅。
- 3 前項所定土地承受人有未作農業使用之情事，於配偶間相互贈與之情形，應合併計算。
- 4 作農業使用之農業用地，於本條例中華民國八十九年一月六日修正施行後第一次移轉，或依第一項規定取得不課徵土地增值稅之土地後再移轉，依法應課徵土地增值稅時，以該修正施行日當期之公告土地現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
- 5 本條例中華民國八十九年一月六日修正施行後，曾經課徵土地增值稅之農業用地再移轉時，依法應課徵土地增值稅時，以該土地最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅，不適用前項規定。

#### **第 46 條**

直轄市或縣（市）政府對於轄區內之土地，應經常調查其地價動態，繪製地價區段圖並估計區段地價後，提經地價評議委員會評定，據以編製土地現值表於每年一月一日公告，作為土地移轉及設定典權時，申報土地移轉現值之參考；並作為主管機關審核土地移轉現值及補償徵收土地地價之依據。

#### **第 47 條**

- 1 土地所有權移轉或設定典權時，權利人及義務人應於訂定契約之日起三十日內，檢同契約及有關文件，共同申請土地所有權移轉或設定典權登記，並共同申報其土地移轉現值。但依規定得由權利人單獨申請登記者，權利人得單獨申報其移轉現值。



- 2 權利人及義務人應於買賣案件申請所有權移轉登記時，檢附申報書共同向直轄市、縣（市）主管機關申報登錄土地及建物成交案件實際資訊（以下簡稱申報登錄資訊）。
- 3 前項申報登錄資訊，除涉及個人資料外，得提供查詢。
- 4 已登錄之不動產交易價格資訊，在相關配套措施完全建立並完成立法後，始得為課稅依據。
- 5 第二項申報登錄資訊類別、內容與第三項提供之內容、方式、收費費額及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
- 6 直轄市、縣（市）主管機關為查核申報登錄資訊，得向權利人、義務人、地政士或不動產經紀業要求查詢、取閱有關文件或提出說明；中央主管機關為查核疑有不實之申報登錄價格資訊，得向相關機關或金融機構查詢、取閱價格資訊有關文件。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。
- 7 前項查核，不得逾確保申報登錄資訊正確性目的之必要範圍。
- 8 第二項受理及第六項查核申報登錄資訊，直轄市、縣（市）主管機關得委任所屬機關辦理。
- 9 本條例中華民國一百零九年十二月三十日修正之條文施行前，以區段化、去識別化方式提供查詢之申報登錄資訊，於修正施行後，應依第三項規定重新提供查詢。

#### **第 47-1 條**

- 1 土地所有權移轉或設定典權，其申報移轉現值之審核標準，依左列規定：
  - 一、申報人於訂定契約之日起三十日內申報者，以訂約日當期之公告土地現值為準。
  - 二、申報人逾訂定契約之日起三十日始申報者，以受理申報機關收件日當期之公告土地現值為準。
  - 三、遺贈之土地，以遺贈人死亡日當期之公告土地現值為準。
  - 四、依法院判決移轉登記者，以申報人向法院起訴日當期之公告土地現值為準。
  - 五、經法院拍賣之土地，以拍定日當期之公告土地現值為準。但拍定價額低於公告土地現值者，以拍定價額為準；拍定價額如已先將設定抵押金額及其他債務予以扣除者，應以併同計算之金額為準。
  - 六、經政府核定照價收買或協議購買之土地，以政府收買日或購買日當期之公告土地現值為準。但政府給付之地價低於收買日或購買日當期之公告土地現值者，以政府給付之地價為準。
- 2 前項第一款至第四款申報人申報之移轉現值，經審核低於公告土地現值者，得由主管機關照其自行申報之移轉現值收買或照公告土地現值徵收土地增值稅。前項第一款至第三款之申報移轉現值，經審核超過公告土地現值者，應以其自行申報之移轉現值為準，徵收土地增值稅。

#### **第 47-2 條**

依法免徵土地增值稅之土地，主管稅捐機關應依左列規定核定其移轉現值並發給免稅證明，以憑辦理土地所有權移轉登記：

- 一、依第三十五條規定免徵土地增值稅之公有土地，以實際出售價額為準。但各級政府贈與或受贈之土地，以贈與契約訂約日當期之公告土地現值為準。
- 二、依第三十五條之一規定免徵土地增值稅之私有土地，以贈與契約訂約日當期之公告土地現值為準。



三、依第三十六條規定免徵土地增值稅之繼承土地，以繼承開始時當期之公告土地現值為準。

四、依第四十二條之一第二項規定免徵土地增值稅之抵價地，以區段徵收時實際領回抵價地之地價為準。

#### **第 47-3 條**

- 1 銷售預售屋者，應於銷售前將預售屋坐落基地、建案名稱、銷售地點、期間、戶（棟）數及預售屋買賣定型化契約，以書面報請預售屋坐落基地所在之直轄市、縣（市）主管機關備查。
- 2 銷售預售屋者，應於簽訂或解除買賣契約書之日起三十日內，向直轄市、縣（市）主管機關申報登錄資訊。但委託不動產經紀業代銷者，由不動產經紀業辦理簽訂買賣契約書之申報登錄資訊。
- 3 第一項備查，準用第四十七條第三項、第六項至第八項及第五項所定辦法之規定；其備查內容及方式之辦法，由中央主管機關定之。
- 4 第二項申報登錄資訊，準用第四十七條第三項、第四項、第六項至第八項及第五項所定辦法之規定。
- 5 銷售預售屋、領得使用執照且未辦竣建物所有權第一次登記之成屋（以下簡稱新建成屋）者，向買受人收受定金或類似名目之金額，應以書面契據確立買賣標的物及價金等事項，並不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約之權利或其他不利於買受人之事項。委託不動產經紀業代銷者，亦同。
- 6 前項書面契據，買受人不得轉售與第三人。銷售預售屋或新建成屋者，不得同意或協助買受人將該書面契據轉售與第三人。
- 7 直轄市、縣（市）主管機關得向前二項之買受人、銷售預售屋或新建成屋者或相關第三人要求查詢、取閱有關文件或提出說明。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

#### **第 47-4 條**

- 1 預售屋或新建成屋買賣契約之買受人，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，並不得自行或委託刊登讓與或轉售廣告。但配偶、直系血親或二親等內旁系血親間之讓與或轉售；或其他中央主管機關公告得讓與或轉售之情形並經直轄市、縣（市）主管機關核准者，不在此限。
- 2 買受人依前項但書後段規定得讓與或轉售之戶（棟）數，全國每二年以一戶（棟）為限；其申請核准方式、應檢附文件、審核程序及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。
- 3 銷售預售屋或新建成屋者，除第一項但書規定外，不得同意或協助買受人將買賣契約讓與或轉售第三人，並不得接受委託刊登讓與或轉售廣告。
- 4 直轄市、縣（市）主管機關得向第一項及前項之買受人、銷售預售屋或新建成屋者或相關第三人要求查詢、取閱有關文件或提出說明。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

#### **第 47-5 條**

- 1 任何人不得有下列各款之行為：
  - 一、以電子通訊、網際網路、說明會或其他傳播方式散布不實資訊，影響不動產交易價格。
  - 二、與他人通謀或為虛偽交易，營造不動產交易活絡之表象。
  - 三、自行、以他人名義或集結多數人違規銷售、連續買入或加價轉售不動產，且明顯影響市場秩

序或壟斷轉售牟利。

- 2 直轄市、縣（市）主管機關得向前項之行為人或相關第三人要求查詢、取閱有關文件或提出說明。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

#### **第 48 條**

（刪除）

#### **第 49 條**

（刪除）

#### **第 50 條**

土地所有權移轉，其應納之土地增值稅，納稅義務人未於規定期限內繳納者，得由取得所有權之人代為繳納。依第四十七條規定由權利人單獨申報土地移轉現值者，其應納之土地增值稅，應由權利人代為繳納。

#### **第 51 條**

依本條例施行漲價歸公之收入，以供育幼、養老、救災、濟貧、衛生、扶助身心障礙等公共福利事業、興辦社會住宅、徵收公共設施保留地、興辦公共設施、促進農業發展、農村建設、推展國民教育及實施平均地權之用。

### **第 六 章 土地使用**

#### **第 52 條**

為促進土地合理使用，並謀經濟均衡發展，主管機關應依國家經濟政策、地方需要情形、土地所能提供使用之性質與區域計畫及都市計畫之規定，全面編定各種土地用途。

#### **第 53 條**

- 1 各級主管機關得就左列地區報經行政院核准後施行區段徵收：
  - 一、新設都市地區之全部或一部，實施開發建設者。
  - 二、舊都市地區為公共安全、公共衛生、公共交通之需要或促進土地之合理使用實施更新者。
  - 三、都市土地開發新社區者。
  - 四、農村社區為加強公共設施、改善公共衛生之需要、或配合農業發展之規劃實施更新或開發新社區者。
- 2 區段徵收地區選定後，徵收機關於通知其土地所有權人或使用人後，得進入該地區內為勘查或測量。其必須遷移或除去該土地上之障礙物時，應事先通知其所有權人或使用人；其所有權人或使用人因而遭受之損失，應予適當之補償。補償金額，由雙方協議之；協議不成，由當地直轄市或縣（市）政府函請上級政府予以核定。
- 3 區段徵收地區選定後，徵收機關得視實際需要報經上級主管機關核定後，分別或同時公告禁止左列事項：

- 一、土地移轉、分割、設定負擔。
- 二、建築改良物之新建、增建、改建或重建及採取土石或變更地形。
- 4 前項禁止期間，以一年六個月為期。

#### 第 54 條

- 1 各級主管機關依本條例規定施行區段徵收時，應依本條例第十條規定補償其地價；如經土地所有權人之申請，得以徵收後可供建築之土地折算抵付。抵價地總面積，以徵收總面積百分之五十為原則；其因情形特殊，經上級主管機關核准者，不在此限。但不得少於百分之四十。
- 2 被徵收土地所有權人，應領回抵價地之面積，由徵收機關按其應領補償地價與區段徵收補償地價總額之比例計算其應領之權利價值，並以該抵價地之單位地價折算之。
- 3 依前項規定領回面積不足最小建築單位面積者，應於規定期間內提出申請合併，未於規定期間內申請者，徵收機關應於規定期間屆滿之日起三十日內，按原徵收補償地價發給現金補償。

#### 第 55 條

- 1 依本條例實施區段徵收之土地，原土地所有權人不願領取現金補償者，應於徵收公告期間內以書面申請發給抵價地。
- 2 領回抵價地者，由徵收機關於規劃分配後，囑託該管登記機關逕行辦理土地所有權登記並通知土地所有權人。

#### 第 55-1 條

區段徵收之土地以抵價地抵付補償地價者，其原有租賃關係及他項權利準用市地重劃有關規定處理。

#### 第 55-2 條

- 1 區段徵收範圍內之土地，經規劃整理後，其處理方式如左：
  - 一、抵價地發交原土地所有權人領回。
  - 二、道路、溝渠、公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、停車場、體育場所、國民學校等公共設施用地無償登記為直轄市、縣（市）或鄉（鎮、市）有。
  - 三、前款以外之公共設施用地，得由主管機關依財務計畫需要，於徵收計畫書載明有償或無償撥供需地機關或讓售供公營事業機構使用。
  - 四、國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地讓售需地機關。
  - 五、其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權。
- 2 前項第二款以外之公共設施用地，如該事業得許民營者，其用地應依前項第五款之規定辦理。
- 3 依第一項第三款至第五款撥用或讓售地價及標售底價，以開發總費用為基準，按其土地之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣估定之。
- 4 依第一項第五款標租時，其期限不得逾九十九年。
- 5 第一項第五款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之。

## 第 56 條

- 1 各級主管機關得就下列地區，報經上級主管機關核准後，辦理市地重劃：
  - 一、新設都市地區之全部或一部，實施開發建設者。
  - 二、舊都市地區為公共安全、公共衛生、公共交通或促進土地合理使用之需要者。
  - 三、都市土地開發新社區者。
  - 四、經中央主管機關指定限期辦理者。
- 2 依前項規定辦理市地重劃時，主管機關應擬具市地重劃計畫書，送經上級主管機關核定公告滿三十日後實施之。
- 3 在前項公告期間內，重劃地區私有土地所有權人半數以上，而其所有土地面積超過重劃地區土地總面積半數者，表示反對時，主管機關應予調處，並參酌反對理由，修訂市地重劃計畫書，重行報請核定，並依其核定結果公告實施。
- 4 市地重劃地區之選定、公告禁止事項、計畫之擬訂、核定、公告通知、測量、調查、地價查估、計算負擔、分配設計、拆遷補償、工程施工、地籍整理、交接清償及財務結算等事項之實施辦法，由中央主管機關定之。

## 第 57 條

適當地區內之私有土地所有權人半數以上，而其所有土地面積超過區內私有土地總面積半數者之同意，得申請該管直轄市或縣（市）政府核准後優先實施市地重劃。

## 第 58 條

- 1 為促進土地利用，擴大辦理市地重劃，得獎勵土地所有權人自行組織重劃會辦理之。其獎勵事項如左：
  - 一、給予低利之重劃貸款。
  - 二、免收或減收地籍整理規費及換發權利書狀費用。
  - 三、優先興建重劃區及其相關地區之公共設施。
  - 四、免徵或減徵地價稅與田賦。
  - 五、其他有助於市地重劃之推行事項。
- 2 前項重劃會組織、職權、重劃業務、獎勵措施等事項之辦法，由中央主管機關定之。
- 3 重劃會辦理市地重劃時，應由重劃區內私有土地所有權人半數以上，而其所有土地面積超過重劃區私有土地總面積半數以上者之同意，並經主管機關核准後實施之。

## 第 59 條

- 1 重劃地區選定後，直轄市或縣（市）政府，得視實際需要報經上級主管機關核定後，分別或同時公告禁止或限制左列事項：
  - 一、土地移轉、分割或設定負擔。
  - 二、建築改良物之新建、增建、改建或重建及採取土石或變更地形。
- 2 前項禁止或限制之期間，不得超過一年六個月。

- 3 第一項公告禁止或限制事項，無須徵詢土地及建築改良物所有權人之意見。

#### **第 60 條**

- 1 依本條例規定實施市地重劃時，重劃區內供公共使用之道路、溝渠、兒童遊樂場、鄰里公園、廣場、綠地、國民小學、國民中學、停車場、零售市場等十項用地，除以原公有道路、溝渠、河川及未登記地等四項土地抵充外，其不足土地及工程費用、重劃費用與貸款利息，由參加重劃土地所有權人按其土地受益比例共同負擔，並以重劃區內未建築土地折價抵付。如無未建築土地者，改以現金繳納。其經限期繳納而逾期不繳納者，得移送法院強制執行。
- 2 重劃區內未列為前項共同負擔之其他公共設施用地，於土地交換分配時，應以該重劃地區之公有土地優先指配。
- 3 依第一項規定折價抵付共同負擔之土地，其合計面積以不超過各該重劃區總面積百分之四十五為限。但經重劃區內私有土地所有權人半數以上且其所有土地面積超過區內私有土地總面積半數之同意者，不在此限。

#### **第 60-1 條**

- 1 重劃區內之土地扣除前條規定折價抵付共同負擔之土地後，其餘土地仍依各宗土地地價數額比例分配與原土地所有權人。但應分配土地之一部或全部因未達最小分配面積標準，不能分配土地者，得以現金補償之。
- 2 依前項規定分配結果，實際分配之土地面積多於應分配之面積者，應繳納差額地價；實際分配面積少於應分配之面積者，應發給差額地價。
- 3 第二項應繳納之差額地價經限期繳納逾期未繳納者，得移送法院強制執行。
- 4 未繳納差額地價之土地，不得移轉。但因繼承而移轉者，不在此限。

#### **第 60-2 條**

- 1 主管機關於辦理重劃分配完畢後，應將分配結果公告三十日，並通知土地所有權人。
- 2 土地所有權人對於重劃之分配結果，得於公告期間內向主管機關以書面提出異議；未提出異議者，其分配結果於公告期滿時確定。
- 3 前項異議，由主管機關調處之；調處不成，應報請上級主管機關裁決之。

#### **第 61 條**

- 1 都市發展較緩地區辦理市地重劃時，得先將重劃土地之交換分合、測定界址及土地之分配、登記及交接工作，辦理完成。對於公共設施建設工程，得視都市之發展情形，另行辦理。
- 2 依前項規定實施重劃地區，公共設施興建前，公共設施保留地由當地直轄市或縣（市）政府管理。實施工程建設時，其工程費用，得依徵收工程受益費之規定辦理。重劃區內之土地所有權人，並得集資自行興辦各項工程建設。

#### **第 62 條**

市地重劃後，重行分配與原土地所有權人之土地，自分配結果確定之日起，視為其原有之土地。



但對於行政上或判決上之處分，其效力與原有土地性質上不可分者，不適用之。

### 第 62-1 條

- 1 重劃區內應行拆遷之土地改良物或墳墓，直轄市或縣（市）政府應予公告，並通知其所有權人或墓主，土地改良物限期三十日內墳墓限期三個月內自行拆除或遷葬。逾期不拆除或遷葬者，得代為拆除或遷葬。
- 2 前項因重劃而拆除或遷葬之土地改良物或墳墓，應予補償；其補償數額，由直轄市或縣（市）政府查定之。但違反依第五十九條規定公告禁止或限制事項者，不予補償。代為拆除或遷葬者，其費用在其應領補償金額內扣回。

### 第 63 條

- 1 出租之公、私有耕地因實施市地重劃致不能達到原租賃之目的者，由直轄市或縣（市）政府逕為註銷其租約並通知當事人。
- 2 依前項規定註銷租約者，承租人得依左列規定請求或領取補償：
  - 一、重劃後分配土地者，承租人得向出租人請求按重劃計畫書公告當期該土地之公告土地現值三分之一之補償。
  - 二、重劃後未受分配土地者，其應領之補償地價，由出租人領取三分之二，承租人領取三分之一。
- 3 因重劃抵充為公共設施用地之公有出租農業用地，直轄市或縣（市）政府應逕為註銷租約，並按重劃計畫書公告當期該土地之公告土地現值三分之一補償承租人，所需費用列為重劃共同負擔。

### 第 63-1 條

前條以外之出租土地，因重劃而不能達到原租賃之目的者，承租人得終止租約，並得向出租人請求相當一年租金之補償。其因重劃而增減其利用價值者，出租人或承租人得向對方請求變更租約及增減相當之租金。

### 第 64 條

- 1 地上權、農育權、永佃權及不動產役權因市地重劃致不能達其設定目的者，各該權利視為消滅。地上權人、農育權人、永佃權人或不動產役權人得向土地所有權人請求相當之補償。
- 2 土地建築改良物經設定抵押權或典權，因市地重劃致不能達其設定目的者，各該權利視為消滅。抵押權人或典權人得向土地所有權人請求以其所分配之土地，設定抵押權或典權。

### 第 64-1 條

實施重劃未受土地分配者，其原設定抵押權或典權之權利價值，由重劃機關在不超過土地所有權人應得補償之數額內予以協調清理。

### 第 65 條

第六十三條之一、第六十四條請求權之行使，應於重劃分配結果確定之次日起二個月內為之。

### 第 66 條



市地重劃區內，經重劃分配之土地，重劃機關應以書面分別通知原土地所有權人及使用人，限期辦理遷讓或接管；逾期不遷讓者，得移送法院強制執行；逾期不接管者，自限期屆滿之日起，視為已接管。

#### 第 67 條

經重劃之土地，重劃機關應依據重劃結果，重新編號，列冊送由該管登記機關，逕為辦理權利變更登記，換發土地權利書狀；未於規定期限內換領者，宣告其原土地權利書狀無效。

#### 第 68 條

（刪除）

#### 第 69 條

（刪除）

#### 第 70 條

（刪除）

#### 第 71 條

- 1 直轄市或縣（市）政府對於尚未建築之私有建築用地，應限制土地所有權人所有面積之最高額。
- 2 前項所有面積之最高額，以十公畝為限。但工業用地、學校用地及經政府核准之大規模建築用地，應視其實際需要分別訂定之。
- 3 計算尚未建築土地面積最高額時，對於因法令限制不能建築之土地，應予扣除。

#### 第 72 條

前條超額土地，直轄市或縣（市）政府應通知土地所有權人於二年內出售或建築使用；逾期未出售或未建築使用者，得予照價收買，整理後出售與需用土地人建築使用。但在建設發展較緩之地段，不在此限。

#### 第 73 條

- 1 依第二十六條、第七十二條、第七十六條照價收買後再出售之土地及依第五十五條之二第一項第五款出售之土地，其承購人應自承購之日起一年內興工建築；逾期不建築，亦未報准延期建築者，直轄市或縣（市）政府得照原價收回。
- 2 前項延期建築之期限，不得逾六個月。

#### 第 74 條

依第二十六條規定限期建築之土地，有左列情形之一者，土地所有權人應於接到限期使用通知後，與承租人、借用人或地上權人協議建築、增建或改建；協議不成時，得終止租約、借貸或撤銷地上權：

一、土地所有權人將其土地出租、貸與或設有地上權者。

二、土地所有權人將其所有之建築改良物出租或貸與他人使用者。

三、土地承租人、借用人或地上權人將其所有建築改良物出租或貸與他人使用者。

### 第 75 條

- 1 依前條第一款規定收回土地之所有權人，除應給予承租人、借用人或地上權人為改良土地所支付之費用外，並應就其建築改良物給予補償。
- 2 前項建築改良物補償價額，由直轄市或縣（市）政府估定之。

### 第 76 條

- 1 出租耕地經依法編為建築用地者，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用時，得終止租約。
- 2 依前項規定終止租約，實際收回耕地屆滿一年後，不依照使用計畫建築使用者，直轄市或縣（市）政府得照價收買之。

### 第 77 條

- 1 耕地出租人依前條規定終止租約收回耕地時，除應補償承租人為改良土地所支付之費用及尚未收穫之農作改良物外，應就申請終止租約當期之公告土地現值，預計土地增值稅，並按該公告土地現值減除預計土地增值稅後餘額三分之一給予補償。
- 2 前項改良土地所支付之費用，以承租人已依耕地三七五減租條例第十三條規定以書面通知出租人為限。
- 3 公有出租耕地終止租約時，應依照第一項規定補償耕地承租人。

### 第 78 條

- 1 依第七十六條規定終止耕地租約時，應由土地所有權人以書面向直轄市或縣（市）政府提出申請，經審核其已與承租人協議成立者，應准終止耕地租約；其經審核尚未與承租人達成協議者，應即邀集雙方協調。承租人拒不接受協調或對補償金額有爭議時，由直轄市或縣（市）政府，依前條規定標準計算承租人應領之補償，並通知領取，其經領取或依法提存者，准予終止耕地租約。
- 2 耕地租約終止後，承租人拒不返還耕地時，由直轄市或縣（市）政府移送法院裁定後，強制執行之，不受耕地三七五減租條例關於租佃爭議調解調處程序之限制。

### 第 79 條

被徵收或照價收買之土地，應納未納之土地稅捐及滯納金，由該管直轄市或縣（市）政府於發放補償金時，代為扣繳，並以其餘款，交付被徵收或收買之土地所有權人。

### 第 79-1 條

- 1 私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫，經中央主管機關許可。但私法人經中央主管機關公告免經許可之情形者，不在此限。
- 2 前項許可之文件有效期限為一年。
- 3 私法人取得第一項房屋，於登記完畢後五年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。但因強制執行、

徵收、法院判決或其他法律規定而移轉或讓與者，不在此限。

- 4 中央主管機關為審核第一項許可案件，得遴聘（派）專家學者、民間團體及相關機關代表，以合議制方式辦理之。
- 5 第一項規定適用範圍、許可條件、用途、使用計畫內容、應備文件、審核程序、免經許可情形及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

## **第七章 罰則**

### **第 80 條**

（刪除）

### **第 81 條**

土地買賣未辦竣權利移轉登記，承買人再行出售該土地者，處應納登記費二十倍以下之罰鍰。

#### **第 81-1 條**

依第三十五條之一受贈土地之財團法人，有左列情形之一者，除追補應納之土地增值稅外，並處應納土地增值稅額二倍之罰鍰：

- 一、未按捐贈目的使用土地者。
- 二、違反各該事業設立宗旨者。
- 三、土地收益未全部用於各該事業者。

#### **第 81-2 條**

- 1 違反第四十七條第二項規定，未共同申報登錄資訊者，直轄市、縣（市）主管機關應令其限期申報登錄資訊；屆期未申報登錄資訊，買賣案件已辦竣所有權移轉登記者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰。經處罰二次仍未改正者，按次處新臺幣三十萬元以上一百萬元以下罰鍰。其含建物者，按戶（棟）處罰。
- 2 有下列情形之一者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰。經處罰二次仍未改正者，按次處新臺幣三十萬元以上一百萬元以下罰鍰。其含建物者，按戶（棟）處罰：
  - 一、違反第四十七條第二項規定，申報登錄價格資訊不實。
  - 二、違反第四十七條之三第二項規定，未依限申報登錄資訊、申報登錄價格、交易面積或解除買賣契約資訊不實。
- 3 有下列情形之一者，由主管機關處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰：
  - 一、金融機構、權利人、義務人、地政士或不動產經紀業違反第四十七條第六項或第四十七條之三第三項及第四項準用第四十七條第六項規定，規避、妨礙或拒絕查核。
  - 二、違反第四十七條之三第一項規定，未於銷售前以書面將預售屋坐落基地、建案名稱、銷售地點、期間、戶（棟）數及預售屋買賣定型化契約報備查。

- 4 有下列情形之一者，直轄市、縣（市）主管機關應令其限期改正；屆期未改正者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰：
  - 一、違反第四十七條第二項規定，申報登錄價格以外資訊不實。
  - 二、違反第四十七條之三第二項規定，申報登錄價格、交易面積或解除買賣契約以外資訊不實。
- 5 銷售預售屋者，使用之契約不符合中央主管機關公告之預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，由直轄市、縣（市）主管機關按戶（棟）處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。
- 6 有下列情形之一者，由直轄市、縣（市）主管機關按戶（棟）處新臺幣十五萬元以上一百萬元以下罰鍰：
  - 一、銷售預售屋或新建成屋者，自行銷售或委託代銷，違反第四十七條之三第五項規定。
  - 二、預售屋或新建成屋買受人，違反第四十七條之三第六項規定。
  - 三、銷售預售屋或新建成屋者，違反第四十七條之三第六項規定，同意或協助買受人將書面契據轉售與第三人。

### 第 81-3 條

- 1 有下列情形之一者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣五十萬元以上三百萬元以下罰鍰；其刊登廣告者，並應令其限期改正或為必要處置；屆期未改正或處置者，按次處罰；其有不動產交易者，按交易戶（棟）處罰：
  - 一、買受人違反第四十七條之四第一項規定，讓與、轉售買賣契約或刊登讓與、轉售廣告。
  - 二、銷售預售屋或新建成屋者違反第四十七條之四第三項規定，同意或協助買受人將買賣契約讓與或轉售第三人，或受託刊登讓與、轉售廣告。
- 2 違反第四十七條之五第一項各款規定之一者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣一百萬元以上五千萬元以下罰鍰，並得令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰。其有不動產交易者，按交易戶（棟、筆）處罰。
- 3 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務違反前項規定，除依前項規定處罰行為人外，對該法人或自然人並應處以前項所定之罰鍰。
- 4 違反第四十七條之三第七項、第四十七條之四第四項或第四十七條之五第二項規定，規避、妨礙或拒絕查核者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰。

### 第 81-4 條

- 1 民眾對不動產銷售、買賣或申報登錄資訊知有違反法規規定情事者，得敘明事實並檢具證據資料，向直轄市、縣（市）主管機關檢舉。
- 2 直轄市、縣（市）主管機關對於前項檢舉，經查證屬實並處以罰鍰者，得以實收罰鍰總金額收入一定比率，提充檢舉獎金與檢舉人。
- 3 直轄市、縣（市）主管機關對於不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違反法規規定處有罰鍰者，應以實收罰鍰總金額收入一定比率，提撥供其或受委任機關辦理查核等業務所需相關經費。

- 4 第二項檢舉獎金適用範圍、發給之對象、基準、程序、條件、撤銷與身分保密，及前項提撥罰鍰適用範圍、比率與運用等相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

## 第 82 條

（刪除）

## 第 83 條

以經營土地買賣，違背土地法律，從事土地壟斷、投機者，處三年以下有期徒刑，並得併科七千元以下罰金。

## 第 83-1 條

有左列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科五千元以下罰金：

- 一、移動或毀損重劃測量標樁，致妨害市地重劃工程之設計、施工或土地之分配者。
- 二、以強暴、脅迫或其他非法方法妨害市地重劃之實施者。

## 第 八 章 附 則

## 第 84 條

（刪除）

## 第 85 條

本條例施行區域，由行政院以命令定之。

## 第 86 條

本條例施行細則，由行政院定之。

## 第 87 條

本條例自公布日施行。但中華民國九十年六月二十日修正公布之第十九條之一、第三十五條之三、第三十七條之一及第三十八條之一、九十一年五月二十九日修正公布之第四十六條、一百年十二月三十日修正公布之第四十七條及第八十一條之二、一百零八年七月三十一日修正公布之條文、一百十年一月二十七日修正公布之條文、一百十二年一月十日修正之第四條、第四十七條之三、第四十七條之四、第七十九條之一、第八十一條之二、第八十一條之三第一項及第八十一條之四，其施行日期，由行政院定之。

法規名稱：關稅法

修正日期：民國 111 年 05 月 11 日

## 第一章 總則

### 第 1 條

關稅之課徵、貨物之通關，依本法之規定。

### 第 2 條

本法所稱關稅，指對國外進口貨物所課徵之進口稅。

### 第 3 條

- 1 關稅之徵收及進出口貨物稅則之分類，除本法另有規定者外，依海關進口稅則之規定。海關進口稅則，另經立法程序制定公布之。
- 2 財政部為研議海關進口稅則之修正及特別關稅之課徵等事項，得邀集有關機關及學者專家審議之。

### 第 4 條

關稅之徵收，由海關為之。

### 第 5 條

- 1 海關進口稅則得針對特定進口貨物，就不同數量訂定其應適用之關稅稅率，實施關稅配額。
- 2 前項關稅配額之分配方式、參與分配資格、應收取之權利金、保證金、費用及其處理方式之實施辦法，由財政部會同有關機關擬訂，報請行政院核定之。

### 第 6 條

關稅納稅義務人為收貨人、提貨單或貨物持有人。

### 第 7 條

- 1 運輸工具載運之未稅貨物、保稅運貨工具載運之貨物及貨棧、貨櫃集散站、保稅倉庫、物流中心、免稅商店儲存之貨物，如有非法提運、遺失、遭竊或其他原因致貨物短少者，由業者負責補繳短少之進口稅費。
- 2 前項運輸工具載運之未稅貨物，單獨由海關核准登記之承攬業承攬運送時，如有非法提運、遺失、遭竊或其他原因致貨物短少者，由該承攬業者負責補繳短少之進口稅費。

### 第 8 條

- 1 納稅義務人為法人、合夥或非法人團體者，解散清算時，清算人於分配賸餘財產前，應依法分別按關稅、滯納金、滯報費、利息、罰鍰及應追繳之貨價應受清償之順序繳清。
- 2 清算人違反前項規定者，應就未清償之款項負繳納義務。



## 第 9 條

- 1 依本法規定應徵之關稅、滯納金、滯報費、利息、罰鍰或應追繳之貨價，自確定之翌日起，五年內未經徵起者，不再徵收。但於五年期間屆滿前，已移送執行，或已依強制執行法規定聲明參與分配，或已依破產法規定申報債權尚未結案者，不在此限。
- 2 前項期間之計算，於應徵之款項確定後，經准予分期或延期繳納者，自各該期間屆滿之翌日起算。
- 3 關稅、滯納金、滯報費、利息、罰鍰或應追繳之貨價，於徵收期間屆滿前已移送執行者，自徵收期間屆滿之翌日起，五年內未經執行者，不再執行；其於五年期間屆滿前已開始執行，仍得繼續執行，但自五年期間屆滿之日起已逾五年尚未執行終結者，不得再執行。
- 4 本法中華民國一百零五年十月二十一日修正之條文施行前已移送執行尚未終結之案件，其執行期間依前項規定辦理。
- 5 前四項規定，於依本法規定應徵之費用準用之。

## 第 10 條

- 1 依本法應辦理之事項、應提出之報單及其他相關文件，採與海關電腦連線或電子資料傳輸方式辦理，並經海關電腦記錄有案者，視為已依本法規定辦理或提出。
- 2 海關得依貨物通關自動化實施情形，要求經營報關、運輸、承攬、倉儲、貨櫃集散站及其他與通關有關業務之業者，以電腦連線或電子資料傳輸方式處理業務。
- 3 前二項辦理連線或傳輸之登記、申請程序、管理、通關程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。
- 4 海關所為各項核定、處分、通知或決定之送達，得以電腦連線或電子資料傳輸方式行之，並於電腦記錄。
- 5 經營與海關電腦連線或電子資料傳輸通關資料業務之通關網路業者，應經財政部許可；其許可與廢止之條件、最低資本額、營運項目、收費基準、營業時間之審核、管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 10-1 條

- 1 依關務、航港、貿易簽審、檢驗及檢疫相關規定提出之資料，採與相關機關或其受託機構電腦連線或電子資料傳輸方式辦理者，得經由海關建置之關港貿單一窗口為之。
- 2 關務人員對於經由前項關港貿單一窗口傳輸之資料，應嚴守秘密。但本法或其他法律另有規定者，不在此限。
- 3 第一項關港貿單一窗口之營運、管理、收費基準與資料之拆封、蒐集、處理、利用及其他相關實施事項之辦法，由財政部會商有關機關定之。

## 第 11 條

- 1 依本法提供之擔保或保證金，得以下列方式為之：
  - 一、現金。
  - 二、政府發行之公債。

- 三、銀行定期存單。
- 四、信用合作社定期存單。
- 五、信託投資公司一年以上普通信託憑證。
- 六、授信機構之保證。
- 七、其他經財政部核准，易於變價及保管，且無產權糾紛之財產。

- 2 前項第二款至第五款及第七款之擔保，應依法設定抵押權或質權於海關。

## 第 12 條

- 1 關務人員對於納稅義務人、貨物輸出人向海關所提供之各項報關資料，應嚴守秘密，違者應予處分；其涉有觸犯刑法規定者，並應移送偵查。但對下列各款人員及機關提供者，不在此限：
- 一、納稅義務人、貨物輸出人本人或其繼承人。
  - 二、納稅義務人、貨物輸出人授權之代理人或辯護人。
  - 三、海關或稅捐稽徵機關。
  - 四、監察機關。
  - 五、受理有關關務訴願、訴訟機關。
  - 六、依法從事調查關務案件之機關。
  - 七、其他依法得向海關要求提供報關資料之機關或人員。
  - 八、經財政部核定之機關或人員。
- 2 海關對其他政府機關為統計目的而供應資料，並不洩漏納稅義務人、貨物輸出人之姓名或名稱者，不受前項限制。
- 3 第一項第三款至第八款之機關人員，對海關所提供第一項之資料，如有洩漏情事，準用同項對關務人員洩漏秘密之規定。

## 第 13 條

- 1 海關於進出口貨物放行之翌日起六個月內通知實施事後稽核者，得於進出口貨物放行之翌日起二年內，對納稅義務人、貨物輸出人或其關係人實施之。依事後稽核結果，如有應退、應補稅款者，應自貨物放行之翌日起三年內為之。
- 2 為調查證據之必要，海關執行前項事後稽核，得要求納稅義務人、貨物輸出人或其關係人提供與進出口貨物有關之紀錄、文件、會計帳冊及電腦相關檔案或資料庫等，或通知其至海關辦公處所備詢，或由海關人員至其場所調查；被調查人不得規避、妨礙或拒絕。
- 3 第一項所稱關係人，指與進出口貨物有關之報關業、運輸業、承攬業、倉儲業、快遞業及其他企業、團體或個人。
- 4 海關執行第一項事後稽核工作，得請求相關機關及機構提供與進出口貨物有關之資料及其他文件。
- 5 海關實施事後稽核之範圍、程序、所需文件及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 14 條

- 1 轉運、轉口貨物之通關，應填具貨物艙單、轉運申請書及其他轉運、轉口必備之有關文件，由運

輸工具負責人、運輸工具所屬運輸業者、承攬業者或財政部指定之業者向海關申報。

- 2 轉運、轉口貨物得經海關核准暫時儲存於貨棧或貨櫃集散站。
- 3 第一項轉運、轉口貨物之申報方式、通關程序、管理、指定之業者與前項貨棧或貨櫃集散站業者就轉運、轉口貨物、貨櫃之存放、移動、通關、管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 15 條

下列物品，不得進口：

- 一、偽造或變造之貨幣、有價證券及印製偽幣印模。
- 二、侵害專利權、商標權及著作權之物品。
- 三、法律規定不得進口或禁止輸入之物品。

## 第 二 章 通關程序

### 第 一 節 報關及查驗

## 第 16 條

- 1 進口貨物之申報，由納稅義務人自裝載貨物之運輸工具進口日之翌日起十五日內，向海關辦理。
- 2 出口貨物之申報，由貨物輸出人於載運貨物之運輸工具結關或開駛前之規定期限內，向海關辦理；其報關驗放辦法，由財政部定之。
- 3 前二項貨物進出口前，得預先申報；其預行報關處理準則，由財政部定之。

## 第 17 條

- 1 進口報關時，應填送貨物進口報單，並檢附發票、裝箱單及其他進口必須具備之有關文件。
- 2 出口報關時，應填送貨物出口報單，並檢附裝貨單或託運單、裝箱單及依規定必須繳驗之輸出許可證及其他有關文件。
- 3 前二項之裝箱單及其他依規定必須繳驗之輸出入許可證及其他有關文件，得於海關放行前補附之。
- 4 前項文件如於海關通知之翌日起算二個月內未補送者，該進出口貨物除涉及違法情事，應依相關規定辦理外，應責令限期辦理退運出口或退關領回；納稅義務人或貨物輸出人以書面聲明放棄或未依限辦理退運出口或退關領回者，依據或準用第九十六條規定辦理。
- 5 第一項及第二項之報單，納稅義務人或貨物輸出人得檢附證明文件向海關申請更正。
- 6 前項得申請更正之項目、期限、審核之依據、應檢附之證明文件及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 18 條

- 1 為加速進口貨物通關，海關得按納稅義務人應申報之事項，先行徵稅驗放，事後再加審查；該進口貨物除其納稅義務人或關係人業經海關通知依第十三條規定實施事後稽核者外，如有應退、應

補稅款者，應於貨物放行之翌日起六個月內，通知納稅義務人，逾期視為業經核定。

- 2 進口貨物未經海關依前項規定先行徵稅驗放，且海關無法即時核定其應納關稅者，海關得依納稅義務人之申請，准其檢具審查所需文件資料，並繳納相當金額之保證金，先行驗放，事後由海關審查，並於貨物放行之翌日起六個月內核定其應納稅額，屆期視為依納稅義務人之申報核定應納稅額。
- 3 進口貨物有下列情事之一者，不得依第一項規定先行徵稅驗放。但海關得依納稅義務人之申請，准其繳納相當金額之保證金，先行驗放，並限期由納稅義務人補辦手續，屆期未補辦者，沒入其保證金：
  - 一、納稅義務人未即時檢具減、免關稅有關證明文件而能補正。
  - 二、納稅義務人未及申請簽發輸入許可文件，而有即時報關提貨之需要。但以進口貨物屬准許進口類貨物者為限。
  - 三、其他經海關認為有繳納保證金，先行驗放之必要。
- 4 依法得減免關稅之進口貨物，未依前項第一款規定申請繳納保證金而繳稅者，得於貨物進口放行前或放行後四個月內，檢具減、免關稅有關證明文件申請補正及退還其應退之關稅。

## 第 19 條

- 1 海關得對納稅義務人、貨物輸出人或其他供應鏈相關業者實施優質企業認證，經認證合格者，給予優惠措施。
- 2 依前項規定認證合格之納稅義務人或貨物輸出人，經向海關提供相當金額之擔保或申請核准自行具結者，其特定報單之貨物得先予放行，並按月就放行貨物彙總完成繳納稅費手續。
- 3 第一項申請認證應具備之資格條件、申請程序、優質企業之分類、供應鏈業別、優惠措施、停止或廢止適用條件、第二項得先予放行之特定報單、擔保方式、申請自行具結之條件、稅費繳納方式及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 20 條

- 1 載運客貨之運輸工具進出口通關，應填具之貨物艙單、旅客與服務人員名單及其他進出口必備之有關文件，由運輸工具負責人或運輸工具所屬運輸業者向海關申報。
- 2 前項運輸工具負責人，在船舶為船長；在飛機為機長；在火車為列車長；在其他運輸工具為該運輸工具管領人。
- 3 經營第一項業務之運輸工具所屬運輸業者，應向海關申請登記及繳納保證金；運輸工具負責人或運輸工具所屬運輸業者辦理進出口通關、執行運輸業務、通關事項管理，與運輸工具所屬運輸業者應具備之資格、條件、保證金數額與種類、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 20-1 條

- 1 前條運輸工具載運之貨物由經海關核准登記之承攬業承攬運送者，其貨物艙單得由該業者向海關申報；其轉運、轉口相關事宜，亦得由該業者向海關辦理。



- 2 辦理前項業務之承攬業者，應向海關申請登記及繳納保證金；承攬業者應具備之資格、條件、保證金數額與種類、申報內容與程序、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、通關事項管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 21 條

- 1 納稅義務人或其代理人得於貨物進口前，向海關申請預先審核進口貨物之稅則號別，海關應以書面答復之。
- 2 海關對於前項預先審核之稅則號別有所變更時，應敘明理由，以書面通知納稅義務人或其代理人。經納稅義務人或其代理人舉證證明其已訂定契約並據以進行交易，且將導致損失者，得申請延長海關預先審核稅則號別之適用，並以延長九十日為限。但變更後之稅則號別，涉及貨物輸入規定者，應依貨物進口時之相關輸入規定辦理。
- 3 納稅義務人或其代理人不服海關預先審核之稅則號別者，得於貨物進口前，向財政部關務署申請覆審，財政部關務署除有正當理由外，應為適當之處理。
- 4 第一項申請預先審核之程序、所需文件、海關答復之期限及前項覆審處理之實施辦法，由財政部定之。

### 第 22 條

- 1 貨物應辦之報關、納稅等手續，得委託報關業者辦理；其向海關遞送之報單，應經專責報關人員審核簽證。
- 2 前項報關業者，應經海關許可，始得辦理公司或商業登記；並應於登記後，檢附相關文件向海關申請核發報關業務證照。
- 3 報關業者之最低資本額、負責人、經理人與專責報關人員應具備之資格、條件、職責、許可之申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、廢止、辦理報關業務及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 23 條

- 1 海關對於進口、出口及轉口貨物，得依職權或申請，施以查驗或免驗；必要時並得提取貨樣，其提取以在鑑定技術上所需之數量為限。
- 2 前項查驗、取樣之方式、時間、地點及免驗品目範圍，由財政部定之。
- 3 第一項貨物查驗時，其搬移、拆包或開箱、恢復原狀等事項及所需費用，進出口貨物統由納稅義務人或貨物輸出人負擔；轉口貨物則由負責申報之運輸業者或承攬業者負擔。

### 第 24 條

進出口貨物應在海關規定之時間及地點裝卸；其屬於易腐或危險物品，或具有特殊理由，經海關核准者，其裝卸不受時間及地點限制。

### 第 25 條

- 1 未經海關放行之進口貨物、經海關驗封之出口貨物及其他應受海關監管之貨物，申請在國內運送

者，海關得核准以保稅運貨工具為之。

- 2 經海關指定之保稅運貨工具，應裝置即時追蹤系統；其載運前項貨物應加封車機封條、維持即時追蹤系統正常運作及傳輸電子資料至海關指定之資訊平臺。
- 3 第一項保稅運貨工具所有人，應向海關申請登記及繳納保證金；其應具備之資格、條件、保證金數額與種類、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、保稅運貨工具使用管理與前項保稅運貨工具之指定、即時追蹤系統之規格、裝置、車機封條之加封與解封程序、維持即時追蹤系統運作、電子資料傳輸及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 26 條

- 1 未完成海關放行手續之進出口貨物，得經海關核准，暫時儲存於貨棧或貨櫃集散站。
- 2 前項貨棧或貨櫃集散站業者，應向所在地海關申請登記及繳納保證金；其應具備之資格、條件、保證金數額與種類、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、廢止、貨櫃與貨物之存放、移動、通關、管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 26-1 條

- 1 依本法登記之貨棧、貨櫃集散站、保稅倉庫、物流中心及其他經海關指定之業者，其原由海關監管之事項，海關得依職權或申請，核准實施自主管理。經海關核准實施自主管理之業者，應置專責人員辦理自主管理事項。
- 2 海關對實施自主管理之業者，得定期或不定期稽核。
- 3 第一項自主管理應辦理之事項、業者應具備之條件、核准、廢止、專責人員應具備之資格、任務、人數及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 27 條

- 1 為加速通關，快遞貨物、郵包物品得於特定場所辦理通關。
- 2 前項辦理快遞貨物通關場所之設置條件、地點、快遞貨物之種類、業者資格、貨物態樣、貨物識別、貨物申報、理貨、通關程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。
- 3 第一項郵包物品之通關場所、應辦理報關之金額、條件、申領、驗放、通關程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 28 條

- 1 海關對進口貨物原產地之認定，應依原產地認定標準辦理，必要時，得請納稅義務人提供產地證明文件。在認定過程中如有爭議，納稅義務人得請求貨物主管機關或專業機構協助認定，其所需費用統由納稅義務人負擔。



- 2 前項原產地之認定標準，由財政部會同經濟部定之。
- 3 納稅義務人或其代理人得於貨物進口前，向海關申請預先審核進口貨物之原產地，海關應以書面答復之。
- 4 納稅義務人或其代理人不服海關預先審核之原產地者，得於貨物進口前向海關申請覆審。
- 5 第三項申請預先審核之程序、所需文件、海關答復之期限及前項覆審處理之實施辦法，由財政部定之。

### 第 28-1 條

- 1 海關為確保貨物安全，對於保稅運貨工具與經海關核准之運貨工具及卸存碼頭之海運貨櫃，得加封封條。
- 2 下列業者經申請海關許可，得於所定運貨工具或海運貨櫃加封自備封條：
  - 一、經海關登記且運輸工具為船舶之運輸業、承攬業，就其所載之海運貨櫃。
  - 二、經海關核准實施自主管理且位於機場管制區外之航空貨物集散站業，就其自有之保稅運貨工具。
  - 三、經海關核准實施自主管理之物流中心業，就運出該物流中心之海運貨櫃、保稅運貨工具或經海關核准之運貨工具。
  - 四、經海關登記之內陸貨櫃集散站業，就進儲該集散站或自該集散站轉運出站之海運轉口貨櫃。
- 3 前二項所稱封條，指以單一識別碼標記，可供海關查證並確保貨物安全之裝置。
- 4 第二項業者申請海關許可使用自備封條應具備之資格、條件、程序、自備封條之類別、驗證基準、使用範圍、校正、管理、許可之廢止與重新申請及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 二 節 完稅價格

### 第 29 條

- 1 從價課徵關稅之進口貨物，其完稅價格以該進口貨物之交易價格作為計算根據。
- 2 前項交易價格，指進口貨物由輸出國銷售至中華民國實付或應付之價格。
- 3 進口貨物之實付或應付價格，如未計入下列費用者，應將其計入完稅價格：
  - 一、由買方負擔之佣金、手續費、容器及包裝費用。
  - 二、由買方無償或減價提供賣方用於生產或銷售該貨之下列物品及勞務，經合理攤計之金額或減價金額：
    - (一) 組成該進口貨物之原材料、零組件及其類似品。
    - (二) 生產該進口貨物所需之工具、鑄模、模型及其類似品。
    - (三) 生產該進口貨物所消耗之材料。
    - (四) 生產該進口貨物在國外之工程、開發、工藝、設計及其類似勞務。
  - 三、依交易條件由買方支付之權利金及報酬。
  - 四、買方使用或處分進口貨物，實付或應付賣方之金額。
  - 五、運至輸入口岸之運費、裝卸費及搬運費。

六、保險費。

- 4 依前項規定應計入完稅價格者，應根據客觀及可計量之資料。無客觀及可計量之資料者，視為無法按本條規定核估其完稅價格。
- 5 海關對納稅義務人提出之交易文件或其內容之真實性或正確性存疑，納稅義務人未提出說明或提出說明後，海關仍有合理懷疑者，視為無法按本條規定核估其完稅價格。

### 第 30 條

- 1 進口貨物之交易價格，有下列情事之一者，不得作為計算完稅價格之根據：
  - 一、買方對該進口貨物之使用或處分受有限制。但因中華民國法令之限制，或對該進口貨物轉售地區之限制，或其限制對價格無重大影響者，不在此限。
  - 二、進口貨物之交易附有條件，致其價格無法核定。
  - 三、依交易條件買方使用或處分之部分收益應歸賣方，而其金額不明確。
  - 四、買、賣雙方具有特殊關係，致影響交易價格。
- 2 前項第四款所稱特殊關係，指有下列各款情形之一：
  - 一、買、賣雙方之一方為他方之經理人、董事或監察人。
  - 二、買、賣雙方為同一事業之合夥人。
  - 三、買、賣雙方具有僱傭關係。
  - 四、買、賣之一方直接或間接持有或控制他方百分之五以上之表決權股份。
  - 五、買、賣之一方直接或間接控制他方。
  - 六、買、賣雙方由第三人直接或間接控制。
  - 七、買、賣雙方共同直接或間接控制第三人。
  - 八、買、賣雙方具有配偶或三親等以內之親屬關係。

### 第 31 條

- 1 進口貨物之完稅價格，未能依第二十九條規定核定者，海關得按該貨物出口時或出口前、後銷售至中華民國之同樣貨物之交易價格核定之。核定时，應就交易型態、數量及運費等影響價格之因素作合理調整。
- 2 前項所稱同樣貨物，指其生產國別、物理特性、品質及商譽等均與該進口貨物相同者。

### 第 32 條

- 1 進口貨物之完稅價格，未能依第二十九條及前條規定核定者，海關得按該貨物出口時或出口前、後銷售至中華民國之類似貨物之交易價格核定之。核定时，應就交易型態、數量及運費等影響價格之因素作合理調整。
- 2 前項所稱類似貨物，指與該進口貨物雖非完全相同，但其生產國別及功能相同，特性及組成之原材料相似，且在交易上可互為替代者。

### 第 33 條

- 1 進口貨物之完稅價格，未能依第二十九條、第三十一條及前條規定核定者，海關得按國內銷售價格核定之。
- 2 海關得依納稅義務人請求，變更本條及第三十四條核估之適用順序。
- 3 第一項所稱國內銷售價格，指該進口貨物、同樣或類似貨物，於該進口貨物進口時或進口前、後，在國內按其輸入原狀於第一手交易階段，售予無特殊關係者最大銷售數量之單位價格核計後，扣減下列費用計算者：
  - 一、該進口貨物、同級或同類別進口貨物在國內銷售之一般利潤、費用或通常支付之佣金。
  - 二、貨物進口繳納之關稅及其他稅捐。
  - 三、貨物進口後所發生之運費、保險費及其相關費用。
- 4 按國內銷售價格核估之進口貨物，在其進口時或進口前、後，無該進口貨物、同樣或類似貨物在國內銷售者，應以該進口貨物進口之翌日起九十日內，於該進口貨物、同樣或類似貨物之銷售數量足以認定該進口貨物之單位價格時，按其輸入原狀售予無特殊關係者最大銷售數量之單位價格核計後，扣減前項所列各款費用計算之。
- 5 進口貨物非按輸入原狀銷售者，海關依納稅義務人之申請，按該進口貨物經加工後售予無特殊關係者最大銷售數量之單位價格，核定其完稅價格，該單位價格，應扣除加工後之增值及第三項所列之扣減費用。

#### **第 34 條**

- 1 進口貨物之完稅價格，未能依第二十九條、第三十一條、第三十二條及前條規定核定者，海關得按計算價格核定之。
- 2 前項所稱計算價格，指下列各項費用之總和：
  - 一、生產該進口貨物之成本及費用。
  - 二、由輸出國生產銷售至中華民國該進口貨物、同級或同類別貨物之正常利潤與一般費用。
  - 三、運至輸入口岸之運費、裝卸費、搬運費及保險費。

#### **第 35 條**

進口貨物之完稅價格，未能依第二十九條、第三十一條、第三十二條、第三十三條及前條規定核定者，海關得依據查得之資料，以合理方法核定之。

#### **第 36 條**

納稅義務人得以書面請求海關說明對其進口貨物完稅價格之核定方法；海關之答復，應以書面為之。

#### **第 36-1 條**

- 1 納稅義務人或其代理人得於貨物進口前，向財政部關務署申請預先審核進口貨物之實付或應付價格有無第二十九條第三項規定或其他應計入完稅價格之費用，審核之答復應以書面為之。
- 2 財政部關務署對於前項預先審核結果有所變更時，應敘明理由，以書面通知納稅義務人或其代理

人。納稅義務人或其代理人於收到書面通知後，得提出證據證明其已訂定契約並據以進行交易，適用變更後之審核結果將導致損失，申請延長原預先審核結果之適用，延長以收到書面通知之翌日起九十日為限。

- 3 納稅義務人或其代理人不服第一項預先審核之結果者，得於貨物進口前，向財政部關務署申請覆審。
- 4 第一項申請預先審核之程序、所需文件、答復之期限及前項覆審處理之實施辦法，由財政部定之。

### 第 37 條

- 1 運往國外修理、裝配或加工之貨物，復運進口者，依下列規定，核估完稅價格：
  - 一、修理、裝配之貨物，以其修理、裝配所需費用，作為計算根據。
  - 二、加工貨物，以該貨復運進口時之完稅價格與原貨出口時同樣或類似貨物進口之完稅價格之差額，作為計算根據。
- 2 前項運往國外修理、裝配或加工之貨物，應於出口放行之翌日起一年內復運進口。如因事實需要，於期限屆滿前，得以書面敘明理由，向海關申請延長六個月；逾期復運進口者，應全額課稅。

### 第 38 條

- 1 進口貨物係租賃或負擔使用費而所有權未經轉讓者，其完稅價格，根據租賃費或使用費加計運費及保險費估定之。
- 2 納稅義務人申報之租賃費或使用費偏低時，海關得根據調查所得資料核實估定之。但估定之租賃費或使用費，每年不得低於貨物本身完稅價格之十分之一。
- 3 依第一項規定按租賃費或使用費課稅之進口貨物，除按租賃費或使用費繳納關稅外，應就其與總值應繳全額關稅之差額提供保證金，或由授信機構擔保。
- 4 第一項貨物，以基於專利或製造上之秘密不能轉讓，或因特殊原因經財政部專案核准者為限。
- 5 第一項租賃或使用期限，由財政部核定之。

### 第 39 條

從價課徵關稅之進口貨物，其外幣價格應折算為新臺幣；外幣折算之匯率，由財政部關務署參考外匯市場即期匯率，定期公告之。

### 第 40 條

整套機器及其在產製物品過程中直接用於該項機器之必須設備，因體積過大或其他原因，須拆散、分裝報運進口者，除事前檢同有關文件申報，海關核明屬實，按整套機器設備應列之稅則號別徵稅外，各按其應列之稅則號別徵稅。

### 第 41 條

由數種物品組合而成之貨物，拆散、分裝報運進口者，除機器依前條規定辦理外，按整體貨物應列之稅則號別徵稅。

## 第 42 條

海關為查明進口貨物之正確完稅價格，得採取下列措施，被調查人不得規避、妨礙或拒絕：

- 一、檢查該貨物之買、賣雙方有關售價之其他文件。
- 二、調查該貨物及同樣或類似貨物之交易價格或國內銷售價格，及查閱其以往進口時之完稅價格紀錄。
- 三、調查其他廠商出售該貨物及同樣或類似貨物之有關帳簿及單證。
- 四、調查其他與核定完稅價格有關資料。

## 第 三 節 納稅期限與行政救濟

### 第 43 條

- 1 關稅之繳納，自稅款繳納證送達之翌日起十四日內為之。
- 2 依本法所處罰鍰及追繳貨價之繳納，應自處分確定，收到海關通知之翌日起十四日內為之。
- 3 處理貨物變賣或銷毀貨物應繳之費用，應自通知書送達之翌日起十四日內繳納。

### 第 44 條

- 1 應徵關稅之進口貨物，應於繳納關稅後，予以放行。但本法另有規定或經海關核准已提供擔保者，應先予放行。
- 2 前項提供擔保之手續、擔保之範圍或方式、擔保責任之解除及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 45 條

納稅義務人如不服海關對其進口貨物核定之稅則號別、完稅價格或應補繳稅款或特別關稅者，得於收到稅款繳納證之翌日起三十日內，依規定格式，以書面向海關申請復查，並得於繳納全部稅款或提供相當擔保後，提領貨物。

### 第 46 條

- 1 海關對復查之申請，應於收到申請書之翌日起二個月內為復查決定，並作成決定書，通知納稅義務人；必要時，得予延長，並通知納稅義務人。延長以一次為限，最長不得逾二個月。
- 2 復查決定書之正本，應於決定之翌日起十五日內送達納稅義務人。

### 第 47 條

- 1 納稅義務人不服前條復查決定者，得依法提起訴願及行政訴訟。
- 2 經依復查、訴願或行政訴訟確定應退還稅款者，海關應於確定之翌日起十日內，予以退還；並自納稅義務人繳納該項稅款之翌日起，至填發收入退還書或國庫支票之日止，按退稅額，依繳納稅款之日郵政儲金一年定期儲金固定利率，按日加計利息，一併退還。
- 3 經依復查、訴願或行政訴訟確定應補繳稅款者，海關應於確定之翌日起十日內，填發補繳稅款繳納通知書，通知納稅義務人繳納，並自該項補繳稅款原應繳納期間屆滿之翌日起，至填發補繳稅



款繳納通知書之日止，按補繳稅額，依原應繳納稅款之日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。

## 第 48 條

- 1 納稅義務人或受處分人欠繳應繳關稅、滯納金、滯報費、利息、罰鍰或應追繳之貨價者，海關得就納稅義務人或受處分人相當於應繳金額之財產，通知有關機關不得為移轉或設定他項權利；其為營利事業者，並得通知主管機關限制其減資之登記。
- 2 納稅義務人或受處分人未經扣押貨物或提供適當擔保者，海關為防止其隱匿或移轉財產以逃避執行，得於稅款繳納證或處分書送達後，就納稅義務人或受處分人相當於應繳金額部分，聲請法院就其財產實施假扣押或其他保全措施，並免提供擔保。但納稅義務人或受處分人已提供相當擔保者，不在此限。
- 3 前項實施假扣押或其他保全措施之裁量基準及作業辦法，由財政部定之。
- 4 民法第二百四十二條至第二百四十四條規定，於關稅之徵收準用之。
- 5 納稅義務人或受處分人已確定之應納關稅、依本法與海關緝私條例所處罰鍰及由海關代徵之應納稅捐，屆法定繳納期限而未繳納者，其所欠金額單計或合計，個人在新臺幣一百萬元以上，法人、合夥組織、獨資商號或非法人團體在新臺幣二百萬元以上者；在行政救濟程序確定前，個人在新臺幣一百五十萬元以上，法人、合夥組織、獨資商號或非法人團體在新臺幣三百萬元以上，得由財政部函請內政部移民署限制該納稅義務人或受處分人或其負責人、代表人、管理人出國。
- 6 財政部函請內政部移民署限制出國時，應同時以書面敘明理由並附記救濟程序通知當事人，依法送達。
- 7 海關未執行第一項前段或第二項規定者，財政部不得依第五項規定函請內政部移民署限制出國。但經查納稅義務人或受處分人無財產可供執行者，不在此限。
- 8 限制出國之期間，自內政部移民署限制出國之日起，不得逾五年。
- 9 納稅義務人、受處分人或其負責人、代表人、管理人經限制出國後，具有下列各款情形之一者，財政部應函請內政部移民署解除其出國限制：
  - 一、限制出國已逾前項所定期間。
  - 二、已繳清限制出國時之欠稅及罰鍰，或向海關提供欠稅及罰鍰之相當擔保。
  - 三、經行政救濟程序終結，確定之欠稅及罰鍰合計未達第五項所定之金額。
  - 四、依本法限制出國時之欠稅及罰鍰，已逾法定徵收期間。
  - 五、欠繳之公司組織已依法解散清算，且無賸餘財產可資抵繳欠稅及罰鍰。
  - 六、欠繳人就其所欠稅款已依破產法規定之和解或破產程序分配完結。

## 第 三 章 稅款之優待

### 第 一 節 免稅

## 第 49 條



- 1 下列各款進口貨物，免稅：
  - 一、總統、副總統應用物品。
  - 二、駐在中華民國之各國使領館外交官、領事官與其他享有外交待遇之機關及人員，進口之公用或自用物品。但以各該國對中華民國給予同樣待遇者為限。
  - 三、外交機關進口之外交郵袋、政府派駐國外機構人員任滿調回攜帶自用物品。
  - 四、軍事機關、部隊進口之軍用武器、裝備、車輛、艦艇、航空器與其附屬品，及專供軍用之物資。
  - 五、辦理救濟事業之政府機構、公益、慈善團體進口或受贈之救濟物資。
  - 六、公私立各級學校、教育或研究機關，依其設立性質，進口用於教育、研究或實驗之必需品與參加國際比賽之體育團體訓練及比賽用之必需體育器材。但以成品為限。
  - 七、外國政府或機關、團體贈送之勳章、徽章及其類似之獎品。
  - 八、公私文件及其類似物品。
  - 九、廣告品及貨樣，無商業價值或其價值在限額以下者。
  - 十、中華民國漁船在海外捕獲之水產品；或經政府核准由中華民國人民前往國外投資國外公司，以其所屬原為中華民國漁船在海外捕獲之水產品運回數量合於財政部規定者。
  - 十一、經撈獲之沈沒船舶、航空器及其器材。
  - 十二、經營貿易屆滿二年之中華民國船舶，因逾齡或其他原因，核准解體者。但不屬船身固定設備之各種船用物品、工具、備用之外貨、存煤、存油等，不包括在內。
  - 十三、經營國際貿易之船舶、航空器或其他運輸工具專用之燃料、物料。但外國籍者，以各該國對中華民國給予同樣待遇者為限。
  - 十四、旅客攜帶之自用行李、物品。
  - 十五、進口之郵包物品數量零星在限額以下者。
  - 十六、政府機關自行進口或受贈防疫用之藥品或醫療器材。
  - 十七、政府機關為緊急救難自行進口或受贈之器材與物品及外國救難隊人員為緊急救難攜帶進口之裝備、器材、救難動物與用品。
  - 十八、中華民國籍船員在國內設有戶籍者，自國外回航或調岸攜帶之自用行李物品。
  - 十九、政府機關為舉辦國際體育比賽自行進口或受贈之比賽用必需體育器材或用品。
- 2 前項貨物以外之進口貨物，其同批完稅價格合併計算在財政部公告之限額以下者，免稅。但進口次數頻繁或經財政部公告之特定貨物，不適用之。
- 3 第一項第二款至第六款、第九款、第十四款、第十五款與第十八款所定之免稅範圍、品目、數量、限額、通關程序及其他應遵行事項之辦法、前項但書進口次數頻繁之認定，由財政部定之。

## 第 50 條

進口貨物有下列情形之一，免徵關稅：

- 一、在國外運輸途中或起卸時，因損失、變質、損壞致無價值，於進口時，向海關聲明者。
- 二、起卸以後，驗放以前，因天災、事變或不可抗力之事由，而遭受損失或損壞致無價值者。

三、在海關查驗時業已破漏、損壞或腐爛致無價值，非因倉庫管理人員或貨物關係人保管不慎所致者。

四、於海關放行前，納稅義務人申請退運出口經海關核准者。

五、於海關驗放前，因貨物之性質自然短少，其短少部分經海關查明屬實者。

### 第 51 條

- 1 課徵關稅之進口貨物，發現損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，由國外廠商賠償或調換者，該項賠償或調換進口之貨物，免徵關稅。但以在原貨物進口之翌日起一個月內申請核辦，並提供有關證件，經查明屬實者為限。
- 2 前項貨物如係機器設備，得於安裝就緒試車之翌日起三個月內申請核辦。
- 3 第一項賠償或調換進口之貨物，應自海關通知核准之翌日起六個月內報運進口；如因事實需要，於期限屆滿前，得申請海關延長之，其延長，以六個月為限。

### 第 52 條

- 1 應徵關稅之貨樣、科學研究用品、試驗用品、展覽物品、遊藝團體服裝、道具、攝製電影電視之攝影製片器材、安裝修理機器必需之儀器、工具、盛裝貨物用之容器，進口整修、保養之成品及其他經財政部核定之物品，在進口之翌日起六個月內或於財政部核定之日期前，原貨復運出口者，免徵關稅。
- 2 前項貨物，因事實需要，須延長復運出口期限者，應於出口期限屆滿前，以書面敘明理由，檢附有關證件，向原進口地海關申請核辦；其復運出口期限如原係經財政部核定者，應向財政部申請核辦。

### 第 53 條

- 1 貨樣、科學研究用品、工程機械、攝製電影、電視人員攜帶之攝影製片器材、安裝修理機器必需之儀器、工具、展覽物品、藝術品、盛裝貨物用之容器、遊藝團體服裝、道具，政府機關寄往國外之電影片與錄影帶及其他經財政部核定之類似物品，在出口之翌日起一年內或於財政部核定之日期前原貨復運進口者，免徵關稅。
- 2 前項貨物，如因事實需要，須延長復運進口期限者，應於復運進口期限屆滿前，以書面敘明理由，檢附有關證件，向原出口地海關申請核辦；其復運進口期限如原係經財政部核定者，應向財政部申請核辦。

### 第 54 條

- 1 納稅義務人得以暫准通關證替代進口或出口報單辦理貨物通關，該貨物於暫准通關證有效期限內原貨復運出口或復運進口者，免徵關稅。逾期末復運出口者，其應納稅款由該證載明之保證機構代為繳納；逾期復運進口者，依法課徵關稅。
- 2 適用暫准通關證辦理通關之貨物範圍、保證機構之保證責任、暫准通關證之簽發、管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 55 條

- 1 減免關稅之進口貨物，轉讓或變更用途時，應由原進口時之納稅義務人或現貨物持有人自轉讓或變更用途之翌日起三十日內，向原進口地海關按轉讓或變更用途時之價格與稅率，補繳關稅。但有下列情事之一者，免予補稅：
  - 一、轉讓或變更用途時已逾財政部規定年限。
  - 二、經海關核准原貨復運出口。
  - 三、經原核發同意或證明文件之機關核轉海關查明原貨復運出口。
  - 四、轉讓與具有減免關稅條件。
- 2 分期繳稅或稅款記帳之進口貨物，於關稅未繳清前，除強制執行或經海關專案核准者外，不得轉讓。
- 3 依前項規定經強制執行或專案核准者，准由受讓人繼續分期繳稅或記帳。
- 4 第一項減免關稅貨物補稅、免補稅年限、申辦程序、完稅價格之核估及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

## 第 56 條

- 1 進口供加工外銷之原料，於該原料進口放行之翌日起一年內，經財政部核准復運出口者，免稅。
- 2 前項復運出口之原料，其免稅手續應在出口日之翌日起六個月內申請辦理。

## 第 57 條

- 1 外銷品在出口放行之翌日起三年內，因故退貨申請復運進口者，免徵成品關稅。但出口時已退還之原料關稅，應仍按原稅額補徵。
- 2 前項復運進口之外銷品，經提供擔保，於進口之翌日起六個月內整修或保養完畢並復運出口者，免予補徵已退還之原料關稅。但因天災、事變或不可抗力之事由致無法如期復運出口者，其復運出口期限不得超過一年。

## 第 二 節 保稅

### 第 58 條

- 1 進口貨物於提領前得申請海關存入保稅倉庫。在規定存倉期間內，原貨出口或重整後出口者，免稅。
- 2 國產保稅貨物進儲保稅倉庫後，得依規定辦理除帳；供重整之國內貨物進儲保稅倉庫後，除已公告取消退稅之項目外，得於出口後依第六十三條規定辦理沖退稅。
- 3 前二項存倉之貨物在規定存倉期間內，貨物所有人或倉單持有人得申請海關核准於倉庫範圍內整理、分類、分割、裝配或重裝。
- 4 保稅倉庫業者應向所在地海關申請登記及繳納保證金；其應具備之資格、條件、設備建置、保證金數額與種類、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、貨物之存儲、管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 59 條

- 1 外銷品製造廠商，得經海關核准登記為海關管理保稅工廠，其進口原料存入保稅工廠製造或加工產品外銷者，得免徵關稅。
- 2 保稅工廠所製造或加工之產品及依前項規定免徵關稅之原料，非經海關核准並按貨品出廠形態報關繳稅，不得出廠。
- 3 保稅工廠進口自用機器、設備，免徵關稅。但自用機器、設備於輸入後五年內輸往課稅區者，應依進口貨品之規定，補繳關稅。
- 4 保稅工廠業者應向所在地海關申請登記；其應具備之資格、條件、最低資本額、申請程序、設備建置、登記與變更、證照之申請、換發、保稅物品之加工、管理、通關、產品內銷應辦補稅程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 60 條

- 1 經營保稅貨物倉儲、轉運及配送業務之保稅場所，其業者得向海關申請登記為物流中心。
- 2 進儲物流中心之貨物，因前項業務需要，得進行重整及簡單加工。
- 3 進口貨物存入物流中心，原貨出口或重整及加工後出口者，免稅。國內貨物進儲物流中心，除已公告取消退稅之項目外，得於出口後依第六十三條規定辦理沖退稅。
- 4 物流中心業者應向所在地海關申請登記及繳納保證金；其應具備之資格、條件、最低資本額、保證金數額與種類、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、貨物之管理、通關及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 61 條

- 1 經營銷售貨物予入出境旅客之業者，得向海關申請登記為免稅商店。
- 2 免稅商店進儲供銷售之保稅貨物，在規定期間內銷售予旅客，原貨攜運出口者，免稅。
- 3 免稅商店之保稅貨物，應存儲於專供存儲免稅商店銷售貨物之保稅倉庫。
- 4 免稅商店業者應向所在地海關申請登記；其應具備之資格、條件、最低資本額、申請程序、登記與變更、證照之申請、換發、貨物之管理、通關、銷售及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

### 第 62 條

- 1 進口貨物在報關前，如因誤裝、溢卸或其他特殊原因須退運或轉運出口者，應於裝載該貨之運輸工具進口之翌日起十五日內向海關申請核准，九十日內原貨退運或轉運出口；其因故不及辦理者，應於期限屆滿前，依第五十八條規定向海關申請存儲於保稅倉庫。
- 2 不依前項規定辦理者，準用第七十三條第二項規定，將其貨物變賣、處理。

## 第 三 節 退稅

### 第 63 條

- 1 外銷品進口原料關稅，除經財政部公告取消退稅之項目及原料可退關稅占成品出口離岸價格在財政部核定之比率或金額以下者，不予退還外，得於成品出口後依各種外銷品產製正常情況所需數



量之原料核退標準退還之。

- 2 外銷品進口原料關稅，得由廠商提供保證，予以記帳，俟成品出口後沖銷之。
- 3 外銷品應沖退之原料進口關稅，廠商應於該項原料進口放行之翌日起一年六個月內，檢附有關出口證件申請沖退，逾期不予辦理。
- 4 前項期限，遇有特殊情形經財政部核准者，得展延之，其展延，以一年為限。
- 5 外銷品沖退原料關稅，有關原料核退標準之核定、沖退原料關稅之計算、申請沖退之手續、期限、提供保證、記帳沖銷及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。

#### 第 64 條

已繳納關稅進口之貨物，有下列各款情事之一者，退還其原繳關稅：

- 一、進口一年內因法令規定禁止其銷售、使用，於禁止之翌日起六個月內原貨復運出口，或在海關監視下銷毀。
- 二、於貨物提領前，因天災、事變或不可抗力之事由，而遭受損失或損壞致無價值，並經海關查明屬實。
- 三、於貨物提領前，納稅義務人申請退運出口或存入保稅倉庫，經海關核准。

#### 第 65 條

- 1 短徵、溢徵或短退、溢退稅款者，海關應於發覺後通知納稅義務人補繳或具領，或由納稅義務人自動補繳或申請發還。
- 2 前項補繳或發還期限，以一年為限；短徵、溢徵者，自稅款完納之翌日起算；短退、溢退者，自海關填發退稅通知書之翌日起算。
- 3 第一項補繳或發還之稅款，應自該項稅款完納或應繳納期限截止或海關填發退稅通知書之翌日起，至補繳或發還之日止，就補繳或發還之稅額，依應繳或實繳之日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收或發還。
- 4 短徵或溢退之稅款及依前項規定加計之利息，納稅義務人應自海關補繳通知送達之翌日起十四日內繳納；屆期未繳納者，自期限屆滿之翌日起，至補繳之日止，照欠繳稅額按日加徵滯納金萬分之五。

#### 第 66 條

應退還納稅義務人之款項，海關應先抵繳其積欠，並於扣抵後，立即通知納稅義務人。

### 第 四 章 特別關稅

#### 第 67 條

進口貨物在輸出或產製國家之製造、生產、銷售、運輸過程，直接或間接領受財務補助或其他形式之補貼，致損害中華民國產業者，除依海關進口稅則徵收關稅外，得另徵適當之平衡稅。

#### 第 68 條

- 1 進口貨物以低於同類貨物之正常價格輸入，致損害中華民國產業者，除依海關進口稅則徵收關稅外，得另徵適當之反傾銷稅。
- 2 前項所稱正常價格，指在通常貿易過程中，在輸出國或產製國國內可資比較之銷售價格，無此項可資比較之國內銷售價格，得以其輸往適當之第三國可資比較之銷售價格或以其在原產製國之生產成本加合理之管理、銷售與其他費用及正常利潤之推定價格，作為比較之基準。

### 第 69 條

- 1 前二條所稱損害中華民國產業，指對中華民國產業造成實質損害或有實質損害之虞，或實質延緩國內該項產業之建立。
- 2 平衡稅之課徵，不得超過進口貨物領受之補貼金額；反傾銷稅之課徵，不得超過進口貨物之傾銷差額。
- 3 平衡稅及反傾銷稅之課徵範圍、對象、稅率、開徵或停徵日期，應由財政部會商有關機關後公告實施。
- 4 有關申請課徵平衡稅及反傾銷稅之案件，其申請人資格、條件、調查、認定、意見陳述、案件處理程序及其他應遵行事項之實施辦法，由財政部會同有關機關擬訂，報請行政院核定。

### 第 70 條

- 1 輸入國家對中華民國輸出之貨物或運輸工具所裝載之貨物，給予差別待遇，使中華民國貨物或運輸工具所裝載之貨物較其他國家在該國市場處於不利情況者，該國輸出之貨物或運輸工具所裝載之貨物，運入中華民國時，除依海關進口稅則徵收關稅外，財政部得決定另徵適當之報復關稅。
- 2 財政部為前項之決定時，應會商有關機關，並報請行政院核定。

### 第 71 條

- 1 為應付國內或國際經濟之特殊情況，並調節物資供應及產業合理經營，對進口貨物應徵之關稅或適用之關稅配額，得在海關進口稅則規定之稅率或數量百分之五十以內予以增減。但大宗物資價格大幅波動時，得在百分之一百以內予以增減。增減稅率或數量之期間，以一年為限。
- 2 前項增減稅率或數量之貨物種類，實際增減之幅度及開始與停止日期，由財政部會商有關機關擬訂，報請行政院核定。

### 第 72 條

- 1 依貿易法採取進口救濟或依國際協定採取特別防衛措施者，得分別對特定進口貨物提高關稅、設定關稅配額或徵收額外關稅。
- 2 前項額外關稅於該貨物之累積進口量超過基準數量時，應以海關就該批進口貨物核定之應徵稅額為計算基礎；於該進口貨物之進口價格低於基準價格時，應以海關依本法核定之完稅價格與基準價格之差額為計算基礎。其額外關稅之課徵，以該二項基準所計算稅額較高者為之。
- 3 第一項關稅之提高、關稅配額之設定或額外關稅之徵收，其課徵之範圍、稅率、額度及期間，由財政部會同有關機關擬訂，報請行政院核定；關稅配額之實施，依第五條第二項關稅配額之實施



辦法辦理。

## 第五章 罰則

### 第 73 條

- 1 進口貨物不依第十六條第一項規定期限報關者，自報關期限屆滿之翌日起，按日加徵滯報費新臺幣二百元。
- 2 前項滯報費徵滿二十日仍不報關者，由海關將其貨物變賣，所得價款，扣除應納關稅及必要之費用外，如有餘款，由海關暫代保管；納稅義務人得於五年內申請發還，逾期繳歸國庫。

### 第 74 條

- 1 不依第四十三條規定期限納稅者，自繳稅期限屆滿之翌日起，照欠繳稅額按日加徵滯納金萬分之五。
- 2 前項滯納金加徵滿三十日仍不納稅者，準用前條第二項規定處理。

### 第 75 條

海關依第十三條第二項及第四十二條規定進行調查時，被調查人規避、妨礙或拒絕提供資料、到場備詢或配合調查者，處新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰，並通知限期配合辦理；屆期未配合辦理者，得按次處罰。

### 第 76 條

- 1 依第五十五條規定應繳之關稅，該貨原進口時之納稅義務人或現貨物持有人，應自稅款繳納證送達之翌日起十四日內繳納；屆期不繳納者，依第七十四條第一項規定辦理。
- 2 不依第五十五條規定補繳關稅者，一經查出，除補徵關稅外，處以應補稅額一倍之罰鍰。

### 第 77 條

- 1 依法辦理免徵、記帳及分期繳納關稅之進口機器、設備、器材、車輛及其所需之零組件，應繳或追繳之關稅延不繳納者，除依法移送強制執行外，自繳稅期限屆滿日或關稅記帳之翌日起至稅款繳清日止，照欠繳或記帳稅額按日加徵滯納金萬分之五。但不得超過原欠繳或記帳稅額百分之十五。
- 2 中華民國一百十一年四月二十六日修正之本條文施行時，欠繳應追繳稅款且尚未計徵滯納金者，適用修正後之規定。

### 第 78 條

違反第五十九條第二項規定，將保稅工廠之產品、免徵關稅之原料出廠，或將未依第五十九條第

三項但書規定補繳關稅之自用機器、設備輸往課稅區者，以私運貨物進口論，依海關緝私條例有關規定處罰。

### 第 79 條

- 1 外銷品原料之記帳稅款，不能於規定期限內申請沖銷者，應即補繳稅款，並自記帳之翌日起至稅款繳清日止，照應補稅額，按日加徵滯納金萬分之五。但不得超過原記帳稅額百分之十五。
- 2 前項記帳之稅款，有下列情形之一者，免徵滯納金：
  - 一、因政府管制出口或配合政府政策，經核准超額儲存原料。
  - 二、工廠遭受天災、事變或不可抗力之事由，經當地消防或稅捐稽徵機關證明屬實。
  - 三、因國際經濟重大變化致不能於規定期限內沖銷，經財政部及經濟部會商同意免徵滯納金。
  - 四、因進口地國家發生政變、戰亂、罷工、天災等直接影響訂貨之外銷，經查證屬實。
  - 五、在規定沖退稅期限屆滿前已經出口，或在規定申請沖退稅期限屆滿後六個月內出口者。
- 3 中華民國一百十一年四月二十六日修正之本條文施行時，欠繳應追繳稅款且尚未計徵滯納金者，適用修正後之規定。

### 第 80 條

（刪除）

### 第 81 條

經營報關、運輸、承攬、倉儲、貨櫃集散站及其他與通關有關業務之業者，違反第十條第三項所定辦法中有關辦理電腦連線或電子資料傳輸通關資料之登記、管理或通關程序之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下之連線報關。

### 第 82 條

經營與海關電腦連線或電子資料傳輸通關資料業務之通關網路業者，違反第十條第五項所定辦法中有關營運項目、收費基準、營業時間或管理之規定者，由財政部予以警告或處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下傳輸通關資料業務或廢止其許可。

### 第 83 條

載運客貨運輸工具負責人或運輸工具所屬運輸業者，違反第十四條第三項所定辦法中有關轉運、

轉口貨物之申報方式、通關程序或管理之規定，或違反第二十條第三項所定辦法中有關辦理進出口通關、執行運輸業務、通關事項管理、變更登記、證照之申請或換發之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下轉運、轉口、進出口通關申報業務或廢止其登記。

### 第 83-1 條

承攬業者違反第十四條第三項所定辦法中有關轉運、轉口貨物之申報方式、通關程序或管理之規定，或違反第二十條之一第二項所定辦法中有關申報內容、程序、變更登記、證照之申請、換發或通關事項管理之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正或違規情節重大者，得停止六個月以下申報貨物艙單及辦理轉運、轉口業務或廢止其登記。

### 第 83-2 條

財政部指定之業者違反第十四條第三項所定辦法中有關轉運、轉口貨物之申報方式、通關程序或管理之規定，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下辦理轉運、轉口業務。

### 第 84 條

- 1 報關業者違反第二十二條第三項所定辦法中有關變更登記、證照之申請、換發或辦理報關業務之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正或違規情節重大者，得停止六個月以下之報關業務或廢止報關業務證照。
- 2 報關業者因報單申報錯誤而有前項情事者，於海關發現不符、接獲走私密報、通知實施事後稽核前，主動依第十七條第五項規定及第六項所定辦法代理納稅義務人或貨物輸出人申請更正報單，並經海關准予更正，免依前項規定處罰。
- 3 專責報關人員違反第二十二條第三項所定辦法中有關專責報關人員職責之規定者，由海關予以警告或處新臺幣二千元以上五千元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下之報關審核簽證業務或廢止其登記。

## 第 85 條

保稅運貨工具所有人違反第二十五條第三項所定辦法中有關變更登記、證照之申請、換發、保稅運貨工具使用管理、即時追蹤系統之規格、裝置、車機封條之加封、解封程序、維持即時追蹤系統運作或電子資料傳輸之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下裝運貨物或廢止其登記。

## 第 86 條

貨棧或貨櫃集散站業者違反第十四條第三項所定辦法中有關轉運、轉口貨物或貨櫃之存放、移動、通關或管理之規定，或違反第二十六條第二項所定辦法中有關變更登記、證照之申請、換發、貨櫃及貨物之存放、移動、通關或管理之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三百萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正或違規情節重大者，得停止六個月以下進儲貨櫃及貨物或廢止其登記。

## 第 86-1 條

經海關核准實施自主管理之業者違反第二十六條之一第三項所定辦法中有關自主管理應辦理之事項、專責人員應具備之資格、任務或人數之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三十萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正或違規情節重大者，得停止六個月以下部分或全部自主管理事項，或廢止其自主管理之核准。

## 第 87 條

經營快遞業務之業者辦理快遞貨物通關，違反第二十七條第二項所定辦法中有關業者資格、貨物態樣、貨物識別、貨物申報、理貨或通關程序之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正或違規情節重大者，得停止六個月以下快遞貨物通關之業務或廢止其登記。

## 第 87-1 條

經海關許可使用自備封條之業者，違反第二十八條之一第四項所定辦法中有關自備封條之類別、驗證基準、使用範圍、校正或管理之規定者，海關得停止其一年以下使用自備封條，情節重大者，

得廢止其許可，並自廢止許可之日起一年內不得再申請使用自備封條。

#### **第 88 條**

保稅倉庫業者違反第五十八條第四項所定辦法中有關變更登記、證照之申請、換發、保稅倉庫之設備建置、貨物之存儲或管理之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下進儲保稅貨物、按月彙報或廢止其登記。

#### **第 89 條**

保稅工廠業者違反第五十九條第四項所定辦法中有關變更登記、證照之申請、換發、保稅工廠之設備建置、保稅物品之加工、管理、通關或產品內銷應辦補稅程序之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下保稅工廠業務之一部或全部、按月彙報或廢止其登記。

#### **第 90 條**

物流中心業者違反第六十條第四項所定辦法中有關變更登記、證照之申請、換發、貨物之管理或通關之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下貨物進儲、按月彙報或廢止其登記。

#### **第 91 條**

免稅商店業者違反第六十一條第四項所定辦法中有關變更登記、證照之申請、換發、貨物之管理、通關或銷售之規定者，由海關予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下免稅商店業務之經營或廢止其登記。

#### **第 92 條**

辦理外銷品沖退稅之廠商，違反第六十三條第五項所定辦法中有關沖退原料關稅計算或記帳沖銷之規定者，海關得停止廠商六個月以下之記帳。

### 第 93 條

- 1 依第二十條第三項、第二十條之一第二項、第二十五條第三項、第二十六條第二項、第五十八條第四項、第六十條第四項規定繳納保證金之業者，欠繳依本法規定應繳稅款、規費或罰鍰時，海關得就其所繳保證金抵繳。
- 2 保證金因前項抵繳而不足時，海關得通知於一定期限內補足差額；屆期不補足者，得停止六個月以下業務之經營或廢止其登記。

### 第 94 條

進出口貨物如有私運或其他違法漏稅情事，依海關緝私條例及其他有關法律之規定處理。

## 第 六 章 執 行

### 第 95 條

- 1 依本法應繳或應補繳之下列款項，除本法另有規定外，經限期繳納，屆期未繳納者，依法移送強制執行：
  - 一、關稅、滯納金、滯報費、利息。
  - 二、依本法所處之罰鍰。
  - 三、處理變賣或銷毀貨物所需費用，而無變賣價款可供扣除或扣除不足者。但以在處理前通知納稅義務人者為限。
  - 四、依本法追繳之貨價。
- 2 納稅義務人對前項第一款至第三款之繳納有異議時，準用第四十五條至第四十七條規定。
- 3 第一項第一款及第三款應繳或應補繳之款項，納稅義務人已依第四十五條規定申請復查者，得提供相當擔保，申請暫緩移送強制執行。但已依第四十五條規定提供相當擔保，申請將貨物放行者，免再提供擔保。
- 4 第一項第一款應繳或應補繳之關稅，應較普通債權優先受償。
- 5 本法中華民國一百十一年四月二十六日修正之條文施行前，納稅義務人對第一項第四款之處分申請復查者，仍依復查程序辦理。

### 第 96 條

- 1 不得進口之貨物，海關應責令納稅義務人限期辦理退運；如納稅義務人以書面聲明放棄或未依限辦理退運，海關得將其貨物變賣，所得價款，於扣除應納關稅及必要費用後，如有餘款，應繳歸國庫。
- 2 依前項及第七十三條第二項、第七十四條第二項規定處理之貨物，無法變賣而需銷毀時，應通知



納稅義務人限期在海關監視下自行銷毀；屆期未銷毀者，由海關逕予銷毀，其有關費用，由納稅義務人負擔，並限期繳付海關。

- 3 已繳納保證金或徵稅放行之貨物，經海關查明屬第一項應責令限期辦理退運，而納稅義務人未依限辦理者，海關得沒入其保證金或追繳其貨價。
- 4 第一項海關責令限期辦理退運及前項沒入保證金或追繳貨價之處分，應自貨物放行之翌日起算一年內為之。

## **第七章 附則**

### **第 97 條**

（刪除）

### **第 98 條**

關稅納稅義務人或貨物輸出人及其關係人對於與進出口貨物有關之紀錄、文件、會計帳簿及相關電腦檔案或資料庫等資料，應自進出口貨物放行之翌日起，保存五年。

### **第 99 條**

依本法應補徵之稅款，在財政部公告之金額以下者，得予免徵。

### **第 100 條**

中華民國政府依法與其他國家或地區簽定之協定中，涉及關務部分，另有規定者，從其規定。

### **第 101 條**

海關對進出口運輸工具與貨物所為之特別服務，及各項證明之核發，得徵收規費；其徵收之項目、對象、條件、金額、標準、方式及程序之規則，由財政部定之。

### **第 102 條**

本法施行細則，由財政部定之。

### **第 103 條**

本法自公布日施行。

**法規名稱：**(廢)國家總動員法

**廢止日期：**民國 93 年 01 月 07 日

### **第 1 條**

國民政府於戰時，為集中運用全國之人力、物力，加強國防力量，貫徹抗戰目的，制定國家總動員法。

### **第 2 條**

本法所稱政府，係指國民政府及其所屬之行政機關而言。

### **第 3 條**

本法稱國家總動員物資，係指左列各款而言：

- 一 兵器、彈藥及其他軍用器材。
- 二 糧食、飼料及被服品料。
- 三 藥品、醫藥、器材及其他衛生材料。
- 四 船舶、車馬及其他運輸器材。
- 五 土木建築器材。
- 六 電力與燃料。
- 七 通信器材。
- 八 前列各款器材之生產、修理、支配、供給及保存上所需之原料與機器。
- 九 其他經政府臨時指定之物資。

### **第 4 條**

本法稱國家總動員業務，係指左列各款而言：

- 一 關於國家總動員物資之生產、修理、支配、供給、輸出、輸入、保管及必要之試驗、研究業務。
- 二 關於民生日用品之專賣業務。
- 三 關於金融業務。
- 四 關於運輸、通信業務。
- 五 關於衛生及傷兵、難民救護業務。
- 六 關於情報業務。
- 七 關於婦孺、老弱及有必要者之遷移及救濟業務。

- 八 關於工事構築業務。
- 九 關於教育、訓練與宣傳業務。
- 十 關於徵購及搶先購運之業務。
- 十 一 關於維持後方秩序並保護交通機關及防空業務。
- 十 二 其他經政府臨時指定之業務。

## 第 5 條

本法實施後，政府於必要時，得對國家總動員物資徵購或徵用其一部或全部。

## 第 6 條

本法實施後，政府於必要時，得對國家總動員物資之生產、販賣或輸入者，命其儲存該項物資之一定數量，在一定期間，非呈准主管機關，不得自由處分。

## 第 7 條

本法實施後，政府於必要時，得對國家總動員物資之生產、販賣、使用、修理、儲藏、消費、遷移或轉讓，加以指導管理、節制或禁止。  
前項指導管理節制或禁止，必要時得適用於國家總動員物資以外之民生日用品。

## 第 8 條

本法實施後，政府於必要時，得對國家總動員物資及民生日用品之交易價格數量，加以管制。

## 第 9 條

本法實施後，政府於必要時，在不妨礙兵役法之範圍內，得使人民及其他團體從事於協助政府或公共團體所辦理之國家總動員業務。

## 第 10 條

政府徵用人民從事於國家總動員業務時，應按其年齡、性別、體質、學識、技能、經驗及其原有之職業等，為適當之支配。

### 第 11 條

本法實施後，政府於必要時，得對從業者之就職、退職、受雇、解雇、及其薪俸、工資加以限制或調整。

### 第 12 條

本法實施後，政府於必要時，得對機關、團體、公司、行號之員工及私人雇用工役之數額加以限制。

### 第 13 條

本法實施後，政府於必要時，得命人民向主管機關報告其所雇用或使用之人之職務與能力，並得施以檢查。

### 第 14 條

本法實施後，政府於必要時，得以命令預防或解決勞動糾紛，並得對於封鎖工廠、罷工、怠工及其他足以妨礙生產之行為，嚴行禁止。

### 第 15 條

本法實施後，政府於必要時，得對耕地之分配，耕作力之支配及地主與佃農之關係，加以釐定，並限期墾殖荒地。

### 第 16 條

本法實施後，政府於必要時，得對貨幣流通與匯兌之區域及人民債權之行使，債務之履行，加以限制。

### 第 17 條

本法實施後，政府於必要時，得對銀行、信託公司、保險公司、及其他行號資金之運用，加以管制。

### 第 18 條

本法實施後，政府於必要時，得對銀行、公司、工廠、及其他團體、行號

之設立、合併、增加資本、變更目的、募集債款、分配紅利、履行債務及其資金運用，加以限制。

#### **第 19 條**

本法實施後，政府於必要時，得獎勵、限制或禁止某種貨物之出口或進口，並得增徵或減免進出口稅。

#### **第 20 條**

本法實施後，政府於必要時，得對國家總動員物資之運費、保管費、保險費、修理費或租費加以限制。

#### **第 21 條**

本法實施後，政府於必要時，得對人民之新發明專利品或其事業所獨有之方法、圖案、模型、設備，命其報告試驗，並使用之。

關於前項之使用，並得命原事業主供給熟練技術之員工。

#### **第 22 條**

本法實施後，政府於必要時，得對報館及通訊社之設立，報紙、通訊稿及其他印刷物之記載，加以限制、停止或命其為一定之記載。

#### **第 23 條**

本法實施後，政府於必要時，得對人民之言論、出版、著作、通訊、集會、結社，加以限制。

#### **第 24 條**

本法實施後，政府於必要時，得對人民之土地、住宅或其他建築物，徵用或改造之。

#### **第 25 條**

本法實施後，政府於必要時，得對經營國家總動員物資或從事國家總動員業務者，命其擬訂關於本業內之總動員計畫，並舉行必要之演習。

## 第 26 條

本法實施後，政府於必要時，得對從事國家總動員物資之生產或修理者，命其舉行必要之試驗與研究或停止改變原有企業，從事指定物資之生產或修理。

## 第 27 條

本法實施後，政府於必要時，得對經營同類之國家總動員物資或從事同類之國家總動員業務者，命其組織同業公會或其他職業團體，或命其加入固有之同業公會或其他職業團體。

前項同業公會或職業團體，主管機關應隨時監督，並得加以整理、改善。

## 第 28 條

本法實施後，政府對於人民因國家總動員所受之損失，得予以相當之賠償或救濟，並得設置賠償委員會。

本法實施停止時，原有業主或權利人及其繼承人，對原有權利有收回之權。

## 第 29 條

本法實施時，應設置綜理推動機關，其組織另以法律定之。

關於國家總動員物資及業務，仍由各主管機關管理執行。

## 第 30 條

本法實施時，前條綜理推動機關，為加強國家總動員之效率起見，得呈請將有關各執行機關之組織、經費、權限加以變更或調整。

## 第 31 條

本法實施後，政府對於違反或妨害國家總動員之法令或業務者，得加以懲罰。

前項懲罰，以法律定之。

## 第 32 條

本法之公布實施與停止，由國民政府以命令行之。





**法規名稱：**加值型及非加值型營業稅法

**修正日期：**民國 114 年 05 月 28 日

## **第一章 總則**

### **第 1 條**

在中華民國境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應依本法規定課徵加值型或非加值型之營業稅。

#### **第 1-1 條**

本法所稱加值型之營業稅，係指依第四章第一節計算稅額者；所稱非加值型之營業稅，係指依第四章第二節計算稅額者。

### **第 2 條**

營業稅之納稅義務人如下：

- 一、銷售貨物或勞務之營業人。
- 二、進口貨物之收貨人或持有人。
- 三、外國之事業、機關、團體、組織，在中華民國境內無固定營業場所者，其所銷售勞務之買受人。但外國國際運輸事業，在中華民國境內無固定營業場所而有代理人者，為其代理人。
- 四、第八條第一項第二十七款、第二十八款規定之農業用油、漁業用油有轉讓或移作他用而不符免稅規定者，為轉讓或移作他用之人。但轉讓或移作他用之人不明者，為貨物持有人。

#### **第 2-1 條**

外國之事業、機關、團體、組織在中華民國境內無固定營業場所，經由網際網路或其他數位方式銷售電子勞務予境內自然人者，為營業稅之納稅義務人，不適用前條第三款規定。

### **第 3 條**

- 1 將貨物之所有權移轉與他人，以取得代價者，為銷售貨物。
- 2 提供勞務予他人，或提供貨物與他人使用、收益，以取得代價者，為銷售勞務。但執行業務者提供其專業性勞務及個人受僱提供勞務，不包括在內。
- 3 有左列情形之一者，視為銷售貨物：
  - 一、營業人以其產製、進口、購買供銷售之貨物，轉供營業人自用；或以其產製、進口、購買之貨物，無償移轉他人所有者。
  - 二、營業人解散或廢止營業時所餘存之貨物，或將貨物抵償債務、分配與股東或出資人者。
  - 三、營業人以自己名義代為購買貨物交付與委託人者。
  - 四、營業人委託他人代銷貨物者。
  - 五、營業人銷售代銷貨物者。
- 4 前項規定於勞務準用之。

### 第 3-1 條

信託財產於左列各款信託關係人間移轉或為其他處分者，不適用前條有關視為銷售之規定：

- 一、因信託行為成立，委託人與受託人間。
- 二、信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
- 三、因信託行為不成立、無效、解除、撤銷或信託關係消滅時，委託人與受託人間。

### 第 3-2 條

非以營利為目的之事業、機關、團體、組織及專營免稅貨物或勞務之營業人，有第三條第三項第一款或第二款規定情形，經查明其進項稅額並未申報扣抵銷項稅額者，不適用該條項有關視為銷售之規定。

### 第 4 條

- 1 有左列情形之一者，係在中華民國境內銷售貨物：
  - 一、銷售貨物之交付須移運者，其起運地在中華民國境內。
  - 二、銷售貨物之交付無須移運者，其所在地在中華民國境內。
- 2 有左列情形之一者，係在中華民國境內銷售勞務：
  - 一、銷售之勞務係在中華民國境內提供或使用者。
  - 二、國際運輸事業自中華民國境內載運客、貨出境者。
  - 三、外國保險業自中華民國境內保險業承保再保險者。

### 第 5 條

貨物有下列情形之一，為進口：

- 一、貨物自國外進入中華民國境內者。但進入保稅區之保稅貨物，不包括在內。
- 二、保稅貨物自保稅區進入中華民國境內之其他地區者。

### 第 6 條

有下列情形之一者，為營業人：

- 一、以營利為目的之公營、私營或公私合營之事業。
- 二、非以營利為目的之事業、機關、團體、組織，有銷售貨物或勞務。
- 三、外國之事業、機關、團體、組織，在中華民國境內之固定營業場所。
- 四、外國之事業、機關、團體、組織，在中華民國境內無固定營業場所，經由網際網路或其他數位方式銷售電子勞務予境內自然人。

### 第 6-1 條

- 1 本法所稱保稅區，指政府核定之科技產業園區、科學園區、農業科技園區、自由貿易港區及海關管理之保稅工廠、保稅倉庫、物流中心或其他經目的事業主管機關核准設立且由海關監管之專區。
- 2 本法所稱保稅區營業人，指政府核定之科技產業園區內之區內事業、科學園區內之園區事業、農業科技園區內之園區事業、自由貿易港區內之自由港區事業及海關管理之保稅工廠、保稅倉庫、

物流中心或其他經目的事業主管機關核准設立且由海關監管之專區事業。

- 3 本法所稱課稅區營業人，指保稅區營業人以外之營業人。

## 第二章 減免範圍

### 第 7 條

下列貨物或勞務之營業稅稅率為零：

- 一、外銷貨物。
- 二、與外銷有關之勞務，或在國內提供而在國外使用之勞務。
- 三、依法設立之免稅商店銷售與過境或出境旅客之貨物。
- 四、銷售與保稅區營業人供營運之貨物或勞務。
- 五、國際間之運輸。但外國運輸事業在中華民國境內經營國際運輸業務者，應以各該國對中華民國國際運輸事業予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限。
- 六、國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船。
- 七、銷售與國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船所使用之貨物或修繕勞務。
- 八、保稅區營業人銷售與課稅區營業人未輸往課稅區而直接出口之貨物。
- 九、保稅區營業人銷售與課稅區營業人存入自由港區事業或海關管理之保稅倉庫、物流中心以供外銷之貨物。

### 第 7-1 條

- 1 外國之事業、機關、團體、組織，在中華民國境內無固定營業場所者，其於一年內在中華民國境內從事參加展覽或臨時商務活動而購買貨物或勞務支付加值型營業稅達一定金額，得申請退稅。但未取得並保存憑證及第十九條第一項第二款至第五款規定之進項稅額，不適用之。
- 2 得依前項規定申請退稅者，以各該國對中華民國之事業、機關、團體、組織予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限。
- 3 第一項所定一年期間之計算、展覽與臨時商務活動之範圍、一定金額、憑證之取得、申請退稅應檢附之文件、期限及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

### 第 8 條

- 1 下列貨物或勞務免徵營業稅：
  - 一、出售之土地。
  - 二、供應之農田灌溉用水。
  - 三、醫院、診所、療養院提供之醫療勞務、藥品、病房之住宿及膳食。
  - 四、依法經主管機關許可設立之社會福利團體、機構及勞工團體，提供之社會福利勞務及政府委託代辦之社會福利勞務。
  - 五、學校、幼稚園與其他教育文化機構提供之教育勞務及政府委託代辦之文化勞務。
  - 六、出版業發行經主管教育行政機關審定之各級學校所用教科書及經政府依法獎勵之重要學術專

門著作。

七、(刪除)

八、職業學校不對外營業之實習商店銷售之貨物或勞務。

九、依法登記之報社、雜誌社、通訊社、電視臺與廣播電臺銷售其本事業之報紙、出版品、通訊稿、廣告、節目播映及節目播出。但報社銷售之廣告及電視臺之廣告播映不包括在內。

十、合作社依法經營銷售與社員之貨物或勞務及政府委託其代辦之業務。

十一、農會、漁會、工會、商業會、工業會依法經營銷售與會員之貨物或勞務及政府委託其代辦之業務，或依農產品市場交易法設立且農會、漁會、合作社、政府之投資比例合計占百分之七十以上之農產品批發市場，依同法第二十七條規定收取之管理費。

十二、依法組織之慈善救濟事業標售或義賣之貨物與舉辦之義演，其收入除支付標售、義賣及義演之必要費用外，全部供作該事業本身之用者。

十三、政府機構、公營事業及社會團體，依有關法令組設經營不對外營業之員工福利機構，銷售之貨物或勞務。

十四、監獄工廠及其作業成品售賣所銷售之貨物或勞務。

十五、郵政、電信機關依法經營之業務及政府核定之代辦業務。

十六、政府專賣事業銷售之專賣品及經許可銷售專賣品之營業人，依照規定價格銷售之專賣品。

十七、代銷印花稅票或郵票之勞務。

十八、肩挑負販沿街叫賣者銷售之貨物或勞務。

十九、飼料及未經加工之生鮮農、林、漁、牧產物、副產物；農、漁民銷售其收穫、捕獲之農、林、漁、牧產物、副產物。

二十、漁民銷售其捕獲之魚介。

二十一、稻米、麵粉之銷售及碾米加工。

二十二、依第四章第二節規定計算稅額之營業人，銷售其非經常買進、賣出而持有之固定資產。

二十三、保險業承辦政府推行之軍公教人員與其眷屬保險、勞工保險、學生保險、農、漁民保險、輸出保險及強制汽車第三人責任保險，以及其自保費收入中扣除之再保分出保費、人壽保險提存之責任準備金、年金保險提存之責任準備金及健康保險提存之責任準備金。但人壽保險、年金保險、健康保險退保收益及退保收回之責任準備金，不包括在內。

二十四、各級政府發行之債券及依法應課徵證券交易稅之證券。

二十五、各級政府機關標售賸餘或廢棄之物資。

二十六、銷售與國防單位使用之武器、艦艇、飛機、戰車及與作戰有關之偵訊、通訊器材。

二十七、肥料、農業、畜牧用藥、農耕用之機器設備、農地搬運車及其所用油、電。

二十八、供沿岸、近海漁業使用之漁船、供漁船使用之機器設備、漁網及其用油。

二十九、銀行業總、分行往來之利息、信託投資業運用委託人指定用途而盈虧歸委託人負擔之信託資金收入及典當業銷售不超過應收本息之流當品。

三十、金條、金塊、金片、金幣及純金之金飾或飾金。但加工費不在此限。

三十一、經主管機關核准設立之學術、科技研究機構提供之研究勞務。

三十二、經營衍生性金融商品、公司債、金融債券、新臺幣拆款及外幣拆款之銷售額。但佣金及手續費不包括在內。

- 2 銷售前項免稅貨物或勞務之營業人，得申請財政部核准放棄適用免稅規定，依第四章第一節規定計算營業稅額。但核准後三年內不得變更。

#### **第 8-1 條**

- 1 受託人因公益信託而標售或義賣之貨物與舉辦之義演，其收入除支付標售、義賣及義演之必要費用外，全部供作該公益事業之用者，免徵營業稅。
- 2 前項標售、義賣及義演之收入，不計入受託人之銷售額。

#### **第 8-2 條**

（刪除）

#### **第 8-3 條**

依第八條第一項第二十七款、第二十八款規定免徵營業稅之農業用油、漁業用油，有轉讓或移作他用而不符免稅規定者，應補繳營業稅。

#### **第 9 條**

進口下列貨物免徵營業稅：

- 一、第七條第六款、第八條第一項第二十七款之肥料及第三十款之貨物。
- 二、關稅法第四十九條規定之貨物。但因轉讓或變更用途依照同法第五十五條規定補繳關稅者，應補繳營業稅。
- 三、本國之古物。

#### **第 9-1 條**

- 1 為因應經濟特殊情況，調節物資供應，對進口小麥、大麥、玉米或黃豆應徵之營業稅，得由行政院機動調整，不受第十條規定限制。
- 2 前項機動調整之貨物種類、調整幅度、實施期間與實際開始及停止日期，由財政部會同有關機關擬訂，報請行政院核定公告之。

### **第 三 章 稅 率**

#### **第 10 條**

營業稅稅率，除本法另有規定外，最低不得少於百分之五，最高不得超過百分之十；其徵收率，由行政院定之。

#### **第 11 條**

- 1 銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之營業稅稅率如下：



一、經營非專屬本業之銷售額適用第十條規定之稅率。

二、銀行業、保險業經營銀行、保險本業銷售額之稅率為百分之五；其中保險業之本業銷售額應扣除財產保險自留賠款。但保險業之再保費收入之稅率為百分之一。

三、前二款以外之銷售額稅率為百分之二。

2 前項非專屬本業及銀行、保險本業之範圍，由財政部擬訂相關辦法，報行政院核定。

3 本法中華民國一百零三年五月十六日修正之條文施行之日起，至一百十三年十二月三十一日止，第一項第一款、第三款及第二款稅率百分之二以內之稅款，撥入金融業特別準備金；其運用、管理及其他應遵行事項之辦法，由金融監督管理委員會定之。

4 營業稅稅款依前項規定撥入金融業特別準備金期間，行政院應確實依財政收支劃分法規定，補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入。嗣後財政收支劃分法修正後，從其規定。

## 第 12 條

特種飲食業之營業稅稅率如下：

一、夜總會、有娛樂節目之餐飲店之營業稅稅率為百分之十五。

二、酒家及有陪侍服務之茶室、咖啡廳、酒吧等之營業稅稅率為百分之二十五。

## 第 13 條

1 小規模營業人、依法取得從事按摩資格之視覺功能障礙者經營，且全部由視覺功能障礙者提供按摩勞務之按摩業，及其他經財政部規定免予申報銷售額之營業人，其營業稅稅率為百分之一。

2 農產品批發市場之承銷人及銷售農產品之小規模營業人，其營業稅稅率為百分之零點一。

3 前二項小規模營業人，指第十一條、第十二條所列各業以外之規模狹小，平均每月銷售額未達財政部規定標準而按查定課徵營業稅之營業人。

# 第 四 章 稅額計算

## 第 一 節 一般稅額計算

## 第 14 條

1 營業人銷售貨物或勞務，除本章第二節另有規定外，均應就銷售額，分別按第七條或第十條規定計算其銷項稅額，尾數不滿通用貨幣一元者，按四捨五入計算。

2 銷項稅額，指營業人銷售貨物或勞務時，依規定應收取之營業稅額。

## 第 15 條

1 營業人當期銷項稅額，扣減進項稅額後之餘額，為當期應納或溢付營業稅額。

2 營業人因銷貨退回或折讓而退還買受人之營業稅額，應於發生銷貨退回或折讓之當期銷項稅額中扣減之。營業人因進貨退出或折讓而收回之營業稅額，應於發生進貨退出或折讓之當期進項稅額中扣減之。

3 進項稅額，指營業人購買貨物或勞務時，依規定支付之營業稅額。

### 第 15-1 條

- 1 營業人銷售其向非依本節規定計算稅額者購買之舊乘人小汽車及機車，得以該購入成本，按第十條規定之徵收率計算進項稅額；其計算公式如下：

$$\text{進項稅額} = \frac{\text{購入成本}}{1 + \text{徵收率}} \times \text{徵收率}$$

- 2 前項進項稅額，營業人應於申報該輛舊乘人小汽車及機車銷售額之當期，申報扣抵該輛舊乘人小汽車及機車之銷項稅額。但進項稅額超過銷項稅額部分不得扣抵。
- 3 營業人於申報第一項進項稅額時，應提示購入該輛舊乘人小汽車及機車之進項憑證。
- 4 本條修正公布生效日尚未核課或尚未核課確定者，適用前三項規定辦理。

### 第 16 條

- 1 第十四條所定之銷售額，為營業人銷售貨物或勞務所收取之全部代價，包括營業人在貨物或勞務之價額外收取之一切費用。但本次銷售之營業稅額不在其內。
- 2 前項貨物如係應徵貨物稅、菸酒稅或菸品健康福利捐之貨物，其銷售額應加計貨物稅額、菸酒稅額或菸品健康福利捐金額在內。

### 第 17 條

營業人以較時價顯著偏低之價格銷售貨物或勞務而無正當理由者，主管稽徵機關得依時價認定其銷售額。

### 第 18 條

- 1 國際運輸事業自中華民國境內載運客貨出境者，其銷售額依左列規定計算：
  - 一、海運事業：指自中華民國境內承載旅客出境或承運貨物出口之全部票價或運費。
  - 二、空運事業：
    - （一）客運：指自中華民國境內承載旅客至中華民國境外第一站間之票價。
    - （二）貨運：指自中華民國境內承運貨物出口之全程運費。但承運貨物出口之國際空運事業，如因航線限制等原因，在航程中途將承運之貨物改由其他國際空運事業之航空器轉載者，按承運貨物出口國際空運事業實際承運之航程運費計算。
- 2 前項第二款第一目所稱中華民國境外第一站，由財政部定之。

### 第 19 條

- 1 營業人左列進項稅額，不得扣抵銷項稅額：
  - 一、購進之貨物或勞務未依規定取得並保存第三十三條所列之憑證者。
  - 二、非供本業及附屬業務使用之貨物或勞務。但為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者，不在此限。

三、交際應酬用之貨物或勞務。

四、酬勞員工個人之貨物或勞務。

五、自用乘人小汽車。

- 2 營業人專營第八條第一項免稅貨物或勞務者，其進項稅額不得申請退還。
- 3 營業人因兼營第八條第一項免稅貨物或勞務，或因本法其他規定而有部分不得扣抵情形者，其進項稅額不得扣抵銷項稅額之比例與計算辦法，由財政部定之。

## 第 20 條

- 1 進口貨物按關稅完稅價格加計進口稅後之數額，依第十條規定之稅率計算營業稅額。
- 2 前項貨物如係應徵貨物稅、菸酒稅或菸品健康福利捐之貨物，按前項數額加計貨物稅額、菸酒稅額或菸品健康福利捐金額後計算營業稅額。

## 第 二 節 特種稅額計算

### 第 21 條

銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業，就其銷售額按第十一條規定之稅率計算營業稅額。但典當業得依查定之銷售額計算之。

### 第 22 條

第十二條之特種飲食業，就其銷售額按同條規定之稅率計算營業稅額。但主管稽徵機關得依查定之銷售額計算之。

### 第 23 條

農產品批發市場之承銷人、銷售農產品之小規模營業人、小規模營業人、依法取得從事按摩資格之視覺功能障礙者經營，且全部由視覺功能障礙者提供按摩勞務之按摩業，及其他經財政部規定免予申報銷售額之營業人，除申請按本章第一節規定計算營業稅額並依第三十五條規定申報繳納者外，就主管稽徵機關查定之銷售額按第十三條規定之稅率計算營業稅額。

### 第 24 條

- 1 銀行業、保險業、信託投資業，經營本法營業人開立銷售憑證時限表特別規定欄所列非專屬本業之銷售額部分，得申請依照本章第一節規定計算營業稅額，並依第三十五條規定申報繳納。
- 2 依前項及第二十三條規定，申請依照本章第一節規定計算營業稅額者，經核准後三年內不得申請變更。
- 3 財政部得視小規模營業人之營業性質與能力，核定其依本章第一節規定計算營業稅額，並依第三十五條規定，申報繳納。

### 第 25 條

- 1 依第二十三條規定，查定計算營業稅額之營業人，購買營業上使用之貨物或勞務，取得載有營業稅額之憑證，並依規定申報者，主管稽徵機關應按其進項稅額百分之十，在查定稅額內扣減。但

查定稅額未達起徵點者，不適用之。

- 2 前項稅額百分之十超過查定稅額者，次期得繼續扣減。

## 第 26 條

依第二十三條規定，查定計算營業稅額之農產品批發市場之承銷人、銷售農產品之小規模營業人、小規模營業人及其他經財政部規定免予申報銷售額之營業人，其營業稅起徵點，由財政部定之。

## 第 27 條

本章第一節之規定，除第十四條、第十五條第一項及第十六條第一項但書規定外，於依本節規定計算稅額之營業人準用之。

# 第 五 章 稽 徵

## 第 一 節 稅 籍 登 記

## 第 28 條

營業人之總機構及其他固定營業場所，應於開始營業前，分別向主管稽徵機關申請稅籍登記。

## 第 28-1 條

- 1 第六條第四款所定營業人之年銷售額逾一定基準者，應自行或委託中華民國境內居住之個人或有固定營業場所之事業、機關、團體、組織為其報稅之代理人，向主管稽徵機關申請稅籍登記。
- 2 依前項規定委託代理人者，應報經代理人所在地主管稽徵機關核准；變更代理人時，亦同。
- 3 第一項年銷售額之一定基準，由財政部定之。

## 第 29 條

專營第八條第一項第二款至第五款、第八款、第十二款至第十五款、第十七款至第二十款、第三十一款之免稅貨物或勞務者及各級政府機關，得免辦稅籍登記。

## 第 30 條

- 1 營業人依第二十八條及第二十八條之一申請稅籍登記之事項有變更，或營業人合併、轉讓、解散或廢止時，均應於事實發生之日起十五日內填具申請書，向主管稽徵機關申請變更或註銷稅籍登記。
- 2 前項營業人申請變更登記或註銷登記，應於繳清稅款或提供擔保後為之。但因合併、增加資本、營業地址或營業種類變更而申請變更登記者，不在此限。

## 第 30-1 條

稅籍登記事項、申請稅籍登記、變更或註銷登記之程序、應檢附之書件與撤銷或廢止登記之事由及其他應遵行事項之規則，由財政部定之。

## 第 31 條

營業人暫停營業，應於停業前，向主管稽徵機關申報核備；復業時，亦同。

## 第 二 節 帳簿憑證

### 第 32 條

- 1 營業人銷售貨物或勞務，應依本法營業人開立銷售憑證時限表規定之時限，開立統一發票交付買受人。但營業性質特殊之營業人及小規模營業人，得掣發普通收據，免用統一發票。
- 2 營業人對於應稅貨物或勞務之定價，應內含營業稅。
- 3 營業人依第十四條規定計算之銷項稅額，買受人為營業人者，應與銷售額於統一發票上分別載明之；買受人為非營業人者，應以定價開立統一發票。
- 4 統一發票，由政府印製發售，或核定營業人自行印製，或由營業人以網際網路或其他電子方式開立、傳輸或接收；其格式、記載事項與使用辦法，由財政部定之。
- 5 主管稽徵機關，得核定營業人使用收銀機開立統一發票，或以收銀機收據代替逐筆開立統一發票；其辦法由財政部定之。

### 第 32-1 條

- 1 營業人銷售貨物或勞務，依前條第四項規定以網際網路或其他電子方式開立、傳輸電子發票者，應依規定時限將其開立電子發票及相關必要資訊傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證；買受人以財政部核准載具索取電子發票者，營業人應將載具識別資訊併同存證。
- 2 前項所稱載具，指下列得以記載或連結電子發票資訊之號碼：
  - 一、國民身分證統一編號、自然人憑證卡片號碼、電話號碼、營業人或其合作機構會員號碼。
  - 二、買受人交易使用之信用卡、轉帳卡、儲值卡、電子支付帳戶等支付工具號碼。
  - 三、其他得以記載或連結電子發票資訊之號碼。
- 3 第一項所稱載具識別資訊，指財政部電子發票整合服務平台用以辨識載具類別之編號及前項載具。
- 4 第一項規定之傳輸時限、開立電子發票及相關必要資訊之範圍，由財政部公告之。

### 第 33 條

營業人以進項稅額扣抵銷項稅額者，應具有載明其名稱、地址及統一編號之左列憑證：

- 一、購買貨物或勞務時，所取得載有營業稅額之統一發票。
- 二、有第三條第三項第一款規定視為銷售貨物，或同條第四項準用該條款規定視為銷售勞務者，所自行開立載有營業稅額之統一發票。
- 三、其他經財政部核定載有營業稅額之憑證。

### 第 34 條

營業人會計帳簿憑證之管理辦法，由財政部定之。

## 第 三 節 申報繳納

### 第 35 條



- 1 營業人除本法另有規定外，不論有無銷售額，應以每二月為一期，於次期開始十五日內，填具規定格式之申報書，檢附退抵稅款及其他有關文件，向主管稽徵機關申報銷售額、應納或溢付營業稅額。其有應納營業稅額者，應先向公庫繳納後，檢同繳納收據一併申報。
- 2 營業人銷售貨物或勞務，依第七條規定適用零稅率者，得申請以每月為一期，於次月十五日前依前項規定向主管稽徵機關申報銷售額、應納或溢付營業稅額。但同一年度內不得變更。
- 3 前二項營業人，使用統一發票者，並應檢附統一發票明細表。

### 第 36 條

- 1 外國之事業、機關、團體、組織在中華民國境內無固定營業場所而有銷售勞務者，應由勞務買受人於給付報酬之次期開始十五日內，就給付額依第十條所定稅率，計算營業稅額繳納之；其銷售之勞務屬第十一條第一項各業之勞務者，勞務買受人應按該項各款稅率計算營業稅額繳納之。但買受人為依第四章第一節規定計算稅額之營業人，其購進之勞務，專供經營應稅貨物或勞務之用者，免予繳納；其為兼營第八條第一項免稅貨物或勞務者，繳納之比例，由財政部定之。
- 2 外國國際運輸事業在中華民國境內無固定營業場所而有代理人在中華民國境內銷售勞務，其代理人應於載運客、貨出境之次期開始十五日內，就銷售額按第十條規定稅率，計算營業稅額，並依前條規定，申報繳納。
- 3 第六條第四款所定之營業人，依第二十八條之一規定須申請稅籍登記者，應就銷售額按第十條規定稅率，計算營業稅額，自行或委託中華民國境內報稅之代理人依前條規定申報繳納。

### 第 36-1 條

- 1 外國之事業、機關、團體、組織在中華民國境內，無固定營業場所而有銷售供教育、研究或實驗使用之勞務予公私立各級學校、教育或研究機關者，勞務買受人免依前條第一項規定辦理。
- 2 本條修正公布生效日尚未核課或尚未核課確定者，適用前項規定辦理。

### 第 37 條

- 1 外國技藝表演業，在中華民國境內演出之營業稅，應依第三十五條規定，向演出地主管稽徵機關報繳。但在同地演出期間不超過三十日者，應於演出結束後十五日內報繳。
- 2 外國技藝表演業，須在前項應行報繳營業稅之期限屆滿前離境者，其營業稅，應於離境前報繳之。

### 第 38 條

- 1 營業人之總機構及其他固定營業場所，設於中華民國境內各地區者，應分別向主管稽徵機關申報銷售額、應納或溢付營業稅額。
- 2 依第四章第一節規定計算稅額之營業人，得向財政部申請核准，就總機構及所有其他固定營業場所銷售之貨物或勞務，由總機構合併向所在地主管稽徵機關申報銷售額、應納或溢付營業稅額。

### 第 39 條

- 1 營業人申報之左列溢付稅額，應由主管稽徵機關查明後退還之：  
一、因銷售第七條規定適用零稅率貨物或勞務而溢付之營業稅。



二、因取得固定資產而溢付之營業稅。

三、因合併、轉讓、解散或廢止申請註銷登記者，其溢付之營業稅。

- 2 前項以外之溢付稅額，應由營業人留抵應納營業稅。但情形特殊者，得報經財政部核准退還之。

#### 第 40 條

- 1 依第二十一條規定，查定計算營業稅額之典當業及依第二十三條規定，查定計算營業稅額之營業人，由主管稽徵機關查定其銷售額及稅額，每三個月填發繳款書通知繳納一次。
- 2 依第二十二條規定，查定計算營業稅額之營業人，由主管稽徵機關查定其銷售額及稅額，每月填發繳款書通知繳納一次。
- 3 前二項查定辦法，由財政部定之。

#### 第 41 條

貨物進口時，應徵之營業稅，由海關代徵之；其徵收及行政救濟程序，準用關稅法及海關緝私條例之規定辦理。

#### 第 42 條

- 1 依本法規定，由納稅義務人自行繳納之稅款，應由納稅義務人填具繳款書向公庫繳納之。
- 2 依本法規定，由主管稽徵機關發單課徵或補徵之稅款及加徵之滯報金、怠報金，應由主管稽徵機關填發繳款書通知繳納，納稅義務人，應於繳款書送達之次日起，十日內向公庫繳納之。
- 3 納稅義務人，遺失前項繳款書，應向主管稽徵機關申請補發，主管稽徵機關，應於接到申請之次日補發之。但繳納期限仍依前項規定，自第一次繳款書送達之次日起計算。

#### 第 42-1 條

- 1 主管稽徵機關收到營業稅申報書後，應於第三十五條規定申報期限屆滿之次日起六個月內，核定其銷售額、應納或溢付營業稅額。
- 2 依稅捐稽徵法第四十八條之一規定自動向主管稽徵機關補報並補繳所漏稅款者，主管稽徵機關應於受理之次日起六個月內核定。
- 3 第一項應由主管稽徵機關核定之案件，其無應補繳稅額或無應退稅額者，主管稽徵機關得以公告方式，載明按營業人申報資料核定，代替核定稅額通知文書之送達。

#### 第 43 條

- 1 營業人有下列情形之一者，主管稽徵機關得依照查得之資料，核定其銷售額及應納稅額並補徵之：
  - 一、逾規定申報限期三十日，尚未申報銷售額。
  - 二、未設立帳簿、帳簿逾規定期限未記載且經通知補記載仍未記載、遺失帳簿憑證、拒絕稽徵機關調閱帳簿憑證或於帳簿為虛偽不實之記載。
  - 三、未辦妥稅籍登記，即行開始營業，或已申請歇業仍繼續營業，而未依規定申報銷售額。
  - 四、短報、漏報銷售額。
  - 五、漏開統一發票或於統一發票上短開銷售額。

六、經核定應使用統一發票而不使用。

- 2 營業人申報之銷售額，顯不正常者，主管稽徵機關，得參照同業情形與有關資料，核定其銷售額或應納稅額並補徵之。

#### 第 四 節 稽 查

##### 第 44 條

- 1 財政部指定之稽查人員，查獲營業人有應開立統一發票而未開立情事者，應當場作成紀錄，詳載營業人名稱、時間、地點、交易標的及銷售額，送由主管稽徵機關移送法院裁罰。
- 2 前項紀錄，應交由營業人或買受人簽名或蓋章。但營業人及買受人均拒絕簽名或蓋章者，由稽查人員載明其具體事實。

#### 第 六 章 罰 則

##### 第 45 條

營業人未依規定申請稅籍登記者，除通知限期補辦外，並得處新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰；屆期仍未補辦者，得按次處罰。

##### 第 46 條

營業人有下列情形之一者，除通知限期改正或補辦外，並得處新臺幣一千五百元以上一萬五千元以下罰鍰；屆期仍未改正或補辦者，得按次處罰：

- 一、未依規定申請變更、註銷登記或申報暫停營業、復業。
- 二、申請營業、變更或註銷登記之事項不實。

##### 第 47 條

納稅義務人，有下列情形之一者，除通知限期改正或補辦外，並得處新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰；屆期仍未改正或補辦者，得按次處罰，並得停止其營業：

- 一、核定應使用統一發票而不使用。
- 二、將統一發票轉供他人使用。
- 三、拒絕接受營業稅繳款書。

##### 第 48 條

- 1 營業人開立統一發票，應行記載事項未依規定記載或所載不實者，除通知限期改正或補辦外，並按統一發票所載銷售額，處百分之一罰鍰，其金額不得少於新臺幣一千五百元，不得超過新臺幣一萬五千元。屆期仍未改正或補辦，或改正或補辦後仍不實者，按次處罰。
- 2 前項未依規定記載或所載不實事項為買受人名稱、地址或統一編號者，其第二次以後處罰罰鍰為統一發票所載銷售額之百分之二，其金額不得少於新臺幣三千元，不得超過新臺幣三萬元。

##### 第 48-1 條

營業人對於應稅貨物或勞務之定價，未依第三十二條第二項規定內含營業稅，經通知限期改正，屆期未改正者，處新臺幣一千五百元以上一萬五千元以下罰鍰。

#### 第 48-2 條

營業人以網際網路或其他電子方式開立、傳輸電子發票，未依第三十二條之一第一項規定時限或未據實將其應開立電子發票與相關必要資訊及買受人載具識別資訊傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證者，除通知限期補正外，並得處新臺幣一千五百元以上一萬五千元以下罰鍰；屆期未補正或補正不實者，得按次處罰。

#### 第 49 條

營業人未依本法規定期限申報銷售額或統一發票明細表，其未逾三十日者，每逾二日按應納稅額加徵百分之一滯報金，金額不得少於新臺幣一千二百元，不得超過新臺幣一萬二千元；其逾三十日者，按核定應納稅額加徵百分之三十怠報金，金額不得少於新臺幣三千元，不得超過新臺幣三萬元。其無應納稅額者，滯報金為新臺幣一千二百元，怠報金為新臺幣三千元。

#### 第 49-1 條

第二十八條之一第一項規定之代理人，未依規定期間代理申報繳納營業稅者，處新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰。

#### 第 50 條

- 1 納稅義務人逾期繳納稅款者，應加徵滯納金；逾三十日仍未繳納者，除移送強制執行外，並得停止其營業。
- 2 前項應納稅款，應自滯納期限屆滿之次日起，至納稅義務人自動繳納或強制執行徵收繳納之日止，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日計算利息，一併徵收。

#### 第 51 條

- 1 納稅義務人，有下列情形之一者，除追繳稅款外，按所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得停止其營業：
  - 一、未依規定申請稅籍登記而營業。
  - 二、逾規定期限三十日未申報銷售額或統一發票明細表，亦未按應納稅額繳納營業稅。
  - 三、短報或漏報銷售額。
  - 四、申請註銷登記後，或經主管稽徵機關依本法規定停止其營業後，仍繼續營業。
  - 五、虛報進項稅額。
  - 六、逾規定期限三十日未依第三十六條第一項規定繳納營業稅。
  - 七、其他有漏稅事實。
- 2 納稅義務人有前項第五款情形，如其取得非實際交易對象所開立之憑證，經查明確有進貨事實及該項憑證確由實際銷貨之營利事業所交付，且實際銷貨之營利事業已依法補稅處罰者，免依前項規定處罰。

## 第 52 條

- 1 營業人漏開統一發票或於統一發票上短開銷售額，於法定申報期限前經查獲者，應就短漏開銷售額按規定稅率計算稅額繳納稅款，並按該稅額處五倍以下罰鍰。但處罰金額不得超過新臺幣一百萬元。
- 2 營業人有前項情形，一年內經查獲達三次者，並停止其營業。

## 第 53 條

- 1 主管稽徵機關，依本法規定，為停止營業處分時，應訂定期限，最長不得超過六個月。但停業期限屆滿後，該受處分之營業人，對於應履行之義務仍不履行者，得繼續處分至履行義務時為止。
- 2 前項停止營業之處分，由警察機關協助執行，並於執行前通知營業人之主管機關。

## 第 53-1 條

營業人違反本法後，法律有變更者，適用裁處時之罰則規定。但裁處前之法律有利於營業人者，適用有利於營業人之規定。

## 第 54 條

（刪除）

## 第 55 條

（刪除）

## 第七章 附則

## 第 56 條

（刪除）

## 第 57 條

納稅義務人欠繳本法規定之稅款、滯報金、怠報金、滯納金、利息及合併、轉讓、解散或廢止時依法應徵而尚未開徵或在納稅期限屆滿前應納之稅款，均應較普通債權優先受償。

## 第 58 條

為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部應訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三，以資支應。

## 第 59 條

本法施行細則，由財政部擬訂，報請行政院核定發布之。

## 第 60 條

本法施行日期，除中華民國八十八年六月二十八日修正公布之第十一條、第二十一條自八十八年七月一日施行，一百零六年五月二十六日修正之條文自公布日施行外，由行政院定之。

**法規名稱：**房屋稅條例

**修正日期：**民國 113 年 01 月 03 日

## **第 1 條**

房屋稅之徵收，依本條例之規定；本條例未規定者，依其他有關法律之規定。

## **第 2 條**

本條例用辭之定義如左：

- 一、房屋，指固定於土地上之建築物，供營業、工作或住宅用者。
- 二、增加該房屋使用價值之建築物，指附屬於應徵房屋稅房屋之其他建築物，因而增加該房屋之使用價值者。

## **第 3 條**

房屋稅，以附著於土地之各種房屋，及有關增加該房屋使用價值之建築物，為課徵對象。

## **第 4 條**

- 1 房屋稅向房屋所有人徵收之；以土地設定地上權之使用權房屋，向該使用權人徵收之；設有典權者，向典權人徵收之。共有房屋向共有人徵收之，由共有人推定一人繳納，其不為推定者，由現住人或使用人代繳。
- 2 前項代繳之房屋稅，在其應負擔部分以外之稅款，對於其他共有人有求償權。
- 3 第一項所有人、使用權人或典權人住址不明，或非居住房屋所在地者，應由管理人或現住人繳納之。如屬出租，應由承租人負責代繳，抵扣房租。
- 4 未辦建物所有權第一次登記且所有人不明之房屋，其房屋稅向使用執照所載起造人徵收之；無使用執照者，向建造執照所載起造人徵收之；無建造執照者，向現住人或管理人徵收之。
- 5 房屋為信託財產者，於信託關係存續中，以受託人為房屋稅之納稅義務人。受託人為二人以上者，準用第一項有關共有房屋之規定。

## **第 5 條**

- 1 房屋稅依房屋現值，按下列稅率課徵之：
  - 一、住家用房屋：
    - （一）供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，為其房屋現值百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，為其房屋現值百分之一。
    - （二）前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之當地一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，最低不得少於其房屋現值百分之一點五，最高不得超過百分之二點四。
    - （三）起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋稅二年內，最低不得少



於其房屋現值百分之二，最高不得超過百分之三點六。

（四）其他住家用房屋，最低不得少於其房屋現值百分之二，最高不得超過百分之四點八。

二、非住家用房屋：供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所使用者，最低不得少於其房屋現值百分之三，最高不得超過百分之五；供人民團體等非營業使用者，最低不得少於其房屋現值百分之一點五，最高不得超過百分之二點五。

三、房屋同時作住家及非住家用者，應以實際使用面積，分別按住家用或非住家用稅率，課徵房屋稅。但非住家用者，課稅面積最低不得少於全部面積六分之一。

- 2 直轄市及縣（市）政府應依前項第一款第二日至第四目規定，按各該目納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數或其他合理需要，分別訂定差別稅率；納稅義務人持有坐落於直轄市及縣（市）之各該目應稅房屋，應分別按其全國總持有戶數，依房屋所在地直轄市、縣（市）政府訂定之相應稅率課徵房屋稅。
- 3 依前二項規定計算房屋戶數時，房屋為信託財產者，於信託關係存續中，應改歸戶委託人，與其持有第一項第一款規定之房屋，分別合併計算戶數。但信託利益之受益人為非委託人，且符合下列各款規定者，應改歸戶受益人：
  - 一、受益人已確定並享有全部信託利益。
  - 二、委託人未保留變更受益人之權利。
- 4 第一項第一款第一目供自住使用之住家用房屋，房屋所有人或使用權人之本人、配偶或直系親屬應於該屋辦竣戶籍登記，且無出租或供營業情形；其他供自住及公益出租人出租使用之要件及認定之標準，與前三項房屋戶數之計算、第二項合理需要之認定及其他相關事項之辦法，由財政部定之。
- 5 第一項第一款第一目但書規定房屋現值一定金額之自治法規，由直轄市及縣（市）政府訂定，報財政部備查。
- 6 第一項第一款第一目但書規定房屋現值一定金額、第二項差別稅率之級距、級距數及各級距稅率之基準，由財政部公告之；直轄市及縣（市）政府得參考該基準訂定之。

## 第 6 條

- 1 直轄市及縣（市）政府在前條規定稅率範圍內訂定之房屋稅徵收率，應提經當地民意機關通過，報財政部備查。
- 2 中華民國一百十三年七月一日以後，直轄市及縣（市）政府各期開徵房屋稅已依前條第一項第一款、第二項及第五項規定辦理，且符合前條第六項所定基準者，如仍有稅收實質淨損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，該期損失由中央政府補足之，不受預算法第二十三條有關公債收入不得充經常支出之用之限制。
- 3 前項稅收實質淨損失之計算，由財政部與直轄市及縣（市）政府協商定之。
- 4 中華民國一百十三年七月一日以後，直轄市及縣（市）政府各期開徵房屋稅未依前條第二項規定訂定差別稅率者，應依前條第六項所定基準計課該期之房屋稅。



### 第 6-1 條

- 1 房屋稅以每年二月之末日為納稅義務基準日，由當地主管稽徵機關按房屋稅籍資料核定，於每年五月一日起至五月三十一日止一次徵收，其課稅所屬期間為上一年七月一日起至當年六月三十日止。
- 2 新建、增建或改建房屋，於當期建造完成者，按月比例計課，未滿一個月者不計；當期拆除者，亦同。
- 3 每年三月一日起至六月三十日止新建、增建或改建完成之房屋，該期間之房屋稅併入次期課徵；上一年七月一日起至當年二月末日止拆除之房屋，其尚未拆除期間之當期房屋稅仍應課徵。

### 第 7 條

- 1 納稅義務人應於房屋建造完成之日起算三十日內檢附有關文件，向當地主管稽徵機關申報房屋稅籍有關事項及使用情形；其有增建、改建或移轉、承典時，亦同。
- 2 房屋使用情形變更，除致稅額增加，納稅義務人應於變更之次期房屋稅開徵四十日以前向當地主管稽徵機關申報外，應於每期開徵四十日以前申報；經核定後使用情形未再變更者，以後免再申報。房屋使用情形變更致稅額減少，逾期申報者，自申報之次期開始適用；致稅額增加者，自變更之次期開始適用，逾期申報或未申報者，亦同。

### 第 8 條

房屋遇有焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度者，應由納稅義務人申報當地主管稽徵機關查實後，在未重建完成期內，停止課稅。

### 第 9 條

- 1 本條例所定不動產評價委員會，由直轄市或縣（市）政府組織之；其組織及運作辦法，由財政部定之。
- 2 前項委員會委員，由相關行政機關代表、具有不動產估價、土木或結構工程、建築、都市計畫專長之專家學者或屬該等領域之民間團體代表組成，其中專家學者及民間團體代表，不得少於委員總數二分之一；任一性別委員，不得少於委員總數三分之一。

### 第 10 條

- 1 主管稽徵機關應依據不動產評價委員會評定之標準，核計房屋現值。
- 2 依前項規定核計之房屋現值，主管稽徵機關應通知納稅義務人。納稅義務人如有異議，得於接到通知書之日起三十日內，檢附證件，申請重行核計。

### 第 11 條

- 1 房屋標準價格，由不動產評價委員會依據下列事項分別評定，並由直轄市、縣（市）政府公告之：
  - 一、按各種建造材料所建房屋，區分種類及等級。
  - 二、各類房屋之耐用年數及折舊標準。
  - 三、按房屋所處街道村里之商業交通情形及房屋之供求概況，並比較各該不同地段實價登錄之不

動產交易價格減除土地價格部分，訂定標準。

- 2 前項房屋標準價格，每三年重行評定一次，並應依其耐用年數予以折舊，按年遞減其價格。

## 第 12 條

（刪除）

## 第 13 條

（刪除）

## 第 14 條

公有房屋供左列各款使用者，免徵房屋稅：

- 一、各級政府機關及地方自治機關之辦公房屋及其員工宿舍。
- 二、軍事機關部隊之辦公房屋及其官兵宿舍。
- 三、監獄看守所及其辦公房屋暨員工宿舍。
- 四、公立學校、醫院、社會教育學術研究機構及救濟機構之校舍、院舍、辦公房屋及其員工宿舍。
- 五、工礦、農林、水利、漁牧事業機關之研究或試驗所所用之房屋。
- 六、糧政機關之糧倉、鹽務機關之鹽倉、公賣事業及政府經營之自來水廠（場）所使用之廠房及辦公房屋。
- 七、郵政、電信、鐵路、公路、航空、氣象、港務事業，供本身業務所使用之房屋及其員工宿舍。
- 八、名勝古蹟及紀念先賢先烈之祠廟。
- 九、政府配供貧民居住之房屋。
- 十、政府機關為輔導退除役官兵就業所舉辦事業使用之房屋。

## 第 15 條

- 1 私有房屋有下列情形之一者，免徵房屋稅：

- 一、業經立案之私立學校及學術研究機構，完成財團法人登記者，其供校舍或辦公使用之自有房屋。
- 二、業經立案之私立慈善救濟事業，不以營利為目的，完成財團法人登記者，其直接供辦理事業所使用之自有房屋。
- 三、專供祭祀用之宗祠、宗教團體供傳教佈道之教堂及寺廟。但以完成財團法人或寺廟登記，且房屋為其所有者為限。
- 四、無償供政府機關公用或供軍用之房屋。
- 五、不以營利為目的，並經政府核准之公益社團自有供辦公使用之房屋。但以同業、同鄉、同學或宗親社團為受益對象者，除依工會法組成之工會經由當地主管稽徵機關報經直轄市、縣（市）政府核准免徵外，不予免徵。
- 六、專供飼養禽畜之房舍、培植農產品之溫室、稻米育苗中心作業室、人工繁殖場、抽水機房舍；專供農民自用之煙菸房、稻穀及茶葉烘乾機房、存放農機具倉庫及堆肥舍等房屋。

七、受重大災害，毀損面積占整棟面積五成以上，必須修復始能使用之房屋。

八、司法保護事業所有之房屋。

九、住家用房屋現值在新臺幣十萬元以下屬自然人持有者，全國合計以三戶為限。但房屋標準價格如依第十一條第二項規定重行評定時，按該重行評定時之標準價格增減程度調整之。調整金額以千元為單位，未達千元者，按千元計算。

十、農會所有之倉庫，專供糧政機關儲存公糧，經主管機關證明。

十一、經目的事業主管機關許可設立之公益信託，其受託人因該信託關係而取得之房屋，直接供辦理公益活動使用。

2 私有房屋有下列情形之一者，其房屋稅減半徵收：

一、政府平價配售之平民住宅。

二、合法登記之工廠供直接生產使用之自有房屋。

三、農會所有之自用倉庫及檢驗場，經主管機關證明。

四、受重大災害，毀損面積占整棟面積三成以上不及五成之房屋。

3 依第一項第一款至第八款、第十款、第十一款及前項規定減免房屋稅者，應由納稅義務人於每期房屋稅開徵四十日以前向當地主管稽徵機關申報；逾期申報者，自申報之次期開始適用。經核定後減免原因未變更者，以後免再申報。

4 自然人持有現值在新臺幣十萬元以下之住家用房屋於全國合計超過三戶時，應於每期房屋稅開徵四十日以前，向當地主管稽徵機關申報擇定適用第一項第九款規定之房屋；逾期申報者，自申報之次期開始免徵。經核定後持有戶數未變更者，以後免再申報。

5 中華民國一百十三年七月一日前，自然人已持有現值在新臺幣十萬元以下之住家用房屋於全國合計超過三戶者，應於一百十四年三月二十二日以前向當地主管稽徵機關申報擇定適用第一項第九款規定之房屋；屆期未申報者，由當地主管稽徵機關為其從優擇定。

6 第一項第九款私有房屋持有戶數之認定、前二項申報程序、前項從優擇定之方式及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

## 第 16 條

納稅義務人未依第七條規定之期限申報，因而發生漏稅者，除責令補繳應納稅額外，並按所漏稅額處以二倍以下罰鍰。

## 第 17 條

（刪除）

## 第 18 條

納稅義務人未於稅單所載限繳日期以內繳清應納稅款者，應加徵滯納金。

## 第 19 條

（刪除）

## 第 20 條

(刪除)

## 第 21 條

(刪除)

## 第 22 條

- 1 欠繳房屋稅之房屋，在欠稅未繳清前，不得辦理移轉登記或設定典權登記。
- 2 前項所欠稅款，房屋承受人得申請代繳，其代繳稅額得向納稅義務人求償，或在買價、典價內照數扣除。

## 第 23 條

房屋之新建、重建、增建或典賣移轉，主管建築機關及主辦登記機關應於核准發照或登記之日，同時通知主管稽徵機關。

## 第 24 條

房屋稅徵收細則，由各直轄市及縣（市）政府依本條例分別訂定，報財政部備查。

## 第 25 條

- 1 本條例施行日期，由行政院定之。
- 2 本條例修正條文自公布日施行。但中華民國九十年六月二十日修正公布條文施行日期，由行政院定之；一百十二年十二月十九日修正之第四條至第七條、第十二條及第十五條，自一百十三年七月一日施行。